

<별지>

## **공시서식 목록**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| <별지 제1호 서식> : 증권신고서 .....                    | 1   |
| <별지 제1-1호 서식> : 주관회사의 주의의무 이행서류 .....        | 37  |
| <별지 제1-2호 서식> : 회계감사인의 재무확인서 .....           | 41  |
| <별지 제1-3호 서식> : 이사회 의견서 .....                | 44  |
| <별지 제2호 서식> : 증권신고서(IDS적용 외국기업) .....        | 45  |
| <별지 제3호 서식> : 증권신고서(외국기업 외의 외국법인등) .....     | 78  |
| <별지 제4호 서식> : 증권신고서(파생결합증권 등) .....          | 92  |
| <별지 제5호 서식> : 증권(일괄)신고서(집합투자증권-신탁형) .....    | 111 |
| <별지 제6호 서식> : 증권(일괄)신고서(집합투자증권-회사형) .....    | 126 |
| <별지 제7호 서식> : 증권신고서(유동화증권) .....             | 142 |
| <별지 제8호 서식> : 삭제<2021.7.13.> .....           | 155 |
| <별지 제9호 서식> : 증권신고서(합병등) .....               | 159 |
| <별지 제10호 서식> : 증권신고서(집합투자증권 합병) .....        | 179 |
| <별지 제11호 서식> : 일괄신고서 .....                   | 185 |
| <별지 제12호 서식> : 일괄신고서(파생결합증권 등) .....         | 201 |
| <별지 제12-1호 서식> : 일괄신고서(파생결합증권-금적립계좌 등) ..... | 216 |
| <별지 제13호 서식> : 일괄신고추가서류 .....                | 234 |
| <별지 제14호 서식> : 일괄신고추가서류(파생결합증권 등) .....      | 244 |
| <별지 제15호 서식> : 소액공모공시서류 .....                | 253 |
| <별지 제16호 서식> : 소액공모공시서류(파생결합증권 등) .....      | 273 |
| <별지 제17호 서식> : 소액공모공시서류(외국기업 외의 외국법인등) ..... | 290 |
| <별지 제18호 서식> : 소액공모공시서류(합병등) .....           | 301 |
| <별지 제19호 서식> : 호가중개시스템을 통한 소액매출공시서류 .....    | 320 |
| <별지 제20호 서식> : 투자설명서(예비투자설명서) .....          | 330 |
| <별지 제21호 서식> : 투자설명서(집합투자증권) .....           | 334 |
| <별지 제22호 서식> : 간이투자설명서 .....                 | 336 |
| <별지 제23호 서식> : 간이투자설명서(집합투자증권) .....         | 338 |
| <별지 제24호 서식> : 증권발행실적보고서 .....               | 341 |
| <별지 제25호 서식> : 증권발행실적보고서(합병등) .....          | 347 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <별지 제26호 서식> : 증권발행실적보고서(집합투자증권) .....                              | 350 |
| <별지 제27호 서식> : 증권발행실적보고서(집합투자증권-합병) .....                           | 352 |
| <별지 제28호 서식> : 소액공모실적보고서 .....                                      | 354 |
| <별지 제29호 서식> : 소액공모실적보고서(합병등) .....                                 | 358 |
| <별지 제30호 서식> : 철회신고서 .....                                          | 361 |
| <별지 제31호 서식> : 시장조성신고서 .....                                        | 362 |
| <별지 제32호 서식> : 시장조성보고서 .....                                        | 364 |
| <별지 제33호 서식> : 안정조작신고서 .....                                        | 367 |
| <별지 제34호 서식> : 안정조작보고서 .....                                        | 369 |
| <별지 제35호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서 .....                                  | 372 |
| <별지 제35-1호 서식> : 소액공모법인 결산서류 .....                                  | 387 |
| <별지 제35-2호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서 제출 기한 연장 신고서 .....                   | 388 |
| <별지 제35-3호 서식> : 회사의 사업(반기, 분기)보고서 제출기한 연장에 대한 회계<br>감사인의 사유서 ..... | 390 |
| <별지 제35-4호 서식> : 자기주식 보고서 .....                                     | 391 |
| <별지 제36호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서(외국기업 외의 외국법인등) .....                   | 392 |
| <별지 제37호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서(유동화전문회사) .....                         | 397 |
| <별지 제38호 서식> : 주요사항보고서 .....                                        | 406 |
| <별지 제38-1~38-47호 서식> : 주요사항보고서 .....                                | 411 |
| <별지 제38-1호 서식> : 부도발생 .....                                         | 415 |
| <별지 제38-2호 서식> : 은행거래 정지·금지 .....                                   | 416 |
| <별지 제38-3호 서식> : 영업정지 .....                                         | 417 |
| <별지 제38-4호 서식> : 회생절차 개시신청 .....                                    | 418 |
| <별지 제38-5호 서식> : 해산사유 발생 .....                                      | 419 |
| <별지 제38-6호 서식> : 유상증자 결정 .....                                      | 420 |
| <별지 제38-7호 서식> : 무상증자 결정 .....                                      | 434 |
| <별지 제38-8호 서식> : 유무상증자 결정 .....                                     | 436 |
| <별지 제38-9호 서식> : 감자 결정 .....                                        | 449 |
| <별지 제38-10호 서식> : 채권은행 등의 관리절차 개시 .....                             | 451 |
| <별지 제38-11호 서식> : 삭제<2013.8.29.> .....                              |     |
| <별지 제38-12호 서식> : 소송 등의 제기 .....                                    | 453 |
| <별지 제38-13호 서식> : 해외 증권시장 주권등 상장 결정 .....                           | 454 |
| <별지 제38-14호 서식> : 해외 증권시장 주권등 상장폐지 결정 .....                         | 456 |
| <별지 제38-15호 서식> : 해외 증권시장 주권등 상장 .....                              | 457 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <별지 제38-16호 서식> : 해외 증권시장 주권등 상장폐지 .....          | 458 |
| <별지 제38-17호 서식> : 해외 증권시장 주권등 매매거래정지 등 조치 .....   | 459 |
| <별지 제38-18호 서식> : 외국법인등의 외국법령 등 변경 .....          | 460 |
| <별지 제38-19호 서식> : 외국법인등의 주식 등에 대한 외국에서의 공개매수 ..   | 461 |
| <별지 제38-20호 서식> : 외국법인등의 주식 등에 대한 외국에서의 안정조작 등 .. | 462 |
| <별지 제38-21호 서식> : 외국법인등의 해외법규 위반으로 인한 조치 .....    | 463 |
| <별지 제38-22호 서식> : 외국법인등의 외국거래소로부터 매매거래정지·해제       | 464 |
| <별지 제38-23호 서식> : 외국법인등의 외국거래소로부터 상장폐지 .....      | 465 |
| <별지 제38-24호 서식> : 전환사채권 발행결정 .....                | 466 |
| <별지 제38-25호 서식> : 신주인수권부사채권 발행결정 .....            | 474 |
| <별지 제38-26호 서식> : 교환사채권 발행결정 .....                | 483 |
| <별지 제38-27호 서식> : 채권은행 등의 관리절차 중단 .....           | 488 |
| <별지 제38-28호 서식> : 전환형 조건부자본증권 발행결정 .....          | 489 |
| <별지 제38-29호 서식> : 상각형 조건부자본증권 발행결정 .....          | 493 |
| <별지 제38-30호 서식> : 전환형 조건부자본증권의 주식전환 사유 발생 .....   | 497 |
| <별지 제38-31호 서식> : 상각형 조건부자본증권의 채무재조정 사유 발생 ..     | 498 |
| <별지 제38-32호 서식> : 자기주식 취득 결정 .....                | 499 |
| <별지 제38-33호 서식> : 자기주식 처분 결정 .....                | 503 |
| <별지 제38-34호 서식> : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 .....         | 507 |
| <별지 제38-35호 서식> : 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 .....         | 512 |
| <별지 제38-36호 서식> : 영업양수 결정 .....                   | 515 |
| <별지 제38-37호 서식> : 영업양도 결정 .....                   | 517 |
| <별지 제38-38호 서식> : 유형자산 양수 결정 .....                | 519 |
| <별지 제38-39호 서식> : 유형자산 양도 결정 .....                | 521 |
| <별지 제38-40호 서식> : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 .....        | 523 |
| <별지 제38-41호 서식> : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 .....        | 527 |
| <별지 제38-42호 서식> : 주권 관련 사채권 양수 결정 .....           | 529 |
| <별지 제38-43호 서식> : 주권 관련 사채권 양도 결정 .....           | 536 |
| <별지 제38-44호 서식> : 회사합병 결정 .....                   | 538 |
| <별지 제38-45호 서식> : 회사분할 결정 .....                   | 543 |
| <별지 제38-46호 서식> : 회사분할합병 결정 .....                 | 546 |
| <별지 제38-47호 서식> : 주식교환·이전 결정 .....                | 551 |
| <별지 제38-48호 서식> : 주요사항보고서 .....                   | 554 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <별지 제38-48호 서식> : 제3자의 전환사채매수선택권 행사 .....       | 557 |
| <별지 제38-49호 서식> : 주요사항보고서 .....                 | 562 |
| <별지 제38-49호 서식> : 자기 전환사채 매도 결정 .....           | 562 |
| <별지 제38-50호 서식> : 주요사항보고서 .....                 | 570 |
| <별지 제38-50호 서식> : 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 .....     | 574 |
| <별지 제38-51호 서식> : 주요사항보고서 .....                 | 578 |
| <별지 제38-51호 서식> : 제3자의 전환주식매수선택권 행사 .....       | 581 |
| <별지 제38-52호 서식> : 주요사항보고서 .....                 | 585 |
| <별지 제38-52호 서식> : 자기 전환주식 매도 결정 .....           | 588 |
| <별지 제38-53호~38-56호 서식> : 주요사항보고서 .....          | 592 |
| <별지 제38-53호 서식> : 전환사채매수선택권 행사자 지정 .....        | 595 |
| <별지 제38-54호 서식> : 신주인수권부사채매수선택권 행사자 지정 .....    | 599 |
| <별지 제38-55호 서식> : 전환주식매수선택권 행사자 지정 .....        | 604 |
| <별지 제38-56호 서식> : 제3자의 신주인수권부사채매수선택권 행사 .....   | 608 |
| <별지 제38-57호~38-60호 서식> : 주요사항보고서 .....          | 613 |
| <별지 제38-57호 서식> : 자기 신주인수권부사채 매도 결정 .....       | 616 |
| <별지 제38-58호 서식> : 자기 전환사채 만기 전 취득 결정 .....      | 621 |
| <별지 제38-59호 서식> : 자기 신주인수권부사채 만기 전 취득 결정 .....  | 625 |
| <별지 제38-60호 서식> : 자기 전환주식 취득 결정 .....           | 629 |
| <별지 제38-61호 서식> : 주요사항보고서 .....                 | 634 |
| <별지 제38-61호 서식> : 신탁계약에 의한 자기주식 처분 결정 .....     | 638 |
| <별지 제39호 서식> : 공개매수신고서 .....                    | 642 |
| <별지 제40호 서식> : 공개매수설명서 .....                    | 649 |
| <별지 제41호 서식> : 공개매수결과보고서 .....                  | 651 |
| <별지 제42호 서식> : 공개매수철회신고서 .....                  | 653 |
| <별지 제43호 서식> : 공개매수에 관한 의견표명서 .....             | 655 |
| <별지 제44호 서식> : 주식등의 대량보유상황보고서(일반) .....         | 657 |
| <별지 제45호 서식> : 주식등의 대량보유상황보고서(약식) .....         | 690 |
| <별지 제46호 서식> : 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 .....      | 724 |
| <별지 제46-1호 서식> : 임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서 .....    | 734 |
| <별지 제46-2호 서식> : 임원·주요주주 특정증권등 거래계획 철회보고서 ..... | 747 |
| <별지 제47호 서식> : 의결권대리행사권유 참고서류 .....             | 751 |
| <별지 제48호 서식> : 의결권대리행사권유에 관한 의견표명서 .....        | 798 |
| <별지 제49호 서식> : 대량주식취득승인신청서 .....                | 800 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <별지 제50호 서식> : 대량주식취득보고서 .....              | 804 |
| <별지 제51호 서식> : 자기주식취득 결과보고서 .....           | 806 |
| <별지 제52호 서식> : 자기주식처분 결과보고서 .....           | 810 |
| <별지 제53호 서식> : 신탁계약에 의한 취득상황보고서 .....       | 814 |
| <별지 제54호 서식> : 신탁계약해지 결과보고서 .....           | 817 |
| <별지 제55호 서식> : 합병등 종료보고서 .....              | 821 |
| <별지 제56호 서식> : 주식매수선택권 부여에 관한 신고 .....      | 824 |
| <별지 제57호 서식> : 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 · | 827 |
| <별지 제58호 서식> : 주주총회소집공고 .....               | 830 |

<별지 제1호 서식> : 증권신고서

# 증 권 신 고 서

[지분증권, 채무증권, 증권예탁증권, 투자계약증권]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.

ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.

iii. ESG채권으로 발행되는 채무증권의 경우 “모집 또는 매출 증권 종류 및 수”에 ESG채권종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 기재한다.

(작성 예시)

(주)000 제000회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

(주)000 제000회 상각형 조건부자본증권(후순위채)(사회적채권)

iv. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호 등을 기재할 필요는 없다).

v. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

vi. 정정증권신고서의 경우 ‘증권신고서 제출 및 정정 연혁’ 항목을 추가 기재한다. 동 항목에는 제출일자(또는 정정신고서 제출을 요구받은 일자)와 함께 문서명(실제 Dart시스템에 등록되어 공시되는 문서제목)을 기재하고, 비고란에는 정정요구 또는 자진정정 여부, 정정요구 차수 등을 표시한다. 또한, [기재정정]증권신고서 뿐만 아니라 [첨부정정]증권신고서의 제출내역도 포함하여 기재한다.

(작성예시)

| 증 권 신 고 서<br>(지분증권) |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁]  |                 |              |
| 제출일자                | 문서명             | 비고           |
| 2011-05-27          | 증권신고서(주식)       | 최초 제출일       |
| 2011-05-31          | [첨부정정]증권신고서(주식) | 자진정정         |
| 2011-06-03          | 금감원 정정신고서 제출 요구 | 1차           |
| 2011-06-14          | [기재정정]정정신고서(주식) | 정정요구(파란색)    |
| 2011-6-20           | 금감원 정정신고서 제출 요구 | 2차           |
| 2011-6-30           | [기재정정]정정신고서(주식) | 정정요구(녹색)     |
| 금융위원회 귀중            |                 | 2011년 6월 30일 |
| 대 표 이 사 :           |                 |              |
| 본점소재지 :             |                 |              |

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항에 따른 증권의 신고에 사용된다. 다만 파생결합증권, 집합투자증권, 유동화증권의 신고와 합병등의 증권신고 및 외국기업 외의 외국법인등의 증권신고는 제외한다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’, ‘회계감사인의 감사의견 등’, ‘부속명세서’ 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.



## 【 작성지침 】

i. 증권신고서 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재하며, 사업보고서 제출대상이 아닌 회사가 최초로 증권신고서를 제출하는 때에는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 경우에도 재무에 관한 사항 중 '요약재무정보'에 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재하며, 사업보고서 제출대상이 아닌 회사가 최초로 증권신고서를 제출하는 때에는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 경우에도 재무에 관한 사항 중 '요약재무정보'에 당해사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재하며, 사업보고서 제출대상이 아닌 회사가 최초로 증권신고서를 제출하는 때에는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 경우에도 재무에 관한 사항 중 '요약재무정보'에 당해사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사 또는 검토(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 참조방식 기재

법 제119조제4항 또는 규정 제2-12조제5항제2호에 따라 이미 제출한 증권신고서 또는 사업(또는 반기·분기)보고서의 기재사항 또는 첨부서류를 참조하는 경우 표지 다음장에 다음과 같은 방법으로 작성한다.

#### 가. 참조사항

① 이미 제출한 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「XI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

② 이미 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「XI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월

××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서의 첨부서류를  
참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조  
된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

## 나. 참조서류 조회방법

### - 증권신고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)

### - 사업(분기·반기)보고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

## 【 투자결정시 유의사항 】

상각형 조건부자본증권(은행 및 금융지주사 발행), 투자계약증권에 한하여 각 상품의 특성을 고려하여 핵심위험 등을 요약하여 작성한다.

### 【 작성지침 】

i. (상각형 조건부자본증권) 일반 투자자가 투자판단시 유의하여야 할 다음의 사항을 기재하며, 원금손실 가능성, 신용위험 등 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 문구는 붉은색으로 일반글자보다 2 pt이상 크고 굵게 기재한다.

- ① 조건부자본증권 관련 위험(원리금 손실위험, 이자지급제한 위험, 만기 및 중도상환 관련 위험 등)
- ② 본 금융상품은 예금자보호 대상이 아니라는 사실
- ③ 조건부자본증권 신용등급 관련 위험(신용등급의 변동가능성 등)
- ④ 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하라는 사실
- ⑤ 발행회사 관련 위험(금융산업 특성상 각종 법규의 규제를 받고 있다는 사실 등)
- ⑥ 발행회사뿐만 아니라 해당 금융상품의 위험까지 종합적으로 고려하여 투자 의사결정을 해야 한다는 사실

ii. (투자계약증권) 일반 투자자가 투자판단시 유의하여야 할 다음의 사항을 기재하며, 투자계약증권의 비정형성 및 주요 위험, 투자가 바람직하지 않다고 판단하는 투자자 유형, 발행인이 마련한 주요 투자자 보호장치 관련 내용 등 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 문구는 붉은색으로 일반글자보다 2 pt이상 크고 굵게 기재한다.

- ① 투자계약증권은 계약내용에 따라 권리와 의무 등이 달라지는 비정형적 특징이 있으므로, 투자계약 관계서류 등을 반드시 확인해야 한다는 사실

#### ② 투자계약증권 관련 주요 위험

- 가. 기초자산 위험(예:기초자산의 가치 신뢰성 위험, 손상·도난 위험, 보유기간 미확정 위험 등)
- 나. 공동사업자 위험(예:공동사업자의 업무전문성, 도산위험 등)
- 다. 공동사업구조 위험(예:공동사업구조 관련 법률적 위험, 분쟁위험 등)
- 라. 규제 위험(예: 타 증권 대비 투자자 보호체계 차이, 투자계약증권 또는 기초자산 관련 규제위험 등)
- 마. 환금성 위험(예:해당 투자계약증권에 대한 중도매각 불확실성 위험 등)

- ③ 본 금융상품은 예금자보호 대상이 아니라는 사실
- ④ 투자계약내용, 이용약관 등 계약관계에 따라 투자자의 보호 정도가 달라질 수 있다는 사실
- ⑤ 발행회사가 투자계약증권의 비정형성, 비시장성 위험 등을 고려시 투자가 바람직하지 않다고 판단하는 투자자 유형의 기준 및 그 근거
- ⑥ 투자 판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하라는 사실
- ⑦ 투자계약증권이 아닌 다른 형태의 증권(예: 주식, 채권, 신탁의 수익권 등)의 발행으로도 공동사업의 목적이 달성 가능한 지 여부 및 다른 형태의 증권이 아닌 투자계약증권 발행을 택한 이유, 다른 형태의 증권 발행 대비 투자계약증권 발행으로 인해 투자자 보호, 수익 구조 등에 미치는 영향
- ⑧ 자본시장법상 투자계약증권과 다른 증권(주식 등)과의 규제 차이 등을 보완하기 위해 발행 회사가 자체적으로 마련한 주요 투자자 보호장치
- ⑨ 발행회사뿐만 아니라 해당 금융상품의 위험까지 종합적으로 고려하여 투자의사결정을 해야 한다는 사실
- ⑩ 자본시장법 제120조제3항에 따른 증권신고서 효력발생이 가지는 의미

(작성예시 - 신종자본증권)

**【 투자결정시 유의사항(신종자본증권) 】**

1. 본 금융상품은 일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은 투자 위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.
  - ① 발행회사가 증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(예시 : 부실금융기관 지정)에 해당되면 투자자는 원금 및 이자 전액을 영구적으로 상환받지 못합니다.
  - ② 발행회사는 일방적으로 이자를 지급하지 않을 수 있습니다. 또한 발행회사가 증권신고서 및 투자설명서에 명시된 이자제한 사유에 해당되면 이자가 지급되지 않습니다. 한편 미지급된 이자는 향후에도 지급되지 않습니다.
  - ③ 본 금융상품의 만기는 장기(예시 : 30년 이상)이며, 만기 도래시 발행회사는 별도의 통지나 공고없이 일방적으로 만기를 연장할 수 있습니다. 이에 따라 투자자는 환금성을 보장받을 수 없고, 유동성 위험이 높습니다.
  - ④ 중도상환에 대한 권리는 발행회사에게만 있으며, 중도상환 여부는 전적으로 발행회사가 자율적으로 결정합니다. 본 금융상품은 발행 후 일정기간(예시 : 5년)이내에 중도상환 되지 않습니다.

- ⑤ 투자자는 어떠한 경우(중도상환 조건이 있는 경우 포함)에도 중도상환을 요구할 수 없습니다.
  - ⑥ 본 금융상품은 특약에 의거 파산절차, 청산절차, 회생절차 또는 외국에서 도산절차가 진행되는 경우 모든 후순위채권자보다 변제순위가 후순위입니다.
2. 본 금융상품은 예금자보호 대상이 아니므로 투자자는 유념하시기 바랍니다.
  3. 본 금융상품은 OO신용평가, OO신용평가 등으로부터 OO등급을 부여받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라 추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다.
  4. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
  5. 발행회사는 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  6. 투자자는 본 금융상품에 대한 투자 의사결정시 발행회사뿐만 아니라 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다.

(작성예시 - 조각투자 관련 투자계약증권)

**【 투자결정시 유의사항 (투자계약증권) 】**

1. 본 금융상품은 투자자가 자산에 대한 민법상 공동소유권을 가지는 경우로서, 개별 투자자가 아닌 공동사업자가 자산에 대한 보관·관리·매각·손익배분을 수행하는 형태 등으로 발행한 투자계약증권에 해당합니다.
2. 투자계약증권은 「상법」에 권리와 의무 등이 규정되어 있는 증권(예: 주식, 채권)과는 달리 투자자와 공동사업자간 개별 투자계약내용에 따라 그 권리와 위험이 상이해지는 비정형적 특징이 있으므로, 첨부서류인 투자계약 관계서류 등을 반드시 참고하시기 바랍니다.
3. 투자계약증권은 다음과 같은 투자 위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.
  - ① (기초자산 위험) 본 투자계약증권의 기초자산은 관련 시장수요 등에 따라 가치가 크게 변동할 수 있고, 기초자산의 가치가 객관적으로 입증되지 않을 수도 있습니다. 또한 기초자산의 특성에 따라 횡손, 도난, 위작 등의 위험 등이 존재하며, 기초자산 매각 곤란시 당초 예상보다 보유기간이 크게 늘어나게 될 수 있습니다.
  - ② (공동사업자 위험) 본 투자계약증권의 성과는 공동사업자의 전문성이나 사업활동에 크게 의존하고 있으며, 공동사업자 도산시 투자자의 지위가 취약해질 수 있으

므로, 공동사업자의 도산위험이 절연되고 있는지 여부 등을 확인하여야 합니다.

③ (공동사업구조 위험) 본 투자계약증권의 공동사업구조가 민법 등 소관법률에 의해 법적으로 인정되지 않거나, 공동사업에서 분쟁이 발생한 경우, **공동사업구조를 변경**해야 하거나, **공동사업이 중단**될 수 있습니다.

④ (규제 위험) 현재 투자계약증권은 자본시장법에 따른 정기보고서 등 발행후 공시 의무가 적용되지 않으며, 이해상충 방지 또는 불건전행위 방지 관련 영업행위 규제가 적용되지 않는 등 다른 증권(주식 등)과 **법적인 보호체계에 차이**가 있습니다. 또한, 금융 관련 법규외에도 기초자산 등 투자계약내용과 관련한 별도의 법규가 있을 경우 해당 규제의 적용대상이 될 수 있으며, 관련 법규가 변경되는 경우, 규제 준수 등을 위해 투자계약증권 관련 업무절차 및 내용이 바뀔 수 있습니다.

⑤ (환금성 위험) 본 투자계약증권은 한국거래소가 운영하는 **증권시장 또는 다른 활성화된 거래시장에서 유통되지 않습니다**. 이에 따라 본 투자계약증권은 중도매각이 곤란할 가능성이 높으며, 만기까지 보유해야 할 가능성도 큼니다.

4. 회사는 공동사업의 목적이 투자계약증권이 아닌 다른 형태의 증권발행으로는 달성될 수 없다고 판단하였습니다. 이와 관련한 자세한 사항은 증권신고서 본문 및 첨부서류중 변호사의 법률검토 의견을 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 본 투자계약증권은 **예금자보호 대상이 아니므로** 투자자는 유념하시기 바랍니다.

6. 본 투자계약증권은 **높은 수준의 위험**을 수반하며 **투자금 전체의 손실**이 발생할 수도 있습니다. 또한 투자계약증권의 **비정형적 성격 및 비시장성**에 따라 기초자산의 처분전까지는 본 증권이 현금화 자체가 어려울 수도 있습니다. 이에 따라 회사는 **일반 투자자에 대해 여유자산의 10%\***를 초과하여 본 투자계약증권 등 상장되지 않는 비시장성자산에 투자하는 것을 권고하지 않습니다.

\* 미국·영국의 경우 일반투자자가 비상장증권 등을 투자하려는 경우, 투자자 순자산의 10% 이내에서만 가능

7. 회사는 아래와 같이 투자자 보호장치를 마련하였으며, 자세한 사항은 관련 증권신고서 본문을 참고해주시기 바랍니다.

① (사업구조 관련 증선위 제시요건 구비) 발행회사의 도산위험과 법적으로 절연 등 증선위가 제시한 투자자 보호장치\* 구축

\* 「조각투자 시장의 규율을 지속적으로 확립해 나가겠습니다. (22.11.29 금융위원회 보도자료)」에 따른 증선위의 사업구조 재편 관련 요건

② (첨부서류 제출 강화) 외부감사보고서 등 투자계약증권 관련 공모 첨부서류를 강화하여 제출

③ (발행후 공시 실시) 투자계약증권 발행후 투자계약증권 및 발행인 현황 관련

자체적인 정기·수시공시 체계 마련

8. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
9. 자본시장법 제120조제3항에 따라 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아님을 알려드립니다.



(작성예시 - 후순위채권)

【 투자결정시 유의사항(후순위채권) 】

1. 본 금융상품은 일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은 투자 위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.
  - ① 발행회사가 증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(예시 : 부실금융기관 지정)에 해당되면 투자자는 원금 및 이자 전액을 영구적으로 상환받지 못합니다.
  - ② 본 금융상품의 만기는 장기(예시 : 5년 이상)이므로 유동성 위험이 높습니다.
  - ③ 중도상환에 대한 권리는 발행회사에게만 있으며, 중도상환 여부는 전적으로 발행회사가 자율적으로 결정합니다. 본 금융상품은 발행 후 일정기간(예시 : 5년)이내에 중도상환 되지 않습니다.
  - ④ 투자자는 어떠한 경우(중도상환 조건이 있는 경우 포함)에도 중도상환을 요구할 수 없습니다.
  - ⑤ 본 금융상품은 예금 및 일반채권보다 변제순위가 후순위입니다.
2. 본 금융상품은 예금자보호 대상이 아니므로 투자자는 유념하시기 바랍니다.
3. 본 금융상품은 OO신용평가, OO신용평가 등으로부터 OO등급을 부여받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라 추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다.
4. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.
5. 발행회사는 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 투자자는 본 금융상품에 대한 투자 의사결정시 발행회사뿐만 아니라 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다.

【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## 요 약 정 보

### 1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단·명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 “본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소”에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

| 구 분     | 내 용 |
|---------|-----|
| 사업위험    |     |
| 회사위험    |     |
| 기타 투자위험 |     |

#### 【 작성지침 】

- i. 법 제122조제1항 및 제3항 후단에 따라 정정한 투자위험요소는 굵은 활자체와 밑줄을 그어 표시한다.
- ii. 신고서 본문의 투자위험 중 발행인과 공모예정 증권에 미치는 영향이 크고 중요한 위험요소 위주로 제목과 내용을 작성하되, 투자자가 쉽게 이해할 수 있도록 간단·명료(원칙적으로 공백포함 총 4페이지 이내)하게 작성한다. 이 경우 원금손실 가능성, 투자부적격 신용등급, 부도위험, 차입금 상환 미이행 위험, 주가하락, 매출·수익성·성장성·재무상황 악화, 영업환경에 부정적 영향, 일반청약자에게 환매청구권 부여 등에 따른 공모가격 또는 희망공모가격 산정방식 기재생략 가능성 등 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.
- Ⅲ. 제2-3-1조에 따라 주채권은행과 주채무계열의 재무구조개선약정 미체결에 관한 사항을 기재하는 경우에는 주채무계열의 계열명, 주기업체, 주채권은행, 약정미체결로 인한 재무위험 및 자금조달위험 등을 간단·명료하게 기재한다.

- iv. 회계상 자본으로 인정받기 위해 발행되는 채무증권의 경우에는 자본인정에 관한 사항과 만기, 이자지급, 조기상환 등에 관한 발행인 및 투자자의 권리와 투자위험요소를 간단·명료하게 기재하고, 자본으로 인정받는 채무증권의 발행 필요성, 자본인정이 부채비율 등 재무구조에 미치는 효과, 자본인정이 부정될 경우의 효과 등을 함께 기재한다. 또한 조건부자본증권의 경우에는 주식전환 또는 상각되는 사유 및 그에 따른 주식전환 또는 상각의 내용을 기술함과 동시에 사유발생시 투자자의 의사와 무관하게 주식전환 또는 상각이 발생한다는 사실을 기재하고, 주식전환 또는 상각 사유의 발생가능성과 관련하여 자본의 적정성과 보유자산의 건전성을 자본(보통주, 기본자본, 보완자본등)·자산(대기업·중소기업·가계별 대출채권, 주식, 채권 등)의 구성현황과 관련 지표(보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율, 고정이하여신비율, 연체율, 대손상각 등)의 최근 3년간 추이를 이용하여 기술하고 상기 지표 등을 활용하여 전환·상각사유가 발생할 수 있는 가능성(예 : 당기순손실금액 등이 얼마 증가하면 BIS 비율이 1%p 하락하는지 또는 5.125%에 도달하는지 등)을 기술한다.
- v. 파생결합사채는 ‘기타 투자위험’에 제16-3-2조(투자위험요소)의 가격변동 위험, 발행회사 위험, 중도상환 위험, 기타 투자위험 등 4가지 위험요소의 부제목에 해당하는사항을 기재한다.
- vi. 투자계약증권은 본문 ‘Ⅲ. 투자위험요소’에 기재된 내용 중 투자계약증권의 특성과 관련된 위험은 핵심투자위험으로 기재하여야 한다.

## 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

### [지분증권의 경우](증권예탁증권)

단위 :

| 증권의<br>종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)<br>가액 | 모집(매출)<br>총액 | 모집(매출)<br>방법 |
|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|           |      |      |              |              |              |
|           |      |      |              |              |              |

| 인수(주선) 여부      | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |                           |             |
|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오            | 유가증권시장 / 코스닥시장 /<br>코넥스시장 | 신규상장 / 이전상장 |

| 인수인(주선)인 | 증권의<br>종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|----------|-----------|------|------|------|------|
|          |           |      |      |      |      |
|          |           |      |      |      |      |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |     |
|--------------------|-----|
| 시작일                | 종료일 |
|                    |     |

| 자금의 사용목적 |     | (발행제비용 : ) |     |
|----------|-----|------------|-----|
| 구 분      | 금 액 | 구 분        | 금 액 |
|          |     |            |     |
|          |     |            |     |

| 신주인수권에 관한 사항 |      |      |
|--------------|------|------|
| 행사대상증권       | 행사가격 | 행사기간 |
|              |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

| 일반청약자 환매청구권 |          |      |      |      |
|-------------|----------|------|------|------|
| 부여사유        | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
|             |          |      |      |      |

|             |      |
|-------------|------|
| 【 주요사항보고서 】 | 보고서명 |
| 【 기 타 】     |      |

#### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 보고서명란에는 제시된 항목 중 증권신고서와 관련한 주요사항보고서를 선택한다.
- iii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iv. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.
- v. 기업인수목적회사의 경우 다음 사항을 추가하여 작성한다.

※ 주권의 최초 모집 이전에 발행된 주권내역

(단위 : 주, 원)

| 발행일자 | 주권의 종류 | 발행주권수 | 주당<br>액면가액 | 주당<br>발행가액 | 총 발행금액 |
|------|--------|-------|------------|------------|--------|
|      |        |       |            |            |        |
|      |        |       |            |            |        |

| 공모  |                  | 공모전               |                  | 공모희망<br>가격 | 가중평균 발행<br>가격 <sup>3)</sup> | 희석비율 <sup>4)</sup> |
|-----|------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| 주식수 | 비율 <sup>1)</sup> | 주식수 <sup>2)</sup> | 비율 <sup>1)</sup> |            |                             |                    |
|     |                  |                   |                  |            |                             |                    |

- 1) '공모 비율', '공모전 비율'은 각각 '공모 주식수'와 '공모전 주식수'를 전체 주식수로 나눈 비율을 기재한다.
- 2) 전환사채 등이 있는 경우 전환을 가정하여 전환후 주식수를 기재한다.
- 3) 전환사채 등이 있는 경우 전환가액을 발행가격으로 하여 가중평균 발행가격을 기재한다.
- 4) (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

## [채무증권의 경우]

|      |      |
|------|------|
| 회차 : | 단위 : |
|------|------|

|                |  |          |  |
|----------------|--|----------|--|
| 채무증권 명칭        |  | 모집(매출)방법 |  |
| 권면(전자등록)<br>총액 |  | 모집(매출)총액 |  |
| 발행가액           |  | 이자율      |  |
| 발행수익률          |  | 상환기일     |  |
| 원리금<br>지급대행기관  |  | (사채)관리회사 |  |
| 비 고            |  |          |  |

|     |                                     |         |
|-----|-------------------------------------|---------|
| 평가일 | 신용평가기관                              | 등 급     |
|     | 한국기업평가 / 한국신용평가<br>나이스신용평가 / 한국신용평가 | AAA ~ D |
|     |                                     |         |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 인수(주선) 여부      | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오          |

|          |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 인수인(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

|      |      |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|      |      |       |       |       |

| 자금의 사용목적 (발행제비용 : ) |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 구 분                 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
|                     |     |     |     |
|                     |     |     |     |

【국내발행 외화채권】

| 표시통화 | 표시통화기준<br>발행규모 | 사용<br>지역 | 사용<br>국가 | 원화<br>교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|------|----------------|----------|----------|----------------|-------|
|      |                |          |          |                |       |

|              |        |  |                 |        |  |
|--------------|--------|--|-----------------|--------|--|
| 보증을<br>받은 경우 | 보증기관   |  | 지분증권과<br>연계된 경우 | 행사대상증권 |  |
|              | 보증금액   |  |                 | 권리행사비율 |  |
| 담보 제공의<br>경우 | 담보의 종류 |  |                 | 권리행사가격 |  |
|              | 담보금액   |  |                 | 권리행사기간 |  |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

|           |      |
|-----------|------|
| 【주요사항보고서】 | 보고서명 |
|-----------|------|

|       |
|-------|
| 【기 타】 |
|-------|

【작성지침】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 보고서명란에는 제시된 항목 중 증권신고서와 관련한 주요사항보고서를 선택한다.
- iii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iv. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.
- v. 파생결합사채의 이자율 및 발행수익률은 제16-3-1조(예상손익구조)에 따른 최대이익액과 최대손실액의 범위를 백분율로 기재하고 이자에 관한 사항을 추가로 작성한다.
- vi. 채무증권이 ESG채권에 해당할 경우 비고란에 그 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권 등)를 기재한다. [예 : ESG채권(녹색채권)]

※ 이자에 관한 사항 : 기초자산, 옵션종류, 만기일을 기재하고 기타사항란에 기초자산의 가격 산출기관과 변동내역을 확인할 수 있는 홈페이지, 옵션의 내용을 서술형으로 이해하기 쉽게 설명한다.

| [파생결합사채<br>해당여부] | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
|------------------|------|------|-----|
|                  |      |      |     |

## [투자계약증권의 경우]

단위 :

| 증권 기본정보 |      |      |              |              |              |
|---------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 증권명칭    | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)<br>가액 | 모집(매출)<br>총액 | 모집(매출)<br>방법 |
|         |      |      |              |              |              |
|         |      |      |              |              |              |

| 공동사업구조 |      |         |
|--------|------|---------|
| 권리구조   | 수익구조 | 중도환매 방법 |
|        |      |         |
|        |      |         |

| 공동사업자  |       |         |            |
|--------|-------|---------|------------|
| 공동사업자명 | 사업 내용 | 회사와의 관계 | 공동사업 관련 경력 |
|        |       |         |            |
|        |       |         |            |

| 기초자산 |          |      |            |      |
|------|----------|------|------------|------|
| 기본정보 | 매입처·매입방식 | 매입가액 | 가치산정<br>근거 | 처분방식 |
|      |          |      |            |      |

| 기초자산 관련 시장 |      |     |      |
|------------|------|-----|------|
| 시장명        | 운영주체 | 거래량 | 거래규모 |
|            |      |     |      |

| 투자자 보호장치                                     |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 소유권 입증수단 및 보관위치확인 방법<br>(또는 공동사업자와의 도산절연 장치) | 투자자 피해보상 체계 등 |
|                                              |               |

| 수수료에 관한 사항      |            |        |
|-----------------|------------|--------|
| 투자자가 부담하는 총 수수료 | 공동사업자간 수수료 | 기타 수수료 |
|                 |            |        |

| 인수(주선) 여부      | 상장을 위한 공모여부 |                           |             |
|----------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 /<br>아니오  | 유가증권시장 / 코스닥시장 /<br>코넥스시장 | 신규상장 / 이전상장 |

| 인수인(주선)인 | 증권의<br>종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|----------|-----------|------|------|------|------|
|          |           |      |      |      |      |
|          |           |      |      |      |      |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 자금의 사용목적 |     | (발행제비용 : ) |     |
|----------|-----|------------|-----|
| 구 분      | 금 액 | 구 분        | 금 액 |
|          |     |            |     |
|          |     |            |     |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

|             |      |
|-------------|------|
| 【 주요사항보고서 】 | 보고서명 |
| 【 기 타 】     |      |

|       |
|-------|
| 【Q&A】 |
|-------|

#### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 투자계약증권 발행건별로 기재하되 동일 증권신고서 내 다수의 투자계약증권 발행이 있는 경우(“합산발행”) 기초자산이 혼재되지 않도록 구분하여 기재한다. 또한 투자계약증권이 복수의 기초자산의 패키지로 구성되는 경우(“패키지 발행”) 해당 기초자산이 패키지로 구성되어 있음을 명확히 하고 구성 내역을 구체적으로 기재한다.
- iii. 합산발행의 경우 동일 사업구조·기초자산 등으로 기초자산 개별 특성 외에는 투자위험 기재사항 등이 동일하여 투자자 오해우려가 없는 발행건에 한해 동일신고서로 발행 가능하다.
- iv. 위의 표의 내용은 아래 항목별 설명을 참고하여 기재한다.
  - 가. (증권명칭) 기초자산, 패키지 발행여부, 기타 투자계약증권의 특성 등을 압축적으로 나타내는 명칭을 기재하되, 투자계약증권임을 나타낼수있도록 ○○투자계약증권, △△투자계약증권 형식으로 기재한다. 해당 증권의 성격을 잘 나타낼 수 있는 용어가 존재하지 않거나 사회적으로 일반화되지 않은 경우에는 해당 증권의 성격을 가장 잘 나타낼 수 있는 용어를 사용하고 이에 관한 설명을 기재한다.



나. (공동사업구조) 권리구조는 투자자가 해당 증권의 취득과 동시에 얻게 되는 권리(청구권, 소유권 등)를 기재한다. 수익구조는 투자계약과 관련하여 수익을 창출하는 구조(매각, 대여 등)를 기재한다. 중도환매 방법은 투자계약상 투자자의 중도 환매 가능여부 및 구체적 환매 절차를 기재한다.

다. (공동사업자) 보관·관리·매각·손익배분 등 주된 사업자(공동사업 운영자) 및 주된 사업자가 수행하는 사업을 위탁 등으로 분담하는 사업자(공동사업 참여자)를 모두 기재하며, 해당 사업자명과 사업의 내용(공동사업자 간 계약관계를 포함), 주된 사업자와의 관계(지분관계, 특수관계인 여부 등 포함), 공동사업 관련 경력(내용 및 기간)을 각각 기재한다.

라. (기초자산 기본정보) 기초자산 관련 고유명칭, 생산자, 생산연도 등의 정보를 기재한다.

마. (기초자산 매입처) 기초자산 매도인에 대한 정보를 기재한다. 기초자산 매도인에 대한 구체적인 정보기재가 곤란한 경우 매도인 유형(예: 국내 개인, 국내 법인, 해외 개인, 해외 법인, ○○○경매 참여 등)을 기재하며, 매도인과 공동사업자와의 관계가 특수관계인에 해당할 경우, 이를 반드시 명시한다.

바. (기초자산 매입방식) 공동사업자가 기초자산을 선매입 후 모집하는지, 모집 후 매입하는지 등을 기재한다.

사. (기초자산 처분방식) 기초자산을 처분하여 수익을 창출하는 경우 매각결정 방법 (예: 투자자 표결) 등을 기재한다

아. (기초자산 가치산정 근거) 증권의 가격산정과 관련하여 근거가 된 기초자산의 가치산정 근거를 제시한다. 외부평가를 받은 경우, 가치의 적정성을 평가한 평가기관명을 기재하며, 기초자산 특성 등에 따라 예외적으로 자체평가한 경우 그 사실과 사유를 명시한다.

자. (투자자 보호장치) 투자자가 기초자산에 대한 공유지분을 가지는 경우, 공증, 권리증 발급 등 투자자의 소유권 입증 수단과 물건의 보관위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 기재한다. 도산절연 장치의 경우, 공동사업자의 도산위험과 투자자 권리·재산을 절연시킬 수 있는 구체적 수단을 기재한다. 투자자 피해 보상 체계는 투자자보호기금 마련 및 기금 보관방법(외부계좌 보관 및 특정금전신탁 등), 보험가입 등 향후 기초자산 및 사업위험과 관련한 투자자 피해시 구제수단 방법 및 자원 등을 기재한다.

차. (수수료에 관한 사항) 투자자의 입장에서 공동사업과 관련하여 부담하는 총 수수료와 공동사업자간 지급·수취하는 수수료, 기타 수수료 등 동 사업과 관련한 모든 수수료 내용 및 수준을 기재한다.

카. (보고서명) 제시된 항목 중 증권신고서와 관련한 주요사항보고서를 선택한다.

타. (기타) 추가적인 설명이 필요한 사항을 기타란에 기재한다.

파. (Q&A) 투자계약증권 투자와 관련하여 투자자가 궁금할 수 있는 부분을 개괄적으로 이해한 후 본문 내용을 살펴볼 수 있도록 주요사항을 Q&A 방식으로 간결히 설명한다. 필요한 경우 표나 그림을 추가하여 설명할 수 있으며, 추가설명이 필요한 경우에는 해당 설명이 있는 페이지를 참고로 기재한다.

※ <Q 예시>

[일반사항 관련]

Q. 투자하면 투자대상 및 발행회사에 대해 어떤 권리를 받게 되나요?

Q. 채권적 청구권은 무엇인가요?

Q. 투자계약증권은 법적규율에서 주식과 어떤 차이가 있나요?

Q. 청약은 선착순인가요? 어떤 방식으로 청약을 하게 되나요?

Q. 투자와 관련한 최소 또는 최대 금액이 있나요?

Q. 어떤 투자자는 투자를 피해야 하나요?

Q. 투자계약증권의 양수도는 어떠한 절차를 거쳐야 하나요?

[투자대상 자산매입 관련]

Q. 회사는 투자대상(예: 미술품)을 어떻게 획득하나요?

Q. 투자계약증권의 가격은 어떻게 결정하나요?

Q. 투자대상자산에 대한 외부평가는 믿을 만한가요?

Q. 투자대상자산의 외부평가 가격이나, 시가는 어떤 요인에 따라 변동될 수 있나요?

Q. 투자대상자산이 거래되는 시장의 가격정보는 어디에서 조회할 수 있나요?

[수익/비용 관련]

Q. 투자계약증권의 수익창출방법은 어떻게 되나요?

Q. 투자대상자산의 판매여부와 시기는 누가, 어떻게 결정하나요?

Q. 투자계약증권의 투자구조에서 투자자에게 발생하는 비용은 어떻게 되나요?

Q. 투자자산의 보관기간이 길어질수록 투자자가 지불하는 비용도 높아지나요?

Q. 투자계약증권의 수익금 배분구조 및 과세는 어떻게 되나요?

Q. 투자계약증권 대상 자산 및 투자기간중 발생하는 수익금의 관리는 어떻게 하나요?  
발행회사와 구분되어 관리되나요?

[투자자 보호 관련]

Q. 발행인이 선택한 공유지분 입증수단 또는 도산절연 방식은 법적으로 인정받은 방식인가요?

Q. 기초자산에 대한 보험 범위는 어떻게 되나요? 어떠한 경우에 보험이 적용되지 않나요?

Q. 발행인 파산시 어떤 절차를 통해 구제받게 되나요?

Q. 투자이후 발행인이 투자자에게 정기적/수시적으로 제공하는 정보의 종류는 어떤 것들이  
있나요?

[이해상충 관련]

Q. 투자계약증권의 공동사업자 중 발행인의 계열회사 또는 특수관계인이 있나요? 있다면  
어떠한 방식으로 거래가격 및 조건을 정하나요?

Q. 어떤 상황에서 발행인 또는 공동사업자는 이익을 보고, 투자자는 손해를 볼 수 있나요?

Q. 발행인도 투자계약증권에 투자를 할 수 있나요? 그렇다면 발행인이 투자대상에 대한  
정보우위에서 선별적으로 투자하게 되지 않나요?

## **제1부 모집 또는 매출에 관한 사항**

### **I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항**

#### **1. 공모개요**

기업공시서식 작성기준 제2-1-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 공모방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **3. 공모가격 결정방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-3조(공모가격의 결정)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2-1-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **5. 인수 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2-1-5조(인수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **II. 증권의 주요 권리내용**

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### **III. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제2장제3절(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

1. 사업위험
2. 회사위험
3. 기타위험

#### **IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)**

기업공시서식 작성기준 제2장제4절(인수인의 의견(분석기관의 평가의견))에서 정한 사항을 기재한다.

#### **V. 자금의 사용목적**

기업공시서식 작성기준 제2장제5절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2장제6절(그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 발행인에 관한 사항

### 【 작성지침 】

- i. 보증사채의 경우 I. 회사의 개요, II. 사업의 내용, III. 재무에 관한 사항만을 기재한다.
- ii. 담보부사채의 경우 I. 회사의 개요, II. 사업의 내용, III. 재무에 관한 사항, IV. 회계 감사인의 감사의견 등, IX. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항만을 기재한다.
- iii. 설립중인 법인의 경우 공시서류제출기준일 현재 확정된 사항과 향후 계획을 중심으로 기재하되 각 항목별 작성지침을 참고한다.

### I. 회사의 개요

#### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

#### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만,

제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

**【 작성지침 】**

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

#### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 6. 삭제<2021.7.13>

## II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

#### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

## 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

## 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ **<금융업>** 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 **【금융업】** 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한



사항에 따라 기재한다.

## 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

## 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘사업계획 등’으로 하여 향후 생산하게 될 주요제품과 용도, 주요 사업분야, 주된 매출분야, 회사의 사업전반에 대한 기본구상, 영업규모, 생산 및 설비등에 관한 계획, 매출에 관한 계획 및 향후 3사업연도의 예측대차대조표(재무상태표)와 예측손익계산서(포괄손익계산서)(예측재무제표의 산출방법을 포함한다)를 기재한다.

### III. 재무에 관한 사항

#### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니한다.

#### 1. 요약재무정보

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 2. 연결재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### 3. 연결재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

#### 4. 재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

#### 5. 재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

## 6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

#### [지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

#### [채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## 7-2. 증권발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## IV. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인 및 익명조합의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니한다.

## V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘설립후 예상되는 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항’으로 하여 기업공시서식 작성기준 제7장 제1절, 제2절 및 제3절에서 정한 사항을 기재하되 회사가 설립된 이후에 예상되는 사항을 중심으로 기재한다.

### 1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제2절(감사제도에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제3절(주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## VI. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제8장(주주에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 제8-1-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘설립후 예상되는 주주에 관한 사항’으로 하여 기업공시서식 작성기준 제8장에서 정한 사항을 기재하되 회사가 설립된 이후에 예상되는 사항을 중심으로 기재한다.

## VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우 제목을 ‘임원 선임 및 직원 채용계획’으로 하여 기업공시서식 작성기준 제9장에서 정한 사항을 기재하되 향후 회사가 선임할 임원이나 채용할 직원에 관한 계획을 중심으로 기재하며, 발기인에 대하여 이름, 약력, 담당업무, 인수주식(종류, 수량), 연간 보수총액, 1인당 평균보수액 등을 별도로 기재한다.

### 1. 임원 및 직원 등의 현황

기업공시서식 작성기준 제9장제1절(임원 및 직원 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제9-1-2조 제1항의 ‘소속의 근로자’ 항목을 기재하지 아니할 수 있다.

### 2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준 제9-2-1조(이사·감사의 보수현황등) 제1항, 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## VIII. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘설립후 예상되는 계열회사 등에 관한 사항’으로 하여 회사가 설립된 이후에 예상되는 사항을 중심으로 기재한다.

## IX. 대주주 등과의 거래내용

기업공시서식 작성기준 제10장(대주주 등과의 거래내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우 이 항목을 기재하지 아니한다.

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 1. 공시내용 진행 및 변경사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# **XI. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **【 작성지침 】**

설립중인 법인의 경우 이 항목을 기재하지 아니한다.



## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제1-1호 서식> : 주관회사의 주의의무 이행서류

# 기 업 실 사

## [유상증자 · 무보증사채]

1. 실사기간 :

2. 실사참여 기관 :

3. 실사참여자

| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|------|----|----|----|--------|------|------|
|      |    |    |    |        |      |      |
|      |    |    |    |        |      |      |

4. 실사내용

| 신고서 주요내용             | 점검사항 | 결과 |
|----------------------|------|----|
| 모집 또는 매출에 관한 일반사항    |      |    |
| 증권의 주요 권리내용          |      |    |
| 투자위험요소               |      |    |
| 자금의 사용목적             |      |    |
| 경영능력 및 투명성           |      |    |
| 회사의 개요               |      |    |
| 사업의 내용               |      |    |
| 재무에 관한 사항            |      |    |
| 감사인의 감사의견 등          |      |    |
| 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 |      |    |
| 주주에 관한 사항            |      |    |
| 임원 및 직원 등에 관한 사항     |      |    |
| 이해관계자와의 거래내용 등       |      |    |
| 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항  |      |    |

5. 외부전문가 의견(회계사, 변호사 등)

20 . . .

(대표)주관회사 ○○ 증권 주식회사  
대표이사 ○○○ (인)

(공동)주관회사 ○○ 증권 주식회사  
대표이사 ○○○ (인)

(외부전문가)회계법인(회계사) · 법무법인(변호사) ○○○ (인)

# 기 업 실 사

(IPO)

1. 실사기간 :
2. 실사참여 기관 :
3. 실사참여자

| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사 관련<br>업무분장 | 참여기간 | 주요경력 | 비고 |
|------|----|----|----|---------------|------|------|----|
|      |    |    |    |               |      |      |    |
|      |    |    |    |               |      |      |    |

## 【 작성지침 】

- i. 평가회사, 발행기업, 그 외 실사 참여자의 인적사항, 실사 관련 업무 분장, 참여기간, 경력 등을 기재한다. 업무분장과 관련하여서는 기업실사 관련 담당업무를 구체적으로 기재하며, 참여기간은 대표주관계약 이후 해당자가 실사 관련 업무를 실제로 수행한 기간만 기재한다.
- ii. 평가회사 또는 발행기업 임직원이 아닌 실사 참여자가 있는 경우 비고에 실사참여 관련 계약의 당사자(평가회사, 발행기업 등 실사 관련 비용지급자)와 실사 참여 이유를 구체적으로 기재한다.

4. 실사결과 검토·승인자

| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 검토업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|------|----|----|----|--------|------|------|
|      |    |    |    |        |      |      |
|      |    |    |    |        |      |      |

5. 기업실사 관련 주요일정 및 내용

| 구분 | 일시 | 장소 | 참여자 | 내용 |
|----|----|----|-----|----|
|    |    |    |     |    |
|    |    |    |     |    |

## 【 작성지침 】

- i. 주관계약 체결, 실사 관련 회의, 실사 수행, 상장예비심사신청서 제출, 상장예비심사 결과 통보(승인 또는 불승인) 등 기업실사 관련 주요일정을 기재한다. 장소 및 참여자가 없는 일정의 경우 장소 및 참여자는 기재하지 않는다.
- ii. 상장예비심사신청서 제출시 내용에 특례상장 해당여부 및 특례상장 유형(기술성장기업의 코스닥시장 상장, 이익미실현기업의 코스닥시장 상장, 코넥스기업의 코스닥시장 신속 이전상장 등)을 기재한다.

## 6. 기업실사항목 별 실사방법 및 실사 결과

### 【 작성지침 】

- i. 발행회사의 증권신고서 및 투자설명서 중요사항 기재·표시와 관련하여 주관회사가 적절한 주의의무를 이행하는 데에 필요하다고 판단되는 항목을 추가하여 기재한다.
- ii. 실사 및 검증 절차에는 실사 항목 검증을 위해 확인한 자료명, 자료내용, 면담자, 면담 내용 등을 구체적으로 기재한다.
- iii. 실사의견에는 실사 및 검증 절차를 통해 판단한 주관사의 의견을 구체적으로 기재한다.

#### ① 모집 또는 매출에 관한 사항

| 세부 실사 항목 | 해당여부                                                        | 실사 및 검증 절차 | 실사의견 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
| ⋮        | ⋮                                                           | ⋮          | ⋮    |

#### ② 자금의 사용 목적에 관한 사항

| 세부 실사 항목 | 해당여부                                                        | 실사 및 검증 절차 | 실사의견 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
| ⋮        | ⋮                                                           | ⋮          | ⋮    |

#### ③ 지배구조 및 내부통제에 관한 사항

| 세부 실사 항목 | 해당여부                                                        | 실사 및 검증 절차 | 실사의견 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
| ⋮        | ⋮                                                           | ⋮          | ⋮    |

#### ④ 사업에 관한 사항

| 세부 실사 항목 | 해당여부                                                        | 실사 및 검증 절차 | 실사의견 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
| ⋮        | ⋮                                                           | ⋮          | ⋮    |

⑤ 재무에 관한 사항

| 세부 실사 항목 | 해당여부                                                        | 실사 및 검증 절차 | 실사의견 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
| ⋮        | ⋮                                                           | ⋮          | ⋮    |

⑥ 이해관계자와의 거래에 관한 사항

| 세부 실사 항목 | 해당여부                                                        | 실사 및 검증 절차 | 실사의견 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
| ⋮        | ⋮                                                           | ⋮          | ⋮    |

⑦ 기타 투자자보호에 관한 사항

| 세부 실사 항목 | 해당여부                                                        | 실사 및 검증 절차 | 실사의견 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
|          | Yes <input type="checkbox"/><br>No <input type="checkbox"/> |            |      |
| ⋮        | ⋮                                                           | ⋮          | ⋮    |

7. 외부전문가 의견 (회계사, 변호사 등)

【 작성지침 】

- i. 기업실사항목 관련하여 회계사, 변호사 등 외부전문가의 검토의견 또는 평가의견이 있는 경우, 검토 대상 항목, 검토의견 등을 기재한다.

20 . . .

(대표)주관회사 OO증권 주식회사 대표이사 OOO (인)  
(외부전문가) XX회계법인 회계사 OOO (인) XX법무법인 변호사 OOO (인)

<별지 제1-2호 서식> : 회계감사인의 재무확인서

# 회계감사인의 재무확인서

## 작성지침

1. 수신인(발행인 또는 주관사)은 증권신고서에 기재된 최근 분기 재무제표(반기재무제표 및 직전 사업연도 재무제표의 감사(검토)는 규정에서 별도로 정하고 있으므로 제외한다.) 및 재무추출정보에 대해 회계감사인(증권신고서에 기재된 최근 재무제표에 대해 검토(감사)를 수행한 회계감사인을 말한다.)에게 확인을 의뢰하여야 하고, 동 <별지 제1-2호 서식>은 회계감사인이 직접 작성한다.
2. 회계감사인은 분기 재무제표에 대해서는 검토(감사)의 방법으로 확인업무를 수행하고, 재무추출 정보에 대해서는 발행인 회계장부와의 비교대사, 재계산 등의 방법으로 확인업무를 수행한다.
3. 회계감사인은 수신인(발행인 또는 주관사)과의 합의에 따라 추가적인 확인업무를 수행하고 그 결과를 기재할 수 있다.

## I. 수신인

### 【 작성지침 】

- i. 수신인은 발행인, 주관사(또는 양자)로 한다.

## II. 재무정보에 대한 확인

### 1. 최근 분기 재무제표에 대한 확인

【 작성지침 】

- i. 증권신고서에 기재된 최근 분기(1분기 혹은 3분기)에 대한 검토(감사)업무를 수행했다는 사실을 기재한다. 이 경우, 분기검토(감사) 보고서를 증권신고서 첨부서류로 제출할 수 있다.
- ii. 최근 분기재무제표 이외에 증권신고서에 기재된 재무제표 중 회계감사인이 감사(검토)업무를 수행한 경우에는 해당사실을 기재한다.

## 2. 재무추출 정보에 대한 확인

### (1) 재무추출정보 확인을 위해 수행한 절차

【 작성지침 】

- i. 재무추출 정보 확인을 위하여 회계감사인이 수행한 절차(재무제표 정보와 증권신고서 금액의 대사, 회사의 회계장부와 대사·재계산 등)를 가, 나, 다 등의 기호를 붙여 기재한다.
- ii. 회사의 회계장부는 통상 총계정원장이나 보조부 등을 의미하며 회사의 회계장부가 적절한 내부통제를 거쳐 작성된 것인지 확인하여야 한다.
- iii. 연차 재무제표에 대한 감사업무를 수행하지 않은 회계감사인이 동 확인서를 작성하고자 하는 경우에는 내부통제에 대한 감사절차를 별도로 수행하여야 한다.

### (2) 재무추출정보 확인 내용

【 작성지침 】

- i. 회계감사인이 확인한 재무추출정보 및 수행한 절차(기호)를 표시한 증권신고서 사본을 첨부한다. (단, 발체 부분에 증권신고서의 대제목, 소제목을 기재하는 등 증권신고서 중 어떤 항목에 관한 사항을 확인한 것인지 쉽게 확인가능토록 해야 함.)
- ii. 재무추출 정보란 재무제표를 기초로 요약된 재무정보, 재무제표에서 추출되어 재분류되거나 비율·평균 등으로 전환된 재무정보 일체를 말하며, 인수인의 평가란에 기재되는 재무수치(시행령 제125조제1항제2호제마목) 및 향후전망 등 예측정보(법 제119조제3항)는 포함하지 아니한다.
- iii. 증권신고서에 기재된 최근 재무제표에 대해 검토(감사)를 수행한 회계감사인이 확인업무를 수행 하되, 해당 회계감사인이 검토(감사)를 수행한 재무제표에서 추출한 정보에 대해서만 확인한다.
- iv. 연결재무제표에서 추출된 정보는 주 감사인이 확인하며 종속회사의 별도(개별)재무제표로부터 추출된 정보는 주 감사인이 직접 확인하거나 종속회사 감사인의 확인서 열람을 통해 확인한다.

### [3] 수신인과 합의에 따라 추가로 확인한 재무정보

#### 【 작성지침 】

- i. 분기재무제표 및 재무추출 정보 이외에도 증권신고서 작성기준일 이후 실제 증권신고서 제출일까지의 발행인 재무상태의 변동에 대한 확인 등 회계감사인과 수신인의 합의에 따라 추가적인 절차를 수행할 수 있다.
- ii. 그 경우 회계감사인이 확인한 내용, 수행한 절차, 수행 결과 등을 기재한다.

### III. 재무정보 확인과 관련하여 참고할 사항

#### 【 작성지침 】

- i. 주 감사인이 종속회사 감사인의 ‘회계감사인의 재무확인서’를 열람한 경우에는 해당 사실을 기재한다.
- ii. 투자자가 동 ‘회계감사인 재무확인서’정보를 이용함에 있어 참고할 사항을 기재한다.

20 . . .

○○회계법인(회계사) 대표이사 ○○○ (인)

#### 【 작성지침 】

확인서 일자와 증권신고서 제출일자의 차이는 5영업일 이하가 되어야 한다. 정정신고 등으로 증권신고서가 재 제출되는 경우, 재무관련 사항의 변동이 없는 경우에는 기존 확인서로 갈음할 수 있다.



## 이사회 의견서

### 작성지침

1. 공시서류를 제출하려는 경우 시행령 제176조의5 제6항, 제176조의6 제4항에 따라 아래의 사항에 대한 이사회 의견서를 작성하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 한다.
  - 합병등의 목적 및 기대효과
  - 합병가액등의 적정성
  - 합병비율 등 거래조건의 적정성
  - 합병등에 반대하는 이사가 있는 경우 합병등에 반대하는 사유
  - 그 밖에 합병등과 관련된 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
2. 이사회 의견이 공시서류의 다른 부분에 기재되어 있는 내용과 동일할 경우 해당 부분을 명시하여 참조하도록 하고 이사회가 이에 대한 의견이 없음을 확인 검토하였다는 내용을 기재함으로써 이사회 의견을 갈음할 수 있다.

1. 합병등의 목적 및 기대효과
2. 합병가액등의 적정성
3. 합병비율 등 거래조건의 적정성
4. 합병등에 반대하는 이사가 있는 경우 합병등에 반대하는 사유
5. 그 밖에 합병등과 관련된 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

20. . . .

|      |           |
|------|-----------|
| 대표이사 | ○ ○ ○ (인) |
| 사내이사 | ○ ○ ○ (인) |
| 사내이사 | ○ ○ ○ (인) |
| 사외이사 | ○ ○ ○ (인) |

<별지 제2호 서식> : 증권신고서(IDS적용 외국기업)

# 증 권 신 고 서

[국제공시기준(International Disclosure Standard)적용 외국기업의 경우]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

## 【 작성지침 】

i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사

원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.

- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호 등을 기재할 필요는 없다).
- iv. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 외국기업등이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항에 따른 증권신고에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 본문에서 달리 명시하지 않는 한, 그 제출일 전일을 기준으로 작성한다.
2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.

## III. 서식 등의 기재요령

1. 증권신고서등을 작성함에 있어서 규정 또는 이 서식에서 규정한 서식·용어 또는 계정과목이 발행대상 증권의 내용, 회사가 영위한 업종의 특성, 사업의 내용 또는 현황 등에 비추어 회사 또는 발행대상 증권의 내용을 공시하는데 적절하지 않거나, 투자자 등 이용자의 이해증진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 서식 등의 일부를 수정 또는 보완하여 작성할 수 있다.
2. 특히 회사가 특수한 산업을 영위하는 경우에는 「발행인에 관한 정보」 중 「사업개요」 등을 작성함에 있어 당해 회사의 특수한 산업과 관련하여 설립지국 법령에서 공시가 의무화된 사항은 이를 추가하여 기재한다.
3. 서식 본문에서 기재가 요구되지 않는 정보라 하더라도 설립지국 법령에서 당해 회사에 대하여 공시가 의무화된 사항은 이를 추가하여 기재한다.

## IX. 참조방식 기재

법 제119조제4항 또는 규정 제12-2조제5항제2호에 따라 이미 제출한 증권신고서 또는 사업(또는 반기·분기)보고서의 기재사항 또는 첨부서류를 참조하는 경우 표지 다음장에 다음과 같은 방법으로 작성한다.

### 가. 참조사항

#### ① 이미 제출한 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「발행인에 관한 사항」중 「Ⅲ. 주요 정보」~「Ⅷ. 재무정보」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 않습니다.

#### ② 이미 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「발행인에 관한 사항」중 「Ⅲ. 주요 정보」~「Ⅷ. 재무정보」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 않습니다.

### 나. 참조서류 조회방법

- 증권신고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)

- 사업(분기·반기)보고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## < 목 차 >

### I. 이사, 경영진 및 자문인의 신원

- A. 이사 및 경영진
- B. 자문인
- C. 감사인

### II. 공모가액 및 예상일정

- A. 공모가액
- B. 공모방식과 일정

### III. 주요 정보

- A. 요약 재무정보
- B. 자본전입과 차입
- C. 공모이유 및 자금의 사용계획
- D. 투자위험요소

### IV. 발행인에 관한 정보

- A. 회사의 연혁 및 발달과정
- B. 사업 개요
- C. 조직구조
- D. 부동산, 공장, 설비 관련사항

### V. 운영 및 재무성과와 전망

- A. 경영성과
- B. 유동성 및 자본의 충실성
- C. 연구개발, 특허 및 면허보유 등
- D. 추세 정보

### VI. 이사, 경영진 및 직원

- A. 이사 및 경영진
- B. 보수
- C. 이사회 활동
- D. 직원
- E. 지분보유 현황

### VII. 주요주주 및 관계자 거래

- A. 주요주주
- B. 관계자 거래
- C. 전문가 및 고문의 지분현황

### VIII. 재무정보

- A. 연결재무제표 및 여타 재무정보
- B. 중요한 변동사항

### IX. 공모 및 상장

- A. 공모 및 상장 세부사항
- B. 분매계획(배정계획)
- C. 시장
- D. 매출하는 주주
- E. 희석화
- F. 발행비용

### X. 추가 정보

- A. 자본
- B. 회사의 정관
- C. 중요 계약
- D. 외환거래 통제사항
- E. 조세
- F. 배당 및 지급대리인
- G. 전문가의 의견서
- H. 추가서류의 열람
- I. 자회사 정보

### XI. 증권에 대한 인수인(분석기관)의 평가의견

- A. 평가기관의 개요
- B. 평가의 개요
- C. 기업실사결과 및 평가의견
- D. 종합평가 결과

### XII. 법적 위험 및 변호사의 법률검토의견 등

- A. 법적 위험
- B. 민사책임의 집행가능성
- C. 이사 등 임원의 면책 관련
- D. 변호사의 법률검토의견

### XIII. 증권예탁증권의 원주 등 관련 추가 정보

- A. 증권예탁증권 발행기관
- B. 증권예탁증권의 원주에 관한 정보
- C. 관련 비용



## I. 이사, 경영진 및 자문인의 신원

### A. 이사 및 경영진

이사와 경영진의 성명, 주소 및 역할을 기재할 것

### B. 자문인

회사의 주거래은행과 법률 자문인, 상장 주관회사, 발행에 관한 법률 자문인의 성명과 주소를 기재할 것

### C. 감사인

최근 3년간 회사의 회계감사인의 성명 및 주소를 기재할 것(회계법인 등 전문단체의 회원여부를 포함한다)

## II. 공모가액 및 예상일정

### A. 공모가액

각각의 공모방식(예 : 주주배정 공모, 일반공모 등)에 대하여 발행가액 산정방식과 발행예정주식수를 포함하여 총 발행예정규모를 기재할 것

### B. 공모방식과 일정

청약권유대상자 집단별로 공모 절차에 관한 다음의 정보를 기재할 것:

1. 공모기간, 공모장소, 청약의 권유 대상자, 청약기간에 관한 사항.
2. 납입 기한 및 방법. 부분납입을 할 경우 미납분의 납입 기한 및 방법
3. 증권(신주인수권증서 포함)의 교부 기한 및 방법
4. 신주인수권증서의 경우 신주인수권 행사 절차, 신주인수권의 양도가능성 및 실권주의 처리방법
5. 증권의 분배결과가 공시될 방법에 대한 상세한 기술 및 청약자의 초과 청약금이 있는 경우 환불하는 방법(이자의 지급여부 포함)

### Ⅲ. 주요 정보

#### A. 요약 재무정보

1. 최근 5년간(회사가 사업을 영위한 기간이 그보다 짧은 경우에는 당해 기간)의 과거 요약 재무정보를 재무제표와 동일한 통화를 기준으로 기재한다.

##### 【 작성지침 】

5년의 기간 중 최초 2년의 요약 재무정보에 대해서는 회사가 불합리한 노력이나 비용의 소요없이 당해 정보를 제공하거나 재작성하여 제공할 수 없다고 금융감독원이 인정하는 경우 이를 생략할 수 있다. 중간재무제표가 포함된 경우에는 요약 재무정보 또한 동일한 기간의 정보로 갱신되어야 하며, 중간 결산기간에 대한 요약 재무정보가 제공된 경우에는 직전 사업연도의 동일한 기간에 대한 비교정보를 기재한다.

2. 제공되는 요약 재무정보는 다음 내용에 대체적으로 상응하는 항목을 포함하여야 하며, 특정 계정과목은 회사의 재무제표에 상응하는 계정과목이 기술된 것과 동일한 기준으로 제공되어야 한다. 동 정보는 최소한 순매출액, 영업손익, 계속영업손익, 순손익, 주당순영업손익, 주당계속영업손익, 총자산, 순자산, 자본금(장기부채와 상환우선주 제외), 자본금 변동을 반영하여 조정된 주식수, 재무제표상 통화와 신고지국 통화로 표시된 주당 배당금(배당금 조정에 사용된 산식 포함), 희석화된 주당순이익을 포함하여야 한다. 주당가치는 재무제표를 작성함에 있어 사용된 회계기준에 따라 산정되어야 한다.
3. Ⅷ번 항목에 따라 제공된 재무제표가 원화가 아닌 통화를 기준으로 작성된 경우에는 적용된 환율과 관련하여 다음의 사항을 기재한다.

(a) 기준일

(b) 최근 6개월간 매월의 최고환율과 최저환율

(c) 재무제표 작성기준이 되는 최근 5사업연도 및 중간결산기간의 각 기간 동안의 평균환율(각 기간중 매월 말일의 환율을 평균하여 산출)

#### B. 자본전입과 차입

공시서류작성기준일로부터 향후 60일내에 자본전입 및 차입(보증 또는 무보증, 담보부 또는 무담보부 차입으로 구분)이 예정되어있는 경우 그 내용을 기재한다.

### C. 공모이유 및 자금의 사용계획

1. 신고서는 예상되는 조달자금을 주된 사용계획별로 나누어서 기재한다. 조달될 자금이 모든 사용계획의 충당에 충분하지 않을 경우에는 동 사용계획의 우선 순위와 필요한 자금의 규모와 조달방법도 기재한다. 발행인이 조달된 자금에 대한 구체적인 사용계획이 없을 경우에는 공모의 주된 이유를 밝혀야 한다.
2. 조달자금이 통상적인 영업활동에 의한 것이 아닌 자산을 직·간접적으로 취득하기 위하여 사용될 경우에는 동 자산과 그 비용을 간략하게 기재한다. 동 자산을 발행인의 특수관계인 또는 제휴처로부터 취득할 경우에는 동 특수관계인 또는 제휴처를 명시하고 발행인이 지불할 비용의 산정방법을 공시한다.
3. 조달자금이 다른 기업을 인수하기 위하여 사용될 경우에는 당해 인수대상 기업에 대한 간략한 기술과 인수상황에 관한 정보를 기재한다.
4. 공모금액의 중요한 부분이 부채를 상환하기 위하여 사용될 경우에는 당해 부채의 이자율과 만기를 기술하고 공시서류제출일로부터 과거 1년간 발생한 부채의 경우 동 부채로 조달된 자금의 사용처를 기술하여야 한다.

### D. 투자위험요소

회사와 증권에 관한 사항으로서 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권에 대한 투자를 위험하게 하는 중요한 요인과 상황, 회사에 미치는 영향 등을 중요사항 순으로 기재한다.

#### 【 작성지침 】

투자위험요소로는 예시적으로 다음의 사항이 포함될 수 있다. 이 경우 원금손실 가능성, 투자부적격 신용등급, 부도위험, 차입금 상환 미이행 위험, 주가하락, 매출·수익성·성장성·재무상황 악화, 영업환경에 부정적 영향 등 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.

－ 회사가 영위하거나 영위하고자 하는 사업의 특성; 사업을 영위하는 국가에 관련된 요소; 최근 사업연도중 수익이 없는 경우 이에 따른 영향; 회사의 재무상태; 회사 증권을 거래할 수 있는 유동성 있는 시장의 부재 가능성; 경영진의 전문성에 대한 의존도; 증권의 잠재적 희석화 가능성; 비정상적인 경쟁적 환경; 중요한 특허권, 상표 또는 계약의 만료 임박 여부; 제한된 고객 또는 공급자에 대한 의존도 등

## IV. 발행인에 관한 정보

### A. 회사의 연혁 및 발달과정

회사의 연혁 등과 관련하여 다음의 사항을 기재한다.

1. 회사의 법적·상업적 명칭
2. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다)
3. 회사의 주소지 및 법적 형태, 회사 사업영위의 근거가 되는 법률, 설립된 국가 및 등기된 본사의 주소와 전화번호(주된 영업장소가 등기된 본사와 다른 경우에는 주된 영업장소의 주소 및 전화번호). 대리인이 있는 경우에는 그 명칭 및 주소
4. 사업의 발달과정에 있어서 중요한 사건.
5. 공시대상기간 중 주요한 투자 및 투자금액 회수 현황을 기재하되 지역적 배분(본국 및 해외), 자본조달 방법(내부 또는 외부)을 포함
6. 현재 진행중인 주요한 투자 및 투자금액 회수 계획
7. 직전 사업연도와 공시서류제출일이 속하는 사업연도에 발생한 공개매수 현황

#### 【 작성지침 】

4. 사업의 발달과정에서 중요한 사건이라 함은 당해 회사 또는 주요 자회사의 중요한 사업재편, 합병 또는 기업결합의 성격 및 결과, 통상적인 사업의 영위에 따른 것이 아닌 중요한 자산의 취득 또는 처분, 사업을 영위하는 방식의 중대한 변경, 생산되는 제품 또는 제공하는 용역의 중대한 변동, 상호의 변경, 당해 회사 또는 주요 자회사의 파산, 법정관리 또는 이와 유사한 절차의 성격 및 결과에 관한 정보 등을 말한다.

### B. 사업 개요

1. 공시대상기간중 판매된 제품 또는 제공된 용역의 주된 종목 등 회사의 영업 및 주요 활동의 특징. 중요한 신상품 또는 새로운 용역을 표시하고 동 신상품 또는 용역의 개발과정이 대중에게 공개된 한도내에서 개발과정을 기재한다.
2. 회사가 경쟁하고 있는 주요 시장에 대해 기재하되, 최근 3사업연도 각각에 대하여 총수익을 영업활동 및 시장별로 구분하여 기재한다.

### 3. 회사의 주된 사업의 계절성

4. 원자재의 조달처 및 조달가능성에 대해 기재하되, 주된 원자재의 가격이 변동성이 있는지 여부에 대한 내용을 포함한다.
5. 회사가 사용하는 마케팅 경로에 대해 기재하되, 할부판매와 같이 특별한 판매 방식에 대한 설명을 포함한다.
6. 특허 또는 면허, 산업적·상업적·재무적 계약(소비자 또는 공급자와의 계약 포함), 새로운 제조공정 등이 회사의 사업이나 수익성에 중요한 요소인 경우에는 동 요소에 대한 회사의 의존도에 관한 요약 정보
7. 회사의 경쟁력에 관하여 회사가 발표한 내용의 근거가 되는 자료
8. 정부 규제가 회사의 사업에 미치는 중대한 영향에 대한 기술(규제당국 명시)

### C. 조직구조

회사가 기업집단의 구성원인 경우에는 기업집단 명칭을 기재하고, 그 기업단내에서 당해 회사의 위상에 대해 간략하게 기재한다. 회사가 지주회사인 경우 주요 자회사 명단을 기재하되, 명칭, 설립지국 또는 주소지국, 보유하는 지분율(의결권의 비율이 지분율과 다를 경우에는 의결권 비율 포함)을 포함한다.

### D. 부동산, 공장, 설비 관련사항

중요한 유형고정자산(리스된 부동산 포함)과 이에 설정된 주요 저당권 등에 관한 정보를 기재한다.(부동산의 규모와 용도, 회사 시설의 생산능력 및 활용도, 자산의 소유관계, 생산되는 제품과 자산의 소재지에 관한 기술을 포함한다). 또한 회사가 동 자산을 활용하는데 영향을 미칠 수 있는 환경문제에 관해 기재한다. 시설을 건축, 확장 또는 개선하고자 하는 중요한 계획이 있는 경우에는 동 계획의 특징과 이유, 이미 지출된 비용을 포함하여 추정되는 비용의 금액, 소요될 자금을 조달할 방법, 예상되는 착수시기와 종기 등 일정, 종료 이후 기대되는 생산량의 증가와 관련된 내용을 기재한다.

## V. 운영 및 재무성과와 전망

회사 사업을 전반적으로 이해하기 위해 필요한 범위에서 재무제표 작성이 요구되는 각 사업연도 및 중간사업연도 각각의 회사의 재무상황, 재무상황의 변동내용 및 영업의 결과(매년 계정과목의 중대한 변동에 대한 원인 포함)를 논의하되, 모든 사업부문에 대한 정보를 포함한다. 아래 나열된 정보를 포함하여 투자자가 회사의 재무상황, 재무상황의 변동내용 및 영업의 결과를 이해하는데 있어 필요한 추가적인 정보를 제공한다.

## A. 경영성과

영업에서 발생하는 수익에 중요한 영향을 미치는 주요 요소(비정상적·비정기적인 사건 또는 새로운 사태 포함)에 관한 정보를 기재하되, 다음의 내용을 포함한다.

1. 순매출액 또는 순수익의 중요한 변동과 관련하여 매출 또는 원재료 가격의 변화, 상품 또는 용역 판매량의 변화 또는 새로운 상품 또는 용역의 발매가 동 변동에 기인하는 정도
2. 물가상승에 따른 영향이 중대할 경우 그 내용. 재무제표 작성의 기준이 되는 통화가 극심한 물가상승(hyperinflation)을 거친 국가인 경우에는 동 물가상승의 내용(5년간의 연간 물가상승률 및 회사의 사업에 대한 동 물가상승의 영향을 포함한다)
3. 환율변동이 회사에 미치는 영향이 중대할 경우 동 영향에 관한 정보와 외환에 대한 순투자액이 외화차입금이나 다른 헤지수단에 의해 헤지가 된 현황에 관한 정보
4. 회사의 사업이나 신고지국 주주의 투자에 대하여 직·간접적으로 영향을 미쳤거나 미칠 수 있는 요소로서 정부의 경제·재정·통화 또는 정치적 정책 등에 관한 정보

## B. 유동성 및 자본의 충실성

다음의 내용을 포함하여 회사의 유동성 및 자본의 충실성에 관한 분석을 기재한다.

1. 장·단기 유동성에 관한 정보
  - (a) 유동성의 내·외부적 원천, 사용되지 않은 중대한 유동성에 대한 간략한 검토. 당해 회사가 현재 필요로 하는 운전자본이 충분하다고 판단할 경우 그 판단근거, 운전자본이 충분하지 않다고 판단할 경우 추가적으로 필요한 운전자본의 확보방안
  - (b) 회사 현금흐름의 원천과 규모에 대한 평가(현금배당, 대출 또는 선수금 등의 형태로 자회사가 당해 회사에 자금을 이전할 수 있는지 여부에 대한 법적·경제적 제약사항의 특징과 적용범위를 포함하고 동 제약사항이 회사의 현금확보 의무 충족을 위한 행위에 미쳤거나 향후 미칠 수 있는 영향을 포함한다)
  - (c) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 현재 차입금

규모, 차입 요건의 계절적 요인, 차입금의 만기현황 및 제휴된 차입처에 관한 정보. 차입금의 사용에 대한 내용

2. 금융상품의 종류, 부채의 만기현황, 통화 및 이자율 구조에 관한 정보. 동 검토에는 재무활동의 통제방식과 관련한 자금조달·재무 정책과 목표, 현금과 현금등가물이 보유된 기준통화, 확정금리에 따른 차입 현황 및 헤지 목적을 위한 금융상품 이용현황을 포함한다.
3. 자본 지출을 수반하는 회사의 중요 계약사항 및 동 계약의 일반적인 목적과 동 계약을 이행하기 위해 필요한 자금의 예상되는 출처에 관한 정보.

### C. 연구개발, 특허 및 면허보유 등

최근 3년간 당해 회사의 연구·개발 정책에 관해 기재하되, 중요한 경우에는 회사가 후원하는 연구·개발활동에 최근 3사업연도의 각 사업연도마다 소요된 비용을 포함한다.

### D. 추세 정보

최근 사업연도 이후 생산, 매출과 재고, 주문장부의 상태 및 비용과 판매가격에 있어 가장 중요한 최근 추세정보를 기재한다. 또한 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도를 기준으로 수익성, 유동성 또는 운전자금 등에 대해 중대한 영향을 미칠 개연성이 있거나 보고된 재무정보가 미래의 영업결과나 재무상황의 지표가 될 수 없도록 하는 추세, 불확실성, 수요, 계약 또는 사건에 대하여도 기술하여야 한다.

## VI. 이사, 경영진 및 직원

### A. 이사 및 경영진

이사와 최고경영진, 과학자 또는 디자이너 등과 같은 주요 직원에 대해서 다음의 정보를 기재할 것

1. 성명, 경력, 당해 회사 내에서의 역할
2. 겸업 여부(이사의 경우 다른 주요 이사직을 포함한다)
3. 생년월일 또는 연령(설립지국에서 보고하도록 요구하거나 회사가 자율적으로 공개하려는 경우에 한한다)

4. 상기 열거된 자간의 특수관계 여부(가족관계 등을 포함한다)
5. 주요주주, 고객, 공급자, 기타의 자와의 약정 또는 이해관계(동 약정 등에 따라 상기 열거된 자가 이어나 최고경영진의 구성원으로 선정된 경우에 한한다)

## B. 보수

이사와 관리·감독·경영기구의 구성원에 관한 다음의 정보를 제공한다.

1. 당해 회사와 그 자회사에 대하여 제공한 모든 용역의 대가로 당해 회사와 그 자회사로부터 지급된 보수의 총액과 제공된 현물특전.

### 【 작성지침 】

회사의 설립지국에 개인별 공시가 의무사항이 아니고 회사가 이를 공개하지 않는 경우를 제외하고는 보수는 개인별로 기재한다. 본 항목은 비록 추후 일자에 지급되더라도 당해 연도에 발생한 우발적이거나 지급 연기된 보수도 포함한다. 보수의 일부가 (a) 상여금이나 이익분배계획에 따라 지급되는 경우에는 동 계획과 상기 구성원이 동 계획에 참여하는 근거에 관한 간략한 설명을 기재하고 (b) 주식매수선택권의 형태로 지급되는 경우에는 행사대상인 증권의 종류와 규모, 행사가격, 취득가격(있을 경우), 주식매수선택권의 만료일을 기재한다.

2. 연금, 퇴직금 기타 유사한 이익을 제공하기 위해 당해 회사 또는 그 자회사가 유보하거나 적립한 총 금액

## C. 이사회 활동

이사와 관리·감독·경영기구의 구성원에 관한 다음의 정보를 제공한다.

1. 현 임기의 종료일 및 현 직위에 임한 기간
2. 고용의 종료시 제공되는 이익과 관련된 당해 회사 또는 그 자회사와 이사와의 고용계약의 세부내용. 해당사항이 없는 경우에는 해당사항이 없다는 문구를 기재할 것
3. 당해 회사의 감사위원회와 보상위원회에 관한 세부내용. 위원회 구성원의 성명과 위원회에 위임된 권한을 포함한다.

## D. 직원



공시대상기간의 각 사업연도 말 현재 직원 총수 또는 기중 평균 직원 수(중요한 경우에는 동 숫자의 변동사항을 포함한다)를 기재하되, 가능한 범위 내에서 주된 사업활동과 지역별로 고용된 직원을 구분하여 기재한다. 또한 직원 수의 중대한 변동사항 및 노동조합에 관한 내용을 기재한다. 회사가 상당한 수의 임시직원을 고용하고 있는 경우에는 최근 사업연도의 기중 평균 임시직원 수를 기재한다.

## E. 지분보유 현황

1. VI.B.항목에서 열거된 자들(당해 회사의 이사와 관리·감독·경영기구의 구성원)이 보유하고 있는 회사의 지분현황을 적용가능한 최근일 기준으로 제공(보유 주식의 수와 동종 주식에 대한 지분율을 개인별로 공시하고, 의결권에 차이가 있는지 여부를 포함한다)하고 이들에게 부여된 당해 회사의 지분 관련 옵션에 관한 정보를 기재한다. 옵션에 관한 정보는 행사대상인 증권의 종류와 규모, 행사가격, 취득가격(있을 경우), 옵션의 만료일을 포함한다.
2. 회사의 증권 또는 옵션을 발행하거나 부여하는 약정을 포함하여 회사의 자본 구성에 직원이 참여하는 약정에 대해 기술한다.

## VII. 주요주주 및 관계자 거래

### A. 주요주주

회사에 알려지거나 공시된 자료에서 확인할 수 있는 범위내에서 적용가능한 최근일 기준으로 회사의 지분 소유에 관하여 다음의 내용을 기재한다.

1. 의결권 있는 각 종류의 주식을 5%(당해 회사의 설립지국에서 보다 낮은 지분율을 기준으로 공시하도록 요구하는 경우에는 그 낮은 지분율) 이상 소유하는 주주(이하 '주요주주'라 한다)에 관하여 다음의 내용을 기재한다.
  - (a) 주요주주의 성명, 각 주주가 보유하는 주식의 총수와 지분율
  - (b) 최근 3년간 주요주주 지분율의 중대한 변동사항
  - (c) 회사 주요주주의 의결권과 관련하여 특별히 정한 사항이 있는지 여부를 기재하고 해당사항이 없는 경우에는 해당사항이 없다는 문구를 기재할 것.
2. 신고지국을 기준으로 회사가 발행한 각 종류의 주식의 총수, 주식보유자의 수
3. 회사가 다른 기업, 외국정부 기타 자연인 또는 법인에 의해 개별적으로 또는

연대하여 직·간접적으로 소유되거나 지배되고 있는 경우 그 지배하는 기업, 정부 또는 자연인·법인 등의 명칭 및 의결권의 근거가 되는 자본의 보유율과 보유량 등 동 지배관계의 특성을 간략히 기재한다.

4. 향후 회사의 지배권에 변동을 야기할 수 있는 것으로써 회사에 알려진 약정사항을 기술한다.

## B. 관계자 거래

공시대상기간동안 당해 회사와 관계자간의 거래 또는 대여와 관련하여 아래의 내용을 기재한다.

1. 회사나 관계자에 대하여 중요한 모든 거래(현재 제안된 거래 포함) 및 회사나 그 모회사 또는 자회사가 당사자인 거래로서 상품, 용역, 유무형자산과 관련하여 그 성격과 조건이 특이한 모든 거래의 특성과 범위
2. 상기 열거된 자에 대하여 또는 그를 위하여 회사나 그 모회사 또는 자회사가 대여한 미지급 대여금(모든 종류의 보증을 포함)의 현황. 동 정보는 공시대상기간 중의 가장 큰 미지급 금액과 적용가능한 최근일 현재의 미지급 금액, 대여금과 동 대여가 이루어진 거래의 성격 및 대여금의 이자율을 포함하여야 한다.

### 【 작성지침 】

관계자는 다음 각호에 해당되는 자를 말한다.

- 가. 직접 또는 하나 이상의 매개를 통하여 간접적으로 당해 회사를 지배하거나, 그 지배를 받거나 공동의 지배하에 있는 기업
- 나. 지분법 적용회사(연결되지 않는 기업으로서 당해 회사가 중대한 영향을 미치거나 당해 회사에 중대한 영향을 미치는 기업)
- 다. 회사에 상당한 영향력을 행사할 수 있는 의결권을 직·간접적으로 보유하는 개인과 그 가족구성원(회사와 거래하는 자에 대하여 중대한 영향을 미치거나 영향을 받을 수 있을 것으로 기대되는 자)
- 라. 주요 경영진, 즉 이사, 최고 경영진 및 그 가족구성원 등 회사의 활동을 계획·지시·지배할 수 있는 권한과 책임이 있는 자
- 마. 다 및 나에서 언급된 자가 직·간접적으로 상당한 의결권을 보유하거나 중대한 영향력을 행사할 수 있는 기업. 이는 회사의 이사 또는 주요주주에 의하여 소유된 기업과 당해 회사와 공통적인 주요 경영진의 구성원이 있는 기업을 포함한다. 기업에 대한 중대한 영향력의 행사라 함은 기업의 재무·경영정책 결정을 지배하는 정도까지는 아니더라도 참여할 권한을 보유하는 것을 의미한다. 회사 의결권의 10%를 보유하는

주주는 당해 회사에 중대한 영향력을 행사하는 것으로 간주된다.

### C. 전문가 및 고문의 지분현황

증권신고서에 기재된 전문가 또는 고문이 불확정적으로 고용되거나, 회사나 그 자회사의 지분을 보유하고 있거나, 이번 공모의 성공여부에 따라 결정되는 중대한 직·간접적인 경제적 이해관계가 있는 경우에는 동 불확실성이나 이해관계의 성격과 조건에 대해 간략히 기재한다.

## VIII. 재무정보

### A. 연결재무제표 및 여타 재무정보

#### 1. 연결재무제표

- (a) 대차대조표(재무상태표)
- (b) 손익계산서(포괄손익계산서)
- (c) 현금흐름표
- (d) 재무제표 작성의 기준이 되는 회계처리기준에서 요구하는 주석사항
- (e) 소유주와의 자본거래 및 소유주에 대한 배분으로 인한 자본변동을 제외한 자본의 변동, 또는 모든 자본의 변동(소유권과 관련이 없는 것으로서 자본에 직접적으로 반영되는 것의 합계를 포함)을 보여주는 자료
- (f) 대차대조표(재무상태표)상 주주 자본금의 소분류별 변동사항에 대한 분석이 주된 재무제표에 포함되어 있지 않은 경우에는 동 분석자료

#### 2. 회계감사인의 감사를 받은 최근 3사업연도에 대한 재무제표

#### 3. 회사의 총 매출액에 수출이 상당한 비중을 차지하는 경우에는 총 수출량과 총매출액 대비 수출액의 비율

#### 4. 회사의 재무상황이나 수익성에 중대한 영향을 미칠 수 있거나 최근에 미쳤던 법정절차 또는 중재절차(파산, 법정관리 여타 유사한 절차와 제3자가 관여된 절차를 포함)에 대한 내용(계류중이거나 검토중인 것으로 알려진 행정절차를 포함)

## 5. 회사의 배당정책

### 【 작성지침 】

- i. 감사인이 의견거절, 한정 또는 부적정 의견을 표시한 경우에는 동 거절 또는 한정·부적정 의견의 완전한 내용과 이에 대한 이유를 기재하여야 한다. 감사인에 의해 감사된 신고서상 여타 정보가 있으면 이에 대한 언급을 포함한다.
- ii. 재무제표의 작성 기준시점은 공모나 상장시점으로부터 15개월 이내이어야 한다. 다만 최초 기업공개인 경우에는 동 감사받은 재무제표의 작성 기준시점은 신고서 제출일로부터 12개월 이내이어야 한다. 이 경우 동 감사받은 재무제표는 1년 미만의 기간에 대하여 작성할 수 있다.
- iii. 공시서류작성기준일이 최근 감사받은 사업연도의 종료일로부터 9개월이 경과된 시점일 경우 최소한 당해 사업연도 중 6개월 이상의 기간에 대한 연결 중간재무제표를 포함하여야 한다(감사를 반드시 받을 필요는 없으나, 받지 않은 경우에는 동 사실을 표시하여야 함). 동 중간재무제표는 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 현금흐름표 및 (i) 소유주와의 자본거래나 소유주에 대한 배분으로 인한 자본변동을 제외한 자본의 변동, 또는 (ii) 모든 자본의 변동(소유권과 관련이 없는 것으로서 자본에 직접적으로 반영되는 것의 소계를 포함)을 나타내는 표를 포함하여야 한다. 각 표가 최근의 감사받은 재무제표상 주요 계정과목을 포함하고, 자산·부채·자본의 주요 구성요소(대차대조표(재무상태표)의 경우), 수익과 비용(손익계산서(포괄손익계산서)의 경우), 현금흐름의 주요 소계(현금흐름표의 경우)를 포함하고 있는 경우에는 요약된 형태로 제시할 수 있다. 중간재무제표는 전 사업연도의 같은 기간과 비교하여 작성하여야 한다(다만, 대차대조표(재무상태표)의 경우에는 전 사업연도말의 대차대조표(재무상태표)를 제시하는 것으로 비교정보를 갈음할 수 있다). 대차대조표(재무상태표)상 주주 자본금의 소분류별 변동사항에 대한 분석이 주된 재무제표에 포함되어 있지 않은 경우에는 동 분석자료를 제공한다. 중간재무제표는 최근 결산일 이후 기업의 재무상황과 성과의 변동을 이해하는데 있어 중요한 사건과 변동사항에 대한 설명을 제공할 주석사항을 포함하여야 한다. 신고서의 작성 기준일에 회사가 본 기준에 의해 요구되는 기간보다 더 최근의 기간을 기준으로 한 중간재무제표를 공시한 경우에는 동 최근 중간재무제표를 반드시 포함하여야 한다. 회사가 신고서상 중간재무제표에 대해 독립된 감사의 검토를 받는 것은 의무는 아니지만 권고된다. 이와 같은 검토가 이루어지고 신고서에 언급되었으면 감사인의 동 중간검토보고서의 사본을 첨부하여야 한다.

## B. 중요한 변동사항

연간재무제표의 결산일 또는 신고서에 포함된 최근 중간재무제표의 중간결산일 이후 발생한 중요한 변동사항을 기재한다.

## IX. 공모 및 상장

### A. 공모 및 상장 세부사항

1. 예상 공모가격, 가격결정방법, 청약자나 매수자에게 특정적으로 부과되는 비용을 기재할 것
2. 당해 증권이 증권시장에 상장되어 있지 않은 경우에는 공모가격, 워런트 행사 가격 및 전환증권 전환가격의 결정방법에 관한 정보(가격을 결정한 자 또는 가격결정에 관한 공식적인 책임이 있는 자, 동 결정에 있어 고려된 여러 요인 및 가격 산정의 근거가 되는 요소·변수에 관한 정보를 포함한다)를 기재하여야 한다.
3. 회사의 주주에게 신주인수권이 있고 주주의 신주인수권 행사가 제한되어 있거나 철회되어 있다면, 회사는 현금납입을 위한 발행인 경우 발행가액을 결정한 근거, 동 제한·철회에 대한 이유 및 동 제한·철회가 특정인에 대해 이익을 제공하기 위한 것인 때에는 동 수익자를 기재한다.
4. 공모 또는 상장될 주식의 역사적 가격 정보를 기재하되 다음의 내용을 포함한다.

(a) 최근 5사업연도에 대하여 연간 시장가격의 고가와 저가

(b) 최근 2사업연도 및 그 이후의 기간에 대하여 매분기마다 분기중 시장가격의 고가와 저가

(c) 최근 6개월에 대하여 매월마다 월중 시장가격의 고가와 저가

(d) 주주배정 방식의 경우 최근 6개월중 최초의 거래일, 공모사실의 발표 이전의 최종 거래일 및 (다를 경우) 신고서 공시 이전의 적용가능한 최근일의 시가

신고지국 시장에서의 시가와 신고지국 시장 외의 주된 거래시장에서의 시가에 관한 정보를 제공하여야 한다. 최근 3년간 중요한 거래정지가 발생한 경우에는 이를 기재한다. 당해 증권이 정규시장에서 통상적으로 거래되지 않을 경우에는 유동성 부족에 관한 정보를 기재한다.

5. 공모 또는 상장될 증권의 형태와 종류를 기재하고 다음의 정보를 제공한다.

(a) 기명주식인지 무기명주식인지 여부, 발행될 주식의 총수와 시장에서 유통될 주식의 수를 각 주식의 종류별로 기재한다. 주식의 액면가액 또는 이와

동등한 가액을 1주당 가액 기준으로 제시하고, 해당사항이 있는 경우에는 최저 공모가격에 대해 기술한다. 해당사항이 있는 경우에는 증권에 부착된 이표에 대하여 기술한다.

(b) 주식의 양도와 관련된 조치와 양도성의 제약에 관한 사항을 기술한다.

6. 공모 또는 상장될 증권에 표창된 권리가 중대하게 제한되거나 다른 종류의 증권에 표창된 권리 또는 다른 계약 등의 서류상의 조항에 의해 중대하게 한정될 경우, 동 제한 또는 한정사항에 관한 정보와 공모 또는 상장될 증권에 표창된 권리에 미칠 영향을 기재한다.

7. 공모 또는 상장될 증권이 보통주 외의 증권인 경우 다음의 내용을 포함하여 동 증권에 표창된 권리에 대한 개요를 간략히 기재한다.

(a) 신주인수권증서 또는 워런트를 상장 또는 공모하고자 하는 경우, 행사대상인 증권의 종류와 수량, 신주인수권증서 또는 워런트의 총수, 행사가격의 변동 또는 조정에 관한 조항, 신주인수권증서 또는 워런트의 행사가 가능한 기간과 가액 및 동 증서 또는 워런트에 관한 여타 중대한 조건

(b) 상장 또는 공모하고자 하는 전환증권 또는 신주인수권(워런트)에 상환조건이 부여된 경우, 당해 증권의 전환조건 또는 당해 권리(워런트)의 중요한 조건에 대한 기술에 다음 사항을 포함하여야 한다: 상환 고지서에 특정된 일자 이전에 권리행사를 하지 않으면 당해 전환권 또는 권리(워런트)가 소멸되는지 여부; 당해 권리(워런트) 행사의 만료일; 상환 고지서의 공시장소를 포함하여 동 고지서의 종류, 고지의 빈도 및 시기; 무기명 증권의 경우에는 상환시 전환권 또는 권리(워런트)의 상실을 방지하기 위한 조치를 취할 책임이 투자자에게 있다는 사실.

## B. 분매계획(배정계획)

1. 본 공모를 인수하거나 보증하는 자의 명칭과 주소를 기재한다.

2. 회사에 알려진 한도내에서 당해 회사의 주요주주, 이사 또는 경영·감독·관리기구의 구성원이 청약에 참가하고자 하는지 여부와 공모물량의 5% 이상을 청약하고자 하는 자가 있는지 여부를 기재한다.

3. 증권의 청약의 권유를 하고자 하는 목표된 잠재 투자자군이 있는 경우 이를 기재한다. 당해 공모가 2개 이상 국가의 시장에서 동시에 진행되고 일부 시장에 대해 유보되는 물량이 있는 경우에는 동 물량을 기재한다.

4. 회사 또는 그 자회사의 기존 주주, 이사, 전·현직 직원에 대한 청약의 권유

등 목표된 투자자군에 대한 배정을 위해 증권을 유보한다면 이러한 배정과  
여타 우선적 배정계획의 상세한 내용을 기재한다.

5. 주관회사의 초과배정옵션 또는 “그린슈” 행사 등 공모되는 물량이 증가할 수  
있는지 여부와 증가되는 경우 증가분을 기재한다.
6. 인수인을 통한 방법 외의 방법으로 공모될 증권의 수량과 간략한 분매계획을  
표시한다. 당해 증권을 증권회사(broker or dealer)의 판매노력을 통하여 공모  
할 경우에는 분매계획 및 동 증권회사와의 계약 또는 양해 내용을 기술한다.  
알려져 있는 경우 공모에 참여할 증권회사의 명단과 각 증권회사를 통해 공  
모될 수량을 표시한다.
7. 상장을 추진하고 있는 주식의 발행과 동시에 또는 근접한 시기에 같은 종류  
의 주식을 사모 발행하거나 다른 종류의 주식을 공모 또는 사모 발행할 경우,  
동 발행의 성격과 발행될 주식의 특성과 수량에 대해 상세히 기술한다.
8. 당해 회사 또는 매출하는 주주와 인수인간의 계약에 따라 각 인수인이 인수  
하는 증권의 수량을 포함하여 인수계약의 특징을 기술한다. 상기 정보는 인수  
인이 총액인수를 하는 것인지, 또는 주선을 하는 것이거나 판매가능한 수량만  
을 인수하는 “위탁모집(best efforts)”을 하는 것인지 여부를 포함한다.
9. 인수인과 기타 재무적 자문인이 당해 회사와 중요한 관계를 맺고 있는 경우,  
동 관계의 성격 및 조건에 대해 기술한다.

## C. 시 장

1. 공모 또는 상장될 주식이 거래될 모든 증권거래소와 여타 정규시장을 기재한  
다. 증권거래소 또는 정규시장에 상장 추진 중이거나 추진할 예정이라면 이를  
언급하되, 상장이 반드시 승인될 것이라는 암시를 주어서는 아니된다. 알려져  
있는 경우 주식이 상장되고 거래될 날짜를 기재한다.
2. 법 제176조제3항단서에 따른 안정조작 또는 시장조성을 하는 경우에는 그 사  
실, 장소 및 기간, 공시방법, 기타 구체적 내용을 기재한다.

## D. 매출하는 주주

다음의 정보를 기재한다.

1. 주식을 매출하고자 하는 개인 또는 법인의 성명(명칭)과 주소, 매출자가 최근  
3년간 당해 회사 또는 그 전신이나 관계회사의 직위, 업무를 수행하거나 기타  
중대한 관계를 맺은 경우 동 관계의 특성

2. 각 매출자에 의해 매출되는 증권의 수량과 종류 및 발행주식총수에 대한 비율. 매출자가 공모 전·후 보유하는 증권의 종류별로 수량과 비율

## E. 희석화

다음의 정보를 기재한다.

1. 공모가격과 이사, 최고 경영진 기타 특수관계인이 최근 5년간의 거래를 통해 취득하거나 취득할 권리를 가진 주식의 실질가격간에 현저한 괴리가 있는 경우 당해 예정된 공모 참가자가 부담하여야 할 금액과 상기 열거된 자가 실질적으로 부담한 금액의 비교표를 기재한다.
2. 공모결과 즉시 희석화(주당 공모가격과 최종 대차대조표(재무상태표)의 기준일 현재 동종 주식의 순장부가액과의 차이)되는 금액과 비율을 기재한다.
3. 기존 주주에 대하여 청약의 권유를 하는 공모(주주배정방식 또는 주주우선공모방식)의 경우 기존 주주가 동 공모에 참여하지 않을 경우 즉시 희석화되는 금액과 비율을 기재한다.

## F. 발행비용

다음의 정보를 기재한다.

1. 인수인 기타 배정·판매중개인과 당해 회사 또는 공모를 하는 자간에 합의된 할인액 또는 수수료의 총액, 동 할인액 또는 수수료가 전체 공모가액에서 차지하는 비중 및 주당 할인액 또는 수수료
2. 상장 또는 공모될 증권의 발행 및 분매와 관련하여 발생하는 비용과 이를 지불하여야 하는 자(당해 회사가 아닌 경우)를 주요 항목별로 합리적으로 분류한 명세. 매출하는 주주의 계산으로 공모되는 증권이 있는 경우 동 주주가 부담하는 비용의 비중

# X. 추가 정보

## A. 자 본

다음의 정보는 재무제표에 포함된 최종 대차대조표(재무상태표)의 기준일과 적용 가능한 최근일을 기준으로 기재한다.



1. 총 자본금 및 주식의 종류별로 (a) 수권주식수, (b) 전액 납입된 발행주식의 수와 납입이 완료되지 않은 발행주식의 수, (c) 주당액면가(액면가가 없는 경우 동 사실), (d) 연초와 연말 현재 유통되는 주식수에 대한 조정. 최근 5년간 자본금의 10% 이상이 현금 외의 자산으로 납입된 경우 그 내용
2. 자본을 구성하지 않는 주식에 있는 경우 동 주식의 수와 특징
3. 회사 또는 그 자회사가 보유하거나 회사 또는 그 자회사를 위하여 보유된 자기주식의 수, 장부가액 및 액면가액
4. 수권되었으나 발행되지 않은 주식에 있거나, 예를 들어 워런트, 전환의무 기타 잔존하는 주식연계증권 또는 신주인수권 등과 연계하여 자본 증가를 하고자 하는 경우에는 (i) 잔존하는 주식연계증권과 동 수권된 자본 또는 자본증가의 양 및 해당사항이 있는 경우 동 수권기간, (ii) 추가될 자본에 대하여 신주인수권을 갖는 자의 범주 및 (iii) 동 추가될 자본에 대응하는 주식 발행시 조건, 약정 및 절차를 기재한다.
5. 기업집단 소속 어느 회사의 자본에 대하여 옵션이 부여되어 있거나 조건부로 또는 무조건적으로 옵션이 부여될 것으로 약정된 자에 대하여 기재하되, 옵션의 행사대상이 되는 증권의 명칭과 수량, 행사가격, 해당 사항이 있는 경우 매수가격, 옵션 만기일 또는 해당사항이 없는 경우 없다는 진술을 포함한다. 만약 옵션이 모든 주주나 채권자 기타 다른 종류의 증권 소지자, 또는 종업원 주식보상계획에 따라 종업원에게 부여되었거나 부여될 것으로 약정된 경우에는 실명의 공개없이 동 부여사실만을 기재하는 것으로 충분하다.
6. 최근 3년간 자본의 변동을 기재하되, 발행자본금 또는 이를 구성하는 주식의 종류와 수에 변동이 발생한 사건을 명시하고 동 변동기간중 각 종류의 주식별로 부여된 의결권의 변동에 대한 설명을 함께 기재한다. 현금납입이 아닌 경우에는 납입된 현물 각각에 대한 정보(할인, 특별조항 또는 분할납입과 관련된 정보 포함)를 포함하여 모든 발행의 가격과 조건을 상세히 기재한다. 이와 같은 발행이 없는 경우에는 해당사항이 없다는 언급을 한다. 자본금의 감소에 대한 이유와 자본감소의 비율을 제시한다.
7. 발행된 또는 발행될 신주의 발행근거가 되는 결정, 수권 및 승인에 대한 언급, 발행의 성격과 규모 및 발행되거나 미리 결정된 경우에는 발행될 주식의 수량

## B. 회사의 정관

다음의 정보를 제공한다.

1. 해당사항이 있는 경우 등기기관과 등기번호(사업자등록번호)를 기재하고 회사의 사업목적을 설명하며, 정관상 동 사업목적이 어느 부분에 위치해 있는지를

기술한다.

2. 이사와 관련하여 (a) 이사가 중대한 이해관계를 갖고 있는 제안, 협정, 계약에 대하여 당해 이사가 의결에 참여할 수 있는 권한, (b) 독립된 정족수가 없는 경우 이사가 자신 또는 이사회에 다른 구성원의 보상에 대하여 의결에 참여할 수 있는 권한, (c) 이사가 행사할 수 있는 대여 권한 및 동 대여 권한이 달리 정해질 수 있는지 여부, (d) 이사의 정년퇴직에 관한 사항 및 (e) 해당사항이 있는 경우 이사의 자격요건으로서의 주식의 수와 관련된 회사의 정관상 규정의 요약을 제공한다.
3. 각 종류의 주식에 부착된 권리, 우선권, 제약사항에 대하여 다음 사항을 포함하여 기술한다. (a) 배당권리(배당받을 자격의 실효기간과 동 자격이 유리하게 적용되는 당사자에 대한 내용 포함), (b) 의결권(이사의 임기를 서로 어긋나게 하여 재선임하는지 여부와 이와 같은 구조가 집중투표제를 허용하거나 의무화하는 경우 미치는 영향을 포함), (c) 회사의 이익을 분배받을 수 있는 권리, (d) 회사의 청산시 잉여금을 분배받을 수 있는 권리, (e) 상환 조항, (f) 감채 기금 조항, (g) 회사의 추가 자본납입 요구에 대한 의무 및 (h) 기존 주주 또는 주주가 될 자가 상당한 수의 주식을 보유함으로써 인해 적용되는 차별적 조항.
4. 주식보유자의 권리를 변경하는데 필요한 조치를 기술하되, 법에 의해 요구되는 것보다 더 중대한 요건이 있는 경우 이를 표시한다.
5. 정기주주총회와 임시주주총회 참석에 필요한 요건을 포함하여 주주총회의 소집과 관련된 요건에 대하여 기술한다.
6. 외국법령이나 회사의 정관 등에 의하여 증권을 보유할 권리(비거주자 또는 외국주주가 당해 증권을 보유하거나 의결권을 행사할 수 있는 권리를 포함)에 부과된 제한을 기술하되, 이와 같은 제한이 없는 경우에는 없다는 사실을 기술한다.
7. 회사 지배권의 변동을 지연, 연기 또는 방지할 수 있는 조항으로서 당해 회사(또는 그 자회사)가 연관된 합병, 인수 또는 기업구조조정의 경우에만 적용되는 정관상의 조항에 대하여 간략하게 기술한다.
8. 해당사항이 있는 경우 주주의 지분소유 공시가 의무화되는 지분을 요건에 관한 정관 조항
9. 상기 2~8번 항목과 관련하여 당해 회사에 적용되는 법령이 신고지국의 법령과 현저하게 다른 경우에는 당해 회사에 적용되는 법령이 상기 분야에 미치는 영향을 기술한다.

10. 자본의 변동과 관련된 정관상의 요건이 법에서 요구되는 것보다 더 엄격한 경우 동 요건에 관하여 기술한다.

### C. 중요 계약

신고서의 공시일로부터 직전 2년간 회사가 통상적인 사업을 영위하면서 체결한 것이 아닌 계약으로서 당해 회사 또는 그 소속 기업집단의 구성원이 당사자인 중요한 계약 각각의 요약정보를 제공한다. 계약일자, 당사자, 계약의 개요, 내용 및 조건, 당해 회사 또는 그 소속 기업집단의 구성원이 제공하거나 제공받는 대가에 관한 정보를 포함한다.

### D. 외환거래 통제사항

당해 국가에 적용되는 설립지국의 행정 법령, 규정 또는 기타 법령으로서 다음에 영향을 미칠 수 있는 것에 대하여 기술한다.

1. 회사가 소속한 기업집단이 사용하기 위한 현금 또는 현금등가물의 거래(활용) 가능성을 포함하여 자본의 유입 또는 유출
2. 회사의 비거주자 주주에 대한 배당금, 이자 기타 지급금의 송금

### E. 조 세

신고지국의 주주에게 부과될 수 있는 세금(원천과세 포함)에 관한 정보를 제공한다. 당해 회사가 원천징수를 하는지 여부 및 설립지국과 신고지국간의 상호조세조약의 관련조항(관련조약이 없는 경우에는 없다는 언급)에 관한 정보를 포함한다.

### F. 배당 및 지급대리인

배당에 대한 제한사항, 배당받을 권리가 주어지는 기준일(알려진 경우) 및 비거주자 주주가 배당금을 청구하는 절차를 공시한다. 주권이 상장되었거나 상장될 예정인 국가에서 주권의 상장 당시 회사의 지급대리인으로 지정된 금융회사를 기재한다.

### G. 전문가의 의견서

전문가의 진술 또는 보고서로 언급된 내용이 신고서에 포함된 경우에는 동 전문가의 성명, 주소 및 자격에 관한 정보와 동 진술 또는 보고서의 사용을 승인한 전문가가 동의한 형식과 내용대로 포함되었다는 취지의 진술을 기재한다.

## H. 추가서류의 열람

회사는 신고서에서 참조된 당해 회사관련 추가서류를 열람할 수 있는 방법에 대하여 공시한다. 열람되는 추가서류는 신고지국의 언어로 번역되거나 동 언어에 의한 요약이 제공되어야 한다.

## I. 자회사 정보

(단위 : )

| 구 분      | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결후 금액 |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 매출액      |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 내부 매출액   | ( )   | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |      | -      |
| 순 매출액    |       |     |     |     |     | -    |        |
| 영업손익     |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 계속사업손익   |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 당기순손익    |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 자산총액     |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 부채총액     |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 자기자본     |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 자본금      |       |     |     |     |     | ( )  |        |
| 감사인      |       |     |     |     |     | -    |        |
| 감사·검토 의견 |       |     |     |     |     | -    |        |
| 비 고      |       |     |     |     |     |      |        |

외국지주회사의 경우에는 상기 표에 따라 당해 지주회사 및 자회사 각각의 별도 (개별)재무제표를 기준으로 최근 사업연도 재무현황을 기재한다. 이 경우 각 기재항목은 당해 지주회사가 채택하는 회계처리기준에 따라 작성하며, 자회사는 당해 지주회사가 채택하는 회계처리기준에 따라 연결대상인 모든 종속회사를 포함한다. 동 재무현황은 VIII.항목의 작성기준이 되는 통화를 기준으로 하되, 신고지국의 통화 외의 통화를 기준으로 작성하는 경우에는 III.A.3.항목에서 정하는 기준에 따른 환율과 재무정보 각각의 기준시점에 대해 한국은행에서 고시하는 기준환율을 공시한다.

## XI. 증권에 대한 인수인(분석기관)의 평가의견

### A. 평가기관의 개요

주관회사가 있는 경우에는 주관회사의 명칭과 고유번호를 기재하되, 인수단을

구성한 경우에는 대표주관회사 및 공동 주관회사를 구분하여 기재한다. 주관회사가 없는 경우에는 분석기관의 명칭과 고유번호를 기재한다.

## B. 평가의 개요

다음 사항을 기재한다. 다만, 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장법인(이하 '상장법인'이라 한다)이 유상증자를 하는 경우에는 기재하지 아니한다.

### 1. 개 요

간접공모의 경우에는 주관회사가 당해 증권의 공모가격 산정시 감안한 중요사항과 이를 채택하게 된 근거 등을 기재한다. 직접공모의 경우에는 분석기관이 당해 증권의 공모가액의 적정성을 평가하기 위하여 채택한 분석방법의 개요 및 분석시에 채택한 특수한 가정 또는 전제 및 이를 채택하게 된 근거 등을 기재한다.

### 2. 기업실사 이행상황

기업실사 담당자 인적사항 및 당해 업무 경력, 실사담당자별 구체적인 업무분장 내역, 세부적인 실사일정 및 각 일정별 실사대상·내용, 실사에 협조한 기업 실무자, 확인에 활용한 자료리스트 등 기업실사 이행상황 전반에 대한 내용을 상세하게 기재한다.

## C. 기업실사결과 및 평가의견

다음 사항에 대한 기업실사 결과 및 그에 대한 평가의견을 상세히 기재한다. 다만, 상장법인이 유상증자를 하는 경우에는 기재하지 아니한다.

### 1. 재무정보

최근 3년간(설립후 경과년수가 3년 미만인 경우에는 사업년도 개시일이후, 이하 같음)의 부채비율·차입금 의존도·차입금의 장단기 구성비·금융비용부담률·현재 부채수준과 향후 부채 축소 계획 등 재무안정성, 사업예산 계획수치와 실제수치, 예상되는 현금흐름, 원재료와 매출이익의 변동 영향 등에 관한 평가의견을 기재한다.

### 2. 업계 현황

소속산업의 성장 추이 및 전망, 시장규모, 동일산업내 당해 회사의 위치 및 시장 점유율, 각 제품(또는 용역)별 주요 경쟁회사 및 잠재적 시장 진입가능업체 현황, 미래의 무역분쟁 소지 등에 관한 평가의견을 기재한다.

### 3. 회사의 기술력 및 주요제품(또는 용역)의 경쟁력

주요 제품 등의 생산시설과 기술수준, 핵심기술의 내용(특허 등 권리등록 등 여부) 및 경쟁력, 경쟁기술력을 보유한 회사의 현황 등, 상품화기간, 진입장벽, 제품(또는 용역)경쟁의 중요요소(가격, 효율성 등), 주요제품(또는 용역)의 원가율 등 수익 구조, 원자재 공급라인 등에 관한 평가의견을 기재한다.

#### 4. 영업활동 및 사업전략 등

제품(또는 용역)의 구체적 내용·용도 및 특성, 제품별 수요산업 또는 주요 매출처의 성격, 외주가공비중 등 생산형태, 생산공정, 생산시설, 생산인력, 주요 원재료 용도 및 조달처, 매입채무 결제조건 및 매출채권 회수조건, 제품별·공정별 수율 및 불량품 처리방법, 최근 3년간의 제품(또는 용역)별·지역별·거래처별 매출실적과 향후 추정내역, 마케팅 전략, 판매조직, 매출채권 회수조건, 재고유지 정책, 대손율 및 불량채권 회수정책, 향후 2~5년간 각 사업부의 사업전략, 최근 수년동안의 경영전략의 발전 및 성과와 장애, 전략적 제휴와 제품다각화, 신규 가능고객 및 잠재 성장시장 등에 관한 평가의견을 기재한다.

#### 5. 경영조직

자금·회계·공시 등 관리조직 정비상황, 이사회역의 역할, 임원 이력 및 각 임원의 지분현황, 핵심경영진의 경영이념 또는 경영철학, 인사정책, 총 종업원의 수 및 임금수준, 노사의 화합정도 등에 관한 평가의견을 기재한다.

#### 6. 연구·개발

연구·개발 예산, 최근 3년간 실제 투입비용, 주요 연구·개발인력, 연구개발 실적 및 현재 진행중인 연구개발과제, 타기업과의 공조 및 정부지원 상황 등에 관한 평가의견을 기재한다.

#### 7. 계열회사

계열회사에 대한 의존도, 경영의 독립성, 계열회사와의 자금거래, 계열회사의 부실 여부, 계열회사와의 지분현황 등에 관한 평가의견을 기재한다

#### 8. 경영의 투명성

대주주에 대한 자금지원, 대주주에 대한 변칙증여 여부, 내부통제장치의 역할 등에 관한 의견을 기재한다.

#### 9. 기타

기타 영업·관리 등과 관련한 중요한 법률의 준수여부, 확정 또는 계류중인 소송의 내용과 전망, 기타 분쟁상황 등 당해 증권 분석에 필요한 실사결과에 관한 의견을 기재한다.

### D. 종합평가 결과

다음 사항을 기재하되, 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장 주식상장공모를 위한 경우에는 아래의 소목차 구분없이 인수인의 종합평가 결과에 대한 개요를 기재할 수 있다. 상장법인이 유상증자를 하는 경우에는 기재하지 아니한다.

### 1. 평가결과

- (a) 직접공모의 경우는 분석기관이 분석한 공모가의 적정성에 관한 의견과 이러한 의견형성에 사용된 방법론 가정, 참고자료를 구체적으로 기재한다. 간접공모의 경우는 인수인이 공모가 적정가치에 대한 의견을 제시하고자 하는 경우에 한하여 기재하며 이를 제시할 때에는 그 가치산정에 사용된 가정이나 방법론을 상세하게 기재한다.
- (b) 공모가의 적정성에 대한 의견이나 적정가치에 대한 의견이 당해 발행회사의 영업실적에 대한 예측에 근거하고 있는 경우에는 이러한 예측에 사용된 기법의 구체적 내용과 이러한 예측의 정확성에 영향을 미치는 주요 요인을 기재하고, 당해 예측이 정확하지 않을 수도 있다는 내용을 투자자가 분명히 인지할 수 있도록 굵고 두드러진 활자체로 표시한다.

### 2. 공모가액의 산출방법 및 결정방법

- (a) 공모가액의 산출방법은 주당 모집(매출)희망가액의 결정방법, 확정 모집(매출)가액의 결정방법을 기재한다. 다만 부동산투자회사의 경우는 부동산투자회사법 시행령 제11조에 의한 산출방법을 기재한다.
- (b) 모집(매출) 희망가액의 결정방법은 동 가액 결정에 감안된 요인들을 구체적으로 기재하고 동 요인들 중에서 특정요인이 특별히 중요하게 감안된 경우에는 이에 대한 사항을 자세히 기재한다.
- (c) 확정모집(매출)가액의 결정방법은 수요예측, 경매, 인수인과 발행회사간의 협의 등으로 구분하고 해당방식의 일반적인 절차와 방법을 기재한다.

### 3. 기상장 기업과의 비교 정보

- (a) 모집(매출)희망가액 산정시 감안한 비교기업의 최근 사업연도말 기준의 주요 경영 재무지표(부채비율, 주당순자산, 매출액, 경상이익, 주당순이익, PER등)와 그 기업의 최근일 및 최근월 평균주가를 발행기업의 동일한 경영재무지표와 공모희망가액(공모가액 확정시 확정 공모가)을 비교하기 쉽게 기재한다.
- (b) 당해 비교기업을 선정하게 된 사유를 기재하고 당해 기업의 주가가 발행기업 공모가 평가의 척도로 적합한 이유와 부적합한 이유를 구분하여 기재한다.

- (c) 당해 공모희망가액(공모가액이 확정된 때에는 확정공모가)을 비교기업의 주식시가와 비교함에 있어 인수인이 발행기업의 주식가치가 비교기업의 주식가치보다 높게 또는 낮게 평가되어야 할 중요요인이 있다고 판단되면 이를 기재한다.

## **XII. 법적 위험 및 변호사의 법률검토의견 등**

### **A. 법적 위험**

X.B.항목에서 이미 기재한 사항 외에 회사의 설립지국 법규 및 회사의 정관상 회사제도 전반의 개요를 기재하되, 다음의 사항을 반드시 포함하며 우리나라의 해당 제도와 차이가 있는 경우에는 동 차이를 상세히 기재한다. 외국지주회사의 경우에는 외국지주회사 및 자회사 각각에 관하여 동 사항을 기재한다.

- 설립의 근거가 되는 법률의 명칭, 설립지 회사법·도산법·증권거래법령 등 관련법규의 주요내용, 이사회·주주총회 등 회사의 기관 및 그 권한, 주주의 권리·의무, 외국인의 투자제한·지배권 변동의 제한에 관한 사항, 보유지분을 변동시 공시의무, 주주총회 절차, 도산·파산시 절차·권리구제절차 등

### **B. 민사책임의 집행가능성**

투자자가 증권관련법령상 민사책임 관련 조항에 근거하여 외국에 거주하는 외국 회사, 회사의 이사 또는 임원, 신고서상 기재된 인수인 또는 전문가에 대하여 소송을 제기할 수 있는지 여부와 상기 나열된 자의 자산이 대한민국 밖에 위치하는 경우 동 민사책임과 관련된 배상을 집행할 수 있는지 여부에 대하여 기재한다. 본 항목을 법률자문의 의견에 근거하여 기재하는 경우에는 동 법률자문의 명칭을 기재하고 동 법률자문의 명칭과 의견의 기재에 대하여 동 법률자문이 동의한 서명서를 첨부한다.

### **C. 이사 등 임원의 면책 관련**

회사의 이사, 임원 또는 지배하는 자의 책임 면제 또는 동 책임에 대한 보험가입과 관련된 법령, 정관상 조항, 계약 또는 여타 약정이 있는 경우에는 이의 일반적인 효과에 대하여 기재한다.

### **D. 변호사의 법률검토의견**



당해 증권의 모집·매출이 적법하다는 것과 증권신고서에 기재된 외국의 법규·제도에 관한 내용이 진실하고 정확하다는 법률검토의견을 현지변호사 및 국내변호사가 각각 작성하여 서명하고, 동 내용을 요약 기재하며 전문은 첨부한다.

### **X III . 증권예탁증권의 원주 등 관련 추가정보**

증권예탁증권을 공모하는 경우에는 증권예탁증권 발행기관, 증권예탁증권에 의해 표창된 원주 및 관련비용에 관한 다음의 추가정보를 기재한다.

#### **A. 증권예탁증권 발행기관**

예탁기관의 명칭과 주된 사무소의 주소를 제공한다. 예탁기관의 설립일과 해당 사항이 있는 경우 존속기간을 기재하고, 동 기관의 법적 형태와 설립의 근거 법령을 기재한다.

#### **B. 증권예탁증권의 원주에 관한 정보**

증권예탁증권의 종목명을 제공하고 예탁된 증권(원주)의 종목명과 종류를 기재한다. 예탁된 증권에 대하여 간략히 서술하되, 아래 사항에 대한 내용을 포함하여 서술한다.

1. 한 단위의 증권예탁증권에 의해 표창된 예탁된 증권의 규모
2. 예탁된 증권의 의결권을 행사하기 위한 절차
3. 배당금을 수령하고 분배하는 절차
4. 통지서, 보고서 및 의결권대리행사 권유문서 등을 전달하는 절차
5. 관련 권리의 매매 또는 행사 관련 사항
6. 주식배당, 분할 또는 재정개편 계획 등에 따라 발생하는 증권의 예탁 또는 매매 관련 사항
7. 예탁계약의 개정, 연장 또는 종료 관련 사항
8. 예탁기관의 장부와 증권예탁증권의 소지자 명단을 열람하기 위해 증권예탁증권의 소지자가 보유하는 권리

9. 보호예수에 관한 사항을 포함하여 증권예탁증권의 원주를 이전하거나 인출할 수 있는 권리에 대한 제약사항

10. 예탁기관의 책임의 한도에 관한 사항

### C. 관련 비용

증권예탁증권의 소지자가 직·간접적으로 부담하여야 하는 모든 수수료와 비용을 서술한다. 제공되는 용역의 종류, 수수료와 비용의 규모 및 동 수수료와 비용이 지불되는 자를 표시한다. 특히, (a) 원주를 예탁하거나 대체하는 것, (b) 배당금을 받거나 분배하는 것, (c) 권리를 매매하거나 행사하는 것, (d) 원주를 인출하는 것 및 (e) 예탁증서의 이체, 분할 또는 집합과 관련된 수수료 또는 비용에 관한 정보를 제공한다.

<별지 제3호 서식> : 증권신고서(외국기업 외의 외국법인등)

# 증 권 신 고 서

## [외국기업 외의 외국법인등]

금융위원회 귀중

년 월 일

신 고 인 명 :

대 표 자 명 :

주 소 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

대 리 인 명 :

대 표 자 명 :

주 소 :

(전 화)

작성 책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

【 작성지침 】

- i. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표자의 도장(또는 직인)을 찍어 제출한다.
- ii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iii. ESG채권으로 발행되는 채무증권의 경우 “모집 또는 매출 증권의 종류 및 수”에 ESG채권종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 기재한다.

(작성 예시)

(주)000 제000회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

(주)000 제000회 상각형 조건부자본증권(후순위채)(사회적채권)

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 외국기업 외의 외국법인등의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 119조 제1항에 따른 증권신고에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도말(반기 또는 분기보고서를 제출하는 경우에는 반기 또는 분기)을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

## 【 작성지침 】

i. 증권신고서 제출시기별 재무에 관한 사항의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 1/4분기 보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재하며, 사업보고서 제출대상이 아닌 회사가 최초로 증권신고서를 제출하는 때에는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 경우에도 재무에 관한 사항 중 ‘요약재무정보’에 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재하며, 사업보고서 제출대상이 아닌 회사가 최초로 증권신고서를 제출하는 때에는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 경우에도 재무에 관한 사항 중 ‘요약재무정보’에 당해사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재하며, 사업보고서 제출대상이 아닌 회사가 최초로 증권신고서를 제출하는 때에는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 경우에도 재무에 관한 사항 중 ‘요약재무정보’에 당해사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 당해 사업연도 3/4분기 결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사 또는 검토(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기

준일'인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 참조방식 기재

법 제119조제4항 또는 규정 제12-2조제5항제2호에 따라 이미 제출한 증권신고서 또는 사업(또는 반기·분기)보고서의 기재사항 또는 첨부서류를 참조하는 경우 표지 다음장에 다음과 같은 방법으로 작성한다.

#### 가. 참조사항

##### ① 이미 제출한 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

‘발행인에 관한 사항’ 및 ‘대한민국의 가맹 또는 출자현황’ 및 ‘일반정보’의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관(또는 이와 유사한 서류), 감사보고서(또는 이와 유사한 서류)는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

발행인 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

##### ② 이미 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

‘발행인에 관한 사항’ 및 ‘대한민국의 가맹 또는 출자현황’ 및 ‘일반정보’의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관(또는 이와 유사한 서류), 감사보고서(또는 이와 유사한 서류)는  
××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(또는 반기·분기)보고  
서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조  
된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

## 나. 참조서류 조회방법

### - 증권신고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)

### - 사업(분기·반기)보고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )



## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## 요 약 정 보

### 1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단·명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 “본문 - 1. 발행에 관한 사항 -3. 투자위험요소”에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

| 구 분     | 내 용 |
|---------|-----|
| 사업위험    |     |
| 회사위험    |     |
| 기타 투자위험 |     |

#### 【 작성지침 】

- i. 법 제122조제1항 및 제3항 후단에 따라 정정한 투자위험요소는 굵은 활자체와 밑줄을 그어 표시한다.
- ii. 신고서 본문의 투자위험 중 발행인과 공모예정 증권에 미치는 영향이 크고 중요한 위험요소 위주로 제목과 내용을 작성하되, 투자자가 쉽게 이해할 수 있도록 간단·명료(원칙적으로 총 4페이지 이내)하게 작성한다. 이 경우 원금손실 가능성, 투자부적격 신용등급, 부도위험, 차입금 상환 미이행 위험, 주가하락, 매출·수익성·성장성·재무상황 악화, 영업환경에 부정적 영향 등 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.

## 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

**[지분증권의 경우]**(투자계약증권, 증권예탁증권)

단위 :

| 증권의<br>종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)<br>가액 | 모집(매출)<br>총액 | 모집(매출)<br>방법 |
|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|           |      |      |              |              |              |
|           |      |      |              |              |              |

| 인수(주선) 여부      | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |                           |             |
|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오            | 유가증권시장 / 코스닥시장 /<br>코넥스시장 | 신규상장 / 이전상장 |

| 인수인(주선)인 | 증권의<br>종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수수수료 | 인수방법 |
|----------|-----------|------|------|-------|------|
| 대표       |           |      |      |       |      |
| 공동       |           |      |      |       |      |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 자금의 사용목적 (발행제비용 : ) |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 구 분                 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
|                     |     |     |     |
|                     |     |     |     |

| 신주인수권에 관한 사항 |      |      |
|--------------|------|------|
| 행사대상증권       | 행사가격 | 행사기간 |
|              |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

【기 타】

### 【작성지침】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iii. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.

## [채무증권의 경우]

회사 :  단위 :

|                  |  |          |  |
|------------------|--|----------|--|
| 채무증권 명칭          |  | 모집(매출)방법 |  |
| 권면(전자등록)<br>총액   |  | 모집(매출)총액 |  |
| 발행가액             |  | 이자율      |  |
| 발행수익률            |  | 상환기일     |  |
| 원리금<br>지급대행기관    |  | (사채)관리회사 |  |
| 신용등급<br>(신용평가기관) |  | 비고       |  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 인수(주선) 여부      | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오          |

| 인수인(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|----------|------|------|------|------|
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 자금의 사용목적 (발행제비용 : ) |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 구 분                 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
|                     |     |     |     |
|                     |     |     |     |

|              |        |  |                 |        |  |
|--------------|--------|--|-----------------|--------|--|
| 보증을<br>받은 경우 | 보증기관   |  | 지분증권과<br>연계된 경우 | 행사대상증권 |  |
|              | 보증금액   |  |                 | 권리행사비용 |  |
| 담보 제공의<br>경우 | 담보의 종류 |  |                 | 권리행사가격 |  |
|              | 담보금액   |  |                 | 권리행사기간 |  |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

【기 타】

### 【작성지침】

i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.

- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iii. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.
- iv. 채무증권이 ESG채권에 해당할 경우 비고란에 그 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 기재한다. [예 : ESG채권(녹색채권)]

## I. 발행에 관한 사항

### 1. 모집·매출에 관한 일반사항

기업공시서식 작성기준 제2장제1절(모집·매출에 관한 일반사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제2-1-5조(인수 등)은 제외한다.

### 2. 증권의 주요 권리내용

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 투자위험요소

기업공시서식 작성기준 제2장제3절(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 발행인에 관한 사항

### 1. 발행인의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 준용하여 기재한다.

### 2. 자본구성

당해 법인등의 자본구성의 개요, 공시서류작성기준일의 자본구성의 내용, 주요출자 및 출자비율, 출자에 따른 권리와 의무의 내용 등을 기재한다.

### 3. 업무내용

당해 법인등의 업무의 개요를 기재한다. 업무와 관련하여 체결한 협약 등이 있는 경우 그에 관한 사항을 포함한다.

#### **4. 조직구성**

당해 법인등의 임원의 자격 및 권한, 임원선임 방법, 임직원 현황과 조직구성에 관한 사항을 기재한다.

#### **5. 재무에 관한 사항**

해당 법인등이 채택한 회계처리기준을 밝히고, 공시대상기간 중의 요약재무정보를 기재한다. 외부감사인의 감사를 받은 경우 감사의견 등을 기재한다.

해당 법인등이 채무증권 또는 이와 유사한 성질을 가지는 증권을 통하여 자금을 조달한 경우 그 내용을 기재하고, 신용평가기관으로부터 신용평가를 받은 경우 이에 관한 내용을 기재한다.

### **III. 대한민국의 가맹 또는 출자현황**

대한민국과의 외교관계 및 대한민국이 당해 법인등에 가입 또는 출자하고 있는 경우 그 내용을 기재한다.

### **IV. 발행자금의 용도**

기업공시서식 작성기준 제2장제5절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### **V. 인수 및 판매**

기업공시서식 작성기준 제2-1-5조(인수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VI. 일반정보**

그 밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항을 기재한다.

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.



<별지 제4호 서식> : 증권신고서(파생결합증권 등)

# 증 권 신 고 서

[주가연계증권, 주식워런트증권, 파생결합증권  
주가연계파생결합사채, 파생결합사채, 상장지수증권]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

해당기간 중 사모 발행실적

## 【 작성지침 】

- i. 과거 6개월 이내에 모집이나 매출에 의하지 아니하고 같은 종류의 증권에 대한 청약의 권유를 한 자의 수를 합산한 결과 본 증권의 발행이 공모에 해당하는 경우 해당 6개월 기간 중 모집이나 매출에 의하지 아니하고 발행한 사모 발행실적을 기재한다. (신 설)
- ii. 사모 발행실적 기재시 발행일, 발행회차, 기초자산의 명칭, 발행금액, 청약의 권유자수 등을 기재한다.

## 증권신고서 및 투자설명서 열람장소

### 가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

### 나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

#### 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iv. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## 작 성 지 침

### I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조에 따른 파생결합증권 및 파생결합사채(금융투자업자가 영업목적으로 발행하는 것에 한한다. 이하 본 서식에서 같다)의 신고에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’, ‘회계감사인의 감사의견 등’ 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출된 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 증권신고서 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.
  - 가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.
  - 나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에

증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 증권신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 참조방식 기재

법 제119조제4항 또는 규정 제2-12조제5항제2호에 따라 이미 제출한 증권신고서 또는 사업(또는 반기·분기)보고서의 기재사항 또는 첨부서류를 참조하는 경우 표지 다음장에 다음과 같은 방법으로 작성한다.

## 가. 참조사항

### ① 이미 제출한 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「VI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 않습니다.

### ② 이미 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「VI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 않습니다.

## 나. 참조서류 조회방법

### - 증권신고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)

### - 사업(분기·반기)보고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

## 【 투자결정시 유의사항 】

기업공시서식 작성기준 제16-1-4조(투자결정시 유의사항 안내)에서 정한 사항을 기재하며, 이 중 원금손실 가능성, 신용위험 등 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## 요 약 정 보

### 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

단위 :

| 증권의 종류 | 종목명 | 모집총액 | 기초자산 | 발행가액 |
|--------|-----|------|------|------|
|        |     |      |      |      |
|        |     |      |      |      |

| 행사가격 | 행사기간 | 옵션종류 | 전환비율 | 만기일 |
|------|------|------|------|-----|
|      |      |      |      |     |
|      |      |      |      |     |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 인수인 |  | 증권의<br>종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|-----|--|-----------|------|------|------|------|
| 대표  |  |           |      |      |      |      |
| 공동  |  |           |      |      |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

【기 타】

【작성지침】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.

### 2. 투자위험요소

본문의 투자위험요소별 부제목을 기재하고 끝부분에 자세한 내용은 본문의 투자위험요소 항목을 참조할 것을 기재한다.



## **제1부 모집 또는 매출에 관한 사항**

### **I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항**

#### **1. 공모개요**

기업공시서식 작성기준 제16-2-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 공모방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법) 및 제16-2-2조(증권매출인)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **3. 공모가격 결정방법**

기업공시서식 작성기준 제16-2-3조(공모가격의 결정방법)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **5. 인수 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-5조(인수) 및 제16-2-6(대리인 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **II. 증권의 주요 권리내용**

기업공시서식 작성기준 제16-3-1조(예상손익구조)와 제16-3-4조(파생결합증권의 권리내용), 제16-3-5조(권리내용의 변경)에서 정한 사항을 기재한다.

### **III. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제16-3-2조(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

### **IV. 기초자산에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-3-3조(기초자산)에서 정한 사항을 기재한다.

### **V. 인수인의 의견**

기업공시서식 작성기준 제16-2-7조(주관회사의 의견)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VI. 자금의 사용목적**

기업공시서식 작성기준 제16장제4절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VII. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16장제5절(기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 발행인에 관한 사항

### Ⅰ. 회사의 개요

#### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

#### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

#### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 의결권 현황

기업공시서식 작성기준 제7-3-4조(의결권 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

## 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ <금융업> 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 【금융업】 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 파생상품거래 현황**

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 영업설비**

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### **5. 재무건전성 등 기타 참고사항**

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **III. 재무에 관한 사항**

### **1. 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

### **2. 연결재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

### **3. 연결재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

### **4. 재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재

한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

## **5. 재무제표 주석**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주석을 기재한다.

## **6. 배당에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항**

### **7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적**

#### **[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]**

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

#### **[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]**

가. 채무증권 발행 실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

#### 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

#### 다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

#### 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

### 7-2. 증권발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

#### 【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.



## **IV. 회계감사인의 감사의견 등**

### **1. 외부감사에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 내부통제에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **V. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **1. 공시내용 진행 및 변경사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **Ⅵ. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제11의2-2-3조 및 제11의2-2-4조는 기재하지 아니할 수 있다.

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제5호 서식> : 증권(일괄)신고서(집합투자증권-신탁형)

# 증 권[일 괄] 신 고 서

## [집합투자증권-신탁형]

금융위원회 귀중

년 월 일

집합투자기구 명칭 :

집합투자업자 명칭 :

연 락 처 : (주 소)  
(전 화)

작성책임자 : (직 책) (성 명)  
(전 화)

모집(매출) 증권의 종류 및 수 :  
[모집(매출) 총액 : ]

모집(매출) 기간 (판매기간) :

집합투자증권신고서 작성 기준일 :

집합투자증권신고서 및 투자설명서의 공시장소

가. 집합투자증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)

서면문서 :

금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.  
또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

【 작성지침 】

- i. 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수와 모집 또는 매출 증권의 총액에 관한 내용은 일괄 신고서를 제출하는 개방형집합투자기구는 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있다는 내용의 기재로 대신할 수 있다.
- ii. 박스안의 유의사항은 글자크기 13pt 이상의 붉은 글씨 또는 붉은 글씨체로 기재한다.
- iii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iv. 외국집합투자기구의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 투자결정시 유의사항 안내

기업공시서식 작성기준 제17-1-6조(투자결정시 유의사항 안내)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 첨부서류에 관한 사항

### [집합투자증권신고서 제출시 추가서류]

1. 집합투자규약(부속서류를 포함)
2. 다음 각 목의 자와 체결한 업무위탁계약서(부속서류 포함)의 사본
  - 가. 신탁업자
  - 나. 일반사무관리회사(그 일반사무관리회사와 업무위탁계약을 체결한 경우)
  - 다. 법 제42조에 따른 업무수탁자(그 업무수탁자와 업무위탁계약을 체결한 경우)
3. 집합투자증권의 인수계약을 체결한 경우 그 계약서 사본
4. 예비투자설명서
5. 간이투자설명서

### [등록신청서 관련 추가서류]

1. 장외파생상품 또는 특별자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 장외파생상품 또는 특별자산의 평가방법을 기재한 서류
2. 법 제93조제2항의 집합투자기구의 경우 장외파생상품 운용에 따른 위험관리방법에 관한 서류
3. 집합투자증권 매수 계획서
4. 집합투자업자의 소규모 집합투자기구 비율에 관한 서류

### [외국 집합투자기구의 경우 제출서류]

1. 시행령 제127조제2항제1호 및 제4호부터 제6호까지의 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
  - 가. 집합투자규약(부속서류를 포함)
  - 나. 다음 각 목의 자와 체결한 업무위탁계약서(부속서류 포함)의 사본
    - ① 신탁업자
    - ② 일반사무관리회사(그 일반사무관리회사와 업무위탁계약을 체결한 경우)
    - ③ 법 제42조에 따른 업무수탁자(그 업무수탁자와 업무위탁계약을 체결한 경우)
  - 다. 집합투자증권의 인수계약을 체결한 경우 그 계약서 사본
2. 자기자본을 증명할 수 있는 감사보고서 등 증빙서류
3. 외국집합투자증권을 모집 또는 매출하기 위하여 외국에서 제출한 투자설명서(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
4. 외국집합투자업자가 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국

또는 국내의 감독기관으로부터 업무정지 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없음을 증명하는 외국감독당국의 확인서 등 서류

5. 최근 사업연도말 현재 운용자산규모가 1조원 이상임을 증빙하는 서류
6. 외국집합투자기구가 해당 국가의 법령에 따라 인가받았다는 사실을 증명하는 서류
7. 국내대리인 선임계약서 등 연락책임자에 관한 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
8. 대리인 선임계약서 등 판매대행회사에 관한 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
9. 외국집합투자기구가 해당 국가에서 교차판매 집합투자기구로 등록 되었다는 사실을 증명(고유등록번호 포함)하는 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우에 한한다)



## 대표이사 등의 확인서명

### 확 인 서

우리는 이 **OO투자신탁**의 발행인인 **OO자산운용회사**의 대표이사 및 신고업무담당 이사로서 이 증권신고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 증권신고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

2009. 00. 00

【**OO투자신탁**】

**OO자산운용회사** 대표이사 【대표이사명】 (서명)

**OO자산운용회사** 신고업무담당이사 【이 사 명】 (서명)

### 【 작성지침 】

- i. 이 집합투자기구는 신탁형으로 신고서 제출자는 집합투자업자입니다.
- ii. 대표이사명과 이사명은 대표이사 및 신고업무담당이사(담당하는 이사가 없는 경우 당해 이사의 업무를 집행하는 자)의 성명을 기재하며, 공동대표이사 등 대표이사 또는 이사가 단독으로 업무를 수행함에 제한이 있는 경우 관련된 대표이사 또는 이사들이 연명으로 기재한다.
- iii. 동 확인서는 서면형태로 출력하여 대표이사 및 신고업무담당이사가 직접 서명한 후 스캐너를 이용하여 그림파일(1 MB이내)로 만든 후 삽입한다.

## 요 약 정 보

### 【 작성지침 】

<별지 제23호 서식> 간이투자설명서(집합투자증권)의 내용 전체를 기재한다.

## 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

### 1. 집합투자기구의 명칭

기업공시서식 작성기준 제18-1-1조(집합투자기구의 명칭)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류

나. 운용자산별 종류

다. 개방형·폐쇄형 구분

라. 추가형·단위형 구분

마. 특수형태 표시

바. 고난도금융투자상품 해당여부 [ O / X ]

기업공시서식 작성기준 제18-1-2조(집합투자기구의 종류 및 형태)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### 3. 모집예정금액

기업공시서식 작성기준 제18-2-1조(모집예정금액)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 모집의 내용 및 절차

기업공시서식 작성기준 제18-2-2조(모집의 내용 및 절차) 및 제18-2-3조(매출)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 인수에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제18-3-1조(인수)에서 정한 사항을 기재한다.

### 6. 상장 및 매매에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제18-3-2조(상장 및 매매)에서 정한 사항을 기재한다.

## **제2부 집합투자기구에 관한 사항**

### **1. 집합투자기구의 명칭**

기업공시서식 작성기준 제19-1-1조(집합투자기구의 명칭)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 집합투자기구의 연혁**

기업공시서식 작성기준 제19-1-2조(집합투자기구의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 집합투자기구의 신탁계약기간**

기업공시서식 작성기준 제19-1-3조(집합투자기구의 신탁계약기간)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 집합투자업자**

기업공시서식 작성기준 제19-2-1조(집합투자업자)에서 정한 사항을 기재한다.

### **5. 운용전문인력에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제19-2-2조(운용전문인력)에서 정한 사항을 기재한다.

### **6. 집합투자기구의 구조**

기업공시서식 작성기준 제19-3-1조(집합투자기구의 구조)에서 정한 사항을 기재한다.

### **7. 집합투자기구의 투자목적**

기업공시서식 작성기준 제19-3-2조(집합투자기구의 투자목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### **8. 집합투자기구의 투자대상**

가. 투자대상

나. 투자제한

## **다. 편입한 집합투자증권에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제19-3-3조(집합투자기구의 투자대상), 제19-3-6조(타 집합투자증권의 편입)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조**

### **가. 투자전략 및 위험관리**

### **나. 수익구조**

기업공시서식 작성기준 제19-3-4조(집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **10. 집합투자기구의 투자위험**

### **가. 일반위험**

### **나. 특수위험**

### **다. 기타 투자위험**

### **라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형**

기업공시서식 작성기준 제19-3-5조(집합투자기구의 투자위험)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **11. 매입, 환매, 전환 기준**

### **가. 매입**

### **나. 환매**

### **다. 전환**

기업공시서식 작성기준 제19-4-1조(매입, 환매, 전환 기준)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가**

### **가. 기준가격의 산정 및 공시**

### **나. 집합투자재산의 평가방법**

기업공시서식 작성기준 제19-4-2조(기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **13. 보수 및 수수료에 관한 사항**

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

기업공시서식 작성기준 제19-4-3조(보수 및 수수료)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항**

가. 이익 배분

나. 과세

기업공시서식 작성기준 제19-4-4조(이익 배분 및 과세)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항**

### **1. 재무정보**

가. 요약재무정보

나. 대차대조표

다. 손익계산서

기업공시서식 작성기준 제20-1-1조(재무정보)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **2. 연도별 실적 및 환매 현황**

기업공시서식 작성기준 제20-1-2조(연도별 실적 및 환매현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 집합투자기구의 운용실적**

- 가. 연평균 수익률(세전 기준)
- 나. 연도별 수익률 추이
- 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황

기업공시서식 작성기준 제20-2-1조(집합투자기구의 운용실적)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항**

### **1. 집합투자업자에 관한 사항**

- 가. 회사 개요
- 나. 주요 업무
- 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용
- 라. 운용자산 규모

기업공시서식 작성기준 제21-1-2조(집합투자업자)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항**

- 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사
- 나. 기타 업무의 수탁회사

기업공시서식 작성기준 제21-1-3조(운용관련 업무 수탁회사 등)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항**

- 가. 신탁회사
- 나. 일반사무관리회사
- 다. 집합투자기구평가회사
- 라. 채권평가회사

기업공시서식 작성기준 제21-1-5조(기타 집합투자기구의 관련회사)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항**

### **1. 투자자의 권리에 관한 사항**

#### **가. 투자자총회등**

- (1) 투자자총회의 구성
- (2) 투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법
- (3) 투자자총회 결의사항
- (4) 반대매수청구권

#### **나. 잔여재산분배**

#### **다. 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권**

#### **라. 손해배상책임**

#### **마. 재판관할**

#### **바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제22장 제1절(투자자 권리에 관한 사항)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제22장 제2절(집합투자기구의 해지에 관한 사항)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항**

#### **가. 정기보고서**

- (1) 영업보고서 및 결산서류 제출 등
- (2) 자산운용보고서
- (3) 자산보관·관리보고서
- (4) 기타장부 및 서류

#### **나. 수시공시**

- (1) 신탁계약변경에 관한 공시



- (2) 수시공시
- (3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시
- (4) 위험지표의 공시

기업공시서식 작성기준 제22-3-1조(정기보고서) 및 제22-3-2조(수시공시 등)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

#### **4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항**

- 가. 이해관계인과의 거래내역
- 나. 집합투자기구간 거래에 관한 사항
- 다. 투자중개업자 선정 기준

기업공시서식 작성기준 제22-3-3조(이해관계인 등과의 거래)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

#### **5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제22-3-4조(집합투자업자의 고유재산 투자)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

#### **6. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항**

기업공시서식 작성기준 제22-4-1조(외국집합투자기구에 관한 추가 기재사항)에서 정한 사항을 기재한다.

**[붙임] 용어풀이: 증권신고서에 나오는 용어 중 별도 설명이 필요한 내용을 간략하게 기재한다.**

<별지 제6호 서식> : 증권(일괄)신고서(집합투자증권-회사형)

## 증 권[일 괄] 신 고 서

### [집합투자증권-회사형]

금융위원회 귀중

년 월 일

집합투자기구 명칭 :

집합투자업자 명칭 :

연 락 처 : (주 소)  
(전 화)

작성책임자 : (직 책) (성 명)  
(전 화)

모집(매출) 증권의 종류 및 수 :  
[모집(매출) 총액 : ]

모집(매출) 기간 (판매기간) :

집합투자증권신고서 작성 기준일 :

집합투자증권신고서 및 투자설명서의 공시장소

가. 집합투자증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)

서면문서 :

금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.  
또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

【 작성지침 】

- i. 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수와 모집 또는 매출 증권의 총액에 관한 내용은 일괄 신고서를 제출하는 개방형집합투자기구는 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있다는 내용의 기재로 대신할 수 있다.
- ii. 박스안의 유의사항은 글자크기 13pt 이상의 붉은 글씨 또는 붉은 글씨체로 기재한다.
- iii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iv. 외국집합투자기구의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 투자결정시 유의사항 안내

기업공시서식 작성기준 제17-1-6조(투자결정시 유의사항 안내)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 첨부서류에 관한 사항

### [집합투자증권신고서 제출시 추가서류]

1. 집합투자규약(부속서류를 포함)
2. 법인등기부등본 또는 이에 준하는 것으로서 그 설립을 증명할 수 있는 서류
3. 출자금의 납입을 증명할 수 있는 서류
4. 다음 각 목의 자와 체결한 업무위탁계약서(부속서류 포함)의 사본
  - 가. 집합투자업자
  - 나. 신탁업자
  - 다. 일반사무관리회사(그 일반사무관리회사와 업무위탁계약을 체결한 경우)
  - 라. 법 제42조에 따른 업무수탁자(그 업무수탁자와 업무위탁계약을 체결한 경우)
5. 집합투자증권의 인수계약을 체결한 경우 그 계약서 사본
6. 예비투자설명서
7. 간이투자설명서

### [등록신청서 제출시 추가서류]

1. 투자회사의 경우 감독이사의 이력서 및 결격요건에 해당하지 않음을 증빙하는 서류
2. 장외파생상품 또는 특별자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 장외파생상품 또는 특별자산의 평가방법을 기재한 서류
3. 법 제93조제2항의 집합투자기구의 경우 장외파생상품 운용에 따른 위험관리방법에 관한 서류
4. 집합투자증권 매수 계획서
5. 집합투자업자의 소규모 집합투자기구 비율에 관한 서류

### [외국 집합투자기구의 경우 제출서류]

1. 시행령 제127조제2항제1호 및 제4호부터 제6호까지의 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
  - 가. 집합투자규약(부속서류를 포함)
  - 나. 다음 각 목의 자와 체결한 업무위탁계약서(부속서류 포함)의 사본
    - ① 집합투자업자(투자신탁 및 투자익명조합 제외)
    - ② 신탁업자
    - ③ 일반사무관리회사(그 일반사무관리회사와 업무위탁계약을 체결한 경우)
    - ④ 법 제42조에 따른 업무수탁자(그 업무수탁자와 업무위탁계약을 체결한 경우)

다. 집합투자증권의 인수계약을 체결한 경우 그 계약서 사본

2. 자기자본을 증명할 수 있는 감사보고서 등 증빙서류
3. 외국집합투자증권을 모집 또는 매출하기 위하여 외국에서 제출한 투자설명서(법 제 279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
4. 외국집합투자업자가 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국 또는 국내의 감독기관으로부터 업무정지 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없음을 증명하는 외국감독당국의 확인서 등 서류
5. 최근 사업연도말 현재 운용자산규모가 1조원 이상임을 증빙하는 서류
6. 외국집합투자기구가 해당 국가의 법령에 따라 인가받았다는 사실을 증명하는 서류
7. 국내대리인 선임계약서 등 연락책임자에 관한 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
8. 대리인 선임계약서 등 판매대행회사에 관한 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우를 포함한다)
9. 외국집합투자기구가 해당 국가에서 교차판매 집합투자기구로 등록 되었다는 사실을 증명(고유등록번호 포함)하는 서류(법 제279조제2항제2호에 따른 외국집합투자기구의 경우에 한한다)

## 대표이사 등의 확인서명

### 확 인 서

우리는 이 **OO투자회사**의 법인이사인 **OO자산운용회사**의 대표이사 및 신고업무담당 이사로서 이 증권신고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 증권신고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

2009. 00. 00

【**OO투자회사**】

**OO자산운용회사** 대표이사 【대표이사명】 (서명)

**OO자산운용회사** 신고업무담당이사 【이 사 명】 (서명)

#### 【 작성지침 】

- i. 이 집합투자기구는 회사형으로 신고서 제출자는 법인이사인 집합투자업자입니다.
- ii. 대표이사명과 이사명은 대표이사 및 신고업무담당이사(담당하는 이사가 없는 경우 당해 이사의 업무를 집행하는 자)의 성명을 기재하며, 공동대표이사 등 대표이사 또는 이사가 단독으로 업무를 수행함에 제한이 있는 경우 관련된 대표이사 또는 이사들이 연명으로 기재한다.
- iii. 동 확인서는 서면형태로 출력하여 대표이사 및 신고업무담당이사가 직접 서명한 후 스캐너를 이용하여 그림파일(1 MB이내)로 만든 후 삽입한다.



## 요 약 정 보

### 【 작성지침 】

<별지 제23호 서식> 간이투자설명서(집합투자증권)의 내용 전체를 기재한다.

## 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

### 1. 집합투자기구의 명칭

기업공시서식 작성기준 제18-1-1조(집합투자기구의 명칭)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류

나. 운용자산별 종류

다. 개방형·폐쇄형 구분

라. 추가형·단위형 구분

마. 특수형태 표시

바. 고난도금융투자상품 해당여부 [ O / X ]

기업공시서식 작성기준 제18-1-2조(집합투자기구의 종류 및 형태)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### 3. 모집예정금액

기업공시서식 작성기준 제18-2-1조(모집예정금액)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 모집의 내용 및 절차

기업공시서식 작성기준 제18-2-2조(모집의 내용 및 절차) 및 제18-2-3조(매출)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 인수에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제18-3-1조(인수)에서 정한 사항을 기재한다.

### 6. 상장 및 매매에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제18-3-2조(상장 및 매매)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 집합투자기구에 관한 사항

### 1. 집합투자기구의 명칭

기업공시서식 작성기준 제19-1-1조(집합투자기구의 명칭)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 집합투자기구의 연혁

기업공시서식 작성기준 제19-1-2조(집합투자기구의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 집합투자기구의 신탁계약기간

기업공시서식 작성기준 제19-1-3조(집합투자기구의 신탁계약기간)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 집합투자업자

기업공시서식 작성기준 제19-2-1조(집합투자업자)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 운용전문인력에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제19-2-2조(운용전문인력)에서 정한 사항을 기재한다.

### 6. 집합투자기구의 구조

기업공시서식 작성기준 제19-3-1조(집합투자기구의 구조)에서 정한 사항을 기재한다.

### 7. 집합투자기구의 투자목적

기업공시서식 작성기준 제19-3-2조(집합투자기구의 투자목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### 8. 집합투자기구의 투자대상

가. 투자대상

나. 투자제한

## **다. 편입한 집합투자증권에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제19-3-3조(집합투자기구의 투자대상), 제19-3-6조(타 집합투자증권의 편입)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조**

### **가. 투자전략 및 위험관리**

### **나. 수익구조**

기업공시서식 작성기준 제19-3-4조(집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **10. 집합투자기구의 투자위험**

### **가. 일반위험**

### **나. 특수위험**

### **다. 기타 투자위험**

### **라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형**

기업공시서식 작성기준 제19-3-5조(집합투자기구의 투자위험)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **11. 매입, 환매, 전환 기준**

### **가. 매입**

### **나. 환매**

### **다. 전환**

기업공시서식 작성기준 제19-4-1조(매입, 환매, 전환 기준)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가**

### **가. 기준가격의 산정 및 공시**

### **나. 집합투자재산의 평가방법**

기업공시서식 작성기준 제19-4-2조(기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **13. 보수 및 수수료에 관한 사항**

- 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료
- 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

기업공시서식 작성기준 제19-4-3조(보수 및 수수료)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항**

- 가. 이익 배분
- 나. 과세

기업공시서식 작성기준 제19-4-4조(이익 배분 및 과세)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

### **15. 발기인 · 감독이사에 관한 사항**

- 가. 발기인에 관한 사항
- 나. 감독이사에 관한 사항
- 다. 감독이사의 보수지급기준

기업공시서식 작성기준 제19-5-1조(발기인 및 감독이사)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항**

### **1. 재무정보**

- 가. 요약재무정보
- 나. 대차대조표
- 다. 손익계산서

기업공시서식 작성기준 제20-1-1조(재무정보)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **2. 연도별 설정 및 환매 현황**

기업공시서식 작성기준 제20-1-2조(연도별 설정 및 환매현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 투자회사의 출자금에 관한 사항**

가. 출자지분의 총수

나. 발행한 출자지분의 내용

기업공시서식 작성기준 제20-1-3조(출자금)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **4. 집합투자기구의 운용실적**

가. 연평균 수익률(세전 기준)

나. 연도별 수익률 추이

다. 집합투자기구의 자산 구성 현황

기업공시서식 작성기준 제20-2-1조(집합투자기구의 운용실적)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

# **제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항**

## **1. 집합투자업자에 관한 사항**

가. 회사 개요

나. 주요 업무

다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용

라. 운용자산 규모

기업공시서식 작성기준 제21-1-2조(집합투자업자)에서 정한 사항을 상기 구분에 따

라 기재한다.

## **2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항**

가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사

나. 기타 업무의 수탁회사

기업공시서식 작성기준 제21-1-3조(운용관련 업무 수탁회사 등)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항**

가. 신탁회사

나. 일반사무관리회사

다. 집합투자기구평가회사

라. 채권평가회사

기업공시서식 작성기준 제21-1-5조(기타 집합투자기구의 관련회사)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

# **제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항**

## **1. 투자자의 권리에 관한 사항**

가. 투자자총회등

(1) 투자자총회의 구성

(2) 투자자총회의 소집 및 의결권 행사방법

(3) 투자자총회 결의사항

(4) 반대매수청구권

나. 잔여재산분배

다. 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권

라. 손해배상책임

마. 재판관할

바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제22장 제1절(투자자 권리에 관한 사항)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제22장 제2절(집합투자기구의 해지에 관한 사항)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항**

### **가. 정기보고서**

- (1) 영업보고서 및 결산서류 제출 등
- (2) 자산운용보고서
- (3) 자산보관·관리보고서
- (4) 기타장부 및 서류

### **나. 수시공시**

- (1) 신탁계약변경에 관한 공시
- (2) 수시공시
- (3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시
- (4) 위험지표의 공시

기업공시서식 작성기준 제22-3-1조(정기보고서) 및 제22-3-2조(수시공시 등)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항**

### **가. 이해관계인과의 거래내역**

### **나. 집합투자기구간 거래에 관한 사항**

### **다. 투자중개업자 선정 기준**

기업공시서식 작성기준 제22-3-3조(이해관계인 등과의 거래)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제22-3-4조(집합투자업자의 고유재산 투자)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.



## 6. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항

기업공시서식 작성기준 제22-4-1조(외국집합투자기구에 관한 추가 기재사항)에서 정한 사항을 기재한다.

**[붙임] 용어풀이**

- 해당 집합투자기구에 주로 나오는 용어 중 별도 설명이 필요한 내용을 간단하게 기재한다.

<별지 제7호 서식> : 증권신고서(유동화증권)

# 증 권 신 고 서

## [유동화증권]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

업무수탁기관 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

【 작성지침 】

- i. 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아닌 경우 동 신고서 표지에 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아니라는 문구를 삽입한다.
- ii. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- iii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호 등을 기재할 필요는 없다).
- iv. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.
- v. 동 신고서 표지는 서면형태로 출력하여 발행인의 대표이사, 업무수탁기관 및 작성책임자가 직접 서명한 후 스캐너를 이용하여 그림파일(1 MB이내)로 만든 후 삽입한다.
- vi. ESG채권으로 발행되는 채무증권일 경우 “모집 또는 매출 증권의 종류 및 수”에 ESG채권종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권 등)를 기재한다.

(작성 예시)

OOO제O차유동화전문 유한회사 제O-O회 무기명식 이권부 무보증 선순위사채(녹색채권)

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## 요 약 정 보

### 1. 핵심 투자위험

본문의 투자위험요소별 부제목을 기재하고 끝부분에 자세한 내용은 본문의 투자위험요소 항목을 참조할 것을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

- i. 발행인은 자산유동화업무(유동화증권 발행 등)만을 수행하기 위하여 설립된 특수목적 기구(SPV ; Special Purpose Vehicle)로서 법인격은 있으나 그 실체가 없는 이른바 서류상의 회사(paper company)이거나 독립적인 법인격이 없는 신탁이므로 그 실제 업무는 금융기관 등이 위탁방식으로 대신 수행한다는 점 등을 기재한다.
- ii. 유동화자산\* 및 자산관리와 관련한 위험, 유동화구조상의 특성 및 참여자와 관련한 위험, 기타 위험 등을 기재하되, 원금손실 가능성, 투자부적격 신용등급, 유동화자산의 부실위험, 혼장위험, 자산보유자의 신용위험, 조기상환위험, (PF 등 특정사업의 경우) 사업위험 등 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.  
  
\* 유형별 특성(장래채권, 유동교체자산 등)에 따른 위험[장래채권 미발생위험(completion risk), 자산혼장위험(commingling risk)]
- iii. 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 증권이 아닌 경우, 동법에 따른 등록 절차(자산유동화계획 및 자산양도의 등록)와 각종 혜택(채권양도, 저당권 취득 등에 관한 특례)이 적용되지 않는다는 점과 동법이 적용되지 않음에 따라 발생할 수 있는 위험 등에 대하여 기재한다.
- IV. 발행인이 자산유동화와 관련하여 유동화증권 투자자 이외의 자에 대한 자금차입이나 기타 채무발생(자산유동화계획 또는 업무위탁계약 등에 따른 통상적인 비용지급 등은 제외)에 따른 리스크와 발행인의 대표자(명의상의 이사 등) 또는 업무수탁자·자산관리자 등의 부당·위법행위로 인해 발행인이 자산유동화 목적 이외의 채무를 질 리스크의 발생가능성 및 이러한 리스크를 방지하기 위한 대책 등을 기재한다.

## 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

단위 :

| 항 목                   |        | 내 용    |           |
|-----------------------|--------|--------|-----------|
| 유동화증권의 종목             |        |        |           |
| 공 모 총 액<br>(권면금액 기준)  | 구분     | 금액     | 종목수(종)    |
|                       | 선순위    |        |           |
|                       | 중순위    |        |           |
|                       | 후순위    |        |           |
|                       | 합 계    |        |           |
| 청약기간                  | 시작일    |        |           |
|                       | 종료일    |        |           |
| 납 입 기 일               |        |        |           |
| 인수수수료(%)              |        |        |           |
| 대표주관회사<br>(공동주관회사)    | 회사명    | 회사고유번호 | 공동주관회사 여부 |
|                       |        |        |           |
|                       |        |        |           |
|                       |        |        |           |
| 원리금 지급<br>대행기관        | 회 사 명  |        |           |
|                       | 회사고유번호 |        |           |
|                       | 수수료(%) |        |           |
| 모집의 수탁회사              | 회 사 명  |        |           |
|                       | 회사고유번호 |        |           |
|                       | 수수료(%) |        |           |
| 사채관리회사<br>(유동화증권관리회사) | 회 사 명  |        |           |
|                       | 회사고유번호 |        |           |
|                       | 수수료(%) |        |           |

(유동화증권 세부내용)

단위 :

| 항 목            |           |        | 회차별 내용 | 회차별 내용 | 회차별 내용 |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 회 차 (회)        |           |        |        |        |        |
| 선/중/후순위        |           |        |        |        |        |
| 권 면 총 액        |           |        |        |        |        |
| 발행수익률(%)       |           |        |        |        |        |
| 할 인 율 (%)      |           |        |        |        |        |
| 상환기한           | 법정만기      |        |        |        |        |
|                | 예상만기      |        |        |        |        |
| 상환방법           |           |        |        |        |        |
| 표면금리           | 이자율(%)    |        |        |        |        |
|                | FRN이자율(%) |        |        |        |        |
| 이자지급방법         |           |        |        |        |        |
| 신용<br>평가<br>등급 | 평가회사명     | 회사고유번호 | 평가결과등급 | 평가결과등급 | 평가결과등급 |
|                |           |        |        |        |        |
| 인수<br>금액       | 인수회사명     | 회사고유번호 | 인수금액   | 인수금액   | 인수금액   |
|                |           |        |        |        |        |

【기 타】

【 작성지침 】

- i. 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아닌 경우 요약정보 상단에 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아니라는 문구를 삽입한다.
- ii. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- iii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iv. 원리금지급대행기관, 모집수탁회사, 사채관리회사가 없는 경우 기타란에 그 이유를 기재한다.
- v. 유동화증권의 종목은 “○○○○유동화전문(유) 제1-1회~제1-○○회 무보증회사채, ○○○○(유) 제1-1회~제1-○○회 기업어음증권” 등과 같은 요령으로 기재한다.



vi. 유동화증권이 ESG채권일 경우 유동화증권의 종목란에 ESG채권 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권)를 기재한다.

(작성 예시)

OOO제O차유동화전문(유) 제O-O회 무보증사채(녹색채권)

### 3. 참고사항

(개 관)

| 구 분                                |                | 내 용                                     | 비 고 |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|
| 1. 등록신청인(유동화전문회사등)<br>(유동화증권의 발행인) |                |                                         |     |
| 2. 자산유동화<br>계획기간                   | ① 시작일          |                                         |     |
|                                    | ② 종료일          |                                         |     |
| 3. 유동화자산                           | ① 보유자          |                                         |     |
|                                    | ② 종 류          |                                         |     |
|                                    | ③ 평가금액         |                                         |     |
|                                    | ④ 양도금액         |                                         |     |
| 4. 유동화증권                           | ① 종류           |                                         |     |
|                                    | ② 발행금액         |                                         |     |
|                                    | ③ 발행예정일        |                                         |     |
|                                    | ④ 만기           |                                         |     |
|                                    | ⑤ 발행자금<br>사용목적 |                                         |     |
|                                    | ⑥ 신용등급         | <div>**신용평가회사</div> <div>**신용평가회사</div> |     |

(참여기관)

| 구 분                                               |                       |           | 회 사 명 | 법인등록번호 | 비 고 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|--------|-----|
| 1. 업무<br>수탁<br>기관<br><br>(발행인의<br>업무<br>대행<br>기관) | 일상<br>운용<br>업무        | ① 업무수탁인   |       |        |     |
|                                                   |                       | ② 대체업무수탁인 |       |        |     |
|                                                   | 자산<br>관리<br>업무        | ① 자산관리자   |       |        |     |
|                                                   |                       | ② 대체업무수탁인 |       |        |     |
|                                                   | 기타<br>업무              |           |       |        |     |
| 2. 그 외                                            | 실질자금조달자               |           |       |        |     |
|                                                   | 실질자금조달자의<br>발행자금 사용목적 |           |       |        |     |
|                                                   | 모집의 수탁회사              |           |       |        |     |
|                                                   | 사채관리회사                |           |       |        |     |
|                                                   | 자산평가기관                |           |       |        |     |
|                                                   | 자산실사기관                |           |       |        |     |
|                                                   | 법률자문기관                |           |       |        |     |

# 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

## I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

### 1. 공모개요

기업공시서식 작성기준 제2-1-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재하되, 유동화증권과 관련하여 법정만기와 예상만기가 다른 경우에는 그 내용을 별도로 기재하고, 선순위, 중순위, 후순위 구분 및 여러 종목의 증권에 관한 사항 등 기타 특이사항을 상세히 기재한다.

### 2. 공모방법

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 공모가격 결정방법

기업공시서식 작성기준 제2-1-3조(공모가격의 결정)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제2-1-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 인수 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제2-1-5조(인수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 증권의 주요 권리내용

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재하되, 유동화증권과 관련하여 선순위, 중순위, 후순위 구조 및 여러 종목별 유동화증권의 구체적인 권리내용을 기재한다.

### III. 투자위험요소

기업공시서식 작성기준 제2장제3절(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재하되, 유동화 증권과 관련하여 주가·금리·환율 등이 연계된 유동화증권의 경우 해당 잠재리스크를 상세히 기재하고, 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권 유동화 또는 신탁수익권 유동화 등의 경우에는 실질 유동화자산(현금흐름)과 관련한 투자위험을 충분히 기재한다.

또한, 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아닌 경우 동법에 따른 등록절차(자산유동화계획의 등록 및 자산양도의 등록)와 각종 혜택(채권양도의 대항요건 특례, 저당권 취득 등에 관한 특례 등)이 적용되지 않는다는 점과 동법이 적용되지 않음에 따라 발생할 수 있는 위험 등에 대하여 기재한다.

### IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

기업공시서식 작성기준 제2장제4절[인수인의 의견(분석기관의 평가의견)]에서 정한 사항을 기재한다.

### V. 자금의 사용목적

기업공시서식 작성기준 제2장제5절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

기업공시서식 작성기준 제2장제6절(그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재하되, 신용보완에 관한 사항, 자산실사에 관한 사항, 전문가의 검토 의견 등은 제3부에 기재하는 내용을 요약하여 기재한다.

## 제2부 발행인에 관한 사항

### I. 발행인

1. 회사의 개황
2. 업무의 위탁에 관한 사항
3. 회계처리 등에 관한 사항

### II. 자산보유자에 관한 사항

1. 자산보유자의 개황
2. 사업의 내용
3. 재무에 관한 사항
4. 임원 및 직원 현황

#### 【 작성지침 】

- i. 자산유동화업무처리의서식에관한건의 자산유동화계획의등록신청서 별지 서식을 참고하여 상기 순서에 따라 기재한다.
- ii. 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아닌 경우,
  - 동법상의 고유용어(유동화전문유한회사 등)를 사용하지 않도록 한다.
  - 본문 상단에 자산유동화에 관한 법률에 따라 발행되는 유동화증권이 아니라는 문구를 삽입한다.

## **제3부 자산유동화계획등에 관한 사항**

### **I. 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항**

1. 자산유동화의 목적 및 계획기간
2. 자산유동화계획의 세부구조
3. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등
4. 자금의 차입 및 운용계획

### **II. 유동화자산에 관한 사항**

1. 유동화자산의 종류별 세부명세
2. 유동화자산의 평가내용 및 자산실사내용
3. 유동화자산의 양도등의 방식 및 내용 등
4. 양도등에 따른 특례규정 적용자산의 법률상 특별효력
5. 채무자에 대한 대항요건 구비여부
6. 자산의 관리·운용·처분 등

### **III. 공시에 관한 사항**

1. 유동화자산의 증빙 서류
2. 유동화전문회사 관련 내부 보고자료
3. 외부 공시자료

#### IV. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

##### 1. 신용보완에 관한 사항

##### 2. 유동화증권의 의무보유에 관한 사항

| 구 분  | 면제 여부 | 면제 사유 | 의무 보유자 | 의무보유 방법 |
|------|-------|-------|--------|---------|
| 의무보유 |       |       |        |         |

기재상의 주의

1. 해당 유동화증권이 자산유동화에관한법률(ABS법) 및 하위규정에서 정하는 의무보유 면제대상에 해당하는 경우, 해당 면제 사유를 기재하여야 한다.
2. 의무보유 방법은 수직적, 수평적, 혼합적 방법 중에 의무보유자가 선택한 방법을 기재한다.
3. 의무보유 대상인 경우 의무보유 현황표를 생성하여 의무보유 금액을 상세히 기재 하되, 의무보유자가 복수인 경우 각각 표를 생성하여 기재한다.

##### 【사채】

| 종류     | 선/중/후순위 | 회차 | 발행<br>일 | 만기 | 발행금액<br>(억원) | 의무보유<br>비율<br>(%) | 의무보유<br>금액<br>(억원) | 비고 |
|--------|---------|----|---------|----|--------------|-------------------|--------------------|----|
| 사 채    | 선순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 선순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 중순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 중순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 후순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
| 후순위 소계 |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
| 합 계    |         |    |         |    |              |                   |                    |    |

【수익증권】

| 종류       | 선/중/후순위 | 회차 | 발행<br>일 | 만기 | 발행금액<br>(억원) | 의무보유<br>비율<br>(%) | 의무보유<br>금액<br>(억원) | 비고 |
|----------|---------|----|---------|----|--------------|-------------------|--------------------|----|
| 수익<br>증권 | 선순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|          |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|          | 선순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|          | 중순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|          |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|          | 중순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|          | 후순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|          |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
| 후순위 소계   |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
| 합 계      |         |    |         |    |              |                   |                    |    |

【주권·출자증권】

| 종류     | 선/중/후순위 | 회차 | 발행<br>일 | 만기 | 발행금액<br>(억원) | 의무보유<br>비율<br>(%) | 의무보유<br>금액<br>(억원) | 비고 |
|--------|---------|----|---------|----|--------------|-------------------|--------------------|----|
|        | 선순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 선순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 중순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 중순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        | 후순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|        |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
| 후순위 소계 |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
| 합 계    |         |    |         |    |              |                   |                    |    |



【기타 증권 및 증서】

| 종류  | 선/중/후순위 | 회차 | 발행<br>일 | 만기 | 발행금액<br>(억원) | 의무보유<br>비율<br>(%) | 의무보유<br>금액<br>(억원) | 비고 |
|-----|---------|----|---------|----|--------------|-------------------|--------------------|----|
| 기타  | 선순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     | 선순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     | 중순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     | 중순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     | 후순위     |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     |         |    |         |    |              |                   |                    |    |
|     | 후순위 소계  |    |         |    |              |                   |                    |    |
| 합 계 |         |    |         |    |              |                   |                    |    |

【후순위 수익권증서 보유】

| 종류 | 발행일 | 만기 | 발행금액<br>(억원) | 의무보유<br>비율<br>(%) | 의무보유<br>금액<br>(억원) | 비<br>고 |
|----|-----|----|--------------|-------------------|--------------------|--------|
|    |     |    |              |                   |                    |        |
|    |     |    |              |                   |                    |        |
|    |     |    |              |                   |                    |        |

3. 투자자 유의사항(투자위험요소 등)

4. 기타 필요한 사항(투자자 참고사항 등)

【 작성지침 】

i. 자산유동화업무처리의서식에관한건의 자산유동화계획의등록신청서 및 자산양도등의

등록신청서(자산실사내용) 별지 서식을 참고하여 상기 순서에 따라 기재한다.

- ii. 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아닌 경우에도 자산유동화 업무처리의서식에관한건을 참고하여 상기 순서에 따라 기재한다.
- iii. 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아닌 경우,
  - 본문 상단에 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 발행되는 유동화증권이 아니라는 문구를 삽입한다.
  - 동법상의 고유용어(유동화전문유한회사 등)를 사용하지 않도록 한다.
  - 동법이 적용되지 않음에 따라 기재할 내용이 없는 부분은 그 이유를 기재하고 해당 부분의 기재를 생략할 수 있다.
  - 동법에 따른 각종 등록절차(자산유동화계획의 등록 및 자산양도의 등록)와 각종 혜택(채권양도의 대항요건 특례, 저당권 등 취득에 관한 특례 등)이 적용되지 않는다는 점과 동법이 적용되지 않음에 따라 발생할 수 있는 위험 등을 “V. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항”에 기재한다.

<별지 제8호 서식> 삭제<2021.7.13.>

<별지 제9호 서식> : 증권신고서(합병등)

# 증 권 신 고 서

**[합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할]**

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

증권신고서(합병등) 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서(합병등)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.

- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서(합병등)을 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호 등을 기재할 필요는 없다).
- iv. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할로 인한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항에 따른 증권신고에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서(합병등)의 공시서류작성기준일은 증권신고서(합병등) 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」 중 ‘재무에 관한 사항’ 및 ‘회계감사인의 감사의견 등’과 같은 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도 별로 비교표시하는 사항 등(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 증권신고서(합병등)에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 증권신고서(합병등) 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

- 가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서(합병등) 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.
- 나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서(합병등) 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.
- 다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서(합병등) 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.
- 라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 증권신고서(합병등) 제출일 현재 3/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.
- 마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

- 가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.
- 나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 기재대상의 범위

증권신고서(합병등)의 「당사회사에 관한 사항」은 해당 사유에 따라 다음 각목에서 정하는 회사에 관한 사항을 기재한다.

가. 흡수합병 경우에는 '존속회사' 및 '소멸회사', 신설합병 경우에는 '소멸회사'

나. 영업양수 경우에는 '영업을 양수하는 회사'

다. 자산양수 경우에는 '자산을 양수하는 회사'

라. 주식교환 경우에는 '완전모회사' 및 '완전자회사', 주식이전 경우에는 '완전자회사'

마. 단순분할 경우에는 '분할되는 회사', 분할합병 경우에는 '분할되는 회사' 및 '분할합병 상대회사'

### IV. 소규모합병의 특례

소규모합병으로서 피합병회사가 주권상장법인이 아닌 경우에 증권신고서(합병등)을 제출하는 경우에는 규정 제2-9조제3항에 따라 다음과 같이 기재사항 및 첨부서류 일부를 생략할 수 있다. 다만, 최근 사업연도말 현재 피합병회사의 부채총계가 자산총계보다 큰 경우 또는 피합병회사의 자산총계가 합병회사 자본총계의 100분의 5 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

#### (1) 기재사항의 생략

가. 제1부 「합병등의 개요」 중 주식매수청구권 관련 사항 (다만, 당해 합병이 규정 제2-9조제3항의 요건을 충족한다는 사실을 기재)

나. 제2부 「당사회사에 관한 사항」

#### (2) 첨부서류의 생략

규정 제2-9조제2항 제1호, 제2호, 제4호 ~ 제9호의 첨부서류



## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## 요 약 정 보

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단·명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 “본문-제1부 [합병등]의 개요-VI. 투자위험요소”에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

### I. 핵심투자위험

|             |  |
|-------------|--|
| 사업위험        |  |
| 회사위험        |  |
| 기타 투자위험     |  |
| 합병등 관련 투자위험 |  |

### II. 형태

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 합병등 형태  | 흡수합병 / 신설합병 / 영업양수 / 자산양수 /<br>주식교환 / 주식이전 / 분할 / 분할합병 |
| 우회상장 여부 | 예 / 아니오 / 해당사항없음                                       |

### III. 주요일정

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| 이사회 결의일               |                 |  |
| 계약일                   |                 |  |
| 주주총회를 위한 주주확정일        |                 |  |
| 승인을 위한 주주총회일          |                 |  |
| 주식매수청구권<br>행사 기간 및 가격 | 시작일             |  |
|                       | 종료일             |  |
|                       | (주식매수청구가격-회사제시) |  |
| 합병기일 등                |                 |  |

### IV. 평가 및 신주배정 등

|          |     |     |      |           |           |
|----------|-----|-----|------|-----------|-----------|
| 비율 또는 가액 |     |     |      |           |           |
| 외부평가기관   |     |     |      |           |           |
| 발행증권     | 종류  | 수량  | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 |
|          |     |     |      |           |           |
|          | ... | ... | ...  | ...       | ...       |
|          |     |     |      |           |           |
| 지급 교부금 등 |     |     |      |           |           |
|          |     |     |      |           |           |

| V. 당사회사에 관한 사항 요약 |  |     |  |
|-------------------|--|-----|--|
| 회사명               |  | ... |  |
| 구분                |  | ... |  |
| 발행주식수             |  | ... |  |
|                   |  | ... |  |
| 총자산               |  | ... |  |
| 자본금               |  | ... |  |

| VI. 그 외 추가사항 |      |
|--------------|------|
| 주요사항보고서      | 보고서명 |
| 기타           |      |

【 작성지침 】

- i. 법 제122조제1항 및 제3항 후단에 따라 정정한 투자위험 요소는 굵은 활자체와 밑줄을 그어 표시한다.
- ii. 핵심투자위험은 신고서 본문의 투자위험 중 발행인과 공모예정 증권에 미치는 영향이 크고 중요한 위험요소 위주로 제목과 내용을 작성하되, 투자자가 쉽게 이해할 수 있도록 간단·명료(원칙적으로 회사별 4페이지 이내)하게 작성한다. 이 경우 원금손실 가능성, 투자부적격 신용등급, 부도위험, 차입금 상황 미이행 위험, 주가하락, 매출·수익성·성장성·재무상황 악화, 영업환경에 부정적 영향 등 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.
- iii. ‘형태’ 중 ‘합병등 형태’란은 합병등 사유에 따라 선택항목 중 하나를 기재하고, ‘우회상장 여부’는 「유가증권시장 상장규정」 및 「코스닥시장 상장규정」의 우회상장 요건 해당여부를 기준으로 이를 기재한다. 다만, 코넥스시장 상장법인은 우회상장과 관련한 ‘해당사항없음’으로 기재한다.
- iv. ‘주요일정’은 기업공시서식 작성기준 제12-1-4조제1항 및 제2항을 참조하여 기재한다.
- v. ‘평가 및 신주배정 등’에는 단순분할인 경우 ‘비율 또는 가액’ 및 ‘외부평가기관’과 관련하여 해당사항이 없을 경우 기재를 생략할 수 있다.
- vi. ‘당사회사에 관한 사항 요약’ 중 ‘구분’에는 합병등 해당 사유에 따라 다음 사항을 기재한다.

- 가. 합병 : 흡수합병의 경우에는 ‘존속회사’ 및 ‘소멸회사’, 신설합병의 경우에는 ‘소멸회사’
- 나. 영업양수 : ‘영업양수회사’
- 다. 자산양수 : ‘자산양수회사’
- 라. 주식의 포괄적 교환·이전 : 주식교환의 경우에는 ‘완전모회사’ 및 ‘완전자회사’,  
주식이전의 경우에는 ‘완전자회사’
- 마. 분할 : 단순분할의 경우에는 ‘분할되는 회사’, 분할합병의 경우에는 ‘분할되는 회사’  
및 ‘분할합병 상대회사’

vii. 보고서명란에는 제시된 항목 중 증권신고서와 관련한 주요사항보고서를 선택한다.

viii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.

## 제1부 [합병등]의 개요

### 【 작성지침 】

합병등의 개요를 기재함에 있어 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할 등 거래의 성격에 따라 해당사항이 없는 경우에는 그 기재를 생략할 수 있다.

### I. [합병등]에 관한 기본사항

기업공시서식 작성기준 제12장제1절(합병등에 관한 기본사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### II. [합병등] 가액 및 그 산출근거

기업공시서식 작성기준 제12장제2절(합병등 가액 및 그 산출근거)에서 정한 사항을 기재한다.

### III. [합병등]의 요령

기업공시서식 작성기준 제12장제3절(합병등의 요령)에서 정한 사항을 기재한다.

### IV. 영업 및 자산의 내용

기업공시서식 작성기준 제12장제4절(양수 또는 분할되는 영업 및 자산의 내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

영업양수, 자산양수, 분할의 경우에만 기재한다. 다만, 영업전부의 양수인 경우에는 ‘작성지침 III. 기재대상의 범위’에도 불구하고 ‘영업 및 자산의 내용’ 기재를 생략하는 대신 ‘영업을 양도하는 회사’에 대해 ‘제2부 당사회사에 관한 사항’을 기재한다.

## **V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### **【 작성지침 】**

합병등에 따라 주주가 구주를 대신하여 신주를 교부받게 되는 경우 구주 및 신주의 권리내용의 중요한 차이가 있을 경우 그 내용을 요약하여 비교 기재한다.

## **VI. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제12장제5절(합병등과 관련된 투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VII. 주식매수청구권에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제12장제6절(주식매수청구권)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VIII. 당사회사간의 이해관계 등**

기업공시서식 작성기준 제12장제7절(합병등 당사회사간의 이해관계 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **IX. 기타 투자자보호에 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제12장제8절(기타 투자자보호에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 당사회사에 관한 사항

### Ⅰ. 회사의 개요

#### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

#### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

#### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 삭제<2021.7.13>

### II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

#### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 5. 위험관리 및 파생거래



기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ **〈금융업〉** 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 **【금융업】** 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **Ⅲ. 재무에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항), 제5-5-1조(재무제표 재작성 등 유의사항) 및 제5-5-7조(기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등)에서 정한 사항을 기재한다. 단, 제5-1-1조 및 제5-1-2조의 단서조항은 적용하지 아니한다.

#### **1. 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 연결재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### **3. 연결재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

#### **4. 재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### **5. 재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

#### **6. 배당에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항**

### **7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적**

#### **[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]**

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

#### **[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]**

가. 채무증권 발행 실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## **7-2. 증권발행의 실행을 통해 조달된 자금의 사용실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## **8. 기타 재무에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# **IV. 회계감사인의 감사의견 등**

## **1. 외부감사에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 내부통제에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# **V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항**

## **1. 이사회에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 감사제도에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제2절(감사제도에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제3절(주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## Ⅵ. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제8장(주주에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원 등의 현황

기업공시서식 작성기준 제9장제1절(임원 및 직원 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제9-1-2조 제1항의 '소속의 근로자' 항목을 기재하지 아니할 수 있다.

### 2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준 제9-2-1조(이사·감사의 보수현황등) 제1항, 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **1. 공시내용 진행 및 변경사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **X. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제10호 서식> : 증권신고서(집합투자증권 합병)

# 증 권 신 고 서

## [집합투자증권-합병]

금융위원회 귀중

년 월 일

합 병 집합투자기구 명칭 :  
(피합병 집합투자기구 명칭) :

집합투자업자 명 :

대 표 이 사 :

연 락 처 : (주 소)  
(전 화)

작 성 책 임 자 : (직 책) (성 명)  
(전 화)

합병 증권신고서 및 투자설명서의 공시장소

가. 합병 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.  
또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.



【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 박스안의 유의사항은 글자크기 13pt 이상의 붉은 글씨 또는 붉은 글씨체로 기재한다.
- iii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iv. 외국집합투자기구의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## 대표이사 등의 확인서명

### 확 인 서

우리는 이 OO투자신탁(또는 투자회사)의 발행인(또는 법인이사) 인 OO자산운용회사의 대표이사 및 신고업무담당 이사로서 이 합병증권신고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 합병증권신고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

2009. 00. 00

【OO투자신탁(또는 OO투자회사)】

OO자산운용회사 대표이사 【대표이사명】 (서명)

OO자산운용회사 신고업무담당이사 【이 사 명】 (서명)

### 【 작성지침 】

- i. 집합투자기구의 합병증권신고서에 제출자는 집합투자업자입니다.
- ii. 대표이사명과 이사명은 대표이사 및 신고업무담당이사(담당하는 이사가 없는 경우 당해 이사의 업무를 집행하는 자)의 성명을 기재하며, 공동대표이사 등 대표이사 또는 이사가 단독으로 업무를 수행함에 제한이 있는 경우 관련된 대표이사 또는 이사들이 연명으로 기재한다.
- iii. 동 확인서는 서면형태로 출력하여 대표이사 및 신고업무담당이사가 직접 서명한 후 스캐너를 이용하여 그림파일(1 MB이내)로 만든 후 삽입한다.

## 제1부 합병에 관한 기본사항

### 1. 합병의 목적

기업공시서식 작성기준 제23-1-1조(합병의 목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 합병 관련 집합투자기구의 개요

기업공시서식 작성기준 제23-1-2조(합병 관련 집합투자기구의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 합병일정

기업공시서식 작성기준 제23-1-3조(합병일정)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 합병의 성사 조건

기업공시서식 작성기준 제23-1-4조(합병의 성사 조건)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 합병관련 집합투자업자에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제23-1-5조(합병관련 집합투자업자)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 합병의 내용

### 1. 합병 후 존속하는 집합투자기구에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제23-2-1조(합병후 존속 집합투자기구)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 합병관련 투자위험요소

기업공시서식 작성기준 제23-2-2조(합병관련 투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 집합투자증권 배정 등 합병대가에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제23-2-3조(집합투자증권 등 합병대가)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 합병관련 이익분배에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제23-2-4조(합병관련 이익분배)에서 정한 사항을 기재한다.

## **제3부 합병기준 및 산출근거**

### **1. 합병비율 및 산출 근거**

기업공시서식 작성기준 제23-3-1조(합병비율 및 산출근거)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 합병관련 집합투자재산의 평가에 관한 사항**

가. 평가기관

나. 평가방법, 평가 결과 및 평가기관의 종합의견 등

다. 합병관련 집합투자기구의 요약재무정보

기업공시서식 작성기준 제23-3-2조(합병관련 집합투자재산의 평가)에서 정한 사항을 상기의 구분에 따라 기재한다.

### **3. 합병관련 집합투자기구의 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제23-3-3조(요약 재무정보)에서 정한 사항을 기재한다.

## **제4부 기타 투자자 및 이해관계자 보호에 필요한 사항**

### **1. 매수청구권의 내용 및 행사에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제23-4-1조(매수청구권의 내용 및 행사)에서 정한 사항을 기

제한한다.

## **2. 채권자 등 이해관계자의 보호절차에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제23-4-2조(채권자 등 이해관계자의 보호절차)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 기타 합병계약서에 기재된 투자자보호에 필요한 사항 등**

기업공시서식 작성기준 제23-4-3조(기타 합병계약서에 기재된 투자자보호에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제11호 서식> : 일괄신고서

# 일괄신고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

일괄신고의 대상증권 :

발행예정기간 : 일괄신고의 효력발생 예정일( . . )부터

년(월)이 경과한 날( . . )까지

발행예정금액 :

일괄신고서의 열람장소 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

## 【 작성지침 】

- i. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- ii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## 【 외국기업의 경우 】 : 전산작성

대 리 인 명 :

대 표 자 명 :

주 소 :

(전 화)

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제2항에 따른 일괄신고에 사용된다. 다만 파생결합증권, 집합투자증권의 일괄신고는 제외한다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 일괄신고서의 공시서류작성기준일은 일괄신고서 제출일 전일로 한다. 다만, ‘재무에 관한 사항’, ‘회계감사인의 감사의견 등’ 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 일괄신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출된 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

## 【 작성지침 】

i. 일괄신고서 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.



나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 참조방식 기재

법 제119조제4항 또는 규정 제2-2조제5항제2호에 따라 이미 제출한 증권신고서 또는 사업(또는 반기·분기)보고서의 기재사항 또는 첨부서류를 참조하는 경우 표지 다음장에 다음과 같은 방법으로 작성한다.

#### 가. 참조사항

##### ① 이미 제출한 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「I. 회사의 개요」~「XI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

##### ② 이미 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「I. 회사의 개요」~「XI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

## 나. 참조서류 조회방법

### - 증권신고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)

### - 사업(분기·반기)보고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## I. 회사의 개요

### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 6. 삭제<2021.7.13>

## II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및

풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ <금융업> 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 【금융업】 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### Ⅲ. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 2. 연결재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### 3. 연결재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

#### 4. 재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

#### 5. 재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

## 6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

#### [지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

#### [채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약



기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## IV. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항**

### **1. 이사회에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 감사제도에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제2절(감사제도에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 주주총회 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제3절(주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VI. 주주에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제8장(주주에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 제8-1-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## **VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항**

### **1. 임원 및 직원 등의 현황**

기업공시서식 작성기준 제9장제1절(임원 및 직원 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제9-1-2조 제1항의 '소속외 근로자' 항목을 기재하지 아니할 수 있다.

### **2. 임원의 보수 등**

기업공시서식 작성기준 제9-2-1조(이사·감사의 보수현황등) 제1항, 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VIII. 계열회사 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## **IX. 대주주 등과의 거래내용**

기업공시서식 작성기준 제10장(대주주 등과의 거래내용)에서 정한 사항을 기재한다.

## **X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항**

### **1. 공시내용 진행 및 변경사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## XI. 상세표

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 발행인요건 충족여부 확인표

| 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 충족여부 |     | 세부내역 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 충족   | 미충족 |      |
| ① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음<br>② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임<br>③ 최근 3년간 사업보고서·반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음<br>④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음<br>⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임<br>⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음 |      |     |      |

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

## 【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-4조(발행인요건의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 발행인요건 충족여부 확인표(일반법인)

| 기 준                                                                                                                                                                                                    | 충족여부 |     | 세부내역 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                        | 충족   | 미충족 |      |
| ① 일괄신고대상 증권과 같은 종류의 증권을 최근 1년간 공모한 실적이 있음<br>② 최근 1년간 사업보고서와 반기보고서를 제출하였거나 최근 1년간 분기별 업무보고서와 월별 업무보고서를 제출한 금융투자업자임<br>③ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사의견이 적정임<br>④ 최근 1년 이내에 금융위원회로부터 증권의 발행을 제한하는 조치를 받은 사실이 없음 |      |     |      |

### 발행인요건 충족여부 확인표(잘 알려진 기업)

| 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 충족여부 |     | 세부내역 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 충족   | 미충족 |      |
| ① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음<br>② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임<br>③ 최근 3년간 사업보고서·반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음<br>④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음<br>⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임<br>⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음 |      |     |      |

### 【 작성지침 】

- i. 발행인요건 충족여부 확인표(일반법인)는 시행령 제121조제4항에 해당되는 경우에 작성하고, 발행인요건 충족여부 확인표(잘 알려진 기업)는 같은 조 제6항에 해당되는 경우에 작성한다.

<별지 제12호 서식> : 일괄신고서(파생결합증권 등)

# 일괄 신고서

[주가연계증권, 주식워런트증권, 파생결합증권  
주가연계파생결합사채, 파생결합사채, 상장지수증권]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

일괄신고의 대상증권 :

발행예정기간 : 일괄신고의 효력발생 예정일( . . )부터

년(월)이 경과한 날( . . )까지

발행예정금액 :

일괄신고서의 열람장소 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

## 【 작성지침 】

- i. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- ii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

【외국기업의 경우】 : 전산작업

대 리 인 명 :

대 표 자 명 :

주 소 :

(전 화)

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제2항에 따른 파생결합증권 및 파생결합사채(금융투자업자가 영업목적으로 발행하는 것에 한한다. 이하 본 서식에서 같다)의 일괄신고에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’, ‘회계감사인의 감사의견 등’ 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출된 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.



【 작성지침 】

i. 일괄신고서 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(법 시행령 제××조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신

고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 참조방식 기재

법 제119조제4항 또는 규정 제2-12조제5항제2호에 따라 이미 제출한 증권신고서 또는 사업(또는 반기·분기)보고서의 기재사항 또는 첨부서류를 참조하는 경우 표지 다음 장에 다음과 같은 방법으로 작성한다.

#### 가. 참조사항

##### ① 이미 제출한 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「VI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

##### ② 이미 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「VI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

## 나. 참조서류 조회방법

### - 증권신고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)

### - 사업(분기·반기)보고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

## 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

## 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

## 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 의결권 현황

기업공시서식 작성기준 제7-3-4조(의결권 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ <금융업> 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 【금융업】 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### Ⅲ. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 2. 연결재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### 3. 연결재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

#### 4. 재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

#### 5. 재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

#### 6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

##### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적



## **[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]**

### **가. 지분증권의 발행 및 감소 현황**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### **나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

## **[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]**

### **가. 채무증권 발행 실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### **나. 만기별 미상환 채무증권 잔액**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

### **다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

### **라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## **7-2. 증권발행을 통해 조달된 자금의 사용실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## IV. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## V. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 1. 공시내용 진행 및 변경사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기

제한한다.

## **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# **Ⅵ. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제11의2-2-3조 및 제11의2-2-4조는 기재하지 아니할 수 있다.

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제12-1호 서식> : 일괄신고서(파생결합증권-금적립계좌 등)

# 일괄 신고서

[파생결합증권-금적립계좌, 은적립계좌]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

일괄신고의 대상증권 :

발행예정기간 : 일괄신고의 효력발생 예정일( . . )부터

발행예정금액 :

일괄신고서의 열람장소 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

## 【 작성지침 】

- i. 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제70조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- ii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## 【외국기업의 경우】 : 전산작성

대 리 인 명 :

대 표 자 명 :

주 소 :

(전 화)

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제2항에 따른 파생결합증권인 금적립계좌 및 은적립계좌의 일괄신고에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’, ‘회계감사인의 감사의견 등’ 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출된 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

【 작성지침 】

i. 일괄신고서 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 일괄신고서 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 일괄신고서를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(법 시행령 제××조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 참조방식 기재

법 제119조제4항 또는 규정 제2-12조제5항제2호에 따라 이미 제출한 증권신고서 또는 사업(또는 반기·분기)보고서의 기재사항 또는 첨부서류를 참조하는 경우 표지 다음 장에 다음과 같은 방법으로 작성한다.

#### 가. 참조사항

##### ① 이미 제출한 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「VI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

##### ② 이미 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우

「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I. 회사의 개요」~「VI. 상세표」의 내용은 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××부터 ××를 참조하시기 바랍니다.

첨부서류중 정관, 법인등기부등본, 감사보고서 및 연결감사보고서는 ××××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(또는 반기·분기)보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

회사 및 인수인 등은 증권을 취득하고자 하는 투자자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.



## 나. 참조서류 조회방법

### - 증권신고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)

### - 사업(분기·반기)보고서의 공시장소

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>)  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

단위 :

| 증권의 종류 | 종목명 | 모집총액 | 기초자산 | 발행가액 |
|--------|-----|------|------|------|
|        |     |      |      |      |
|        |     |      |      |      |

| 행사가격 | 행사기간 | 옵션종류 | 전환비율 | 만기일 |
|------|------|------|------|-----|
|      |      |      |      |     |
|      |      |      |      |     |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 인수인 |  | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|-----|--|--------|------|------|------|------|
| 대표  |  |        |      |      |      |      |
| 공동  |  |        |      |      |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |         |           |       |           |
|------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 보유자        | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
|            |         |           |       |           |
|            |         |           |       |           |

【기 타】

### 【작성지침】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.

## **제1부 모집 또는 매출에 관한 사항**

### **I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항**

#### **1. 공모개요**

기업공시서식 작성기준 제16-2-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 공모방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법) 및 제16-2-2조(증권매출인)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **3. 공모가격 결정방법**

기업공시서식 작성기준 제16-2-3조(공모가격의 결정방법)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **5. 인수 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-5조(인수) 및 제16-2-6(대리인 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **II. 증권의 주요 권리내용**

기업공시서식 작성기준 제16-3-1조(예상손익구조)와 제16-3-4조(파생결합증권의 권리내용), 제16-3-5조(권리내용의 변경)에서 정한 사항을 기재한다.

### **III. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제16-3-2조(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

### **IV. 기초자산에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-3-3조(기초자산)에서 정한 사항을 기재한다.

### **V. 인수인의 의견**

기업공시서식 작성기준 제16-2-7조(주관회사의 의견)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VI. 자금의 사용목적**

기업공시서식 작성기준 제16장제4절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VII. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16장제5절(기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 발행인에 관한 사항

### Ⅰ. 회사의 개요

#### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

#### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

#### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 5. 의결권 현황

기업공시서식 작성기준 제7-3-4조(의결권 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기

제한다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ <금융업> 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 【금융업】 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 파생상품거래 현황



기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **4. 영업설비**

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **5. 재무건전성 등 기타 참고사항**

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **Ⅲ. 재무에 관한 사항**

#### **1. 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 연결재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### **3. 연결재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

#### **4. 재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다.

## **5. 재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

## **6. 배당에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항**

### **7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적**

#### **[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]**

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

#### **[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]**

가. 채무증권 발행 실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한

사항을 기재한다.

나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## **IV. 회계감사인의 감사의견 등**

### **1. 외부감사에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 내부통제에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **V. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **1. 공시내용 진행 및 변경사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **Ⅵ. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제11의2-2-3조 및 제11의2-2-4조는 기재하지 아니할 수 있다.

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제13호 서식> : 일괄신고추가서류

## 일괄신고추가서류

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 :

이번 모집 또는 매출총액 :

일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적

| 일괄신고서 내용                          | 제출일(효력발생일)            | 년 월 일(년 월 일)  |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                   | 발행예정기간                | 년 월 일 ~ 년 월 일 |
|                                   | 발행예정금액(A)             |               |
| 발행예정기간중<br>모집·매출총액<br>(실제 모집·매출액) | 모집·매출 일자              | 모집·매출금액       |
|                                   | 년 월 일                 | ( )           |
|                                   | 년 월 일                 | ( )           |
|                                   | 년 월 일                 | ( )           |
|                                   | 합 계(B)<br>(실제 모집·매출액) | ( )           |
| 잔 액(A-B)                          |                       |               |

일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소

가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

## 나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

### 【 작성지침 】

- i. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- ii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.
- iv. 채권의 경우 발행예정기간중 모집·매출총액은 액면가 기준으로 기재하되, 할인채 등으로 액면가와 실제 모집·매출총액이 다른 경우 실제 모집·매출액을 괄호 안에 병기한다.
- v. 잔액(A-B)은 채권의 경우 액면가 기준으로 계산하여 기재한다.
- vi. ESG채권으로 발행되는 채무증권일 경우 “모집 또는 매출 증권의 종류 및 수”에 ESG채권종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권 등)를 기재한다.

(작성 예시)

(주)000 제000회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

(주)000 제000회 상각형 조건부자본증권(후순위채)(사회적채권)



# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제2항에 따른 일괄신고추가서류 작성에 사용된다. 다만 파생결합증권, 집합투자증권의 일괄신고추가서류 작성은 제외한다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 일괄신고추가서류의 공시서류작성기준일은 일괄신고추가서류 제출일 전일로 한다.
2. 일괄신고추가서류에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출된 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

### 【 작성지침 】

공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고

서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

## 요 약 정 보

### 1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단·명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 “본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-III. 투자위험요소”에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

| 구 분     | 내 용 |
|---------|-----|
| 사업위험    |     |
| 회사위험    |     |
| 기타 투자위험 |     |

#### 【 작성지침 】

- i. 법 제122조제1항 및 제3항 후단에 따라 정정한 투자위험요소는 굵은 활자체와 밑줄을 그어 표시한다.
- ii. 신고서 본문의 투자위험 중 발행인과 공모예정 증권에 미치는 영향이 크고 중요한 위험요소 위주로 제목과 내용을 작성하되, 투자자가 쉽게 이해할 수 있도록 간단·명료(원칙적으로 총 4페이지 이내)하게 작성한다. 이 경우 원금손실 가능성, 투자부적격 신용등급, 부도위험, 차입금 상환 미이행 위험, 주가하락, 매출·수익성·성장성·재무상황 악화, 영업환경에 부정적 영향 등 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.
- iii. 제2-3-1조에 따라 주채권은행과 주채무계열의 재무구조개선약정 미체결에 관한 사항을 기재하는 경우에는 주채무계열의 계열명, 주기업체, 주채권은행, 약정미체결로 인한 재무위험 및 자금조달위험 등을 간단·명료하게 기재한다.
- iv. 회계상 자본으로 인정받기 위해 발행되는 채무증권의 경우에는 자본인정에 관한 사항과 만기, 이자지급, 조기상환 등에 관한 발행인 및 투자자의 권리와 투자위험요소를 간단·명료하게 기재하고, 자본으로 인정받는 채무증권의 발행 필요성, 자본인정이 부채비율 등 재무구조에 미치는 효과, 자본인정이 부정될 경우의 효과 등을 함께 기재한다. 또한 조건부자본증권의 경우에는 주식으로 전환되거나 채무가 재조정되는 사유 및 그에 따른

주식전환 또는 채무재조정의 내용을 기술함과 동시에 사유발생시 투자자의 의사와 무관하게 주식전환 또는 채무재조정이 일어난다는 사실을 반드시 기재한다.

- v. 파생결합사채는 ‘기타 투자위험’에 제16-3-2조(투자위험요소)의 가격변동 위험, 발행 회사 위험, 중도상환 위험, 기타 투자위험 등 4가지 위험요소의 부제목에 해당하는 사항을 기재한다.

## 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

단위 :

|                  |  |          |  |
|------------------|--|----------|--|
| 채무증권 명칭          |  | 모집(매출)방법 |  |
| 권면(전자등록)<br>총액   |  | 모집(매출)총액 |  |
| 발행가액             |  | 이자율      |  |
| 발행수익률            |  | 상환기일     |  |
| 원리금<br>지급대행기관    |  | (사채)관리회사 |  |
| 신용등급<br>(신용평가기관) |  | 비고       |  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 인수(주선) 여부      | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오          |

|          |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 인수인(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

|      |      |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|      |      |       |       |       |

|                     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 자금의 사용목적 (발행제비용 : ) |     |     |     |
| 구 분                 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
|                     |     |     |     |
|                     |     |     |     |

|              |      |  |             |        |  |
|--------------|------|--|-------------|--------|--|
| 보증을<br>받은 경우 | 보증기관 |  | 담보제공의<br>경우 | 담보의 종류 |  |
|              | 보증금액 |  |             | 담보금액   |  |

|            |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

【기 타】

【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iii. 파생결합사채의 이자율 및 발행수익률은 제16-3-1조(예상손익구조)에 따른 최대이익액과 최대손실액의 범위를 백분율로 기재하고 이자에 관한 사항을 추가로 작성한다.
- iv. 채무증권이 ESG채권에 해당할 경우 비고란에 그 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 기재한다. [예 : ESG채권(녹색채권)]

※ 이자에 관한 사항 : 기초자산, 옵션종류, 만기일을 기재하고 기타사항란에 기초자산의 가격 산출기관과 변동내역을 확인할 수 있는 홈페이지, 옵션의 내용을 서술형으로 이해하기 쉽게 설명한다.

| [파생결합사채<br>해당여부] | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
|------------------|------|------|-----|
|                  |      |      |     |

## **I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항**

### **1. 공모개요**

기업공시서식 작성기준 제2-1-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 공모방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 공모가격 결정방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-3조(공모가격의 결정)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2-1-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **5. 인수 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2-1-5조(인수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **II. 증권의 주요 권리내용**

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재한다.

## **III. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제2장제3절(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)**

기업공시서식 작성기준 제2장제4절(인수인의 의견(분석기관의 평가의견))에서 정한 사항을 기재한다.

#### **V. 자금의 사용목적**

기업공시서식 작성기준 제2장제5절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2장제6절(그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

## 【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-4조(발행인요건의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 발행인요건 충족여부 확인표(잘 알려진 기업)

| 기 준                                                                                                                   | 충족여부 |     | 세부내역 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                                                                                                                       | 충족   | 미충족 |      |
| ① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음                                                                                       |      |     |      |
| ② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임                                                  |      |     |      |
| ③ 최근 3년간 사업보고서·반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음                                                                               |      |     |      |
| ④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음                                                         |      |     |      |
| ⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인 의견의 감사의견이 적정임                                                                               |      |     |      |
| ⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음 |      |     |      |

### 【 작성지침 】

- i. 발행인요건 충족여부 확인표(잘 알려진 기업)는 시행령 제121조제6항에 해당되는 경우에 작성한다.



<별지 제14호 서식> : 일괄신고추가서류(파생결합증권 등)

# 일괄신고추가서류

[주가연계증권, 주식워런트증권, 파생결합증권  
주가연계파생결합사채, 파생결합사채, 상장지수증권]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 :

이번 모집 또는 매출총액 :

해당기간 중 사모 발행실적

## 【 작성지침 】

- i. 과거 6개월 이내에 모집이나 매출에 의하지 아니하고 같은 종류의 증권에 대한 청약의 권유를 한 자의 수를 합산한 결과 본 증권의 발행이 공모에 해당하는 경우 해당 6개월 기간 중 모집이나 매출에 의하지 아니하고 발행한 사모 발행실적을 기재한다.
- ii. 사모 발행실적 기재시 발행일, 발행회차, 기초자산의 명칭, 발행금액, 청약의 권유자수 등을 기재한다.

일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적

| 일괄신고서 내용                       | 제출일(효력발생일) | 년 월 일(    년 월 일) |
|--------------------------------|------------|------------------|
|                                | 발행예정기간     | 년 월 일 ~    년 월 일 |
|                                | 발행예정금액(A)  |                  |
| 발행예정기간중 모집·매출총액(B)<br>(실제 발행액) |            |                  |
| 잔 액(A-B)                       |            |                  |

일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소

가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

【 작성지침 】

- i. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- ii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제2항에 따른 파생결합증권 및 파생결합사채(금융투자업자가 영업목적으로 발행하는 것에 한한다. 이하 본 서식에서 같다)의 일괄신고추가서류 작성에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 일괄신고추가서류의 공시서류작성기준일은 일괄신고추가서류 제출일 전일로 한다.
2. 일괄신고추가서류에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출된 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다.

### 【 작성지침 】

공시대상기간이 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일'인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 증권신고

서를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 증권신고서를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

## 【 투자결정시 유의사항 】

기업공시서식 작성기준 제16-1-4조(투자결정시 유의사항 안내)에서 정한 사항을 기재하며, 이 중 원금손실 가능성, 신용위험 등 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 문구는 일반글자보다 2pt 이상 크고 굵게 기재한다.

## 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

단위 :

| 증권의 종류 | 종목명 | 모집총액 | 기초자산 | 발행가액 |
|--------|-----|------|------|------|
|        |     |      |      |      |
|        |     |      |      |      |

| 행사가격 | 행사기간 | 옵션종류 | 전환비율 | 만기일 |
|------|------|------|------|-----|
|      |      |      |      |     |
|      |      |      |      |     |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 인수인 |  | 증권의<br>종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|-----|--|-----------|------|------|------|------|
| 대표  |  |           |      |      |      |      |
| 공동  |  |           |      |      |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

【기 타】

### 【작성지침】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.

## **I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항**

### **1. 공모개요**

기업공시서식 작성기준 제16-2-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 공모방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법) 및 제16-2-2조(증권매출인)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 공모가격 결정방법**

기업공시서식 작성기준 제16-2-3조(공모가격의 결정방법)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **5. 인수 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-5조(인수) 및 제16-2-6(대리인 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **II. 증권의 주요 권리내용**

기업공시서식 작성기준 제16-3-1조(예상손익구조)와 제16-3-4조(파생결합증권의 권리내용), 제16-3-5조(권리내용의 변경)에서 정한 사항을 기재한다.

## **III. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제16-3-2조(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **IV. 기초자산에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-3-3조(기초자산)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **V. 인수인의 의견**

기업공시서식 작성기준 제16-2-7조(주관회사의 의견)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **VI. 자금의 사용목적**

기업공시서식 작성기준 제16장제4절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **VII. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16장제5절(기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.



## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제15호 서식> : 소액공모공시서류

# 소액공모공시서류

## [지분증권, 채무증권, 증권예탁증권]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

청약권유인쇄물 열람장소

가. 소액공모공시서류

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

### 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 발행인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.

- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 소액공모공시서류를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 청약권유인쇄물 서면문서의 열람장소는 청약권유인쇄물을 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iv. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.
- v. ESG채권으로 발행되는 채무증권일 경우 “모집 또는 매출 증권의 종류 및 수”에 ESG채권종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권 등)를 기재한다.

(작성 예시)

(주)OOO 제OOO회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

(주)OOO 제OOO회 상각형 조건부자본증권(후순위채)(사회적채권)

## 작 성 지 침

### I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 및 동법 시행령 제137조 제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출(이하 “소액공모”)에 사용된다. 다만 파생결합증권, 집합투자증권, 유동화증권의 소액공모와 합병등의 소액공모 및 외국기업 외의 외국법인등의 소액공모는 제외한다.

### II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 소액공모공시서류의 공시서류작성기준일은 소액공모공시서류 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’, ‘회계감사인의 감사의견 등’ 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 소액공모공시서류에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는

반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.

3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.

- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

i. 소액공모공시서류 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 소액공모공시서류를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

( 발 행 회 사 명 )  
( 증권 의 종 목 과 발행 증권 수 )  
( 모 집 또 는 매 출 총 액 )

1. 모집 또는 매출가액 :
2. 청약기간 :
3. 납입기일 :

( 대 표 주 관 회 사 명 )

【 작성지침 】

- i. 모집 또는 매출가액은 단위당 모집가액 또는 매출가액을 기재하되, 단위당 액면가액 또는 권면(전자등록)금액을 함께 기재한다.
- ii. 그 밖에 필요한 사항은 간략하게 추가하여 기재할 수 있다.
- iii. 서면으로 교부하는 때에는 상세한 목차를 적절히 작성한다.

## 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

**[지분증권의 경우]**(증권예탁증권)

단위 :

| 증권의<br>종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)<br>가액 | 모집(매출)<br>총액 | 모집(매출)<br>방법 |
|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|           |      |      |              |              |              |
|           |      |      |              |              |              |

| 인수(주선) 여부      | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |                           |             |
|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오            | 유가증권시장 / 코스닥시장 /<br>코넥스시장 | 신규상장 / 이전상장 |

| 인수인(주선)인 | 증권의<br>종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|----------|-----------|------|------|------|------|
|          |           |      |      |      |      |
|          |           |      |      |      |      |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 청약이 금지되는 공모도 거래 기간 |     |
|--------------------|-----|
| 시작일                | 종료일 |
|                    |     |

| 자금의 사용목적 |     | (발행제비용 : ) |     |
|----------|-----|------------|-----|
| 구 분      | 금 액 | 구 분        | 금 액 |
|          |     |            |     |
|          |     |            |     |

| 신주인수권에 관한 사항 |      |      |
|--------------|------|------|
| 행사대상증권       | 행사가격 | 행사기간 |
|              |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

【기 타】

【작성지침】

i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.

ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.

iii. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.

## [채무증권의 경우]

|      |      |
|------|------|
| 회차 : | 단위 : |
|------|------|

|                  |  |          |  |
|------------------|--|----------|--|
| 채무증권 명칭          |  | 모집(매출)방법 |  |
| 권면(전자등록)<br>총액   |  | 모집(매출)총액 |  |
| 발행가액             |  | 이자율      |  |
| 발행수익률            |  | 상환기일     |  |
| 원리금<br>지급대행기관    |  | (사채)관리회사 |  |
| 신용등급<br>(신용평가기관) |  | 비고       |  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 인수(주선) 여부      | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오          |

|          |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 인수인(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

|      |      |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|      |      |       |       |       |

|                     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 자금의 사용목적 (발행제비용 : ) |     |     |     |
| 구 분                 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
|                     |     |     |     |
|                     |     |     |     |

|              |        |  |                 |        |  |
|--------------|--------|--|-----------------|--------|--|
| 보증을<br>받은 경우 | 보증기관   |  | 지분증권과<br>연계된 경우 | 행사대상증권 |  |
|              | 보증금액   |  |                 | 권리행사비용 |  |
| 담보 제공의<br>경우 | 담보의 종류 |  |                 | 권리행사가격 |  |
|              | 담보금액   |  |                 | 권리행사기간 |  |

|            |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |



【기 타】

【작성지침】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iii. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.
- iv. 파생결합사채의 이자율 및 발행수익률은 제16-3-1조(예상손익구조)에 따른 최대이익액과 최대손실액의 범위를 백분율로 기재하고 이자에 관한 사항을 추가로 작성한다.
- v. 채무증권이 ESG채권에 해당할 경우 비고란에 그 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 기재한다. [예 : ESG채권(녹색채권)]

※ 이자에 관한 사항 : 기초자산, 옵션종류, 만기일을 기재하고 기타사항란에 기초자산의 가격 산출기관과 변동내역을 확인할 수 있는 홈페이지, 옵션의 내용을 서술형으로 이해하기 쉽게 설명한다.

| [파생결합사채<br>해당여부] | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
|------------------|------|------|-----|
|                  |      |      |     |

# **제1부 모집 또는 매출에 관한 사항**

## **I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항**

### **1. 공모개요**

기업공시서식 작성기준 제2-1-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 공모방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 공모가격 결정방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-3조(공모가격의 결정)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2-1-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **5. 인수 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2-1-5조(인수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **II. 증권의 주요 권리내용**

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재한다.

## **III. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제2장제3절(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)**

기업공시서식 작성기준 제2장제4절(인수인의 의견(분석기관의 평가의견))에서 정한 사항을 기재한다.

##### **【 작성지침 】**

주권상장법인의 유상증자의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니한다.

#### **V. 자금의 사용목적**

기업공시서식 작성기준 제2장제5절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제2장제6절(그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 발행인에 관한 사항

### 【 작성지침 】

- i. 보증사채의 경우 Ⅰ. 회사의 개요, Ⅱ. 사업의 내용, Ⅲ. 재무에 관한 사항만을 기재한다.
- ii. 담보부사채의 경우 Ⅰ. 회사의 개요, Ⅱ. 사업의 내용, Ⅲ. 재무에 관한 사항, Ⅳ. 감사인의 감사의견 등, Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항만을 기재한다.
- iii. 설립중인 법인의 경우 공시서류제출기준일 현재 확정된 사항과 향후 계획을 중심으로 기재하되 각 항목별 작성지침을 참고한다.

### Ⅰ. 회사의 개요

#### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

#### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조

에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

**【 작성지침 】**

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

#### **4. 주식의 총수 등**

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **5. 정관에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **6. 삭제<2021.7.13>**

## **II. 사업의 내용**

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

#### **1. 사업의 개요**

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 주요 제품 및 서비스**

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

### 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ <금융업> 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 【금융업】 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

#### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

## 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘사업계획 등’으로 하여 향후 생산하게 될 주요제품과 용도, 주요 사업분야, 주된 매출분야, 회사의 사업전반에 대한 기본구상, 영업규모, 생산 및 설비등에 관한 계획, 매출에 관한 계획 및 향후 3사업연도의 예측대차대조표(재무상태표)와 예측손익계산서(포괄손익계산서)(예측재무제표의 산출방법을 포함한다)를 기재한다.
- ii. 사업보고서 제출의무가 없는 법인의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)와 제4-2-5조(매출에 관한 사항)을 기재한다.

## Ⅲ. 재무에 관한 사항

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니한다.

## **1. 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## **2. 연결재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

## **3. 연결재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

## **4. 재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

## **5. 재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

## **6. 배당에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항**

### **7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적**



## **[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]**

### **가. 지분증권의 발행 및 감소 현황**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### **나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

## **[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]**

### **가. 채무증권 발행 실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### **나. 만기별 미상환 채무증권 잔액**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

### **다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

### **라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## **7-2. 증권발행을 통해 조달된 자금의 사용실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## IV. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니한다.

## V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

#### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘설립후 예상되는 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항’으로 하여 기업공시서식 작성기준 제7장제1절, 제2절 및 제3절에서 정한 사항을 기재하되 회사가 설립된 이후에 예상되는 사항을 중심으로 기재한다.

### 1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제2절(감사제도에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제3절(주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## Ⅵ. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제8장(주주에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 제8-1-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘설립후 예상되는 주주에 관한 사항’으로 하여 기업공시서식 작성기준 제8장에서 정한 사항을 기재하되 회사가 설립된 이후에 예상되는 사항을 중심으로 기재한다.

## Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

#### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우 제목을 ‘임원 선임 및 직원 채용계획’으로 하여 기업공시서식 작성 기준 제9장에서 정한 사항을 기재하되 향후 회사가 선임할 임원이나 채용할 직원에 관한 계획을 중심으로 기재하며, 발기인에 대하여 이름, 약력, 담당업무, 인수주식(종류, 수량), 연간 보수총액, 1인당 평균보수액 등을 별도로 기재한다.

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

기업공시서식 작성기준 제9장제1절(임원 및 직원 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제9-1-2조 제1항의 ‘소속외 근로자’ 항목을 기재하지 아니할 수 있다.

## 2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준 제9-2-1조(이사·감사의 보수현황등) 제1항, 제9-2-2조(주식매수 선택권의 부여 및 행사현황 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## VIII. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘설립후 예상되는 계열회사 등에 관한 사항’으로 하여 회사가 설립된 이후에 예상되는 사항을 중심으로 기재한다.

## IX. 대주주 등과의 거래내용

기업공시서식 작성기준 제10장(대주주 등과의 거래내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우 이 항목을 기재하지 아니한다.

## **X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **1. 공시내용 진행 및 변경사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **XI. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.\_

### **【 작성지침 】**

설립중인 법인의 경우 이 항목을 기재하지 아니한다.

<별지 제16호 서식> : 소액공모공시서류(파생결합증권 등)

## 소액공모공시서류

[주가연계증권, 주식워런트증권, 파생결합증권  
주가연계파생결합사채, 파생결합사채, 상장지수증권]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

해당기간 중 사모 발행실적

### 【 작성지침 】

- i. 과거 6개월 이내에 모집이나 매출에 의하지 아니하고 같은 종류의 증권에 대한 청약의 권유를 한 자의 수를 합산한 결과 본 증권의 발행이 공모에 해당하는 경우 해당 6개월 기간 중 모집이나 매출에 의하지 아니하고 발행한 사모 발행실적을 기재한다.
- ii. 사모 발행실적 기재시 발행일, 발행회차, 기초자산의 명칭, 발행금액, 청약의 권유자수 등을 기재한다.

## 소액공모공시서류 및 청약권유인쇄물 열람장소

### 가. 소액공모공시서류

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

### 나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

#### 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 발행인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 소액공모공시서류를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 청약권유인쇄물 서면문서의 열람장소는 청약권유인쇄물을 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iv. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## 작 성 지 침

### I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 및 동법 시행령 제137조 제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출(이하 “소액공모”)로서 파생결합증권 및 파생결합사채(금융투자업자가 영업목적으로 발행하는 것에 한한다. 이하 본 서식에서 같다)의 경우에 사용된다.

### II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 소액공모공시서류의 공시서류작성기준일은 소액공모공시서류 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’, ‘회계감사인의 감사의견 등’ 등

회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.

2. 소액공모공시서류에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
  3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

- i. 소액공모공시서류 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.
  - 가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.
  - 나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.
  - 다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이



후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i 의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(법 시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 소액공모공시서류를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

## 【 투자결정시 유의사항 】

기업공시서식 작성기준 제16-1-4조(투자결정시 유의사항 안내)에서 정한 사항을 기재한다.

( 발 행 회 사 명 )  
( 증권 의 종 목 과 발행 증권 수 )  
( 모 집 또 는 매 출 총 액 )

1. 모집 또는 매출가액 :
2. 청약기간 :
3. 납입기일 :

( 대 표 주 관 회 사 명 )

【 작성지침 】

- i. 모집 또는 매출가액은 단위당 모집가액 또는 매출가액을 기재하되, 단위당 액면가액 또는 권면금액을 함께 기재한다.
- ii. 그 밖에 필요한 사항은 간략하게 추가하여 기재할 수 있다.
- iii. 서면으로 교부하는 때에는 상세한 목차를 적절히 작성한다.

## 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

단위 :

| 증권의 종류 | 종목명 | 모집총액 | 기초자산 | 발행가액 |
|--------|-----|------|------|------|
|        |     |      |      |      |
|        |     |      |      |      |

| 행사가격 | 행사기간 | 옵션종류 | 전환비율 | 만기일 |
|------|------|------|------|-----|
|      |      |      |      |     |
|      |      |      |      |     |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 인수인 |  | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|-----|--|--------|------|------|------|------|
| 대표  |  |        |      |      |      |      |
| 공동  |  |        |      |      |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |         |           |       |           |
|------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 보유자        | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
|            |         |           |       |           |
|            |         |           |       |           |

【기 타】

### 【작성지침】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.

## **제1부 모집 또는 매출에 관한 사항**

### **I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항**

#### **1. 공모개요**

기업공시서식 작성기준 제16-2-1조(공모개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 공모방법**

기업공시서식 작성기준 제2-1-2조(공모방법) 및 제16-2-2조(증권매출인)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **3. 공모가격 결정방법**

기업공시서식 작성기준 제16-2-3조(공모가격의 결정방법)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-4조(모집 또는 매출절차 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **5. 인수 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-2-5조(인수) 및 제16-2-6(대리인 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **II. 증권의 주요 권리내용**

기업공시서식 작성기준 제16-3-1조(예상손익구조)와 제16-3-4조(파생결합증권의 권리내용), 제16-3-5조(권리내용의 변경)에서 정한 사항을 기재한다.

### **III. 투자위험요소**

기업공시서식 작성기준 제16-3-2조(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

### **IV. 기초자산에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16-3-3조(기초자산)에서 정한 사항을 기재한다.

### **V. 인수인의 의견**

기업공시서식 작성기준 제16-2-7조(주관회사의 의견)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VI. 자금의 사용목적**

기업공시서식 작성기준 제16장제4절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VII. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제16장제5절(기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 발행인에 관한 사항

### Ⅰ. 회사의 개요

#### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

#### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

#### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 의결권 현황

기업공시서식 작성기준 제7-3-4조(의결권 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.



## 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ <금융업> 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 【금융업】 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

##### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우에는 제목을 ‘사업계획 등’으로 하여 향후 생산하게 될 주요제품과 용도, 주요 사업분야, 주된 매출분야, 회사의 사업전반에 대한 기본구상, 영업규모, 생산 및 설비등에 관한 계획, 매출에 관한 계획 및 향후 3사업연도의 예측대차대조표(재무상태표)와 예측손익계산서(포괄손익계산서)(예측재무제표의 산출방법을 포함한다)를 기재한다.

### III. 재무에 관한 사항

##### 【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우 이 항목을 기재하지 아니한다.

#### 1. 요약재무정보

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 2. 연결재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를

기재한다.

### **3. 연결재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

### **4. 재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

### **5. 재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

### **6. 배당에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항**

#### **7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적**

##### **[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]**

##### **가. 지분증권의 발행 및 감소 현황**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

##### **나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

## **[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]**

### **가. 채무증권 발행 실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### **나. 만기별 미상환 채무증권 잔액**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

### **다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

### **라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## **7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## **8. 기타 재무에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## IV. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

【 작성지침 】

설립중인 법인의 경우 이 항목을 기재하지 아니한다.

## V. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 1. 공시내용 진행 및 변경사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 우발부채 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **Ⅵ. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제11의2-2-3조 및 제11의2-2-4조는 기재하지 아니할 수 있다.

#### **【 작성지침 】**

설립중인 법인의 경우 이 항목을 기재하지 아니한다.

<별지 제17호 서식> : 소액공모공시서류(외국기업 외의 외국법인등)

# 소액공모공시서류

## [외국기업 외의 외국법인등]

금융위원회 귀중

년 월 일

발행인명 :

대표자명 :

주 소 :

(전화)

(홈페이지) <http://>

대리인명 :

대표자명 :

주 소 :

(전화)

작성책임자 : (직책)

(성명)

(전화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

청약권유인쇄물 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

【 작성지침 】

- i. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 소액공모공시서류를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- ii. 청약권유인쇄물 서면문서의 열람장소는 청약권유인쇄물을 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iii. ESG채권으로 발행되는 채무증권일 경우 “모집 또는 매출 증권의 종류 및 수”에 ESG채권종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권 등)를 기재한다.

(작성 예시)

(주)OOO 제OOO회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

(주)OOO 제OOO회 상각형 조건부자본증권(후순위채)(사회적채권)



# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 외국기업 외의 외국법인등의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 130조 및 동법 시행령 제137조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출(이하 “소액공모”)에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 소액공모공시서류의 공시서류작성기준일은 소액공모공시서류 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 ‘재무에 관한 사항’은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도말(반기 또는 분기보고서를 제출하는 경우에는 반기 또는 분기)을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 소액공모공시서류에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

【 작성지침 】

- i. 소액공모공시서류 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.
- 가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모 공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.
- 나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.
- 다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.
- 라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기 분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 소액공모 공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류 제출일 현재 3/4분기 분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.
- 마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기 분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 소액공모공시서류를 제출하는 경우 재무에 관한 사항은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.
- ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.
- iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.
- 가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모 공시서류를 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 소액공모공시서류를 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

( 발 행 회 사 명 )  
( 증권 의 종 목 과 발행 증권 수 )  
( 모 집 또 는 매 출 총 액 )

1. 모집 또는 매출가액 :
2. 청약기간 :
3. 납입기일 :

( 대 표 주 관 회 사 명 )

【 작성지침 】

- i. 모집 또는 매출가액은 단위당 모집가액 또는 매출가액을 기재하되, 단위당 액면가액 또는 권면(전자등록)금액을 함께 기재한다.
- ii. 그 밖에 필요한 사항은 간략하게 추가하여 기재할 수 있다.
- iii. 서면으로 교부하는 때에는 상세한 목차를 적절히 작성한다.

## 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

**[지분증권의 경우]**(투자계약증권, 증권예탁증권)

단위 :

| 증권의<br>종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)<br>가액 | 모집(매출)<br>총액 | 모집(매출)<br>방법 |
|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|           |      |      |              |              |              |
|           |      |      |              |              |              |

| 인수(주선) 여부      | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |                           |             |
|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오            | 유가증권시장 / 코스닥시장 /<br>코넥스시장 | 신규상장 / 이전상장 |

| 인수(주선)인 | 증권의<br>종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---------|-----------|------|------|------|------|
|         |           |      |      |      |      |
|         |           |      |      |      |      |

| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |       |       |       |

| 자금의 사용목적 (발행제비용 : ) |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 구 분                 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
|                     |     |     |     |
|                     |     |     |     |

| 신주인수권에 관한 사항 |      |      |
|--------------|------|------|
| 행사대상증권       | 행사가격 | 행사기간 |
|              |      |      |

| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

【기 타】

【작성지침】

i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.

ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.

iii. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.

## [채무증권의 경우]

|      |      |
|------|------|
| 회차 : | 단위 : |
|------|------|

|                  |  |          |  |
|------------------|--|----------|--|
| 채무증권 명칭          |  | 모집(매출)방법 |  |
| 권면(전자등록)<br>총액   |  | 모집(매출)총액 |  |
| 발행가액             |  | 이자율      |  |
| 발행수익률            |  | 상환기일     |  |
| 원리금<br>지급대행기관    |  | (사채)관리회사 |  |
| 신용등급<br>(신용평가기관) |  | 비고       |  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 인수(주선) 여부      | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 / 주선 / 직접공모 | 예 / 아니오          |

|         |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|         |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |

|      |      |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|      |      |       |       |       |

|                     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 자금의 사용목적 (발행제비용 : ) |     |     |     |
| 구 분                 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
|                     |     |     |     |
|                     |     |     |     |

|              |        |  |        |  |
|--------------|--------|--|--------|--|
| 보증을<br>받은 경우 | 보증기관   |  | 행사대상증권 |  |
|              | 보증금액   |  | 관리행사비용 |  |
| 담보 제공의<br>경우 | 담보의 종류 |  | 관리행사가격 |  |
|              | 담보금액   |  | 관리행사기간 |  |

|            |            |              |       |              |
|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 매출인에 관한 사항 |            |              |       |              |
| 보유자        | 회사와의<br>관계 | 매출전<br>보유증권수 | 매출증권수 | 매출후<br>보유증권수 |
|            |            |              |       |              |
|            |            |              |       |              |

|       |
|-------|
| 【기 타】 |
|-------|

【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 추가적인 설명이 필요한 사항은 기타란에 기재한다.
- iii. 증권예탁증권은 한단위의 증권예탁증권에 표창된 예탁된 증권의 규모를 기타란에 기재한다.
- iv. 채무증권이 ESG채권에 해당할 경우 비고란에 그 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 기재한다. [예 : ESG채권(녹색채권)]

## I. 발행에 관한 사항

### 1. 모집·매출에 관한 일반사항

기업공시서식 작성기준 제2장제1절(모집·매출에 관한 일반사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제2-1-5조(인수 등)은 제외한다.

### 2. 증권의 주요 권리내용

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 투자위험요소

기업공시서식 작성기준 제2장제3절(투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 발행인에 관한 사항

### 1. 발행인의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 준용하여 기재한다.

### 2. 자본구성

당해 법인등의 자본구성의 개요, 공시서류작성기준일의 자본구성의 내용, 주요출자자 및 출자비율, 출자에 따른 권리와 의무의 내용 등을 기재한다.

### 3. 업무내용

당해 법인등의 업무의 개요를 기재한다. 업무와 관련하여 체결한 협약 등이 있는 경우 그에 관한 사항을 포함한다.



#### **4. 조직구성**

당해 법인등의 임원의 자격 및 권한, 임원선임 방법, 임직원 현황과 조직구성에 관한 사항을 기재한다.

#### **5. 재무에 관한 사항**

해당 법인등이 채택한 회계처리기준을 밝히고, 공시대상기간 중의 요약재무정보를 기재한다. 외부감사인의 감사를 받은 경우 감사의견 등을 기재한다.

해당 법인등이 채무증권 또는 이와 유사한 성질을 가지는 증권을 통하여 자금을 조달한 경우 그 내용을 기재하고, 신용평가기관으로부터 신용평가를 받은 경우 이에 관한 내용을 기재한다.

### **III. 대한민국의 가맹 또는 출자현황**

대한민국과의 외교관계 및 대한민국이 당해 법인등에 가입 또는 출자하고 있는 경우 그 내용을 기재한다.

### **IV. 발행자금의 용도**

기업공시서식 작성기준 제2장제5절(자금의 사용목적)에서 정한 사항을 기재한다.

### **V. 인수 및 판매**

기업공시서식 작성기준 제2-1-5조(인수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VI. 일반정보**

그 밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항을 기재한다.

<별지 제18호 서식> : 소액공모공시서류(합병등)

# 소액공모공시서류

[합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할]

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

청약권유인쇄물 열람장소

가. 소액공모공시서류(합병등)

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 :

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 발행인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.

- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 소액공모공시서류를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 청약권유인쇄물 서면문서의 열람장소는 청약권유인쇄물을 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호를 기재할 필요는 없다).
- iv. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할로 인한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 및 동법 시행령 제137조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 소액공모공시서류(합병등)의 공시서류작성기준일은 소액공모공시서류(합병등) 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」 중 ‘재무에 관한 사항’ 및 ‘회계감사인의 감사의견 등’과 같은 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 “재무에 관한 사항 등”)은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.
2. 소액공모공시서류(합병등)에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.
  - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일’까지의 내용을 기재한다.

【 작성지침 】

i. 소액공모공시서류(합병등) 제출시기별 재무에 관한 사항 등의 구체적인 작성기준은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류(합병등) 제출일 현재 감사인이 회사에 감사보고서를 제출한 경우 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 1/4분기보고서 제출기일(1/4분기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 직전 사업연도 결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류(합병등) 제출일 현재 1/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

다. 당해 사업연도에 대한 1/4분기보고서 제출기일 경과후(1/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일(반기결산일 이후 45일) 이전에 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해사업연도 1/4분기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류(합병등) 제출일 현재 반기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다.

라. 당해 사업연도에 대한 반기보고서 제출기일 경과후(반기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 3/4분기보고서 제출기일(분기결산일 이후 45일)이전에 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 반기결산일까지의 사항을 기재한다. 다만, 소액공모공시서류(합병등) 제출일 현재 3/4분기보고서를 제출한 경우 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

마. 당해 사업연도에 대한 3/4분기보고서 제출기일 경과후(3/4분기결산일의 46일 이후)부터 당해 사업연도의 결산일 사이에 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우 재무에 관한 사항 등은 당해 사업연도 3/4분기결산일까지의 사항을 기재한다.

ii. 작성지침 i의 사항 기재시 결산자료에 대하여 감사인의 감사(시행령 제137조의 규정에 의한 공인회계사의 확인 및 의견표시를 포함한다)를 받지 아니한 경우에는 재무제표 등 해당 항목에 그 사실과 이유를 명시하여야 한다.

iii. 공시대상기간이 ‘공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일’인 경우 시기별 대상기간은 다음과 같다.

가. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일(사업연도 개시후 90일) 이전에 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다. 다만, 직전 사업연도에 대한 사업보고서를 제출한 경우에는 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

나. 직전 사업연도에 대한 사업보고서 제출기일 경과후(사업연도 개시 91일 이후) 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우 해당 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 내용을 기재한다.

### III. 기재대상의 범위

소액공모공시서류(합병등)의 「당사회사에 관한 사항」은 해당 사유에 따라 다음 각 목에서 정하는 회사에 관한 사항을 기재한다.

가. 흡수합병 경우에는 ‘존속회사’ 및 ‘소멸회사’, 신설합병 경우에는 ‘소멸회사’

나. 영업양수 경우에는 ‘영업을 양수하는 회사’

다. 자산양수도 경우에는 ‘자산을 양수하는 회사’

라. 주식교환 경우에는 ‘완전모회사’ 및 ‘완전자회사’, 주식이전 경우에는 ‘완전자회사’

마. 단순분할 경우에는 ‘분할되는 회사’, 분할합병 경우에는 ‘분할되는 회사’ 및 ‘분할합병 상대회사’

### IV. 소규모합병의 특례

소규모합병으로서 피합병회사가 주권상장법인이 아닌 경우에 소액공모공시서류(합병등)을 제출하는 경우에는 규정 제2-9조제3항에 따라 다음과 같이 기재사항 및 첨부서류 일부를 생략할 수 있다. 다만, 최근 사업연도말 현재 피합병회사의 부채총계가 자산총계보다 큰 경우 또는 피합병회사의 자산총계가 합병회사 자본총계의 100분의 5이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

#### (1) 기재사항의 생략

가. 제1부 「합병등의 개요」 중 주식매수청구권 관련 사항 (다만, 당해 합병이 규정 제2-9조제3항의 요건을 충족한다는 사실을 기재)

나. 제2부 「당사회사에 관한 사항」

(2) 첨부서류의 생략

규정 제2-9조 제2항 제1호, 제2호, 제4호 ~ 제9호의 첨부서류

( 발 행 회 사 명 )  
( 증권 의 종 목 과 발행 증권 수 )  
( 모 집 또 는 매 출 총 액 )

( 대 표 주 관 회 사 명 )

【 작성지침 】

- i. 그 밖에 필요한 사항은 간략하게 추가하여 기재할 수 있다.
- ii. 서면으로 교부하는 때에는 상세한 목차를 적절히 작성한다.



## 요 약 정 보

|       |  |
|-------|--|
| I. 형태 |  |
|-------|--|

| II. 주요일정              |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| 이사회 결의일               |                 |  |
| 계약일                   |                 |  |
| 주주총회를 위한 주주확정일        |                 |  |
| 승인을 위한 주주총회일          |                 |  |
| 주식매수청구권<br>행사 기간 및 가격 | 시작일             |  |
|                       | 종료일             |  |
|                       | (주식매수청구가격-회사제시) |  |
| 합병기일 등                |                 |  |

| III. 평가 및 신주배정 등 |     |     |      |           |           |
|------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|
| 비율 또는 가액         |     |     |      |           |           |
| 외부평가기관           |     |     |      |           |           |
| 발행증권             | 종류  | 수량  | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 |
|                  |     |     |      |           |           |
|                  | ... | ... | ...  | ...       | ...       |
|                  |     |     |      |           |           |
| 지급 교부금 등         |     |     |      |           |           |

| IV. 당사회사에 관한 사항 요약 |  |     |  |
|--------------------|--|-----|--|
| 회사명                |  | ... |  |
| 구분                 |  | ... |  |
| 발행주식수              |  | ... |  |
|                    |  | ... |  |
| 총자산                |  | ... |  |
| 자본금                |  | ... |  |

|           |  |
|-----------|--|
| V. 투자위험요소 |  |
|-----------|--|

【 작성지침 】

i. ‘형태’에는 합병등 사유에 따라 다음의 내용을 구분하여 기재한다.

가. 합병 : 흡수합병, 신설합병

나. 영업양수 : 영업양수도

다. 자산양수 : 자산양수도

라. 주식의 포괄적 교환·이전 : 주식교환, 주식이전

마. 분할 : 분할, 분할합병

ii. ‘주요일정’은 기업공시서식 작성기준 제12-1-4조를 참조하여 기재한다.

iii. ‘평가 및 신주배정 등’에는 단순분할인 경우 ‘비율 또는 가액’ 및 ‘외부평가기관’과 관련하여 해당사항이 없을 경우 기재를 생략할 수 있다.

iv. ‘당사회사에 관한 사항 요약’ 중 ‘구분’에는 합병등 해당 사유에 따라 다음 사항을 기재한다.

가. 합병 : 흡수합병의 경우에는 ‘존속회사’ 및 ‘소멸회사’, 신설합병의 경우에는 ‘소멸회사’

나. 영업양수 : ‘영업양수회사’

다. 자산양수 : ‘자산양수회사’

라. 주식의 포괄적 교환·이전 : 주식교환의 경우에는 ‘완전모회사’ 및 ‘완전자회사’, 주식이전의 경우에는 ‘완전자회사’

마. 분할 : 단순분할의 경우에는 ‘분할되는 회사’, 분할합병의 경우에는 ‘분할되는 회사’ 및 ‘분할합병 상대회사’

v. 본문의 투자위험요소 항목을 참조하여 요약하여 기재한다.

## 제1부 [합병등]의 개요

### 【 작성지침 】

합병등의 개요를 기재함에 있어 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할 등 거래의 성격에 따라 해당사항이 없는 경우에는 그 기재를 생략할 수 있다.

### I. [합병등]에 관한 기본사항

기업공시서식 작성기준 제12장제1절(합병등에 관한 기본사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### II. [합병등] 가액 및 그 산출근거

기업공시서식 작성기준 제12장제2절(합병등 가액 및 그 산출근거)에서 정한 사항을 기재한다.

### III. [합병등]의 요령

기업공시서식 작성기준 제12장제3절(합병등의 요령)에서 정한 사항을 기재한다.

### IV. 영업 및 자산의 내용

기업공시서식 작성기준 제12장제4절(양수 또는 분할되는 영업 및 자산의 내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

영업양수, 자산양수, 분할의 경우에만 기재한다. 다만, 영업전부의 양수인 경우에는 ‘작성지침 III. 기재대상의 범위’에도 불구하고 ‘영업 및 자산의 내용’ 기재를 생략하는 대신 ‘영업을 양도하는 회사’에 대해 ‘제2부 당사회사에 관한 사항’을 기재한다.

## V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제2장제2절(증권의 주요 권리내용)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

합병등에 따라 주주가 구주를 대신하여 신주를 교부받게 되는 경우 구주 및 신주의 권리내용의 중요한 차이가 있을 경우 그 내용을 요약하여 비교 기재한다.

## VI. 투자위험요소

기업공시서식 작성기준 제12장제5절(합병등과 관련된 투자위험요소)에서 정한 사항을 기재한다.

## VII. 주식매수청구권에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제12장제6절(주식매수청구권)에서 정한 사항을 기재한다.

## VIII. 당사회사간의 이해관계 등

기업공시서식 작성기준 제12장제7절(합병등 당사회사간의 이해관계 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## IX. 기타 투자자보호에 필요한 사항

기업공시서식 작성기준 제12장제8절(기타 투자자보호에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 제2부 당사회사에 관한 사항

### Ⅰ. 회사의 개요

#### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

#### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

##### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

#### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 삭제<2021.7.13>

### II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **<제조·서비스업>** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

#### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ **<금융업>** 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 **【금융업】** 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **III. 재무에 관한 사항**

#### **1. 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **2. 연결재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### **3. 연결재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

#### **4. 재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### **5. 재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

#### **6. 배당에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### **7. 종권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항**



## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

### [지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

#### 가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

#### 나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

### [채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

#### 가. 채무증권 발행 실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

#### 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

#### 다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

#### 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## **7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## **8. 기타 재무에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# **IV. 회계감사인의 감사의견 등**

## **1. 외부감사에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 내부통제에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# **V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항**

## **1. 이사회에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 감사제도에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제2절(감사제도에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 주주총회 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제3절(주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VI. 주주에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제8장(주주에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항**

### **1. 임원 및 직원 등의 현황**

기업공시서식 작성기준 제9장제1절(임원 및 직원 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제9-1-2조 제1항의 '소속외 근로자' 항목을 기재하지 아니할 수 있다.

### **2. 임원의 보수 등**

기업공시서식 작성기준 제9-2-1조(이사·감사의 보수현황등) 제1항, 제9-2-2조(주식매수 선택권의 부여 및 행사현황 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VIII. 계열회사 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## **IX. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **1. 공시내용 진행 및 변경사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **X. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제19호 서식> : 호가중개시스템을 통한 소액매출공시서류

# 호가중개시스템을 통한 소액매출공시서류

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

소액매출공시서류 열람장소 :

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 발행인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 소액매출공시서류를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 및 동법 시행령 제137조 제3항에 따른 호가중개시스템을 통한 소액매출(이하 “소액매출”)에 사용된다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 소액매출공시서류의 공시서류작성기준일은 공시서류제출일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일(반기경과후 제출하는 경우에는 반기종료일)로 한다. 소액매출 공시서류를 처음으로 제출하는 때에는 공시서류작성기준일을 직전사업연도 종료일로부터 90일이 경과하지 아니한 경우 직전사업연도 반기종료일로, 반기경과후 45일이 경과하지 아니한 경우 직전사업연도 종료일로 한다.
2. 소액매출공시서류에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 반기결산일을 기준일로 하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도와 공시서류작성기준일까지의 중간기간으로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.

## I. 회사의 개요

### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

### 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 6. 삭제<2021.7.13>

## II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ **〈제조·서비스업〉** 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 **【제조·서비스업】** 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5조(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.



## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ <금융업> 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 【금융업】 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 영업의 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 파생상품거래 현황

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 영업설비

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

### 5. 재무건전성 등 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 2. 연결재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

#### 3. 연결재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.

#### 4. 재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

#### 5. 재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

#### 6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

##### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

## **[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]**

### **가. 지분증권의 발행 및 감소 현황**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### **나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

## **[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]**

### **가. 채무증권 발행 실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### **나. 만기별 미상환 채무증권 잔액**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

### **다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

### **라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권**

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## **7-2. 증권발행을 통해 조달된 자금의 사용실적**

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## **8. 기타 재무에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있다.

### **【 작성지침 】**

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## **IV. 회계감사인의 감사의견 등**

### **1. 외부감사에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 내부통제에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항**

### **1. 이사회에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 감사제도에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제7장제2절(감사제도에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제3절(주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## VI. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제8장(주주에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 제8-1-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원 등의 현황

기업공시서식 작성기준 제9장제1절(임원 및 직원 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제9-1-2조 제1항의 '소속외 근로자' 항목을 기재하지 아니할 수 있다.

### 2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준 제9-2-1조(이사·감사의 보수현황등) 제1항, 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## VIII. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## IX. 대주주 등과의 거래내용

기업공시서식 작성기준 제10장(대주주 등과의 거래내용)에서 정한 사항을 기재한다.

## **X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **1. 공시내용 진행 및 변경사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **2. 우발부채 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 제재 등과 관련된 사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항**

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## **XI. 상세표**

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제20호 서식> : 투자설명서(예비투자설명서)

# 투자설명서

년 월 일

( 발 행 회 사 명 )  
( 증권 의 종 목 과 발행 증권 수 )  
( 모 집 또 는 매 출 총 액 )

1. 증권신고의 효력발생일 :
2. 모집가액 :
3. 청약기간 :
4. 납입기일 :
5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소  
가. 증권신고서 :  
나. 일괄신고 추가서류 :  
다. 투자설명서 :
6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

## 【투자설명서의 경우】

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

## 【예비투자설명서의 경우】

이 예비투자설명서의 증권신고서는 ××××년 ××월 ××일자로 금융위원회에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 아니하였으며, 이 예비투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )

### 【 작성지침 】

- i. 예비투자설명서의 경우에는 제목을 ‘예비투자설명서’로 하고, ‘1. 증권신고의 효력발생일’은 기재하지 아니한다.
- ii. 초과배정옵션 계약 등을 체결한 경우 계약을 체결한 사실과 인수인이 추가로 배정할 수 있는 증권의 수량을 별도로 기재한다.
- iii. 모집가액은 단위당 모집가액 기재하되, 단위당 액면가액 또는 권면(전자등록)금액을 함께 기재한다. 매출의 경우 ‘매출가액’으로 한다.
- iv. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호 등을 기재할 필요는 없다).
- v. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항은 이를 하고자 하는 경우에만 기재하며, 안정조작(시장조성)을 할 수 있다는 뜻과 안정조작(시장조성)을 할 수 있는 증권시장의 명칭을 기재한다.
- vi. “이 (예비)투자설명서 …… 유의하시기 바랍니다.”는 ‘투자설명서의 경우’와 ‘예비투자설명서의 경우’ 중 선택하여 붉은색의 굵은 활자체로 기재한다.
- vii. 그 밖에 필요한 사항은 간략하게 추가하여 기재할 수 있다.
- viii. 서면으로 교부하는 때에는 표지 다음장에 상세한 목차를 작성한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제123조 및 제124조에 따른 투자설명서 및 예비투자설명서의 작성에 사용된다.

### 【 투자결정시 유의사항 】

증권신고서의 내용을 기재한다



## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## 【 본 문 】

증권신고서의 내용을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 일괄신고에 대한 투자설명서의 경우에는 일괄신고 추가서류의 내용과 (정정)일괄신고서의 내용을 기재한다.
- ii. 예비투자설명서를 증권신고서에 첨부하는 경우 본문의 내용은 증권신고서와 동일하다는 내용을 기재하는 것으로 갈음할 수 있다.

<별지 제21호 서식> : 투자설명서(집합투자증권)

| 투자 위험 등급       |       |          |       |       |          | OO자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(또는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등)을 감안하여 O등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다. |
|----------------|-------|----------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1등급 (매우 높은 위험) |       |          |       |       |          |                                                                                                                                   |
| 1              | 2     | 3        | 4     | 5     | 6        |                                                                                                                                   |
| 매우 높은 위험       | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |                                                                                                                                   |

## 투 자 설 명 서 (예비투자설명서)

이 투자설명서는 0000투자신탁에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 0000투자신탁 수익증권을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 :
2. 집합투자업자 명칭 :
3. 판 매 회 사 :
4. 작 성 기 준 일 : 2008.11.13
5. 증권신고서 효력발생일 :
6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 :  
[모집(매출) 총액 : ]
7. 모집(매출) 기간(판매기간) :
8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 집합투자증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서 : 집합투자업자, 판매회사 및 협회 (전화번호, 홈페이지 주소)

9. (안정조작 또는 시장조성 관련)

※ 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.  
또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

## 【 작성지침 】

### i. 예비투자설명서의 경우

- ① 제목을 ‘예비투자설명서’로 하고, ‘5. 증권신고의 효력발생일’은 기재하지 아니한다.
- ② “※ 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.”를 “※ 이 예비투자설명서의 증권신고서는 ××××년 ××월 ××일자로 금융위원회에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 아니하였으며, 이 예비투자설명서의 기재사항은 효력발생일 전에 정정될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.”로 기재한다.

### ii. 모집(매출) 증권의 종류 및 수와 모집(매출) 증권의 총액에 관한 내용은 일괄신고서를 제출하는 개방형집합투자기구의 경우에는 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있다는 내용의 기재로 대신할 수 있다.

### iii. 투자설명서 서면문서의 열람장소는 투자설명서를 열람할 수 있는 곳의 명칭과 전화번호를 기재한다(모든 지점의 주소, 전화번호 등을 기재할 필요는 없다).

### iv. 집합투자기구의 투자위험등급을 6단계 이상 구분하여 해당되는 집합투자기구의 투자위험등급을 표지 상단부에 기재하되 등급에 따라 등급표시칸의 색상을 다르게 표시한다. (예시 : 1등급은 붉은 색, 2등급은 주황색 등)

### v. 등급이 기재되는 박스 우측 설명부분의 첫 문장에 등급의 분류기준이 실제 수익률 변동성인 경우에는 “실제 수익률 변동성”을, 실제 수익률 변동성이 아닌 경우에는 “투자대상자산의 종류 및 위험도 등”을 기재한다. 이 때, 등급 분류기준은 크고 굵은 글자로 기재한다.

### vi. 박스안의 유의사항은 글자크기 13pt 이상의 붉은 글씨 또는 굵은 글씨체로 기재한다.

### vii. 서면으로 교부하는 때에는 표지 다음 장에 상세한 목차를 작성한다.

## ※ 표지 이하의 내용은 증권신고서와 같음

# 간 이 투 자 설 명 서

## 간이투자설명서 작성방법

### I. 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 따른 간이투자설명서의 작성에 사용된다.

### II. 작성방법

1. 투자설명서에 기재하여야 할 사항 중 그 일부를 생략하거나 중요한 사항만을 발췌하여 작성하되, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제134조제1항 각 호의 사항과 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-16조제1항 각 호의 사항을 기재 또는 표시한다.
2. 간이투자설명서를 금융위원회에 제출하는 때에는 다음 각 목의 구분에 따라 제출하여야 한다.
  - 가. 신문, 라디오 또는 TV를 통하여 간이투자설명서를 사용하는 경우에는 광고문안 또는 원고를 전자문서 형태로 바꾸어 제출한다.
  - 나. 인터넷 등 전자전달매체를 통하여 간이투자설명서를 사용하는 경우에는 인터넷 등에 게시되는 내용을 금융감독원 전자공시시스템에 맞게 바꾸어 제출한다.
  - 다. 증권회사 본·지점 등에 비치하는 서면형태로 간이투자설명서를 작성하는 경우 당해 서면을 전자문서 형태로 바꾸어 제출한다.
3. 증권신고서의 기재사항이 변경된 경우에는 지체 없이 간이투자설명서의 기재 또는 표시내용을 보완하여야 한다.

### III. 필수적 주의문구

간이투자설명서는 아래 내용을 반드시 포함하여야 한다. 이 주의문구는 붉은색의 굵은 활자체로 기재한다.

#### 1. 공 통

이 간이투자설명서는 투자설명서(예비투자설명서)의 기재사항 중 중요한 사항만을 요약한 것입니다. 증권의 모집(매출) 또는 발행인의 재무상황 등에 대하여 보다 자세하고 구체적인 정보를 얻기 원하는 투자자들께서는 증권신고서 또는 투자설명서(예비투자설명서)를 참조하시기 바랍니다.

※증권신고서 사본 등 열람장소 : 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)

#### 2. 효력발생 전

이 간이투자설명서의 증권신고서는 ××××년 ××월 ××일자로 금융위원회에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 아니하였으며, 이 간이투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

#### 3. 효력발생 후

이 간이투자설명서의 증권신고서는 ××××년 ××월 ××일자로 효력이 발생하였으나, 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다. 또한 이 간이투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

#### 【 작성지침 】

증권신고의 효력이 발생하기 전에는 ‘1. 공통’과 ‘2. 효력발생 전’의 내용을 기재하고, 효력이 발생한 후에는 ‘1. 공통’과 ‘3. 효력발생 후’의 내용을 기재한다.

<별지 제23호 서식> : 간이투자설명서(집합투자증권)

| <간이투자설명서>               |       |          |       |       |          | 작성기준일: . . .                                               |
|-------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|------------------------------------------------------------|
| ○○○○투자신탁 [펀드코드 : ]      |       |          |       |       |          |                                                            |
| 투자 위험 등급 3등급 [다소 높은 위험] |       |          |       |       |          | ○○자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>○등급</b> 으로 분류하였습니다. |
| 1                       | 2     | 3        | 4     | 5     | 6        | 기업공시서식 작성기준 제25-1-3조(핵심위험)에서 정한 사항을 기재한다.                  |
| 매우 높은 위험                | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |                                                            |

이 요약정보는 ○○○○의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자목적 및 전략         | 기업공시서식 작성기준 제25-2-2조(투자목적 및 투자전략)에서 정한 사항을 기재한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 분류                | 기업공시서식 작성기준 제25-2-3조(분류)에서 정한 사항을 기재한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 투자비용              | 기업공시서식 작성기준 제25-2-4조(투자비용)에서 정한 사항을 기재한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 투자실적 추이 (연평균 수익률) | 기업공시서식 작성기준 제25-2-5조(투자실적 추이)에서 정한 사항을 기재한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 운용전문 인력           | 기업공시서식 작성기준 제25-2-6조(운용전문인력)에서 정한 사항을 기재한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 투자자 유의사항          | <p>기업공시서식 작성기준 제25-2-7조(투자자 유의사항)에서 정한 사항을 기재한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>·</li> <li>·</li> <li>·</li> <li>·</li> </ul> |
| 주요투자              | 기업공시서식 작성기준 제25-2-8조(주요 투자위험)에서 정한 사항을 기재한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                     |          |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 위험         |                                                     |          |                                                     |
| 매입 방법      | 기업공시서식 작성기준 제25-2-9조제1항에서 정한 사항을 기재한다.              | 환매 방법    | 기업공시서식 작성기준 제25-2-9조제1항에서 정한 사항을 기재한다.              |
| 환매 수수료     | 기업공시서식 작성기준 제25-2-9조제1항에서 정한 사항을 기재한다.              |          |                                                     |
| 기준가        | 기업공시서식 작성기준 제25-2-9조제2항에서 정한 사항을 기재한다.              |          |                                                     |
| 과세         | 기업공시서식 작성기준 제25-2-10조(과세)에서 정한 사항을 기재한다.            |          |                                                     |
| 전환절차 및 방법  | 기업공시서식 작성기준 제25-2-11조(전환절차 및 방법)에서 정한 사항을 기재한다.     |          |                                                     |
| 집합투자업자     | 기업공시서식 작성기준 제25-2-12조(집합투자업자)에서 정한 사항을 기재한다.        |          |                                                     |
| 모집기간       | 기업공시서식 작성기준 제25-2-13조(모집·매출 관련 사항 등)에서 정한 사항을 기재한다. | 모집·매출 총액 | 기업공시서식 작성기준 제25-2-13조(모집·매출 관련 사항 등)에서 정한 사항을 기재한다. |
| 효력발생일      | 기업공시서식 작성기준 제25-2-13조(모집·매출 관련 사항 등)에서 정한 사항을 기재한다. | 존속 기간    | 기업공시서식 작성기준 제25-2-13조(모집·매출 관련 사항 등)에서 정한 사항을 기재한다. |
| 판매회사       | 기업공시서식 작성기준 제25-2-14조(판매회사)에서 정한 사항을 기재한다.          |          |                                                     |
| 참조         | 기업공시서식 작성기준 제25-2-15조(참조)에서 정한 사항을 기재한다.            |          |                                                     |
| 집합투자기구의 종류 | 기업공시서식 작성기준 제25-2-16조(집합투자기구의 종류)에서 정한 사항을 기재한다.    |          |                                                     |

#### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr),  
집합투자업자(www.×××××.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회



전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)

- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및  
집합투자업자 홈페이지(www.×××××.co.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자  
홈페이지(www.×××××.co.kr)

QR코드

## 【 작성지침 】

### i. 예비간이투자설명서의 경우

- ① 제목을 ‘예비간이투자설명서’로 하고, ‘효력발생일’은 ‘효력발생 전’임을 표시한다.
- ② “효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.”는 문구를 ‘투자자 유의사항’에 기재한다.

### ii. 간이투자설명서의 경우

- ① 제목을 ‘간이투자설명서’로 하고, ‘효력발생일’은 ‘효력이 발생한 날’을 표시한다.
- ② “개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.”는 문구를 ‘투자자 유의사항’에 기재한다.

### iii. 기업공시서식 작성기준 제19-3-5조제6항에 따라 집합투자기구의 투자위험등급을 6단계 이상 구분하여 해당되는 집합투자기구의 투자위험등급을 표지 상단부에 기재하되 등급에 따라 등급표시칸의 색상을 다르게 표시한다. (예시 : 1등급은 붉은 색, 2등급은 주황색 등)

### iv. 이 서식에 의하지 아니한 간이투자설명서를 사용하고자 하는 경우 이 간이투자설명서의 기재내용을 모두 포함하여야 하며, 다음 각 목의 구분에 따라 금융위원회에 제출하여야 한다.

가. 신문, 라디오 또는 TV를 통하여 간이투자설명서를 사용하는 경우에는 광고문안 또는 원고를 전자문서 형태로 바꾸어 제출한다.

나. 인터넷 등 전자전달매체를 통하여 간이투자설명서를 사용하는 경우에는 인터넷 등에 게시되는 내용을 금융감독원 전자공시시스템에 맞게 바꾸어 제출한다.

### v. 모집(매출) 증권의 종류 및 수와 모집(매출) 증권의 총액에 관한 내용은 일괄신고서를 제출하는 개방형집합투자기구의 경우에는 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집할 수 있다는 내용의 기재로 대신할 수 있다.

### vi. 증권신고서의 기재사항이 변경된 경우에는 지체 없이 간이투자설명서의 기재 또는 표시내용을 보완하여야 한다.

### vii. 구체적인 작성방법은 기업공시서식 작성기준 제25장에 따른다

<별지 제24호 서식> : 증권발행실적보고서

# 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제128조에 따른 증권발행실적보고에 사용된다. 다만 집합투자증권, 합병 등의 증권신고는 제외한다.

## 【 작성지침 】

- i. 지분증권 또는 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 모집 또는 매출하는 경우에는 I. 발행 개요부터 VIII. 실권주 처리내역까지의 사항을 기재한다.
- ii. 채무증권을 모집 또는 매출하는 경우에는 I. 발행 개요, II. 청약 및 배정에 관한 사항, IV. 증권교부일 등, V. 공시 이행상황, VI. 조달된 자금의 사용내역을 기재한다.
- iii. 투자계약증권을 모집 또는 매출하는 경우에는 II. 청약 및 배정에 관한 사항, IV. 증권교부일 V. 공시 이행상황, VI. 조달된 자금의 사용내역, IX. 미계약분 처리내역을 기재한다.
- iv. 집합투자증권 및 지분증권이외 증권과 관련된 증권예탁증권을 모집 또는 매출하거나 발행인이 외국기업 외의 외국법인등인 경우에는 II. 청약 및 배정에 관한 사항, IV. 증권교부일 등, V. 공시 이행상황, VI. 조달된 자금의 사용내역을 기재한다.
- v. 파생결합증권을 모집 또는 매출하는 경우에는 II. 청약 및 배정에 관한 사항, IV. 증권교부일 등, V. 공시 이행상황, VI. 조달된 자금의 사용내역, X. 예상손익구조의 확정내용을 기재한다.
- vi. 금적립계좌 및 은적립계좌를 모집 또는 매출하는 경우 I. 발행 개요, II. 청약 및 배정에 관한 사항, IV. 증권교부일 등, V. 공시 이행상황, VI. 조달된 자금의 사용내역 내용을 기재한다.

## I. 발행 개요

### 가. 지분증권의 경우

#### ① 기업 개요

| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|------|------|------|
|      |      |      |

#### ② 발행 개요

| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|----|------|----|
|    |      |    |

## 나. 채무증권의 경우

### ① 기업 개요

| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|------|------|------|
|      |      |      |

### ② 발행 개요

|        |  |
|--------|--|
| 총 발행금액 |  |
|--------|--|

|    |  |
|----|--|
| 회차 |  |
|----|--|

| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|----|--------|----------|------|
|    |        |          |      |

| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|--------|--------|
|        |        |

#### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 기업 개요의 업종구분은 통계청의 한국표준산업분류표에 따른 업종분류를 기재한다.
- iii. 총 발행금액은 회차별 발행총액을 합산하여 기재하며, 회차별 발행총액은 모집금액과 매출금액의 합계액을 기재한다.
- iv. 회차는 “숫자”, “숫자-숫자”로만 기재할 수 있다(예 : 1, 2-1 등).
- v. ESG채권은 사채의 종류란에 ESG채권 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 병기한다.

## 다. 금적립계좌 및 은적립계좌의 경우

| 구분 | 증권명 | 비고 |
|----|-----|----|
|    |     |    |

## II. 청약 및 배정에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-1-1조(청약 및 배정에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 회차는 “숫자”, “숫자-숫자”로만 기재할 수 있다(예 : 1, 2-1 등).

## III. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

기업공시서식 작성기준 제13-1-2조(유상증자 전후의 주요주주 지분변동)에서 정한 사항을 기재한다.

## IV. 증권교부일 등

기업공시서식 작성기준 제13-1-3조(증권교부일 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## V. 공시 이행상황

기업공시서식 작성기준 제13-1-4조(공시 이행상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

외국기업 외의 외국법인등의 경우 투자설명회를 개최한 때에는 개최일자, 장소, 대상자 등을 포함하여 기재한다.

## VI. 조달된 자금의 사용내역

기업공시서식 작성기준 제13-1-5조(조달된 자금의 사용내역)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 금적립계좌 및 은적립계좌의 자금의 조달내역(발행내역)은 아래에 정한 사항을 기재한다.

| 구 분         |        | 내역(g/원) | 비고 |
|-------------|--------|---------|----|
| 금 또는 은(g)기준 | 발행량    |         |    |
|             | 환매량    |         |    |
|             | 증감     |         |    |
| 발행금액        | 발행금액   |         |    |
|             | 환매금액   |         |    |
|             | 증감     |         |    |
| 발행잔액        | 기초발행잔액 |         |    |
|             | 기말발행잔액 |         |    |
|             | 증감     |         |    |

주) 1. 대상기간 :

### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 회차는 “숫자”, “숫자-숫자”로만 기재할 수 있다(예 : 1, 2-1 등).

## VII. 신주인수권증서 발행내역

기업공시서식 작성기준 제13-1-6조(신주인수권증서 발행내역)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

주주배정 증자 등 신주인수권증서가 발행될 수 있는 경우에만 기재한다.

## VIII. 실권주 처리내역

기업공시서식 작성기준 제13-1-7조(실권주 처리내역)에서 정한 사항을 기재한다.

【 작성지침 】

유상증자시 실권주 및 단수주가 발생한 경우에만 기재한다.

## IX. 미계약분 처리내역

기업공시서식 작성기준 제13-1-8조(미계약분 처리)에서 정한 사항을 기재한다.

【 작성지침 】

투자계약증권의 경우 미계약분이 발생한 경우에만 기재한다.

## X. 예상손익구조의 확정내용

지급조건을 청약일 이후에 확정하기로 한 경우에는 확정된 조건에 따른 예상손익구조의 내용을 기업공시서식 작성기준 제16-3-1조(예상손익구조)에 따라 기재한다.

<별지 제25호 서식> : 증권발행실적보고서(합병등)

# 증권발행실적보고서

[합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할]

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할로 인한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제128조에 따른 증권발행실적보고서에 사용된다.



## 【 작성지침 】

증권발행실적보고서(합병등)을 기재함에 있어 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할 등 거래의 성격에 따라 해당사항이 없는 경우에는 그 기재를 생략할 수 있다.

### I. 일정

기업공시서식 작성기준 제13-2-1조(일정)에서 정한 사항을 기재한다.

### II. 대주주등 지분변동 상황

기업공시서식 작성기준 제13-2-2조(대주주등 지분변동 상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### III. 주식매수청구권 행사

기업공시서식 작성기준 제13-2-3조(주식매수청구권 행사)에서 정한 사항을 기재한다.

### IV. 채권자보호에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-2-4조(채권자 보호)에서 정한 사항을 기재한다.

### V. 관련 소송의 현황

기업공시서식 작성기준 제13-2-5조(합병등 관련 소송의 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### VI. 신주배정 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-2-6조(신주배정 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VII. [합병등] 전·후의 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제13-2-7조(합병등 전·후의 요약재무정보)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제26호 서식> : 증권발행실적보고서(집합투자증권)

# 증권발행실적보고서

## [집합투자증권]

금융감독원장 귀하

년 월 일

집합투자기구명 :

집합투자업자명 : (인)

연 락 처 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

년 월 일

(집합투자기구 명칭)

자산운용회사 대표이사 (인)

### 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국집합투자기구의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## **1. 집합투자기구의 명칭**

기업공시서식 작성기준 제24-1-1조(집합투자기구의 명칭)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 집합투자기구의 종류 및 형태**

기업공시서식 작성기준 제24-1-2조(집합투자기구의 종류 및 형태)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 집합투자증권 발행에 관한 사항**

가. 집합투자증권 발행 내역

나. 집합투자증권 발행 비용

기업공시서식 작성기준 제24-1-3조(집합투자증권 발행)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

## **4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제24-1-4조(청약, 배정 및 인수)에서 정한 사항을 기재한다.

## **5. 상장 및 증자등기에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제24-1-5조(상장 및 증자등기)에서 정한 사항을 기재한다.

## **6. 공시이행상황**

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

나. 투자설명서 공시

다. 증권발행실적보고서 공시

기업공시서식 작성기준 제24-1-6조(공시이행상황)에서 정한 사항을 상기 구분에 따라 기재한다.

<별지 제27호 서식> : 증권발행실적보고서(집합투자증권-합병)

# 증권발행실적보고서

## [집합투자증권-합병]

금융감독원장 귀하

년 월 일

집합투자기구명 :

집합투자업자명 :

(인)

연 락 처 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

년 월 일

(집합투자기구 명칭)

자산운용회사 대표이사 (인)

### 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국집합투자기구의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## **1. 집합투자기구의 명칭**

기업공시서식 작성기준 제24-2-1조(집합투자기구의 명칭)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 합병일정**

기업공시서식 작성기준 제24-2-2조(합병일정)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 집합투자자총회 결과**

기업공시서식 작성기준 제24-2-3조(집합투자자총회)에서 정한 사항을 기재한다.

## **4. 매수청구권 행사 내용**

기업공시서식 작성기준 제24-2-4조(매수청구권 행사내용)에서 정한 사항을 기재한다.

## **5. 집합투자증권 배정 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제24-2-5조(집합투자증권 배정등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **6. 합병 전·후 요약 재무정보**

기업공시서식 작성기준 제24-2-6조(합병 전·후의 요약재무정보)에서 정한 사항을 기재한다.

## **7. 투자자 등 보호에 필요한 사항**

기업공시서식 작성기준 제24-2-7조(투자자 등 보호에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제28호 서식> : 소액공모실적보고서

# 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 및 동법 시행령 제137조 제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출 실적에 관한 결과의 보고에 사용된다.

【 작성지침 】

- i. 지분증권 또는 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 모집 또는 매출하는 경우에는 Ⅰ. 발행 개요부터 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역을 기재한다.
- ii. 채무증권을 모집 또는 매출하는 경우에는 Ⅰ. 발행 개요, Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항, Ⅳ. 증권교부일 등, Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역을 기재한다.
- iii. 집합투자증권 및 지분증권이외 증권과 관련된 증권예탁증권을 모집 또는 매출하거나 발행인이 외국기업 외의 외국법인등인 경우에는 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항, Ⅳ. 증권교부일 등, Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역을 기재한다.
- iv. 파생결합증권을 모집 또는 매출하는 경우에는 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항, Ⅳ. 증권교부일 등, Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역, Ⅵ. 예상손익구조의 확정내용을 기재한다.

## Ⅰ. 발행 개요

### 가. 지분증권의 경우

#### ① 기업 개요

| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|------|------|------|
|      |      |      |

#### ② 발행 개요

| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|----|------|----|
|    |      |    |

### 나. 채무증권의 경우

#### ① 기업 개요

| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|------|------|------|
|      |      |      |



## ② 발행 개요

총 발행금액

회차

| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|----|--------|----------|------|
|    |        |          |      |

| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|--------|--------|
|        |        |

### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 기업 개요의 업종구분은 통계청의 한국표준산업분류표에 따른 업종분류를 기재한다.
- iii. 총 발행금액은 회차별 발행총액을 합산하여 기재하며, 회차별 발행총액은 모집금액과 매출금액의 합계액을 기재한다.
- iv. 회차는 “숫자”, “숫자-숫자”로만 기재할 수 있다(예 : 1, 2-1 등).
- v. ESG채권은 사채의 종류란에 ESG채권 종류(녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등)를 병기한다.

## II. 청약 및 배정에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-1-1조(청약 및 배정에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 회차는 “숫자”, “숫자-숫자”로만 기재할 수 있다(예 : 1, 2-1 등).

### III. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

기업공시서식 작성기준 제13-1-2조(유상증자 전후의 주요주주 지분변동)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

유상증자의 경우에만 기재한다.

### IV. 증권교부일 등

기업공시서식 작성기준 제13-1-3조(증권교부일 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### V. 조달된 자금의 사용내역

기업공시서식 작성기준 제13-1-5조(조달된 자금의 사용내역)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

- i. 해당사항이 없는 항목은 기재하지 아니하며, 필요시 행을 추가하여 작성할 수 있다.
- ii. 회차는 “숫자”, “숫자-숫자”로만 기재할 수 있다(예 : 1, 2-1 등).

### VI. 예상손익구조의 확정내용

지급조건을 청약일 이후에 확정하기로 한 경우에는 확정된 조건에 따른 예상손익구조의 내용을 기업공시서식 작성기준 제16-3-1조(예상손익구조)에 따라 기재한다.

<별지 제29호 서식> : 소액공모실적보고서(합병등)

# 소액공모실적보고서

[합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할]

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할로 인한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 및 동법 시행령 제137조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출 실적에 관한 결과의 보고에 사용된다.

## 【 작성지침 】

소액공모실적보고서(합병등)을 기재함에 있어 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할 등 거래의 성격에 따라 해당사항이 없는 경우에는 그 기재를 생략할 수 있다.

### I. 일정

기업공시서식 작성기준 제13-2-1조(일정)에서 정한 사항을 기재한다.

### II. 대주주등 지분변동 상황

기업공시서식 작성기준 제13-2-2조(대주주등 지분변동 상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### III. 주식매수청구권 행사

기업공시서식 작성기준 제13-2-3조(주식매수청권 행사)에서 정한 사항을 기재한다.

### IV. 채권자보호에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-2-4조(채권자 보호)에서 정한 사항을 기재한다.

### V. 관련 소송의 현황

기업공시서식 작성기준 제13-2-5조(합병등 관련 소송의 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

### VI. 신주배정 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-2-6조(신주배정 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## **VII. [합병등] 전·후의 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제13-2-7조(합병등 전·후의 요약재무정보)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제30호 서식> : 철회신고서

# 철회 신고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

철회관련 증권신고서 제출일 :

철회신고서 제출사유 :

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 철회신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.
- iv. 철회관련 증권신고서 제출일은 최초 증권신고서 제출일과 정정신고서 제출일을 모두 포함하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조제4항에 따른 증권신고의 철회에 사용된다.

<별지 제31호 서식> : 시장조성신고서

# 시장조성신고서

금융위원회 귀중

년 월 일

신 고 자 명 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 및 동법 시행령 제205조 제1항에 따른 시장조성 신고에 사용된다.

## I. 시장조성을 할 투자매매업자

투자매매업자명 :

### 【 작성지침 】

다른 투자매매업자와 공동으로 시장조성을 할 경우에는 그 투자매매업자의 이름도 같이 기재한다.

## II. 시장조성을 할 증권 및 시장

1. 증권의 종목 :
2. 시장조성을 할 증권시장의 명칭 :

## III. 시장조성 개시일 및 시장조성 기간

1. 시장조성을 개시할 날과 시간 :
2. 시장조성을 할 기간 :
3. 그 밖의 시장조성에 관한 사항 :

### 【 작성지침 】

‘3. 그 밖의 시장조성에 관한 사항’은 증권의 매수·매도가격, 매입예정수량 등을 기재한다.



<별지 제32호 서식> : 시장조성보고서

# 시장조성보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

보 고 자 명 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 및 동법 시행령 제205조 제3항에 따른 시장조성보고에 사용된다.

## I. 시장조성을 한 투자매매업자

투자매매업자명 :

### 【 작성지침 】

다른 투자매매업자와 공동으로 시장조성을 할 경우에는 그 투자매매업자의 이름도 같이 기재한다.

## II. 시장조성을 한 증권의 종목

증권의 종목 :

## III. 매매거래내용

### 1. 매매거래의 개요

(단위 : )

| 구 분 |    | 총거래량 |    |   | 시장조성거래량 |     |      |
|-----|----|------|----|---|---------|-----|------|
|     |    | 자기   | 위탁 | 계 | 주문수량    | 거래량 | 거래가격 |
| ○○○ | 매수 |      |    |   |         |     |      |
|     | 매도 |      |    |   |         |     |      |
| 합 계 | 매수 |      |    |   |         |     |      |
|     | 매도 |      |    |   |         |     |      |

### 【 작성지침 】

보고대상거래일의 매매거래내용을 시장조성을 한 투자매매업자 별로 구분하여 기재한다.  
보고대상거래일에 시장조성을 한 투자매매업자가 하나인 경우 합계란은 삭제한다.

### 2. 일별 시장조성관련 매매내용

(단위 : )

| 날 짜 | 매 수 |     | 매 도 |     | 보유증권수 | 지분율 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|     | 수 량 | 가 격 | 수 량 | 가 격 |       |     |
| ⋮   |     |     |     |     |       |     |
| 계   |     |     |     |     |       |     |

### 【 작성지침 】

- i. 시장조성을 한 투자매매업자의 일별 매매내용을 합산하여 시장조성 개시일부터 보고대상거래일까지의 매매내용을 날짜별로 기재한다.
- ii. 가격은 평균 매수·매도가격을 기재한다.

### 3. 상품증권 보유수량

(단위 : )

| 구 분               | 주식수 | 지분율 |
|-------------------|-----|-----|
| 발행증권총수            |     | —   |
| 공모증권수             |     | —   |
| 시장조성기간전 보유 상품증권 수 |     |     |
| 시장조성기간중 매수증권 수    |     |     |
| 시장조성기간중 매도증권 수    |     |     |
| 시장조성기간후 보유 상품증권 수 |     |     |

#### 【 작성지침 】

이 항목은 시장조성을 할 수 있는 기간이 종료된 경우에만 기재한다.

<별지 제33호 서식> : 안정조작신고서

# 안정조작신고서

금융위원회 귀중

년 월 일

신 고 자 명 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 및 동법 시행령 제204조 제3항에 따른 안정조작신고에 사용된다.

## I. 안정조작을 한 투자매매업자

투자매매업자명 :

### 【 작성지침 】

다른 투자매매업자와 공동으로 안정조작을 한 경우에는 그 투자매매업자의 이름도 같이 기재한다.

## II. 안정조작을 한 증권 및 시장

1. 증권의 종목 :
2. 성립가격 :
3. 안정조작을 한 증권시장의 명칭 :

## III. 안정조작 개시일 및 안정조작 기간

1. 안정조작을 개시한 날과 시간 :
2. 안정조작을 할 기간 :
3. 그 밖의 안정조작에 관한 사항 :

### 【 작성지침 】

‘3. 그 밖의 안정조작에 관한 사항’은 증권의 매수·매도가격, 매입예정수량 등을 기재한다.

<별지 제34호 서식> : 안정조작보고서

# 안정조작보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

보 고 자 명 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 및 동법 시행령 제204조 제5항에 따른 안정조작보고에 사용된다.

## I. 안정조작을 한 투자매매업자

투자매매업자명 :

### 【 작성지침 】

다른 투자매매업자와 공동으로 안정조작을 한 경우에는 그 투자매매업자의 이름도 같이 기재한다.

## II. 안정조작을 한 증권의 종목

증권의 종목 :

## III. 매매거래내용

### 1. 매매거래의 개요

(단위 : )

| 구 분 |    | 총거래량 |    |   | 안정조작거래량 |     |      |
|-----|----|------|----|---|---------|-----|------|
|     |    | 자기   | 위탁 | 계 | 주문수량    | 거래량 | 거래가격 |
| ○○○ | 매수 |      |    |   |         |     |      |
|     | 매도 |      |    |   |         |     |      |
| 합 계 | 매수 |      |    |   |         |     |      |
|     | 매도 |      |    |   |         |     |      |

### 【 작성지침 】

보고대상거래일의 매매거래내용을 안정조작을 한 투자매매업자 별로 구분하여 기재한다.  
보고대상거래일에 안정조작을 한 투자매매업자가 하나인 경우 합계란은 삭제한다.

### 2. 일별 안정조작관련 매매내용

(단위 : )

| 날 짜 | 매 수 |     | 매 도 |     | 보유증권수 | 지분율 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|     | 수 량 | 가 격 | 수 량 | 가 격 |       |     |
| ⋮   |     |     |     |     |       |     |
| 계   |     |     |     |     |       |     |

### 【 작성지침 】

- i. 안정조작을 한 투자매매업자의 일별 매매내용을 합산하여 안정조작 개시일부터 보고대상거래일까지의 매매내용을 날짜별로 기재한다.
- ii. 가격은 평균 매수·매도가격을 기재한다.

### 3. 상품증권 보유수량

(단위 : )

| 구 분               | 주식수 | 지분율 |
|-------------------|-----|-----|
| 발행증권총수            |     | —   |
| 공모예정증권수           |     | —   |
| 안정조작기간전 보유 상품증권 수 |     |     |
| 안정조작기간중 매수증권 수    |     |     |
| 안정조작기간중 매도증권 수    |     |     |
| 안정조작기간후 보유 상품증권 수 |     |     |

#### 【 작성지침 】

이 항목은 안정조작을 할 수 있는 기간이 종료된 경우에만 기재한다.



<별지 제35호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서

# 사 업 보 고 서(반기 · 분기)

제 ×× 기(제 ×× 기 반기 · ○ 분기)

년 월 일부터

년 월 일까지

금융위원회

한국거래소 귀중

년 월 일

제출대상법인 유형 : 다음의 항목 중 하나를 선택

- ① 주권상장법인
- ② 채권 등 상장법인
- ③ 증권 모집·매출법인
- ④ 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
- ⑤ 기타

면제사유 발생 : 다음의 항목 중 하나를 선택

- ① 회사는 종전 증권의 모집 또는 매출로 인하여 사업보고서(분·반기보고서)를 제출하고 있었으나, 당해 사업연도 중 증권별 소유자수가 25인 미만이 되어 다음 사업연도부터 사업보고서(분·반기보고서)를 제출하지 않습니다.
- ② 회사는 종전 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인에 해당하여 사업보고서(분·반기보고서)를 제출하고 있었으나, 당해 사업연도 증권별 소유자수가 300인 미만이 되어 다음 사업연도부터 사업보고서(분·반기보고서)를 제출하지 않습니다.
- ③ 해당사항 없음

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

【 작성지침 】

i. 제출대상법인의 유형은 아래 사항 중 하나를 선택한다.

가. 주권을 상장한 법인

나. 주권 이외 증권(주권 외의 지분증권, 무보증사채권, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 이익참가부사채권 또는 교환사채권, 신주인수권이 표시된 것, 증권예탁증권, 파생결합증권 등)을 상장한 법인 (가 제외)

다. 주권 및 주권 이외 증권을 모집 또는 매출(소액공모한 법인은 제외)한 발행인(상장폐지된 발행인 포함) (가·나 제외)

라. 증권별 소유자수가 500인 이상인 외부감사대상 법인(최초 증권별 소유자수가 500인 이상이 되어 신고한 이후 소유자수가 감소되더라도 300인 이상이면 계속 대상이 됨) (가~다 제외)

마. 가~라에 해당하지 않는 기타 사유로 사업보고서를 제출하는 법인. 이 경우 그 사유를 기재하여야 한다.

ii. 제출대상 면제사유가 발생한 기업은 다음과 같이 처리한다.

- ①의 제출대상 면제사유에 해당하는 경우에는 사전에 증빙서류를 금융위에 제출하여 인정을 받아야 한다.

- ②의 제출대상 면제사유에 해당하는 경우에는 증빙서류(주주명부 등)를 사업보고서에 첨부하여 제출하여야 한다.

iii. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.

iv. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.

v. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

# 작성지침

## I. 적용대상

1. 이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 제160조 및 제165조에 따른 사업보고 및 반기·분기보고에 사용된다.
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조제3항에 따라 해당 국가에 제출한 사업보고서등에 상당하는 서류에 요약된 한글번역문을 첨부하여 제출하는 경우 한글번역본은 이 서식의 항목에 따라 구분하여 기재한다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 사업보고서와 반기·분기보고서의 공시서류작성기준일은 다음과 같다.

가. 사업보고서 : 공시서류제출일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일

나. 반기·분기보고서 : 공시서류제출일이 속하는 사업연도의 개시일로부터 3개월·6개월·9개월이 경과한 날

2. 사업보고서와 반기·분기보고서에 적용되는 공시대상기간 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 사업보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도를 포함한 최근 3사업연도를 말하며, 반기·분기보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도와 공시서류작성기준일까지의 중간기간으로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## I. 회사의 개요

### 1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

분기보고서의 경우 제3장제1절을 기재하지 아니할 수 있다.

### 2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준 제3장제2절(회사의 연혁)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 공시대상기간을 최근 3사업연도로 한다.

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 제3장제2절을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 제3장제2절을 기재하지 아니할 수 있다.

### 3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준 제3장제3절(자본금 변동)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### 【 작성지침 】

이 항목의 공시대상기간은 최근 5사업연도로 한다.

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 제3-3-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 제3장제3절을 기재하지 아니할 수 있다.

## 4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준 제3장제4절(주식의 총수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【작성지침】

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-4-2조 및 제3-4-3조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 제3장제4절을 기재하지 아니할 수 있다.

## 5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제3장제7절(정관에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【작성지침】

분기보고서의 경우 제3장제7절을 기재하지 아니할 수 있다.

## 6. 삭제<2021.7.13>

## 7. 삭제<2021.7.13>

## II. 사업의 내용

기업공시서식 작성기준 제4-1-1(일반원칙)을 준수하여 작성하되, 제조·서비스 업과 금융업 중 해당하는 항목을 모두 선택하여 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

▶ <제조·서비스업> 금융업을 영위하지 아니하는 경우 이 부분을 선택하여 【제조·서비스업】 삽입

‘제조·서비스업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-2-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-2-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

## 2. 주요 제품 및 서비스

기업공시서식 작성기준 제4-2-3조(주요 제품, 서비스 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## 3. 원재료 및 생산설비

기업공시서식 작성기준 제4-2-4조(주요 원재료) 및 제4-2-5(생산 및 설비)에서 정한 사항을 기재한다.

## 4. 매출 및 수주상황

기업공시서식 작성기준 제4-2-6조(매출) 및 제4-2-7조(수주상황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

기업공시서식 작성기준 제4-2-8조(시장위험과 위험관리) 및 제4-2-9조(파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정한 사항을 기재한다.

## 7. 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준 제4-2-12(그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

▶ **<금융업>** 금융업을 영위하는 경우 이 부분을 선택하여 **【금융업】** 삽입

‘금융업’ 서식을 선택한 경우 기업공시서식 작성기준 제4-3-1조(일반원칙)에서 정한 사항에 따라 기재한다.

### 1. 사업의 개요

기업공시서식 작성기준 제4-3-2조(사업의 개요)에서 정한 사항을 기재한다.

## **2. 영업의 현황**

기업공시서식 작성기준 제4-3-3조(영업의 현황) 및 제4-3-4조(영업 종류별 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## **3. 파생상품거래 현황**

기업공시서식 작성기준 제4-3-5조(파생상품거래 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## **4. 영업설비**

기업공시서식 작성기준 제4-3-6조(영업설비)에서 정한 사항을 기재한다.

## **5. 재무건전성 등 기타 참고사항**

기업공시서식 작성기준 제4-3-7조(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

# **Ⅲ. 재무에 관한 사항**

## **1. 요약재무정보**

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있으며, 반기·분기보고서의 경우 사업연도 중 중요한 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5-1-1조 및 제5-1-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## **2. 연결재무제표**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표(주식 제외)를 기재한다.

## **3. 연결재무제표 주식**

기업공시서식 작성기준 제5-4-2조 및 제5-4-3조에서 정한 연결재무제표 주식을 기재한다.



## 4. 재무제표

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표(주식 제외)를 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)를 기재하지 아니할 수 있다.

## 5. 재무제표 주식

기업공시서식 작성기준 제5-4-1조 및 제5-4-3조에서 정한 재무제표 주식을 기재한다.

## 6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제6절(배당에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 반기·분기보고서의 경우 사업연도 중 중요한 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5-6-1조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

#### [지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

##### 가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 반기·분기보고서의 경우 사업연도 중 중요한 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5-7-1조 제1항에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

##### 나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-1조(지분증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 반기·분기보고서의 경우 사업연도 중 중요한 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5-7-1조 제2항에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

## [채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

### 가. 채무증권 발행 실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제1항에서 정한 사항을 기재한다.

### 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제3항에서 정한 사항을 기재한다.

### 다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제2항에서 정한 사항을 기재한다.

### 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

기업공시서식 작성기준 제5-7-2조(채무증권의 발행 등에 관한 사항) 제4항에서 정한 사항을 기재한다.

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

기업공시서식 작성기준 제5-7-3조(조달된 자금의 사용실적)에서 정한 사항을 기재한다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제5절(기타 재무에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 재무제표 주석에서 제5장제5절에서 정한 사항을 확인할 수 있다면 이를 기재하지 아니할 수 있으며, 반기·분기보고서의 경우 사업연도 중 중요한 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제5-5-2조, 제5-5-3조 및 제5-5-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

소규모기업이 동 항목의 기재를 생략하는 경우에는 관련된 내용을 재무제표 주석에서 참고할 수 있도록 해당 주석의 위치(번호) 등을 안내하는 문구를 기재한다.

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준 제6장(이사의 경영진단 및 분석의견)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니할 수 있다.

## V. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제2절(회계감사인에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

분기보고서(「금융위원회의 설치등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관인 금융기관 또는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 5천억원 이상인 주권상장법인 제외)의 경우 공시서식작성기준일이 속하는 사업연도 중 제5장 제2절 각 항목의 변동사항이 없는 경우에는 기재하지 아니할 수 있다.

### 2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장 제3절(내부통제에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

분기보고서의 경우 제5장제3절을 기재하지 아니할 수 있다.

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

i. 분기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-1-3조부터 제7-1-5조까지 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

ii. 분기보고서의 경우 제7장제1절을 기재하지 아니할 수 있다.

## 2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제2절(감사제도에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제 7-2-3조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 제7장제2절을 기재하지 아니할 수 있다.

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제3절(주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제 7-3-1조부터 제7-3-3조까지 및 제7-3-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 제7장제3절을 기재하지 아니할 수 있다. 다만, 공시대상기간 중 주주총회가 개최된 이후 최초로 제출하는 분기보고서의 경우 제7장제3절을 기재하여야 한다.

## VII. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제8장(주주에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출 대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 제8-1-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

### 【 작성지침 】

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제8-1-3조부터 제8-1-5조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 기업공시서식 작성기준 제8장에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다. 다만, 사업연도 중 변동사항이 있는 경우 제8-1-1조 및 제8-1-2조에서 정한 사항을 기재하여야 한다.

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원 등의 현황

기업공시서식 작성기준 제9장 제1절(임원 및 직원 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

【 작성지침 】

- i. 반기보고서의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제9-1-2조 제1항의 ‘소속외 근로자’ 항목을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제9장제1절을 기재하지 아니할 수 있다. 다만, 사업연도 중 변동사항이 있는 경우 제9-1-1조에서 정한 사항을 기재하여야 한다.

## 2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준 제9장 제2절(임원의 보수 등)에서 정한 사항을 기재한다.

【 작성지침 】

분기보고서의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제9장제2절을 기재하지 아니할 수 있다.

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 제출대상법인이 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

【 작성지침 】

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 기업공시서식 작성기준 제7장제4절을 기재하지 아니할 수 있다.

## X. 대주주 등과의 거래내용

기업공시서식 작성기준 제10장(대주주 등과의 거래내용)에서 정한 사항을 기재한다.

【 작성지침 】

분기보고서의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제10장을 기재하지 아니할 수 있다. 다만, 사업연도 중 변동사항이 있는 경우 제10-1-1조부터 제10-1-4조에서 정한 사항을 기재하여야 한다.

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

기업공시서식 작성기준 제11장(그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 【 작성지침 】

- i. 반기보고서의 경우 사업연도 중 변동사항이 없는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제11-4-2조 및 제11-4-8조부터 제11-4-10조까지에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.
- ii. 분기보고서의 경우 기업공시서식 작성기준 제11장을 기재하지 아니할 수 있다. 다만, 사업연도 중 변동사항이 있는 경우 제11장제1절(단일판매·공급계약 진행상황 제외) 및 제11장제2절에서 정한 사항을 기재하여야 한다.

### 1. 공시내용 진행 및 변경사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제1절(공시내용의 진행·변경 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 우발부채 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제2절(우발채무 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 제재 등과 관련된 사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제3절(제재 등과 관련된 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

기업공시서식 작성기준 제11장 제4절(작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## XII. 상세표

기업공시서식 작성기준 제11장의2(상세표에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제35-1호 서식> : 소액공모법인 결산서류

## 소액공모법인 결산서류

(제 XX 기)

년 월 일부터  
년 월 일까지

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 시행령 제137조제1항제5호에 따른 소액공모법인의 결산서류제출에 사용된다.



<별지 제35-2호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서 제출 기한 연장 신고서

# 사업(반기, 분기)보고서 제출 기한 연장 신고서

제 ×× 기(제 ×× 기 반기 · ○분기)

년 월 일부터  
년 월 일까지

금융위원회

한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 법 제165조 제3항· 제4항 및 규정 제4-14조에 따른 사업보고서 등의 제출기한 연장 신고에 사용된다.

## 사업 (반기, 분기) 보고서 제출 기한 연장 신고

- ▶ 동 제도는 외부감사 부실화를 막기 위한 취지로, 자본시장법에 따라 사업연도 경과 후 90일 이내에 제출하여야 하는 사업보고서에 적용되는 것이며, 상법에 따라 공고하여야 하는 사업보고서의 제출기한(주주총회 1주전)은 연장대상에 해당하지 않음에 유의(<=이 문구는 인쇄되지 않음)

|                        |                |             |                  |
|------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 1. 제출 기한 연장 대상 보고서     |                |             |                  |
| 2. 제출 연장 기한            | 자본시장법상<br>제출기한 | 변경된<br>제출기한 | 연장일수<br>(영업일 기준) |
|                        |                |             | ▼1/2/3/4/5       |
| 3. 제출 기한 연장 사유         |                |             |                  |
| 4. 회계감사인의 명칭           |                |             |                  |
| 5. 회계감사인의 제출기한 연장 사유   |                |             |                  |
| 6. 직전 제출 기한 연장 신고 제출일자 |                |             |                  |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항     |                |             |                  |

### <기재상의 주의>

- 주1) 제출 기한 연장 대상 보고서는 제출 기한을 연장하고자 하는 사업연도의 사업보고서, 분·반기 보고서의 명칭을 기재한다.
- 주2) 제출 연장 기한은 사업보고서 등 제출 기한에서 5영업일 이내에서 선택하여 지정한다.
- 주3) 제출 기한 연장 사유는 회사의 사업보고서 등의 제출 기한 연장 사유를 구체적으로 기재한다.
- 주4) 회계감사인의 제출 기한 연장 사유는 첨부서류인 『회사의 사업(반기, 분기)보고서 제출 기한 연장에 대한 회계감사인의 사유서』의 III. 제출기한 연장 사유를 그대로 기재한다.
- 주5) “기타 투자판단에 참고할 사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 사항으로서 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

<별지 제35-3호 서식> : 회사의 사업(반기, 분기)보고서 제출 기한 연장에 대한 회계감사인의 사유서

## 회사의 사업(반기, 분기)보고서 제출 기한 연장에 대한 회계감사인의 사유서

### 【 작성지침 】

- i. 수신인과 그 회계감사인은 감사보고서 작성을 위하여 부득이 사업보고서 등의 제출 기한 연장이 필요하다고 미리 합의하고, 회계감사인이 ‘회사의 사업(반기, 분기)보고서 제출기한 연장에 대한 회계감사인의 사유서’를 작성·대표이사(또는 감사반의 공인회계사)가 서명 날인하여 수신인에게 제출한다.

### I. 수신인

#### 【 작성지침 】

- i. 수신인은 제출 기한 연장 신고서의 발행인으로 한다.

### II. 제출기한 연장 대상 보고서

#### 【 작성지침 】

- i. 제출기한을 연장하고자 하는 사업연도의 사업보고서, 분·반기 보고서의 명칭을 기재한다.

### III. 제출기한 연장 사유

#### 【 작성지침 】

- i. 회계감사인이 사업보고서 등 제출 기한 내 회사에 대하여 감사보고서를 제출할 수 없는 구체적 사유를 다음과 같이 구체적으로 구분하여 기재한다.
  - 가. 기한 내 감사절차를 종료할 수 없는 사유를 기재한다. 관련 계정과목의 명칭과 금액, 자산·부채·자본·매출·손익 등에서 차지하는 비중과 함께, 회사와 감사인간 이견사항 및 중요 쟁점사항을 기재한다.
  - 나. ‘가’ 사항과 관련하여 회계감사인이 추가로 수행하여야 하는 대한민국의 회계감사기준에서 요구하는 감사절차와 향후 감사일정을 기재한다.

20 . . .

○○회계법인(감사반) 대표이사(공인회계사) ○○○ (서명, 인)

## 자기주식 보고서

### 작성지침

1. 주권상장법인이 최근 사업연도말일을 기준으로 발행주식총수의 100분의 5 이상 자기주식을 보유한 경우 시행령 제176조의2 제6항에 따라 아래의 사항에 대한 보고서를 작성하고 이사회 승인을 받아야 한다.

- 자기주식 보유 현황
- 자기주식 보유 목적
- 자기주식 취득계획
- 자기주식 소각 및 처분계획
- 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

1. 자기주식 보유 현황
2. 자기주식 보유 목적
3. 자기주식 취득계획
4. 자기주식 소각 및 처분계획
5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

20. . . .

|           |           |
|-----------|-----------|
| 의장 겸 대표이사 | ○ ○ ○ (인) |
| 사 내 이 사   | ○ ○ ○ (인) |
| 사 내 이 사   | ○ ○ ○ (인) |
| 사 외 이 사   | ○ ○ ○ (인) |
| 감 사       | ○ ○ ○ (인) |

<별지 제36호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서(외국기업 외의 외국법인등)

# 사 업 보 고 서(반기 · 분기)

## [외국기업 이외 외국법인등]

제 ×× 기(제 ×× 기 반기 · ○ 분기)

년 월 일부터  
년 월 일까지

금융위원회 귀중

년 월 일

신 고 인 명 :

대 표 자 명 :

주 소 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

대 리 인 명 :

대 표 자 명 :

주 소 :

(전 화)

작성 책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 증권신고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.

# 작성지침

## I. 적용대상

1. 이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 제160조 및 제165조에 따른 외국기업 외의 외국법인등의 사업보고 및 반기·분기보고에 사용된다.
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조제3항에 따라 해당 국가에 제출한 사업보고서등에 상당하는 서류에 요약된 한글번역문을 첨부하여 제출하는 경우 한글번역본은 이 서식의 항목에 따라 구분하여 기재한다.

## II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 사업보고서와 반기·분기보고서의 공시서류작성기준일은 다음과 같다.

가. 사업보고서 : 공시서류제출일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일

나. 반기·분기보고서 : 공시서류제출일이 속하는 사업연도의 경과한 중간기간 종료일

2. 사업보고서와 반기·분기보고서에 적용되는 공시대상기간 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 사업보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도를 포함한 최근 3사업연도를 말하며, 반기·분기보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도와 공시서류작성기준일까지의 중간기간으로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## **I. 발행인의 개요**

기업공시서식 작성기준 제3장제1절(회사의 개요)에서 정한 사항을 준용하여 기재한다.

## **II. 발행인의 자본구성**

당해 법인등의 자본구성의 개요, 공시서류작성기준일의 자본구성의 내용, 주요출자자 및 출자비율, 출자에 따른 권리와 의무의 내용 등을 기재한다.

## **III. 발행인의 업무내용**

당해 법인등의 업무의 개요를 기재한다. 업무와 관련하여 체결한 협약 등이 있는 경우 그에 관한 사항을 포함한다.

## **IV. 발행인의 조직**

당해 법인등의 임원의 자격 및 권한, 임원선임 방법, 임직원 현황과 조직구성에 관한 사항을 기재한다.

## **V. 발행인의 재무상황**

해당 법인등이 채택한 회계처리기준을 밝히고, 공시대상기간 중의 요약재무정보를 기재한다. 외부감사인의 감사를 받은 경우 감사의견 등을 기재한다.

해당 법인등이 채무증권 또는 이와 유사한 성질을 가지는 증권을 통하여 자금을 조달한 경우 그 내용을 기재하고, 신용평가기관으로부터 신용평가를 받은 경우 이에 관한 내용을 기재한다.

## **VI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항**

대한민국과의 외교관계 및 대한민국이 당해 법인등에 가입 또는 출자하고 있는 경우 그 내용을 기재한다. 그 밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항을 기재한다.



## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제37호 서식> : 사업(반기, 분기)보고서(유동화전문회사)

# 사 업 보 고 서(반기 · 분기)

【 유동화전문회사 】

제 ×× 기(제 ×× 기 반기 · ○ 분기)

년 월 일부터

년 월 일까지

금융위원회

한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (업무수탁기관 및 담당부서)

(직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 발행인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 외국기업의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## 작성지침

### I. 적용대상

1. 이 서식은 「자산유동화에관한법률」의 유동화전문회사(자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인을 포함한다)가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 및 제160조에 따른 사업보고 및 반기·분기보고를 하는 경우에 사용된다.

### II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 사업보고서와 반기·분기보고서의 공시서류작성기준일은 다음과 같다.

가. 사업보고서 : 공시서류제출일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일

나. 반기·분기보고서 : 공시서류제출일이 속하는 사업연도의 개시일로부터 3개월·6개월·9개월이 경과한 날

2. 사업보고서와 반기·분기보고서에 적용되는 공시대상기간 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 사업보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도를 포함한 최근 3사업연도를 말하며, 반기·분기보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도와 공시서류작성기준일까지의 중간기간으로 한다.
3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## I. 유동화전문회사등에 관한 사항

### 1. 회사의 개요

자산유동화업무처리의서식 (별지 제1-1호 서식)(이하, 자산유동화계획의등록신청서) 또는 (별지 제1-3호 서식)의 제1부. I.1.(회사명 및 목적사업 등)부분을 참고하여 기재한다.

### 2. 재무에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제5장제1절(요약재무정보 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 기타 사항

임원의 보수, 회사의 기관, 계열회사에 관한 사항, 회사의 사원 및 임원과의 거래내용은 각각 기업공시서식 작성기준 제9장 제2절(임원의 보수 등), 기업공시서식 작성기준 제7장제1절(이사회에 관한 사항)과 제7장제2절(감사제도에 관한 사항), 기업공시서식 작성기준 제7장제4절(계열회사 등의 현황), 기업공시서식 작성기준 제10장(대주주 등과의 거래내용)에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.

※ 유동화전문회사는 직원을 고용할 수 없으므로 임원에 관한 사항은 이사 및 감사에 관한 사항을 기재하고, 회사의 기관에 관한 사항은 유한회사의 경우 상설기관으로 사원총회 및 이사가 있으며, 이사회와 감사 등은 비상설기관임을 감안하여 상기 기재내용 중 해당사항이 있을 경우에 기재한다.

## II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등

### 1. 자산관리자의 개요

자산유동화계획의등록신청서의 제1부. II.3.가.(자산관리자의 개황)부분을 참고하여 기재한다.

### 2. 자산의 관리방법 등

#### 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등

자산유동화계획의등록신청서의 제4부.VI.1.(대금회수의 방법 및 관리절차 등)부분을 참고하여 기재한다.

## **2) 자산의 관리·운용·처분방법 및 절차**

자산유동화계획의등록신청서의 제4부.VI.2.(자산의 관리·운용·처분방법 및 절차 등)부분을 참고하여 기재한다.

## **3) 기타 자산의 관리·운용·처분에 관한 내용**

자산유동화계획의등록신청서의 제4부.VI.3.(기타 자산의 관리·운용 및 처분에 관한 내용)부분을 참고하여 기재한다.

# **III. 자산유동화계획의 추진실적**

## **1. 자산유동화계획의 개요**

자산유동화계획의등록신청서의 제3부.II.1.(자산유동화계획의 개요)부분을 참고하여 기재한다.

## **2. 유동화자산에 관한 사항**

### **1) 유동화자산의 현황**

자산유동화계획의등록신청서의 제4부.I.(유동화자산의 종류별 세부명세)부분을 참고하여 사업연도(반기 또는 분기) 현재의 유동화자산내역을 기재한다.

### **2) 유동화자산의 변동내역 및 분석내용**

이전 사업연도(반기 또는 분기, 최초로 제출하는 보고서의 경우에는 자산양도 시점)말 현재의 유동화자산과 현재 사업연도(반기 또는 분기)말 현재의 유동화자산과의 변동내역을 상세히 비교·기재한다.

자산유동화계획에 따른 유동화자산의 예상 회수실적과 해당 사업연도(반기 또는 분기)동안의 실제 회수실적이 다를 경우 차이가 발생한 사유를 상세히 기재하며, 향후 유동화자산의 예상회수실적을 새로이 분석하여 기재한다.

### 3) 유동화자산과 관련된 기타 필요한 사항

유동화자산과 관련하여 기타 투자자보호에 필요하다고 판단되는 사항을 기재한다.

※ 유동화증권을 상환하기 위한 현금흐름이 유동화자산 고유의 현금흐름 외에 주가·금리·환율과 연계된 경우 이와 관련된 위험내용을 상세히 기재하며, 신탁수익권 ABS, PF ABS 등의 경우 실질 유동화자산(예: 신탁재산현황, PF사업현황)의 내역을 충분히 반영하여 기재한다.

부동산PF 유동화의 경우 PF 사업 관련 진행현황을 추가로 기재한다.

#### 가) PF 사업의 세부현황

사업개요 등을 상세하게 서술하고 사업명칭, 목적 및 특징, 사업종류, 위치, 사업참여자, 사업기간, 사업추진 경과, 주요 진행상황(토지보상률, 공정률, 분양률) 등을 표로 작성한다.

| 구 분                   |       |                |
|-----------------------|-------|----------------|
| 사업명칭                  |       |                |
| 사업목적 및 특징             |       |                |
| 사업 종류                 |       |                |
| 사업 단계                 |       |                |
| 사업 위치                 |       |                |
| 사업시행자                 |       |                |
| 시공사 (신용등급)            |       |                |
| 사업 기간                 |       |                |
| 사업 면적                 |       |                |
| 예상 평균분양가 (총분양대금)      |       | (            ) |
| 입지 여건 등               |       |                |
| 주요 진행률<br>(△△년 △월 기준) | 토지보상률 | (계획    %)      |
|                       | 공정률   | (계획    %)      |
|                       | 분양률   | (계획    %)      |
| 특이사항                  |       |                |

【 작성지침 】

- i. 사업종류는 아파트/오피스텔/주상복합/콘도/테마파크/산업단지 등을 기재한다.
- ii. 사업단계는 토지매입전/토지매입완료/사업승인완료/분양이후/준공완료 등을 기재한다.
- iii. 시공사의 최근 발행된 회사채 신용등급 중 낮은 등급을 부기한다.
- iv. 분양대금은 분양계약상의 총 분양대금을 기재한다.
- v. 공정률은 전체 공정대비 작성기준일의 실질 공정률(%) 및 계획상 공정률을 기재한다.
- vi. 분양률은 전체 계획된 분양물량 대비 작성기준일의 실질 분양률(%) 및 계획상 분양률을 기재한다.
- vii. 특이사항은 시행사 부도, 시공사 부도 등 사업관련 특이사항을 기재한다.

나) PF 사업 주요 진행상황

| 구 분   | △△년 △월<br>(유동화계획등록일) | △△년 △월<br>(전분기 말) | △△년 △월<br>(작성기준일) |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 토지보상률 | △△%                  | △△%               | △△%               |
| 공정률   | △△%                  | △△%               | △△%               |
| 분양률   | △△%                  | △△%               | △△%               |

【 작성지침 】

유동화계획등록일, 보고서가 분기보고서인 경우는 전분기 말(반기보고서인 경우는 전반기 말, 사업보고서인 경우는 전년도 말), 작성기준일의 토지보상률, 공정률 및 분양률을 기재하고, 토지보상률, 공정률 및 분양률이 계획대비 저조한 경우 그 이유에 대하여 기술한다.

다) PF 사업수지 현황

(단위 : 억원)

| 구 분      | 분양률△△%<br>(작성기준일) | 분양률△△%시 | 분양률100%시 |
|----------|-------------------|---------|----------|
| 예상 총 매출액 |                   |         |          |
| 예상 총 사업비 |                   |         |          |
| 예상 총수익   |                   |         |          |



## 【 작성지침 】

- i. 분양률은 작성기준일의 분양률, 작성기준일의 분양률과 100%사이의 중간 분양률, 100% 분양률로 구분 기재한다.
- ii. 예상 총 매출액은 PF 사업으로 유입될 총수익으로 분양수익, 임대수익 등을 포함한다.
- iii. 예상 총 사업비는 PF 사업에 투입될 사업관련 총 비용으로 토지비, 직·간접공사비, 기타 경비, 금융비 등을 포함한다.
- iv. 예상 총수익은 총 매출액에서 총 사업비를 차감하여 산정한다.
- v. PF 사업장의 성격 및 특성 등을 적절히 반영할 수 있도록 상기 표 및 항목 등은 적의 조정 가능하다.

### 3. 유동화증권에 관한 사항

#### 1) 유동화증권의 현황

자산유동화계획의등록신청서의 제5부. I. 1.(유동화증권의 세부 발행계획)부분을 참고하여 유동화증권의 발행내역을 기재하며, 해당 사업연도(반기 또는 분기) 동안의 유동화증권 상환내역을 추가하여 기재한다.

#### 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법

자산유동화계획의등록신청서의 제5부. I. 2.(유동화증권의 상환계획 및 방법)부분을 참고하여 기재한다.

#### 3) 자금의 차입·운용에 대한 계획 및 실적

자산유동화계획의등록신청서의 제5부. II.(자금의 차입 및 운용계획)부분을 참고하여 기재한다.

## IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

### 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등

자산유동화계획의등록신청서의 제7부. III. 1. 가.(자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항)부분을 참고하여 기재한다.

## 2. 기타

신용등급 현황, 정관의 변경사항, 사원총회 결의내용 및 기타 자산유동화계획의 내용 중 투자자보호에 필요하다고 인정되는 사항을 기재한다.

## 3. 부속명세서

회계감사인의 감사보고서 및 정관을 첨부한다. 반기보고서의 경우 회계감사인의 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부한다.

<별지 제38호 서식> : 주요사항보고서

# 주요사항보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출에 사용된다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

## I. 보고 사유

다음의 해당하는 사유 한 곳에 √ 표시 한다.

### 1. 합병등 결의에 관한 사항

☐ 중요한 자산양수도 결정(기타)

### 2. 풋백옵션 등 계약체결에 관한 사항

☐ 풋백옵션 등 계약체결 결정

\* 중요한 자산양수도 결정(기타)는 별지서식 <제38-38호> 내지 <제38-43호>에 해당하지 아니하는 중요한 자산양수도

## II. 보고 내용

주요사항보고서 해당 제출사유에 따라 다음에서 요구하는 기업공시서식 작성기준 사항을 각각 기재한다.

### 1. 합병 등 결의에 관한 사항

가. <삭 제>

나. <삭 제>

다. 중요한 자산양수도 결정(기타) :

- (1) 자산양수도에 관한 기본사항 : 제12-1-1조, 제12-1-3조 제3항, 제12-1-4조, 제12-3-3조 제2항
- (2) 자산양수도 상대방의 개요 : 제12-1-2조
- (3) 외부평가기관의 개황 : 제12-2-2조 제1호
- (4) 자산양수도 가액 및 그 산출근거 : 제12-2-1조, 제12-2-2조 제2호 내지 제6호
- (5) 주식매수청구권에 관한 사항 : 제12-6-1조
- (6) 양수도되는 자산의 내용 : 제12-4-2조
- (7) 당사회사간의 관계 : 제12-7-1조
- (8) 기타 투자자보호에 필요한 사항 : 제12-5-1조제2항, 제4항 등

라. <삭 제>

마. <삭 제>

## **2. 풋백옵션 등 계약체결에 관한 사항**

가. 계약의 개요 : 제12-9-1조

나. 예상 손익구조 : 제12-9-2조

다. 기타 투자판단 참고사항 : 제12-9-3조

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제38-1~제38-47호 서식> : 주요사항보고서

# 주요사항보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출에 사용된다.



# 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출 및 유가증권시장(코스닥시장)공시규정에 따른 공시의무사항 신고에 사용되며, 주요사항보고서를 익일까지 제출하여야 함에도 보고인이 동 서식에 따라 당일까지 제출하는 경우에는 주요사항보고서 및 거래소 신고의무 사항을 제출한 것으로 본다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

<별지 제38-1호 서식>

부도발생

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 부도내용            |  |
| 2. 부도금액 (원)        |  |
| 3. 부도발생은행          |  |
| 4. 최종부도(당좌거래정지)일자  |  |
| 5. 부도사유 및 경위       |  |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 발행한 어음 또는 수표가 부도로 된 때(외국법인등의 경우 사실상 부도에 준하는 사유가 발생된 때를 포함) 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “부도내용”은 어음부도 또는 수표부도 중 해당사항을 기재한다.
- 주3) 상기사항 외의 부도발생이후의 주요일정 및 대책 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

<별지 제38-2호 서식>

은행거래 정지·금지

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 당좌거래 정지·금지은행    |  |
| 2. 당좌거래 정지·금지일자    |  |
| 3. 당좌거래 정지·금지사유    |  |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다. 다만, 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되어 은행거래가 정지·금지된 경우에는 해당서식에 따라 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) 상기사항 외의 은행거래정지·금지이후의 주요일정 및 대책 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

## 영업정지

|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 1. 영업정지 분야         |                |  |
| 2. 영업정지내역          | 영업정지금액(원)      |  |
|                    | 최근매출총액(원)      |  |
|                    | 매출액대비(%)       |  |
|                    | 대규모법인여부        |  |
|                    | 거래소 의무공시 해당 여부 |  |
| 3. 영업정지 내용         |                |  |
| 4. 영업정지사유          |                |  |
| 5. 향후대책            |                |  |
| 6. 영업정지영향          |                |  |
| 7. 영업정지일자          |                |  |
| 8. 이사회결의일(결정일)     |                |  |
| - 사외이사 참석여부        | 참석(명)          |  |
|                    | 불참(명)          |  |
| - 감사(감사위원) 참석여부    |                |  |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 |                |  |

### <기재상의 주의>

- 주1) 영업활동의 전부 또는 중요한 일부가 정지되거나 그 정지에 관한 행정처분이 있을 때(그 영업의 인가·허가 또는 면허의 취소반납과 그에 상당하는 생산품에 대한 판매활동의 정지를 포함한다) 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “거래소 의무공시 해당 여부”는 정지된 영업이 최근 사업연도 매출액의 100분의 5[유가증권시장주권상장법인 중 대규모법인(최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상)은 1,000분의 25, 코스닥시장상장법인의 경우는 100분의 10, 코넥스시장상장법인의 경우는 100분의 20] 이상에 해당하는지 여부를 ○, ×로 기재한다.
- 주3) “영업정지 분야”는营业을 정지하는 특정 영업부문의 명칭을 기재한다.
- 주4) “영업정지금액”은 营业이 정지된 사업의 최근사업연도 매출액을 기재한다.
- 주5) 상기사항 외의 영업정지와 관련하여 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

<별지 제38-4호 서식>

회생절차 개시신청

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 신청인(회사와의 관계)    |  |
| 2. 관할법원            |  |
| 3. 신청사유            |  |
| 4. 신청일자            |  |
| 5. 향후대책 및 일정       |  |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생절차개시의 신청(외국법인등의 경우 기업회생과 유사한 절차개시의 신청을 포함) 또는 결정이 있을 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다. 다만, 결정 후 신청 전 주요사항보고·주요경영사항신고를 한 경우, 신청을 한 때 시행령 제171조 제4항제4호의 첨부서류(‘법원에 제출한 회생절차개시신청서 등 해당 사실을 증명할 수 있는 서류’)를 제출한다.
- 주2) ‘신청일자’에는 신청을 한 날짜 또는 신청이 예정되는 날짜를 기재한다.
- 주3) 상기사항 외의 회생절차개시신청과 관련하여 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

<별지 제38-5호 서식>

## 해산사유 발생

|                    |       |  |
|--------------------|-------|--|
| 1. 해산사유            |       |  |
| 2. 해산내용            |       |  |
| 3. 해산사유발생일(결정일)    |       |  |
| -사외이사참석여부          | 참석(명) |  |
|                    | 불참(명) |  |
| -감사(감사위원)참석 여부     |       |  |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 |       |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 상법 제517조 및 기타 법률(외국법인등의 경우 해당국의 관련법률)에 의한 해산사유의 발생 또는 결정한 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다. 다만, 회사의 합병·분할·분할합병에 관한 사항을 해당 서식에 따라 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한 경우 이를 해산사유 보고·신고에 갈음할 수 있다.
- 주2) “해산사유”는 존립기간의 만료, 기타 정관으로 정한 사유의 발생, 파산, 법원의 해산명령·판결, 해산결의 또는 기타 법률에 의한 해산 등으로 구분하여 기재한다.
- 주3) 상기 기재사항 외의 해산사유발생이후의 주요일정 및 대책 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.



<별지 제38-6호 서식>

## 유상증자결정

|                      |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| 1. 신주의 종류와 수         | 보통주식 (주)        |  |
|                      | 기타주식 (주)        |  |
| 2. 1주당 액면가액 (원)      |                 |  |
| 3. 증자전<br>발행주식총수 (주) | 보통주식 (주)        |  |
|                      | 기타주식 (주)        |  |
| 4. 자금조달의 목적          | 시설자금 (원)        |  |
|                      | 영업양수자금 (원)      |  |
|                      | 운영자금 (원)        |  |
|                      | 채무상환자금 (원)      |  |
|                      | 타법인 증권 취득자금 (원) |  |
|                      | 기타자금 (원)        |  |
| 5. 증자방식              |                 |  |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

【상환권 및 전환권이 부여된 경우】

|                                          |                     |               |  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| 상환에 관한 사항                                | 상환조건                |               |  |
|                                          | 상환방법                |               |  |
|                                          | 상환기간                |               |  |
|                                          | 주당 상환가액             |               |  |
|                                          | 1년 이내<br>상환 예정인 경우  |               |  |
| 전환에 관한 사항                                | 전환비율(%)             |               |  |
|                                          | 전환가액(원/주)           |               |  |
|                                          | 전환가액결정방법            |               |  |
|                                          | 전환에 따라<br>발행할 주식    | 종류            |  |
|                                          |                     | 주식수           |  |
|                                          |                     | 주식총수 대비 비율(%) |  |
|                                          | 전환청구기간              | 시작일           |  |
|                                          |                     | 종료일           |  |
|                                          | 전환가액 조정에 관한 사항      |               |  |
|                                          | 시가하락에 따른<br>전환가액 조정 | 최저 조정가액(원)    |  |
| 최저 조정가액 근거                               |                     |               |  |
| 발행당시 전환가액의<br>70%미만으로 조정가능한<br>잔여발행한도(원) |                     |               |  |
|                                          |                     |               |  |
| 존속기간(우선주권리의 유효기간)                        |                     |               |  |
| 의결권에 관한 사항                               |                     |               |  |
| 옵션에 관한 사항                                |                     |               |  |
| 이익배당에 관한 사항                              |                     |               |  |
| 기타 약정사항<br>(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)          |                     |               |  |

【상환권이 부여된 경우】

|                                 |                    |  |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 상환에 관한 사항                       | 상환조건               |  |
|                                 | 상환방법               |  |
|                                 | 상환기간               |  |
|                                 | 주당 상환가액            |  |
|                                 | 1년 이내<br>상환 예정인 경우 |  |
| 의결권에 관한 사항                      |                    |  |
| 이익배당에 관한 사항                     |                    |  |
| 기타 약정사항<br>(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |                    |  |

【전환권이 부여된 경우】

|                                          |                     |               |  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| 전환에 관한 사항                                | 전환비율(%)             |               |  |
|                                          | 전환가액(원/주)           |               |  |
|                                          | 전환가액결정방법            |               |  |
|                                          | 전환에 따라<br>발행할 주식    | 종류            |  |
|                                          |                     | 주식수           |  |
|                                          |                     | 주식총수 대비 비율(%) |  |
|                                          | 전환청구기간              | 시작일           |  |
|                                          |                     | 종료일           |  |
|                                          | 전환가액 조정에 관한 사항      |               |  |
|                                          | 시가하락에 따른<br>전환가액 조정 | 최저 조정가액(원)    |  |
| 최저 조정가액 근거                               |                     |               |  |
| 발행당시 전환가액의<br>70%미만으로 조정가능한<br>잔여발행한도(원) |                     |               |  |
| 존속기간(우선주권리의 유효기간)                        |                     |               |  |
| 의결권에 관한 사항                               |                     |               |  |
| 옵션에 관한 사항                                |                     |               |  |
| 이익배당에 관한 사항                              |                     |               |  |
| 기타 약정사항<br>(주주간 약정 및 채무약정 사항 등)          |                     |               |  |

#### 【주주배정증자의 경우】

|                        |            |          |  |       |  |  |  |
|------------------------|------------|----------|--|-------|--|--|--|
| 6. 신주 발행가액             | 확정발행가      | 보통주식 (원) |  |       |  |  |  |
|                        |            | 기타주식 (원) |  |       |  |  |  |
|                        | 예정발행가      | 보통주식 (원) |  | 확정예정일 |  |  |  |
|                        |            | 기타주식 (원) |  | 확정예정일 |  |  |  |
| 7. 발행가 산정방법            |            |          |  |       |  |  |  |
| 8. 신주배정기준일             |            |          |  |       |  |  |  |
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주)     |            |          |  |       |  |  |  |
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) |            |          |  |       |  |  |  |
| 11. 청약예정일              | 우리사주<br>조합 | 시작일      |  |       |  |  |  |
|                        |            | 종료일      |  |       |  |  |  |
|                        | 구주주        | 시작일      |  |       |  |  |  |
|                        |            | 종료일      |  |       |  |  |  |
| 12. 납입일                |            |          |  |       |  |  |  |
| 13. 실권주 처리계획           |            |          |  |       |  |  |  |
| 14. 신주의 배당기산일          |            |          |  |       |  |  |  |

|                                    |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| 15. 신주권교부예정일                       |       |         |
| 16. 신주의 상장예정일                      |       |         |
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)            |       |         |
| 18. 신주인수권양도여부                      |       |         |
| - 신주인수권증서의 상장여부                    |       |         |
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |       |         |
| 19. 이사회결의일(결정일)                    |       |         |
| - 사외이사 참석여부                        | 참석(명) |         |
|                                    | 불참(명) |         |
| - 감사(감사위원)참석 여부                    |       |         |
| 20. 증권신고서 제출대상 여부                  |       |         |
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유               |       |         |
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간             | 해당여부  | 예 / 아니오 |
|                                    | 시작일   |         |
|                                    | 종료일   |         |
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부                |       |         |
| 24. 기타 투자판단에 참고할 사항                |       |         |

【주주우선공모증자의 경우】

|                         |        |          |  |       |  |
|-------------------------|--------|----------|--|-------|--|
| 6. 신주 발행가액              | 확정발행가  | 보통주식 (원) |  |       |  |
|                         |        | 기타주식 (원) |  |       |  |
|                         | 예정발행가  | 보통주식 (원) |  | 확정예정일 |  |
|                         |        | 기타주식 (원) |  | 확정예정일 |  |
| 7. 발행가 산정방법             |        |          |  |       |  |
| 8. 신주배정기준일              |        |          |  |       |  |
| 9. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)   |        |          |  |       |  |
| 10. 청약예정일               | 우리사주조합 | 시작일      |  |       |  |
|                         |        | 종료일      |  |       |  |
|                         | 구주주    | 시작일      |  |       |  |
|                         |        | 종료일      |  |       |  |
|                         | 일반공모   | 시작일      |  |       |  |
|                         |        | 종료일      |  |       |  |
| 11. 납입일                 |        |          |  |       |  |
| 12. 신주의 배당기산일           |        |          |  |       |  |
| 13. 신주권교부예정일            |        |          |  |       |  |
| 14. 신주의 상장 예정일          |        |          |  |       |  |
| 15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |        |          |  |       |  |
| 16. 이사회결의일(결정일)         |        |          |  |       |  |
| - 사외이사 참석여부             | 참석(명)  |          |  |       |  |
|                         | 불참(명)  |          |  |       |  |

|                        |      |         |
|------------------------|------|---------|
| - 감사(감사위원)참석 여부        |      |         |
| 17. 증권신고서 제출대상 여부      |      |         |
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유   |      |         |
| 19. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 / 아니오 |
|                        | 시작일  |         |
|                        | 종료일  |         |
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부    |      |         |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항    |      |         |

【일반공모증자의 경우】

|                            |            |       |         |
|----------------------------|------------|-------|---------|
| 6. 신주 발행가액                 | 보통주식 (원)   |       |         |
|                            | 기타주식 (원)   |       |         |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |            |       |         |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)      |            |       |         |
| 9. 청약예정일                   | 우리사주<br>조합 | 시작일   |         |
|                            |            | 종료일   |         |
|                            | 일반공모       | 시작일   |         |
|                            |            | 종료일   |         |
| 10. 납입일                    |            |       |         |
| 11. 신주의 배당기산일              |            |       |         |
| 12. 신주권교부예정일               |            |       |         |
| 13. 신주의 상장예정일              |            |       |         |
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)    |            |       |         |
| 15. 이사회결의일(결정일)            |            |       |         |
| - 사외이사 참석여부                |            | 참석(명) |         |
|                            |            | 불참(명) |         |
| - 감사(감사위원)참석 여부            |            |       |         |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부          |            |       |         |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유       |            |       |         |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간     |            | 해당여부  | 예 / 아니오 |
|                            |            | 시작일   |         |
|                            |            | 종료일   |         |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부        |            |       |         |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항        |            |       |         |

【제3자배정증자의 경우】

|                              |          |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|
| 6. 신주 발행가액                   | 보통주식 (원) |  |  |
|                              | 기타주식 (원) |  |  |
| 7. 기준주가                      | 보통주식 (원) |  |  |
|                              | 기타주식 (원) |  |  |
| 7-1. 기준주가 산정방법               |          |  |  |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |          |  |  |

|                                  |                         |                |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거              |                         |                |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거              |                         |                |
| 9. 납입일                           |                         |                |
| 10. 신주의 배당기산일                    |                         |                |
| 11. 신주권교부예정일                     |                         |                |
| 12. 신주의 상장 예정일                   |                         |                |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부           |                         | 예 / 아니오        |
| - 현물출자가 있는지 여부                   |                         | 예 / 아니오        |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식<br>있는지 여부 |                         | 예 / 아니오 / 해당없음 |
| - 납입예정 주식의<br>현물출자 가액            | 현물출자가액(원)               |                |
|                                  | 당사 최근사업연도<br>자산총액 대비(%) |                |
| - 납입예정 주식수                       |                         |                |
| 14. 우회상장 요건 충족여부                 |                         | 예 / 아니오 / 해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일)                  |                         |                |
| - 사외이사 참석여부                      | 참석(명)                   |                |
|                                  | 불참(명)                   |                |
| - 감사(감사위원)참석 여부                  |                         |                |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부                |                         |                |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유             |                         |                |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간           | 해당여부                    | 예 / 아니오        |
|                                  | 시작일                     |                |
|                                  | 종료일                     |                |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부              |                         |                |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항              |                         |                |

- ▶ 기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이  
용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

| 일 자            | 거래량 | 거래대금 | 비 고        |
|----------------|-----|------|------------|
|                |     |      | 청약일전 제5거래일 |
|                |     |      | 청약일전 제4거래일 |
|                |     |      | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계            |     |      |            |
| 기준주가(가중산술평균주가) |     |      |            |
| 할인율 또는 할증률 (%) |     |      |            |
| 발행가액           |     |      |            |

- ▶ 기준주가로 '최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간·1주일간·최근  
일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]' 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

| 구 분                    | 거래량 | 거래<br>대금 | 가중산술<br>평균주가 |
|------------------------|-----|----------|--------------|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)   |     |          |              |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)   |     |          |              |
| 최근일 가중산술평균주가(C)        |     |          |              |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |     |          |              |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액  |     |          |              |
| 할인을 또는 할증률 (%)         |     |          |              |
| 발행가액                   |     |          |              |

- ▶ 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 :원, %)

| 거래정지<br>관련 정보 |                      | 기준주가 평가방법 |                 | 종가대비<br>증감비율<br>(B-A)/A×100 | 외부평가     |           |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 거래<br>정지일     | 거래정지전<br>최종종가<br>(A) | 평가<br>방법  | 평가<br>금액<br>(B) |                             | 수행<br>여부 | 평가<br>기관명 |
|               |                      |           |                 |                             |          |           |
|               |                      |           |                 |                             |          |           |
|               |                      |           |                 |                             |          |           |

- ▶ 우선주 발행가액 산정 시 기준주가로 보통주의 '최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]' 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

| 구 분                    | 거래량 | 거래<br>대금 | 가중산술<br>평균주가 |
|------------------------|-----|----------|--------------|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)   |     |          |              |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)   |     |          |              |
| 최근일 가중산술평균주가(C)        |     |          |              |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |     |          |              |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액  |     |          |              |
| 할인을 또는 할증률 (%)         |     |          |              |
| 발행가액                   |     |          |              |

- ▶ 외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

| 평가<br>방법 | 평가<br>기관명 | 평가일 | 계산<br>방법 | 평가<br>금액 | 주요 가정 | 가정수립<br>근거 |
|----------|-----------|-----|----------|----------|-------|------------|
|          |           |     |          |          |       |            |
|          |           |     |          |          |       |            |
|          |           |     |          |          |       |            |

## 【제3자배정 근거, 목적】

| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|-------------------|--------------|
|                   |              |
|                   |              |

## 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

- ▶ 자금조달의 목적에 따라 다음표를 선택하여 기재(조달목적이 2개 이상일 경우, 여러 표 선택 가능)

## 【운영자금·기타자금의 경우】

(단위 : )

| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |      |         |    |
|------|-------|--------------|------|---------|----|
|      |       | 'xx년         | 'xx년 | 'xx년 이후 | 합계 |
|      |       |              |      |         |    |
|      |       |              |      |         |    |

\* 다음 문구를 참고하여 운영·기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

## 【타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

| 자금용도 | 거래상대방 | 증권<br>발행회사* | 증권 발행회사의<br>사업내용(양수영업<br>주요내용) | 취득가격<br>산정근거** |
|------|-------|-------------|--------------------------------|----------------|
|      |       |             |                                |                |
|      |       |             |                                |                |

\* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)



(단위 : )

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

\*\* 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득·양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【채무상환자금의 경우】

(단위 : )

| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|     |     |      |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |

\* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【시설자금의 경우】

(단위 : )

| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|-------|------|------|
|       |      |      |
|       |      |      |

\* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.  
(작성예시) ‘□□ 제조 및 테스트 설비 구축’

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

| 제3자배정 대상자* | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획 | 배정 주식수(주) | 비고 |
|------------|-----------------|------|-------------------------|-----------|----|
|            |                 |      |                         |           |    |
|            |                 |      |                         |           |    |

\* 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재 (단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |        | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |        | 최대주주<br>(최대출자자) |        |
|-----|---------|-----------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
|     |         | 성명              | 지분*(%) | 성명                 | 지분*(%) | 성명              | 지분*(%) |
|     |         |                 |        |                    |        |                 |        |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |      |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|------|-----------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |      |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성 명 | 회사 정보 |      |           | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|-----|-------|------|-----------|---------|-----|----|
|     | 회사명   | 상장여부 | 상장<br>폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|     |       |      |           |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1) 부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

|      |  |
|------|--|
| 정정사유 |  |
|------|--|

<기재상의 주의>

- 주1) 유상증자에 관한 결정이 있을 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “신주의 종류와 수”, “증자 전 발행주식총수”, “신주 발행가액”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.
  - 가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식
  - 나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) “증자전 발행주식총수”는 유상증자에 관한 결정일 현재의 해당법인이 발행한 주식의 총수를 기재한다.
- 주4) “증자방식”에는 주주배정증자, 주주우선공모증자, 일반공모증자 또는 제3자배정증자 방식 중 해당 증자방식을 기재한다.
- 주5) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재하되, 발행주식이 복수의결권주식인 경우 해당 주식에 부여된 의결권의 수를 추가로 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.
- 주6) “전환가액”은 전환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- 주7) “전환가액 결정방법”은 관련규정에 따른 전환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재 까지 확정되지 않은 경우에는 관련규정에 따른 전환가액 산정방법, 확정예정일 및 향후 전환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- 주8) “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환에 따라 발행할 주식의 종류, 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / 전환주식 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수]에 따라 산정하며, 발행예정 주식의 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주9) “전환가액 조정에 관한 사항”은 전환가액 조정사유별 조정기준일 · 구체적인 조정방법 · 조정한도 · 시가하락에 따른 하향조정 이후 다시 시가상승 시 상향조정 방법 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 전환가액 조정사유 중 전환가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.
- 주10) “시가하락에 따른 전환가액 조정”에는 시가하락에 따른 전환가액의 조정조건이 부여된 경우 추가 기재한다. “최저 조정가액 근거”는 발행당시 전환가액의 70% 이상, 정관의 규정, 주주총회 특별결의 중 하나를 선택한다. “최저 조정가액 근거”는

발행당시 전환가액의 70% 이상, 주주총회 특별결의 중 하나를 선택한다.

- 주11) “발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여발행한도”는 최저 조정가액의 근거가 주주총회 특별결의인 경우에 한하여 기재하고, 발행당시의 최초 전환가액의 70% 미만으로 시가하락에 의한 조정이 가능한 정관상 전환주식 발행한도에서 당해 최저조정가액을 적용하여 기발행한 전환주식 누계액을 차감하여 계산한다.
- 주12) “존속기간(우선주 권리의 유효기간)”에는 우선주 성격을 가진 종류주식이 일정시점 이후 자동으로 보통주로 전환되는 기간이 있을 시 이를 기재한다.
- 주13) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수익자, 옵션의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌 제3자가 만기전에 주식을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지 않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게될 경제적 이익 등에 관한 사항을 자세히 기재하여야 한다.
- 주14) “신주발행가액”은 보고일 현재 발행가액이 확정된 경우에는 확정발행가를, 예정가액만을 정한 경우에는 그 예정발행가 및 확정예정일을 기재한다.
- 주15) “발행가 산정방법”은 기준주가 결정방식 및 적용 할인을 또는 할증율 등을 기재한다. 이 경우 할인을 또는 할증율은 보고일 현재 이사회 등에서 정한 할인을 또는 할증율을 말한다.
- 주16) “신주발행가액”을 제시할 수 없는 경우에도 “발행가 산정방법”은 반드시 기재하여야 한다.
- 주17) “기준주가에 대한 할인을”은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 할인을을 기재(예: ‘할인을 00.0%’)하고, 할증발행을 하는 경우에는 이사회 등에서 회사에서 정한 할증율을 기재(예: ‘할증률 00.0%’)한다.
- 주18) “1주당 신주배정주식수”는 소유주식 1주당 유상으로 배정할 신주의 수를 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주19) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.
- 나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.
- 다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외 법인운영 등인 경우에 기재한다.
- 라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.
- 마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.
- 바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표 하단에 별도로 기재한다.
- 주20) 【제3자배정증자의 경우】 “기준주가 산정방법”은 ‘청약일전 과거 제3거래일부터

제5거래일까지의 가중산술평균주가', '최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]', '시가가 형성되지 않은 종목의 평가액'중 하나를 택하여 기재하고 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부 산출내역을 기재한다.

주21) 【제3자배정증자의 경우】 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하는 기업이 작성하는 세부산출 표에서 “거래정지 관련정보” 및 “종가대비 증감비율”은 해당사항이 있는 경우에 한해 기재하며, “평가방법”은 유상증자시 우선주를 발행하는 기업의 경우 기준주가를 산출한 근거(예: 보통주의 가중산술평균주가)를 기재하되 세부산출내역을 별도로 기재하고, 회생절차가 진행중인 기업인 경우 ‘회생계획’을 기재하며, 외부평가기관을 이용한 경우 평가모형명을 기재하되, 한글과 영어 약어를 병기(예: 현금흐름할인모형(DCF))하여야 하고, 그 외 ‘거래정지전 종가’, ‘감자주권변경산정일 기준주가’ 등 기준주가로 선정한 평가방법명을 기재한다. 다만, 기준주가 평가방법이 3개를 초과할 경우 경영진이 중요하다고 판단되는 3개의 기준주가 평가방법을 선택하여 기재하며, 최종선정한 ‘평가방법’에 대해서는 ‘평가방법 선정이유’를 표하단에 기재한다.

주22) 【제3자배정증자의 경우】 외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 작성하는 표는 각 ‘평가방법’에 대해 평가기관별로 분리하여 기재하여야 하며, ‘주요가정’ 및 ‘가정수립근거’ 핵심사항만 간략히 기재한다. 다만, 외부평가보고서를 첨부서류로 제출하는 경우 동 표는 생략할 수 있다.

[작성방법 예시]

(단위 : 원)

| 평가<br>방법                      | 평가<br>기관명      | 평가일            | 계산<br>방법                               | 평가<br>금액 | 주요<br>가정                                                                                 | 가정<br>수립<br>근거                                                                                 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현금<br>흐름<br>할인<br>모형<br>(DCF) | 00<br>회계<br>법인 | 20XX.<br>XX.XX | 미래 발생가능한<br>현금흐름을 시간<br>가치를 고려하여<br>할인 | 0,000    | · 주주잉여현금흐름<br>사용<br>· 향후 매출액, 영업<br>이익은 매년 00%<br>성장을 가정<br>· 할인율(가중평균자본<br>비용)은 0.0% 가정 | 매출액은 갑 부문의<br>성장을 가정하여 추정<br>하였으며, 할인율은<br>10년 만기국채수익률<br>x.x%, 시장위험프리<br>미엄 y.y%을 반영<br>하여 계산 |
|                               |                |                |                                        |          |                                                                                          |                                                                                                |
|                               |                |                |                                        |          |                                                                                          |                                                                                                |

주23) 【제3자배정 근거, 목적】의 “제3자배정 근거가 되는 정관규정”에는 3자배정 증자의 구체적인 근거가 되는 회사의 정관규정을 구체적으로 기재하며 “제3자배정 증자의 목적”에는 3자배정 증자의 사유를 상세히 기재한다.

- 주24) 【조달자금의 구체적 사용목적】에는 운영자금·기타자금, 타법인 증권 취득자금·영업양수자금, 채무상환자금, 시설자금 중 자금조달의 목적에 해당하는 표를 택하여 기재하되, 자금조달 목적이 2개 이상일 경우 해당하는 표를 모두 택하여 기재한다.
- 주25) 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재하며, 최대주주의 특수관계인인 경우에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 비고란에 별도로 기재한다.  
(예시) 최대주주 홍길동의 배우자, 최대주주인 (주)ABC의 임원
- 주26) 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】의 “선정경위”에는 3자배정 대상자를 선정한 사유를 상세하게 기재하고, “증자결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획”에는 이사회결의일 전후 6월 동안의 회사와 배정대상 제3자와의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반 거래 포함)을 구체적으로 기재하며 “비고”에는 보호예수 기간 등을 기재한다.
- 주27) 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.
- 주28) 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 정정사유는 예를 들어 ‘최근 주가하락으로 인해 투자자가 납입 연기를 지속적으로 요청’ 등 구체적으로 기재하며, 향후 계획은 예를 들어 ‘투자 가능한 다른 기관투자자와 협의 중’ 등 구체적으로 기재하는 한편 금번 자금조달 무산 시 향후 대응방안도 기재한다.
- 주29) 상기 기재사항 외의 신주권리내용의 특이사항, 신주권교부예정일, 단주처리방법, 자기주식 등 신주의 배정권이 없는 주식의 총수, 배당기산일 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주30) 제3자배정 유상증자의 경우 “현물출자로 인한 우회상장 해당여부” 및 “우회상장 요건 충족여부”는 유가증권시장상장규정 제36조 또는 코스닥시장상장규정 제19조의3제3항의 해당여부를 기준으로 이를 기재하며, 납입예정 주식의 현물출자 가액 및 주식수는 해당 현물출자자 중 유가증권시장주권상장법인의 경우 주권비상장법인

(코스닥시장상장법인과 코넥스시장상장법인을 포함), 코스닥시장상장법인의 경우 주권비상장법인(코넥스시장상장법인을 포함)의 최대주주 또는 그 특수관계인이 있는 경우에 한하여 이를 기재한다.

- 주31) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 다만, 해당 증권과 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장에 상장 되어 예탁결제원과 예탁계약 체결 및 이행 또는 전자등록하는 방식으로 전매제한조치를 취할 경우에는 이와 관련된 내용을 기재한다. 다음문구를 참고하여 보호예수 사항 관련 안내 정보를 기재한다.

(작성예시)

해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.

- 주32) “청약이 금지되는 공매도 거래 기간”은 법 제180조의4 및 시행령 제208조의4에 따라 공매도 거래자의 모집 또는 매출에 따른 주식 취득이 제한되는 유상증자에 해당하는지 여부와 해당할 경우 주식 취득이 제한되는 공매도 거래의 시작일과 종료일을 기재한다.

가. 「해당여부」는 법 제180조의4의 적용대상이 주권상장법인의 모집 또는 매출인 점을 참고하여 기재한다.

(예시) 주권비상장법인의 유상증자, 주권상장법인의 사모 유상증자 등은 ‘아니오’로 기재

나. 「시작일」은 모집 또는 매출 계획이 처음 공시(증권신고서, 소액공모공시서류, 주요사항보고서, 한국거래소 공시(공정공시 포함) 등이 공시된 날 중 가장 빠른 날)된 날의 다음 날(20XX년XX월XX일)을 기재한다.

다. 「종료일」은 해당 모집 또는 매출의 공시 또는 변경공시에 따른 모집 또는 매출가액이 결정되는 날(20XX년XX월XX일)을 기재한다.

(종료일 예시)

| 구분                                    | 종료일                |
|---------------------------------------|--------------------|
| 제3자배정(모집·매출에 해당할 경우)                  | 청약일전 제3거래일         |
| 일반공모(주주우선공모 포함)                       |                    |
| 주주배정((구)유가증권발행및공시등에관한규정 제57조를 준용할 경우) |                    |
| 액면가액 미만 발행                            | 주총소집을 위한 이사회결의일 전일 |

- 주33) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.

<별지 제38-7호 서식>

## 무상증자결정

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| 1. 신주의 종류와 수        | 보통주식 (주) |  |
|                     | 기타주식 (주) |  |
| 2. 1주당 액면가액 (원)     |          |  |
| 3. 증자전 발행주식총수       | 보통주식 (주) |  |
|                     | 기타주식 (주) |  |
| 4. 신주배정기준일          |          |  |
| 5. 1주당 신주배정 주식수     | 보통주식 (주) |  |
|                     | 기타주식 (주) |  |
| 6. 신주의 배당기산일        |          |  |
| 7. 신주권교부예정일         |          |  |
| 8. 신주의 상장 예정일       |          |  |
| 9. 이사회결의일(결정일)      |          |  |
| - 사외이사 참석여부         | 참석(명)    |  |
|                     | 불참(명)    |  |
| - 감사(감사위원)참석 여부     |          |  |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 |          |  |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 무상증자에 관한 결정이 있을 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “신주의 종류와 수”, “증자 전 발행주식총수”, “1주당 신주배정 주식수”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.
- 가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식
- 나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) “증자전 발행주식 총수”는 무상증자에 관한 결정일 현재의 해당법인이 발행한 주식의 총수를 기재한다.



- 주4) “1주당 신주배정주식수”는 소유주식 1주당 무상으로 배정할 신주의 수를 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주5) 상기 기재사항 외의 신주권리내용의 특이사항, 단주처리방법, 자기주식 등 신주의 배정권이 없는 주식의 총수, 신주의 재원(주식발행초과금, 재평가적립금, 감자차익, 합병차익, 기타 자본잉여금, 이익준비금 및 기타 해당 계정과목의 재원금액별로 구분) 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주6) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.

<별지 제38-8호 서식>

유무상증자 결정

I. 유상증자

|                      |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| 1. 신주의 종류와 수         | 보통주식 (주)        |  |
|                      | 기타주식 (주)        |  |
| 2. 1주당 액면가액 (원)      |                 |  |
| 3. 증자전<br>발행주식총수 (주) | 보통주식 (주)        |  |
|                      | 기타주식 (주)        |  |
| 4. 자금조달의 목적          | 시설자금 (원)        |  |
|                      | 영업양수자금 (원)      |  |
|                      | 운영자금 (원)        |  |
|                      | 채무상환자금 (원)      |  |
|                      | 타법인 증권 취득자금 (원) |  |
|                      | 기타자금 (원)        |  |
| 5. 증자방식              |                 |  |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

【상환권 및 전환권이 부여된 경우】

|                                          |                     |               |  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| 상환에 관한 사항                                | 상환조건                |               |  |
|                                          | 상환방법                |               |  |
|                                          | 상환기간                |               |  |
|                                          | 주당 상환가액             |               |  |
|                                          | 1년 이내<br>상환 예정인 경우  |               |  |
| 전환에 관한 사항                                | 전환비율(%)             |               |  |
|                                          | 전환가액(원/주)           |               |  |
|                                          | 전환가액결정방법            |               |  |
|                                          | 전환에 따라<br>발행할 주식    | 종류            |  |
|                                          |                     | 주식수           |  |
|                                          |                     | 주식총수 대비 비율(%) |  |
|                                          | 전환청구기간              | 시작일           |  |
|                                          |                     | 종료일           |  |
|                                          | 전환가액 조정에 관한 사항      |               |  |
|                                          | 시가하락에 따른<br>전환가액 조정 | 최저 조정가액(원)    |  |
| 최저 조정가액 근거                               |                     |               |  |
| 발행당시 전환가액의<br>70%미만으로 조정가능한<br>잔여발행한도(원) |                     |               |  |
|                                          |                     |               |  |
| 존속기간(우선주권리의 유효기간)                        |                     |               |  |
| 의결권에 관한 사항                               |                     |               |  |
| 옵션에 관한 사항                                |                     |               |  |
| 이익배당에 관한 사항                              |                     |               |  |
| 기타 약정사항<br>(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)          |                     |               |  |

【상환권이 부여된 경우】

|                                 |                    |  |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 상환에 관한 사항                       | 상환조건               |  |
|                                 | 상환방법               |  |
|                                 | 상환기간               |  |
|                                 | 주당 상환가액            |  |
|                                 | 1년 이내<br>상환 예정인 경우 |  |
| 의결권에 관한 사항                      |                    |  |
| 이익배당에 관한 사항                     |                    |  |
| 기타 약정사항<br>(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |                    |  |

【전환권이 부여된 경우】

|                                          |                     |               |  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| 전환에 관한 사항                                | 전환비율(%)             |               |  |
|                                          | 전환가액(원/주)           |               |  |
|                                          | 전환가액결정방법            |               |  |
|                                          | 전환에 따라<br>발행할 주식    | 종류            |  |
|                                          |                     | 주식수           |  |
|                                          |                     | 주식총수 대비 비율(%) |  |
|                                          | 전환청구기간              | 시작일           |  |
|                                          |                     | 종료일           |  |
|                                          | 전환가액 조정에 관한 사항      |               |  |
|                                          | 시가하락에 따른<br>전환가액 조정 | 최저 조정가액(원)    |  |
| 최저 조정가액 근거                               |                     |               |  |
| 발행당시 전환가액의<br>70%미만으로 조정가능한<br>잔여발행한도(원) |                     |               |  |
|                                          |                     |               |  |

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| 존속기간(우선주권리의 유효기간)               |  |  |  |
| 의결권에 관한 사항                      |  |  |  |
| 옵션에 관한 사항                       |  |  |  |
| 이익배당에 관한 사항                     |  |  |  |
| 기타 약정사항<br>(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |  |  |  |

【주주배정증자의 경우】

|                         |        |          |  |       |  |
|-------------------------|--------|----------|--|-------|--|
| 6. 신주 발행가액              | 확정발행가  | 보통주식 (원) |  |       |  |
|                         |        | 기타주식 (원) |  |       |  |
|                         | 예정발행가  | 보통주식 (원) |  | 확정예정일 |  |
|                         |        | 기타주식 (원) |  | 확정예정일 |  |
| 7. 발행가 산정방법             |        |          |  |       |  |
| 8. 신주배정기준일              |        |          |  |       |  |
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주)      |        |          |  |       |  |
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)  |        |          |  |       |  |
| 11. 청약예정일               | 우리사주조합 | 시작일      |  |       |  |
|                         |        | 종료일      |  |       |  |
|                         | 구주주    | 시작일      |  |       |  |
|                         |        | 종료일      |  |       |  |
| 12. 납입일                 |        |          |  |       |  |
| 13. 실권주 처리계획            |        |          |  |       |  |
| 14. 신주의 배당기산일           |        |          |  |       |  |
| 15. 신주권교부예정일            |        |          |  |       |  |
| 16. 신주의 상장예정일           |        |          |  |       |  |
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |        |          |  |       |  |

|                                    |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| 18. 신주인수권양도여부                      |       |         |
| - 신주인수권증서의 상장여부                    |       |         |
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |       |         |
| 19. 이사회결의일(결정일)                    |       |         |
| - 사외이사 참석여부                        | 참석(명) |         |
|                                    | 불참(명) |         |
| - 감사(감사위원)참석 여부                    |       |         |
| 20. 증권신고서 제출대상 여부                  |       |         |
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유               |       |         |
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간             | 해당여부  | 예 / 아니오 |
|                                    | 시작일   |         |
|                                    | 종료일   |         |
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부                |       |         |
| 24. 기타 투자판단에 참고할 사항                |       |         |

【주주우선공모증자의 경우】

|                         |        |          |       |  |
|-------------------------|--------|----------|-------|--|
| 6. 신주 발행가액              | 확정발행가  | 보통주식 (원) |       |  |
|                         |        | 기타주식 (원) |       |  |
|                         | 예정발행가  | 보통주식 (원) | 확정예정일 |  |
|                         |        | 기타주식 (원) | 확정예정일 |  |
| 7. 발행가 산정방법             |        |          |       |  |
| 8. 신주배정기준일              |        |          |       |  |
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주)      |        |          |       |  |
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)  |        |          |       |  |
| 11. 청약예정일               | 우리사주조합 | 시작일      |       |  |
|                         |        | 종료일      |       |  |
|                         | 구주주    | 시작일      |       |  |
|                         |        | 종료일      |       |  |
|                         | 일반공모   | 시작일      |       |  |
|                         |        | 종료일      |       |  |
| 12. 납입일                 |        |          |       |  |
| 13. 신주의 배당기산일           |        |          |       |  |
| 14. 신주권교부예정일            |        |          |       |  |
| 15. 신주의 상장 예정일          |        |          |       |  |
| 16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |        |          |       |  |
| 17. 이사회결의일(결정일)         |        |          |       |  |
| - 사외이사 참석여부             | 참석(명)  |          |       |  |
|                         | 불참(명)  |          |       |  |
| - 감사(감사위원)참석 여부         |        |          |       |  |
| 18. 증권신고서 제출대상 여부       |        |          |       |  |
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유    |        |          |       |  |

|                        |      |         |
|------------------------|------|---------|
| 20. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 / 아니오 |
|                        | 시작일  |         |
|                        | 종료일  |         |
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부    |      |         |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항    |      |         |

【일반공모증자의 경우】

|                            |            |       |         |
|----------------------------|------------|-------|---------|
| 6. 신주 발행가액                 | 보통주식 (원)   |       |         |
|                            | 기타주식 (원)   |       |         |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |            |       |         |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)      |            |       |         |
| 9. 청약예정일                   | 우리사주<br>조합 | 시작일   |         |
|                            |            | 종료일   |         |
|                            | 일반공모       | 시작일   |         |
|                            |            | 종료일   |         |
| 10. 납입일                    |            |       |         |
| 11. 신주의 배당기산일              |            |       |         |
| 12. 신주권교부예정일               |            |       |         |
| 13. 신주의 상장예정일              |            |       |         |
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)    |            |       |         |
| 15. 이사회결의일(결정일)            |            |       |         |
| - 사외이사 참석여부                |            | 참석(명) |         |
|                            |            | 불참(명) |         |
| - 감사(감사위원)참석 여부            |            |       |         |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부          |            |       |         |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유       |            |       |         |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간     |            | 해당여부  | 예 / 아니오 |
|                            |            | 시작일   |         |
|                            |            | 종료일   |         |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부        |            |       |         |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항        |            |       |         |

【제3자배정증자의 경우】

|                            |          |  |  |
|----------------------------|----------|--|--|
| 6. 신주 발행가액                 | 보통주식 (원) |  |  |
|                            | 기타주식 (원) |  |  |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |          |  |  |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거        |          |  |  |
| 9. 납입일                     |          |  |  |
| 10. 신주의 배당기산일              |          |  |  |
| 11. 신주권교부예정일               |          |  |  |
| 12. 신주의 상장 예정일             |          |  |  |

|                                   |                         |                |  |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부            |                         | 예 / 아니오        |  |
| - 현물출자가 있는지 여부                    |                         | 예 / 아니오        |  |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식의<br>있는지 여부 |                         | 예 / 아니오 / 해당없음 |  |
| - 납입예정 주식의<br>현물출자 가액             | 현물출자가액(원)               |                |  |
|                                   | 당사 최근사업연도<br>자산총액 대비(%) |                |  |
| - 납입예정 주식수                        |                         |                |  |
| 14. 우회상장 요건 충족여부                  |                         | 예 / 아니오 / 해당없음 |  |
| 15. 이사회결의일(결정일)                   |                         |                |  |
| - 사외이사 참석여부                       | 참석(명)                   |                |  |
|                                   | 불참(명)                   |                |  |
| - 감사(감사위원)참석 여부                   |                         |                |  |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부                 |                         |                |  |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유              |                         |                |  |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간            | 해당여부                    | 예 / 아니오        |  |
|                                   | 시작일                     |                |  |
|                                   | 종료일                     |                |  |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부               |                         |                |  |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항               |                         |                |  |

【제3자배정 근거, 목적】

| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|-------------------|--------------|
|                   |              |
|                   |              |

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

- ▶ 자금조달의 목적에 따라 다음표를 선택하여 기재(조달목적이 2개 이상일 경우, 여러 표 선택 가능)

【운영자금·기타자금의 경우】

(단위 : )

| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |      |         |    |
|------|-------|--------------|------|---------|----|
|      |       | 'xx년         | 'xx년 | 'xx년 이후 | 합계 |
|      |       |              |      |         |    |
|      |       |              |      |         |    |

\* 다음 문구를 참고하여 운영·기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.  
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* | 증권 발행회사의<br>사업내용(양수영업<br>주요내용) | 취득가격<br>산정근거** |
|------|-------|----------|--------------------------------|----------------|
|      |       |          |                                |                |
|      |       |          |                                |                |

\* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : )

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

\*\* 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득·양수 가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【채무상환자금의 경우】

(단위 : )

| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|     |     |      |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |

\* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【시설자금의 경우】

(단위 : )

| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|-------|------|------|
|       |      |      |
|       |      |      |

\* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.  
(작성예시) ‘□□ 제조 및 테스트 설비 구축’

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

| 제3자배정<br>대상자* | 회사 또는<br>최대주주<br>와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후<br>6월이내 거래내역 및<br>계획 | 배정<br>주식수(주) | 비고 |
|---------------|------------------------|------|------------------------------|--------------|----|
|               |                        |      |                              |              |    |
|               |                        |      |                              |              |    |



\* 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |        | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |        | 최대주주<br>(최대출자자) |        |
|-----|---------|-----------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
|     |         | 성명              | 지분*(%) | 성명                 | 지분*(%) | 성명              | 지분*(%) |
|     |         |                 |        |                    |        |                 |        |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순이익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |          |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|---------|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|     |       |          |           |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부

터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

|      |  |
|------|--|
| 정정사유 |  |
| 향후계획 |  |

II. 무상증자

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| 1. 신주의 종류와 수        | 보통주식 (주) |  |
|                     | 기타주식 (주) |  |
| 2. 1주당 액면가액 (원)     |          |  |
| 3. 증자전 발행주식총수       | 보통주식 (주) |  |
|                     | 기타주식 (주) |  |
| 4. 신주배정기준일          |          |  |
| 5. 1주당 신주배정 주식수     | 보통주식 (주) |  |
|                     | 기타주식 (주) |  |
| 6. 신주의 배당기산일        |          |  |
| 7. 신주권교부예정일         |          |  |
| 8. 신주의 상장 예정일       |          |  |
| 9. 이사회결의일(결정일)      |          |  |
| - 사외이사 참석여부         | 참석(명)    |  |
|                     | 불참(명)    |  |
| - 감사(감사위원)참석 여부     |          |  |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 |          |  |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

<기재상의 주의>

주1) 유상·무상증자에 관한 결정이 있을 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항 신고(거래소에 제출)를 한다.

【유상증자에 관한 사항】

주1) “신주의 종류와 수”, “증자 전 발행주식총수”, “신주 발행가액”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.

가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
표준이 되는 주식

나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
상기 보통주식과 내용이 다른 주식

- 주2) “증자전 발행주식총수”는 유상증자에 관한 결정일 현재의 해당법인이 발행한 주식의 총수를 기재한다.
- 주3) “증자방식”에는 주주배정증자, 주주우선공모증자, 일반공모증자 또는 제3자배정증자 방식 중 해당 증자방식을 기재한다.
- 주4) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.
- 주5) “전환가액”은 전환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- 주6) “전환가액 결정방법”은 관련규정에 따른 전환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 관련규정에 따른 전환가액 산정방법, 확정예정일 및 향후 전환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- 주7) “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환에 따라 발행할 주식의 종류, 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / 전환주식 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수]에 따라 산정하며, 발행예정 주식의 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주8) “전환가액 조정에 관한 사항”은 전환가액 조정사유별 조정기준일 · 구체적인 조정방법 · 조정한도 · 시가하락에 따른 하향조정 이후 다시 시가상승 시 상향조정 방법 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 전환가액 조정사유 중 전환가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.
- 주9) “시가하락에 따른 전환가액 조정”에는 시가하락에 따른 전환가액의 조정조건이 부여된 경우 추가 기재한다. “최저 조정가액 근거”는 발행당시 전환가액의 70% 이상, 주주총회 특별결의 중 하나를 선택한다.
- 주10) “발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여발행한도”는 최저 조정가액의 근거가 주주총회 특별결의인 경우에 한하여 기재하고, 발행당시의 최초 전환가액의 70% 미만으로 시가하락에 의한 조정이 가능한 정관상 전환주식 발행한도에서 당해 최저 조정가액을 적용하여 기발행한 전환주식 누계액을 차감하여 계산한다.
- 주11) “존속기간(우선주 권리의 유효기간)”에는 우선주 성격을 가진 종류주식이 일정시점 이후 자동으로 보통주로 전환되는 기간이 있을 시 이를 기재한다.
- 주12) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수익자, 옵션

선의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌 제3자가 만기전에 주식을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지 않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게될 경제적이익 등에 관한 사항을 자세히 기재하여야 한다.

주13) “신주발행가액”은 보고일 현재 발행가액이 확정된 경우에는 확정발행가를, 예정가액만을 정한 경우에는 그 예정발행가 및 확정예정일을 기재한다.

주14) “발행가 산정방법”은 기준주가 결정방식 및 적용 할인율 또는 할증율 등을 기재한다. 이 경우 할인율 또는 할증율은 보고일 현재 이사회 등에서 정한 할인율 또는 할증율을 말한다.

주15) “신주발행가액”을 제시할 수 없는 경우에도 “발행가 산정방법”은 반드시 기재하여야 한다.

주16) “기준주가에 대한 할인율”은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 할인율을 기재하고, 할증발행을 하는 경우에는 이사회 등에서 회사에서 정한 할증율을 기재한다.

주17) “1주당 신주배정주식수”는 소유주식 1주당 유상으로 배정할 신주의 수를 소수점 이하 7자리까지 기재한다.

주18) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.

가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.

나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.

다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외 법인운영 등인 경우에 기재한다.

라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.

마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.

바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표 하단에 별도로 기재한다.

주19) 【제3자배정 근거, 목적】의 “제3자배정 근거가 되는 정관규정”에는 3자배정 증자의 구체적인 근거가 되는 회사의 정관규정을 구체적으로 기재하며 “제3자배정 증자의 목적”에는 3자배정 증자의 사유를 상세히 기재한다.

주20) 【조달자금의 구체적 사용목적】에는 운영자금·기타자금, 타법인 증권 취득자금·영업양수자금, 채무상환자금, 시설자금 중 자금조달의 목적에 해당하는 표를 택하여 기재하되, 자금조달 목적이 2개 이상일 경우 해당하는 표를 모두 택하여 기재한다.

주21) 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재하며, 최대주주의 특수관계인인 경우에는 영 제8조에 의한 구체적인 관계를 비교란에 별도로 기재한다.

(예시) 최대주주 홍길동의 배우자, 최대주주인 (주)ABC의 임원

- 주22) 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】의 “선정경위”에는 3자 배정 대상자를 선정한 사유를 상세하게 기재하고, “증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 이사회결의일 전후 6월 동안의 회사와 배정대상 제3자와의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반 거래 포함)을 구체적으로 기재하며 “비고”에는 보호예수 기간 등을 기재한다.
- 주23) 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.
- 주24) 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】정정사유는 예를 들어 ‘최근 추가하락으로 인해 투자자가 납입 연기를 지속적으로 요청’ 등 구체적으로 기재하며, 향후 계획은 예를 들어 ‘투자 가능한 다른 기관투자자와 협의 중’ 등 구체적으로 기재하는 한편 금번 자금조달 무산 시 향후 대응방안도 기재한다.
- 주25) 상기 기재사항 외의 신주권리내용의 특이사항, 신주권교부예정일, 단주처리방법, 자기주식 등 신주의 배정권이 없는 주식의 총수, 배당기산일 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주26) 제3자배정 유상증자의 경우 “현물출자로 인한 우회상장 해당여부” 및 “우회상장 요건 충족여부”는 유가증권시장상장규정 제36조 또는 코스닥시장상장규정 제19조의3제3항의 해당여부를 기준으로 이를 기재하며, 납입예정 주식의 현물출자 가액 및 주식수는 해당 현물출자자 중 유가증권시장주권상장법인의 경우 주권비상장법인(코스닥시장상장법인과 코넥스시장상장법인을 포함), 코스닥시장상장법인의 경우 주권비상장법인(코넥스시장상장법인을 포함)의 최대주주 또는 그 특수관계인이 있는 경우에 한하여 이를 기재한다.
- 주27) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 다만, 해당 증권과 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장에 상장되어 예탁결제원과 예탁계약 체결 및 이행 또는 전자등록하는 방식으로 전매제한조치를 취할 경우에는 이와 관련된 내용을 기재한다. 다음문구를 참고하여 보호예수 사항

관련 안내 정보를 기재한다.

(작성예시)

해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.

주28) “청약이 금지되는 공매도 거래 기간”은 법 제180조의4 및 시행령 제208조의4에 따라 공매도 거래자의 모집 또는 매출에 따른 주식 취득이 제한되는 유상증자에 해당하는지 여부와 해당할 경우 주식 취득이 제한되는 공매도 거래의 시작일과 종료일을 기재한다.

가. 「해당여부」는 법 제180조의4의 적용대상이 주권상장법인의 모집 또는 매출인 점을 참고하여 기재한다.

(예시) 주권비상장법인의 유상증자, 주권상장법인의 사모 유상증자 등은 ‘아니오’로 기재한다. 「시작일」은 모집 또는 매출 계획이 처음 공시(증권신고서, 소액공모공시서류, 주요사항보고서, 한국거래소 공시(공정공시 포함) 등이 공시된 날 중 가장 빠른 날)된 날의 다음 날(20XX년XX월XX일)을 기재한다.

다. 「종료일」은 해당 모집 또는 매출의 공시 또는 변경공시에 따른 모집 또는 매출가액이 결정되는 날(20XX년XX월XX일)을 기재한다.

(종료일 예시)

| 구분                                     | 종료일                |
|----------------------------------------|--------------------|
| 제3자배정(모집·매출에 해당할 경우)                   | 청약일전 제3거래일         |
| 일반공모(주주우선공모 포함)                        |                    |
| 주주배정((구)유가증권발행및공시등에 관한규정 제57조를 준용할 경우) |                    |
| 액면가액 미만 발행                             | 주총소집을 위한 이사회결의일 전일 |

주29) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.

#### 【무상증자에 관한 사항】

주1) “신주의 종류와 수”, “증자 전 발행주식총수”, “1주당 신주배정 주식수”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.

가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식

나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식

주2) “증자전 발행주식 총수”는 무상증자에 관한 결정일 현재의 해당법인이 발행한 주식의 총수를 기재한다.

주3) “1주당 신주배정주식수”는 소유주식 1주당 무상으로 배정할 신주의 수를 소수점

이하 7자리까지 기재한다.

- 주4) 상기 기재사항 외의 신주권리내용의 특이사항, 단주처리방법, 자기주식 등 신주의 배정권이 없는 주식의 총수, 신주의 재원(주식발행초과금, 재평가적립금, 감자차익, 합병차익, 기타 자본잉여금, 이익준비금 및 기타 해당 계정과목의 재원금액별로 구분) 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주5) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.

<별지 제38-9호 서식>

## 감자 결정

|                     |                |        |        |  |  |
|---------------------|----------------|--------|--------|--|--|
| 1. 감자주식의 종류와 수      | 보통주식 (주)       |        |        |  |  |
|                     | 기타주식 (주)       |        |        |  |  |
| 2. 1주당 액면가액 (원)     |                |        |        |  |  |
| 3. 감자전후 자본금         |                | 감자전(원) | 감자후(원) |  |  |
|                     |                |        |        |  |  |
| 4. 감자전후<br>발행주식수    | 구 분            |        | 감자전(주) |  |  |
|                     | 보통주식 (주)       |        | 감자후(주) |  |  |
|                     | 기타주식 (주)       |        |        |  |  |
| 5. 감자비율             | 보통주식 (%)       |        |        |  |  |
|                     | 기타주식 (%)       |        |        |  |  |
| 6. 감자기준일            |                |        |        |  |  |
| 7. 감자방법             |                |        |        |  |  |
| 8. 감자사유             |                |        |        |  |  |
| 9. 감자일정             | 주주총회 예정일       |        |        |  |  |
|                     | 명의개서정지기간       |        |        |  |  |
|                     | 구주권<br>제출기간    | 시작일    |        |  |  |
|                     |                | 종료일    |        |  |  |
|                     | 매매거래<br>정지예정기간 | 시작일    |        |  |  |
|                     |                | 종료일    |        |  |  |
|                     | 신주권교부예정일       |        |        |  |  |
|                     | 신주상장예정일        |        |        |  |  |
| 10. 채권자<br>이의제출기간   | 시작일            |        |        |  |  |
|                     | 종료일            |        |        |  |  |
| 11. 구주권제출 및 신주권교부장소 |                |        |        |  |  |
| 12. 이사회결의일(결정일)     |                |        |        |  |  |
| -사외이사참석여부           | 참석(명)          |        |        |  |  |
|                     | 불참(명)          |        |        |  |  |
| -감사(감사위원) 참석여부      |                |        |        |  |  |
| 13. 공정거래위원회 신고대상 여부 |                |        |        |  |  |
| 14. 기타 투자판단에 참고할 사항 |                |        |        |  |  |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |



<기재상의 주의>

- 주1) 감자에 관한 결정이 있을 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “감자주식의 종류와 수”, “감자 전후 발행주식수”, “감자비율”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.
- 가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식
- 나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) “감자비율 (%)”은 주식의 종류별 감자전 발행주식 총수에 대한 감자주식수의 비율을 기재하되, 주주별로 차등감자를 실시하는 경우에는 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 주주별 차등감자비율을 각각 기재한다.
- 주4) “감자방법”은 주식병합, 주식액면가액의 감액, 주식소각 등의 해당방법을 기재하고, 유상감자의 경우에는 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 감자주식의 매수방법 및 1주당 매수가격 등을 기재한다.
- 주5) 상기 기재사항 외의 채권자보호절차 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주6) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 해당 보고사항이 독점규제및공정거래에관한법률 제11조의2의 규정에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주7) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.
- 주8) 주권상장법인 등 주식을 전자등록한 법인은 ‘9.구주권 제출기간’ 및 ‘11. 구주권 제출 및 신주권교부장소’는 기재를 생략할 수 있다.

<별지 제38-10호 서식>

### 채권은행 등의 관리절차 개시

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 관리절차개시 결정일자     |  |
| 2. 관리기관            |  |
| 3. 관리기간            |  |
| 4. 관리사유            |  |
| 5. 관리범위 및 내용       |  |
| 6. 확인일자            |  |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

#### <기재상의 주의>

- 주1) 기업구조조정촉진법 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 관리절차 개시의 결정사실을 확인한 때(외국법인등의 경우 채권은행등의 관리절차 개시와 유사한 때를 포함) 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “관리기관”은 채권금융기관, 채권은행협의회 또는 주채권은행 중 해당기관명을 기재한다.
- 주3) 상기사항 외의 채권은행 등에 의한 관리절차개시와 관련한 회사의 대책 및 일정 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

<별지 제38-11호 서식> (삭제, 2013.8.29.)

<별지 제38-12호 서식>

## 소송 등의 제기

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 사건의 명칭          |  |
| 2. 원고·신청인          |  |
| 3. 청구내용            |  |
| 4. 관할법원            |  |
| 5. 향후대책            |  |
| 6. 제기일자            |  |
| 7. 확인일자            |  |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

<기재상의 주의>

주1) 다음의 사항들을 포함하여 해당 법인의 증권에 관하여 중대한 영향을 미칠 소송 (가처분 포함) 등이 제기된 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.

가. 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력 및 권리의 변경

나. 상장 또는 상장대상 증권의 위조 또는 변조

주2) 상기사항 외의 소송 등의 제기와 관련하여 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

## 해외 증권시장 주권등 상장 결정

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| 1. 상장예정주식 종류·수(주)  | 보통주식     |  |
|                    | 기타주식     |  |
| - 발행주식 총수(주)       | 보통주식     |  |
|                    | 기타주식     |  |
| 2. 공모 방법           | 신주발행 (주) |  |
|                    | 구주매출 (주) |  |
| 3. 자금조달(신주발행) 목적   |          |  |
| 4. 상장증권            | 원주상장 (주) |  |
|                    | DR상장 (주) |  |
| 5. 상장거래소(소재국가)     |          |  |
| 6. 해외상장목적          |          |  |
| 7. 상장예정일자          |          |  |
| 8. 이사회결의일(결정일)     |          |  |
| -사외이사참석여부          | 참석(명)    |  |
|                    | 불참(명)    |  |
| -감사(감사위원)참석여부      |          |  |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 |          |  |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 해외 증권시장에 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권을 상장하기로 결정한 때  
주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “상장예정주식 종류·수”, “발행주식 총수”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.  
가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
표준이 되는 주식  
나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) “발행주식 총수”는 보고일 현재 해당법인의 발행주식 총수를 기재한다.
- 주4) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에

참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

- 주5) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.

## 해외 증권시장 주권등 상장폐지 결정

|                    |       |  |
|--------------------|-------|--|
| 1. 상장폐지주식 종류·수(주)  | 보통주식  |  |
|                    | 기타주식  |  |
| 2. 상장거래소(소재국가)     |       |  |
| 3. 폐지신청예정일자        |       |  |
| 4. 폐지(예정)일자        |       |  |
| 5. 폐지사유            |       |  |
| 6. 이사회결의일(확인일)     |       |  |
| -사외이사참석여부          | 참석(명) |  |
|                    | 불참(명) |  |
| -감사(감사위원)참석여부      |       |  |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |       |  |

### ※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

### <기재상의 주의>

- 주1) 해외 증권시장에 상장한 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권의 상장을 폐지하기로 결정하거나 해당 거래소로부터 폐지조치를 받은 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “상장폐지주식 종류·수”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.  
가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식  
나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주4) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.

<별지 제38-15호 서식>

## 해외 증권시장 주권등 상장

|                    |         |  |
|--------------------|---------|--|
| 1. 상장주식 종류 및 수     | 보통주식(주) |  |
|                    | 기타주식(주) |  |
| 2. 상장거래소(소재국가)     |         |  |
| 3. 종목 명(code)      |         |  |
| 4. 상장일자            |         |  |
| 5. 확인일자            |         |  |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |         |  |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 해외 증권시장에 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권이 상장된 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “상장주식 종류 및 수”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.  
가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식  
나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) 상기 기재사항 외의 시세의 조회방법(예: 인터넷 홈페이지 주소) 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주4) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.



<별지 제38-16호 서식>

## 해외 증권시장 주권등 상장폐지

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. 상장거래소 및 소재국가    |          |
| 2. 상장폐지주식의 종류      | 보통주식 (주) |
|                    | 기타주식 (주) |
| 3. 매매거래종료일         |          |
| 4. 폐지사유            |          |
| 5. 향후일정            |          |
| 6. 확인일자            |          |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |          |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 해외 증권시장에서 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권을 상장 폐지한 때 주요 사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “상장폐지주식의 종류”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.  
가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식  
나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) “폐지사유”에는 회사의 신청, 거래소의 상장취소 통보 등으로 기재하고 회사의 신청이 아닌 경우 구체적인 폐지사유를 기재한다.
- 주4) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주5) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.

<별지 제38-17호 서식>

## 해외 증권시장 주권등 매매거래정지 등 조치

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 조치 주요내용         |  |
| 2. 조치기관            |  |
| 3. 조치사유            |  |
| 4. 상장거래소(소재국가)     |  |
| 5. 향후일정            |  |
| 6. 조치일자            |  |
| 7. 확인일자            |  |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

### <기재상의 주의>

- 주1) 해외 증권시장에 상장된 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권에 대하여 관련기관으로부터 매매거래정지 등 조치를 받은 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) 상기 기재사항 외의 시세의 조회방법(예 : 인터넷 홈페이지 주소) 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

<별지 제38-18호 서식>

## 외국법인등의 외국법령 등 변경

|                           |          |  |
|---------------------------|----------|--|
| 1. 외국법령 등의 해당국가명          |          |  |
| 2. 법령 등 변경<br>주요내용        | 법령 등의 명칭 |  |
|                           | 변경일(시행일) |  |
|                           | 변경내용     |  |
| 3. 변경내용이 해당 외국법인등에 미치는 영향 |          |  |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항        |          |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 지분증권의 양도제한, 외국법인등의 국유화 등 외국법인등이나 그 출자자에게 중대한 영향을 미치는 외국법령 등이 변경된 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) 해당 보고내용이 외국지주회사의 자회사에 대한 주요사항보고로서 금융위에 제출하는 경우 “변경내용이 해당 외국법인등에 미치는 영향”란에 변경내용이 해당 자회사 및 해당 외국지주회사에 미치는 영향을 모두 기재한다.
- 주3) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주4) 해당 보고·신고내용이 외국지주회사의 자회사에 대한 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)인 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다.

<별지 제38-19호 서식>

## 외국법인등의 주식 등에 대한 외국에서의 공개매수

|                                    |               |             |      |        |
|------------------------------------|---------------|-------------|------|--------|
| 1. 외국법인등의 설립준거지국명                  |               |             |      |        |
| 2. 상장거래소 명칭<br>(제3국인 경우 해당 국가명 포함) |               |             |      |        |
| 3. 공개매수자                           |               |             |      |        |
| 4. 공개매수 목적                         |               |             |      |        |
| 5. 공개매수 내용                         | 주식등의 종류       |             | 매수가격 | 매수예정수량 |
|                                    | 주권            |             |      |        |
|                                    | 신주인수권이 표시된 증서 |             |      |        |
|                                    | 전환사채권         |             |      |        |
|                                    | 신주인수권부사채권     |             |      |        |
|                                    | 교환사채권         |             |      |        |
|                                    | 합계            | 수량<br>비율(%) |      |        |
| 6. 공개매수기간                          | 시작일           |             |      |        |
|                                    | 종료일           |             |      |        |
| 7. 공개매수후 주식<br>등 보유비율              | 주식수           |             |      |        |
|                                    | 지분율(%)        |             |      |        |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항                 |               |             |      |        |

### <기재상의 주의>

- 주1) 외국법인등의 주식 등에 대하여 외국에서 공개매수가 행하여지는 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) 공개매수를 하고자 하는 기업(개인)의 이름, 소재국 등을 기재한다.
- 주3) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주4) 해당 보고·신고내용이 외국지주회사의 자회사에 대한 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)인 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다.

<별지 제38-20호 서식>

## 외국법인등의 주식 등에 대한 외국에서의 안정조작 등

|                                            |      |  |
|--------------------------------------------|------|--|
| 1. 외국법인등의 설립준거지국명                          |      |  |
| 2. 안정조작 등을 할 시장의 명칭<br>(제3국인 경우 해당 국가명 포함) |      |  |
| 3. 안정조작 등 발생사유                             |      |  |
| 4. 안정조작 등<br>내용                            | 종목   |  |
|                                            | 개시가격 |  |
|                                            | 기간   |  |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항                         |      |  |

### <기재상의 주의>

- 주1) 외국법인등의 주식 등에 대하여 외국에서 안정조작·시장조성 등이 행하여지는 때  
주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에  
참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주3) 해당 보고·신고내용이 외국지주회사의 자회사에 대한 주요사항보고(금융위에 제  
출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)인 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란  
에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사  
업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재  
한다.

<별지 제38-21호 서식>

## 외국법인등의 해외법규 위반으로 인한 조치

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 상장거래소(소재국가)     |  |
| 2. 조치기관            |  |
| 3. 조치일자            |  |
| 4. 조치 주요내용         |  |
| 5. 조치사유            |  |
| 6. 확인일자            |  |
| 7. 향후일정            |  |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

### <기재상의 주의>

- 주1) 외국법인등이 외국금융투자감독기관 또는 외국거래소로부터 관계법규 위반으로 조치를 받은 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) 해당 조치가 해당 외국법인등에 미치는 영향 등을 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 상세하게 기재한다.
- 주3) 해당 보고·신고내용이 외국지주회사의 자회사에 대한 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)인 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다.

<별지 제38-22호 서식>

## 외국법인등의 외국거래소로부터 매매거래정지·해제

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 상장거래소(소재국가)     |  |
| 2. 조치기관            |  |
| 3. 조치일자            |  |
| 4. 조치 주요내용         |  |
| 5. 조치사유            |  |
| 6. 확인일자            |  |
| 7. 향후일정            |  |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 외국법인등이 외국거래소로부터 매매거래정지·해제의 조치를 받은 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) 상기 기재사항 외의 시세의 조회방법(예: 인터넷 홈페이지 주소) 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주3) 해당 보고·신고내용이 외국지주회사의 자회사에 대한 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)인 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다.

## 외국법인등의 외국거래소로부터 상장폐지

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. 상장거래소(소재국가)     |         |
| 2. 상장폐지주식의 종류      | 보통주식(주) |
|                    | 기타주식(주) |
| 3. 매매거래종료일         |         |
| 4. 폐지사유            |         |
| 5. 확인일자            |         |
| 6. 향후일정            |         |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |         |

※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

<기재상의 주의>

- 주1) 외국법인등의 외국거래소로부터 상장폐지의 조치를 받은 때 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)를 한다.
- 주2) “상장폐지주식의 종류”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.  
가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식  
나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식
- 주3) “폐지사유”에는 회사의 신청, 거래소의 상장취소 통보 등으로 기재하고 회사의 신청이 아닌 경우 구체적인 폐지사유를 기재한다.
- 주4) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주5) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.
- 주6) 해당 보고·신고내용이 외국지주회사의 자회사에 대한 주요사항보고(금융위에 제출)·주요경영사항신고(거래소에 제출)인 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다.



### 전환사채권 발행결정

|                                                |                           |                |  |    |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--|----|--|--|
| 1. 사채의 종류                                      |                           | 회차             |  | 종류 |  |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)                          |                           |                |  |    |  |  |
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)                           |                           |                |  |    |  |  |
| 2-2(해외발행)                                      | 권면(전자등록)총액(통화단위)          |                |  |    |  |  |
|                                                | 기준환율등                     |                |  |    |  |  |
|                                                | 발행지역                      |                |  |    |  |  |
|                                                | 해외상장시 시장의 명칭              |                |  |    |  |  |
| 3. 자금조달의 목적                                    | 시설자금 (원)                  |                |  |    |  |  |
|                                                | 영업양수자금 (원)                |                |  |    |  |  |
|                                                | 운영자금 (원)                  |                |  |    |  |  |
|                                                | 채무상환자금 (원)                |                |  |    |  |  |
|                                                | 타법인 증권 취득자금(원)            |                |  |    |  |  |
|                                                | 기타자금 (원)                  |                |  |    |  |  |
| 4. 사채의 이율                                      | 표면이자율 (%)                 |                |  |    |  |  |
|                                                | 만기이자율 (%)                 |                |  |    |  |  |
| 5. 사채만기일                                       |                           |                |  |    |  |  |
| 6. 이자지급방법                                      |                           |                |  |    |  |  |
| 7. 원금상환방법                                      |                           |                |  |    |  |  |
| 8. 사채발행방법                                      |                           |                |  |    |  |  |
| 9. 전환에 관한 사항                                   | 전환비율 (%)                  |                |  |    |  |  |
|                                                | 전환가액 (원/주)                |                |  |    |  |  |
|                                                | 전환가액 결정방법                 |                |  |    |  |  |
|                                                | 전환에 따라<br>발행할 주식          | 종류             |  |    |  |  |
|                                                |                           | 주식수            |  |    |  |  |
|                                                |                           | 주식총수 대비 비율 (%) |  |    |  |  |
|                                                | 전환청구기간                    | 시작일            |  |    |  |  |
|                                                |                           | 종료일            |  |    |  |  |
|                                                | 전환가액 조정에 관한 사항            |                |  |    |  |  |
|                                                | 시가하락에<br>따른<br>전환가액<br>조정 | 최저 조정가액 (원)    |  |    |  |  |
| 최저 조정가액 근거                                     |                           |                |  |    |  |  |
| 발행당시 전환가액의<br>70% 미만으로<br>조정가능한 잔여<br>발행한도 (원) |                           |                |  |    |  |  |
| 9-1. 옵션에 관한 사항                                 |                           |                |  |    |  |  |
| 10. 합병 관련 사항                                   |                           |                |  |    |  |  |
| 11. 청약일                                        |                           |                |  |    |  |  |
| 12. 납입일                                        |                           |                |  |    |  |  |
| 13. 납입방법                                       |                           |                |  |    |  |  |
| 14. 대표주관회사                                     |                           |                |  |    |  |  |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15. 보증기관                                                                             |       |
| 16. 담보제공에 관한 사항                                                                      |       |
| 17. 이사회결의일(결정일)                                                                      |       |
| - 사외이사참석여부                                                                           | 참석(명) |
|                                                                                      | 불참(명) |
| - 감사(감사위원)참석 여부                                                                      |       |
| 18. 증권신고서 제출대상 여부                                                                    |       |
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유                                                                 |       |
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역                                                         |       |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |       |
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부                                                                  |       |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항                                                                  |       |

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

| 발행<br>대상자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 발행결정 전후<br>6월이내 거래내역<br>및 계획 | 발행권면(<br>전자등록)<br>총액(원) | 비고 |
|-------------|-----------------------|------|------------------------------|-------------------------|----|
|             |                       |      |                              |                         |    |
|             |                       |      |                              |                         |    |

\* 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재 (단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순이익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성명 | 회사 정보 |          |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|----|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|    | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|    |       |          |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |          |           | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|----------|-----------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |          |           |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【납입방법이 “기타”인 경우】

▶ 납입방법이 “기타”인 경우 다음 표를 추가

| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|------|-------|------|
|      |       |      |

【납입자산 관련 비상장회사 개요】

▶ 납입자산이 비상장회사의 주식 또는 주식관련사채인 경우 해당 회사 관련 다음 정보를 추가로 기재

|                              |      |                                        |     |                                  |       |
|------------------------------|------|----------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|
| 1. 기본사항                      |      |                                        |     |                                  |       |
| 업종                           |      | 최대주주                                   |     | 대표이사                             |       |
|                              |      |                                        |     |                                  |       |
| 2. 주요사업의 내용                  |      |                                        |     |                                  |       |
|                              |      |                                        |     |                                  |       |
| 3. 최근 결산기 재무에 관한 사항 (단위 : 원) |      |                                        |     |                                  |       |
| 자산총계                         | 부채총계 | 자본총계                                   | 자본금 | 매출액                              | 당기순이익 |
|                              |      |                                        |     |                                  |       |
| 4. 납입경위, 거래내역 등              |      |                                        |     |                                  |       |
| 발행사 또는 발행사의<br>최대주주와의 관계     |      | 해당 비상장회사 주식<br>또는 주식관련사채로<br>납입하게 된 경위 |     | 전환사채권 발행결정 전후 6월 이내<br>거래내역 및 계획 |       |
|                              |      |                                        |     |                                  |       |

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

|       |  |
|-------|--|
| 정정 사유 |  |
| 향후 계획 |  |

【조달자금의 구체적 사용목적】

- ▶ 자금조달의 목적에 따라 다음표를 선택하여 기재(조달목적이 2개 이상일 경우, 여러 표 선택 가능)

【운영자금·기타자금의 경우】

(단위 : )

| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |      |         |    |
|------|-------|--------------|------|---------|----|
|      |       | 'xx년         | 'xx년 | 'xx년 이후 | 합계 |
|      |       |              |      |         |    |
|      |       |              |      |         |    |

\* 다음 문구를 참고하여 운영·기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.  
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* | 증권 발행회사의 사업내용<br>(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거** |
|------|-------|----------|------------------------------|-------------|
|      |       |          |                              |             |
|      |       |          |                              |             |

\* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : )

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

\*\* 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득·양수 가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【채무상환자금의 경우】

(단위 : )

| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|     |     |      |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |

\* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【시설자금의 경우】

(단위 : )

| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|-------|------|------|
|       |      |      |
|       |      |      |

\* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) ‘□□ 제조 및 테스트 설비 구축’

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

| 전환<br>(행사)<br>가능<br>주식   | 기발행<br>미상환<br>사채권 | 종류 | 잔액 | 전환(행사)<br>가액 | 전환(행사)<br>가능주식수 | 전환(행사)<br>가능기간 | 비고 |
|--------------------------|-------------------|----|----|--------------|-----------------|----------------|----|
|                          |                   | XX | 원  | 원            | 주               | ~              |    |
|                          |                   | XX | 원  | 원            | 주               | ~              |    |
|                          |                   | 소계 | 원  | 원            | (A) 주           | ~              |    |
|                          | 신규 발행 사채권         |    | 원  | 원            | (B) 주           | ~              |    |
|                          | 합 계               |    | 원  | 원            | 주               |                |    |
| 기발행주식 총수(C)              |                   |    |    |              | 주               |                |    |
| 기발행주식총수 대비 비율(D=(A+B)/C) |                   |    |    |              | %               |                |    |

<기재상의 주의>

- 주1) 국내 또는 해외전환사채의 발행에 관한 결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “정관상 잔여 발행한도”에는 발행시점의 정관상 전환사채권 발행한도에서 기발행 전환사채 누계액을 차감한 금액을 기재한다.
- 주4) “기준환율등”에는 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 기재한다.
- 주5) “표면이자율” 및 “만기이자율”은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해 이자 조회방법 등을 기재한다.
- 주6) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주7) “전환가액”은 전환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.

- 주8) “전환가액 결정방법”은 관련규정에 따른 전환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 관련규정에 따른 전환가액 산정방법, 확정예정일 및 향후 전환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- 주9) “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식의 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주10) “전환가액 조정에 관한 사항”은 전환가액 조정사유별 조정기준일 · 구체적인 조정방법 · 조정한도 · 시가하락에 따른 하향조정 이후 다시 시가상승 시 상향조정 방법 등을 상세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 전환가액 조정사유 중 전환가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.
- 주11) “시가하락에 따른 전환가액 조정”에는 시가하락에 따른 전환가액의 조정조건이 부여된 경우 추가 기재한다. “최저 조정가액 근거”는 발행당시 전환가액의 70% 이상, 주주총회 특별결의 중 하나를 선택한다.
- 주12) “발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여발행한도”는 최저 조정가액의 근거가 주주총회 특별결의인 경우에 한하여 기재하고, 발행당시의 최초 전환가액의 70% 미만으로 시가하락에 의한 조정이 가능한 정관상 전환사채 발행한도에서 당해 최저조정가액을 적용하여 기발행한 전환사채 누계액을 차감하여 계산한다.
- 주13) “합병 관련 사항”은 사채계약서에 합병과 관련된 전환가액 조정 내용 등이 포함되어 있는 경우 그 내용, 이사회에서 합병과 관련된 전환가액 조정 등과 관련된 사항에 대한 의결이 이루어진 경우 그 내용 등을 구체적으로 기재한다. 해당사항이 없는 경우에는 “해당사항 없음”으로 기재한다.
- 주14) “납입방법”은 “현금”(전액 현금인 경우에 한함) 또는 “기타” 중 선택한다.
- 주15) 사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우에는 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】을 기재한다. “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재하고, “선정경위”에는 전환사채권 발행대상자 선정 사유를 상세히 기재한다. “발행결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획”에는 이사회결의일 전후 6월 동안의 회사와 발행 대상자와의 거래내역 및 향후 계획(제품매출 · 매입, 자산매각 · 매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 발행대상자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 발행대상자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환사채 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역(투자금액, 지분율 등), 계약의 구조 등 그 내용을 별도로 기재한다.

- 주16) 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.
- 주17) 【납입방법이 “기타”인 경우】 중 “납입자산”은 주식·주식관련사채·회사채·유형자산·무형자산·기타채권 등 사실관계에 따라 기재하고(여러 개의 자산으로 납입받는 경우에는 각각 별도의 행으로 기재) “상세내역”에는 관련 주식·주식관련사채·회사채·유무형자산 등의 구체적인 내용을 기재한다. “평가방법”은 외부평가 등을 받지 않은 경우 취득·양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하고(산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재), 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재한다.
- 주18) 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 정정사유는 예를 들어 ‘최근 주가하락으로 인해 투자자가 납입 연기를 지속적으로 요청’ 등 구체적으로 기재하며, 향후 계획은 예를 들어 ‘투자 가능한 다른 기관투자자와 협의 중’ 등 구체적으로 기재하는 한편 금번 자금조달 무산 시 향후 대응방안도 기재한다.
- 주19) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수익자, 옵션의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌 제3자가 만기전에 사채권을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지 않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게될 경제적이익 등에 관한 사항을 자세히 기재하여야 한다.
- 주20) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주21) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 해외발행으로서 증권신고서 제출이 면제되는 경우에는 「증권의발행및공시등에관한규정」 제2-2조의2 제2항 각호의 조치 중 취하고자 하는 조치의 구체적인 내용을 기재하고, 당해 전환사채 및 그 전환권의 행사로 인하여 발행되는 주식을 1년내에 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 취득할 수 없다는 뜻을 기재한다.
- 주22) 해외발행의 경우에는 당해 증권의 해외발행과 연계된 모든 대차거래에 대하여

주식대차거래 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건 (기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등을 자세하게 기재한다.

주23) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.

주24) 발행회사 대주주 및 관계회사 등이 당해증권 인수인 또는 매입자 등과 체결한 주식대차 및 파생상품 계약 등 주요 계약사항이 있는 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 이를 자세하게 기재한다.

주25) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득 자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.

가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.

나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.

다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외 법인운영 등인 경우에 기재한다.

라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.

마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.

바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표 하단에 별도로 기재한다.

주26) 【조달자금의 구체적 사용 목적】에는 운영자금·기타자금, 타법인 증권 취득자금·영업양수자금, 채무상환자금, 시설자금 중 자금조달의 목적에 해당하는 표를 택하여 기재하되, 자금조달 목적이 2개 이상일 경우 해당하는 표를 모두 택하여 기재한다.

주27) 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】은 공시대상회사(종속회사 미포함)의 주식으로 전환이 가능한 증권을 기준으로 작성한다. “종류”에는 ‘제xx회 무보증 사모전환사채’, ‘제xx회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채’ 등의 방법으로 기재한다. “전환(행사)가능 주식수”는 당해 전환사채권 발행을 위한 이사회 결의시점에서 주식으로 전환이 가능한 기발행 전환사채, 신주인수권부사채 등의 미상환·미전환·미행사 잔액과 전환(행사)가능한 주식수를 기재하고, 전환(행사)가액 조정에 관한 사항이 반영된 최근의 전환(행사)가액을 적용하여 계산한다.

주28) “담보제공에 관한 사항”은 본 전환사채권 발행과 관련하여 발행회사, 최대주주, 계열회사 등이 특정인에게 담보제공을 약정한 경우 담보 제공자(회사·최대주주와의 관계를 포함), 담보 제공대상자, 담보 제공기간, 담보 종류(예금, 부동산 등), 담보 제공금액 등을 포함하여 담보제공 내역을 상세히 기재한다. 담보 제공금액은 제공된 담보의 공정가치를 기재하되, 공정가치를 확인하기 어려운 경우 담보 설정금액을 기재한다.



### 신주인수권부사채권 발행결정

|                       |                        |                                                |  |    |  |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류             |                        | 회사                                             |  | 종류 |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) |                        |                                                |  |    |  |
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)  |                        |                                                |  |    |  |
| 2-2(해외발행)             | 권면(전자등록)총액(통화단위)       |                                                |  |    |  |
|                       | 기준환율등                  |                                                |  |    |  |
|                       | 발행지역                   |                                                |  |    |  |
|                       | 해외상장시 시장의 명칭           |                                                |  |    |  |
| 3. 자금조달의 목적           | 시설자금 (원)               |                                                |  |    |  |
|                       | 영업양수자금 (원)             |                                                |  |    |  |
|                       | 운영자금 (원)               |                                                |  |    |  |
|                       | 채무상환자금 (원)             |                                                |  |    |  |
|                       | 타법인 증권 취득자금(원)         |                                                |  |    |  |
|                       | 기타자금 (원)               |                                                |  |    |  |
| 4. 사채의 이율             | 표면이자율 (%)              |                                                |  |    |  |
|                       | 만기이자율 (%)              |                                                |  |    |  |
| 5. 사채만기일              |                        |                                                |  |    |  |
| 6. 이자지급방법             |                        |                                                |  |    |  |
| 7. 원금상환방법             |                        |                                                |  |    |  |
| 8. 사채발행방법             |                        |                                                |  |    |  |
| 9. 신주인수권에 관한 사항       | 행사비율 (%)               |                                                |  |    |  |
|                       | 행사가액 (원/주)             |                                                |  |    |  |
|                       | 행사가액 결정방법              |                                                |  |    |  |
|                       | 사채와 인수권의 분리여부          |                                                |  |    |  |
|                       | 신주대금 납입방법              |                                                |  |    |  |
|                       | 신주인수권                  | 종류                                             |  |    |  |
|                       | 행사에 따라                 | 주식수                                            |  |    |  |
|                       | 발행할 주식                 | 주식총수 대비 비율 (%)                                 |  |    |  |
|                       | 권리행사기간                 | 시작일                                            |  |    |  |
|                       |                        | 종료일                                            |  |    |  |
|                       | 행사가액 조정에 관한 사항         |                                                |  |    |  |
|                       | 시가하락에 따른<br>행사가액<br>조정 | 최저 조정가액 (원)                                    |  |    |  |
|                       |                        | 최저 조정가액 근거                                     |  |    |  |
|                       |                        | 발행당시 행사가액의<br>70% 미만으로<br>조정가능한 잔여<br>발행한도 (원) |  |    |  |

|                                                                                                                           |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 9-1. 옵션에 관한 사항                                                                                                            |       |  |
| 10. 합병 관련 사항                                                                                                              |       |  |
| 11. 청약일                                                                                                                   |       |  |
| 12. 납입일                                                                                                                   |       |  |
| 13. 납입방법                                                                                                                  |       |  |
| 14. 대표주관회사                                                                                                                |       |  |
| 15. 보증기관                                                                                                                  |       |  |
| 16. 담보제공에 관한 사항                                                                                                           |       |  |
| 17. 이사회결의일(결정일)                                                                                                           |       |  |
| - 사외이사참석여부                                                                                                                | 참석(명) |  |
|                                                                                                                           | 불참(명) |  |
| - 감사(감사위원)참석 여부                                                                                                           |       |  |
| 18. 증권신고서 제출대상 여부                                                                                                         |       |  |
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유                                                                                                      |       |  |
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역<br>- 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분 시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |       |  |
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부                                                                                                       |       |  |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항                                                                                                       |       |  |

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

| 발행 대상자명* | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|----------|-----------------|------|------------------------|------------------|----|
|          |                 |      |                        |                  |    |
|          |                 |      |                        |                  |    |

\* 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재 (단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【납입방법이 “기타”인 경우】

▶ 납입방법이 “기타”인 경우 다음 표를 추가

| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|------|-------|------|
|      |       |      |

【납입자산 관련 비상장회사 개요】

- ▶ 납입자산이 비상장회사의 주식 또는 주식관련사채인 경우 해당 회사 관련 다음 정보를 추가로 기재

|                              |      |                                  |     |                               |       |
|------------------------------|------|----------------------------------|-----|-------------------------------|-------|
| 1. 기본사항                      |      |                                  |     |                               |       |
| 업종                           |      | 최대주주                             |     | 대표이사                          |       |
|                              |      |                                  |     |                               |       |
| 2. 주요사업의 내용                  |      |                                  |     |                               |       |
|                              |      |                                  |     |                               |       |
| 3. 최근 결산기 재무에 관한 사항 (단위 : 원) |      |                                  |     |                               |       |
| 자산총계                         | 부채총계 | 자본총계                             | 자본금 | 매출액                           | 당기순이익 |
|                              |      |                                  |     |                               |       |
| 4. 납입경위, 거래내역 등              |      |                                  |     |                               |       |
| 발행사 또는 발행사의 최대주주와의 관계        |      | 해당 비상장회사 주식 또는 주식관련사채로 납입하게 된 경위 |     | 전환사채권 발행결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획 |       |
|                              |      |                                  |     |                               |       |

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |        | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |        | 최대주주<br>(최대출자자) |        |
|-----|---------|-----------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
|     |         | 성명              | 지분*(%) | 성명                 | 지분*(%) | 성명              | 지분*(%) |
|     |         |                 |        |                    |        |                 |        |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순이익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등가입원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |           |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|-----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부* | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |           |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【조달자금의 구체적 사용목적】

- ▶ 자금조달의 목적에 따라 다음표를 선택하여 기재(조달목적이 2개 이상일 경우, 여러 표 선택 가능)

【운영자금·기타자금의 경우】

(단위 : )

| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |      |         |    |
|------|-------|--------------|------|---------|----|
|      |       | 'xx년         | 'xx년 | 'xx년 이후 | 합계 |
|      |       |              |      |         |    |
|      |       |              |      |         |    |

\* 다음 문구를 참고하여 운영·기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.  
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* | 증권 발행회사의 사업내용<br>(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거** |
|------|-------|----------|------------------------------|-------------|
|      |       |          |                              |             |
|      |       |          |                              |             |

\* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : )

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

\*\* 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득·양수 금액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【채무상환자금의 경우】

(단위 : )

| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|     |     |      |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |

\* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【시설자금의 경우】

(단위 : )

| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|-------|------|------|
|       |      |      |
|       |      |      |

\* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.  
(작성예시) '□□ 제조 및 테스트 설비 구축'

【신주인수권에 관한 사항】

|                     |                               |                    |  |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 신주인수권<br>가치산정 관련 사항 | 이론가격                          |                    |  |
|                     | 이론가격 산정모델                     |                    |  |
|                     | 신주인수권의 가치                     |                    |  |
|                     | 비 고                           |                    |  |
| 신주인수권증권<br>매각 관련 사항 | 매각 계획                         | 매각예정일              |  |
|                     |                               | 권 면 ( 전 자<br>등록)총액 |  |
|                     |                               | 신주인수권<br>증권 매각총액   |  |
|                     |                               | 신주인수권<br>증권 매각단가   |  |
|                     | 매각 상대방                        |                    |  |
|                     | 매각 상대방과<br>회사 또는<br>최대주주와의 관계 |                    |  |

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

|       |  |
|-------|--|
| 정정 사유 |  |
| 향후 계획 |  |

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

| 전환<br>(행사)<br>가능<br>주식   | 기발행<br>미상환<br>사채권 | 종류 | 잔액 | 전환(행사)<br>가액 | 전환(행사)<br>가능주식수 | 전환(행사)<br>가능기간 | 비고 |
|--------------------------|-------------------|----|----|--------------|-----------------|----------------|----|
|                          |                   | XX | 원  | 원            | 주               | ~              |    |
|                          |                   | XX | 원  | 원            | 주               | ~              |    |
|                          |                   | 소계 | 원  | 원            | (A) 주           | ~              |    |
|                          | 신규 발행 사채권         |    | 원  | 원            | (B) 주           | ~              |    |
|                          | 합 계               |    | 원  | 원            | 주               |                |    |
| 기발행주식 총수(C)              |                   |    |    |              | 주               |                |    |
| 기발행주식총수 대비 비율(D=(A+B)/C) |                   |    |    |              | %               |                |    |

<기재상의 주의>

- 주1) 국내 또는 해외신주인수권부사채의 발행에 관한 결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “정관상 잔여 발행한도”에는 발행시점의 정관상 신주인수권부사채권 발행한도에서 기 발행 신주인수권부사채 누계액을 차감한 금액을 기재한다.
- 주4) “기준환율등”에는 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 기재한다.
- 주5) “표면이자율” 및 “만기이자율”은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해 이자 조회방법 등을 기재한다.
- 주6) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주7) “행사가액”은 행사가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- 주8) “행사가액 결정방법”은 관련규정에 따른 행사가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 관련규정에 따른 행사가액 산정방법, 확정예정일 및 향후 행사가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- 주9) “사채와 인수권의 분리여부”는 분리형 또는 비분리형으로 구분하여 기재한다.
- 주10) “신주대금 납입방법”은 현금납입 또는 대용납입으로 구분하여 기재한다.
- 주11) “신주인수권행사에 따라 발행할 주식”에는 신주인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주12) “행사가액 조정에 관한 사항”은 행사가액 조정사유별 조정기준일 · 구체적인 조정방법 · 조정한도 시가하락에 따른 하향조정 이후 다시 시가상승 시 상향조정 방법 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 행사가액 조정사유 중 행사가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그

사유 등을 구체적으로 기재한다.

- 주13) “시가하락에 따른 행사가액 조정”에는 시가하락에 따른 행사가액의 조정조건이 부여된 경우 추가 기재한다. “최저 조정가액 근거”는 발행당시 행사가액의 70% 이상, 주주총회 특별결의 중 하나를 선택한다.
- 주14) “발행당시 행사가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여발행한도”는 최저 조정가액의 근거가 주주총회 특별결의인 경우에 한하여 기재하고, 발행당시의 최초 행사가액의 70% 미만으로 시가하락에 의한 조정이 가능한 정관상 신주인수권부사채 발행한도에서 당해 최저조정가액을 적용하여 기발행한 신주인수권부사채 누계액을 차감하여 계산한다.
- 주15) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수익자, 옵션의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌 제3자가 만기전에 사채권을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지 않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게될 경제적이익 등에 관한 사항을 자세히 기재하여야 한다.
- 주16) “합병 관련 사항”은 사채계약서에 합병과 관련된 행사가액 조정 내용 등이 포함되어 있는 경우 그 내용, 이사회에서 합병과 관련된 행사가액 조정 등과 관련된 사항에 대한 의결이 이루어진 경우 그 내용 등을 구체적으로 기재한다. 해당사항이 없는 경우에는 “해당사항 없음”으로 기재한다.
- 주17) “납입방법”은 “현금”(전액 현금인 경우에 한함) 또는 “기타” 중 선택한다.
- 주18) 사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우에는 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】을 기재한다. “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재하고, “선정경위”에는 신주인수권부사채권 발행대상자 선정 사유를 상세히 기재한다. “발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 이사회결의일 전후 6월 동안의 회사와 발행대상자와의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 발행대상자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 발행대상자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 신주인수권 행사에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역(투자금액, 지분율 등), 계약의 구조 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주19) 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거

법을 기재하고 기타 민법상 조항은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른 회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른 회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

- 주20) 【납입방법이 “기타”인 경우】 중 “납입자산”은 주식·주식관련사채·회사채·유형자산·무형자산·기타채권 등 사실관계에 따라 기재하고(여러 개의 자산으로 납입받는 경우에는 각각 별도의 행으로 기재) “상세내역”에는 관련 주식·주식관련사채·회사채·유무형자산 등의 구체적인 내용을 기재한다. “평가방법”은 외부평가 등을 받지 않은 경우 취득·양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하고(산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재), 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재한다.
- 주21) 【신주인수권에 관한 사항】 중 “신주인수권의 가치”는 사채의 표면이자율 결정시 반영한 신주인수권의 가치를 기재한다.
- 주22) 【신주인수권에 관한 사항】 중 “비고”는 신주인수권의 이론가격과 사채의 표면이자율 결정시 반영한 신주인수권의 가치가 차이나는 경우 그 이유에 대한 설명을 기재한다.
- 주23) 【신주인수권에 관한 사항】 중 “신주인수권증권 매각 관련 사항”에는 사채발행 대상자 이외의 자에게 신주인수권증권을 매각하기로 사전에 약정되어 있는 경우 관련 사항을 기재한다. 매각계획 중 “권면(전자등록)총액”은 매각대상 신주인수권증권의 해당 신주인수권부사채의 총액을 기재하고, “신주인수권증권 매각총액”은 매각대상 신주인수권증권의 매각총액을 기재하며, “신주인수권증권 매각단가”는 신주인수권증권 매각총액을 인수권 행사에 따라 발행할 주식총수로 나눈 가격을 각각 기재한다.
- 주24) 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 정정사유는 예를 들어 ‘최근 주가하락으로 인해 투자자가 납입연기를 지속적으로 요청’ 등 구체적으로 기재하며, 향후 계획은 예를 들어 ‘투자 가능한 다른 기관투자자와 협의 중’ 등 구체적으로 기재하는 한편 금번 자금조달 무산시 향후 대응방안도 기재한다.
- 주25) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주26) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 해외발행으로서 증권신고서 제출이 면제되는 경우에는 「증권의발행및공시등에관한규정」 제2-2조의2 제2항 각호의 조치 중 취하고자 하는 조치의 구체적인 내용을 기재하고, 당해 신주인수권부사채, 신주인수권 및 그 신주인수권의 행사로 인하여 발행되는 주식을 1년 내에 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 취득할 수 없다는 뜻을 기재한다.
- 주27) 해외발행의 경우에는 당해 증권의 해외발행과 연계된 모든 대차거래에 대하여



주식대차거래 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건 (기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등을 자세하게 기재한다.

주28) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.

주29) 발행회사 대주주 및 관계회사 등이 당해증권 인수인 또는 매입자 등과 체결한 주식대차 및 파생상품 계약 등 주요 계약사항이 있는 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 이를 자세하게 기재한다.

주30) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득 자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.

가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.

나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.

다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외법인 운영 등인 경우에 기재한다.

라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.

마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.

바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표 하단에 별도로 기재한다.

주31) 【조달자금의 구체적 사용 목적】에는 운영자금·기타자금, 타법인 증권 취득자금·영업양수자금, 채무상환자금, 시설자금 중 자금조달의 목적에 해당하는 표를 택하여 기재하되, 자금조달 목적이 2개 이상일 경우 해당하는 표를 모두 택하여 기재한다.

주32) 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】은 공시대상회사(종속회사 미포함)의 주식으로 전환이 가능한 증권을 기준으로 작성한다. “종류”에는 ‘제xx회 무보증 사모전환사채’, ‘제xx회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채’ 등의 방법으로 기재한다. “전환(행사)가능 주식수”는 당해 신주인수권부사채권 발행을 위한 이사회 결의시점에서 주식으로 전환이 가능한 기발행 전환사채, 신주인수권부사채 등의 미상환·미전환·미행사 잔액과 전환(행사)가능한 주식수를 기재하고, 전환(행사)가액 조정에 관한 사항이 반영된 최근의 전환(행사)가액을 적용하여 계산한다.

주33) “담보제공에 관한 사항”은 본 신주인수권부사채권 발행과 관련하여 발행회사, 최대주주, 계열회사 등이 특정인에게 담보제공을 약정한 경우 담보 제공자(회사·최대주주와의 관계를 포함), 담보 제공대상자, 담보 제공기간, 담보 종류(예금, 부동산 등), 담보 제공금액 등을 포함하여 담보제공 내역을 상세히 기재한다. 담보 제공금액은 제공된 담보의 공정가치를 기재하되, 공정가치를 확인하기 어려운 경우 담보 설정금액을 기재한다.

## 교환사채권 발행결정

|                              |                  |               |  |    |  |
|------------------------------|------------------|---------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                    |                  | 회차            |  | 종류 |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)        |                  |               |  |    |  |
| 2-1(해외발행)                    | 권면(전자등록)총액(통화단위) |               |  |    |  |
|                              | 기준환율등            |               |  |    |  |
|                              | 발행지역             |               |  |    |  |
|                              | 해외상장시 시장의 명칭     |               |  |    |  |
| 3. 자금조달의 목적                  | 시설자금 (원)         |               |  |    |  |
|                              | 영업양수자금 (원)       |               |  |    |  |
|                              | 운영자금 (원)         |               |  |    |  |
|                              | 채무상환자금 (원)       |               |  |    |  |
|                              | 타법인증권 취득자금(원)    |               |  |    |  |
|                              | 기타자금 (원)         |               |  |    |  |
| 4. 사채의 이율                    | 표면이자율 (%)        |               |  |    |  |
|                              | 만기이자율 (%)        |               |  |    |  |
| 5. 사채만기일                     |                  |               |  |    |  |
| 6. 이자지급방법                    |                  |               |  |    |  |
| 7. 원금상환방법                    |                  |               |  |    |  |
| 8. 사채발행방법                    |                  |               |  |    |  |
| 9. 교환에 관한 사항                 | 교환비율 (%)         |               |  |    |  |
|                              | 교환가액 (원/주)       |               |  |    |  |
|                              | 교환가액 결정방법        |               |  |    |  |
|                              | 교환대상             | 종류            |  |    |  |
|                              |                  | 주식수           |  |    |  |
|                              |                  | 주식총수 대비 비율(%) |  |    |  |
|                              | 교환청구기간           | 시작일           |  |    |  |
|                              |                  | 종료일           |  |    |  |
|                              | 교환가액 조정에 관한 사항   |               |  |    |  |
| 9-1. 옵션에 관한 사항               |                  |               |  |    |  |
| 10. 청약일                      |                  |               |  |    |  |
| 11. 납입일                      |                  |               |  |    |  |
| 12. 대표주관회사                   |                  |               |  |    |  |
| 13. 보증기관                     |                  |               |  |    |  |
| 14. 이사회결의일(결정일)              |                  |               |  |    |  |
| -사외이사참석여부                    | 참석(명)            |               |  |    |  |
|                              | 불참(명)            |               |  |    |  |
| -감사(감사위원)참석 여부               |                  |               |  |    |  |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부            |                  |               |  |    |  |
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유         |                  |               |  |    |  |
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 |                  |               |  |    |  |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정 처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환 방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |  |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부                                                                   |  |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항                                                                   |  |

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액(원) |
|---------|-----------------|-----------------|
|         |                 |                 |
|         |                 |                 |

【조달자금의 구체적 사용목적】

- ▶ 자금조달의 목적에 따라 다음표를 선택하여 기재(조달목적이 2개 이상일 경우, 여러 표 선택 가능)

【운영자금·기타자금의 경우】

(단위 : )

| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |      |         |    |
|------|-------|--------------|------|---------|----|
|      |       | 'xx년         | 'xx년 | 'xx년 이후 | 합계 |
|      |       |              |      |         |    |
|      |       |              |      |         |    |

\* 다음 문구를 참고하여 운영·기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.  
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* | 증권 발행회사의 사업내용<br>(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거** |
|------|-------|----------|------------------------------|-------------|
|      |       |          |                              |             |
|      |       |          |                              |             |

\* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : )

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순이익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

\*\* 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득·양수 가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【채무상환자금의 경우】

(단위 : )

| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|     |     |      |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |

\* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【시설자금의 경우】

(단위 : )

| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|-------|------|------|
|       |      |      |
|       |      |      |

\* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) ‘□□ 제조 및 테스트 설비 구축’

<기재상의 주의>

- 주1) 국내 또는 해외교환사채의 발행에 관한 결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “기준환율등”에는 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 기재한다.
- 주4) “표면이자율” 및 “만기이자율”은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해 이자 조회방법 등을 기재한다.
- 주5) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주6) “교환가액”은 교환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- 주7) “교환가액 결정방법”은 교환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 관련규정에 따른 교환가액 산정방법, 확정예정일 및 향후 교환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- 주8) “교환대상”에는 교환청구에 따라 교환대상이 될 주식의 종류(회사명, 주식의 종류, 의결권 유무 포함), 교환예정 주식수를 기재하며, 교환예정 주식의 자기주식인 경우 추가로 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [교환예정 의결권 있는 주식수 / (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+교환예정 의결권 있는 주식

수])에 따라 산정하며, 교환예정 주식이 의결권이 없는 경우 기재를 생략할 수 있다.

주9) “교환가액 조정에 관한 사항”은 교환가액 조정사유별 조정기준일 · 구체적인 조정 방법 · 조정한도 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 교환가액 조정사유 중 교환가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.

주10) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수익자, 옵션의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌 제3자가 만기전에 사채권을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지 않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게될 경제적이익 등에 관한 사항을 자세히 기재하여야 한다.

주11) 사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우에는 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】을 기재한다.

주12) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

주13) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 해외발행으로서 증권신고서 제출이 면제되는 경우에는 「증권의발행및공시등에관한규정」 제2-2조제1항제4호 각목의 조치 중 취하고자 하는 조치의 구체적인 내용을 기재하고, 당해 교환사채를 1년내에 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 취득할 수 없다는 뜻을 기재한다.

주14) 해외발행의 경우에는 당해 증권의 해외발행과 연계된 모든 대차거래에 대하여 주식대차거래 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등을 자세하게 기재한다.

주15) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 독점규제및공정거래에관한법을 제11조의2의 규정에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5이상 또는 50억원이상)” 해당여부를 기재한다.

주16) 발행회사 대주주 및 관계회사 등이 당해증권 인수인 또는 매입자 등과 체결한 주식대차 및 파생상품 계약 등 주요 계약사항이 있는 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 이를 자세하게 기재한다.

주17) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.

가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.

나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.

다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외

법인운영 등인 경우에 기재한다.

라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.

마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.

바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표 하단에 별도로 기재한다.

주18) 【조달자금의 구체적 사용 목적】에는 운영자금·기타자금, 타법인 증권 취득자금·영업양수자금, 채무상환자금, 시설자금 중 자금조달의 목적에 해당하는 표를 택하여 기재하되, 자금조달 목적이 2개 이상일 경우 해당하는 표를 모두 택하여 기재한다.

<별지 제38-27호 서식>

## 채권은행 등의 관리절차 중단

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. 관리절차중단 결정일자     |          |
| 2. 관리기관            |          |
| 3. 중단사유            |          |
| 4. 향후대책            |          |
| 5. 확인일자            |          |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 관련공시 : |

### <기재상의 주의>

- 주1) 기업구조조정 촉진법 제19조에 따른 공동관리절차 중단의 결정사실을 확인한 때 (외국법인 등의 경우 공동관리절차의 중단과 유사한 때를 포함) 신고한다.
- 주2) “관리기관”은 해당기관명을 기재하며, 관리기관의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주3) 상기사항 외의 관리절차 중단과 관련한 회사의 대책 및 일정 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주4) 해당 신고내용이 기 공시한 내용과 관련이 있는 경우에는 “관련공시”란에 그 제목 및 일자 등 관련사항을 기재한다.

<별지 제38-28호 서식>

## 전환형 조건부자본증권 발행결정

|                      |                  |                  |    |  |
|----------------------|------------------|------------------|----|--|
| 1. 사채의 종류            | 회사               |                  | 종류 |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액(원) |                  |                  |    |  |
| 2-1. (해외발행)          | 권면(전자등록)총액(통화단위) |                  |    |  |
|                      | 기준환율등            |                  |    |  |
|                      | 발행지역             |                  |    |  |
|                      | 해외상장시 시장의 명칭     |                  |    |  |
| 3. 자금조달의 목적          | 시설자금(원)          |                  |    |  |
|                      | 영업양수자금 (원)       |                  |    |  |
|                      | 운영자금(원)          |                  |    |  |
|                      | 채무상환자금 (원)       |                  |    |  |
|                      | 타법인 증권 취득자금 (원)  |                  |    |  |
|                      | 기타 자금(원)         |                  |    |  |
| 4. 사채의 이율            | 표면이자율(%)         |                  |    |  |
|                      | 만기이자율(%)         |                  |    |  |
| 5. 사채만기일             |                  |                  |    |  |
| 6. 이자지급방법            |                  |                  |    |  |
| 7. 원금상환방법            |                  |                  |    |  |
| 8. 사채발행방법            |                  |                  |    |  |
| 9. 전환에 관한 사항         | 주식전환의 사유         |                  |    |  |
|                      | 주식전환의 범위         |                  |    |  |
|                      | 전환가액(원/주)        |                  |    |  |
|                      | 전환가액 결정방법        |                  |    |  |
|                      | 전환에 따라<br>발행할 주식 | 종류               |    |  |
|                      |                  | 주식수              |    |  |
|                      |                  | 주식총수 대비<br>비율(%) |    |  |
| 전환가액 조정에 관한 사항       |                  |                  |    |  |
| 9-1. 옵션에 관한 사항       |                  |                  |    |  |
| 10. 청약일              |                  |                  |    |  |
| 11. 납입일              |                  |                  |    |  |
| 12. 대표주관회사           |                  |                  |    |  |
| 13. 보증기관             |                  |                  |    |  |
| 14. 이사회결의일(결정일)      |                  |                  |    |  |



|                              |       |  |
|------------------------------|-------|--|
| - 사외이사 참석<br>여부              | 참석(명) |  |
|                              | 불참(명) |  |
| - 감사(감사위원) 참석여부              |       |  |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부            |       |  |
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유         |       |  |
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 |       |  |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부          |       |  |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항          |       |  |

**【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】**

| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액(원) |
|--------|-----------------|-----------------|
|        |                 |                 |
|        |                 |                 |

**【조달자금의 구체적 사용 목적】**

|  |
|--|
|  |
|--|

**<기재상 주의>**

- 주1) 국내 또는 해외 조건부자본증권의 발행에 관한 결정이 있을 때 신고한다
- 주2) “사채의 종류”는 국내·해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “기준환율등”에는 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 기재한다.
- 주4) “표면이자율” 및 “만기이자율”은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해 이자 조회방법 등을 기재한다.
- 주5) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주6) “전환가액”은 전환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- 주7) “전환가액 결정방법”은 전환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 전환가액 산정방법, 확정예정일 및 향후 전환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- 주8) “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은

[발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행 예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.

주9) “전환가액 조정에 관한 사항”은 전환가액 조정사유별 조정기준일·구체적인 조정방법·조정한도 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 전환가액 조정사유 중 전환가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.

주10) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수익자, 옵션의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌 제3자가 만기전에 사채권을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지 않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게될 경제적이익 등에 관한 사항을 자세히 기재하여야 한다.

주11) 사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우에는 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】을 기재한다.

주12) 상기 기재사항 외에 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

주13) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 해외발행으로서 증권신고서 제출이 면제되는 경우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조의2제2항 각호의 조치 중 취하고자 하는 조치의 구체적인 내용을 기재하고, 당해 전환형 조건부자본증권 및 그 전환으로 인하여 발행되는 주식을 1년 내에 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 취득할 수 없다는 뜻을 기재한다.

주14) 해외발행의 경우에는 당해 증권의 해외발행과 연계된 모든 대차거래에 대하여 주식 대차거래 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 증권 발행과의 연계성, 수수료 등을 자세하게 기재한다.

주15) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2의 규정에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)”에 해당여부를 기재한다.

주16) 발행회사 대주주 및 관계회사 등이 당해증권 인수인 또는 매입자 등과 체결한 주식 대차 및 파생상품 계약 등 주요 계약사항이 있는 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 이를 자세하게 기재한다.

주17) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.

가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.

나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.

다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외 법인운영 등인 경우에 기재한다.

라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.

마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.

바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표 하단에 별도로 기재한다.

주18) 【조달자금의 구체적 사용 목적】은 시설투자의 경우 사업명칭 등 설비투자의 개요·투자기간·총 투자금액, 특정 자산 취득 및 다른 사업의 인수에 사용되는 경우 거래상대방·자산(사업)의 내용·취득(인수)가격의 산정근거, 원재료 매입 및 매입채무 상환시 거래처·사용시기·금액·내용, 채무상환의 경우 상환할 채무의 채권자·만기 및 금리, 타법인 증권 취득의 경우 투자대상 회사명칭 등 개요·주요 사업내용·최근 영업실적 등 재무상황 등을 기재한다.

<별지 제38-29호 서식>

## 상각형 조건부자본증권 발행결정

|                      |                  |  |    |  |
|----------------------|------------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류            | 회차               |  | 종류 |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액(원) |                  |  |    |  |
| 2-1. (해외발행)          | 권면(전자등록)총액(통화단위) |  |    |  |
|                      | 기준 환율등           |  |    |  |
|                      | 발행지역             |  |    |  |
|                      | 해외상장시 시장의 명칭     |  |    |  |
| 3. 자금조달의 목적          | 시설자금(원)          |  |    |  |
|                      | 영업양수자금(원)        |  |    |  |
|                      | 운영자금(원)          |  |    |  |
|                      | 채무상환자금(원)        |  |    |  |
|                      | 타법인 증권 취득자금(원)   |  |    |  |
|                      | 기타 자금(원)         |  |    |  |
| 4. 사채의 이율            | 표면이자율(%)         |  |    |  |
|                      | 만기이자율(%)         |  |    |  |
| 5. 사채만기일             |                  |  |    |  |
| 6. 이자지급방법            |                  |  |    |  |
| 7. 원금상환방법            |                  |  |    |  |
| 8. 사채발행방법            |                  |  |    |  |
| 9. 채무재조정에 관한 사항      | 채무재조정의 사유        |  |    |  |
|                      | 채무재조정의 범위        |  |    |  |
|                      | 채무재조정의 범위 결정 방법  |  |    |  |
| 9-1. 옵션에 관한 사항       |                  |  |    |  |
| 10. 청약일              |                  |  |    |  |
| 11. 납입일              |                  |  |    |  |
| 12. 대표주관회사           |                  |  |    |  |
| 13. 보증기관             |                  |  |    |  |
| 14. 이사회결의일(결정일)      |                  |  |    |  |

|                                 |       |  |
|---------------------------------|-------|--|
| - 사외이사 참석<br>여부                 | 참석(명) |  |
|                                 | 불참(명) |  |
| - 감사(감사위원) 참석여부                 |       |  |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부               |       |  |
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유            |       |  |
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래<br>내역 |       |  |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부             |       |  |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항             |       |  |

**【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】**

| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액(원) |
|--------|-----------------|-----------------|
|        |                 |                 |
|        |                 |                 |

**【조달자금의 구체적 사용 목적】**

|  |
|--|
|  |
|--|

**<기재상 주의>**

- 주1) 국내 또는 해외 조건부자본증권의 발행에 관한 결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내·해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “기준환율등”에는 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 채정환율을 기재한다.
- 주4) “표면이자율” 및 “만기이자율”은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해 이자 조회방법 등을 기재한다.
- 주5) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주6) “채무재조정의 범위”는 채무재조정의 범위가 확정되었을 경우에는 그 범위를 기재한다.
- 주7) “채무재조정의 범위 결정방법”은 채무재조정 범위를 결정하기 위해 사용하는 방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 채무재조정 범위 산정방법, 확정예정일 등을 포함하여 기재한다.

- 주8) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수익자, 옵션의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌 제3자가 만기전에 사채권을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지 않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게될 경제적이익 등에 관한 사항을 자세히 기재하여야 한다.
- 주9) 사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우에는 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】을 기재한다.
- 주10) 상기 기재사항 외에 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주11) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 해외발행으로 증권신고서 제출이 면제되는 경우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조의제2항 각호의 조치 중 취하고자 하는 조치의 구체적인 내용을 기재하고, 당해 상각형 조건부자본증권을 1년 내에 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 취득할 수 없다는 뜻을 기재한다.
- 주12) 해외발행의 경우에는 당해 증권의 해외발행과 연계된 모든 대차거래에 대하여 주식 대차거래 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 증권 발행과의 연계성, 수수료 등을 자세하게 기재한다.
- 주13) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2의 규정에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)”에 해당여부를 기재한다.
- 주14) 발행회사 대주주 및 관계회사 등이 당해증권 인수인 또는 매입자 등과 체결한 주식대차 및 파생상품 계약 등 주요 계약사항이 있는 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 이를 자세하게 기재한다.
- 주15) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.
- 나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.
- 다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외법인운영 등인 경우에 기재한다.
- 라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.
- 마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.
- 바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표 하단에 별도로 기재한다.
- 주16) 【조달자금의 구체적 사용 목적】은 시설투자의 경우 사업명칭 등 설비투자의 개요·

투자기간·총 투자금액, 특정 자산 취득 및 다른 사업의 인수에 사용되는 경우 거래상  
대방·자산(사업)의 내용·취득(인수)가격의 산정근거, 원재료 매입 및 매입채무 상환시  
거래처·사용시기·금액·내용, 채무상환의 경우 상환할 채무의 채권자·만기 및 금리,  
타법인 증권 취득의 경우 투자대상 회사명칭 등 개요·주요 사업내용·최근 영업실적  
등 재무상황 등을 기재한다.

<별지 제38-30호 서식>

## 전환형 조건부자본증권의 주식전환 사유 발생

|                        |    |  |    |  |
|------------------------|----|--|----|--|
| 1. 사채의 종류              | 회사 |  | 종류 |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액(원)   |    |  |    |  |
| 3. 주식전환의 사유 발생일        |    |  |    |  |
| 4. 주식전환의 사유            |    |  |    |  |
| 5. 주식전환의 범위            |    |  |    |  |
| 6. 전환가액(원/주)           |    |  |    |  |
| 7. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 |    |  |    |  |
| 8. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수  |    |  |    |  |
| 9. 전환의 효력발생일           |    |  |    |  |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항    |    |  |    |  |

<기재상 주의>

- 주1) 전환형 조건부자본증권 발행시 미리 정한 전환사유가 발생한 경우 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 전환형 조건부자본증권 발행 결정시 제출한 주요사항보고서의 “사채의 종류”와 동일하게 기재한다.
- 주3) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.



<별지 제38-31호 서식>

## 상각형 조건부자본증권의 채무재조정 사유 발생

|                      |    |  |    |  |
|----------------------|----|--|----|--|
| 1. 사채의 종류            | 회차 |  | 종류 |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액(원) |    |  |    |  |
| 3. 채무재조정의 사유 발생일     |    |  |    |  |
| 4. 채무재조정의 사유         |    |  |    |  |
| 5. 채무재조정의 범위         |    |  |    |  |
| 6. 채무재조정의 효력발생일      |    |  |    |  |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항   |    |  |    |  |

<기재상 주의>

- 주1) 상각형 조건부자본증권 발행시 미리 정한 채무재조정 사유가 발생한 경우 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 상각형 조건부자본증권 발행 결정시 제출한 주요사항보고서의 “사채의 종류”와 동일하게 기재한다.
- 주3) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

<별지 제38-32호 서식>

## 자기주식 취득 결정

|                         |                     |       |  |       |  |
|-------------------------|---------------------|-------|--|-------|--|
| 1. 취득예정주식(주)            |                     | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                     | 기타주식  |  |       |  |
| 2. 취득예정금액(원)            |                     | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                     | 기타주식  |  |       |  |
| 3. 취득예상기간               |                     | 시작일   |  |       |  |
|                         |                     | 종료일   |  |       |  |
| 4. 보유예상기간               |                     | 시작일   |  |       |  |
|                         |                     | 종료일   |  |       |  |
| 5. 취득목적                 |                     |       |  |       |  |
| 6. 취득방법                 |                     |       |  |       |  |
| 7. 위탁투자중개업자             |                     |       |  |       |  |
| 8. 취득 전<br>자기주식<br>보유현황 | 배당가능이익<br>범위내 취득(주) | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                     | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
|                         | 기타취득(주)             | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                     | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
| 9. 취득결정일                |                     |       |  |       |  |
| - 사외이사참석여부              |                     | 참석(명) |  |       |  |
|                         |                     | 불참(명) |  |       |  |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |                     |       |  |       |  |
| 10. 1일 매수 주문수량 한도       |                     | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                     | 기타주식  |  |       |  |
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항     |                     |       |  |       |  |

### 【자기주식 취득금액 한도】

| 항 목                                   |                                        | 금 액 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 1. 직전사업연도<br>말 현재 상법상<br>배당가능이익한<br>도 | 가. 순자산액                                |     |
|                                       | 나. 자본금의 액                              |     |
|                                       | 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금<br>과 이익준비금의 합계액 |     |
|                                       | 라. 대통령령이 정하는 미실현이익                     |     |
|                                       | 소 계                                    |     |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액                      |  |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |  |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기·중간배당금액 및 관련 이익준비금 |  |
| 5. 신탁계약의 계약금액                                 |  |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |  |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)                     |  |

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

| 취득방법                            |                       |             | 주식의 종류 | 기초<br>수량 | 변동 수량 |       |       | 기말<br>수량 | 비고 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|----------|-------|-------|-------|----------|----|
|                                 |                       |             |        |          | 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |          |    |
| 배당<br>가능<br>이익<br>범위<br>내<br>취득 | 직접<br>취득              | 장내<br>직접 취득 | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       | 장외<br>직접 취득 | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       | 공개매수        | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       | 소계(a)       | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 | 신탁<br>계약에<br>의한<br>취득 | 수탁자<br>보유물량 | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       | 현물보유<br>물량  | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       | 소계(b)       | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
| 기타 취득(c)                        |                       |             | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |
| 총 계(a+b+c)                      |                       |             | 보통주식   |          |       |       |       |          |    |
|                                 |                       |             | 기타주식   |          |       |       |       |          |    |

<기재상의 주의>

주1) “취득예정주식”에는 이사회 및 주주총회에서 취득하기로 결의한 주식의 종류별 주식수를 기재한다.

가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
표준이 되는 주식

나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여

상기 보통주식과 내용이 다른 주식. 이 경우 그 세부내용을 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재한다.

- 주2) “취득예정금액”에는 해당 취득에 관한 이사회 결의일 전일종가(공개매수의 경우에는 공개매수가격, 회사가 모든 주주에게 자기주식 취득의 통지 또는 공고하여 주식을 취득하는 경우에는 주주총회 및 이사회에서의 결의금액)에 취득예정주식수를 곱한 금액을 기재한다.
- 주3) “취득예상기간”에는 이사회 결의사실이 공시된 다음날부터 3월 이내의 기간 중 이사회가 정한 취득예정기간을 기재한다.
- 주4) “보유예상기간”에는 최종 취득일부터 6월 이후의 기간으로서 취득목적 등을 고려하여 보유예상기간을 설정하여 기재한다. 다만, 교환사채를 발행할 목적으로 취득하는 경우에는 교환사채 발행예정월, 발행예정금액, 교환청구예정기간, 발행예정방법(공모, 사모 등) 등을 ‘기타 투자판단에 참고할 사항’에 기재한다.
- 주5) “취득목적”에는 주가가격의 안정, 종업원에 대한 상여금 지급, 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부, 교환사채의 발행, 주식기준보상으로서 양도제한조건부주식 등 부여 등 구체적 사항을 구분하여 기재한다. 특히, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-4조 제2항에 따라 자기주식의 취득기간중에 주식매수선택권 행사에 응하여 교부할 목적으로 새로운 취득보고서를 제출하는 경우 그 사실을 함께 기재한다.
- 주6) “취득방법”에는 증권시장에서의 취득, 공개매수 등의 내용을 기재한다.
- 주7) “위탁투자중개업자”에는 위탁투자중개업자의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주8) “취득 전 자기주식 보유현황”에는 “배당가능이익범위 내 취득”과 “기타취득”으로 구분하여 기재한다.
- 주9) “비율”은 당해법인 발행주식 총수에 대한 취득방법에 따른 주식수의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한다.
- 주10) “취득결정일”은 자기주식 취득을 이사회에서 결정한 경우 이사회 결의일, 주주총회에서 결정한 경우 주주총회 결의일을 기재한다.
- 주11) “1일 매수주문수량 한도”에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-5조 제1항 제2호에 따라 산정한 한도(가, 나 중 작은 수량)를 기재한다. 동 한도산정의 구체적 내용은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재한다.
  - 가. ① 취득신고주식수의 10%, ② 1개월간 일평균거래량의 25% 중 많은 수량
  - 나. 발행주식총수의 1%
- 주12) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다. 특히, 주식기준보상으로서 양도제한조건부주식 등을 부여하는 목적으로 자기주식을 취득하는 경우에는 부여할 인원수, 부여근거 등 주요내용을 추가로 기재한다.
- 주13) “자기주식 취득금액 한도”는 이사회 결의일 현재 해당 취득 예정 건을 제외한 자기주식 취득금액 한도를 말하며 직전 사업연도말 별도(개별) 재무제표를 기준으로 기재한다. 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보는 별도로 기술한다.

가. 상법상 배당가능이익 한도는 상법 제462조제1항 및 동법 시행령 제19조에 따라 직전사업연도 말 현재 기준으로 작성한다.

나. '자본금의 액'은 상법 제451조에 따라 발행주식의 액면총액으로 한다.

다. '대통령령이 정하는 미실현이익'은 상법 시행령 제19조에 따라 작성한다.

라. '신탁계약의 계약금액' 산정시 일부해지가 있는 경우에는 당해 신탁계약의 원금 중에서 신탁의 평가액 중 해지금액이 차지하는 비율만큼의 금액을, 직전 사업연도말 현재 당해 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식이 있는 경우에는 당해 신탁계약의 원금 중에서 자기주식에 해당하는 금액을 각각 차감

마. 배당가능이익 한도 계산내역에 대한 점검방법 ((예)내부 자체 계산, 외부전문기관의 자문 등)과 이 외에 한도 계산 시 추가적으로 고려한 사항은 표 하단에 주석으로 구체적으로 기재한다.

주14) "자기주식 취득결정 전 자기주식 보유현황"은 취득방법별로 기초수량, 변동수량, 기말수량을 구분하여 기재한다. "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말한다.

가. "직접취득"이란 상법 제341조 등에 근거하여 회사가 직접 취득한 경우를 말한다.

나. "신탁계약에 의한 취득"이란 신탁업자와 체결한 신탁계약 등을 통해 취득한 경우(수탁자 보유물량)와 신탁계약해지후 현물로 반환받는 경우(현물보유물량)를 말하며, 이를 구분하여 기재한다.

다. "기타취득"이란 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우, 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 단주의 처리를 위하여 필요한 경우, 주식매수청구권을 행사한 경우 등 상법 제341조의2에 근거하여 취득한 경우를 포함한다.

<별지 제38-33호 서식>

## 자기주식 처분 결정

|                         |                      |       |  |       |  |
|-------------------------|----------------------|-------|--|-------|--|
| 1. 처분예정주식(주)            |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 2. 처분 대상 주식가격(원)        |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 3. 처분예정금액(원)            |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 4. 처분예정기간               |                      | 시작일   |  |       |  |
|                         |                      | 종료일   |  |       |  |
| 5. 처분목적                 |                      |       |  |       |  |
| 6. 처분<br>방법             | 시장을 통한 매도(주)         |       |  |       |  |
|                         | 시간외대량매매(주)           |       |  |       |  |
|                         | 장외처분(주)              |       |  |       |  |
|                         | 기     타(주)           |       |  |       |  |
| 7. 위탁투자중개업자             |                      |       |  |       |  |
| 8. 처분 전<br>자기주식<br>보유현황 | 배당가능이익 범위 내<br>취득(주) | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                      | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
|                         | 기타취득(주)              | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                      | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
| 9. 처분결정일                |                      |       |  |       |  |
| - 사외이사참석여부              |                      | 참석(명) |  |       |  |
|                         |                      | 불참(명) |  |       |  |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |                      |       |  |       |  |
| 10. 1일 매도 주문수량 한도       |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항     |                      |       |  |       |  |

【자기주식 처분 결정전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

| 취득방법                                                |                                           |             | 주식의<br>종류 | 기초<br>수량 | 변동 수량 |       |       | 기말<br>수량 | 비고 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|----|
|                                                     |                                           |             |           |          | 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |          |    |
| 배<br>당<br>가<br>능<br>이<br>익<br>범<br>위<br>내<br>취<br>득 | 직<br>접<br>취<br>득                          | 장내<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 장외<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 공개매수        | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 소계(a)       | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     | 신<br>탁<br>계<br>약<br>에<br>의<br>한<br>취<br>득 | 수탁자<br>보유물량 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 현물보유<br>물량  | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 소계(b)       | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
| 기타 취득(c)                                            |                                           |             | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
| 총 계(a+b+c)                                          |                                           |             | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우  
추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
2. 처분상대방 선정사유
3. 처분주식수(주)
4. 가격 산정근거
5. 예상되는 주식가치 희석효과
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<기재상의 주의>

주1) “처분예정주식”에는 이사회 및 주주총회에서 처분하기로 결의한 주식의 종류별 주식수를 기재한다.

가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
표준이 되는 주식

나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
상기 보통주식과 내용이 다른 주식. 이 경우 그 세부내용을 '기타 투자판단에  
참고할 사항'란에 기재한다.

주2) "처분대상주식가격"에는 이사회 결의일 전일의 시장 종가를 기재한다.

가. 장외거래인 경우에는 실제거래가격, 교환사채 발행의 경우에는 교환가액을 기  
재

나. 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식 교부의 경우에는 동일한 주주총회 또  
는 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사가격을 기재하고, 그 가격  
결정방법과 이사회 결의일 전일 기준 보통주식 및 기타주식 종가를 '기타 투자  
판단에 참고할 사항'에 추가 기재한다.

주3) "처분예정금액"에는 처분예정주식과 처분대상주식가격을 곱한 금액을 기재한다.

주4) "처분예정기간"에는 이사회 결의일 다음 날부터 3월 이내의 기간을 기재한다.

가. 장외처분의 경우에는 처분예정일자, 교환사채 발행의 경우에는 발행예정일자  
를 기재

나. 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식 교부의 경우에는 동일한 주주총회 또  
는 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 행사에 대하여 최초로 자기주식을  
교부하는 날과 행사가능기간 종료일까지의 기간을 기재

다. 복수의 처분방법을 이용하려는 경우에는 가장 빠른 날과 늦은 날을 기재하되,  
'기타 투자판단에 참고할 사항'에 각 처분방법별 처분예정기간을 구분하여 기재한다.

주5) "처분목적"에는 운영 및 시설 자금의 조달, 자사 주식가격의 안정 등 취득목적의  
달성, 종업원에 대한 상여금 지급, 교환사채의 발행 및 주식매수선택권 행사에 따른  
자기주식의 교부, 주식기준보상으로서 양도제한조건부주식 등 부여에 따른 자기주식의  
교부 등을 기재한다.

주6) "처분방법"에는 시장을 통한 매도, 시간외대량매매, 특정인에게 매도, 기타(교환사채  
발행, 상여금 지급, 우리사주조합 출연, 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부  
등)로 구분하고 기타의 내역은 "기타 투자판단에 참고할 사항"에 기재한다.

주7) "위탁투자중개업자"에는 위탁투자중개업자의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을  
기재한다.

주8) "처분전 자기주식 보유현황"에는 "배당가능이익 범위 내 취득"과 "기타취득"으로 구분하여  
기재한다.

주9) "비율"은 당해법인 발행주식 총수에 대한 취득방법에 따른 주식수의 백분율을 소수점  
이하 첫째자리까지 기재한다.

주10) "처분결정일"은 자기주식 처분을 이사회에서 결정한 경우 이사회 결의일, 주주총회에서  
결정한 경우 주주총회 결의일을 기재한다.

주11) "1일 매도주문수량 한도"에는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-9조 제5항 제2호  
에 따라 산정한 한도(가, 나 중 작은 수량)를 기재한다. 동 한도산정의 구체적 내용은 "기



타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재한다.

가. ① 처분신고주식수의 10%, ② 1개월간 일평균거래량의 25% 중 많은 수량

나. 발행주식총수의 1%

주12) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다. 특히, 주식기준보상으로서 양도제한 조건부주식 등 부여에 따라 자기주식을 교부하는 경우에는 교부대상 인원수, 가득 조건 등 주요내용을 추가로 기재한다.

주13) “자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황”은 취득방법별로 기초수량, 변동수량, 기말수량을 구분하여 기재한다. “기초수량”은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, “기말수량”은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말한다.

가. “직접취득”이란 상법 제341조 등에 근거하여 회사가 직접 취득한 경우를 말한다.

나. “신탁계약에 의한 취득”이란 신탁업자와 체결한 신탁계약 등을 통해 취득한 경우(수탁자 보유수량)와 신탁계약해지후 현물로 반환받는 경우(현물보유수량)를 말하며, 이를 구분하여 기재한다.

다. “기타취득”이란 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우, 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 단주의 처리를 위하여 필요한 경우, 주식매수청구권을 행사한 경우 등 상법 제341조의2에 근거하여 취득한 경우를 포함한다.

주14) 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-1조 제2호에 따라 이사회가 결의한 내용을 투자자가 충분히 이해할 수 있도록 구체적으로 기재한다.

주15) 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 회사 임직원 등으로 기재하며, 최대주주의 특수관계인인 경우에는 구체적인 관계를 ( )에 별도로 기재한다.

(예시) 최대주주 홍길동의 특수관계인(배우자), 최대주주 홍길동의 특수관계인(홍길동이 최대주주인 (주)ABC의 임원)

주16) 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】의 “처분상대방 선정사유”는 처분상대방을 선정한 사유를 기재하고, “기타 투자판단에 참고할 사항”은 향후 회사와 처분상대방과의 거래계획(자기주식 추가 처분 등), 보호예수 계획 등 기타 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항을 기재한다.

## 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

|                          |                    |       |  |       |  |
|--------------------------|--------------------|-------|--|-------|--|
| 1. 계약금액(원)               |                    |       |  |       |  |
| 2. 계약기간                  |                    | 시작일   |  |       |  |
|                          |                    | 종료일   |  |       |  |
| 3. 계약목적                  |                    |       |  |       |  |
| 4. 계약체결기관                |                    |       |  |       |  |
| 5. 계약체결 예정일자             |                    |       |  |       |  |
| 6. 계약 전<br>자기주식 보<br>유현황 | 배당가능범위 내 취<br>득(주) | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                          |                    | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
|                          | 기타취득(주)            | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                          |                    | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
| 7. 이사회결의일(결정일)           |                    |       |  |       |  |
| - 사외이사참석여부               |                    | 참석(명) |  |       |  |
|                          |                    | 불참(명) |  |       |  |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부  |                    |       |  |       |  |
| 8. 위탁투자중개업자              |                    |       |  |       |  |
| 9. 취득예정주식(주)             |                    | 보통주식  |  |       |  |
|                          |                    | 기타주식  |  |       |  |
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)   |                    | 보통주식  |  |       |  |
|                          |                    | 기타주식  |  |       |  |
| 11. 취득 후 보유예상기간          |                    | 보통주식  |  |       |  |
|                          |                    | 기타주식  |  |       |  |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항      |                    |       |  |       |  |

【자기주식 취득금액 한도】

| 항 목                                              |                                       | 금 액 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1. 직전사업연도 말 현재<br>상법상<br>배당가능이익<br>한도            | 가. 순자산액                               |     |
|                                                  | 나. 자본금의 액                             |     |
|                                                  | 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과<br>이익준비금의 합계액 |     |
|                                                  | 라. 대통령령이 정하는 미실현이익                    |     |
|                                                  | 소 계                                   |     |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액                         |                                       |     |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및<br>관련 이익준비금 |                                       |     |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기·중간배당금액 및<br>관련 이익준비금 |                                       |     |
| 5. 신탁계약의 계약금액                                    |                                       |     |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가<br>(이동평균법 적용) |                                       |     |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)                        |                                       |     |

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

| 취득방법                                                |                                           |             | 주식의<br>종류 | 기초<br>수량 | 변동 수량 |       |       | 기말<br>수량 | 비고 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|----|
|                                                     |                                           |             |           |          | 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |          |    |
| 배<br>당<br>가<br>능<br>이<br>익<br>범<br>위<br>내<br>취<br>득 | 직<br>접<br>취<br>득                          | 장내<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 장외<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 공개매수        | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 소계(a)       | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     | 신<br>탁<br>계<br>약<br>에<br>의<br>한<br>취<br>득 | 수탁자<br>보유물량 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 현물보유<br>물량  | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           | 소계(b)       | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
| 기타 취득(c)                                            |                                           |             | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
| 총 계(a+b+c)                                          |                                           |             | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                     |                                           |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |

<기재상 주의사항>

- 주1) “계약목적”에는 주식가격의 안정, 종업원에 대한 상여금 지급, 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부, 교환사채의 발행, 주식기준보상으로서 양도제한조건부주식 등 부여 등 구체적 사항을 구분하여 기재한다.
- 주2) “계약체결기관”에는 신탁계약을 체결하려는 신탁업자의 명칭을 한글명으로 기재후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주3) “계약체결예정일자”에는 신탁계약을 체결할 일자를 기재한다.
- 주4) “계약 전 자기주식 보유현황”에는 “배당가능이익범위 내 취득”과 “기타취득”으로 구분하여 기재한다.
- 주5) “비율”은 당해법인 발행주식 총수에 취득방법에 따른 주식수의 백분율을 소수점 이하 첫째 자리까지 기재한다.
- 주6) “위탁투자중개업자”에는 위탁투자중개업자의 한글명을 기재한 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주7) “취득예정주식”에는 이사회 및 주주총회에서 취득하기로 결의한 주식의 종류별 주식수를 기재한다.

가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식

나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식. 이 경우 그 세부내용을 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재한다.

주8) “취득하고자 하는 주식의 가격”에는 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일종가를 기재한다.

주9) “취득 후 보유예상기간”에는 계약목적 등을 고려하여 최종 취득일부터 보유예상기간을 설정하여 기재한다. 다만, 교환사채를 발행할 목적으로 취득하는 경우에는 교환사채 발행예정일, 발행예정금액, 교환청구예정기간, 발행예정방법(공모, 사모 등) 등을 ‘기타 투자판단에 참고할 사항’에 기재한다.

주10) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다. 특히, 주식기준보상으로서 양도 제한조건부주식 등을 부여하는 목적으로 자기주식을 취득하는 경우에는 부여할 인원수, 부여근거 등 주요내용을 추가로 기재한다.

주11) “자기주식 취득금액 한도”는 이사회 결의일 현재 해당 취득 예정 건을 제외한 자기주식 취득금액 한도를 말하며 직전 사업연도말 별도(개별) 재무제표를 기준으로 기재한다. 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보는 별도로 기술한다.

가. 상법상 배당가능이익 한도는 상법 제462조제1항 및 동법 시행령 제19조에 따라 직전 사업연도 말 현재 기준으로 작성한다.

나. ‘자본금의 액’은 상법 제451조에 따라 발행주식의 액면총액으로 한다.

다. ‘대통령령이 정하는 미실현이익’은 상법 시행령 제19조에 따라 작성한다.

라. “신탁계약의 계약금액” 산정시 일부해지가 있는 경우에는 당해 신탁계약의 원금중에서 신탁의 평가액 중 해지금액이 차지하는 비율만큼의 금액을, 직전 사업연도말 현재 당해 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식이 있는 경우에는 당해 신탁계약의 원금 중에서 자기주식에 해당하는 금액을 각각 차감

마. 배당가능이익 한도 계산내역에 대한 점검방법 ((예)내부 자체 계산, 외부전문기관의 자문 등)과 이 외에 한도 계산 시 추가적으로 고려한 사항은 표 하단에 주석으로 구체적으로 기재한다.

주12) “신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황”은 취득방법별로 기초수량, 변동수량, 기말수량을 구분하여 기재한다. “기초수량”은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, “기말수량”은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말한다.

가. “직접취득”이란 상법 제341조 등에 근거하여 회사가 직접 취득한 경우를 말한다.

나. “신탁계약에 의한 취득”이란 신탁업자와 체결한 신탁계약 등을 통해 취득한 경우(수탁자 보유수량)와 신탁계약해지 후 현물로 반환받는 경우(현물보유수량)를 말하며, 이를 구분하여 기재한다.

다. “기타취득”이란 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우, 회사의 권

리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 단주의 처리를 위하여 필요한 경우, 주식매수청구권을 행사한 경우 등 상법 제341조의2에 근거하여 취득한 경우를 포함한다.

<별지 제38-35호 서식>

## 자기주식취득 신탁계약 해지 결정

|                         |                  |       |  |       |  |
|-------------------------|------------------|-------|--|-------|--|
| 1. 계약금액(원)              |                  | 해지 전  |  |       |  |
|                         |                  | 해지 후  |  |       |  |
| 2. 해지 전 계약기간            |                  | 시작일   |  |       |  |
|                         |                  | 종료일   |  |       |  |
| 3. 해지목적                 |                  |       |  |       |  |
| 4. 해지기관                 |                  |       |  |       |  |
| 5. 해지예정일자               |                  |       |  |       |  |
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법       |                  |       |  |       |  |
| 7. 해지 전<br>자기주식<br>보유현황 | 배당가능범위내<br>취득(주) | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                  | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
|                         | 기타취득(주)          | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                  | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
| 8. 이사회결의일(결정일)          |                  |       |  |       |  |
| - 사외이사참석여부              |                  | 참석(명) |  |       |  |
|                         |                  | 불참(명) |  |       |  |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |                  |       |  |       |  |
| 9. 해지예정주식(주)            |                  | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                  | 기타주식  |  |       |  |
| 10. 해지 후 보유예상기간         |                  | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                  | 기타주식  |  |       |  |
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항     |                  |       |  |       |  |

### 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

| 취득방법                            |          |             | 주식의<br>종류 | 기초<br>수량 | 변동 수량 |       |       | 기말<br>수량 | 비고 |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|----|
|                                 |          |             |           |          | 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |          |    |
| 배당<br>가능<br>이익<br>범위<br>내<br>취득 | 직접<br>취득 | 장내<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                 |          |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                 |          | 장외<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                 |          |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                 |          | 공개매수        | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                 |          |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |

|            |                       |             |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|            |                       | 소계(a)       | 보통주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |             | 기타주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            | 신탁<br>계약에<br>의한<br>취득 | 수탁자<br>보유물량 | 보통주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |             | 기타주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 현물보유<br>물량  | 보통주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |             | 기타주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 소계(b)       | 보통주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |             | 기타주식 |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 기타 취득(c)    |      | 보통주식 |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |             |      | 기타주식 |  |  |  |  |  |  |
| 총 계(a+b+c) |                       | 보통주식        |      |      |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 기타주식        |      |      |  |  |  |  |  |  |

#### <기재상 주의사항>

- 주1) “계약금액”은 전부해지의 경우에는 계약금액의 원금을 기재하고 계약금액 중 일부해지의 경우에는 신탁계약의 원금에 해지비율을 곱하여 산출한 금액을 기재한다.
- 주2) “해지목적”에는 운영 및 시설자금의 조달, 자사 주가가격의 안정 등 취득목적의 달성, 종업원에 대한 상여금 지급, 교환사채의 발행 및 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부, 주식기준보상으로서 양도제한조건부주식 등 부여에 따른 자기주식의 교부 등 구체적 사항을 기재한다.
- 주3) “해지기관”에는 계약 해지기관의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) “해지후 신탁재산의 반환방법”은 현금반환, 실물(자사주)반환 또는 현금 및 실물(자사주)반환 등으로 구분하여 기재한다.
- 주5) “해지전 자기주식 보유현황”에는 “배당가능이익 범위내 취득”과 “기타취득”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “비율”은 당해법인 발행주식 총수에 취득방법에 따른 주식수의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한다.
- 주7) “해지예정주식”에는 이사회 및 주주총회에서 해지하기로 결의한 주식의 종류별 주식수를 기재한다.
- 가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식
- 나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식. 이 경우 그 세부내용을 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재한다.
- 주8) “해지 후 보유예상기간”에는 해지목적 등을 고려하여 해지예정일부터 보유예상기간을 설정하여 기재한다.
- 주9) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에



참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다. 특히, 주식기준보상으로서 양도제한 조건부주식 등 부여에 따라 자기주식을 교부하는 경우에는 교부대상 인원수, 가득 조건 등 주요내용을 추가로 기재한다.

주10) “신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황”은 취득방법별로 기초수량, 변동수량, 기말수량을 구분하여 기재한다. “기초수량”은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, “기말수량”은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말한다.

가. “직접취득”이란 상법 제341조 등에 근거하여 회사가 직접 취득한 경우를 말한다.

나. “신탁계약에 의한 취득”이란 신탁업자와 체결한 신탁계약 등을 통해 취득한 경우(수탁자 보유수량)와 신탁계약해지후 현물로 반환받는 경우(현물보유수량)를 말하며, 이를 구분하여 기재한다.

다. “기타취득”이란 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우, 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 단주의 처리를 위하여 필요한 경우, 주식매수청구권을 행사한 경우 등 상법 제341조의2에 근거하여 취득한 경우를 포함한다.

<별지 제38-36호 서식>

## 영업양수 결정

|                          |                  |                                                                    |         |                |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 1. 양수영업                  |                  |                                                                    |         |                |
| 2. 양수영업 주요내용             |                  |                                                                    |         |                |
| 3. 양수가액(원)               |                  |                                                                    |         |                |
| - 영업전부의 양수 여부            |                  | ▼ 예 / 아니오                                                          |         |                |
| - 재무내용(원)                |                  | 양수대상<br>영업부문(A)                                                    | 당사전체(B) | 비중(%)<br>(A/B) |
|                          | 자산액              |                                                                    |         |                |
|                          | 매출액              |                                                                    |         |                |
|                          | 부채액              |                                                                    |         |                |
| 4. 양수목적                  |                  |                                                                    |         |                |
| 5. 양수영향                  |                  |                                                                    |         |                |
| 6. 양수예정일자                | 계약체결일            |                                                                    |         |                |
|                          | 양수기준일            |                                                                    |         |                |
| 7. 거래상대방                 | 회사명(성명)          |                                                                    |         |                |
|                          | 자본금(원)           |                                                                    |         |                |
|                          | 주요사업             |                                                                    |         |                |
|                          | 본점소재지(주소)        |                                                                    |         |                |
|                          | 회사와의 관계          | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원 /<br>계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 /- |         |                |
| 8. 양수대금지급                |                  |                                                                    |         |                |
| 9. 외부평가에 관한 사항           | 외부평가 여부          | ▼ 예 / 미해당                                                          |         |                |
|                          | - 근거 및 사유        |                                                                    |         |                |
|                          | 외부평가기관의 명칭       |                                                                    |         |                |
|                          | 외부평가 기간          |                                                                    |         |                |
|                          | 외부평가 의견          |                                                                    |         |                |
| 10. 주주총회 특별결의 여부         |                  | ▼ 예 / 미해당                                                          |         |                |
| - 주주총회 예정일자              |                  |                                                                    |         |                |
| - 주식매수청구권에<br>관한 사항      | 행사요건             |                                                                    |         |                |
|                          | 매수예정가격           |                                                                    |         |                |
|                          | 행사절차, 방법, 기간, 장소 |                                                                    |         |                |
|                          | 지급예정시기, 지급방법     |                                                                    |         |                |
|                          | 주식매수청구권제한관련내용    |                                                                    |         |                |
|                          |                  | 계약에 미치는 효력                                                         |         |                |
| 11. 이사회결의일(결정일)          |                  |                                                                    |         |                |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)            |                                                                    |         |                |
|                          | 불참(명)            |                                                                    |         |                |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |                  | ▼ 참석 / 불참 /-                                                       |         |                |
| 12. 우회상장 해당 여부           |                  | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                                 |         |                |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획  |                  | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                                 |         |                |
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부    |                  | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                                 |         |                |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부      |                  | ▼ 해당 / 미해당                                                         |         |                |
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부        |                  | ▼ 예 / 아니오                                                          |         |                |
| - 계약내용                   |                  |                                                                    |         |                |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 16. 향후 회사구조개편에 관한 계획  |         |
|                       |         |
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 관련공시: |

<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제1호부터 제3호까지에 의한 영업양수에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 있을 때 신고한다.
- 주2) “양수영향”은 영업의 양수에 따라 영업, 자산, 매출액 등 경영상의 주요변화가 예상되는 사항 및 향후 사업계획 등을 기재한다.
- 주3) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) “거래상대방”이 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주5) “회사와의 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주6) “양수대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금조달 방법 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “주주총회 특별결의 여부” 및 “주식매수청구권에 관한 사항”은 「상법」 제374조에 해당하는 경우에 기재한다.
- 주9) “우회상장 해당 여부” 및 “타법인의 우회상장 요건 충족여부”는 「유가증권시장 상장규정」 및 「코스닥시장 상장규정」의 우회상장 요건 해당여부를 기준으로 이를 기재한다. 다만, 코넥스시장 상장법인은 우회상장과 관련한 서식(12,13번)항목을 ‘해당사항없음’으로 기재한다.
- 주10) “향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획”은 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6월이내에 주권비상장법인(코스닥시장상장법인을 포함)의 최대주주등을 대상으로 제3자배정에 의한 신주 및 주권관련사채권을 발행할 계획이 있는지의 여부를 기재한다.
- 주11) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주12) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.
- 주13) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주14) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

<별지 제38-37호 서식>

## 영업양도 결정

|                          |                                |                                                                    |         |                |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 1. 양도영업                  |                                |                                                                    |         |                |
| 2. 양도영업 주요내용             |                                |                                                                    |         |                |
| 3. 양도가액(원)               |                                |                                                                    |         |                |
| - 재무내용(원)                |                                | 양도대상<br>영업부문(A)                                                    | 당사전체(B) | 비중(%)<br>(A/B) |
|                          | 자산액                            |                                                                    |         |                |
|                          | 매출액                            |                                                                    |         |                |
| 4. 양도목적                  |                                |                                                                    |         |                |
| 5. 양도영향                  |                                |                                                                    |         |                |
| 6. 양도예정일자                | 계약체결일                          |                                                                    |         |                |
|                          | 양도기준일                          |                                                                    |         |                |
| 7. 거래상대방                 | 회사명(성명)                        |                                                                    |         |                |
|                          | 자본금(원)                         |                                                                    |         |                |
|                          | 주요사업                           |                                                                    |         |                |
|                          | 본점소재지(주소)                      |                                                                    |         |                |
|                          | 회사와의 관계                        | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원 /<br>계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 /- |         |                |
| 8. 양도대금지급                |                                |                                                                    |         |                |
| 9. 외부평가에 관한 사항           | 외부평가 여부                        | ▼ 예 / 미해당                                                          |         |                |
|                          | - 근거 및 사유                      |                                                                    |         |                |
|                          | 외부평가기관의 명칭                     |                                                                    |         |                |
|                          | 외부평가 기간                        |                                                                    |         |                |
|                          | 외부평가 의견                        |                                                                    |         |                |
| 10. 주주총회 특별결의 여부         |                                | ▼ 예 / 미해당                                                          |         |                |
| - 주주총회 예정일자              |                                |                                                                    |         |                |
| - 주식매수청구권에<br>관한 사항      | 행사요건                           |                                                                    |         |                |
|                          | 매수예정가격                         |                                                                    |         |                |
|                          | 행사절차, 방법, 기간, 장소               |                                                                    |         |                |
|                          | 지급예정시기, 지급방법                   |                                                                    |         |                |
|                          | 주식매수청구권 제한 관련 내용<br>계약에 미치는 효력 |                                                                    |         |                |
| 11. 이사회결의일(결정일)          |                                |                                                                    |         |                |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)                          |                                                                    |         |                |
|                          | 불참(명)                          |                                                                    |         |                |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |                                | ▼ 참석 / 불참 /-                                                       |         |                |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부      |                                | ▼ 해당 / 미해당                                                         |         |                |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부        |                                | ▼ 예 / 아니오                                                          |         |                |
| - 계약내용                   |                                |                                                                    |         |                |
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |                                |                                                                    |         |                |
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항    |                                | ※ 관련공시:                                                            |         |                |

<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제1호부터 제3호까지에 의한 영업양도에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 있을 때 신고한다.
- 주2) “양도영향”은 영업의 양도에 따라 영업, 자산, 매출액 등 경영상의 주요변화가 예상되는 사항 및 향후 사업계획 등을 기재한다.
- 주3) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) “거래상대방”이 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주5) “회사와의 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주6) “양도대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금의 용도 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “주주총회 특별결의 여부” 및 “주식매수청구권에 관한 사항”은 「상법」 제374조에 해당하는 경우에 기재한다.
- 주9) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주10) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다
- 주11) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주12) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

<별지 제38-38호 서식>

## 유형자산 양수 결정

|                          |                  |                                                                 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. 자산구분                  |                  | ▼ 토지 및 건물 / 기계장치 / 선박 / 차량운반구 / 기타 유형자산                         |
| - 자산명                    |                  |                                                                 |
| 2. 양수내역                  | 양수금액(원)          |                                                                 |
|                          | 자산총액(원)          |                                                                 |
|                          | 자산총액대비(%)        |                                                                 |
| 3. 양수목적                  |                  |                                                                 |
| 4. 양수영향                  |                  |                                                                 |
| 5. 양수예정일자                | 계약체결일            |                                                                 |
|                          | 양수기준일            |                                                                 |
|                          | 등기예정일            |                                                                 |
| 6. 거래상대방                 | 회사명(성명)          |                                                                 |
|                          | 자본금(원)           |                                                                 |
|                          | 주요사업             |                                                                 |
|                          | 본점소재지(주소)        |                                                                 |
|                          | 회사와의 관계          | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 /- |
| 7. 거래대금지급                |                  |                                                                 |
| 8. 외부평가에 관한 사항           | 외부평가 여부          | ▼ 예 / 미해당                                                       |
|                          | - 근거 및 사유        |                                                                 |
|                          | 외부평가기관의 명칭       |                                                                 |
|                          | 외부평가 기간          |                                                                 |
|                          | 외부평가 의견          |                                                                 |
| 9. 주주총회 특별결의 여부          |                  | ▼ 예 / 미해당                                                       |
| - 주주총회 예정일자              |                  |                                                                 |
| - 주식매수청구권에 관한 사항         | 행사요건             |                                                                 |
|                          | 매수예정가격           |                                                                 |
|                          | 행사절차, 방법, 기간, 장소 |                                                                 |
|                          | 지급예정시기, 지급방법     |                                                                 |
|                          | 주식매수청구권제한관련내용    |                                                                 |
|                          | 계약에 미치는 효력       |                                                                 |
| 10. 이사회결의일(결정일)          |                  |                                                                 |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)            |                                                                 |
|                          | 불참(명)            |                                                                 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |                  | ▼ 참석 / 불참 /-                                                    |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부      |                  | ▼ 해당 / 미해당                                                      |
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부        |                  | ▼ 예 / 아니오                                                       |
| - 계약내용                   |                  |                                                                 |
| 13. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |                  |                                                                 |
|                          |                  |                                                                 |
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항    |                  | ※ 관련공시:                                                         |

<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제5호에 의한 자산양수에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정) 중 유형자산에 대한 양수결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “양수영향”은 자산의 양수에 따라 영업, 자산, 매출액 등 경영상의 주요변화가 예상되는 사항 및 향후 사업계획 등을 기재한다.
- 주3) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) “거래상대방”이 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주5) “회사와의 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주6) “거래대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금조달 방법 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “주주총회 특별결의 여부” 및 “주식매수청구권에 관한 사항”은 자산양수가 예외적으로 「상법」 제374조의 영업양수에 준하는 경우에 기재한다.
- 주9) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주10) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.
- 주11) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주12) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

<별지 제38-39호 서식>

## 유형자산 양도 결정

|                          |                  |                                                                 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. 자산구분                  |                  | ▼ 토지 및 건물 / 기계장치 / 선박 / 차량운반구 / 기타 유형자산                         |
| - 자산명                    |                  |                                                                 |
| 2. 양도내역                  | 양도금액(원)          |                                                                 |
|                          | 자산총액(원)          |                                                                 |
|                          | 자산총액대비(%)        |                                                                 |
| 3. 양도목적                  |                  |                                                                 |
| 4. 양도영향                  |                  |                                                                 |
| 5. 양도예정일자                | 계약체결일            |                                                                 |
|                          | 양도기준일            |                                                                 |
|                          | 등기예정일            |                                                                 |
| 6. 거래상대방                 | 회사명(성명)          |                                                                 |
|                          | 자본금(원)           |                                                                 |
|                          | 주요사업             |                                                                 |
|                          | 본점소재지(주소)        |                                                                 |
|                          | 회사와의 관계          | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 /- |
| 7. 거래대금지급                |                  |                                                                 |
| 8. 외부평가에 관한 사항           | 외부평가 여부          | ▼ 예 / 미해당                                                       |
|                          | - 근거 및 사유        |                                                                 |
|                          | 외부평가기관의 명칭       |                                                                 |
|                          | 외부평가 기간          |                                                                 |
|                          | 외부평가 의견          |                                                                 |
| 9. 주주총회 특별결의 여부          |                  | ▼ 예 / 미해당                                                       |
| - 주주총회 예정일자              |                  |                                                                 |
| - 주식매수청구권에 관한 사항         | 행사요건             |                                                                 |
|                          | 매수예정가격           |                                                                 |
|                          | 행사절차, 방법, 기간, 장소 |                                                                 |
|                          | 지급예정시기, 지급방법     |                                                                 |
|                          | 주식매수청구권제한관련내용    |                                                                 |
|                          | 계약에 미치는 효력       |                                                                 |
| 10. 이사회결의일(결정일)          |                  |                                                                 |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)            |                                                                 |
|                          | 불참(명)            |                                                                 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |                  | ▼ 참석 / 불참 /-                                                    |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부      |                  | ▼ 해당 / 미해당                                                      |
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부        |                  | ▼ 예 / 아니오                                                       |
| - 계약내용                   |                  |                                                                 |
| 13. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |                  |                                                                 |
|                          |                  |                                                                 |
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항    |                  | ※ 관련공시:                                                         |



<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제5호에 의한 자산양도에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정) 중 유형자산에 대한 양도결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “양도영향”은 자산의 양도에 따라 영업, 자산, 매출액 등 경영상의 주요변화가 예상되는 사항 및 향후 사업계획 등을 기재한다.
- 주3) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) “거래상대방”이 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주5) “회사와의 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주6) “거래대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금의 용도 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “주주총회 특별결의 여부” 및 “주식매수청구권에 관한 사항”은 자산양도가 예외적으로 「상법」 제374조의 영업양도에 준하는 경우에 기재한다.
- 주9) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주10) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.
- 주11) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주12) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

<별지 제38-40호 서식>

## 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

|                               |                 |                                                                  |  |           |     |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|
| 1. 발행회사                       |                 | 회사명                                                              |  |           |     |
|                               |                 | 국적                                                               |  | 대표자       |     |
|                               |                 | 자본금(원)                                                           |  | 회사와<br>관계 | (1) |
|                               |                 | 발행주식<br>총수(주)                                                    |  | 주요사업      |     |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |                 | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                               |  |           |     |
| 2. 양수내역                       | 양수주식수(주)        |                                                                  |  |           |     |
|                               | 양수금액(원)(A)      |                                                                  |  |           |     |
|                               | 총자산(원)(B)       |                                                                  |  |           |     |
|                               | 총자산대비(%) (A/B)  |                                                                  |  |           |     |
|                               | 자기자본(원)(C)      |                                                                  |  |           |     |
|                               | 자기자본대비(%) (A/C) |                                                                  |  |           |     |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율           |                 | 소유주식수(주)                                                         |  |           |     |
|                               |                 | 지분비율(%)                                                          |  |           |     |
| 4. 양수목적                       |                 |                                                                  |  |           |     |
| 5. 양수예정일자                     |                 |                                                                  |  |           |     |
| 6. 거래상대방                      | 회사명(성명)         |                                                                  |  |           |     |
|                               | 자본금(원)          |                                                                  |  |           |     |
|                               | 주요사업            |                                                                  |  |           |     |
|                               | 본점소재지(주소)       |                                                                  |  |           |     |
|                               | 회사와의 관계         | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / - |  |           |     |
| 7. 거래대금지급                     |                 |                                                                  |  |           |     |
| 8. 외부평가에 관한 사항                | 외부평가 여부         | ▼ 예 / 미해당                                                        |  |           |     |
|                               | - 근거 및 사유       |                                                                  |  |           |     |
|                               | 외부평가기관의 명칭      |                                                                  |  |           |     |
|                               | 외부평가 기간         |                                                                  |  |           |     |
|                               | 외부평가 의견         |                                                                  |  |           |     |
| 9. 이사회결의일(결정일)                |                 |                                                                  |  |           |     |
| - 사외이사참석여부                    | 참석(명)           |                                                                  |  |           |     |
|                               | 불참(명)           |                                                                  |  |           |     |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부      |                 | ▼ 참석 / 불참 / -                                                    |  |           |     |
| 10. 우회상장 해당 여부                |                 | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                               |  |           |     |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획       |                 | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                               |  |           |     |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부   |                 | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                               |  |           |     |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부           |                 | ▼ 해당 / 미해당                                                       |  |           |     |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부             |                 | ▼ 예 / 아니오                                                        |  |           |     |
| - 계약내용                        |                 |                                                                  |  |           |     |
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획          |                 |                                                                  |  |           |     |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |         |
|                       | ※ 관련공시: |

(1) ▼최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 /-

【발행회사의 요약 재무상황】

(단위 : 원)

| 구분    | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|-------|------|------|------|-----|-----|-------|------|-------|
| 당해 연도 |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전년도   |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전전년도  |      |      |      |     |     |       |      |       |

▶ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래 상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 【거래상대방에 관한 사항】 삽입

【거래상대방에 관한 사항】

|                                             |       |                            |          |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------|----------|
| 1. 인적사항                                     |       |                            |          |
| - 기본사항                                      |       |                            |          |
| 성명(명칭)                                      | 국적    | 주소(본점소재지)<br>[읍·면·동까지만 기재] |          |
| 직업(사업내용)                                    |       |                            |          |
| - 최대주주·대표이사·대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |       |                            |          |
| 구분                                          | 성명    | 주식수                        | 지분율(%)   |
|                                             |       |                            |          |
|                                             |       |                            |          |
| (단위 : 원)                                    |       |                            |          |
| 최근 사업연도                                     |       | 결산기                        |          |
| 자산총계                                        |       | 자본금                        |          |
| 부채총계                                        |       | 매출액                        |          |
| 자본총계                                        |       | 당기순이익                      |          |
| 외부감사인                                       |       | 휴업 여부                      |          |
| 감사의견                                        |       | 폐업 여부                      |          |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주·임원과의 관계                   |       |                            |          |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계                          |       |                            |          |
| - 당해법인의 최대주주·임원과 거래상대방과의 관계                 |       | 성명                         | 상대방과의 관계 |
| (행추가 가능)                                    |       |                            |          |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)                   |       |                            |          |
| 구분                                          | 거래 내역 |                            |          |
| 당해년도                                        |       |                            |          |
| 전년도                                         |       |                            |          |
| 전전년도                                        |       |                            |          |

- ▶ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우 이 부분을 선택하여 【차입금에 관한 사항】을 삽입

【차입금에 관한 사항】

| (단위: 원) |      |      |         |    |
|---------|------|------|---------|----|
| 차입처     | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비고 |
|         |      | ~    |         |    |
|         |      | ~    |         |    |
|         |      | ~    |         |    |
| 소 계     |      | -    | -       | -  |

<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제5호에 의한 자산양수에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 타법인 주식 및 출자증권의 양수에 해당하는 때 신고한다.
- 주2) “최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부”는 코스닥시장 상장법인에 한하여 작성하며, 최근 6월 이내에 제3자배정으로 해당 코스닥시장 상장법인의 신주를 취득한 자가 발행한 주식 및 출자증권의 양수에 관한 결정이 있을 때 기재한다.
- 주3) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) “거래상대방”이 법인이 아닌 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주5) “회사와 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주6) “거래대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금조달 방법 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재 하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “우회상장 해당 여부” 및 “타법인의 우회상장 요건 충족여부”는 「유가증권시장 상장규정」 및 「코스닥시장 상장규정」의 우회상장 요건 해당여부를 기준으로 이를 기재한다. 다만, 코넥스시장 상장법인은 우회상장과 관련한 서식(11,12번)항목을 ‘해당사항없음’으로 기재한다.
- 주9) “향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획”은 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6월이내에 주권비상장법인(코스닥시장상장법인을 포함)의 최대주주등을 대상으로 제3자배정에 의한 신주 및 주식관련사채권을 발행할 계획이 있는지의 여부를 기재한다.
- 주10) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주11) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.

- 주12) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주13) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다. 특히, 주식 및 출자증권 발행회사가 자원개발과 관련된 사업을 영위하는 경우에는 자원명, 개발지구, 투자금액 등 자원개발 관련 주요사항을 상세하게 기재한다. 복수의결권주식 발행회사의 주식을 양수하는 경우에는 취득하는 주식에 부여된 의결권의 수와 의결권 비율(보유 의결권 수를 복수의결권주식 발행회사의 의결권의 총수로 나눈 비율)을 추가로 기재한다.
- 주14) “발행회사의 요약 재무상황”은 발행회사가 지배회사 또는 지주회사인 경우는 연결 재무제표상의 재무정보를 기재한다. 또한 발행회사가 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사 대상법인인 경우에는 감사의견 및 외부감사인명을 기재한다.
- 주15) 【거래상대방에 관한 사항】 중 재무상황(상대방이 법인인 경우)은 상대방이 지배회사 또는 지주회사인 경우는 연결재무제표상의 재무정보를 기재한다.
- 주16) 【차입금에 관한 사항】 중 ‘차입기간’은 ‘XX.XX월~’XX.XX월’ 형태로 기재하고, ‘담보대상 자산’에는 담보대상 물건명을 기재하되, 담보대상 자산이 지분증권인 경우 ‘00 주식 00주’ 형태로 기재한다.

<별지 제38-41호 서식>

## 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

|                          |  |                 |                                                                     |           |     |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1. 발행회사                  |  | 회사명             |                                                                     |           |     |
|                          |  | 국적              |                                                                     | 대표자       |     |
|                          |  | 자본금(원)          |                                                                     | 회사와<br>관계 | (1) |
|                          |  | 발행주식<br>총수(주)   |                                                                     | 주요사업      |     |
| 2. 양도내역                  |  | 양도주식수(주)        |                                                                     |           |     |
|                          |  | 양도금액(원)(A)      |                                                                     |           |     |
|                          |  | 총자산(원)(B)       |                                                                     |           |     |
|                          |  | 총자산대비(%) (A/B)  |                                                                     |           |     |
|                          |  | 자기자본(원)(C)      |                                                                     |           |     |
|                          |  | 자기자본대비(%) (A/C) |                                                                     |           |     |
| 3. 양도 후 소유주식수 및 지분비율     |  | 소유주식수(주)        |                                                                     |           |     |
|                          |  | 지분비율(%)         |                                                                     |           |     |
| 4. 양도목적                  |  |                 |                                                                     |           |     |
| 5. 양도예정일자                |  |                 |                                                                     |           |     |
| 6. 거래상대방                 |  | 회사명(성명)         |                                                                     |           |     |
|                          |  | 자본금(원)          |                                                                     |           |     |
|                          |  | 주요사업            |                                                                     |           |     |
|                          |  | 본점소재지(주소)       |                                                                     |           |     |
|                          |  | 회사와의 관계         | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원 /<br>계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / - |           |     |
| 7. 거래대금지급                |  |                 |                                                                     |           |     |
| 8. 외부평가에 관한 사항           |  | 외부평가 여부         | ▼ 예 / 미해당                                                           |           |     |
|                          |  | - 근거 및 사유       |                                                                     |           |     |
|                          |  | 외부평가기관의 명칭      |                                                                     |           |     |
|                          |  | 외부평가 기간         |                                                                     |           |     |
|                          |  | 외부평가 의견         |                                                                     |           |     |
| 9. 이사회결의일(결정일)           |  |                 |                                                                     |           |     |
| - 사외이사참석여부               |  | 참석(명)           |                                                                     |           |     |
|                          |  | 불참(명)           |                                                                     |           |     |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |  | ▼ 참석 / 불참 / -   |                                                                     |           |     |
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부      |  | ▼ 해당 / 미해당      |                                                                     |           |     |
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부        |  | ▼ 예 / 아니오       |                                                                     |           |     |
| - 계약내용                   |  |                 |                                                                     |           |     |
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |  |                 |                                                                     |           |     |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항    |  |                 |                                                                     |           |     |
|                          |  | ※ 관련공시:         |                                                                     |           |     |

(1) ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / -

【발행회사의 요약 재무상황】

(단위 : 원)

| 구분    | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|-------|------|------|------|-----|-----|-------|------|-------|
| 당해 연도 |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전년도   |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전전년도  |      |      |      |     |     |       |      |       |

<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제5호에 의한 자산양도에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 타법인 주식 및 출자증권의 양도에 해당하는 때 신고한다.
- 주2) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주3) “거래상대방”이 법인이 아닌 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주4) “회사와 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주5) 자본잠식법인은 “자기자본”에 최근의 자본금을 기재하고 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”란에 상기 자기자본은 자본금임을 기재한다.
- 주6) “거래대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금조달 방법 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재 하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주9) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사 기간 등) 등을 기재한다.
- 주10) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주11) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션 사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다. 또한, 복수의결권주식 발행회사의 주식을 양도하는 경우에는 양도후 소유하는 주식에 부여된 의결권의 수와 의결권 비율(보유 의결권 수를 복수의결권주식 발행회사의 의결권의 총수로 나눈 비율)을 추가로 기재한다.

## 주권 관련 사채권 양수 결정

|                               |                |                                                                     |  |           |     |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|
| 1. 주권 관련 사채권의 종류              |                | ▼신주인수권부사채권 / 전환사채권 / 교환사채권<br>/조건부자본증권 / 기타                         |  |           |     |
|                               |                | 회사                                                                  |  | 종류        |     |
| 2. 사채권 발행회사                   |                | 회사명                                                                 |  |           |     |
|                               |                | 국적                                                                  |  | 대표자       |     |
|                               |                | 자본금(원)                                                              |  | 회사와<br>관계 | (1) |
|                               |                | 발행주식<br>총수(주)                                                       |  | 주요사업      |     |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |                | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음                                                  |  |           |     |
| 3. 양수내역                       | 사채의            |                                                                     |  |           |     |
|                               | 권면(전자등록)총액(원)  |                                                                     |  |           |     |
|                               | 양수금액(원)(A)     |                                                                     |  |           |     |
|                               | 총자산(원)(B)      |                                                                     |  |           |     |
|                               | 총자산대비(%) (A/B) |                                                                     |  |           |     |
|                               | 자기자본(원)(C)     |                                                                     |  |           |     |
|                               |                | 자기자본대비(%) (A/C)                                                     |  |           |     |
| 4. 양수목적                       |                |                                                                     |  |           |     |
| 5. 양수예정일자                     |                |                                                                     |  |           |     |
| 6. 거래상대방                      | 회사명(성명)        |                                                                     |  |           |     |
|                               | 자본금(원)         |                                                                     |  |           |     |
|                               | 주요사업           |                                                                     |  |           |     |
|                               | 본점소재지(주소)      |                                                                     |  |           |     |
|                               | 회사와의 관계        | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원<br>/ 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / - |  |           |     |
| 7. 거래대금지급                     |                |                                                                     |  |           |     |
| 8. 외부평가에 관한 사항                | 외부평가 여부        | ▼ 예 / 미해당                                                           |  |           |     |
|                               | - 근거 및 사유      |                                                                     |  |           |     |
|                               | 외부평가기관의 명칭     |                                                                     |  |           |     |
|                               | 외부평가 기간        |                                                                     |  |           |     |
| 9. 이사회결의일(결정일)                |                |                                                                     |  |           |     |
| - 사외이사참석여부                    | 참석(명)          |                                                                     |  |           |     |
|                               | 불참(명)          |                                                                     |  |           |     |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부      |                | ▼ 참석 / 불참 / -                                                       |  |           |     |
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부           |                | ▼ 해당 / 미해당                                                          |  |           |     |
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부             |                | ▼ 예 / 아니오                                                           |  |           |     |
| - 계약내용                        |                |                                                                     |  |           |     |
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획          |                |                                                                     |  |           |     |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항         |                |                                                                     |  |           |     |



|  |         |
|--|---------|
|  | ※ 관련공시: |
|--|---------|

(1) ▼최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 /-

【발행회사의 요약 재무상황】

(단위 : 원)

| 구분    | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|-------|------|------|------|-----|-----|-------|------|-------|
| 당해 연도 |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전년도   |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전전년도  |      |      |      |     |     |       |      |       |

- ▶ [코스닥시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 【거래상대방에 관한 사항】 삽입

【거래상대방에 관한 사항】

|                                             |       |                            |          |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------|----------|
| 1. 인적사항                                     |       |                            |          |
| - 기본사항                                      |       |                            |          |
| 성명(명칭)                                      | 국적    | 주소(본점소재지)<br>[읍·면·동까지만 기재] |          |
| 직업(사업내용)                                    |       |                            |          |
| - 최대주주·대표이사·대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |       |                            |          |
| 구분                                          | 성명    | 주식수                        | 지분율(%)   |
|                                             |       |                            |          |
|                                             |       |                            |          |
| (단위 : 원)                                    |       |                            |          |
| 최근 사업연도                                     |       | 결산기                        |          |
| 자산총계                                        |       | 자본금                        |          |
| 부채총계                                        |       | 매출액                        |          |
| 자본총계                                        |       | 당기순이익                      |          |
| 외부감사인                                       |       | 휴업 여부                      |          |
| 감사의견                                        |       | 폐업 여부                      |          |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주·임원과의 관계                   |       |                            |          |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계                          |       |                            |          |
| - 당해법인의 최대주주·임원과 거래상대방과의 관계                 |       | 성명                         | 상대방과의 관계 |
| (행추가 가능)                                    |       |                            |          |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)                   |       |                            |          |
| 구분                                          | 거래 내역 |                            |          |
| 당해년도                                        |       |                            |          |
| 전년도                                         |       |                            |          |
| 전전년도                                        |       |                            |          |

(1) ▼최대주주 / 대표이사 / 이사 / 사외이사 / 감사 / 대표집행임원 / 집행임원 / 기타 /-

- ▶ 타법인 발행 신주인수권부사채(BW)의 취득 결정이 있는 경우 이 부분을 선택하여 【신주인수권부 사채에 관한 사항】 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

[신주인수권부사채에 관한 사항]

|                      |                      |     |            |  |
|----------------------|----------------------|-----|------------|--|
| 사채의 이율               | 표면이자율(%)             |     |            |  |
|                      | 만기이자율(%)             |     |            |  |
| 사채만기일                |                      |     | ____-__-__ |  |
| 신 주 인 수 권 에<br>관한 사항 | 행사비율(%)              |     |            |  |
|                      | 행사가액(원/주)            |     |            |  |
|                      | 행사가액 결정방법            |     |            |  |
|                      | 사채와 인수권의 분리여부        |     | ▼분리/비분리    |  |
|                      | 신주대금 납입방법            |     |            |  |
|                      | 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 |     |            |  |
|                      | 권리행사기간               | 시작일 |            |  |
|                      |                      | 종료일 |            |  |
| 행사가액 조정에 관한 사항       |                      |     |            |  |
| 기타 투자판단에 참고할 사항      |                      |     |            |  |

- ▶ 타법인 발행 전환사채(CB)의 취득 결정이 있는 경우 이 부분을 선택하여 【전환사채에 관한 사항】 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

[전환사채에 관한 사항]

|                 |                   |     |            |
|-----------------|-------------------|-----|------------|
| 사채의 이율          | 표면이자율(%)          |     |            |
|                 | 만기이자율(%)          |     |            |
| 사채만기일           |                   |     | ____-__-__ |
| 전환에 관한 사항       | 전환비율(%)           |     |            |
|                 | 전환가액(원/주)         |     |            |
|                 | 전환가액 결정방법         |     |            |
|                 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 |     |            |
|                 | 전환청구기간            | 시작일 |            |
|                 |                   | 종료일 |            |
|                 | 전환가액 조정에 관한 사항    |     |            |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 |                   |     |            |

- ▶ 타법인 발행 교환사채(EB)의 취득 결정이 있는 경우 이 부분을 선택하여 【교환사채에 관한 사항】 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

**[교환사채에 관한 사항]**

|                 |                |     |            |
|-----------------|----------------|-----|------------|
| 사채의 이율          | 표면이자율(%)       |     |            |
|                 | 만기이자율(%)       |     |            |
| 사채만기일           |                |     | ____-__-__ |
| 교환에 관한 사항       | 교환비율(%)        |     |            |
|                 | 교환가액(원/주)      |     |            |
|                 | 교환가액 결정방법      |     |            |
|                 | 교환대상           |     |            |
|                 | 교환청구기간         | 시작일 |            |
|                 |                | 종료일 |            |
|                 | 교환가액 조정에 관한 사항 |     |            |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 |                |     |            |

- ▶ 타법인 발행 전환형 조건부자본증권의 취득 결정이 있는 경우 이 부분을 선택하여 【전환형 조건부자본증권에 관한 사항】 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

**[전환형 조건부자본증권에 관한 사항]**

|                 |                   |  |            |
|-----------------|-------------------|--|------------|
| 사채의 이율          | 표면이자율(%)          |  |            |
|                 | 만기이자율(%)          |  |            |
| 사채만기일           |                   |  | ____-__-__ |
| 전환에 관한 사항       | 주식전환의 사유          |  |            |
|                 | 주식전환의 범위          |  |            |
|                 | 전환가액(원/주)         |  |            |
|                 | 전환가액 결정방법         |  |            |
|                 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 |  |            |
|                 | 전환에 따라 발행할 주식의 수  |  |            |
|                 | 전환가액 조정에 관한 사항    |  |            |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 |                   |  |            |

<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제5호에 의한 자산양수에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 주권 관련 사채권 양수에 해당하는 때 신고한다.
- 주2) “최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부”는 코스닥시장 상장법인에 한하여 작성하며, 최근 6월 이내에 제3자배정으로 해당 코스닥시장 상장법인의 신주를 취득한 자가 발행한 신주인수권부사채(BW)·전환사채(CB)·교환사채(EB)·조건부 자본증권 등 주권 관련 사채권(분리형 신주인수권부사채의 경우 신주인수권증권만을 취득한 경우를 포함)의 양수에 관한 결정이 있을 때 기재한다.
- 주3) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) “거래상대방”이 법인이 아닌 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주5) “회사와 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주6) “거래대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금조달 방법 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재 하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주9) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사 기간 등) 등을 기재한다.
- 주10) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주11) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션 사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.
- 주12) “발행회사의 요약 재무상황”은 발행회사가 지배회사 또는 지주회사인 경우는 연결 재무제표상의 재무정보를 기재한다. 또한 발행회사가 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사 대상법인인 경우에는 감사의견 및 외부감사인명을 기재한다.
- 주13) 【거래상대방에 관한 사항】 중 재무상황(상대방이 법인인 경우)은 상대방이 지배 회사 또는 지주회사인 경우는 연결재무제표상의 재무정보를 기재한다.
- 주14) 【신주인수권부사채에 관한 사항】은 아래 사항을 참고하여 기재한다.
- "표면이자율" 및 "만기이자율"은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해이자

조회방법 등을 기재한다.

- "행사가액"은 행사가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- "행사가액 결정방법"은 관련규정에 따른 행사가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 확정예정일 및 향후 행사가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- "사채와 인수권의 분리여부"는 분리형 또는 비분리형으로 구분하여 기재한다.
- "신주대금 납입방법"은 현금납입 또는 대용납입으로 구분하여 기재한다.
- "행사가액 조정에 관한 사항"은 행사가액 조정사유별 조정기준일·구체적인 조정방법·조정한도 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 행사가액 조정사유 중 행사가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.
- 상기 기재사항 외의 Call Option, Put Option, 신주발행예정 주식수 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 가급적 자세하게 기재한다.

주15) 【전환사채에 관한 사항】은 아래 사항을 참고하여 기재한다.

- "표면이자율" 및 "만기이자율"은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해이자 조회방법 등을 기재한다.
- "전환가액"은 전환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- "전환가액 결정방법"은 관련규정에 따른 전환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 확정예정일 및 향후 전환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- "전환가액 조정에 관한 사항"은 전환가액 조정사유별 조정기준일·구체적인 조정방법·조정한도 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 전환가액 조정사유 중 전환가액을 조정하지 않은 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.
- 상기 기재사항 외의 Call Option, Put Option, 전환예정 주식수 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 가급적 자세하게 기재한다.

주16) 【교환사채에 관한 사항】은 아래 사항을 참고하여 기재한다.

- "표면이자율" 및 "만기이자율"은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해이자 조회방법 등을 기재한다.
- "교환가액"은 교환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- "교환가액 결정방법"은 교환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 확정예정일 및 향후 교환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- "교환가액 조정에 관한 사항"은 교환가액 조정사유별 조정기준일·구체적인 조정방법·조정한도 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 교환가액 조정사유 중 교환가액을 조정하지 않은 사유가 있는 경우 동 사실 및 그

사유 등을 구체적으로 기재한다.

- 상기 기재사항 외의 Call Option, Put Option 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요 사항은 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 가급적 자세하게 기재한다.

주17) 【전환형 조건부자본증권에 관한 사항】은 아래 사항을 참고하여 기재한다.

- "표면이자율" 및 "만기이자율"은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해 이자 조회방법 등을 기재한다.
- "전환가액"은 전환가액이 확정되었을 경우에는 확정가액을 기재한다.
- "전환가액 결정방법"은 전환가액 산정방법을 기재하되, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 전환가액 산정방법, 확정예정일 및 향후 전환가액 조회방법 등을 포함하여 기재한다.
- "전환가액 조정에 관한 사항"은 전환가액 조정사유별 조정기준일·구체적인 조정방법·조정한도 등을 자세하게 기재한다. 시가변동, 자본증감, 합병 등 통상적으로 인정되는 전환가액 조정사유 중 전환가액을 조정하지 않는 사유가 있는 경우 동 사실 및 그 사유 등을 구체적으로 기재한다.
- 상기 기재사항 외의 Call Option, Put Option 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요 사항은 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 가급적 자세하게 기재한다.

## 주권 관련 사채권 양도 결정

|                          |                      |                                             |                                                                     |           |     |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1. 주권 관련 사채권의 종류         |                      | ▼신주인수권부사채권 / 전환사채권 / 교환사채권<br>/조건부자본증권 / 기타 |                                                                     |           |     |
|                          |                      | 회사                                          |                                                                     | 종류        |     |
| - 취득일자                   |                      |                                             |                                                                     |           |     |
| 2. 사채권 발행회사              |                      | 회사명                                         |                                                                     |           |     |
|                          |                      | 국적                                          |                                                                     | 대표자       |     |
|                          |                      | 자본금(원)                                      |                                                                     | 회사와<br>관계 | (1) |
|                          |                      | 발행주식<br>총수(주)                               |                                                                     | 주요사업      |     |
| 3. 양도내역                  | 사채의<br>권면(전자등록)총액(원) |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 양도금액(원)(A)           |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 총자산(원)(B)            |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 총자산대비(%) (A/B)       |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 자기자본(원)(C)           |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 자기자본대비(%) (A/C)      |                                             |                                                                     |           |     |
| 4. 양도목적                  |                      |                                             |                                                                     |           |     |
| 5. 양도예정일자                |                      |                                             |                                                                     |           |     |
| 6. 거래상대방                 | 회사명(성명)              |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 자본금(원)               |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 주요사업                 |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 본점소재지(주소)            |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 회사와의 관계              |                                             | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 임직원<br>/ 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / - |           |     |
| 7. 거래대금지급                |                      |                                             |                                                                     |           |     |
| 8. 외부평가에 관한 사항           | 외부평가 여부              |                                             | ▼ 예 / 미해당                                                           |           |     |
|                          | - 근거 및 사유            |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 외부평가기관의 명칭           |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 외부평가 기간              |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 외부평가 의견              |                                             |                                                                     |           |     |
| 9. 이사회결의일(결정일)           |                      |                                             |                                                                     |           |     |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)                |                                             |                                                                     |           |     |
|                          | 불참(명)                |                                             |                                                                     |           |     |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |                      | ▼ 참석 / 불참 / -                               |                                                                     |           |     |
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부      |                      | ▼ 해당 / 미해당                                  |                                                                     |           |     |
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부        |                      | ▼ 예 / 아니오                                   |                                                                     |           |     |
| - 계약내용                   |                      |                                             |                                                                     |           |     |
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |                      |                                             |                                                                     |           |     |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항    |                      |                                             |                                                                     |           |     |
|                          |                      | ※ 관련공시:                                     |                                                                     |           |     |

(1) ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / -

【발행회사의 요약 재무상황】

(단위 : 원)

| 구분    | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|-------|------|------|------|-----|-----|-------|------|-------|
| 당해 연도 |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전년도   |      |      |      |     |     |       |      |       |
| 전전년도  |      |      |      |     |     |       |      |       |

<기재상의 주의>

- 주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조제2항제5호에 의한 자산양도에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 주권 관련 사채권 양도에 해당하는 때 신고한다.
- 주2) “회사명(성명)”란은 법인·자연인 등의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주3) “거래상대방”이 법인이 아닌 자연인인 경우 “자본금” 및 “주요사업”은 생략하고, “주소”는 읍·면·동까지 기재한다.
- 주4) “회사와 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주5) 자본잠식법인은 “자기자본”에 최근의 자본금을 기재하고 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”란에 상기 자기자본은 자본금임을 기재한다.
- 주6) “거래대금지급”은 지급형태, 지급시기, 지급조건, 자금조달 방법 등을 구체적으로 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재 하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주9) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사 기간 등) 등을 기재한다.
- 주10) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.
- 주11) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션 사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.



## 회사합병 결정

|                                                |                           |                                                               |                |       |  |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|
| 1. 합병방법                                        |                           |                                                               |                |       |  |
| - 합병형태                                         |                           | ▼ 소규모합병 / 간이합병 / 해당사항없음                                       |                |       |  |
| 2. 합병목적                                        |                           |                                                               |                |       |  |
| 3. 합병의 중요영향 및 효과                               |                           |                                                               |                |       |  |
| 4. 합병비율                                        |                           |                                                               |                |       |  |
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우                            |                           |                                                               |                |       |  |
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비<br>합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 |                           |                                                               |                |       |  |
| 5. 합병비율 산출근거                                   |                           |                                                               |                |       |  |
| 6. 외부평가에 관한 사항                                 | 외부평가 여부                   | ▼ 예 / 미해당                                                     |                |       |  |
|                                                | - 근거 및 사유                 |                                                               |                |       |  |
|                                                | 외부평가기관의 명칭                |                                                               |                |       |  |
|                                                | 외부평가 기간                   |                                                               |                |       |  |
|                                                | 외부평가 의견                   |                                                               |                |       |  |
| 7. 합병신주의 종류와 수(주)                              | 보통주식                      |                                                               |                |       |  |
|                                                | 종류주식                      |                                                               |                |       |  |
| 8. 합병상대회사                                      | 회사명                       |                                                               |                |       |  |
|                                                | 주요사업                      |                                                               |                |       |  |
|                                                | 회사와의 관계                   | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 계열회사 /<br>자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / - |                |       |  |
|                                                | 최근 사업연도 재무내용<br>(원)       | 자산총계                                                          |                | 자본금   |  |
|                                                |                           | 부채총계                                                          |                | 매출액   |  |
|                                                |                           | 자본총계                                                          |                | 당기순이익 |  |
|                                                | - 외부감사 여부                 | 기관명                                                           |                | 감사의견  |  |
|                                                | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우       |                                                               |                |       |  |
|                                                |                           | 대표이사                                                          |                | 설립연월일 |  |
| 본점소재지                                          |                           |                                                               | 증권신고서<br>제출예정일 |       |  |
| 9. 신설합병회사                                      | 회사명                       |                                                               |                |       |  |
|                                                | 설립시 재무내용(원)               | 자산총계                                                          |                | 부채총계  |  |
|                                                |                           | 자본총계                                                          |                | 자본금   |  |
|                                                |                           | [날짜입력]                                                        |                | 현재기준  |  |
|                                                | 신설사업부문 최근 사업<br>연도 매출액(원) |                                                               |                |       |  |
|                                                | 주요사업                      |                                                               |                |       |  |
| 재상장신청 여부                                       | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음        |                                                               |                |       |  |
| 10. 합병일정                                       | 합병계약일                     |                                                               |                |       |  |
|                                                | 주주확정기준일                   |                                                               |                |       |  |
|                                                | 주주명부                      | 시작일                                                           |                |       |  |
|                                                | 폐쇄기간                      | 종료일                                                           |                |       |  |
|                                                | 합병반대의사                    | 시작일                                                           |                |       |  |

|                          |                  |                    |           |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|
|                          | 통지 접수기간          | 종료일                |           |
|                          | 주주총회에정일자         |                    |           |
|                          | 주식매수청구권          | 시작일                |           |
|                          | 행사기간             | 종료일                |           |
|                          | 구주권제출기간          | 시작일                |           |
|                          |                  | 종료일                |           |
|                          | 매매거래 정지          | 시작일                |           |
|                          | 예정기간             | 종료일                |           |
|                          | 채 권 자 이 의        | 시작일                |           |
|                          | 제출기간             | 종료일                |           |
|                          | 합병기일             |                    |           |
|                          | 종료보고 총회일         |                    |           |
|                          | 합병등기에정일자         |                    |           |
| 신주권교부에정일                 |                  |                    |           |
| 신주의 상장에정일                |                  |                    |           |
| 11. 우회상장 해당 여부           |                  | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음 |           |
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부    |                  | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음 |           |
| 13. 주식매수청구권에<br>관한 사항    | 행사요건             |                    |           |
|                          | 매수예정가격           |                    |           |
|                          | 행사절차, 방법, 기간, 장소 |                    |           |
|                          | 지급예정시기, 지급방법     |                    |           |
|                          | 주식매수청구권 제한 관련 내용 |                    |           |
|                          | 계약에 미치는 효력       |                    |           |
| 14. 이사회결의일(결정일)          |                  |                    |           |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)            |                    |           |
|                          | 불참(명)            |                    |           |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ▼ 참석 / 불참 / -    |                    |           |
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부        |                  |                    | ▼ 예 / 아니오 |
| - 계약내용                   |                  |                    |           |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부        |                  |                    | ▼ 예 / 아니오 |
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유       |                  |                    |           |
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |                  |                    |           |
|                          |                  |                    |           |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항    |                  |                    |           |
|                          |                  |                    |           |
| ※ 관련공시                   |                  |                    |           |

▶ 기업인수목적회사가 공시하는 경우 이 부분을 클릭하여 『기업인수목적회사 관련 사항』  
 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

【기업인수목적회사 관련 사항】

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치·신탁된 금액의 100분의 80미만 | ▼ 예 / 아니오 |
| 19. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부                                              | ▼ 예 / 아니오 |
| 20. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부          | ▼ 예 / 아니오 |
| 21. 합병으로 인하여 회사를 설립하는지 여부                                                  | ▼ 예 / 아니오 |

▶ 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 합병의 경우 이 부분을 클릭하여 『합병 관련 주요사항 상세 기재』 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

#### 【합병관련 주요사항 상세기재】

각 항목별로 기업공시서식 작성기준 사항을 각각 기재한다.

### 1. 합병의 개요

- (1) 합병에 관한 기본사항: 제12장제1절
- (2) 합병가액 및 그 산출근거: 제12장제2절
- (3) 투자위험요소: 제12장제5절
- (4) 주식매수청구권에 관한 사항: 제12장제6절
- (5) 당사회사간의 이해관계 등: 제12장제7절
- (6) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 : 제12-8-4조

### 2. 합병 상대방회사에 관한 사항

#### 【 작성지침 】

합병 상대방회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우에는 사업보고서(반기보고서 또는 분기 보고서 포함)를 참조하라는 안내문구를 기재하고, 구체적인 내용은 생략할 수 있다.

- (1) 회사의 개요: 제3장제1절부터 제3장제4절까지 및 제3장제7절
- (2) (현행과 같음)
- (3) 재무에 관한 사항: 제5장제1절, 제5-5-1조, 제5-5-7조, 제5장제6절, 제5장제7절  
(단, 제5-1-1조 및 제5-1-2조의 단서조항은 적용하지 아니한다)
- (4) 외부감사인의 감사의견: 제5장제2절 및 제5장제3절
- (5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항: 제7장제1절부터 제7장제3절까지

- (6) 주주에 관한 사항: 제8장
- (7) 임원 및 직원 등에 관한 사항: 제9장제1절, 제9-2-1조제1항, 제9-2-2조
- (8) 계열회사 등에 관한 사항: 제7장제4절
- (9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항: 제11장

다만, 합병상대방회사가 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조, 제4-2-8조, 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

#### <기재상의 주의>

- 주1) 「상법」 제522조, 제527조의2, 제527조의3의 규정에 의한 합병에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 있을 때 신고한다.
- 주2) “합병방법”은 “A사가 B사를 흡수합병”, “A사와 B사의 신설합병” 등 해당방법을 기재한다.
- 주3) 소규모합병 또는 간이합병의 경우에는 주주총회에정일자 등 관련 없는 사항의 기재를 생략한다.
- 주4) “합병의 중요영향 및 효과”는 합병이 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과 등을 기재한다.
- 주5) “합병비율”은 흡수합병의 경우 소멸회사주식 1주당 교부할 존속회사주식수를 소수점 이하 7자리까지 기재하고, 신설합병의 경우 소멸회사주식 1주당 교부할 신설회사의 주식수를 소수점 이하 7자리까지 기재한다. 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 “기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장당일 기준가격의 배수”는 「유가증권시장 업무규정」 및 「코스닥시장 업무규정」을 참고하여 합병비율의 역수(1/합병비율)를 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주6) “합병비율 산출근거”에는 비율·가액 등을 산출하는 데 사용한 방법, 주요가정, 산출내용, 기준시점 등을 구체적으로 기재한다(기준주가·자산가치·수익가치 등 포함). 또한 시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목의 단서 미적용 등 비율산출과 관련된 특이사항이 있는 경우 이를 상세히 기재한다.
- 주7) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주8) 종류주식은 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 주주총회에서의 의결권 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 내용이 다른 종류의 주식을 말하며, 종류주식은 ‘우선주’, ‘전환주’, ‘상환주’ 등으로 구분하여 그 세부내용을 ‘기타 투자판단과 관련한 중요사항’란에 기재한다.
- 주9) “회사명”란은 법인의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주10) “회사와의 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주11) 기업인수목적회사가 주요사항보고서를 제출하는 경우에 한하여 “기업인수목적회사 소멸합병의 경우”를 기재한다. “증권신고서 제출예정일”란은 향후 합병상대회

사가 증권신고서를 최초로 제출할 일자를 기재하고, 일정 변동 등으로 증권신고서 최초 제출예정일이 변경될 경우에는 이를 정정한다.

주12) “재상장신청 여부”에서 “예”를 선택하는 경우 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”란에 재상장여부는 한국거래소의 심사를 거쳐 허용된다는 내용을 기재한다.

(예) 신설합병회사인 (주)\*\*\*는 유가증권시장(코스닥시장) 상장규정에 따라 유가증권시장(코스닥시장)에 재상장을 신청한다. 한국거래소는 유가증권시장(코스닥시장) 상장규정에 따라 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장이 허용된다.

주13) “우회상장 해당 여부” 및 “타법인의 우회상장 요건 충족여부”는 「유가증권시장 상장규정」 및 「코스닥시장 상장규정」의 우회상장 요건 해당여부를 기준으로 이를 기재한다. 다만, 코넥스시장 상장법인은 우회상장과 관련한 서식(11,12번)항목을 ‘해당사항없음’으로 기재한다.

주14) “주식매수청구권에 관한 사항”은 행사요건, 예상가격 등 표에 기재된 주요사항을 기재한다.

주15) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.

주16) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.

주17) “증권신고서 제출면제의 경우 면제사유”를 가급적 자세하게 기재한다.

주18) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

주19) 회사가 소규모합병 계약일로부터 과거 1년 이내에 합병 상대방회사와 주식 양수도 계약을 체결하여 별지 제38-40호 서식에 따른 공시를 한 경우에는 “관련공시”란에 그 제목 및 일자 등 관련사항을 기재한다.

주20) 기업인수목적회사가 「유가증권시장 공시규정」 및 「코스닥시장 공시규정」에 따라 주권상장법인과 합병하는 경우에 한하여 “기업인수목적회사 관련 사항”을 기재한다. 이 경우 “관리종목 지정여부”는 신고시점에 주권상장법인이 「유가증권시장 상장규정」 및 「코스닥시장 상장규정」에 따라 관리종목으로 지정되었는가를 기준으로 하며, “특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부”는 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 「유가증권시장 상장규정」에 따라 합병이 제한되는가를 기준으로 한다.

주21) 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 합병의 경우에 한하여 “합병관련 주요사항 상세기재”를 기재한다.

주22) 주권상장법인 등 주식을 전자등록한 법인은 ‘10. 합병일정 중 구주권 제출기간’은 기재를 생략할 수 있다.

## 회사분할 결정

|                        |                            |           |               |      |  |
|------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------|--|
| 1. 분할방법                |                            |           |               |      |  |
| 2. 분할목적                |                            |           |               |      |  |
| 3. 분할의 중요영향 및 효과       |                            |           |               |      |  |
| 4. 분할비율                |                            |           |               |      |  |
| 5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 |                            |           |               |      |  |
| 6. 분할 후<br>존속회사        | 회사명                        |           |               |      |  |
|                        | 분할후 재무내용(원)                | 자산총계      |               | 부채총계 |  |
|                        |                            | 자본총계      |               | 자본금  |  |
|                        |                            | [날짜입력]    |               | 현재기준 |  |
|                        | 존속사업부문 최근 사업<br>연도매출액(원)   |           |               |      |  |
|                        | 주요사업                       |           |               |      |  |
| 분할 후 상장유지 여부           |                            | ▼ 예 / 아니오 |               |      |  |
| 7. 분할설립회사              | 회사명                        |           |               |      |  |
|                        | 설립시 재무내용(원)                | 자산총계      |               | 부채총계 |  |
|                        |                            | 자본총계      |               | 자본금  |  |
|                        |                            | [날짜입력]    |               | 현재기준 |  |
|                        | 신설사업부문 최근 사업<br>연도 매출액(원)  |           |               |      |  |
|                        | 주요사업                       |           |               |      |  |
| 재상장신청 여부               |                            | ▼ 예 / 아니오 |               |      |  |
| 8. 감자에 관한 사항           | 감자비율(%)                    |           |               |      |  |
|                        | 구주권제출기간                    | 시작일       |               |      |  |
|                        |                            | 종료일       |               |      |  |
|                        | 매 매 거 래 정 지<br>예정기간        | 시작일       |               |      |  |
|                        |                            | 종료일       |               |      |  |
|                        | 신주배정조건                     |           |               |      |  |
|                        | - 주주 주식수 비례여부<br>및 사유      |           |               |      |  |
|                        | 신주배정기준일                    |           |               |      |  |
|                        | 신주권교부예정일                   |           |               |      |  |
| 신주의 상장예정일              |                            |           |               |      |  |
| 9. 분할일정                | 이사회결의일                     |           |               |      |  |
|                        | - 사외이사참석여부                 |           | 참석(명)         |      |  |
|                        |                            |           | 불참(명)         |      |  |
|                        | - 감사(사외이사카아닌<br>감사위원) 참석여부 |           | ▼ 참석 / 불참 / - |      |  |
|                        | 주주확정기준일                    |           |               |      |  |
|                        | 주주명부폐쇄기간                   | 시작일       |               |      |  |
|                        |                            | 종료일       |               |      |  |
| 분할반대의사                 |                            | 시작일       |               |      |  |

|                               |                  |     |           |
|-------------------------------|------------------|-----|-----------|
|                               | 통지 접수기간          | 종료일 |           |
|                               | 주주총회에정일자         |     |           |
|                               | 주식매수청구권          | 시작일 |           |
|                               | 행사기간             | 종료일 |           |
|                               | 채권자              | 시작일 |           |
|                               | 이의제출기간           | 종료일 |           |
|                               | 분할기일             |     |           |
|                               | 종료보고 총회일         |     |           |
|                               | 분할등기에정일자         |     |           |
| 10. 주식매수청구권에<br>관한 사항         | 행사요건             |     |           |
|                               | 매수예정가격           |     |           |
|                               | 행사절차, 방법, 기간, 장소 |     |           |
|                               | 지급예정시기, 지급방법     |     |           |
|                               | 주식매수청구권 제한 관련 내용 |     |           |
|                               | 계약에 미치는 효력       |     |           |
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부             |                  |     | ▼ 예 / 아니오 |
| - 계약내용                        |                  |     |           |
| 12. 증권신고서 제출대상 여부             |                  |     | ▼ 예 / 아니오 |
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유            |                  |     |           |
| 13. 향후 회사구조개편에 관한 계획          |                  |     |           |
|                               |                  |     |           |
| 14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용 |                  |     |           |
|                               |                  |     |           |
| 15. 물적분할의 경우 주주보호방안           |                  |     |           |
|                               |                  |     |           |
| 16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항         |                  |     |           |
|                               |                  |     |           |
| ※ 관련공시                        |                  |     |           |

#### <기재상의 주의>

- 주1) 「상법」 제530조의2, 제530조의12의 규정에 의한 회사의 분할에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 있을 때 신고한다.
- 주2) 분할 후 존속회사에 대한 상장적격성 실질심사대상 해당여부에 관하여 공시 이전에 거래소와 협의하여야 한다.
- 주3) “분할방법”은 “인적분할” 또는 “물적분할” 등 해당사항을 기재한다.
- 주4) “분할의 중요영향 및 효과”는 분할이 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과 등을 기재한다.
- 주5) “분할비율”은 존속회사주식 1주당 교부할 신설회사주식수를 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주6) “회사명”란 법인의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주7) “재상장신청 여부”에서 “예”를 선택하는 경우 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”

란에 재상장여부는 한국거래소의 심사를 거쳐 허용된다는 내용을 기재한다.

(예) 분할설립회사인 (주)\*\*\*는 유가증권시장(코스닥시장) 상장규정에 따라 유가증권시장(코스닥시장)에 재상장을 신청한다. 한국거래소는 유가증권시장(코스닥시장) 상장규정에 따라 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장이 허용된다.

주8) “감자비율”은 감자전 발행주식 총수에 대한 감자주식수의 비율을 소수점 이하 7 자리까지 기재한다.

주9) “신주배정조건” 및 “주주 주식수 비례여부 및 사유”는 신주가 배정되는 조건과 분할되는 회사 주주의 주식수에 비례하는지, 그렇지 않다면 그 근거 및 사유를 기재한다.

주10) “주식매수청구권에 관한 사항”은 자본시장법 시행령 제176조의7의 규정에 따라 주식매수청구권을 부여하는 경우에 행사요건, 예상가격 등 표에 기재된 주요사항을 기재한다. 다만, 주식매수청구권을 부여하지 않는 경우는 “-”으로 기재한다.

주11) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋콜옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.

주12) “증권신고서 제출면제의 경우 면제사유”를 가급적 자세하게 기재한다.

주13) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.

주14) “물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용”에는 기업공시서식 작성기준 12-8-7조에서 정한 사항을 기재한다.

주15) “물적분할의 경우 주주보호방안”에는 기업공시서식 작성기준 12-8-8조에서 정한 사항을 기재한다.

주16) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

주17) 주권상장법인 등 주식을 전자등록한 법인은 ‘8. 감자에 관한 사항 중 구주권 제출기간’은 기재를 생략할 수 있다.



## 회사분할합병 결정

|                        |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
|------------------------|---------------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 1. 분할합병 방법             |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 2. 분할합병 목적             |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 3. 분할합병의 중요영향 및 효과     |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 4. 분할에 관한 사항           |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 가. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 나. 분할 후<br>존속회사        | 회사명                       |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 분할후 재무내용(원)               | 자산총계 |                    |                                                               | 부채총계  |  |  |
|                        |                           | 자본총계 |                    |                                                               | 자본금   |  |  |
|                        | [날짜입력]                    |      |                    | 현재기준                                                          |       |  |  |
|                        | 존속사업부문 최근 사업<br>연도매출액(원)  |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 주요사업                      |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 분할 후 상장유지 여부           |                           |      | ▼ 예 / 아니오          |                                                               |       |  |  |
| 다. 분할설립<br>회사          | 회사명                       |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 설립시 재무내용(원)               | 자산총계 |                    |                                                               | 부채총계  |  |  |
|                        |                           | 자본총계 |                    |                                                               | 자본금   |  |  |
|                        | [날짜입력]                    |      |                    | 현재기준                                                          |       |  |  |
|                        | 신설사업부문 최근 사업<br>연도 매출액(원) |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 주요사업                      |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 분할후 상장유지여부             |                           |      | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음 |                                                               |       |  |  |
| 라. 감자에<br>관한 사항        | 감자비율(%)                   |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 구주권제출기간                   | 시작일  |                    |                                                               |       |  |  |
|                        |                           | 종료일  |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 매매거래정지<br>예정기간            | 시작일  |                    |                                                               |       |  |  |
|                        |                           | 종료일  |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 신주배정조건                    |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | - 주주 주식수 비례여부<br>및 사유     |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 신주배정기준일                   |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 신주권교부예정일                  |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 신주의 상장예정일              |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
| 5. 합병에 관한 사항           |                           |      |                    |                                                               |       |  |  |
| - 합병형태                 |                           |      |                    | ▼ 소규모합병 / 간이합병 / 해당사항없음                                       |       |  |  |
| 가. 합병상대<br>회사          | 회사명                       |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 주요사업                      |      |                    |                                                               |       |  |  |
|                        | 회사와의 관계                   |      |                    | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 계열회사 /<br>자회사 / 모회사 / 임직원겸직 / - |       |  |  |
|                        | 최근 사업연도 재무내용<br>(원)       | 자산총계 |                    |                                                               | 자본금   |  |  |
|                        |                           | 부채총계 |                    |                                                               | 매출액   |  |  |
|                        |                           | 자본총계 |                    |                                                               | 당기순이익 |  |  |

|                          |                                   |     |  |      |                    |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|--|------|--------------------|
|                          | - 외부감사 여부                         | 기관명 |  | 감사의견 |                    |
| 나. 분할합병신주의<br>종류와 수(주)   | 보통주식<br>종류주식                      |     |  |      |                    |
| 다. 합병신설<br>회사            | 회사명<br>자본금(원)<br>주요사업<br>재상장신청 여부 |     |  |      | ▼ 예 / 아니오          |
| 6. 분할합병비율                |                                   |     |  |      |                    |
| 7. 분할합병비율 산출근거           |                                   |     |  |      |                    |
| 8. 외부평가에 관한 사항           | 외부평가 여부                           |     |  |      | ▼ 예 / 미해당          |
|                          | - 근거 및 사유                         |     |  |      |                    |
|                          | 외부평가기관의 명칭                        |     |  |      |                    |
|                          | 외부평가 기간                           |     |  |      |                    |
| 9. 분할합병<br>일정            | 분할합병계약일                           |     |  |      |                    |
|                          | 주주확정기준일                           |     |  |      |                    |
|                          | 주주명부 폐쇄기간                         | 시작일 |  |      |                    |
|                          |                                   | 종료일 |  |      |                    |
|                          | 분할합병<br>반대의사통지<br>접수기간            | 시작일 |  |      |                    |
|                          |                                   | 종료일 |  |      |                    |
|                          | 주주총회예정일자                          |     |  |      |                    |
|                          | 주식매수청구권                           | 시작일 |  |      |                    |
|                          | 행사기간                              | 종료일 |  |      |                    |
|                          | 채권자이의 제출기간                        | 시작일 |  |      |                    |
|                          |                                   | 종료일 |  |      |                    |
|                          | 분할합병기일                            |     |  |      |                    |
| 종료보고 총회일                 |                                   |     |  |      |                    |
| 분할합병등기에정일                |                                   |     |  |      |                    |
| 10. 우회상장 해당 여부           |                                   |     |  |      | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음 |
| 11. 타법인의 우회상장 요건 충족여부    |                                   |     |  |      | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음 |
| 12. 주식매수청구권에<br>관한 사항    | 행사요건                              |     |  |      |                    |
|                          | 매수예정가격                            |     |  |      |                    |
|                          | 행사절차, 방법, 기간, 장소                  |     |  |      |                    |
|                          | 지급예정시기, 지급방법                      |     |  |      |                    |
|                          | 주식매수청구권 제한 관련 내용<br>계약에 미치는 효력    |     |  |      |                    |
| 13. 이사회결의일(결정일)          |                                   |     |  |      |                    |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)                             |     |  |      |                    |
|                          | 불참(명)                             |     |  |      |                    |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |                                   |     |  |      | ▼ 참석 / 불참 / -      |
| 14. 풋옵션 등 계약 체결여부        |                                   |     |  |      | ▼ 예 / 아니오          |
| - 계약내용                   |                                   |     |  |      |                    |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부        |                                   |     |  |      | ▼ 예 / 아니오          |
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유       |                                   |     |  |      |                    |
| 16. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |                                   |     |  |      |                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |  |
| ※ 관련공시                |  |

▶ 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 분할합병의 경우 이 부분을 클릭하여 『분할합병 관련 주요사항 상세 기재』 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

### 【분할합병 관련 주요사항 상세기재】

각 항목별로 기업공시서식 작성기준 사항을 각각 기재한다.

#### 1. 분할합병의 개요

- (1) 분할합병에 관한 기본사항: 제12장제1절
- (2) 분할합병가액 및 그 산출근거: 제12장제2절
- (3) 투자위험요소: 제12장제5절
- (4) 주식매수청구권에 관한 사항: 제12장제6절
- (5) 당사회사간의 이해관계 등: 제12장제7절

#### 2. 분할합병 상대방회사에 관한 사항

##### 【작성지침】

분할합병 상대방회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우에는 사업보고서(반기보고서 또는 분기보고서 포함)를 참조하라는 안내문구를 기재하고, 구체적인 내용은 생략할 수 있다.

- (1) 회사의 개요: 제3장제1절부터 제3장제4절까지 및 제3장제7절
- (2) (현행과 같음)
- (3) 재무에 관한 사항: 제5장제1절, 제5-5-1조, 제5-5-7조, 제5장제6절, 제5장제7절  
(단, 제5-1-1조 및 제5-1-2조의 단서조항은 적용하지 아니한다)
- (4) 외부감사인의 감사의견: 제5장제2절 및 제5장제3절
- (5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항: 제7장제1절부터 제7장제3절까지
- (6) 주주에 관한 사항: 제8장
- (7) 임원 및 직원 등에 관한 사항: 제9장제1절, 제9-2-1조제1항, 제9-2-2조
- (8) 계열회사 등에 관한 사항: 제7장제4절
- (9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항: 제11장

다만, 분할합병 상대방회사가 소규모기업에 해당하는 경우에는 기업공시서식 작성기준 제 3-3-1조, 제4-2-8조, 제7-4-2조에서 정한 사항을 기재하지 아니할 수 있다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「상법」 제530조의2의 규정에 의한 회사의 분할합병에 관한 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 있을 때 신고한다.
- 주2) 분할 후 존속회사에 대한 상장적격성 실질심사대상 해당여부에 관하여 공시 이전에 거래소와 협의하여야 한다.
- 주3) “분할합병방법”은 “OO사업부문을 분할하고, OO회사의 OO사업부문을 분할하여 신설분할합병”, “OO사업부문을 분할하여 OO회사에 흡수분할합병” 등 해당방법을 기재한다.
- 주4) “분할합병의 중요영향 및 효과”는 분할합병이 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과 등을 기재한다.
- 주5) “회사명”란은 법인의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주6) 종류주식은 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 주주총회에서의 의결권 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 내용이 다른 종류의 주식을 말하며, 종류주식은 ‘우선주’, ‘전환주’, ‘상환주’ 등으로 구분하여 그 세부내용을 ‘기타 투자판단과 관련한 중요사항’란에 기재한다.
- 주7) “감자비율”은 감자전 발행주식 총수에 대한 감자주식수의 비율을 소수점 이하 7 자리까지 기재한다.
- 주8) “회사와의 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주9) “재상장신청 여부”에서 “예”를 선택하는 경우 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”란에 재상장여부는 한국거래소의 심사를 거쳐 허용된다는 내용을 기재한다.
- (예) 합병신설회사인 (주)\*\*\*는 유가증권시장(코스닥시장) 상장규정에 따라 유가증권시장(코스닥시장)에 재상장을 신청한다. 한국거래소는 유가증권시장(코스닥시장) 상장규정에 따라 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장이 허용된다.
- 주10) “분할합병비율”은 분할전회사의 주식 1주당 교부할 분할합병후 존속회사의 주식수를 소수점 이하 7자리까지 기재하되, 신설합병의 경우 분할전회사의 주식 1주당 교부할 분할합병후 신설회사의 주식수를 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주11) “분할합병비율 산출근거”에는 비율·가액 등을 산출하는 데 사용한 방법, 주요가정, 산출내용, 기준시점 등을 구체적으로 기재한다(기준주가·자산가치·수익가치 등 포함). 또한 비율산출과 관련된 특이사항이 있는 경우 이를 상세히 기재한다.
- 주12) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재 하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주13) “우회상장 해당 여부” 및 “타법인의 우회상장 요건 충족여부”는 「유가증권시장 상장규정」 및 「코스닥시장 상장규정」의 우회상장 요건 해당여부를 기준으로 이를 기재한다. 다만, 코넥스시장 상장법인은 우회상장과 관련한 서식(11,12번)항목을 ‘해당사항없음’으로 기재한다.
- 주14) “주식매수청구권에 관한 사항”은 행사요건, 예상가격 등 표에 기재된 중요사항을 기재한다.
- 주15) “풋옵션등 계약체결여부” 및 “계약내용”에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·

풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.

주16) “증권신고서 제출면제의 경우 면제사유”를 가급적 자세하게 기재한다.

주17) “향후 회사구조개편에 관한 계획”에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.

주18) “기타 투자판단과 관련한 중요사항”은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션 사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

주19) 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 분할합병의 경우에 한하여 「분할합병 관련 주요사항 상세기재」를 기재한다.

주20) 주권상장법인 등 주식을 전자등록한 법인은 ‘4라. 감사에 관한 사항 중 구주권 제출 기간’은 기재를 생략할 수 있다.

## 주식교환·이전 결정

|                       |                             |                                                           |  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 1. 구 분                |                             | ▼ 주식교환 / 주식이전                                             |  |
| - 교환·이전 형태            |                             | ▼ 소규모 / 간이 / 해당사항 없음                                      |  |
| 2. 교환·이전 대상법인         | 가. 회사명                      |                                                           |  |
|                       | 나. 대표자                      |                                                           |  |
|                       | 다. 주요사업                     |                                                           |  |
|                       | 라. 회사와의 관계                  | ▼ 최대주주 / 최대주주의 특수관계인 / 주요주주 / 계열회사 / 자회사 / 모회사 / 임직원겸직 /- |  |
|                       | 마. 발행주식총수(주)                | 보통주식                                                      |  |
|                       |                             | 종류주식                                                      |  |
|                       | 바. 최근 사업연도<br>요약재무내용<br>(원) | 자산총계                                                      |  |
| 부채총계                  |                             |                                                           |  |
| 자본총계                  |                             |                                                           |  |
| 자본금                   |                             |                                                           |  |
| 3. 교환·이전 비율           |                             |                                                           |  |
| 4. 교환·이전 비율 산출근거      |                             |                                                           |  |
| 5. 외부평가에 관한 사항        | 외부평가 여부                     | ▼ 예 / 미해당                                                 |  |
|                       | - 근거 및 사유                   |                                                           |  |
|                       | 외부평가기관의 명칭                  |                                                           |  |
|                       | 외부평가 기간                     |                                                           |  |
|                       | 외부평가 의견                     |                                                           |  |
| 6. 교환·이전 목적           |                             |                                                           |  |
| 7. 교환·이전의 중요영향 및 효과   |                             |                                                           |  |
| 8. 교환·이전일정            | 교환·이전계약일                    |                                                           |  |
|                       | 주주확정기준일                     |                                                           |  |
|                       | 주주명부 폐쇄기간                   | 시작일                                                       |  |
|                       |                             | 종료일                                                       |  |
|                       | 주식교환·이전<br>반대의사통지<br>접수기간   | 시작일                                                       |  |
|                       |                             | 종료일                                                       |  |
|                       | 주주총회 예정일자                   |                                                           |  |
|                       | 주식매수청구권                     | 시작일                                                       |  |
|                       | 행사기간                        | 종료일                                                       |  |
|                       | 구주권제출기간                     | 시작일                                                       |  |
|                       |                             | 종료일                                                       |  |
|                       | 매매거래정지예정<br>기간              | 시작일                                                       |  |
|                       |                             | 종료일                                                       |  |
|                       | 교환·이전일자                     |                                                           |  |
|                       | 신주권교부예정일                    |                                                           |  |
| 신주의 상장예정일             |                             |                                                           |  |
| 9. 교환·이전 후 완전모회사명     |                             |                                                           |  |
| 10. 주식매수청구권에<br>관한 사항 | 행사요건                        |                                                           |  |
|                       | 매수예정가격                      |                                                           |  |
|                       | 행사절차, 방법, 기간, 장소            |                                                           |  |
|                       | 지급예정시기, 지급방법                |                                                           |  |
|                       | 주식매수청구권 제한 관련 내용            |                                                           |  |
|                       | 계약에 미치는 효력                  |                                                           |  |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 11. 우회상장 해당 여부           | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음 |
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부   | ▼ 예 / 아니오 / 해당사항없음 |
| 13. 이사회결의일(결정일)          |                    |
| - 사외이사참석여부               | 참석(명)<br>불참(명)     |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ▼ 참석 / 불참 / -      |
| 14. 풋옵션 등 계약 체결여부        | ▼ 예 / 아니오          |
| - 계약내용                   |                    |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부        | ▼ 예 / 아니오          |
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유       |                    |
| 16. 향후 회사구조개편에 관한 계획     |                    |
|                          |                    |
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항    |                    |
|                          |                    |
| ※ 관련공시                   |                    |

#### <기재상의 주의>

- 주1) 「상법」 제360조의2, 제360조의15의 규정에 의한 주식의 포괄적 교환·이전을 결정 (이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)한 때 신고한다.
- 주2) “구분”에는 주식교환 또는 주식이전의 해당사항을 기재한다.
- 주3) “회사명” 및 “교환·이전 후 완전모회사명”란은 법인의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을 추가 기재한다.
- 주4) 종류주식은 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 주주총회에서의 의결권 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 내용이 다른 종류의 주식을 말하며, 종류주식은 ‘우선주’, ‘전환주’, ‘상환주’ 등으로 구분하여 그 세부내용을 ‘기타 투자판단과 관련한 중요사항’란에 기재한다.
- 주5) “회사와의 관계”란은 최대주주나 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등을 기재한다.
- 주6) “교환·이전 비율”은 완전자회사가 되는 회사의 주식 1주당 발행·교부되는 완전 모회사가 되는 회사의 주식수를 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주7) “교환·이전 비율 산출근거”에는 비율·가액 등을 산출하는 데 사용한 방법, 주요가정, 산출내용, 기준시점 등을 구체적으로 기재한다(기준주가·자산가치·수익가치 등 포함). 또한 시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목의 단서 미적용 등 비율산출과 관련된 특이사항이 있는 경우 이를 상세히 기재한다.
- 주8) “외부평가에 관한 사항”은 외부평가를 받은 경우에 한하여 기재하며, 외부평가를 받지 않은 경우 “근거 및 사유”만 기재한다. “외부평가 의견”은 적정여부를 기재 하되, 평가결과가 적정이 아닌 경우에는 그 근거를 요약해서 기재한다.
- 주9) “교환·이전의 중요영향 및 효과”는 합병이 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과 등을 기재한다.
- 주10) “주식매수청구권에 관한 사항”은 행사요건, 예상가격 등 표에 기재된 주요사항을 기재한다.
- 주11) “우회상장 해당 여부” 및 “타법인의 우회상장 요건 충족여부”는 「유가증권시장 상장규정」 및 「코스닥시장 상장규정」의 우회상장 요건 해당여부를 기준으로

이를 기재한다. 다만, 코넥스시장 상장법인은 우회상장과 관련한 서식(11,12번)항목을 '해당사항없음'으로 기재한다.

주12) "풋옵션등 계약체결여부" 및 "계약내용"에는 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션·콜옵션·풋백옵션 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용(대상, 행사가격, 행사기간 등) 등을 기재한다.

주13) "증권신고서 제출면제의 경우 면제사유"를 가급적 자세하게 기재한다.

주14) "향후 회사구조개편에 관한 계획"에는 기업공시서식 작성기준 제12-1-1조제3호에서 정한 사항을 기재한다.

주15) "기타 투자판단과 관련한 중요사항"은 상기 기재사항과 관련한 사항이거나 상기 기재사항 이외의 사항 중 해당공시와 관련한 이행요건, 부대요건, 제약요건, 옵션 사항, 기타 참고사항 등 투자판단과 관련한 중요사항을 자세하게 기재한다.

주16) 주권상장법인 등 주식을 전자등록한 법인은 '8. 교환·이전 일정 중 구주권 제출기간'은 기재를 생략할 수 있다.



<별지 제38-48호 서식> : 주요사항보고서

# 주요사항보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출에 사용된다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

### 제3자의 전환사채매수선택권 행사

|                           |                                         |               |  |    |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                 |                                         | 회차            |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                 |                                         |               |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                 |                                         |               |  |    |  |
| 4. 사채만기일                  |                                         |               |  |    |  |
| 5. 전환사채<br>매수선택권<br>행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의<br>권면(전자등록) 금액 (원) (A) |               |  |    |  |
|                           | 해당 전환사채의 권면(전자등록)<br>총액(원) (B)          |               |  |    |  |
|                           | 행사비율(%) (A/B)                           |               |  |    |  |
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일         |                                         |               |  |    |  |
| 7. 행사대가<br>(사채 매수금액)      | 금액(원)                                   |               |  |    |  |
|                           | 적용이자율(%)                                |               |  |    |  |
| 8. 행사대가 지급(예정)일           |                                         |               |  |    |  |
| 9. 전환에 관한 사항              | 전환비율(%)                                 |               |  |    |  |
|                           | 보고일 현재 전환가액(원/주)                        |               |  |    |  |
|                           | 전환에 따라<br>발행할 주식                        | 종류            |  |    |  |
|                           |                                         | 주식수           |  |    |  |
|                           |                                         | 주식총수 대비 비율(%) |  |    |  |
|                           | 전환청구기간                                  | 시작일           |  |    |  |
| 종료일                       |                                         |               |  |    |  |
| 10. 행사자<br>지정대가           | 금액(원)                                   |               |  |    |  |
|                           | 산정근거                                    |               |  |    |  |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부       |                                         |               |  |    |  |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항       |                                         |               |  |    |  |

#### 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

| 행사자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 행사일 전후<br>6월이내<br>거래내역 및<br>계획 | 매수선택권<br>행사<br>전환사채의<br>권면(전자등<br>록)금액(원) | 비고 |
|-------|-----------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------|----|
|       |                       |      |                                |                                           |    |
|       |                       |      |                                |                                           |    |

\* 행사자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한,

행사자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다. (단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 행사자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시 보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|-----------------|-------|---------------|-------|----|
|      |           | 수량              | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |           |                 |       |               |       |    |
|      |           |                 |       |               |       |    |

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|    |       |       |        |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제4-4조제2항제1호에 따라 주권상장법인이 발행한 전환사채에 대한 전환사채매수선택권을 제3자가 행사한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “행사대가(사채 매수금액)” 중 “금액”은 전환사채매수선택권 행사자가 사채권을 매수하기 위해 사채권자에게 지급했거나 지급할 금액을 기재하고, “적용이자율”은 행사자가 매수대상 사채의 권면금액에 가산하여 지급했거나 지급할 금액을 연이율로 환산하여 기재한다. 사채 발행 당시 정한 적용이자율과 실제 적용이자율이 다른 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 차이 발생 사유를 상세히 기재한다.
- 주5) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환사채매수선택권을 행사하여 매수한 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (전환사채매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주6) “행사자 지정 대가” 중 “금액”은 전환사채매수선택권 부여 대가로 발행회사가 행사자로부터 실제로 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당 주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전

환사채매수선택권의 가치를 산출하고 이와 비교하여 행사자 지정대가를 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 지정대가가 전환사채매수선택권의 가치 또는 외부평가금액과 다른 경우 그 사유를 상세히 설명한다.

주7) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.

주8) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

주9) 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환사채매수선택권의 행사자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 전환사채매수선택권 행사일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환사채 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.

주10) 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 행사자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환사채매수선택권을 행사하여 매수한 전환사채(행사자가 기 보유 중인 해당 전환사채를 포함한다.)가 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.

주11) 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법

상 조합은 '민법'으로 기재한다. (4) 다른 회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른 회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자 (10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.



<별지 제38-49호 서식> : 주요사항보고서

## 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중 / 한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출 및 유가증권시장(코스닥시장)공시규정에 따른 공시의무사항 신고에 사용되며, 주요사항보고서를 익일까지 제출하여야 함에도 보고인이 동 서식에 따라 당일까지 제출하는 경우에는 주요사항보고서 및 거래소 신고의무 사항을 제출한 것으로 본다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

<별지 제38-49호 서식>

## 자기 전환사채 매도 결정

|                             |                          |               |  |    |  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                   |                          | 회차            |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                   |                          |               |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                   |                          |               |  |    |  |
| 4. 사채만기일                    |                          |               |  |    |  |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)       |                          |               |  |    |  |
| 6. 매도 대상<br>사채의 만기전<br>취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |               |  |    |  |
|                             | 취득금액(원)                  |               |  |    |  |
|                             | 취득 경위                    |               |  |    |  |
| 7. 매도 결정일                   |                          |               |  |    |  |
| 8. 매도금액                     | 금액(원)                    |               |  |    |  |
|                             | 산정 근거                    |               |  |    |  |
| 9. 매도대금 수령(예정)일             |                          |               |  |    |  |
| 10. 매도 목적                   |                          |               |  |    |  |
| 11. 전환에 관한<br>사항            | 전환비율(%)                  |               |  |    |  |
|                             | 보고일 현재 전환가액(원/주)         |               |  |    |  |
|                             | 전환에 따라<br>발행할 주식         | 종류            |  |    |  |
|                             |                          | 주식수           |  |    |  |
|                             |                          | 주식총수 대비 비율(%) |  |    |  |
|                             | 전환청구기간                   | 시작일           |  |    |  |
| 종료일                         |                          |               |  |    |  |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부         |                          |               |  |    |  |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항         |                          |               |  |    |  |

### 【매수자에 관한 사항】

| 매수자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 매도결정 전후<br>6월이내<br>거래내역 및<br>계획 | 매수한<br>사채의 권면<br>금액(원) | 비고 |
|-------|-----------------------|------|---------------------------------|------------------------|----|
|       |                       |      |                                 |                        |    |
|       |                       |      |                                 |                        |    |

\* 매수자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매수자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【매수자 중 법인 또는 단체

가 포함된 경우】를 추가로 기재한다. (단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 매수자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시<br>보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|--------------------|-------|---------------|-------|----|
|      |           | 수량                 | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |           |                    |       |               |       |    |
|      |           |                    |       |               |       |    |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|    |       |       |        |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제4-4조제2항제2호에 따라 주권상장법인이 자기가 발행한 전환사채를 취득하여 제3자에게 매도하기로 결정한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “매도 대상 사채의 만기전 취득 내역” 중 “취득 경위”는 매도 대상 사채권을 만기 전에 취득한 일자 및 사유(사채권자의 풋옵션 행사, 발행회사의 콜옵션 행사, 사채권자와의 별도 합의, 기한이익 상실 등)를 구체적으로 기재하되, 복수의 일자에 사채권을 취득한 경우에는 각 취득일자별로 취득한 사채의 권면(전자등록) 금액, 취득금액 및 취득사유를 구분하여 기재한다.
- 주5) “매도 결정일”은 이사회 등에서 사채권 매도를 결정한 일자를 기재한다.
- 주6) “매도금액” 중 “금액”은 사채권 매도 대가로 발행회사가 매수자로부터 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전환사채의 가치를 산출하고 이와 비교하여 매도금액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 매도 금액이 전환사채의 가치 또는 외부평가금액과 상이한 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주7) “매도 목적”은 매도 금액의 사용 목적에 따라 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 확보, 기타 등으로 구분하여 기재한다.

- 주8) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주9) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주10) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주11) 【매수자에 관한 사항】 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환사채 매수자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 전환사채 매도 결정일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환사채 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주12) 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 매수자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 매도한 전환사채(매수자가 기 보유 중인 해당 전환사채를 포함한다.)의 전환권이 행사되는 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되었을 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.
- 주13) 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거

법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.



<별지 제38-50호 서식> : 주요사항보고서

# 주요사항보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출에 사용된다.

# 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출 및 유가증권시장(코스닥시장)공시규정에 따른 공시의무사항 신고에 사용되며, 주요사항보고서를 익일까지 제출하여야 함에도 보고인이 동 서식에 따라 당일까지 제출하는 경우에는 주요사항보고서 및 거래소 신고의무 사항을 제출한 것으로 본다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

<별지 제38-50호 서식>

### 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

|                      |                                   |  |    |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류            | 회차                                |  | 종류 |  |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액(원) |                                   |  |    |  |
| 2-1. 해외발행            | 권면(전자등록)총액<br>(통화단위)              |  |    |  |
|                      | 기준환율등                             |  |    |  |
|                      | 발행지역                              |  |    |  |
|                      | 해외상장시 시장의 명칭                      |  |    |  |
| 3. 자금조달의 목적          | 시설자금 (원)                          |  |    |  |
|                      | 영업양수자금 (원)                        |  |    |  |
|                      | 운영자금 (원)                          |  |    |  |
|                      | 채무상환자금 (원)                        |  |    |  |
|                      | 타법인 증권 취득자금 (원)                   |  |    |  |
|                      | 기타 자금 (원)                         |  |    |  |
| 4. 사채의 이율            | 표면이자율(%)                          |  |    |  |
|                      | 만기이자율(%)                          |  |    |  |
| 5. 사채만기일(기간)         |                                   |  |    |  |
| 6. 이자지급방법<br>및 조건    | 이자지급방법                            |  |    |  |
|                      | 이자지급 정지(유예) 가능 여부<br>및 조건         |  |    |  |
|                      | 유예이자 누적 여부                        |  |    |  |
|                      | 금리상향조정(Step up) 조건 등<br>이자율 조정 조건 |  |    |  |
| 7. 원금상환방법            | 만기상환방법                            |  |    |  |
|                      | 조기상환 가능시점·조건<br>및 방법              |  |    |  |
|                      | 만기연장 조건 및 방법                      |  |    |  |
| 8. 사채발행방법            |                                   |  |    |  |
| 9. 채무재조정에<br>관한 사항   | 채무재조정의 사유                         |  |    |  |
|                      | 채무재조정의 범위                         |  |    |  |
|                      | 채무재조정의 범위 결정방법                    |  |    |  |
| 9-1. 옵션에 관한 사항       |                                   |  |    |  |
| 10. 청약일              |                                   |  |    |  |
| 11. 납입일              |                                   |  |    |  |
| 12. 대표주관회사           |                                   |  |    |  |

|                              |       |  |
|------------------------------|-------|--|
| 13. 보증기관                     |       |  |
| 14. 이사회결의일(결정일)              |       |  |
| - 사외이사 참석여부                  | 참석(명) |  |
|                              | 불참(명) |  |
| - 감사(감사위원) 참석여부              |       |  |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부            |       |  |
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유         |       |  |
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 |       |  |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부          |       |  |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항          |       |  |

**【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】**

| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액(원) |
|--------|-----------------|-----------------|
|        |                 |                 |
|        |                 |                 |

**【조달자금의 구체적 사용 목적】**

|  |
|--|
|  |
|--|

**<기재상 주의>**

- 주1) 회계상 자본으로 인정되는 국내 또는 해외 채무증권(영구채)의 발행에 관한 결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내·해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등의 내용을 기재한다.
- 주3) “기준환율등”에는 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 기재한다.
- 주4) “표면이자율” 및 “만기이자율”은 그 이자율이 확정된 경우에는 확정이자율을, 신고일 현재까지 확정되지 않은 경우에는 이자율 결정방식, 결정예정일 및 향후 당해 이자 조회 방법 등을 기재한다.
- 주5) “사채만기일(기간)”은 만기일 및 기간(예시: 2050.1.1.(30년) 또는 정해진 만기 없음)을 기재한다.
- 주6) “금리상향조정(Step up) 조건 등 이자율 조정 조건”에는 발행일로부터 조건이 실행되기까지의 기간, 실행시점, 실행시 금리를 기재하되, 조건이 여러 개인 경우 Step-up 실행일자별로 구분하여 기재하며, 조건이 없는 경우에는 “불포함”이라고 기재한다.

- 주7) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주8) 사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우에는 【특정인에 대한 대  
상자별 사채발행내역】을 기재한다.
- 주9) “옵션에 관한 사항”에는 call option, put option 등의 옵션행사자, 옵션행사시의 수  
익자, 옵션의 구조 등을 상세하게 기재한다. 특히 옵션행사로 인하여 발행회사가 아닌  
제3자가 만기전에 사채권을 취득할 수 있는 경우에는 제3자의 성명, 제3자와 회사와  
의 관계, 취득규모, 취득목적 등을 자세히 기재하여야 하며, 발행당시 제3자가 확정되지  
않은 경우에는 제3자가 될 수 있는 자, 제3자가 얻게 될 경제적이익 등에 관한 사항을  
자세히 기재하여야 한다.
- 주10) 증권신고서 제출면제의 경우 면제사유를 가급적 자세하게 기재한다. 해외발행으로서 증  
권신고서 제출이 면제되는 경우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-  
2조의2제2항 각호의 조치 중 취하고자 하는 조치의 구체적인 내용을 기재하고, 당해  
자본으로 인정되는 채무증권을 1년 내에 외국환거래법의 규정에 의한 거주자  
가 취득할 수 없다는 뜻을 기재한다.
- 주11) 해외발행의 경우에는 당해 증권의 해외발행과 연계된 모든 대차거래에 대하여 주  
식대차거래 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건  
(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 증권 발행과의 연계성, 수수료 등을 자세하  
게 기재한다.
- 주12) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 독점규제 및 공정거래에 관한 법  
률 제11조의2의 규정에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100  
분의 5 이상 또는 50억원 이상)”에 해당여부를 기재한다.
- 주13) 발행회사 대주주 및 관계회사 등이 당해증권 인수인 또는 매입자 등과 체결한 주  
식대차 및 파생상품 계약 등 주요 계약사항이 있는 경우 “기타 투자판단에 참고  
할 사항”란에 이를 자세하게 기재한다.
- 주14) 상기 기재사항 외에 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에  
참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주15) “자금조달의 목적”은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인  
증권 취득자금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 가. 시설자금 : 공장건설, 설비매입, 유형자산 취득 등인 경우에 기재한다.
- 나. 영업양수자금 : 다른 사업의 인수에 사용되는 경우에 기재한다.
- 다. 운영자금 : 원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급, 무형자산취득 및 해외  
법인운영 등인 경우에 기재한다.
- 라. 채무상환자금 : 대출금 또는 기 발행된 회사채 상환 등인 경우에 기재한다.
- 마. 타법인증권취득자금 : 타법인 출자, 회사채 매입 등인 경우에 기재한다.
- 바. 기타 : 가 내지 마 이외의 용도인 경우에 기재하고, 세부 사용목적별 금액은 표  
하단에 별도로 기재한다.

주16) 【조달자금의 구체적 사용 목적】은 시설투자의 경우 사업명칭 등 설비투자의 개요·투자기간·총 투자금액, 특정 자산 취득 및 다른 사업의 인수에 사용되는 경우 거래 상대방·자산(사업)의 내용·취득(인수)가격의 산정근거, 원재료 매입 및 매입채무 상환시 거래처·사용시기·금액·내용, 채무상환의 경우 상환할 채무의 채권자·만기 및 금리, 타법인 증권 취득의 경우 투자대상 회사명칭 등 개요·주요 사업내용·최근 영업실적 등 재무상황 등을 기재한다.



<별지 제38-51호 서식> : 주요사항보고서

# 주요사항보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출에 사용된다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

<별지 제38-51호 서식>

제3자의 전환주식 매수선택권 행사

|                     |                          |                  |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1. 전환주식 납입일         |                          |                  |
| 2. 전환주식 발행방법        |                          |                  |
| 3. 전환주식 매수선택권 행사내역  | 매수선택권이 행사된<br>전환주식의 수(A) |                  |
|                     | 기발행된 전환주식의 수(B)          |                  |
|                     | 행사비율(%) (A/B)            |                  |
| 4. 전환주식 매수선택권 행사일   |                          |                  |
| 5. 행사대가(전환주식 매수금액)  |                          |                  |
| 6. 행사대가 지급(예정)일     |                          |                  |
| 7. 전환에 관한 사항        | 전환비율(%)                  |                  |
|                     | 보고일 현재 전환가액(원/주)         |                  |
|                     | 전환에 따라<br>발행할 주식         | 종류               |
|                     |                          | 주식수              |
|                     |                          | 주식총수 대비<br>비율(%) |
|                     | 전환청구기간                   | 시작일              |
| 종료일                 |                          |                  |
| 8. 행사자 지정대가         | 금액(원)                    |                  |
|                     | 산정근거                     |                  |
| 9. 공정거래위원회 신고대상 여부  |                          |                  |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 |                          |                  |

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

| 행사자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정 경위 | 행사일 전후<br>6월이내<br>거래내역 및 계획 | 매수선택권<br>행사<br>전환주식의 수 | 비고 |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|------------------------|----|
|       |                       |       |                             |                        |    |
|       |                       |       |                             |                        |    |

\* 행사자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 행사자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 전환주식에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 행사자명 | 최대주주와의<br>관계 | 전환주식 발행당시<br>보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|--------------|--------------------|-------|---------------|-------|----|
|      |              | 수량                 | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |              |                    |       |               |       |    |
|      |              |                    |       |               |       |    |

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |          |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|---------|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|     |       |          |           |         |     |    |

- ※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1) 부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

#### <기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제4-4조제2항제1호 및 제3항에 따라 주권 상장법인이 발행한 전환주식에 대한 전환주식매수선택권을 제3자가 행사한 때 신고한다.
- 주2) “전환주식 발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주3) “행사대가(전환주식 매수금액)”은 전환주식매수선택권 행사자가 전환주식을 매수하기 위해 주주에게 지급했거나 지급할 금액을 기재한다.
- 주4) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환주식매수선택권을 행사하여 매수한 전환주식의 전환에 따라 발행할 주식의 종류, 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (전환주식매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주5) “행사자 지정 대가” 중 “금액”은 전환주식매수선택권 부여 대가로 발행회사가 행사자로부터 실제로 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당 주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전환주식매수선택권의 가치를 산출하고 이와 비교하여 행사자 지정대가를 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 지정대가가 전환주식매수선택권의 가치 또는 외부평가금액과 다른 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주6) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주7) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주8) 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환주식매수선택권의 행사자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 전환주식매수선택권 행사일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타

계약을 통해 전환주식 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.

주9) 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환주식 발행당시 보유 주식”에는 전환주식 발행 시점에 행사자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환주식매수선택권을 행사하여 매수한 전환주식(행사자가 기 보유 중인 해당 전환주식을 포함한다.)이 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환주식 발행 총수에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 전환주식에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.

주10) 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별 법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

<별지 제38-52호 서식> : 주요사항보고서

## 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출 및 유가증권시장(코스닥시장)공시규정에 따른 공시의무사항 신고에 사용되며, 주요사항보고서를 익일까지 제출하여야 함에도 보고인이 동 서식에 따라 당일까지 제출하는 경우에는 주요사항보고서 및 거래소 신고의무 사항을 제출한 것으로 본다.



## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

## 자기 전환주식 매도 결정

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. 전환주식 발행일자          |                  |                  |
| 2. 전환주식 발행방법          |                  |                  |
| 3. 매도대상 전환주식의<br>취득내역 | 매도대상 전환주식의 수     |                  |
|                       | 취득금액(원)          |                  |
|                       | 취득경위             |                  |
| 4. 매도 결정일             |                  |                  |
| 5. 매도 금액              | 금액(원)            |                  |
|                       | 산정 근거            |                  |
| 6. 매도 대금 수령(예정)일      |                  |                  |
| 7. 매도 목적              |                  |                  |
| 8. 전환에 관한 사항          | 전환비율(%)          |                  |
|                       | 보고일 현재 전환가액(원/주) |                  |
|                       | 전환에 따라<br>발행할 주식 | 종류               |
|                       |                  | 주식수              |
|                       |                  | 주식총수 대비<br>비율(%) |
|                       | 전환청구기간           | 시작일              |
|                       |                  | 종료일              |
| 9. 공정거래위원회 신고대상 여부    |                  |                  |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항   |                  |                  |

### 【매수자에 관한 사항】

| 매수자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 매도결정 전후<br>6월이내<br>거래내역 및<br>계획 | 매수한<br>전환주식의 수 | 비고 |
|-------|-----------------------|------|---------------------------------|----------------|----|
|       |                       |      |                                 |                |    |
|       |                       |      |                                 |                |    |

\* 매수자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매수자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 전환주식에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 매수자명 | 최대주주와의 관계 | 전환주식 발행당시<br>보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|--------------------|-------|---------------|-------|----|
|      |           | 수량                 | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |           |                    |       |               |       |    |
|      |           |                    |       |               |       |    |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |          |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|---------|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|     |       |          |           |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

#### <기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제4-4조제2항제2호 및 제3항에 따라 주권 상장법인이 자기가 발행한 전환주식을 취득하여 제3자에게 매도하기로 결정한 때 신고한다. 이 경우 <별지 제38-33호 서식> 자기주식 처분 결정도 함께 신고한다.
- 주2) “전환주식 발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주3) “매도 대상 전환주식의 취득 내역” 중 “취득 경위”는 매도 대상 전환주식을 만기 전에 취득한 일자 및 사유(권리자의 풋옵션 행사, 발행회사의 콜옵션 행사 등)를 구체적으로 기재하되, 복수의 일자에 전환주식을 취득한 경우에는 각 취득일자별로 취득한 전환주식의 수, 취득금액 및 취득사유를 구분하여 기재한다.
- 주4) “매도 결정일”은 이사회 등에서 전환주식 매도를 결정한 일자를 기재한다.
- 주5) “매도금액” 중 “금액”은 전환주식 매도 대가로 발행회사가 매수자로부터 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전환주식의 가치를 산출하고 이와 비교하여 매도금액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 매도 금액이 전환주식의 가치 또는 외부평가금액과 상이한 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주6) “매도 목적”은 매도 금액의 사용 목적에 따라 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 확보, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 주7) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 매도한 전환주식의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류, 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주8) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 신고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주9) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

- 주10) 【매수자에 관한 사항】 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환주식 매수자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “매도결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획”에는 전환주식 매도 결정일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환주식 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주11) 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환주식 발행당시 보유 주식”에는 전환주식발행 시점에 매수자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 매도한 전환주식(매수자가 기 보유 중인 해당 전환주식을 포함한다.)의 전환권이 행사되는 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환주식 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되었을 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 전환주식에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.
- 주12) 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

<별지 제38-53호~38-56호 서식> : 주요사항보고서

# 주요사항보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출에 사용된다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>



## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

### 전환사채매수선택권 행사자 지정

|                                        |                                               |                  |  |    |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                              |                                               | 회차               |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                              |                                               |                  |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                              |                                               |                  |  |    |  |
| 4. 사채만기일                               |                                               |                  |  |    |  |
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부                     |                                               |                  |  |    |  |
| 6. 전환사채매수<br>선택권 행사자<br>지정내역<br>(양도내역) | 매수선택권 행사자 지정(양도)<br>전환사채의 권면(전자등록) 금액 (원) (A) |                  |  |    |  |
|                                        | 해당 전환사채의 권면(전자등록)<br>총액(원) (B)                |                  |  |    |  |
|                                        | 지정비율(%) (A/B)                                 |                  |  |    |  |
| 7. 행사자 지정일(양도일자)                       |                                               |                  |  |    |  |
| 8. 행사자 지정대가<br>(양도금액)                  | 금액(원)                                         |                  |  |    |  |
|                                        | 산정근거                                          |                  |  |    |  |
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일              |                                               |                  |  |    |  |
| 10. 전환에 관한 사항                          | 전환비율(%)                                       |                  |  |    |  |
|                                        | 보고일 현재 전환가액(원/주)                              |                  |  |    |  |
|                                        | 전환에 따라<br>발행할 주식                              | 종류               |  |    |  |
|                                        |                                               | 주식수              |  |    |  |
|                                        |                                               | 주식총수 대비<br>비율(%) |  |    |  |
|                                        | 전환청구기간                                        | 시작일              |  |    |  |
| 종료일                                    |                                               |                  |  |    |  |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부                    |                                               |                  |  |    |  |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항                    |                                               |                  |  |    |  |

#### 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

| 대상자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 지정일(양도일)<br>전후 6월이내<br>거래내역 및<br>계획 | 매수선택권 양도<br>또는 행사자가<br>지정된 전환사채의<br>권면(전자등록)<br>금액 (원) | 지정<br>대가<br>(양도<br>금액) | 비고 |
|-------|-----------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----|
|       |                       |      |                                     |                                                        |                        |    |
|       |                       |      |                                     |                                                        |                        |    |

\* 대상자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【대상자 중

회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다.또한, 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 대상자명 | 최대주주와의<br>관계 | 전환사채 발행당시<br>보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|--------------|--------------------|-------|---------------|-------|----|
|      |              | 수량                 | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |              |                    |       |               |       |    |
|      |              |                    |       |               |       |    |

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

<sup>\*</sup> 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |          |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|---------|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|     |       |          |           |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제4-4조제2항제3호에 따라 주권상장법인이 전환사채매수선택권의 행사자를 지정하거나 전환사채매수선택권을 제3자에게 양도한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “행사자 지정대가(양도금액)” 중 “금액”은 전환사채매수선택권의 행사자 지정 또는 양도 대가로 발행회사가 대상자로부터 실제로 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당 주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전환사채매수선택권의 가치를 산출하고 이와 비교하여 행사자 지정대가(양도금액)를 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 지정대가(양도금액)가 전환사채매수선택권의 가치 또는 외부평가금액과 다른 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주5) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환사채매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (전환사채매수선택권 행사자 지정일(양도일) 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식의 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주6) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주7) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

- 주8) 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환사채매수선택권의 행사자(양수자)로 선택한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “지정일(양도일) 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 전환사채매수선택권의 행사자 지정일(양도일) 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환사채 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주9) 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 지정자(양수자)가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환사채매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 전환사채(지정자(양수자)가 기 보유 중인 해당 전환사채를 포함한다.)가 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.
- 주10) 【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

<별지 제38-54호 서식>

신주인수권부사채매수선택권 행사자 지정

|                                            |                                                      |                  |  |    |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                                  |                                                      | 회차               |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                                  |                                                      |                  |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                                  |                                                      |                  |  |    |  |
| 4. 사채만기일                                   |                                                      |                  |  |    |  |
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부                         |                                                      |                  |  |    |  |
| 6. 신주인수권부사채<br>매수선택권<br>행사자 지정내역<br>(양도내역) | 매수선택권 행사자 지정(양도)<br>신주인수권부사채의 권면(전자등록)<br>금액 (원) (A) |                  |  |    |  |
|                                            | 해당 신주인수권부사채의<br>권면(전자등록) 총액(원) (B)                   |                  |  |    |  |
|                                            | 지정비율(%) (A/B)                                        |                  |  |    |  |
| 7. 행사자 지정일(양도일자)                           |                                                      |                  |  |    |  |
| 8. 행사자 지정대가<br>(양도금액)                      | 금액(원)                                                |                  |  |    |  |
|                                            | 산정근거                                                 |                  |  |    |  |
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일                  |                                                      |                  |  |    |  |
| 10. 신주인수권에<br>관한 사항                        | 행사비율(%)                                              |                  |  |    |  |
|                                            | 보고일 현재 행사가액(원/주)                                     |                  |  |    |  |
|                                            | 사채와 인수권의 분리여부                                        |                  |  |    |  |
|                                            | 신주인수권 행사에<br>따라 발행할 주식                               | 종류               |  |    |  |
|                                            |                                                      | 주식수              |  |    |  |
|                                            | 권리행사기간                                               | 주식총수 대비<br>비율(%) |  |    |  |
|                                            |                                                      | 시작일              |  |    |  |
|                                            | 종료일                                                  |                  |  |    |  |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부                        |                                                      |                  |  |    |  |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항                        |                                                      |                  |  |    |  |

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

| 대상자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 지정일(양도일)<br>전후 6월이내<br>거래내역 및<br>계획 | 매수선택권 양도<br>또는<br>행사자가 지정된<br>신주인수권부사채의<br>권면(전자등록)<br>금액 (원) | 지정<br>대가<br>(양도<br>금액) | 비고 |
|-------|-----------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|       |                       |      |                                     |                                                               |                        |    |
|       |                       |      |                                     |                                                               |                        |    |

\* 대상자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다.또한, 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 대상자명 | 최대주주와의<br>관계 | 신주인수권부사채<br>발행당시 보유 주식 |       | 권리행사에 따라<br>발행할 주식 |       | 비고 |
|------|--------------|------------------------|-------|--------------------|-------|----|
|      |              | 수량                     | 비율(%) | 수량                 | 비율(%) |    |
|      |              |                        |       |                    |       |    |
|      |              |                        |       |                    |       |    |

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|    |       |       |        |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제4-4조 제2항 제3호 및 제4항에 따라 주권상장법인이 신주인수권부사채매수선택권의 행사자를 지정하거나 신주인수권부사채매수선택권을 제3자에게 양도한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “행사자 지정 대가(양도금액)” 중 “금액”은 신주인수권부사채매수선택권의 행사자 지정 또는 양도 대가로 발행회사가 대상자로부터 실제로 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당 주식의 시가, 권리행사 가능성, 잔여 권리행사 기간, 시장금리 등을 기초로 신주인수권부사채매수선택권의 가치를 산출하고 이와 비교하여 행사자 지정대가(양도금액)를 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 지정대가(양도금액)가 신주인수권부사채매수선택권의 가치 또는 외부평가금액과 다른 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주5) “신주인수권에 관한 사항” 중 “신주인수권 행사에 따라 발행할 주식”에는 신주인수권부사채매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 신주인수권부사채의 권리행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (신주인수권부사채매수선택권 행사자 지정일(양도일) 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식의



의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.

- 주6) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주7) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주8) 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 신주인수권부사채매수선택권의 행사자(양수자)로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “지정일(양도일) 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 신주인수권부사채매수선택권의 행사자 지정일(양도일) 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 신주인수권부사채 권리행사에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주9) 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “신주인수권부사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 지정자(양수자)가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “권리행사에 따라 발행할 주식”에는 신주인수권부사채매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 신주인수권부사채(지정자(양수자)가 기 보유 중인 해당 신주인수권부사채를 포함한다.)의 권리를 행사할 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 신주인수권부사채 발행 총액에 대한 권리가 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 행사가액을 기준으로 산정한 인수가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 권리가 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.
- 주10) 【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인

경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다.  
이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의  
행에 기재한다.

<별지 제38-55호 서식>

전환주식매수선택권 행사자 지정

|                                    |                                |                  |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. 전환주식 납입일                        |                                |                  |
| 2. 전환주식 발행방법                       |                                |                  |
| 3. 행사자 지정 또는 양도 여부                 |                                |                  |
| 4. 전환주식매수선택권<br>행사자 지정내역<br>(양도내역) | 매수선택권 행사자 지정(양도)<br>전환주식의 수(A) |                  |
|                                    | 기발행된 전환주식의 수(B)                |                  |
|                                    | 지정비율(%) (A/B)                  |                  |
| 5. 행사자 지정일(양도일자)                   |                                |                  |
| 6. 행사자 지정대가<br>(양도금액)              | 금액(원)                          |                  |
|                                    | 산정근거                           |                  |
| 7. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일          |                                |                  |
| 8. 전환에 관한 사항                       | 전환비율(%)                        |                  |
|                                    | 보고일 현재 전환가액(원/주)               |                  |
|                                    | 전환에 따라<br>발행할 주식               | 종류               |
|                                    |                                | 주식수              |
|                                    |                                | 주식총수 대비<br>비율(%) |
|                                    | 전환청구기간                         | 시작일              |
|                                    |                                | 종료일              |
| 9. 공정거래위원회 신고대상 여부                 |                                |                  |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항                |                                |                  |

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

| 대상자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정 경위 | 지정일(양도일)<br>전후 6월이내<br>거래내역 및<br>계획 | 매수선택권 양도<br>또는 행사자가<br>지정된<br>전환주식의 수 | 지정<br>대가<br>(양도<br>금액) | 비고 |
|-------|-----------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----|
|       |                       |       |                                     |                                       |                        |    |
|       |                       |       |                                     |                                       |                        |    |

\* 대상자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다.또한,

대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 전환주식에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 대상자명 | 최대주주와의 관계 | 전환주식 발행당시 보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|-----------------|-------|---------------|-------|----|
|      |           | 수량              | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |           |                 |       |               |       |    |
|      |           |                 |       |               |       |    |

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |       |        | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |       |        |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성 명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|-----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|     | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|     |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제4-4조제2항제3호 및 제3항에 따라 주권상장법인이 전환주식매수선택권의 행사자를 지정하거나 전환주식매수선택권을 제3자에게 양도한 때 신고한다.
- 주2) “전환주식 발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주3) “행사자 지정 대가(양도금액)” 중 “금액”은 전환주식매수선택권의 행사자 지정 또는 양도 대가로 발행회사가 대상자로부터 실제로 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당 주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전환주식매수선택권의 가치를 산출하고 이와 비교하여 행사자 지정대가(양도금액)를 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 지정대가(양도금액)가 전환주식매수선택권의 가치 또는 외부평가금액과 다른 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주4) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환주식매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 전환주식의 전환에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (전환주식매수선택권 행사자 지정일(양도일) 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주5) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주6) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주7) 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는

최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환주식매수선택권의 행사자(양수자)로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “지정일(양도일) 전후 6월 이내 거래내역 및 계획”에는 전환주식매수선택권의 행사자 지정일(양도일) 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환주식 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.

주8) 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환주식 발행당시 보유 주식”에는 전환주식 발행 시점에 지정자(양수자)가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 전환주식매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 전환주식(지정자(양수자)가 기 보유 중인 해당 전환주식을 포함한다.)이 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환주식 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 주식에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.

주9) 【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

### 제3자의 신주인수권부사채매수선택권 행사

|                               |                                                |               |  |    |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                     |                                                | 회차            |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                     |                                                |               |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                     |                                                |               |  |    |  |
| 4. 사채만기일                      |                                                |               |  |    |  |
| 5. 신주인수권부사채<br>매수선택권<br>행사 내역 | 매수선택권이 행사된<br>신주인수권부사채의 권면(전자등록)<br>금액 (원) (A) |               |  |    |  |
|                               | 해당 신주인수권부사채의<br>권면(전자등록) 총액(원) (B)             |               |  |    |  |
|                               | 행사비율(%) (A/B)                                  |               |  |    |  |
| 6. 신주인수권부사채 매수선택권 행사일         |                                                |               |  |    |  |
| 7. 행사대가<br>(사채 매수금액)          | 금액(원)                                          |               |  |    |  |
|                               | 적용이자율(%)                                       |               |  |    |  |
| 8. 행사대가 지급(예정)일               |                                                |               |  |    |  |
| 9. 신주인수권에<br>관한 사항            | 행사비율(%)                                        |               |  |    |  |
|                               | 보고일 현재 행사가액(원/주)                               |               |  |    |  |
|                               | 사채와 인수권의 분리여부                                  |               |  |    |  |
|                               | 신주인수권<br>행사에 따라<br>발행할 주식                      | 종류            |  |    |  |
|                               |                                                | 주식수           |  |    |  |
|                               |                                                | 주식총수 대비 비율(%) |  |    |  |
|                               | 권리행사기간                                         | 시작일           |  |    |  |
| 종료일                           |                                                |               |  |    |  |
| 10. 행사자<br>지정대가               | 금액(원)                                          |               |  |    |  |
|                               | 산정근거                                           |               |  |    |  |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부           |                                                |               |  |    |  |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항           |                                                |               |  |    |  |

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

| 행사자명* | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월 이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 신주인수권부사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|-------|-----------------|------|------------------------|----------------------------------|----|
|       |                 |      |                        |                                  |    |
|       |                 |      |                        |                                  |    |

\* 행사자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 행사자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다. (단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 행사자명 | 최대주주와의 관계 | 신주인수권부사채 발행당시 보유 주식 |       | 권리행사에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|---------------------|-------|-----------------|-------|----|
|      |           | 수량                  | 비율(%) | 수량              | 비율(%) |    |
|      |           |                     |       |                 |       |    |
|      |           |                     |       |                 |       |    |

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사 (대표조합원) |                    | 업무집행자 (업무집행조합원) |                    | 최대주주 (최대출자자) |                    |
|-----|---------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
|     |         | 성명           | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명           | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |              |                    |                 |                    |              |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순이익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재



(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성명 | 회사 정보 |          |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|----|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|    | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|    |       |          |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |          |           | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|----------|-----------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |          |           |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제4-4조제2항제1호 및 제4항에 따라 주권상장법인이 발행한 신주인수권부사채에 대한 신주인수권부사채매수선택권을 제3자가 행사한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “행사대가(사채 매수금액)” 중 “금액”은 신주인수권부사채매수선택권 행사자가 사채권을 매수하기 위해 사채권자에게 지급했거나 지급할 금액을 기재하고, “적용이자율”은 행사자가 매수대상 사채의 권면금액에 가산하여 지급했거나 지급할 금액을 연이율로 환산하여 기재한다. 사채 발행 당시 정한 적용이자율과 실제 적용이자율이 다른 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 차이 발생 사유를 상세히 기재한다.
- 주5) “신주인수권에 관한 사항” 중 “신주인수권 행사에 따라 발행할 주식”에는 신주인

수권부사채매수선택권을 행사하여 매수한 신주인수권부사채의 권리행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (신주인수권부사채매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.

- 주6) “행사자 지정 대가” 중 “금액”은 신주인수권부사채매수선택권 부여 대가로 발행회사가 행사자로부터 실제로 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당 주식의 시가, 권리행사 가능성, 잔여 권리행사 기간, 시장금리 등을 기초로 신주인수권부사채매수선택권의 가치를 산출하고 이와 비교하여 행사자 지정대가를 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 지정대가가 신주인수권부사채매수선택권의 가치 또는 외부평가금액과 다른 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주7) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주8) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주9) 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 신주인수권부사채매수선택권의 행사자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 신주인수권부사채매수선택권 행사일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 신주인수권부사채 권리행사에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주10) 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “신주인수권부사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 행사자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “권리행사에 따라 발행할 주식”에는 신주인수권부사채매수선택권을 행사하여 매수한 신주인수권부사채(행사자가 기 보유 중인 해당 신주인수권부사채를 포함한다.)의 권리를 행사할 경우

발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 신주인수권부사채 발행 총액에 대한 권리가 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 행사가액을 기준으로 산정한 인수가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 권리가 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.

- 주11) 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

<별지 제38-57호~38-60호 서식> : 주요사항보고서

## 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출 및 유가증권시장(코스닥시장)공시규정에 따른 공시의무사항 신고에 사용되며, 주요사항보고서를 익일까지 제출하여야 함에도 보고인이 동 서식에 따라 당일까지 제출하는 경우에는 주요사항보고서 및 거래소 신고의무 사항을 제출한 것으로 본다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

<별지 제38-57호 서식>

## 자기 신주인수권부사채 매도 결정

|                             |                             |               |  |    |  |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                   |                             | 회차            |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                   |                             |               |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                   |                             |               |  |    |  |
| 4. 사채만기일                    |                             |               |  |    |  |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)       |                             |               |  |    |  |
| 6. 매도 대상<br>사채의 만기전<br>취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)<br>금액(원) |               |  |    |  |
|                             | 취득금액(원)                     |               |  |    |  |
|                             | 취득 경위                       |               |  |    |  |
| 7. 매도 결정일                   |                             |               |  |    |  |
| 8. 매도금액                     | 금액(원)                       |               |  |    |  |
|                             | 산정 근거                       |               |  |    |  |
| 9. 매도대금 수령(예정)일             |                             |               |  |    |  |
| 10. 매도 목적                   |                             |               |  |    |  |
| 11. 신주인수권에<br>관한 사항         | 행사비율(%)                     |               |  |    |  |
|                             | 보고일 현재 행사가액(원/주)            |               |  |    |  |
|                             | 사채와 인수권의 분리여부               |               |  |    |  |
|                             | 신주인수권<br>행사에 따라<br>발행할 주식   | 종류            |  |    |  |
|                             |                             | 주식수           |  |    |  |
|                             |                             | 주식총수 대비 비율(%) |  |    |  |
|                             | 권리행사기간                      | 시작일           |  |    |  |
| 종료일                         |                             |               |  |    |  |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부         |                             |               |  |    |  |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항         |                             |               |  |    |  |

### 【매수자에 관한 사항】

| 매수자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 매도결정 전후<br>6월이내 거래내역<br>및 계획 | 매수한<br>사채의 권면<br>금액(원) | 비고 |
|-------|-----------------------|------|------------------------------|------------------------|----|
|       |                       |      |                              |                        |    |
|       |                       |      |                              |                        |    |

\* 매수자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한,

매수자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다. (단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 매수자명 | 최대주주와의 관계 | 신주인수권부사채 발행당시 보유 주식 |       | 권리행사에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|---------------------|-------|-----------------|-------|----|
|      |           | 수량                  | 비율(%) | 수량              | 비율(%) |    |
|      |           |                     |       |                 |       |    |
|      |           |                     |       |                 |       |    |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력



| 성명 | 회사 정보 |       |        | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|    |       |       |        |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제44조제2항제2호 및 제4항에 따라 주권상장법인이 자기가 발행한 신주인수권부사채를 취득하여 제3자에게 매도하기로 결정한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “매도 대상 사채의 만기전 취득 내역” 중 “취득 경위”는 매도 대상 사채권을 만기 전에 취득한 일자 및 사유(사채권자의 풋옵션 행사, 발행회사의 콜옵션 행사, 사채권자와의 별도 합의, 기한이익 상실 등)를 구체적으로 기재하되, 복수의 일자에 사채권을 취득한 경우에는 각 취득일자별로 취득한 사채의 권면(전자등록) 금액, 취득금액 및 취득사유를 구분하여 기재한다.
- 주5) “매도 결정일”은 이사회 등에서 사채권 매도를 결정한 일자를 기재한다.
- 주6) “매도금액” 중 “금액”은 사채권 매도 대가로 발행회사가 매수자로부터 수령했거나 수령할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당주식의 시가, 권리행사 가능성, 잔여 권리행사 기간, 시장금리 등을 기초로 신주인수권부사채의 가치를 산출하고 이와 비교하여 매도금액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 매도금액이 신주인수권부사채의 가치 또는 외부평가금액과 상이한 경우 그 사유를 상세히 설명한다.
- 주7) “매도 목적”은 매도금액의 사용 목적에 따라 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 확보, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 주8) “신주인수권에 관한 사항” 중 “신주인수권 행사에 따라 발행할 주식”에는 매도한 신주인수권부사채의 권리행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율

은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.

주9) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.

주10) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

주11) 【매수자에 관한 사항】 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 신주인수권부사채 매수자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 신주인수권부사채 매도 결정일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품 매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 신주인수권부사채 권리행사에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.

주12) 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “신주인수권부사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 매수자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “권리행사에 따라 발행할 주식”에는 매도한 신주인수권부사채(매수자가 기 보유 중인 해당 신주인수권부사채를 포함한다.)의 권리를 행사할 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 신주인수권부사채 발행 총액에 대한 권리가 모두 행사되었을 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 행사가액을 기준으로 산정한 인수가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 권리가 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.

주13) 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 동기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력

에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

<별지 제38-58호 서식>

자기 전환사채 만기 전 취득 결정

|                             |                  |               |  |    |  |
|-----------------------------|------------------|---------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                   |                  | 회차            |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                   |                  |               |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                   |                  |               |  |    |  |
| 4. 사채만기일                    |                  |               |  |    |  |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)       |                  |               |  |    |  |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |                  |               |  |    |  |
| 7. 취득 결정일                   |                  |               |  |    |  |
| 8. 취득금액                     | 금액(원)            |               |  |    |  |
|                             | 산정 근거            |               |  |    |  |
|                             | 지급(예정)일          |               |  |    |  |
|                             | 취득자금의 원천         |               |  |    |  |
| 9. 취득 방법                    |                  |               |  |    |  |
| 10. 만기 전 취득사유               |                  |               |  |    |  |
| 11. 향후 처리계획                 |                  |               |  |    |  |
| 12. 전환에 관한 사항               | 전환비율(%)          |               |  |    |  |
|                             | 보고일 현재 전환가액(원/주) |               |  |    |  |
|                             | 전환에 따라 발행할 주식    | 종류            |  |    |  |
|                             |                  | 주식수           |  |    |  |
|                             |                  | 주식총수 대비 비율(%) |  |    |  |
|                             | 전환청구기간           | 시작일           |  |    |  |
| 종료일                         |                  |               |  |    |  |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)  |                  |               |  |    |  |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부         |                  |               |  |    |  |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항         |                  |               |  |    |  |

【매도자에 관한 사항】

| 매도자명* | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월 이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|-------|-----------------|------|-------------------------|------------------|----|
|       |                 |      |                         |                  |    |
|       |                 |      |                         |                  |    |

\* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다.또한,

매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 매도자명 | 최대주주와의<br>관계 | 전환사채 발행당시<br>보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|--------------|--------------------|-------|---------------|-------|----|
|      |              | 수량                 | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |              |                    |       |               |       |    |
|      |              |                    |       |               |       |    |

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본 정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

<sup>\*</sup> 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순손익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |          |           | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장<br>여부 | 상장<br>폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |          |           |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5) 까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제4-4조제2항제4호에 따라 주권상장법인이 자가 발행한 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “취득 결정일”은 이사회 등에서 사채권 취득을 결정한 일자를 기재한다.
- 주5) “취득금액” 중 “금액”은 사채권 취득 대가로 발행회사가 매도자에게 지급할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전환사채의 가치를 산출하고 이와 비교하여 취득 금액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 취득금액이 전환사채의 가치 또는 외부평가금액과 상이한 경우 그 사유를 상세히 설명한다. “취득자금의 원천”은 자기자금, 차입금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “취득 방법”은 장내매수 및 장외매수 등으로 구분하여 기재한다.
- 주7) “만기 전 취득사유”는 사채권자(매도자)의 풋옵션 행사, 발행회사의 콜옵션 행사, 사채권자와의 별도 합의, 기한이익 상실 등 그 사유를 구체적으로 기재한다.
- 주8) “향후 처리계획”은 소각, 재매각 등 향후 처리계획을 기재하되, 재매각의 경우에는 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 확보, 기타 등 매도금액의 사용 계획을 구체적으로 기재한다.
- 주9) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 취득한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주10) “취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)”은 발행회사가 소유하고 있는 전환사채를

제외한 사채의 권면(전자등록) 잔액을 기재한다.

- 주11) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주12) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주13) 【매도자에 관한 사항】 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환사채 매도자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 전환사채 취득 결정일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환사채 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주14) 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 매도자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 취득후 매도자가 보유하고 있는 잔여 전환사채의 전환권이 행사되는 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되었을 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.
- 주15) 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 동기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 동기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 동기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

<별지 제38-59호 서식>

자기 신주인수권부사채 만기 전 취득 결정

|                             |                     |               |  |    |  |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--|----|--|
| 1. 사채의 종류                   |                     | 회차            |  | 종류 |  |
| 2. 사채발행일자                   |                     |               |  |    |  |
| 3. 사채발행방법                   |                     |               |  |    |  |
| 4. 사채만기일                    |                     |               |  |    |  |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)       |                     |               |  |    |  |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |                     |               |  |    |  |
| 7. 취득 결정일                   |                     |               |  |    |  |
| 8. 취득금액                     | 금액(원)               |               |  |    |  |
|                             | 산정 근거               |               |  |    |  |
|                             | 지급(예정)일             |               |  |    |  |
|                             | 취득자금의 원천            |               |  |    |  |
| 9. 취득 방법                    |                     |               |  |    |  |
| 10. 만기 전 취득사유               |                     |               |  |    |  |
| 11. 향후 처리계획                 |                     |               |  |    |  |
| 12. 신주인수권에 관한 사항            | 행사비용(%)             |               |  |    |  |
|                             | 보고일 현재 행사가액(원/주)    |               |  |    |  |
|                             | 사채와 인수권의 분리여부       |               |  |    |  |
|                             | 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 | 종류            |  |    |  |
|                             |                     | 주식수           |  |    |  |
|                             | 권리행사기간              | 주식총수 대비 비율(%) |  |    |  |
|                             | 시작일                 |               |  |    |  |
|                             | 종료일                 |               |  |    |  |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)  |                     |               |  |    |  |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부         |                     |               |  |    |  |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항         |                     |               |  |    |  |

【매도자에 관한 사항】

| 매도자명* | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|-------|-----------------|------|------------------------|------------------|----|
|       |                 |      |                        |                  |    |
|       |                 |      |                        |                  |    |

\* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【매도자 중



회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다.또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 매도자명 | 최대주주와의 관계 | 신주인수권부사채<br>발행당시 보유 주식 |       | 권리행사에 따라<br>발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|------------------------|-------|--------------------|-------|----|
|      |           | 수량                     | 비율(%) | 수량                 | 비율(%) |    |
|      |           |                        |       |                    |       |    |
|      |           |                        |       |                    |       |    |

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

<sup>\*</sup> 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순이익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성 명 | 회사 정보 |       |        | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|
|     | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|     |       |       |        |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제4-4조제2항제4호 및 제4항에 따라 주권상장 법인이 자기가 발행한 신주인수권부사채를 만기 전에 취득하기로 결정한 때 신고한다.
- 주2) “사채의 종류”는 국내 또는 해외, 기명식·무기명식, 보증·무보증, 담보·무담보 여부 등 내용을 기재한다.
- 주3) “사채발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주4) “취득 결정일”은 이사회 등에서 사채권 취득을 결정한 일자를 기재한다.
- 주5) “취득금액” 중 “금액”은 사채권 취득 대가로 발행회사가 매도자에게 지급할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당주식의 시가, 권리행사 가능성, 잔여 권리행사 기간, 시장금리 등을 기초로 신주인수권부사채의 가치를 산출하고 이와 비교하여 취득금액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 취득금액이 신주인수권부사채의 가치 또는 외부평가금액과 상이한 경우 그 사유를 상세히 설명한다. “취득자금의 원천”은 자기자금, 차입금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “취득 방법”은 장내매수 및 장외매수 등으로 구분하여 기재한다.
- 주7) “만기전 취득사유”는 사채권자(매도자)의 풋옵션 행사, 발행회사의 콜옵션 행사, 사채권자와의 별도 합의, 기한이익 상실 등 그 사유를 구체적으로 기재한다.
- 주8) “향후 처리계획”은 소각, 재매각 등 향후 처리계획을 기재하되, 재매각의 경우에는 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 확보, 기타 등 매도금액의 사용 계획을 구체적으로 기재한다.
- 주9) “신주인수권에 관한 사항” 중 “신주인수권 행사에 따라 발행할 주식”에는 취득한 신주인수권부사채의 권리행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
- 주10) “취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)”은 발행회사가 소유하고 있는 신주인수권부사채를 제외한 사채의 권면(전자등록) 잔액을 기재한다.

- 주11) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.
- 주12) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주13) 【매도자에 관한 사항】 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 신주인수권부사채 매도자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 신주인수권부사채 취득 결정일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 신주인수권부사채 권리행사에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.
- 주14) 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “신주인수권부사채 발행당시 보유 주식”에는 사채권 발행 시점에 매도자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “권리행사에 따라 발행할 주식”에는 취득후 매도자가 보유하고 있는 잔여 신주인수권부사채의 권리가 행사되는 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 신주인수권부사채 발행 총액에 대한 권리가 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 행사가액을 기준으로 산정한 인수가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 권리가 행사된 사채에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.
- 주15) 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민법’으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.

<별지 제38-60호 서식>

### 자기 전환주식 취득 결정

|                     |                  |                  |  |
|---------------------|------------------|------------------|--|
| 1. 전환주식 발행일자        |                  |                  |  |
| 2. 전환주식 발행방법        |                  |                  |  |
| 3. 전환주식총수           |                  |                  |  |
| 4. 취득 대상 전환주식의 수    |                  |                  |  |
| 5. 취득 결정일           |                  |                  |  |
| 6. 취득금액             | 금액(원)            |                  |  |
|                     | 산정 근거            |                  |  |
|                     | 지급(예정)일          |                  |  |
|                     | 취득자금의 원천         |                  |  |
| 7. 취득방법             |                  |                  |  |
| 8. 취득사유             |                  |                  |  |
| 9. 향후 처리계획          |                  |                  |  |
| 10. 전환에 관한 사항       | 전환비율(%)          |                  |  |
|                     | 보고일 현재 전환가액(원/주) |                  |  |
|                     | 전환에 따라<br>발행할 주식 | 종류               |  |
|                     |                  | 주식수              |  |
|                     |                  | 주식총수 대비<br>비율(%) |  |
|                     | 전환청구기간           | 시작일              |  |
|                     |                  | 종료일              |  |
| 11. 취득후 전환주식의 잔여 수  |                  |                  |  |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |                  |                  |  |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |                  |                  |  |

#### 【매도자에 관한 사항】

| 매도자명* | 회사 또는<br>최대주주와의<br>관계 | 선정경위 | 취득결정 전후<br>6월이내 거래내역<br>및 계획 | 매도한<br>전환주식의<br>수 | 비고 |
|-------|-----------------------|------|------------------------------|-------------------|----|
|       |                       |      |                              |                   |    |
|       |                       |      |                              |                   |    |

\* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

| 매도자명 | 최대주주와의 관계 | 전환주식 발행당시 보유 주식 |       | 전환에 따라 발행할 주식 |       | 비고 |
|------|-----------|-----------------|-------|---------------|-------|----|
|      |           | 수량              | 비율(%) | 수량            | 비율(%) |    |
|      |           |                 |       |               |       |    |
|      |           |                 |       |               |       |    |

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사<br>(대표조합원) |                    | 업무집행자<br>(업무집행조합원) |                    | 최대주주<br>(최대출자자) |                    |
|-----|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|     |         | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명                 | 지분(%) <sup>*</sup> | 성명              | 지분(%) <sup>*</sup> |
|     |         |                 |                    |                    |                    |                 |                    |

\* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분을 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| 회계연도 |  | 결산기   |  |
| 자산총계 |  | 매출액   |  |
| 부채총계 |  | 당기순이익 |  |
| 자본총계 |  | 외부감사인 |  |
| 자본금  |  | 감사의견  |  |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

| 설립근거법률 | 최근 결산기<br>재산총액 | 주요출자자(10% 이상) |       | 비고 |
|--------|----------------|---------------|-------|----|
|        |                | 성명            | 지분(%) |    |
|        |                |               |       |    |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 임원 이력 |     |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위    | 선임일 | 퇴임일 |    |
|    |       |       |        |       |     |     |    |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

| 성명 | 회사 정보 |       |        | 최대주주 이력 |     | 비고 |
|----|-------|-------|--------|---------|-----|----|
|    | 회사명   | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일     | 종료일 |    |
|    |       |       |        |         |     |    |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

<기재상의 주의>

- 주1) 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제4-4조제2항제4호 및 제3항에 따라 주권상장 법인이 자기가 발행한 전환주식을 취득하기로 결정한 때 신고한다. 이 경우 <별지 제38-32호 서식> 자기주식 취득 결정도 함께 신고한다.
- 주2) “전환주식 발행방법”은 공모 또는 사모로 구분하여 기재한다.
- 주3) “취득 결정일”은 이사회 등에서 전환주식 취득을 결정한 일자를 기재한다.
- 주4) “취득금액” 중 “금액”은 전환주식 취득 대가로 발행회사가 매도자에게 지급할 금액을 기재한다. “산정근거”는 해당주식의 시가, 전환권의 행사가능성, 전환권 잔여 행사기간, 시장금리 등을 기초로 전환주식의 가치를 산출하고 이와 비교하여 취득 금액을 산정한 근거를 구체적으로 기재하되, 외부평가를 받은 경우에는 평가기관명, 평가일자, 평가방법 및 결과 등을 포함한다. 특히, 취득금액이 전환주식의 가치 또는 외부평가금액과 상이한 경우 그 사유를 상세히 설명한다. “취득자금의 원천”은 자기자금, 차입금, 기타 등으로 구분하여 기재한다.
- 주5) “취득 방법”은 장내매수 및 장외매수 등으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “취득사유”는 권리자(매도자)의 풋옵션 행사, 발행회사의 콜옵션 행사, 권리자와의 별도 합의, 기한이익 상실 등 그 사유를 구체적으로 기재한다.
- 주7) “향후 처리계획”은 소각, 재매각 등 향후 처리계획을 기재하되, 재매각의 경우에는 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 확보, 기타 등 매도금액의 사용 계획을 구체적으로 기재한다.
- 주8) “전환에 관한 사항” 중 “전환에 따라 발행할 주식”에는 취득한 전환주식의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수, 주식총수 대비 비율을 기재한다. 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권

있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하며, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.

주9) “취득후 전환주식의 잔여 수”는 발행회사가 소유하고 있는 전환주식을 제외한 전환주식의 수를 기재한다.

주10) “공정거래위원회 신고대상 여부”는 당해 보고사항이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조에 의한 “대규모내부거래(자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 100억원 이상)” 해당여부를 기재한다.

주11) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

주12) 【매도자에 관한 사항】 “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재한다. “선정경위”에는 발행회사가 제3자를 전환주식 매도자로 선정한 사유와 이를 위해 거친 절차 등을 상세히 기재한다. “취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획”에는 전환주식 취득 결정일 전후 6월 동안의 회사와 제3자 사이의 거래내역 및 향후 계획(제품매출·매입, 자산매각·매수, 담보제공 등 제반거래 포함)을 구체적으로 기재한다. 또한, 제3자가 투자조합 등의 단체이거나 자본시장법상 사모 집합투자기구인 경우로서 발행인의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 제3자에 대한 출자 또는 기타 계약을 통해 전환주식 전환에 따른 효익을 누릴 수 있는 경우 “비고”란에 출자내역 등 그 내용을 별도로 기재한다.

주13) 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】의 “최대주주와의 관계”에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조에 의한 구체적인 관계를 기재한다. (예 : 최대주주 본인, 최대주주 ○○○의 배우자, 최대주주 (주)△△△의 임원 등). “전환주식 발행당시 보유 주식”에는 전환주식 발행 시점에 매도자가 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식의 수량과 지분율을 기재하고, “전환에 따라 발행할 주식”에는 취득 후 매도자가 보유하고 있는 잔여 전환주식의 전환권이 행사되는 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환주식 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되었을 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수를 의미한다. 단, 보고일 이전에 전환권이 행사된 전환주식에 대해서는 실제 발행한 주식수를 의미한다.)에서 차지하는 비율을 기재한다.

주14) 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】에는 (1) 및 (2)를 기재한다. 다만, 단체가 최대주주로 되는 경우 (3)부터 (5)까지를 추가로 기재하며, 법인 또는 단체가 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우에는 (1)부터 (5)까지의 기재를 생략할 수 있다. (3) 주요출자자의 현황에서 “설립근거법률”에는 개별법령상 설립근거가 있는 조합은 근거법을 기재하고 기타 민법상 조합은 ‘민

법'으로 기재한다. (4) 다른회사의 등기임원 경력 및 (5) 다른회사 최대주주 이력에는 대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인인 경우 최근 5년간 다른 회사의 등기임원 경력 또는 최대주주 이력을 기재한다. 이 경우 복수 회사의 등기임원 또는 최대주주 인 경우 각각을 구분하여 별도의 행에 기재한다.



<별지 제38-61호 서식> : 주요사항보고서

# 주요사항보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출에 사용된다.

# 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 주요사항보고서를 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조에 따른 주요사항보고서 제출 및 유가증권시장(코스닥시장)공시규정에 따른 공시의무사항 신고에 사용되며, 주요사항보고서를 익일까지 제출하여야 함에도 보고인이 동 서식에 따라 당일까지 제출하는 경우에는 주요사항보고서 및 거래소 신고의무 사항을 제출한 것으로 본다.

## 【 대표이사 등의 확인 】

기업공시서식 작성기준 제1-2-1조(대표이사 등의 확인)에서 정한 바에 따라 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사가 직접 서명한 확인서를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

<첨부 방식>

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

기업공시서식 작성기준 제1-2-2조(전문가의 확인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 2. 전문가와의 이해관계

기업공시서식 작성기준 제1-2-3조(전문가와의 이해관계)에서 정한 사항을 기재한다.

<첨부 방식>

<별지 제38-61호 서식>

## 신탁계약에 의한 자기주식 처분 결정

|                         |                      |       |  |       |  |
|-------------------------|----------------------|-------|--|-------|--|
| 1. 처분예정주식(주)            |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 2. 처분 대상 주식가격(원)        |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 3. 처분예정금액(원)            |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 4. 처분예정기간               |                      | 시작일   |  |       |  |
|                         |                      | 종료일   |  |       |  |
| 5. 처분목적                 |                      |       |  |       |  |
| 6. 처분방법                 | 시장을 통한 매도(주)         |       |  |       |  |
|                         | 시간외대량매매(주)           |       |  |       |  |
|                         | 장외처분(주)              |       |  |       |  |
|                         | 기 타(주)               |       |  |       |  |
| 7. 계약체결기관               |                      |       |  |       |  |
| 8. 위탁투자중개업자             |                      |       |  |       |  |
| 9. 처분 전<br>자기주식<br>보유현황 | 배당가능이익 범위 내<br>취득(주) | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                      | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
|                         | 기타취득(주)              | 보통주식  |  | 비율(%) |  |
|                         |                      | 기타주식  |  | 비율(%) |  |
| 10. 처분결정일               |                      |       |  |       |  |
| - 사외이사참석여부              |                      | 참석(명) |  |       |  |
|                         |                      | 불참(명) |  |       |  |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |                      |       |  |       |  |
| 11. 1일 매도 주문수량 한도       |                      | 보통주식  |  |       |  |
|                         |                      | 기타주식  |  |       |  |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항     |                      |       |  |       |  |

【자기주식 처분 결정전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

| 취득방법                                           |                       |             | 주식의<br>종류 | 기초<br>수량 | 변동 수량 |       |       | 기말<br>수량 | 비고 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|----|
|                                                |                       |             |           |          | 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |          |    |
| 배<br>당<br>가<br>능<br>의<br>범<br>위<br>내<br>취<br>득 | 직<br>접<br>취<br>득      | 장내<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       | 장외<br>직접 취득 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       | 공개매수        | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       | 소계(a)       | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                | 신탁<br>계약에<br>의한<br>취득 | 수탁자<br>보유물량 | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       | 현물보유<br>물량  | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       | 소계(b)       | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
| 기타 취득(c)                                       |                       |             | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |
| 총 계(a+b+c)                                     |                       |             | 보통주식      |          |       |       |       |          |    |
|                                                |                       |             | 기타주식      |          |       |       |       |          |    |

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가  
공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
2. 처분상대방 선정사유
3. 처분주식수(주)
4. 가격 산정근거
5. 예상되는 주식가치 희석효과
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<기재상의 주의>

주1) “처분예정주식”에는 이사회 및 주주총회에서 처분하기로 결의한 주식의 종류별  
주식수를 기재한다.

가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
표준이 되는 주식

나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여  
상기 보통주식과 내용이 다른 주식. 이 경우 그 세부내용을 '기타 투자판단에  
참고할 사항'에 기재한다.

주2) “처분대상주식가격”에는 이사회 결의일 전일의 시장 종가를 기재한다.

가. 장외거래인 경우에는 실제거래가격, 교환사채 발행의 경우에는 교환가액을 기재

나. 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식 교부의 경우에는 동일한 주주총회 또는  
이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사가격을 기재하고, 그 가격 결정  
방법과 이사회 결의일 전일 기준 보통주식 및 기타주식 종가를 '기타 투자판단에  
참고할 사항'에 추가 기재한다.

주3) “처분예정금액”에는 처분예정주식과 처분대상주식가격을 곱한 금액을 기재한다.

주4) “처분예정기간”에는 이사회 결의일 다음 날부터 계약기간 이내의 기간을 기재한다.

가. 장외처분의 경우에는 처분예정일자, 교환사채 발행의 경우에는 발행예정일자를  
기재

나. 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식 교부의 경우에는 동일한 주주총회 또  
는 이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권 행사에 대하여 최초로 자기주식을  
교부하는 날과 행사가능기간 종료일까지의 기간을 기재

다. 복수의 처분방법을 이용하려는 경우에는 가장 빠른 날과 늦은 날을 기재하되,  
'기타 투자판단에 참고할 사항'에 각 처분방법별 처분예정기간을 구분하여 기재한다.

주5) “처분목적”에는 운영 및 시설 자금의 조달, 자사 주식가격의 안정 등 취득목적의  
달성, 종업원에 대한 상여금 지급, 교환사채의 발행 및 주식매수선택권 행사에 따른  
자기주식의 교부, 주식기준보상으로서 양도제한조건부주식 등 부여에 따른 자기주식  
의 교부 등을 기재한다.

주6) “처분방법”에는 시장을 통한 매도, 시간외대량매매, 특정인에게 매도, 기타(교환사채  
발행, 상여금 지급, 우리사주조합 출연, 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부  
등)로 구분하고 기타의 내역은 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 기재한다.

주7) “계약체결기관”에는 신탁계약을 체결하려는 신탁업자의 명칭을 한글명으로 기재후 ( )에  
영문명을 추가 기재한다.

주8) “위탁투자중개업자”에는 위탁투자중개업자의 한글명을 기재 후 ( )에 영문명을  
기재한다.

주9) “처분전 자기주식 보유현황”에는 “배당가능이익 범위 내 취득”과 “기타취득”으로 구분하여  
기재한다.

주10) “비율”은 당해법인 발행주식 총수에 대한 취득방법에 따른 주식수의 백분율을 소수점  
이하 첫째자리까지 기재한다.

주11) “처분결정일”은 자기주식 처분을 이사회에서 결정한 경우 이사회 결의일, 주주총회에서

결정한 경우 주주총회 결의일을 기재한다.

주12) “1일 매도주문수량 한도”에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-9조 제5항 제2호에 따라 산정한 한도(가, 나 중 작은 수량)를 기재한다. 동 한도산정의 구체적 내용은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재한다.

가. ① 처분신고주식수의 10%, ② 1개월간 일평균거래량의 25% 중 많은 수량

나. 발행주식총수의 1%

주13) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다. 특히, 주식기준보상으로서 양도제한 조건부주식 등 부여에 따라 자기주식을 교부하는 경우에는 교부대상 인원수, 가득 조건 등 주요내용을 추가로 기재한다.

주14) “자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황”은 취득방법별로 기초수량, 변동수량, 기말수량을 구분하여 기재한다. “기초수량”은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, “기말수량”은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말한다.

가. “직접취득”이란 상법 제341조 등에 근거하여 회사가 직접 취득한 경우를 말한다.

나. “신탁계약에 의한 취득”이란 신탁업자와 체결한 신탁계약 등을 통해 취득한 경우(수탁자 보유수량)와 신탁계약해지후 현물로 반환받는 경우(현물보유수량)를 말하며, 이를 구분하여 기재한다.

다. “기타취득”이란 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우, 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 단주의 처리를 위하여 필요한 경우, 주식매수청구권을 행사한 경우 등 상법 제341조의2에 근거하여 취득한 경우를 포함한다.

주15) 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-2조 제3호에 따라 이사회가 결의한 내용을 투자자가 충분히 이해할 수 있도록 구체적으로 기재한다.

주16) 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】의 “회사 또는 최대주주와의 관계”는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 회사 임직원 등으로 기재하며, 최대주주의 특수관계인인 경우에는 구체적인 관계를 ( )에 별도로 기재한다.

(예시) 최대주주 홍길동의 특수관계인(배우자), 최대주주 홍길동의 특수관계인(홍길동이 최대주주인 (주)ABC의 임원)

주17) 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】의 “처분상대방 선정사유”는 처분상대방을 선정한 사유를 기재하고, “기타 투자판단에 참고할 사항”은 향후 회사와 처분상대방과의 거래계획(자기주식 추가 처분 등), 보호예수 계획 등 기타 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항을 기재한다.



<별지 제39호 서식> : 공개매수신고서

# 공 개 매 수 신 고 서

금융위원회      귀중

년 월 일

|       |    |      |
|-------|----|------|
| 공개매수자 | 성명 |      |
|       | 주소 | 전화번호 |

|       |  |     |      |
|-------|--|-----|------|
| 대 리 인 |  | 성 명 |      |
|       |  | 주 소 | 전화번호 |

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소

가. 공개매수신고서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 : [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)
- 한국거래소 전자공시시스템 : [kind.krx.co.kr](http://kind.krx.co.kr)

## 나. 공개매수설명서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 : [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)
- 한국거래소 전자공시시스템 : [kind.krx.co.kr](http://kind.krx.co.kr)
- 공개매수사무취급자 : ( )의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

【 작성지침 】

- i. 공개매수자의 유형에 따라 개인인 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인인 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을 기재하고, 반드시 연락 가능한 주소 전체와 전화번호를 기재한다.
- ii. 대리인이 있을 경우 대리인명, 주소, 전화번호 등을 추가하여 기재한다.
- iii. 자본시장법 시행령 제146조 제4항에 따라 담당 심사자가 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동 이용을 통하여 주민등록표 초본을 확인하는 것에 대한 동의여부를 다음의 동의서에 표시하여 제출하고, 동의하지 않거나 외국인등 행정정보의 공동이용을 통해 확인할 수 없는 경우에는 주민등록표 초본 또는 기타 이에 준하는 것을 첨부서류로 제출한다.

## 【 행정정보 공동이용 동의서 】

| 행정정보 공동이용 동의서                                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동 이용을 통하여 담당 심사자가 제출인의 주민등록표 초본을 확인하는 것에 동의합니다.</p>                                     |                                  |
| <input type="checkbox"/> 동의함                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 |
| <p>* 신청인이 담당 심사자의 확인에 동의하지 않거나, 담당 심사자가 외국인 등 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동 이용을 통하여 주민등록표 초본을 확인할 수 없는 경우에는 해당 서류를 신청인이 직접 제출하여야 합니다.</p> |                                  |
| 신청인                                                                                                                                      | (서명 또는 인)                        |

### ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제134조 제2항에 따른 공개매수신고서의 작성에 사용된다.

## 요 약 정 보

|            |               |                                                                                                                                                                     |             |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 공개매수자      |               | • 성명 :<br><input type="checkbox"/> 회사 <input type="checkbox"/> 개인 <input type="checkbox"/> 회사가 아닌 법인·단체 <input type="checkbox"/> 외국인                                |             |
|            |               | • 대상회사와의 관계<br><input type="checkbox"/> 대상회사 본인 <input type="checkbox"/> 대상회사의 최대주주 또는 임원<br><input type="checkbox"/> 대상회사의 계열사 <input type="checkbox"/> 기타(제3자 등)  |             |
| 공개매수 대상회사명 |               |                                                                                                                                                                     |             |
| 공개매수 목적    |               | <input type="checkbox"/> 경영권안정 <input type="checkbox"/> M&A <input type="checkbox"/> 지주회사요건충족 <input type="checkbox"/> 상장폐지<br><input type="checkbox"/> 기타<br>- 내용: |             |
| 공개매수대상 주식등 |               | 주식등의 종류                                                                                                                                                             |             |
|            |               | 매수 예정 수량(비율)                                                                                                                                                        | (발행주식총수의 %) |
|            |               | 매수 가격                                                                                                                                                               |             |
| 공개매수조건     |               |                                                                                                                                                                     |             |
| 공개매수기간     |               | . . . - . . . (결제일: )                                                                                                                                               |             |
| 보유주식등      | 신고서 제출일<br>현재 | 보유 수량                                                                                                                                                               |             |
|            |               | 보유 비율                                                                                                                                                               |             |
|            | 공개매수후<br>(예정) | 보유 수량                                                                                                                                                               |             |
|            |               | 보유 비율                                                                                                                                                               |             |
| 사무취급자      |               |                                                                                                                                                                     |             |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |  |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| 공개매수자      |               | • 성명 :<br><input type="checkbox"/> 회사 <input type="checkbox"/> 개인 <input type="checkbox"/> 회사가 아닌 법인·단체 <input type="checkbox"/> 외국인<br>• 대상회사와의 관계<br><input type="checkbox"/> 대상회사 본인 <input type="checkbox"/> 대상회사의 최대주주 또는 임원<br><input type="checkbox"/> 대상회사의 계열사 <input type="checkbox"/> 기타(제3자 등) |  |             |  |
|            |               | 공개매수 대상회사명                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |  |
|            |               | <input type="checkbox"/> 경영권안정 <input type="checkbox"/> M&A <input type="checkbox"/> 지주회사요건충족 <input type="checkbox"/> 상장폐지<br><input type="checkbox"/> 기타<br>- 내용:                                                                                                                                        |  |             |  |
| 공개매수 목적    |               | 주식등의 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |  |
|            |               | 매수 예정 수량(비율)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | (발행주식총수의 %) |  |
|            |               | 매수 가격                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |  |
| 공개매수대상 주식등 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |  |
| 공개매수조건     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |  |
| 공개매수기간     |               | . . . - . . . (결제일: )                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |  |
| 보유주식등      | 신고서 제출일<br>현재 | 주식 등 보유 수량                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 의결권 보유수     |  |
|            |               | 주식 등 보유 비율                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 의결권<br>보유비율 |  |
|            | 공개매수후<br>(예정) | 주식 등 보유 수량                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 의결권 보유수     |  |
|            |               | 주식 등 보유 비율                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 의결권<br>보유비율 |  |
| 사무취급자      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |  |

【 작성지침 】

- i. 공개매수자에 성명을 기재하고 본인과 관련되는 유형을 선택하여 표시한다.
- ii. 공개매수 목적은 경영권안정, M&A, 지주회사 요건충족, 상장폐지 등 해당란에 표시하고 핵심내용에 대해 간략히 기재한다.
- iii. 매수가격은 1주당 가격(주권외의 주식등의 경우 주권으로 환산한 1주당 가격)을 기재한다. 단, 교환의 대가로 증권을 교부하는 공개매수의 경우 교부할 증권의 종류 및 교환비율을 기재한다.
- iv. 공개매수조건은 공개매수에 응모한 주식등의 총수가 공개매수 예정주식등의 수에 미달하거나 초과하는 경우 이에 대한 매수 조건을 기재한다. (예: 응모주식등의 총수가 예정주식등의 수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수)
- v. 보유수량과 보유비율은 공개매수자와 그 특별관계자가 보유한 총량을 기재하며, 효과적인 정보전달을 위해 필요한 경우 보유자별로 구분하여 기재할 수 있다.

【 작성지침- 복수의결권 주식 관련 】

- vi. 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 보유주식등의 수 및 보유비율 외에 의결권 수 및 보유비율 기재를 위한 표를 이용하여 기재한다.
- vii. 의결권 보유수와 의결권 보유비율은 공개매수자와 그 특별관계자가 보유한 총량을 기재하며, 효과적인 정보전달을 위해 필요한 경우 보유자별로 구분하여 기재할 수 있다.

## Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

### 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제15-1-1조(회사인 공개매수자), 제15-1-2조(개인인 공개매수자) 및 제15-1-3조(기타 공개매수자) 중 공개매수자 유형에 따른 해당사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

회사인 공개매수자가 사업보고서(또는 반기·분기)의 제출대상으로서 제15-2-1조의 기재 사항이 이미 제출한 사업보고서 등에 기재되어 있고 신고서 제출일 현재 그 내용의 변동이 없는 경우 이를 참조하는 방식으로 기재할 수 있다. 사업보고서 등을 참조하는 경우 다음과 같은 방법으로 작성하며, 기재사항 중 일부항목만을 참조할 수 있다.

#### 가. 참조사항

「1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항」 중 「1. 회사의 개요」 - 「5. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항」 및 「7. 최근 3사업연도의 재무제표」, 「8. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항」의 내용은 ××년 ××월 ××일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××쪽(페이지)부터 ××쪽(페이지)을 참조하시기 바랍니다.

공개매수자는 공개매수에 응하고자 하는 자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

#### 나. 공시서류 조회방법

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )  
(금융위(금감원) 홈페이지 → [www.dart.fss.or.kr](http://www.dart.fss.or.kr))  
한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

### 2. 공개매수 중개인 또는 주선인

기업공시서식 작성기준 제15-1-4조(공개매수 중개인 또는 주선인)에서 정한 사항을 기재한다.

### 3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

기업공시서식 작성기준 제15-1-5조(공개매수자의 보유지분 및 거래내역)에서 정한 사항을 기재한다.

## II. 공개매수 대상회사에 관한 사항

### 1. 공개매수 대상회사의 개황

기업공시서식 작성기준 제15-2-1조(일반원칙)에 입각하여 제15-2-2조(공개매수 대상회사의 개황)에서 정한 사항을 기재한다.

#### 【 작성지침 】

제15-2-2조(공개매수 대상회사의 개황)의 기재사항이 이미 제출한 사업(반기·분기)보고서에 기재되어 있고 신고서 제출일 현재 그 내용의 변동이 없는 경우 이를 참조하는 방식으로 기재할 수 있다. 사업보고서 등을 참조하는 경우 다음과 같은 방법으로 작성하며, 기재사항 중 일부항목만을 참조할 수 있다.

#### 가. 참조사항

「1. 공개매수 대상회사의 개황」 중 「1.회사의 개요」 - 「5. 공개매수 대상회사가 속해있는 기업집단에 관한 사항」의 내용은 ××년 ××월 ××일 금융위원회와 한국거래소에 제출한 사업(반기·분기)보고서 ××쪽(페이지)부터 ××쪽(페이지)을 참조하시기 바랍니다.

공개매수자는 공개매수에 응하고자 하는 자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

#### 나. 공시서류 조회방법

금융위원회(주소 : , 전화번호 : )

(금융위(금감원) 홈페이지 → [www.dart.fss.or.kr](http://www.dart.fss.or.kr))

한국거래소(주소 : , 전화번호 : )

### 2. 대상 주식등의 거래상황

기업공시서식 작성기준 제15-2-3조(대상 주식등의 거래상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### **3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래**

기업공시서식 작성기준 제15-2-4조(공개매수자에 대한 신용공여등)에서 정한 사항을 기재한다.

### **III. 공개매수의 목적 및 장래계획**

기업공시서식 작성기준 제15장제3절(공개매수의 목적 및 장래계획)에서 정한 사항을 기재한다. 다만, 각 조의 내용이 중복되거나 밀접한 연관성이 있어 구분하여 기재하는 것이 어려운 경우 각 조의 내용을 통합하여 기재할 수 있다.

### **IV. 공개매수의 조건**

기업공시서식 작성기준 제15장제4절(공개매수의 조건에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제15장제5절(공개매수의 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VI. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제15장제6절(공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

### **VII. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항**

기업공시서식 작성기준 제15장제7절(공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제40호 서식> : 공개매수설명서

# 공 개 매 수 설 명 서

금융위원회    귀중

년    월    일

보 고 자            성    명  
                          주    소                            전화번호

대 리 인            성    명  
                          주    소                            전화번호

## 【 작성지침 】

- i. 공개매수자의 유형에 따라 개인인 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인인 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을 기재하고, 반드시 연락 가능한 주소 전체와 전화번호를 기재한다.
- ii. 대리인이 있을 경우 대리인명, 주소, 전화번호 등을 추가하여 기재한다.
- iii. 서면으로 교부하는 때에는 표지 다음장에 상세한 목차를 작성한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제137조 제1항에 따른 공개매수설명서의 작성에 사용된다.



## 【 본 문 】

공개매수신고서의 내용을 기재한다.

<별지 제41호 서식> : 공개매수결과보고서

# 공 개 매 수 결 과 보 고 서

금융위원회    귀중

년    월    일

보 고 자            성    명  
                          주    소                            전화번호

대 리 인            성    명  
                          주    소                            전화번호

## 【 작성지침 】

- i. 공개매수자의 유형에 따라 개인인 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인인 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을 기재하고, 반드시 연락 가능한 주소 전체와 전화번호를 기재한다.
- ii. 대리인이 있을 경우 대리인명, 주소, 전화번호 등을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제143조에 따른 공개매수결과보고서의 작성에 사용된다.

## **I. 공개매수의 결과**

기업공시서식 작성기준 제15-9-1조(공개매수의 결과)에서 정한 사항을 기재한다.

## **II. 공개매수자의 주식등의 보유현황**

기업공시서식 작성기준 제15-9-2조(공개매수자의 주식등의 보유현황)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제42호 서식> : 공개매수철회신고서

# 공 개 매 수 철회 신고서

금융위원회 귀중

년 월 일

보 고 자      성    명  
                  주    소                      전화번호

대 리 인      성    명  
                  주    소                      전화번호

## 【 작성지침 】

- i. 공개매수자의 유형에 따라 개인인 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인인 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을 기재하고, 반드시 연락 가능한 주소 전체와 전화번호를 기재한다.
- ii. 대리인이 있을 경우 대리인명, 주소, 전화번호 등을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제2항에 따른 공개매수철회신고서의 작성에 사용된다.

## **1. 철회하는 공개매수의 개요**

가. 공개매수신고서 제출일

나. 대상회사명

다. 주식등의 종류

라. 공개매수기간, 가격, 결제일 등 공개매수조건

## **2. 철회공고 방법**

가. 공고일

나. 공고게재신문명

## **3. 철회사유**

## **4. 주식등의 반환방법**

가. 주식등의 반환방법 및 반환장소

나. 반환일

다. 주식등의 반환을 하는 공개매수사무취급자 및 그 소재지

<별지 제43호 서식> : 공개매수에 관한 의견표명서

## 공개매수에 관한 의견표명서

금융위원회 귀중

년 월 일

공개매수자

성 명 :

공개매수할 주식등의 발행인(의견표명자)

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 공개매수신고서를 제출한 공개매수자의 성명(명칭)을 기재한다.
- ii. 공개매수할 주식등의 발행인에 대하여 회사명, 대표이사 및 본점소재지 등을 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제138조에 따른 공개매수에 관한 의견표명서의 작성에 사용된다.

## 【 본 문 】

기업공시서식 작성기준 제15장제8절(공개매수대상회사의 의견표명)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제44호 서식> : 주식등의 대량보유상황보고서(일반)

## 주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :           년   월   일

보고서작성기준일 :           년   월   일

보고자 :

| 요 약 정 보            |                                                                                           |           |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 발행회사명              |                                                                                           | 발행회사와의 관계 |      |
| 보고구분               | <input type="checkbox"/> 신규보고 <input type="checkbox"/> 변동보고 <input type="checkbox"/> 변경보고 |           |      |
| 보유주식등의 수 및 보유비율    |                                                                                           | 보유주식등의 수  | 보유비율 |
|                    | 직전 보고서                                                                                    |           |      |
|                    | 이번 보고서                                                                                    |           |      |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 |                                                                                           | 주식등의 수    | 비율   |
|                    | 직전 보고서                                                                                    |           |      |
|                    | 이번 보고서                                                                                    |           |      |
| 의결권의 수 및 보유비율      |                                                                                           | 의결권의 수    | 보유비율 |
|                    | 직전 보고서                                                                                    |           |      |
|                    | 이번 보고서                                                                                    |           |      |
| 주요계약체결 의결권의 수 및 비율 |                                                                                           | 의결권의 수    | 비율   |
|                    | 직전 보고서                                                                                    |           |      |
|                    | 이번 보고서                                                                                    |           |      |
| 보고사유               |                                                                                           |           |      |

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위 기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.



## 【 기재상의 주의 】

### 1. 보고서의 표지

- 주식등의 보유비율이 최초로 100분의 50이상이 되어 신규보고하는 경우, 직전의 대량보유 상황보고서상에 기재된 보유비율로부터 100분의 1이상 증가 또는 감소하여 보고하는 경우 또는 보유목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 중요한 사항이 변경되어 보고하는 경우에는 이 「주식등의 대량보유상황보고서」(일반서식) 표지를 사용한다.
- 이미 제출한 보고서를 정정하는 경우에는 정정사유, 정정사항 등을 기재한 정오표를 별도로 작성한다.

### 2. 보고의무발생일

- 「보고의무발생일」은 다음과 같이 기재한다.
  - ① 주권이 신규로 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장에 상장되는 경우 당해 주권의 상장일
  - ② 상장법인의 주식등의 보유비율이 최초로 100분의 50이상이 되는 경우와 그 보유비율이 100분의 50미만으로 된 후 다시 100분의 50이상이 되는 경우에는 주식등의 보유비율이 100분의 50이상이 된 날
  - ③ 직전의 주식등의 보유비율로부터 100분의 1이상 증가 또는 감소하게 된 경우에는 그 증가 또는 감소가 있는 날
  - ④ 보유목적 또는 보유형태[소유와 소유이외의 보유간의 변경이 있는 경우에 한함]가 변경된 경우 그 변경일
  - ⑤ 보유주식등에 관한 신탁·담보계약, 그 밖의 주요계약이 체결, 변경, 해제[해지]된 경우 그 날
  - ⑥ 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 상장법인의 의결권의 보유비율이 최초로 100분의 50이상이 되는 경우와 그 보유비율이 100분의 50미만으로 된 후 다시 100분의 50이상이 되는 경우에는 주식등의 보유비율이 100분의 50이상이 된 날
  - ⑦ 발행회사가 복수의결권주식을발행한 주식회사인 경우 직전의 의결권의 보유비율로부터 100분의 1이상 증가 또는 감소하게 된 경우에는 그 증가 또는 감소가 있는 날

### 3. 보고서작성기준일

- 「보고서작성기준일」에는 최종 거래일 또는 보고서작성일 전일 등 대량보유상황보고서 작성시 기준으로 한 날을 기재한다.

### 4. 보고자

- 보고자가 자연인의 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인의 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을, 기타 단체(법인격 없는 사단·재단·그 밖의 단체로서 ‘법령상 조합’과 ‘민법상 조합’ 제외) 및 법령상조합(조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합)의 경우에는 정관·규약상의 명칭을 기재한다. 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합이 아닌 민법상

조합은 대표조합원 혹은 업무집행조합원이 보고자인 경우 조합 규약상의 조합명을 부기(예 : 대표조합원 홍길동(○○조합))하고, 조합을 보고자로 하는 경우 대표조합원 혹은 업무집행 조합원의 성명 또는 명칭을 부기(예 : △△조합(대표조합원 홍길서))한다. 보고자가 외국인(외국 법인 포함, 이하 같다)인 경우 외국인투자등록증상의 성명을 기재한다.

#### 5. 요약정보

- 「발행회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 기재한다.
- 「발행회사와의 관계」란에는 최대주주, 주요주주, 임원 등 해당사항을 기재한다.
- 「보고구분」은 신규, 변동, 변경 중 해당란에 체크한다.
- 「보유주식등의 수 및 보유비율」은 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」의 합계와 동일하여야 한다.
- 「주요계약체결 주식등의 수 및 비율」은 제2부 「2.보유주식등에 관한 계약」의 합계와 동일하여야 한다.
- 「보고사유」는 보고의무가 발생한 이유에 대해 간략히 기재한다. 구체적인 작성지침은 제 1부 「5. 변동(변경)사유」의 ‘기재상의 주의’를 참고한다.
- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우에만 「의결권 수 및 보유비율」 및 「주요 계약체결 의결권 수 및 비율」을 기재하고 이 경우에는 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」 및 「2.보유주식등에 관한 계약」의 「의결권 수 및 비율」합계와 동일하여야 한다.

# 제1부 보고의 개요

## 1. 발행회사에 관한 사항

|      |  |                  |  |
|------|--|------------------|--|
| 회사명  |  | 회사코드             |  |
| 법인구분 |  | 의결권있는 발행주식 총수(주) |  |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

|      |  |                  |  |
|------|--|------------------|--|
| 회사명  |  | 회사코드             |  |
| 법인구분 |  | 의결권있는 발행주식 총수(주) |  |
|      |  | 의결권 총수           |  |

### 【 기재상의 주의 】

#### 제1부 보고의 개요

##### 1. 발행회사에 관한 사항

- 「회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 ○○○(주) 또는 (주)○○○로 기재한다.
- 「회사코드」란에는 한국거래소가 상장법인에 부여한 국제표준증권코드중 발행회사를 인식할 수 있는 고유코드인 6자리를 기재한다.
- 「법인구분」란에는 유가증권상장법인, 코스닥상장법인, 코넥스상장법인 중 해당내용을 기재한다.
- 「의결권있는 발행주식총수」란에는 원칙적으로 보고서 작성기준일 현재 의결권 있는 발행주식(의결권이 일부 제한된 주식 포함)총수를 기재한다. 이 경우 자기주식등 관계법령에 의해 일시적으로 의결권이 제한된 주식은 발행주식총수에 포함한다.

### 【 기재상의 주의- 복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 총수가 포함된 표를 이용하여 기재한다.
- 「의결권의 총수」란에는 원칙적으로 보고서 작성기준일 현재 의결권의(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 총수를 기재한다. 이 경우 자기주식등 관계법령에 의해 일시적으로 제한된 의결권은 의결권의 총수에 포함한다.

## 2. 대량보유자에 관한 사항

### 가. 보고자

#### (1) 보고자 개요

|                                              |                                                                                     |  |                     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 보고구분                                         | <input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 변동 <input type="checkbox"/> 변경 |  | 개별(연명)              |  |
| 보고자 구분                                       |                                                                                     |  | 국 적                 |  |
| 보고자 구분 기재 근거<br>(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |                                                                                     |  |                     |  |
| 성명(명칭)                                       | 한글                                                                                  |  | 한자(영문)              |  |
| 주소(본점소재지)<br>[읍·면·동까지만 기재]                   |                                                                                     |  | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 |  |
| 직업(사업내용)                                     |                                                                                     |  | 발행회사와의 관계           |  |
| 업무상 연락처<br>및 담당자                             | 소속회사                                                                                |  | 부서                  |  |
|                                              | 직위                                                                                  |  | 전화번호                |  |
|                                              | 성명                                                                                  |  | 팩스번호                |  |
|                                              | 이메일 주소                                                                              |  |                     |  |

#### 【 기재상의 주의 】

### 2. 대량보유자에 관한 사항

#### 가. 보고자

##### (1) 보고자 개요

- 「보고구분」란에는 아래의 지침에 따라 신규, 변동 또는 변경으로 구분하고, 보고자가 단독 또는 각자 보고하는 경우 개별을, 보고자가 연명하여 보고하는 경우 연명을 기재한다.
  - 신규보고 : 5%이상 신규로 보유하게 되어 보고하는 경우
  - 변동보고 : 보유주식등의 총수가 발행주식등의 총수의 1%이상 변동되어 보고하는 경우  
단, 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우에는 의결권 수가 의결권의 총수의 1%이상 변동되어 보고하는 경우
  - 변경보고 : 보유목적, 주요계약내용, 보유형태의 변경으로 인한 보고하는 경우
- 「보고자구분」란에는 개인, 법인, 기타 단체, 법령상 조합, 민법상 조합, 외국인 등 해당내용을 기재한다. ‘기타 단체’는 법인격 없는 사단·재단·그 밖의 단체로서 조합(‘법령상 조합’, ‘민법상 조합’ 모두 포함)을 제외한다. 조합의 경우 주무관청의 인허가를 받아 설립하거나 주무관청에 등록한 조합 등 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합의 경우에만 법령상 조합으로 기재할 수 있으며, 그 외 민법상 조합은 『보고자구분』에 기타단체, 법령상 조합으로 기재하지 않도록 주의한다.

- 『보고자구분』에 법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우, 그 기재 근거\*를 반드시 별도 기재하여야 한다.

\* 법령상 조합의 경우 상세 구분(신기술사업투자조합, 우리사주조합, 벤처투자조합 등) 또는 설립 근거 법령(여신전문금융업법, 근로복지기준법, 벤처투자 촉진에 관한 법률 등)을 기재하고, 기타단체의 경우 ‘법인격 없는 사단’, ‘법인격 없는 재단’ 해당 여부 등을 기재

- 「국적」란에는 보고자가 자연인인 경우 주된 주소지의 국가명을, 법인 또는 단체인 경우 주된 사무소 소재지의 국가명을 기재한다.

- 「성명(명칭)」란에는 보고서표지의 「4. 보고자」의 기재방법에 따라 기재하며, 반드시 한글과 한자(한자로 표기할 수 없는 외국인의 경우 영문)를 모두 기재한다.

- 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 개인의 경우에는 주민등록표상의 생년월일을, 국내법인의 경우에는 사업자등록번호를, 외국법인의 경우에는 금융감독원장이 발부한 외국인 투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되 투자등록번호가 없는 경우에는 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여한 고유번호를 기재한다. 이 경우 생년월일을 기재함에 있어서는 1970년 1월 1일생인 자의 경우 700101과 같이 연, 월, 일의 순서로 6자리 숫자를 기재한다.

- 「주소(본점 소재지)」란에는 개인의 경우 내국인은 주민등록표상의 주소, 외국인의 경우 외국인투자등록서류상의 국적 및 주소, 법인의 경우 등기부등본상의 본점소재지의 주소, 단체의 경우에는 정관·규약상의 주된 사무소의 소재지의 주소를 기재한다. 이 경우 주소는 읍·면·동까지만 기재한다.

- 「직업(사업내용)」란에는 보고자가 자연인인 경우 보고서 작성기준일 현재 보고자가 주로 종사하는 직업, 법인 또는 단체의 경우 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주된 사업 내용을 기재한다.

- 「발행회사와의 관계」란에는 최대주주, 주요주주, 임원 등 해당사항을 기재한다.

1. 최대주주 : 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인(법 제9조제1항)
2. 주요주주 : 자기계산으로 의결권 있는 주식을 10% 이상 소유한 자(시행령 제2조제5호)
3. 사실상지배주주 : 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주, 주요의사결정에 지배적인 영향력을 행사한다고 인정되는 주주(법 제9조제2항나목, 시행령 제9조)
4. 임원(등기) : 법인등기부등본상 등기이사(사외이사 포함) 및 감사
5. 임원(비등기) : 등기임원 이외 임원(사실상 임원, 집행임원 등)
6. 계열회사 : 발행회사와 동일한 기업집단에 속하는 회사 (공정거래법 제2조)
7. 계열회사 임원 : 계열회사 소속 임원(비등기도 포함)
8. 주주 : 1~6에 해당하지 아니하는 주주
9. 기타 : 1~7에 해당하지 아니한 자

- 「업무상 연락처 및 담당자」란에는 당해 보고서를 실제로 작성한 자 또는 이를 대리한 자에 관하여 그 소속회사, 부서, 성명 및 직위(또는 직업)를 기재한다. 이 경우 전화번호는 보고서의 심사 또는 조사를 위하여 필요한 것으로 반드시 연락 가능한 전화번호(업무담당자가 회사의 임직원인 경우 회사 대표전화번호가 아닌 직통전화번호, 내선번호가 있는 경우 그 내선번호를 포함) 기재하여야 한다(이 사항은 보고서를 통하여 공시되는 사항임).

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주*<br>(최대출자자)             |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |

※ 보고자가 발행회사의 최대주주로서 보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합인 경우 【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】 서식을 추가로 기재한다.

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주<br>(최대출자자)              |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |

【기재상의 주의】

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

- 「법적성격」에는 주식회사, 유한회사, 합자회사, 합명회사, 법인격 없는 사단, 법인격 없는 재단, 법령상 조합, 민법상 조합 등 당해 법인 또는 단체, 조합의 법적성격 또는 유형을 기재한다.
- \* 주무관청의 인허가를 받아 설립하거나 주무관청에 신고·등록한 조합 등 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합 외 일반 민법상 조합의 경우 조합원이 보고서에서 누락되지 않도록 주의
- 「자산총액」, 「부채총액」, 「자본총액」에는 최근일 현재 각각 총액을 기재한다. 보고자가 집합투자업자인 경우에는 「자산총액」에 현재 운용중인 자산총액을 기재하고, 「부채총액」 및 「자본총액」은 생략한다.
- 「자본금」에는 최근일 현재 자본금 또는 출자총액을 기재한다.
- 「의사결정기구(의사결정권자)」에는 이사회, 조합원 총회 등 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합이 당해 주식등을 보유하는 것과 관련하여 중요한 의사결정을 하는 주요기구 또는 최고 의사결정권자의 명칭을 기재한다.
- 「최대주주(최대출자자)」에는 보고자의 최대주주(회사가 아닌 경우 출자자를 말한다) 성명 또는 명칭을 기재하고 최대주주(최대출자자) 이외에 당해법인 또는 기타단체, 법령상 조합, 민법상 조합을 실질적으로 지배하는 자가 있는 경우 추가로 기재한다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모투자전문회사(PEF)의 최대주주는 무한책임사원 중 최대출자자를 기재하고, 법령상 조합 또는 민법상 조합의 경우 최대출자자를 기재한다.
- 보고자가 보고서작성기준일 현재 발행회사의 최대주주(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목의 최대주주를 말한다)이거나 보유중인 주식등에 대한 권리행사로 최대주주가 되는 경우로서 보고자의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 【보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】 서식을 상기 기재방법에 따라 추가로 작성한다.
- 보고자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자목적회사인 경우 투자목적회사에 대한 구체적인 사항을 기재하고 관련 사모투자전문회사에 대한 구체적인 사항도 별도 기재한다.

## 나. 특별관계자

### (1) 특별관계자 개요

| 연<br>번 | 성명<br>(명칭) | 구<br>분 | 보고자와의<br>구체적 관계 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호 등 | 국적 | 주소<br>(소재지) | 직업<br>(사업내용) | 발행회사<br>와의 관계 |
|--------|------------|--------|-----------------|----------------------|----|-------------|--------------|---------------|
|        |            |        |                 |                      |    |             |              |               |
|        |            |        |                 |                      |    |             |              |               |

\* 주소는 읍·면·동까지만 기재

## 【 기재상의 주의 】

### 나. 특별관계자

#### (1) 특별관계자 개요

- 「연번」란에는 특별관계자의 기재순으로 일련번호를 기재한다.
- 「구분」란에는 개인, 법인, 기타 단체, 법령상 조합, 민법상 조합 등 해당내용을 기재한다.
- 「보고자와의 구체적 관계」에는 친인척, 계열회사, 계열회사 임원, 운용펀드, 공동보유자 등 보고자와 특별관계자와의 구체적 관계를 기재하고, 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합이 아닌 민법상 조합(조합원으로서 연명보고하는 경우를 포함한다)의 조합원은 “조합원”으로 기재하되 조합 자체의 특별관계자가 누락되지 않도록 주의한다.
- 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 「가. 보고자 (1) 보고자 개요」의 「생년월일 또는 사업자등록번호등」기재방법에 따라 기재한다.
- 「주소(본점소재지)」란에는 「가. 보고자 (1) 보고자 개요」의 「주소(본점소재지)」기재방법에 따라 기재한다.
- 「발행회사와의 관계」에는 발행회사의 임원, 직원, 주요주주 등 발행회사와의 관계를 기재한다.

#### (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주*<br>(최대출자자)             |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |



※ 특별관계자가 발행회사의 최대주주로서 특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상 조합, 민법상 조합인 경우 【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】 서식을 추가로 기재한다.

【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주<br>(최대출자자)              |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |

【기재상의 주의】

- (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우만 해당)
- 법인 또는 기타단체, 법령상조합, 민법상조합인 특별관계자 각각에 대하여 「가. 보고자」의 「(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)」의 기재방법에 따라 작성한다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 “집합투자기구”인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합<br>투자기구 | 국적 | 주소<br>(소재지) | 비고 |
|----|----|-----------|---------------|----|-------------|----|
|    |    |           |               |    |             |    |
|    |    |           |               |    |             |    |

【기재상의 주의】

다. 집합투자업자

- \* 집합투자업자가 보고자 또는 특별관계자로 보고하는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.

### (1) 집합투자업자의 개요

- 대량 보유자 및 그 특별관계자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 경우에는 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」(이하 “규정”이라 한다) 제3-10조 제2항에 따라 당해 집합투자기구를 운용하는 집합투자업자에 대하여 해당 사항을 기재한다.
- 집합투자기구가 투자전문회사 또는 조합인 경우 당해 집합투자기구의 업무집행사원 또는 업무집행조합원 각각에 대하여 해당 사항을 기재한다.
- 「연번」란에는 집합투자업자의 기재순으로 일련번호를 기재한다.
- 「대상 집합투자기구」란에는 운용의 대상이 되는 집합투자기구를 기재한다.

### (2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

|                    |  |          |  |
|--------------------|--|----------|--|
| 법적성격               |  |          |  |
| 자본금                |  | 운용자산총액   |  |
| 대표자                |  |          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자) |  |          |  |
| 최대주주<br>(법인 대표자)   |  | 최대주주 지분율 |  |

#### 【 기재상의 주의 】

### (2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

- 집합투자업자 각각에 대하여 「가. 보고자」의 「(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)」의 기재방법에 따라 작성한다.

## 3. 보유주식등의 수 및 보유비율

|       | 보고서<br>작성기준일 | 보고자   |            | 주식등          |       | 주권         |       | 의결권<br>있는<br>발행주식<br>총수(주) |
|-------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|-------|----------------------------|
|       |              | 본인 성명 | 특별<br>관계자수 | 주식등의<br>수(주) | 비율(%) | 주식수<br>(주) | 비율(%) |                            |
| 직전보고서 |              |       |            |              |       |            |       |                            |
| 이번보고서 |              |       |            |              |       |            |       |                            |
| 증 감   |              |       |            |              |       |            |       |                            |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

|       | 보고서<br>작성기준일 | 보고자   |            | 주식등         |       | 의결권 있는 주식   |       | 의결권<br>총수 |
|-------|--------------|-------|------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
|       |              | 본인 성명 | 특별<br>관계자수 | 의결권<br>수(주) | 비율(%) | 의결권<br>수(주) | 비율(%) |           |
| 직전보고서 |              |       |            |             |       |             |       |           |
| 이번보고서 |              |       |            |             |       |             |       |           |
| 증 감   |              |       |            |             |       |             |       |           |

【 기재상의 주의 】

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

- 「직전보고서」란에는 ‘변동’ 또는 ‘변경’에 따른 보고일 경우 작성기준일, 보고자, 주식등의 비율 및 주권의 비율을 직전보고서의 기재내용 그대로 기재한다.
- 「이번보고서」란에는 보고서작성기준일 현재 주식등의 총수 및 보유비율등을 기재하되, 비율은 소숫점 이하 셋째자리를 사사오입하여 소숫점 이하 둘째자리까지 산출하여 기재한다. 단, 「이번보고서」의 주식등의 비율은 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」의 합계와 동일하여야 한다.
- 「특별관계자수」란에는 본인과 특별관계자의 수를 합산하여 기재한다.
- 「증감」란에는 직전보고서에서 이번보고서의 주식등의 수 및 비율을 단순 차감하여 기재한다. 단, 「증감」란의 기재사항은 제3부 「1. 변동내역 총괄표」의 합계와 일치하여야 한다.
- 「의결권 있는 발행주식총수」란에는 제1부 「1.발행회사에 관한 사항」에 있는 의결권 있는 발행주식총수와 동일한 내용을 기재한다.
- 신규보고의 경우에는 5%이상을 보유하게 된 날과 그 직전의 보유상황을 구분하여 기재한다. 5%이상을 보유하게 된 날의 보유상황은 「이번 보고서」란에 기재하되 보고서 작성기준일란에 그 취득일을 기재하고, 그 직전의 보유상황은 「직전 보고서」란에 기재하되 작성기준일란에 최종거래일을 기재한다(증빙서류는 5%이상 보유하게 된 날의 매매보고서와 그 직전 최종거래일의 잔고증명서를 첨부).

【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권 수 및 보유비율, 복수의결권 존속기간 및 의결권의 총수 등의 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「의결권의 총수」란에는 제1부 「1.발행회사에 관한 사항」에 있는 의결권의 총수와 동일한 내용을 기재한다.

- 「주식 등의 의결권수」란에는 의결권 수에 잠재주식의 의결권 수를 모두 포함한 수를 기재한다.
- 「의결권 있는 주식의 의결권수」란에는 의결권있는 주식의 의결권 수를 기재한다.

## 4. 보유목적

### 【 기재상의 주의 】

#### 4. 보유목적

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~9호)의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 회사 또는 그 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있거나 영향력을 행사하고자 하는 목적이 있는 경우 그 목적을 객관적이고 구체적으로 기재한다.
  1. 이사 및 감사의 선임·해임 또는 직무의 정지
  2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
  3. 회사의 자본금의 변경
  4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병
  5. 주식의 포괄적 교환 및 이전
  6. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도
  7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
  8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약
  9. 회사의 해산
- 보고서 제출일 현재 상기 각 호에 열거된 사항과 관련이 있거나 그러한 결과를 야기할 수 있는 계획을 가지고 있거나 주주제안등을 할 계획이 있는 경우 그러한 계획 및 제안의 내용과 방법을 객관적이고 구체적으로 기재하여야 하며, “주가 저평가” 등 투자자의 오해를 불러일으킬 수 있는 주관적인 내용 등을 기술하여서는 아니 된다.
- 보고시점에서 경영권에 영향을 미칠 구체적 계획이 없더라도 그 목적이 있는 경우에는 보유목적은 보고하여야 한다. 구체적 계획이 확정되지 않았을 뿐 사전에 수립된 주주활동 지침 등에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항의 사실상 영향력 행사에 해당하는 주주제안, 주주총회소집, 의결권 대리행사 권유 등이 이루어질 수 있음이 예상 가능하거나, 향후 사실상 영향력 행사로 이어질 개연성이 높다는 점 등이 객관적으로 확인 가능(예: 사실상 영향력 행사 관련 이메일 등 구체적 의사표시, 내부 임원회의, 이사회 결의 등)한 경우 등이 보고대상에 포함된다. 이 경우 보유목적에 구체적 계획을 기재할 필

요는 없으나, 향후 구체적 계획이 수립 또는 변경되면 ‘정정공시’를 통해 그 내용을 기재 또는 수정하여야 한다.

- 또한 구체적 계획이 수립되었음에도 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호를 단순히 열거하는 방식의 보고는 지양한다.

## 5. 변동[변경]사유

|      |  |
|------|--|
| 변동방법 |  |
| 변동사유 |  |
| 변경사유 |  |

### 【 기재상의 주의 】

#### 5. 변동[변경]사유

- 「변동방법」에는 장내(장외, 시간외대량)매수/매도, 유/무상신주취득, 증여/수증, 특별관계 추가/해소, 주식대차/대여 등 보유주식등의 취득/처분방법을 기재한다.
  - \* 변동방법이 장외매매계약 체결 등 보고일 현재 거래가 확정(결제)되지 않은 거래일 경우 계약체결일, 잔금지급일, 주식등의 인도일 등 계약의 주요내용을 기재하여야 한다.
- 「변동사유」에는 경영권양도/양수, 단순 추가취득/처분, 투자자금회수, 담보주식등의 취득/처분, 임원선임/퇴임 등 변동의 구체적 사유를 기재한다.
- 「변경사유」에는 ①보유목적의 변경, ②신탁·담보계약 등 주요계약의 체결 또는 계약내용의 변경, ③보유형태의 변경(소유와 보유 간의 변경)으로 인한 보고인 경우 변경의 구체적 내용 및 사유를 기재한다.

## 제2부 대량보유내역

### 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

#### 가. 주식등의 종류별 보유내역

| 관<br>계                | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 보유주식등의 내역       |                                |                                |                    |            |                   |            |                |    |            | 합 계        |  |
|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|----------------|----|------------|------------|--|
|                       |            |                            | 주 권             |                                |                                | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전 환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 교 환<br>사채권 | 증권<br>예탁<br>증권 | 기타 |            |            |  |
|                       |            |                            | 의결권<br>있는<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>상환될<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>전환될<br>주식 |                    |            |                   |            |                |    | 주 수<br>(주) | 비 율<br>(%) |  |
| 보<br>고<br>자           |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |            |                |    |            |            |  |
| 특<br>별<br>관<br>계<br>자 |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |            |                |    |            |            |  |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |            |                |    |            |            |  |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |            |                |    |            |            |  |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |            |                |    |            |            |  |
|                       |            |                            | A               | a1                             | a2                             | B                  | C          | D                 | E          | F              | G  |            |            |  |
|                       |            |                            |                 | H                              |                                |                    |            |                   |            |                |    |            |            |  |

| 의결권있는<br>발행주식 총수<br>(I) | 보유잠재주식의 수<br>(a1+a2+B+C+D+E+F+G<br>=H) | 보유비율(%)                                 |                           |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|                         |                                        | 주식등의 보유비율<br>[A+H / I+H-(E+F+G)*] × 100 | 주권의 보유비율<br>(A / I) × 100 |
|                         |                                        |                                         |                           |

\* 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

#### 가-1. 주식등의 종류별 의결권내역

| 관계          | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 보유주식의 의결권 수 |              |          |                    |      |       | 합 계 |        |
|-------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|----------|--------------------|------|-------|-----|--------|
|             |            |                            | 의결권 있는 주식   |              |          |                    | 잠재주식 | 의결권 수 |     | 비율 (%) |
|             |            |                            | 주식의 종류      | 1주당<br>의결권 수 | 의결권<br>수 | 복수의결<br>권의<br>존속기간 |      |       |     |        |
| 보<br>고<br>자 |            |                            |             |              |          |                    |      |       |     |        |
| 특<br>별<br>관 |            |                            |             |              |          |                    |      |       |     |        |
|             |            |                            |             |              |          |                    |      |       |     |        |

|        |  |  |  |  |   |  |   |  |  |
|--------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| 계<br>자 |  |  |  |  |   |  |   |  |  |
|        |  |  |  |  |   |  |   |  |  |
|        |  |  |  |  |   |  |   |  |  |
|        |  |  |  |  |   |  |   |  |  |
| 합계     |  |  |  |  | J |  | H |  |  |

| 의결권 총수<br>(K) | 보유 잠재주식의<br>의결권 수<br>(a1+a2+B+C+D+E+F+G<br>=H) | 보유비율(%)                                |                                 |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|               |                                                | 의결권의 보유비율<br>[J+H /K+H-(E+F+G)*] × 100 | 주권의결권의<br>보유비율<br>(J / K) × 100 |
|               |                                                |                                        |                                 |

\* 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권에탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

## 【 기재상의 주의 】

### 제2부 대량보유내역

#### 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

##### (1) 주식등의 종류에 따른 보유내역

- 「보유주식등의 내역」란에는 보고서 작성기준일 현재를 기준으로 보고자 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 수와 보유비율을 기재한다.
- 의결권이 있는(의결권이 일부 제한된 경우를 포함) 상환주식 또는 전환주식으로서 보고서 작성기준일 현재 상환·전환되지 않은 주식은 의결권 있는 주식에 포함하여 기재한다.
- 주권은 의결권 있는 주식, 의결권 있는 주식으로 상환될 주식 또는 의결권 있는 주식으로 전환될 주식별로 주식의 수(의결권이 일부 제한된 주식도 의결권 있는 주식 수에 포함)를 기재하며, 의결권 있는 주식 이외의 것은 잠재주식의 수(주식으로 환산한 수)를 기재하되, 신주인수권행사, 전환청구, 교환청구를 할 수 있는 기간이 경과한 것은 보유하고 있는 주식등의 수에서 제외한다.
- 의결권이 일부 제한된 주식을 보유한 경우 의결권을 행사할 수 없는 사항, 의결권 행사 또는 부활의 조건 등에 대해 주석으로 기재한다.
- 주식매수선택권을 부여받은 경우 기타란에 기재하며, 신주교부방식의 주식매수선택권은 주식등의 총수(분모)에 포함하여 기재하고, 자기주식 교부방식의 주식매수선택권은 주식등의 총수(분모)에서 제외한다.

- 신주발행시에는 당해 주권의 효력이 발생할 때까지 그 발행에 관계되는 주권은 보유주식등의 수에서 제외한다.
- 보유하고 있는 주식등이 유상증자시 주주에게 발행된 신주인수권증서나 분리형신주인수권 부사채에서 채권과 별도로 발행된 신주인수권증권일 경우 신주인수권이표시된것란에 기재한다.
- 신주인수권증서를 교부받아 신주의 인수신청을 한 경우에는 주권이 발행될 때까지 신주인수권이 표시된것란에 기재한다.
- 보유하고 있는 주식등이 주권, 신주인수권이표시된것, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 증권예탁증권 외 다른 증권일 경우 기타란에 그 보유내역을 기재하고 표 하단에 해당증권에 대한 내용을 간략히 기술한다.
- 주식등을 민법상 공유에 의하여 보유하고 있는 경우에는 공유부분을 자기의 보유분으로 하여 기재한다.
- 상속재산인 주식등에 대해서는, 상속인이 1인인 경우 상속인은 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정될 때까지 당해 상속재산에 속하는 주식등을 보유주식등의 수에서 제외할 수 있으며, 상속인이 수인인 경우 상속인은 상속재산에 속하는 주식등과 관계되는 유산 분할이 종료될 때까지 당해 주식등을 보유주식등의 수에서 제외할 수 있다.
- 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상에 따라 의결권 있는 주식을 받을 권리를 부여받고 가득조건을 만족하여 그 주식을 받을 권리가 확정된 경우 기타란에 기재하고, 자기주식 교부방식인 경우에는 보유비율 산정시 주식등의 총수(분모)에서 제외한다.
- 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상에 따라 의결권 있는 주식을 수령한 경우에는 의결권 있는 주식으로 기재하고, 이후 가득조건 미달성시 동 주식을 반환해야할 의무가 있는 경우에는 가득조건 등에 대해 주석으로 기재한다.

#### 【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권 수 및 보유비율 등의 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「보유주식의 의결권 수」란에는 보고서 작성기준일 현재를 기준으로 보고자 및 특별관계자가 보유하는 의결권 수와 보유비율을 기재한다.
- 의결권이 있는 주식의 경우 주식의 종류와 종류별 의결권 수를 기재하고 복수의결권 주식의 경우 복수의결권의 존속기간도 기재한다. 의결권 있는 주식 이외의 것은 잠재주식의 수(주식으로 환산한 수)를 기재하되, 신주인수권행사, 전환청구, 교환청구를 할 수 있는 기간이 경과한 것은 보유하고 있는 주식등의 수에서 제외한다.



- 의결권이 일부 제한된 주식을 보유한 경우 의결권을 행사할 수 없는 사항, 의결권 행사 또는 부활의 조건 등에 대해 주석으로 기재한다.
- 주식등을 민법상 공유에 의하여 보유하고 있는 경우에는 공유부분을 자기의 보유분으로 하여 해당 의결권 수를 기재한다.
- 상속재산인 주식등에 대해서는, 상속인이 1인인 경우 상속인은 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정될 때까지 당해 상속재산에 속하는 주식등을 보유주식등의 의결권 수에서 제외할 수 있으며, 상속인이 수인인 경우 상속인은 상속재산에 속하는 주식등과 관계되는 유산분할이 종료될 때까지 당해 주식등을 보유주식등의 의결권 수에서 제외할 수 있다.

## 나. 보유형태별 보유내역

| 관계            | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자등록<br>번호등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한<br>법률 시행령 제142조) 형태 |     |     |     |     |     |     | 합계 |    |
|---------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|               |            |                            | 제1호                                            | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| 보고자           |            |                            |                                                |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 특별<br>관계<br>자 |            |                            |                                                |     |     |     |     |     |     |    |    |
|               |            |                            |                                                |     |     |     |     |     |     |    |    |
|               |            |                            |                                                |     |     |     |     |     |     |    |    |
|               |            |                            |                                                |     |     |     |     |     |     |    |    |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

### <발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

| 관계            | 성명<br>(명칭) | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률<br>시행령 제142조) 형태별 의결권 수 |     |     |     |     |     |     | 합계   |    |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
|               |            | 제1호                                                   | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 의결권수 | 비율 |
| 보고자           |            |                                                       |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 특별<br>관계<br>자 |            |                                                       |     |     |     |     |     |     |      |    |
|               |            |                                                       |     |     |     |     |     |     |      |    |
|               |            |                                                       |     |     |     |     |     |     |      |    |
|               |            |                                                       |     |     |     |     |     |     |      |    |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

- 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우

- 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는 경우
- 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
- 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
- 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

## 【 기재상의 주의 】

### (2) 보유형태에 따른 보유내역

- 보고서 작성기준일 현재를 기준으로 보고자 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 수 및 보유비율을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 제1호 내지 제7호에서 정하는 소유에 준하는 보유의 형태에 따라 구분하여 기재한다.

「제1호」 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우,

「제2호」 법률의 규정 또는 매매, 그 밖의 계약에 의하여 주식등의 인도청구권을 갖는 경우 (타인명의로 주식등을 보유하거나 주권등의 매수약정을 하고 주권등의 인도를 받지 않은 경우, 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상에 따라 의결권 있는 주식을 받을 권리를 부여받고 가득조건을 만족하여 그 주식을 받을 권리가 확정된 경우 등)

「제3호」 법률의 규정 또는 금전의 신탁계약·담보계약·그 밖의 계약에 의하여 해당 주식등의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 갖는 경우

「제4호」 법률의 규정 또는 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 의하여 당해 주식등의 취득 또는 처분권한을 갖는 경우(투자일임계약에 의하여 투자권한을 보유하고 있는 투자자문사, 신탁계약에 의하여 운용지시권을 보유하고 있는 특정금전신탁의 수익자, 재산관리권을 내용으로 투자권한을 보유하고 있는 친권자, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자회사 또는 이와 유사한 법인, 단체인 경우 투자회사 등의 자산을 운용하는 회사 등)

「제5호」 주식등의 매매의 일방예약을 하고 당해 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로서 당해 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 갖는 경우

「제6호」 주식등의 매매거래에 관한 유가증권옵션을 취득하는 경우로서 당해 유가증권옵션의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 갖는 경우

「제7호」 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여받은 경우

- 「합계」란의 주수 및 비율은 각각 「(1) 주식등의 종류에 따른 보유내역」의 「합계」란의 주수 및 비율과 일치해야 한다.

#### 【기재상의 주의-복수의결권 주식 관련】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권 수 및 보유비율 등의 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 보고서 작성기준일 현재를 기준으로 보고자 및 특별관계자가 보유하는 의결권 수 및 보유비율을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 제1호 내지 제7호에서 정하는 소유에 준하는 보유의 형태에 따라 구분하여 각각의 의결권 수를 기재한다.
- 「합계」란의 의결권수 및 비율은 각각 「(1) 주식등의 종류별 의결권 내역」의 「합계」란의 의결권수 및 비율과 일치해야 한다.

#### 【조합원 출자 내역】

| <u>특별관계자(조합원) 성명</u> | <u>출자비율(%)</u> |
|----------------------|----------------|
|                      |                |
|                      |                |
|                      |                |
|                      |                |
|                      |                |
|                      |                |
|                      |                |

#### 【기재상의 주의】

- 민법상 조합이 보고자 또는 특별관계자인 경우, 해당 조합의 각 조합원의 지분비율은 ‘주식등의 종류별 보유내역’, ‘보유형태별 보유내역’ 표에 기재하지 않고, 별도 표 [조합원 출자내역]에 각 조합원별 출자비율을 기재한다. 또한, 조합원 명부, 조합규약 또는 출자증서 등 조합원별 출자비율을 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

## 2. 보유주식등에 관한 계약

### 가. 계약 여부

신탁·담보·대차·일임·공동보유계약 등 주요계약 체결, 변경 여부  
있음 ☐ 없음 ☐

\* 주요계약 체결·변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

【 기재상의 주의 】

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약여부

발행주식 총수의 1%이상에 해당하는 주식등과 관련된 신탁, 담보계약, 장외 주식양수도 계약, 옵션 계약, 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상약정 등 주요계약의 체결, 변경 여부를 체크한다.

나. 계약 내용

| 연번         | 성명<br>(명칭) | 보고자<br>와의<br>관계 | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 주식<br>등의<br>종류 | 주식등<br>의수 | 계약<br>상대방 | 계약의<br>종류 | 계약<br>체결<br>(변경)<br>일 | 계약<br>기간 | 비율 | 비고 |
|------------|------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|----|----|
|            |            |                 |                            |                |           |           |           |                       |          |    |    |
|            |            |                 |                            |                |           |           |           |                       |          |    |    |
| 합계(주식등의 수) |            |                 |                            |                |           | 합계(비율)    |           |                       |          |    |    |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 추가>

| 연번         | 성명<br>(명칭) | 보고자<br>와의<br>관계 | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 주식<br>등의<br>종류 | <u>의결권<br/>수</u> | 계약<br>상대방 | 계약의<br>종류 | 계약<br>체결<br>(변경)<br>일 | 계약<br>기간 | <u>의결권<br/>비율</u> | 비고 |
|------------|------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-------------------|----|
|            |            |                 |                            |                |                  |           |           |                       |          |                   |    |
|            |            |                 |                            |                |                  |           |           |                       |          |                   |    |
| 합계(주식등의 수) |            |                 |                            |                |                  | 합계(비율)    |           |                       |          |                   |    |

【 기재상의 주의 】

나. 계약 내용

- 보고서 작성기준일 현재 주식등의 보유와 관련한 주요계약이 있는 경우(직전보고 이후 계약체결·해지 등 중요사항에 변동이 있는 경우 포함) 이를 기재한다. 특히, 타인의 명의로 주식을 소유하거나, 주식담보·주식대차·공동보유 관련 계약, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 제2호 내지 제7호에서 정하는 보유분이 있는 경우 그 내역을 상세히 기재한다.
- 「연번」란에는 주요계약의 기재순으로 일련번호를 기재한다.
- 「성명(명칭)」란에는 보고자 및 특별관계자 중 보유주식등과 관련한 계약이 있는 자의 성명 또는 명칭을 기재한다.
- 「보고자와의 관계」란에는 본인, 특수관계인, 공동보유자 중 해당내용을 기재한다.

- 「주식등의 종류」란에는 주요계약의 대상이 되는 주식등의 종류를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제139조 각호의 구분에 따라 구체적으로 기재하되, 주권의 경우 의결권 있는 주식(의결권이 일부 제한된 주식 포함), 의결권 있는 주식으로 상환될 주식(의결권이 일부 제한된 주식으로 상환될 주식 포함), 의결권 있는 주식으로 전환될 주식(의결권이 일부 제한된 주식으로 전환될 주식 포함)으로 구분하여 기재한다.
- 「주식등의수」란에는 당해 계약과 관계된 주식의 수를 기재한다.
- 「계약상대방」란에는 당해 계약의 상대방이 개인의 경우에는 보고자와의 관계(“특수관계인”, “공동보유자”, “기타 개인”)를, 법인 또는 단체의 경우에는 그 명칭을 기재한다.
- 「계약의 종류」란에는 보유주식등에 관한 담보계약, 신탁계약, 장외매매계약, 대차계약, 공동보유계약 등 계약의 종류를 기재한다 .
- 「계약기간」란에는 담보기간, 신탁기간, 대차기간 등 보유주식에 대하여 합의된 계약존속 기간을 기재한다.
- 「합계 비율」에는 주요계약이 체결된 주식등의 수에 대하여 제2부 「가. 주식등의 종류별 보유내역」상 “주식등의 보유비율”과 동일한 방법으로 계산한 비율을 기재한다.
- 「비고」란에는 장외매매계약의 이행시기, 공동보유계약의 주요내용 등을 간략히 기재한다. 단체 등의 업무집행자로서 주식등을 보유하거나 공유하고 있는 경우에는 그 취지를 기재한다.
- 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상 계약에 따라 의결권 있는 주식을 받을 권리를 부여 받고 가득조건을 만족하여 그 주식을 수령한 경우에는 권리부여일, 가득조건, 부여방법, 양도 제한기간 및 양도제한 방법, 주식의 수의 조정에 관한 사항 등에 대해 주석으로 기재한다.

【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 계약과 관계된 의결권 수 및 보유비율 등의 추가 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「의결권의수」란에는 당해 계약과 관계된 의결권 수를 기재한다.
- 「합계 비율」에는 주요계약이 체결된 주식등의 수에 대하여 제2부 「가. 주식등의 종류별 의결권 내역」상 “의결권의 보유비율”과 동일한 방법으로 계산한 비율을 기재한다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보<br>유지비율 | 기타 |
|----|--------|------|-----|-----|------------|----|
|    |        |      |     |     |            |    |
|    |        |      |     |     |            |    |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

| 연번 | 주식등의 수 | 의결권 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보<br>유지비율 | 기타 |
|----|--------|-------|------|-----|-----|------------|----|
|    |        |       |      |     |     |            |    |
|    |        |       |      |     |     |            |    |

#### 【 기재상의 주의 】

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

- 「나. 계약 내용」의 「계약의 종류」란을 담보(질권설정계약, 양도담보계약 등 담보권 설정 형식을 불문한다)로 기재한 경우 담보계약의 내용을 기재한다.
- 「연번」란에는 「나. 계약 내용」의 「연번」을 기재하되, 대상 주식등을 달리하여 담보 조건이 다른 경우 담보 조건별로 일련번호를 부기한다(예 : 1-1, 1-2, ...).
- 「주식등의 수」란에는 「나. 계약 내용」의 「주식등의 수」를 기재하되, 대상 주식등을 달리하여 담보 조건이 다른 경우 담보 조건별 주식등의 수를 기재한다.
- 「대출금액」란에는 주식등을 담보로 계약 상대방으로부터 받은 대출약정상 대출금액을 기재한다.
- 「채무자」란에는 담보 제공자와 채무자가 다른 경우로서 채무자가 개인의 경우에는 보고자와의 관계(“특수관계인”, “공동보유자”, “기타 개인”)를, 법인 또는 단체의 경우에는 그 명칭을 기재한다.
- 「이자율」란에는 대출약정 상 계약 상대방에게 지급하여야 하는 이자금액을 연이율로 환산하여 기재한다.
- 「담보유지비율」란에는 기한의 이익상실 사유로서 대출금액 대비 유지하여야 하는 최소 담보 주식등의 가치를 백분율로 표시한다.
- 「비고」란에는 기한의 이익상실에 따른 담보 주식등에 대한 처분권한 이전 외 채권자에게 의결권 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 각 호에 따른 소유에 준하는 보유자로서 권한을 부여하는 조건이 있는 경우 이를 기재한다.

#### 【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 담보 계약과 관계된 의결권 수 추가 기재를 위한 표를 이용하여 기재한다.
- 「의결권 수」란에는 「나. 계약 내용」의 「의결권 수」를 기재하되, 대상 주식등을 달리하여 담보 조건이 다른 경우 담보 조건별 의결권 수를 기재한다.

### 3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

| 명칭 | 보고자와의<br>관계 | 계정별 내역  |       |         |       | 합계   |       |
|----|-------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
|    |             | 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
|    |             |         |       |         |       |      |       |
|    |             |         |       |         |       |      |       |
|    |             |         |       |         |       |      |       |
| 합계 |             |         |       |         |       |      |       |

#### 【 기재상의 주의 】

#### 3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

- 「보고자 또는 특별관계자가 금융기관인 경우 자기계정과 고객계정별로 구분하여 보유주식등의 수와 보유비율을 기재한다.

## 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

### 1. 변동내역 총괄표

#### 가. 주식등의 변동내역

| 관<br>계                | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 증감주식등의 내역       |                                |                                |                    |           |                   |           |                |        |           |                 |
|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------------|
|                       |            |                            | 주 권             |                                |                                | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 교환<br>사채권 | 증권<br>예탁<br>증권 | 기<br>타 | 합계        |                 |
|                       |            |                            | 의결권<br>있는<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>상환될<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>전환될<br>주식 |                    |           |                   |           |                |        | 주수<br>(주) | 증감<br>비율<br>(%) |
| 보<br>고<br>자           |            |                            |                 |                                |                                |                    |           |                   |           |                |        |           |                 |
| 특<br>별<br>관<br>계<br>자 |            |                            |                 |                                |                                |                    |           |                   |           |                |        |           |                 |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |           |                   |           |                |        |           |                 |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |           |                   |           |                |        |           |                 |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

#### 나. 의결권의 변동내역

| 관계            | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 증감 의결권의 내역 |              |             |                    |                              |          |                 |
|---------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------|-----------------|
|               |            |                            | 의결권 있는 주식  |              |             |                    | 잠재주식<br>변동잠재주<br>식의 의결권<br>수 | 합 계      |                 |
|               |            |                            | 주식의 종류     | 1주당의결<br>권 수 | 변동의결<br>권 수 | 복수의결<br>권의<br>존속기간 |                              | 의결<br>권수 | 증감<br>비율<br>(%) |
| 보고자           |            |                            |            |              |             |                    |                              |          |                 |
| 특별<br>관계<br>자 |            |                            |            |              |             |                    |                              |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                              |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                              |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                              |          |                 |
| 합계            |            |                            |            |              |             |                    |                              |          |                 |

#### 【 기재상의 주의 】

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역



## 1. 변동내역 총괄표

- 직전보고일 이후 보유주식등의 변동이 있는 경우 보고자 및 특별관계자별로 해당란에 순증감주식수를 기재하고, 그 순서대로 「2. 세부변동내역」란에 해당내용을 기재한다.
- 신규보고인 경우 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」과 동일한 주수 및 비율 등을 기재한다.
- 「증감주식등의 내역」란의 합계는 제1부 「3. 보유주식등의 수 및 보유비율」의 증감과 일치해야 하며, 보고자 및 특별관계자의 증감주식등의 수 및 비율은 이번 보고서에서 직전 보고서를 차감한 주식등의 수 및 비율을 기재한다.
- 발행주식등의 총수가 변동된 경우 보고자 및 특별관계자의 보유주식등의 수가 변동이 없더라도 보유비율의 변동은 발생할 수 있으므로 변동비율을 기재하여야 한다.

### 【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 변동내역 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 신규보고인 경우 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」과 동일한 의결권의 수 및 비율 등을 기재한다.
- 「증감의결권의 내역」란의 합계는 제1부 「3. 보유주식등의 수 및 보유비율」의 증감과 일치해야 하며, 보고자 및 특별관계자의 증감의결권 수 및 비율은 이번 보고서에서 직전보고서를 차감한 주식등의 수 및 비율을 기재한다.
- 의결권의 총수가 변동된 경우 보고자 및 특별관계자의 보유주식등의 수가 변동이 없더라도 보유비율의 변동은 발생할 수 있으므로 변동비율을 기재하여야 한다.

## 2. 세부변동내역

### 가. 주식등의 세부변동내역

| 성명<br>(명 칭) | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 변동일* | 취득/처<br>분방법 | 주식등<br>의 종류 | 변동 내역 |    |     | 취득/처분<br>단가** | 비고 |
|-------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------|----|-----|---------------|----|
|             |                     |      |             |             | 변동전   | 증감 | 변동후 |               |    |
|             |                     |      |             |             |       |    |     | ( )           |    |
|             |                     |      |             |             |       |    |     | ( )           |    |
|             |                     |      |             |             |       |    |     | ( )           |    |

- \* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
- \*\* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

## 나. 의결권의 세부변동내역

| 성명<br>(명칭) | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 변동일* | 취득/처<br>분방법 | 주식등<br>의 종류 | 의결권 변동 내역 |    |     | 취득/처분<br>단가 | 비고 |
|------------|---------------------|------|-------------|-------------|-----------|----|-----|-------------|----|
|            |                     |      |             |             | 변동전       | 증감 | 변동후 |             |    |
|            |                     |      |             |             |           |    |     | ( )         |    |
|            |                     |      |             |             |           |    |     | ( )         |    |
|            |                     |      |             |             |           |    |     | ( )         |    |

- \* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일. 복수의결권 주식의 보통주 전환시 그 전환일
- \*\* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

### 【 기재상의 주의 】

#### 2. 세부변동내역

- 「1. 변동내역 총괄표」란에 기재된 보고자 및 특별관계자 순서대로 직전보고일 이후 이번 보고서 작성기준일까지의 주식등의 종류별 변동내역을 변동일자 순으로 기재한다.
- 「변동일」란에는 보고서표지의 보고의무발생일을 기준으로 직전보고일 이후 이번 보고서 작성기준일까지의 주식등의 종류별 변동내역을 장내매매 체결일, 장외매수 계약체결일, 장외매도 주권인도일 또는 잔금수령일 등 변동일을 기준으로 하여 변동일자 순으로 기재한다.
- 「취득/처분방법」란에는 장내매수(매도), 시간외대량매수(매도), 장외매수(매도), 유상(무상)신주취득, 신규상장(등록), 실권주인수, 전환사채·신주인수권부사채·교환사채등의 권리행사, 주식·전환사채·신주인수권부사채·교환사채 등을 취득·처분할 수 있는 옵션의 취득(추가), 주식옵션의 권리행사 또는 권리행사배정, 신규보고, 합병 등 증감의 원인이 되는 사유를 기재하되 적당한 사유가 없을 경우 “기타”로 기재하고 「비고」란에 구체적인 변동내용을 기재한다.
- 「주식등의 종류」란에는 주식등의 종류별로 구분하여 기재한다. 주식등이 금융투자상품 등인 경우 ‘기타’로 표시하고 해당증권에 대한 내용을 비고란에 간략히 기술(필요시 표 하단에 별도의 주석으로 기재)한다.
- 「변동전」란에는 직전보고서에 기재된 주식등의 수를 기재하고, 「증감」란에는 직전보고일 이후 보고서 작성기준일까지 변동된 주식등의 수를 기재하며(감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기), 「변동후」란은 「변동전」주식등의 수에 증감된 주식등의 수를 가감하여 기재한다.

- 주식등의 종류별로 「변동전」, 「증감」, 「변동후」의 수를 기재하여야 하며, 1일에 2회 이상 주식등을 취득 또는 처분한 때에는 각각의 1일 합산분을 기재한다.
- 「취득/처분단가」란에는 그 날의 처분 또는 취득 수량으로 가중평균한 단가를 기재한다. 이 경우 신주인수권이 표시된 것, 전환사채, 주식옵션등으로 취득 또는 처분하는 주식의 매수·매도단가는 다음과 같다.
  - 신주인수권이 표시된 것의 경우 신주인수권의 행사가액
  - 전환사채의 경우 주식으로의 전환가액, 교환사채의 경우 교환가액
  - 콜옵션 권리행사로 취득하는 주식의 매수단가  

$$= (\text{옵션대금} + \text{옵션권리행사대금} - \text{옵션권리행사차금}) / \text{권리행사로 취득한 주식수}$$
  - 풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식의 매수단가  

$$= \text{권리행사가격}$$
  - 풋옵션 권리행사로 처분하는 주식의 매도단가  

$$= (-\text{옵션대금} + \text{옵션권리행사대금} + \text{옵션권리행사차금}) / \text{권리행사로 처분한 주식수}$$
  - 콜옵션 권리행사배정으로 처분하는 주식의 매도단가  

$$= \text{권리행사가격}$$
- 「비고」란에는 기타 취득·처분과 관련된 사항을 기재한다.

#### 【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 세부변동내역 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「변동일」란에는 보고서표지의 보고의무발생일을 기준으로 직전보고일 이후 이번 보고서 작성기준일까지의 주식등의 종류별 의결권 변동내역을 장내매매 체결일, 장외매수 계약체결일, 장외매도 주권인도일 또는 잔금수령일, 보통주 전환일 등 변동일을 기준으로 하여 변동일자 순으로 기재한다.
- 「변동전」란에는 직전보고서에 기재된 의결권 수를 기재하고, 「증감」란에는 직전보고일 이후 보고서 작성기준일까지 변동된 의결권 수를 기재하며(감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기), 「변동후」란은 「변동전」의결권 수에 증감된 의결권 수를 가감하여 기재한다.
- 주식등의 종류별로 「변동전」, 「증감」, 「변동후」의 의결권 수를 기재하여야 하며, 1일에 2회 이상 주식등을 취득 또는 처분한 때에는 각각의 1일 합산분을 기재한다.

### 3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

#### (1) 취득자금등의 개요

| 성명 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|----|---------------------|---------|--------|-------|----------|
|    |                     |         |        |       |          |

#### (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

##### ○ 자기자금의 경우

| 성명 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|----|---------------------|------------------|
|    |                     |                  |
|    |                     |                  |

##### ○ 차입금의 경우

|              |  |       |  |
|--------------|--|-------|--|
| 차입자          |  | 차입처   |  |
| 차입금액         |  | 차입기간  |  |
| 주식등의 담보제공 여부 |  | 담보 내역 |  |

##### ○ 기타의 경우

| 성명 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|----|---------------------|------------------|
|    |                     |                  |
|    |                     |                  |

#### 【 기재상의 주의 】

### 3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

#### (1) 취득자금등의 개요

- 「자기자금」, 「차입금」 란에는 당해 주식등의 취득시 사용한 자금총액을 자기자금과 차입금으로 구분하여 기재하고, 「기타」 란에는 상속, 증여, 대물변제, 교환등 취득자금 없이 취득한 원인 또는 계약을 기재한다.

## (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

- 주식등을 취득하기 위하여 사용되었거나 사용예정인 자금에 대한 구체적 조성경위 및 원천(취득예정인 경우에는 자금조달계획 포함)을 기재한다.
  - 「자기자금의 경우」에는 각 보고자 및 특별관계자별로 출자(현물출자, 투자회사(펀드)의 출자금 포함) 또는 증자, 근로소득, 자산매각, 투자이익, 상속, 증여 등 자기자금이 형성된 조성경위 및 원천(차입금을 일시적으로 예금한 경우등은 제외)을 기재한다.
  - 「차입금의 경우」에는 차입자(실제 차입계약 당사자), 차입처[개인인 경우에는 보고자와의 관계(“특수관계인”, “공동보유자”, “기타 개인”)를, 법인·단체인 경우에는 그 명칭을 기재], 차입금액, 차입기간, 주식등의 담보제공여부 및 담보제공 주식수 등 담보내역을 기재한다.
  - 「기타의 경우」에는 각 보고자 및 특별관계자별로 주식등을 상속, 수증 등 매매이외의 방법으로 취득한 경우 그 내용을 기재한다.
- ※ 단순투자 목적으로 보고한 자가 보유목적을 경영권 영향 목적으로 변경보고 하는 경우 보유분 전체에 대한 취득자금 원천을 기재한다.

(별표)

## 보고자 및 특별관계자의 세부인적사항

| 성명 | 보고자와의<br>관계 | 주민등록번호 등 | 생년월일 | 주소 | 전화번호 |
|----|-------------|----------|------|----|------|
|    |             |          |      |    |      |
|    |             |          |      |    |      |

\* 보고자가 개인인 경우 뿐만 아니라 법인, 단체인 경우도 기재한다. 이 정보는 보고서의 심사 또는 조사 목적에 한하여 이용되며 공개되지 아니함

### 【 기재상의 주의 】

- 「성명」란에는 보고자 및 특별관계자의 그 성명을 기재한다.
- 「보고자와의 관계」란에는 본인, 특수관계인, 공동보유자 중 해당내용을 기재한다.
- 「주민등록번호등」란에는 내국인인 경우 주민등록번호를, 외국인의 경우에는 금융감독원장이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되, 투자등록번호가 없는 경우에는 여권번호, 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여한 고유번호를 기재한다.
- 「생년월일」란에는 보고서 본문에 기재한 생년월일을 기재한다.
- 「주소」란에는 내국인인 경우 주민등록표(또는 법인등기부등본)상의 주소를, 외국인인 경우 외국인투자등록서류상의 주소 전체를 기재한다.
- 「전화번호」란에는 보고자 및 특별관계자와 통화할 수 있는 직통 전화번호를 각각 기재한다.

## 증빙자료

### 【 기재상의 주의 】

- 규정 제3-12조에 따라 대량보유상황보고서 제출시 본인 및 특별관계자별로 각각의 주식등의 변동사항을 확인할 수 있는 매매보고서(증권회사지점장 직인이 있는 서류), 기타 취득 또는 처분을 증빙할 수 있는 자료와 보유주식등에 관한 주요 계약서사본(계약서를 작성한 경우에 한한다)을 보고자 및 연명보고자별로 각각 첨부하여야 한다.

★ 매매보고서의 경우 증권사가 발행한 매매내역 전산파일을 첨부할 수 있으며, 증빙자료가 서면자료일 경우 스캔하여 이미지파일로 변환하여 첨부하여야 한다.

- 민법상 조합의 경우 조합원 명부, 조합규약 또는 출자증서 등 조합원별 출자비율을 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인이 장내매매를 통하여 주식등을 취득 또는 처분하는 경우에는 그 취득 또는 처분에 관한 증빙자료의 제출을 생략할 수 있다. 이 경우 외국법인의 경우 대량보유상황보고서를 신규로 제출하는 때에 당해 감독기관의 인가, 허가 또는 등록 확인서 등 당해 업무를 영위하는 법인임을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

제1호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조 제1항 제1호 및 제2호

제2호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조 제2항

제3호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조 제3항 제1호부터 제14호

제4호 그 밖에 이에 준하는 법인으로 감독원장이 정하는 법인

- 보고서 본문의 기재사항 중 추가보충하여 기재하고자 하는 내용(예:보유목적)이 있을 경우 ‘기타공시첨부서류’를 이용





<별지 제45호 서식> : 주식등의 대량보유상황보고서(약식)

## 주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중

보고의무발생일 :           년   월   일

한국거래소 귀중

보고서작성기준일 :           년   월   일

보고자 :

| 요 약 정 보             |                                                                                                            |           |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 보고특례 적용<br>전문투자자 구분 | <input type="checkbox"/> 국가·지방자치단체·한국은행<br><input type="checkbox"/> 증권·의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자 |           |      |
| 발행회사명               |                                                                                                            | 발행회사와의 관계 |      |
| 보고구분                | <input type="checkbox"/> 신규보고 <input type="checkbox"/> 변동보고 <input type="checkbox"/> 변경보고                  |           |      |
| 보유주식등의 수 및<br>보유비율  |                                                                                                            | 보유주식등의 수  | 보유비율 |
|                     | 직전 보고서                                                                                                     |           |      |
|                     | 이번 보고서                                                                                                     |           |      |
| 의결권의 수 및<br>보유비율    |                                                                                                            | 의결권의 수    | 보유비율 |
|                     | 직전 보고서                                                                                                     |           |      |
|                     | 이번 보고서                                                                                                     |           |      |
| 보고사유                |                                                                                                            |           |      |
| 보유목적                | <input type="checkbox"/> 경영권 영향 <input type="checkbox"/> 단순투자 <input type="checkbox"/> 일반투자                |           |      |

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위 기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

### 【 기재상의 주의 】

#### 1. 보고서의 표지

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제3항의 규정에 따라 주식등의 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우 및 동조 제4항 및 제5항의

규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행, 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)가 보고하는 경우에 이 「주식등의 대량보유상황보고서」(약식서식)를 사용한다.

- 이미 제출한 보고서를 정정하는 경우에는 정정사유, 정정사항 등을 기재한 정오표를 별도로 작성한다.

## 2. 보고의무발생일

- 「보고의무발생일」은 다음과 같이 기재한다.

- ① 주권이 신규로 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장에 상장되는 경우 당해 주권의 상장일
- ② 상장법인의 주식등의 보유비율이 최초로 100분의 5이상이 되는 경우와 그 보유비율이 100분의 5미만으로 된 후 다시 100분의 5이상이 되는 경우에는 주식등의 보유비율이 100분의 5이상이 된 날
- ③ 직전의 주식등의 보유비율로부터 100분의 1이상 증가 또는 감소하게 된 경우에는 그 증가 또는 감소가 있는 날
- ④ 보유목적이 변경된 경우 그 변경일
- ⑤ 보유주식등에 관한 신탁·담보계약, 그 밖의 주요계약이 체결, 변경, 해제[해지]된 경우 그 날(단순투자목적인 경우 제외)
- ⑥ 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 상장법인의 의결권의 보유비율이 최초로 100분의 5이상이 되는 경우와 그 보유비율이 100분의 5미만으로 된 후 다시 100분의 5이상이 되는 경우에는 주식등의 보유비율이 100분의 5이상이 된 날
- ⑦ 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 주식회사인 경우 직전의 의결권의 보유비율로부터 100분의 1이상 증가 또는 감소하게 된 경우에는 그 증가 또는 감소가 있는 날

## 3. 보고서작성기준일

- 「보고서작성기준일」에는 최종 거래일 또는 보고서작성일 전일 등 대량보유상황보고서 작성시 기준으로 한 날을 기재한다.

## 4. 보고자

- 보고자가 자연인의 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인의 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을, 기타 단체(법인격 없는 사단·재단·그 밖의 단체로서 ‘법령상 조합’과 ‘민법상 조합’ 제외) 및 법령상조합(조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합)의 경우에는 정관·규약상의 명칭을 기재한다. 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합이 아닌 민법상 조합은 대표조합원 혹은 업무집행조합원이 보고자인 경우 조합 규약상의 조합명을 부기(예 : 대표조합원 홍길동(○○조합))하고, 조합을 보고자로 하는 경우 대표조합원 혹은 업무집행

조합원의 성명 또는 명칭을 부기(예 : △△조합(대표조합원 홍길서))한다. 보고자가 외국인 (외국법인 포함. 이하 같다)인 경우 외국인투자등록증상의 성명을 기재한다.

## 5. 요약정보

- 「보고특례 적용 전문투자자 구분」란에는 보고자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 147조제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우 ‘국가·지방자치단체·한국은행’, ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자’ 중 해당란에 체크한다.
- 「발행회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 기재한다.
- 「발행회사와의 관계」란에는 최대주주, 주요주주, 임원 등 해당사항을 기재한다.
- 「보고구분」은 신규, 변동, 변경 중 해당란에 체크한다.
- 「보유주식등의 수 및 보유비율」은 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」의 합계와 동일하여야 한다.
- 「보고사유」는 보고의무가 발생한 이유에 대해 간략히 기재한다. 구체적인 작성지침은 제1부 보고의 개요 「4. 변동(변경)사유」의 ‘기재상의 주의’를 참고한다.
- 「보유목적」란에는 주식등의 보유목적에 아래의 지침에 따라 경영권 영향, 단순투자, 일반투자 중 해당란에 체크한다(「보고특례 적용 전문투자자 구분」란에 ‘국가·지방자치단체·한국은행’으로 체크한 경우 제외).
  - 경영권 영향 : 증권등의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 보고특례 적용 전문투자자의 주식등의 보유목적이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 경우
  - 단순투자 : 주식등의 보유목적이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제3항 제1호의 단순투자 목적인 경우
  - 일반투자 : 주식등의 보유목적이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아니면서 동법 시행령 제154조 제3항 제1호의 단순투자 목적이 아닌 경우
- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우에만 「의결권 수 및 보유비율」 및 「주요 계약체결 의결권 수 및 비율」을 기재하고 이 경우에는 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」 및 「2.보유주식등에 관한 계약」의 「의결권 수 및 비율」합계와 동일하여야 한다.

## 확인서(단순투자 목적)

### 【 기재상의 주의 】

- 요약정보상 보유목적을 단순투자자로 체크한 경우로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제3항제1호라목 및 동조제5항제2호다목)과 관련하여 당해 보고자 및 특별관계자 전원이 주식등의 보유기간 중에 시행령 제154조제3항제1호에 따라 「상법」 제369조·제418조제1항·제462조에 따른 권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는 권리만을 행사한다는 내용의 확인서에 대량보유상황보고서의 보고자가 자필서명 또는 날인한 후 이를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다. 다만 동 시행령 제154조 제2항 제1호 내지 제3호에 따른 전문투자자의 경우에는 생략할 수 있다.
- 동 확인서는 대외 공개되므로 주민등록번호등 개인정보는 기재하지 않는다.

(작성 예시)

### 확 인 서

대표보고자 본인 및 연명보고하는 특별관계자 전원은 주식등의 보유기간동안 「상법」 제369조·제418조 제1항·제462조에 따른 권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는 권리만을 행사할 것임을 확인합니다.

년 월 일

보고자: \_\_\_\_\_ (서명 또는 날인)

# 제1부 보고의 개요

## 1. 발행회사에 관한 사항

|      |  |                  |  |
|------|--|------------------|--|
| 회사명  |  | 회사코드             |  |
| 법인가분 |  | 의결권있는 발행주식 총수(주) |  |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

|      |  |                  |  |
|------|--|------------------|--|
| 회사명  |  | 회사코드             |  |
| 법인가분 |  | 의결권있는 발행주식 총수(주) |  |
|      |  | 의결권의 총수          |  |

### 【 기재상의 주의 】

#### 제1부 보고의 개요

##### 1. 발행회사에 관한 사항

- 「회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 ○○○(주) 또는 (주)○○○로 기재한다.
- 「회사코드」란에는 한국거래소가 상장법인에 부여한 국제표준증권코드중 발행회사를 인식할 수 있는 고유코드인 6자리를 기재한다.
- 「법인가분」란에는 유가증권상장법인, 코스닥상장법인, 코넥스상장법인 중 해당내용을 기재한다.
- 「의결권있는 발행주식총수」란에는 원칙적으로 보고서 작성기준일 현재 의결권 있는 발행주식(의결권이 일부 제한된 주식 포함)총수를 기재한다. 이 경우 자기주식등 관계법령에 의해 일시적으로 의결권이 제한된 주식은 발행주식총수에 포함한다.

### 【 기재상의 주의- 복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 총수가 포함된 표를 이용하여 기재한다.
- 「의결권의 총수」란에는 원칙적으로 보고서 작성기준일 현재 의결권의(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 총수를 기재한다. 이 경우 자기주식등 관계법령에 의해 일시적으로 제한된 의결권은 의결권의 총수에 포함한다.

## 2. 대량보유자에 관한 사항

### 가. 보고자

#### (1) 보고자 개요

|                                              |                                                                                     |  |                     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 보고구분                                         | <input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 변동 <input type="checkbox"/> 변경 |  | 개별(연명)              |  |
| 보고자 구분                                       |                                                                                     |  | 국 적                 |  |
| 보고자 구분 기재 근거<br>(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |                                                                                     |  |                     |  |
| 성명(명칭)                                       | 한글                                                                                  |  | 한자(영문)              |  |
| 주소(본점소재지)<br>[읍·면·동까지만 기재]                   |                                                                                     |  | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 |  |
| 직업(사업내용)                                     |                                                                                     |  | 발행회사와의 관계           |  |
| 업무상 연락처<br>및 담당자                             | 소속회사                                                                                |  | 부서                  |  |
|                                              | 직위                                                                                  |  | 전화번호                |  |
|                                              | 성명                                                                                  |  | 팩스번호                |  |
|                                              | 이메일 주소                                                                              |  |                     |  |

#### 【 기재상의 주의 】

### 2. 대량보유자에 관한 사항

#### 가. 보고자

##### (1) 보고자 개요

- 「보고구분」란에는 아래의 지침에 따라 신규, 변동 또는 변경으로 구분하고, 보고자가 단독 또는 각자 보고하는 경우 개별을, 보고자가 연명하여 보고하는 경우 연명을 기재한다.
  - 신규보고 : 5%이상 신규로 보유하게 되어 보고하는 경우
  - 변동보고 : 보유주식등의 총수가 발행주식등의 총수의 1%이상 변동되어 보고하는 경우  
단, 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우에는 의결권 수가 의결권의 총수의 1%이상 변동되어 보고하는 경우
  - 변경보고 : 보유목적의 변경으로 인한 보고하는 경우
- 「보고자구분」란에는 개인, 법인, 기타단체, 외국인, 전문투자자(시행령 제154조 제2항에 따른 전문투자자로서 국가, 지자체, 한국은행, 예금보험공사, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국투자공사, 한국금융투자협회, 신용보증기금 등) 법령상 조합, 민법상 조합 등 해당 내용을 기재한다. ‘기타 단체’는 법인격 없는 사단·재단·그 밖의 단체로서 조합(‘법령상 조합’, ‘민법상 조합’ 모두 포함)을 제외한다. 조합의 경우 주무관청의 인허가를 받아 설립하거나 주무관청에 등록한 조합 등 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합의 경우에만 법령상

조합으로 기재할 수 있으며, 그 외 민법상 조합은 『보고자구분』에 기타단체, 법령상 조합으로 기재하지 않도록 주의한다.

- 『보고자구분』에 법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우, 그 기재 근거\*를 반드시 별도 기재하여야 한다.

\* 법령상 조합의 경우 상세 구분(신기술사업투자조합, 우리사주조합, 벤처투자조합 등) 또는 설립근거 법령(여신전문금융업법, 근로복지기준법, 벤처투자 촉진에 관한 법률 등)을 기재하고, 기타단체의 경우 ‘법인격 없는 사단’, ‘법인격 없는 재단’ 해당 여부 등을 기재

- 「국적」란에는 보고자가 자연인인 경우 주된 주소지의 국가명을, 법인 또는 단체인 경우 주된 사무소 소재지의 국가명을 기재한다.

- 「성명(명칭)」란에는 보고서표지의 「4. 보고자」의 기재방법에 따라 기재하며, 반드시 한글과 한자(한자로 표기할 수 없는 외국인의 경우 영문)를 모두 기재한다.

- 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 개인의 경우에는 주민등록표상의 생년월일을, 국내법인의 경우에는 사업자등록번호를, 외국법인의 경우에는 금융감독원이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되 투자등록번호가 없는 경우에는 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여한 고유번호를 기재한다. 이 경우 생년월일을 기재함에 있어서는 1970년 1월 1일생인 자의 경우 700101과 같이 연, 월, 일의 순서로 6자리 숫자를 기재한다.

- 「주소(본점 소재지)」란에는 개인의 경우 내국인은 주민등록표상의 주소, 외국인의 경우 외국인투자등록서류상의 국적 및 주소, 법인의 경우 등기부등본상의 본점소재지의 주소, 단체의 경우에는 정관·규약상의 주된 사무소의 소재지의 주소를 기재한다. 이 경우 주소는 읍·면·동까지만 기재한다.

- 「직업(사업내용)」란에는 보고자가 자연인인 경우 보고서 작성기준일 현재 보고자가 주로 종사하는 직업, 법인 또는 단체의 경우 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주된 사업내용을 기재한다.

- 「발행회사와의 관계」란에는 최대주주, 주요주주, 임원 등 해당사항을 기재한다.

1. 최대주주 : 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인(법 제9조제1항)

2. 주요주주 : 자기계산으로 의결권 있는 주식을 10% 이상 소유한 자(시행령 제2항제5호)

3. 임원(등기) : 법인등기부등본상 등기이사(사외이사 포함) 및 감사

4. 임원(비등기) : 등기임원 이외 임원(사실상 임원, 집행임원 등)

5. 계열회사 : 발행회사와 동일한 기업집단에 속하는 회사(공정거래법 제2조)

6. 계열회사 임원 : 계열회사 소속 임원(비등기도 포함)

7. 주주 : 1~6에 해당하지 아니하는 주주

8. 기타 : 1~7에 해당하지 아니한 자

- 「업무상 연락처 및 담당자」란에는 당해 보고서를 실제로 작성한 자 또는 이를 대리한 자에 관하여 그 소속회사, 부서, 성명 및 직위(또는 직업)를 기재한다. 이 경우 전화번호는 보고서의 심사 또는 조사를 위하여 필요한 것으로 반드시 연락 가능한 전화번호(업무담당자가 회사의 임직원인 경우 회사 대표전화번호가 아닌 직통전화번호, 내선번호가 있는 경우 그 내선번호를 포함) 기재하여야 한다(이 사항은 보고서를 통하여 공시되는 사항임).

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주*<br>(최대출자자)             |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |

※ 보고자가 발행회사의 최대주주로서 보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】 서식을 추가로 기재한다.

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주<br>(최대출자자)              |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |

【기재상의 주의】

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

- 「법적성격」에는 주식회사, 유한회사, 합자회사, 합명회사, 법인격 없는 사단, 법인격 없는 재단, 법령상 조합, 민법상 조합 등 당해 법인 또는 단체, 조합의 법적성격 또는 유형을 기재한다.



\* 주무관청의 인허가를 받아 설립하거나 주무관청에 신고·등록한 조합 등 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합 외 일반 민법상 조합의 경우 조합원이 보고서에서 누락되지 않도록 주의

- 「자산총액」, 「부채총액」, 「자본총액」에는 최근일 현재 각각 총액을 기재한다. 보고자가 집합투자업자인 경우에는 「자산총액」에 현재 운용중인 자산총액을 기재하고, 「부채총액」 및 「자본총액」은 생략한다.
- 「자본금」에는 최근일 현재 자본금 또는 출자총액을 기재한다.
- 「의사결정기구(의사결정권자)」에는 이사회, 조합원 총회 등 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합이 당해 주식등을 보유하는 것과 관련하여 중요한 의사결정을 하는 주요기구 또는 최고 의사결정권자의 명칭을 기재한다.
- 「최대주주(최대출자자)」에는 보고자의 최대주주(회사가 아닌 경우 출자자를 말한다) 성명 또는 명칭을 기재하고 최대주주(최대출자자) 이외에 당해법인 또는 기타단체, 법령상 조합, 민법상 조합을 실질적으로 지배하는 자가 있는 경우 추가로 기재한다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모투자전문회사(PEF)의 최대주주는 무한책임사원 중 최대출자자를 기재하고, 법령상 조합 또는 민법상 조합의 경우 최대출자자를 기재한다.
- 보고자가 보고서작성기준일 현재 발행회사의 최대주주(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호가목의 최대주주를 말한다)이거나 보유중인 주식등에 대한 권리행사로 최대주주가 되는 경우로서 보고자의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 【보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】 서식을 상기 기재방법에 따라 추가로 작성한다.
- 보고자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자목적회사인 경우 투자목적회사에 대한 구체적인 사항을 기재하고 관련 사모투자전문회사에 대한 구체적인 사항도 별도 기재한다.

## 나. 특별관계자

### (1) 특별관계자 개요

| 연<br>번 | 성명<br>(명칭) | 구분 | 보고자와의<br>구체적<br>관계 | 생년월일<br>또는<br>사업자등록번호 등 | 국적 | 주소<br>(소재지) | 직업<br>(사업내용) | 발행회사와<br>의 관계 등 |
|--------|------------|----|--------------------|-------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|
|        |            |    |                    |                         |    |             |              |                 |
|        |            |    |                    |                         |    |             |              |                 |

\* 주소는 읍·면·동까지만 기재

#### 【 기재상의 주의 】

### 나. 특별관계자

#### (1) 특별관계자 개요

- 「연번」란에는 특별관계자의 기재순으로 일련번호를 기재한다.
- 「구분」란에는 개인, 법인, 기타 단체, 법령상 조합, 민법상 조합 등 해당내용을 기재한다.

- 「보고자와의 구체적 관계」에는 친인척, 계열회사, 계열회사 임원, 운용펀드, 공동보유자 등 보고자와 특별관계자와의 구체적 관계를 기재하고, 조합의 결성·운영 근거가 법률로 규정된 조합이 아닌 민법상 조합(조합원으로서 연명보고하는 경우를 포함한다)의 조합원은 “조합원”으로 기재하되 조합 자체의 특별관계자가 누락되지 않도록 주의한다.
- 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 「가. 보고자 (1) 보고자 개요」의 「생년월일 또는 사업자등록번호등」 기재방법에 따라 기재한다.
- 「주소(본점소재지)」란에는 「가. 보고자 (1) 보고자 개요」의 「주소(본점소재지)」 기재방법에 따라 기재한다.
- 「발행회사와의 관계」에는 발행회사의 임원, 직원, 주요주주 등 발행회사와의 관계를 기재한다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주*<br>(최대출자자)             |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |

※ 특별관계자가 발행회사의 최대주주로서 특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상 조합, 민법상 조합의 경우 【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】 서식을 추가로 기재한다.

【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

|                              |  |                          |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| 법적성격                         |  |                          |  |
| 자산총액<br>(또는 운용자산총액)          |  | 부채총액                     |  |
| 자본총액                         |  | 자본금                      |  |
| 대표자<br>(대표조합원 또는<br>업무집행조합원) |  |                          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자)           |  |                          |  |
| 최대주주<br>(최대출자자)              |  | 최대주주 지분율<br>(최대출자자 출자비율) |  |

【 기재상의 주의 】

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우만 해당)

- 법인 또는 기타단체, 법령상조합, 민법상조합인 특별관계자 각각에 대하여 「가. 보고자」의 「(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)」의 기재방법에 따라 작성한다

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 “집합투자기구”인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합<br>투자기구 | 국적 | 주소<br>(소재지) | 비고 |
|----|----|-----------|---------------|----|-------------|----|
|    |    |           |               |    |             |    |
|    |    |           |               |    |             |    |

【 기재상의 주의 】

다. 집합투자업자

- \* 집합투자업자가 보고자 또는 특별관계자로 보고하는 경우에는 기재를 생략할 수 있다.

(1) 집합투자업자의 개요

- 대량 보유자 및 그 특별관계자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 경우에는 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」(이하 “규정”이라 한다) 제3-10조 제2항에 따라 당해 집합투자기구를 운용하는 집합투자업자에 대하여 해당 사항을 기재한다.
- 집합투자기구가 투자전문회사 또는 조합인 경우 당해 집합투자기구의 업무집행사원 또는 업무집행조합원 각각에 대하여 해당 사항을 기재한다.
- 「연번」란에는 집합투자업자의 기재순으로 일련번호를 기재한다.
- 「대상 집합투자기구」란에는 운용의 대상이 되는 집합투자기구를 기재한다.

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

|                    |  |          |  |
|--------------------|--|----------|--|
| 법적성격               |  |          |  |
| 자본금                |  | 운용자산총액   |  |
| 대표자                |  |          |  |
| 의사결정기구<br>(의사결정권자) |  |          |  |
| 최대주주<br>(법인 대표자)   |  | 최대주주 지분율 |  |

【 기재상의 주의 】

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

- 집합투자업자 각각에 대하여 「가. 보고자」의 「(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)」의 기재방법에 따라 작성한다.

### 3. 보유주식등의 수 및 보유비율

|       | 보고서<br>작성기준일 | 보고자      |            | 주식등              |       | 주권         |       | 의결권<br>있는<br>발행주식<br>총수(주) |
|-------|--------------|----------|------------|------------------|-------|------------|-------|----------------------------|
|       |              | 본인<br>성명 | 특별<br>관계자수 | 주식<br>등의<br>수(주) | 비율(%) | 주식수<br>(주) | 비율(%) |                            |
| 직전보고서 |              |          |            |                  |       |            |       |                            |
| 이번보고서 |              |          |            |                  |       |            |       |                            |
| 증 감   |              |          |            |                  |       |            |       |                            |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

|       | 보고서<br>작성기준일 | 보고자      |            | 주식등         |       | 의결권 있는 주식   |       | 의결권<br>총수 |
|-------|--------------|----------|------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
|       |              | 본인<br>성명 | 특별<br>관계자수 | 의결권<br>수(주) | 비율(%) | 의결권<br>수(주) | 비율(%) |           |
| 직전보고서 |              |          |            |             |       |             |       |           |
| 이번보고서 |              |          |            |             |       |             |       |           |
| 증 감   |              |          |            |             |       |             |       |           |

【 기재상의 주의 】

### 3. 보유주식등의 수 및 보유비율

- 「직전보고서」란에는 ‘변동’ 또는 ‘변경’에 따른 보고일 경우 작성기준일, 보고자, 주식등의 비율 및 주권의 비율을 직전보고서의 기재내용 그대로 기재한다.
- 「이번보고서」란에는 보고서작성기준일 현재 주식등의 총수 및 보유비율등을 기재하되, 비율은 소숫점 이하 셋째자리를 사사오입하여 소숫점 이하 둘째자리까지 산출하여 기재한다. 단, 「이번보고서」의 주식등의 비율은 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」의 합계와 동일하여야 한다.
- 「특별관계자수」란에는 본인과 특별관계자의 수를 합산하여 기재한다.
- 「증감」란에는 직전보고서에서 이번보고서의 주식등의 수 및 비율을 단순 차감하여 기재한다.

단, 「증감」란의 기재사항은 제3부 「1. 변동내역 총괄표」의 합계와 일치하여야 한다.

- 「의결권 있는 발행주식총수」란에는 제1부 「1.발행회사에 관한 사항」에 있는 의결권 있는 발행주식총수와 동일한 내용을 기재한다.
- 신규보고의 경우에는 5%이상을 보유하게 된 날과 그 직전의 보유상황을 구분하여 기재한다. 5%이상을 보유하게 된 날의 보유상황은 「이번 보고서」란에 기재하되 보고서 작성기준일란에 그 취득일을 기재하고, 그 직전의 보유상황은 「직전 보고서」란에 기재하되 작성기준일란에 최종거래일을 기재한다(증빙서류는 5%이상 보유하게 된 날의 매매보고서와 그 직전 최종거래일의 잔고증명서를 첨부).

【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권 수 및 보유비율, 복수의결권 존속 기간 및 의결권의 총수 등의 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「의결권의 총수」란에는 제1부 「1.발행회사에 관한 사항」에 있는 의결권의 총수와 동일한 내용을 기재한다.
- 「주식 등의 의결권수」란에는 의결권 수에 잠재주식의 의결권 수를 모두 포함한 수를 기재한다.
- 「의결권 있는 주식의 의결권수」란에는 의결권있는 주식의 의결권 수를 기재한다.

## 4. 변동(변경)사유

|      |  |
|------|--|
| 변동방법 |  |
| 변동사유 |  |
| 변경사유 |  |

【 기재상의 주의 】

### 4. 변동(변경)사유

- 「변동방법」에는 장내(장외, 시간외대량)매수/매도, 유/무상신주취득, 증여/수증, 특별관계 추가/해소, 주식대차/대여 등 보유주식등의 취득/처분방법을 기재한다.
- \* 변동방법이 장외매매계약 체결 등 보고일 현재 거래가 확정(결제)되지 않은 거래일 경우 계약체결일, 잔금지급일, 주식등의 인도일 등 계약의 주요내용을 기재하여야 한다.

- 「변동사유」에는 경영권양도/양수, 단순 추가취득/처분, 투자자금회수, 담보주식등의 취득/처분, 임원선임/퇴임 등 변동의 구체적 사유를 기재한다.
- 「변경사유」에는 보유목적 변경의 내용 및 구체적인 사유를 기재한다.

## 5. 보유목적

### 【 기재상의 주의 】

#### 5. 보유목적

- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조의 보고특례 적용 전문투자자가 요약정보상 보유목적에 경영권 영향으로 체크한 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~9호)의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 회사 또는 그 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있거나 영향력을 행사하고자 하는 목적이 있는 경우 그 목적을 객관적이고 구체적으로 기재한다.
  1. 이사 및 감사의 선임·해임 또는 직무의 정지
  2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
  3. 회사의 자본금의 변경
  4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병
  5. 주식의 포괄적 교환 및 이전
  6. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도
  7. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
  8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약
  9. 회사의 해산
- 보고서 제출일 현재 상기 각 호에 열거된 사항과 관련이 있거나 그러한 결과를 야기할 수 있는 계획을 가지고 있거나 주주제안 등을 할 계획이 있는 경우 그러한 계획 및 제안의 내용과 방법을 객관적이고 구체적으로 기재하여야 하며, “주가 저평가” 등 투자자의 오해를 불러일으킬 수 있는 주관적인 내용 등을 기술하여서는 아니 된다.
- 보고시점에서 경영권에 영향을 미칠 구체적 계획이 없더라도 그 목적이 있는 경우에는 보유목적에 보고하여야 한다. 구체적 계획이 확정되지 않았을 뿐 사전에 수립된 주주활동 지침 등에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항의 사실상 영향력 행사에 해당하는 주주제안, 주주총회소집, 의결권 대리행사 권유 등이 이루어질 수 있음이 예상 가능하거나, 향후 사실상 영향력 행사로 이어질 개연성이 높다는 점 등이 객관적으로 확인 가능(예: 사실상 영향력 행사 관련 이메일 등 구체적 의사표시, 내부 임

원회의, 이사회 결의 등)한 경우 등이 보고대상에 포함된다. 이 경우 보유목적에 구체적 계획을 기재할 필요는 없으나, 향후 구체적 계획이 수립 또는 변경되면 '정정공시'를 통해 그 내용을 기재 또는 수정하여야 한다.

- 또한 구체적 계획이 수립되었음에도 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호를 단순히 열거하는 방식의 보고는 지양한다.

## 제2부 대량보유내역

### 1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

#### 가. 주식등의 종류별 보유내역

| 관<br>계                | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 보유주식등의 내역       |                                |                                |                    |            |                   |           |                |    |               |               |
|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|----|---------------|---------------|
|                       |            |                            | 주 권             |                                |                                | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전 환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 교환<br>사채권 | 증권<br>예탁<br>증권 | 기타 | 합 계           |               |
|                       |            |                            | 의결권<br>있는<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>상환될<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>전환될<br>주식 |                    |            |                   |           |                |    | 주<br>수<br>(주) | 비<br>율<br>(%) |
| 보<br>고<br>자           |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |           |                |    |               |               |
| 특<br>별<br>관<br>계<br>자 |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |           |                |    |               |               |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |           |                |    |               |               |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |           |                |    |               |               |
|                       |            |                            |                 |                                |                                |                    |            |                   |           |                |    |               |               |
|                       |            |                            | A               | a1                             | a2                             | B                  | C          | D                 | E         | F              | G  |               |               |
|                       |            |                            |                 | H                              |                                |                    |            |                   |           |                |    |               |               |

| 의결권있는<br>발행주식 총수<br>(I) | 보유잠재주식의 수<br>(a1+a2+B+C+D+E+F+G<br>=H) | 보유비율(%)                                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                         |                                        | 주식등의 보유비율<br>$[A+H / I+H-(E+F+G)^*] \times 100$ | 주권의 보유비율<br>$(A / I) \times 100$ |
|                         |                                        |                                                 |                                  |

\* 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정



<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

가-1. 주식등의 종류별 의결권내역

| 관계            | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 보유주식의 의결권 수 |              |          |                    |                |          |           |
|---------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|----------|--------------------|----------------|----------|-----------|
|               |            |                            | 의결권 있는 주식   |              |          |                    | 잠재주식           | 합 계      |           |
|               |            |                            | 주식의 종류      | 1주당<br>의결권 수 | 의결권<br>수 | 복수의결<br>권의<br>존속기간 | 잠재주식의<br>의결권 수 | 의결<br>권수 | 비율<br>(%) |
| 보고자           |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
|               |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
| 특별<br>관계<br>자 |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
|               |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
|               |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
|               |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
|               |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
|               |            |                            |             |              |          |                    |                |          |           |
| 합계            |            |                            |             |              | J        |                    | H              |          |           |

| 의결권 총수<br>(K) | 보유 잠재주식의<br>의결권 수<br>(a1+a2+B+C+D+E+F+G<br>=H) | 보유비율(%)                                |                                 |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|               |                                                | 의결권의 보유비율<br>[J+H /K+H-(E+F+G)*] × 100 | 주권의결권의<br>보유비율<br>(J / K) × 100 |
|               |                                                |                                        |                                 |

\* 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

【 기재상의 주의 】

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

(1) 주식등의 종류에 따른 보유내역

- 「보유주식등의 내역」란에는 보고서 작성기준일 현재를 기준으로 보고자 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 수와 보유비율을 기재한다.
- 의결권이 있는(의결권이 일부 제한된 경우를 포함) 상환주식 또는 전환주식으로서 보고서 작성기준일 현재 상환·전환되지 않은 주식은 의결권 있는 주식에 포함하여 기재한다.

- 주권은 의결권 있는 주식, 의결권 있는 주식으로 상환될 주식 또는 의결권 있는 주식으로 전환될 주식별로 주식의 수(의결권이 일부 제한된 주식도 의결권 있는 주식 수에 포함)를 기재하며, 의결권 있는 주식 이외의 것은 잠재주식의 수(주식으로 환산한 수)를 기재하되, 신주인수권행사, 전환청구, 교환청구를 할 수 있는 기간이 경과한 것은 보유하고 있는 주식등의 수에서 제외한다.
- 의결권이 일부 제한된 주식을 보유한 경우 의결권을 행사할 수 없는 사항, 의결권 행사 또는 부활의 조건 등에 대해 주석으로 기재한다.
- 주식매수선택권을 부여받은 경우 기타란에 기재하며, 신주교부방식의 주식매수선택권은 주식등의 총수(분모)에 포함하여 기재하고, 자기주식 교부방식의 주식매수선택권은 주식등의 총수(분모)에서 제외한다.
- 신주발행시에는 당해 주권의 효력이 발생할 때까지 그 발행에 관계되는 주권은 보유주식등의 수에서 제외한다.
- 보유하고 있는 주식등이 유상증자시 주주에게 발행된 신주인수권증서나 분리형신주인수권부사채에서 채권과 별도로 발행된 신주인수권증권일 경우 신주인수권이표시된것란에 기재한다.
- 신주인수권증서를 교부받아 신주의 인수신청을 한 경우에는 주권이 발행될 때까지 신주인수권이표시된것란에 기재한다.
- 보유하고 있는 주식등이 주권, 신주인수권이표시된것, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 증권예탁증권외 다른 증권일 경우 기타란에 그 보유내역을 기재하고 표 하단에 해당증권에 대한 내용을 간략히 기술한다.
- 주식등을 민법상 공유에 의하여 보유하고 있는 경우에는 공유부분을 자기의 보유분으로 하여 기재한다.
- 상속재산인 주식등에 대해서는, 상속인이 1인인 경우 상속인은 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정될 때까지 당해 상속재산에 속하는 주식등을 보유주식등의 수에서 제외할 수 있으며, 상속인이 수인인 경우 상속인은 상속재산에 속하는 주식등과 관계되는 유산분할이 종료될 때까지 당해 주식등을 보유주식등의 수에서 제외할 수 있다.
- 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상에 따라 의결권 있는 주식을 받을 권리를 부여받고 가득조건을 만족하여 그 주식을 받을 권리가 확정된 경우 기타란에 기재하고, 보유비율 산정시 양도제한조건부 주식은 자기주식 교부방식이므로 주식등의 총수(분모)에서 제외한다.
- 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상에 따라 의결권 있는 주식을 수령한 경우에는 의결권 있는 주식으로 기재하고, 이후 가득조건 미달성시 동 주식을 반환해야할 의무가 있는 경우에는 가득조건 등에 대해 주석으로 기재한다.

【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권 수 및 보유비율 등의 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「보유주식의 의결권 수」란에는 보고서 작성기준일 현재를 기준으로 보고자 및 특별관계자가 보유하는 의결권 수와 보유비율을 기재한다.
- 의결권이 있는 주식의 경우 주식의 종류와 종류별 의결권 수를 기재하고 복수의결권 주식의 경우 복수의결권의 존속기간도 기재한다. 의결권 있는 주식 이외의 것은 잠재주식의 수(주식으로 환산한 수)를 기재하되, 신주인수권행사, 전환청구, 교환청구를 할 수 있는 기간이 경과한 것은 보유하고 있는 주식등의 수에서 제외한다.
- 의결권이 일부 제한된 주식을 보유한 경우 의결권을 행사할 수 없는 사항, 의결권 행사 또는 부활의 조건 등에 대해 주석으로 기재한다.
- 주식등을 민법상 공유에 의하여 보유하고 있는 경우에는 공유부분을 자기의 보유분으로 하여 해당 의결권 수를 기재한다.
- 상속재산인 주식등에 대해서는, 상속인이 1인인 경우 상속인은 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정될 때까지 당해 상속재산에 속하는 주식등을 보유주식등의 의결권 수에서 제외할 수 있으며, 상속인이 수인인 경우 상속인은 상속재산에 속하는 주식등과 관계되는 유산분할이 종료될 때까지 당해 주식등을 보유주식등의 의결권 수에서 제외할 수 있다.

【조합원 출자 내역】

| 특별관계자(조합원) 성명 | 출자비율(%) |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |

【 기재상의 주의 】

- 민법상 조합이 보고자 또는 특별관계자인 경우, 해당 조합의 각 조합원의 지분비율은 ‘주식등의 종류별 보유내역’, ‘보유형태별 보유내역’ 표에 기재하지 않고, 별도 표 [조합원 출자내역] 에 각 조합원별 출자비율을 기재한다. 또한, 조합원 명부, 조합규약 또는 출자증서 등 조합원별 출자비율을 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

## 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

| 명칭 | 보고자와의<br>관계 | 계정별 내역  |       |         |       | 합계   |       |
|----|-------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|
|    |             | 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
|    |             |         |       |         |       |      |       |
|    |             |         |       |         |       |      |       |
|    |             |         |       |         |       |      |       |
| 합계 |             |         |       |         |       |      |       |

### 【 기재상의 주의 】

#### 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

- 보고자 또는 특별관계자가 금융기관인 경우 자기계정과 고객계정별로 구분하여 보유주식등의 수와 보유비율을 기재한다.

## 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

### 1. 변동내역 총괄표

#### 가. 주식등의 변동내역

| 관<br>계                | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호<br>등 | 증감주식등의 내역           |                                |                                |                    |            |                   |            |                  |     |           |                     |
|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-----|-----------|---------------------|
|                       |            |                                | 주 권                 |                                |                                | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전 환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 교 환<br>사채권 | 증 권<br>예탁<br>증 권 | 기 타 | 합계        |                     |
|                       |            |                                | 의결<br>권있<br>는<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>상환될<br>주식 | 의결권<br>있는<br>주식으로<br>전환될<br>주식 |                    |            |                   |            |                  |     | 주수<br>(주) | 증<br>감<br>비율<br>(%) |
| 보<br>고<br>자           |            |                                |                     |                                |                                |                    |            |                   |            |                  |     |           |                     |
| 특<br>별<br>관<br>계<br>자 |            |                                |                     |                                |                                |                    |            |                   |            |                  |     |           |                     |
|                       |            |                                |                     |                                |                                |                    |            |                   |            |                  |     |           |                     |
|                       |            |                                |                     |                                |                                |                    |            |                   |            |                  |     |           |                     |
|                       |            |                                |                     |                                |                                |                    |            |                   |            |                  |     |           |                     |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

#### 나. 의결권의 변동내역

| 관계            | 성명<br>(명칭) | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록번호등 | 증감 의결권의 내역 |              |             |                    |                      |          |                 |
|---------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------|
|               |            |                            | 의결권 있는 주식  |              |             |                    | 잠재주식                 | 합 계      |                 |
|               |            |                            | 주식의 종류     | 1주당의결<br>권 수 | 변동의결<br>권 수 | 복수의결<br>권의<br>존속기간 | 변동잠재주<br>식의 의결권<br>수 | 의결<br>권수 | 증감<br>비율<br>(%) |
| 보고자           |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |
| 특별<br>관계<br>자 |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |
|               |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |
| 합계            |            |                            |            |              |             |                    |                      |          |                 |

## 【 기재상의 주의 】

### 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

#### 1. 변동내역 총괄표

- 직전보고일 이후 보유주식등의 변동이 있는 경우 보고자 및 특별관계자별로 해당란에 순증감주식수를 기재하고, 그 순서대로 「2. 세부변동내역」 란에 해당내용을 기재한다.
- 신규보고인 경우 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역」 과 동일한 주수 및 비율 등을 기재한다.
- 「증감주식등의 내역」 란의 합계는 제1부 「3. 보유주식등의 수 및 보유비율」 의 증감과 일치해야 하며, 보고자 및 특별관계자의 증감주식등의 수 및 비율은 이번 보고서에서 직전보고서를 차감한 주식등의 수 및 비율을 기재한다.
- 발행주식등의 총수가 변동된 경우 보고자 및 특별관계자의 보유주식등의 수가 변동이 없더라도 보유비율의 변동은 발생할 수 있으므로 변동비율을 기재하여야 한다.

## 【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 변동내역 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 신규보고인 경우 제2부 「1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역」 과 동일한 의결권의 수 및 비율 등을 기재한다.
- 「증감의결권의 내역」 란의 합계는 제1부 「3. 보유주식등의 수 및 보유비율」 의 증감과 일치해야 하며, 보고자 및 특별관계자의 증감의결권 수 및 비율은 이번 보고서에서 직전보고서를 차감한 주식등의 수 및 비율을 기재한다.
- 의결권의 총수가 변동된 경우 보고자 및 특별관계자의 보유주식등의 수가 변동이 없더라도 보유비율의 변동은 발생할 수 있으므로 변동비율을 기재하여야 한다.

## 2. 세부변동내역

### 가. 주식등의 세부변동내역

| 성명<br>(명칭) | 생년월일 또는<br>사업자등록번호<br>등 | 변동일* | 취득/처<br>분방법 | 주식등<br>의 종류 | 변동 내역 |    |      | 취득/<br>처분<br>단가** | 비고 |
|------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------|----|------|-------------------|----|
|            |                         |      |             |             | 변동 전  | 증감 | 변동 후 |                   |    |
|            |                         |      |             |             |       |    |      | ( )               |    |
|            |                         |      |             |             |       |    |      | ( )               |    |
|            |                         |      |             |             |       |    |      | ( )               |    |
|            |                         |      |             |             |       |    |      |                   |    |

\* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

\*\* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

### 나. 의결권의 세부변동내역

| 성명<br>(명칭) | 생년월일 또는<br>사업자등록번호<br>등 | 변동일<br>* | 취득/처<br>분방법 | 주식등의<br>종류 | 의결권 변동 내역 |    |      | 취득/<br>처분<br>단가 | 비고 |
|------------|-------------------------|----------|-------------|------------|-----------|----|------|-----------------|----|
|            |                         |          |             |            | 변동 전      | 증감 | 변동 후 |                 |    |
|            |                         |          |             |            |           |    |      | ( )             |    |
|            |                         |          |             |            |           |    |      | ( )             |    |
|            |                         |          |             |            |           |    |      | ( )             |    |
|            |                         |          |             |            |           |    |      |                 |    |

\* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일. 복수의결권 주식의 보통주 전환시 그 전환일

\*\* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행, 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 「변동일」란은 보고의무발생일을 의미하고 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있음

#### 【 기재상의 주의 】

#### 2. 세부변동내역

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규

정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

- 「1. 변동내역 총괄표」란에 기재된 보고자 및 특별관계자 순서대로 직전보고일 이후 이번 보고서 작성기준일까지의 주식등의 종류별 변동내역을 변동일자 순으로 기재한다.
- 「변동일」란에는 보고서표지의 보고의무발생일을 기준으로 직전보고일 이후 이번 보고서 작성기준일까지의 주식등의 종류별 변동내역을 장내매매 체결일, 장외매수 계약체결일, 장외매도 주권인도일 또는 잔금수령일 등 변동일을 기준으로 하여 변동일자 순으로 기재한다.
- 「취득/처분방법」란에는 장내매수(매도), 시간외대량매수(매도), 장외매수(매도), 유상(무상)신주취득, 신규상장(등록), 실권주인수, 전환사채·신주인수권부사채·교환사채등의 권리행사, 주식·전환사채·신주인수권부사채·교환사채 등을 취득·처분할 수 있는 옵션의 취득(추가), 주식옵션의 권리행사 또는 권리행사배정, 신규보고, 합병 등 증감의 원인이 되는 사유를 기재하되 적당한 사유가 없을 경우 “기타”로 기재하고 「비고」란에 구체적인 변동내용을 기재한다.
- 「주식등의 종류」란에는 주식등의 종류별로 구분하여 기재한다. 주식등이 금융투자상품 등인 경우 ‘기타’로 표시하고 해당증권에 대한 내용을 비고란에 간략히 기술(필요시 표 하단에 별도의 주석으로 기재)한다.
- 「변동전」란에는 직전보고서에 기재된 주식등의 수를 기재하고, 「증감」란에는 직전보고일 이후 보고서 작성기준일까지 변동된 주식등의 수를 기재하며(감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기), 「변동후」란은 「변동전」주식등의 수에 증감된 주식등의 수를 가감하여 기재한다.
- 주식등의 종류별로 「변동전」, 「증감」, 「변동후」의 수를 기재하여야 하며, 1일에 2회 이상 주식등을 취득 또는 처분한 때에는 각각의 1일 합산분을 기재한다.
- 「취득/처분단가」란에는 그 날의 처분 또는 취득 수량으로 가중평균한 단가를 기재한다. 이 경우 신주인수권이 표시된 것, 전환사채, 주식옵션등으로 취득 또는 처분하는 주식의 매수·매도단가는 다음과 같다.

·신주인수권이 표시된 것의 경우 신주인수권의 행사가액

·전환사채의 경우 주식으로의 전환가액, 교환사채의 경우 교환가액

·콜옵션 권리행사로 취득하는 주식의 매수단가

= (옵션대금 + 옵션권리행사대금 - 옵션권리행사차금) / 권리행사로 취득한 주식수

·풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식의 매수단가

= 권리행사가격

·풋옵션 권리행사로 처분하는 주식의 매도단가



$$=(-\text{옵션대금}+\text{옵션권리행사대금}+\text{옵션권리행사차금})/\text{권리행사로 처분한 주식수}$$

·콜옵션 권리행사배정으로 처분하는 주식의 매도단가

= 권리행사가격

- 「비고」란에는 기타 취득·처분과 관련된 사항을 기재한다.

#### 【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 세부변동내역 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.

- 「변동일」란에는 보고서표지의 보고의무발생일을 기준으로 직전보고일 이후 이번 보고서 작성기준일까지의 주식등의 종류별 의결권 변동내역을 장내매매 체결일, 장외매수 계약체결일, 장외매도 주권인도일 또는 잔금수령일, 보통주 전환일 등 변동일을 기준으로 하여 변동일자 순으로 기재한다.

- 「변동전」란에는 직전보고서에 기재된 의결권 수를 기재하고, 「증감」란에는 직전보고일 이후 보고서 작성기준일까지 변동된 의결권 수를 기재하며(감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기), 「변동후」란은 「변동전」의결권 수에 증감된 의결권 수를 가감하여 기재한다.

- 주식등의 종류별로 「변동전」, 「증감」, 「변동후」의 의결권 수를 기재하여야 하며, 1일에 2회이상 주식등을 취득 또는 처분한 때에는 각각의 1일 합산분을 기재한다.

## 제4부 단순투자 목적이 아닌 경우 추가 보고내용

### 【 기재상의 주의 】

- 보고자가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조제1항후단의 전문투자자가 아니면서 요약정보상 보유목적은 일반투자자로 기재한 경우에만 작성한다.

### 1. 보유주식등에 관한 계약

#### 가. 계약 여부

신탁·담보·대차·일임·공동보유계약 등 주요계약 체결, 변경 여부  
있음 ☐ 없음 ☐

\* 주요계약 체결·변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

### 【 기재상의 주의 】

#### 1. 보유주식등에 관한 계약

##### 가. 계약 여부

- 발행주식 총수의 1%이상에 해당하는 주식등과 관련된 신탁, 담보계약 등 주요계약의 체결, 변경 여부를 체크한다.

#### 나. 계약 내용

| 연번         | 성명<br>(명칭) | 보고자<br>와의<br>관계 | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록<br>번호등 | 주식<br>등의<br>종류 | 주식등<br>의수 | 계약<br>상대방 | 계약의<br>종류 | 계약<br>체결<br>(변경)<br>일 | 계약<br>기간 | 비율 | 비고 |
|------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|----|----|
|            |            |                 |                                |                |           |           |           |                       |          |    |    |
|            |            |                 |                                |                |           |           |           |                       |          |    |    |
| 합계(주식등의 수) |            |                 |                                |                |           | 합계(비율)    |           |                       |          |    |    |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 주식회사인 경우 아래표를 이용>

| 연<br>번     | 성명<br>(명칭) | 보고자<br>와의<br>관계 | 생년월일<br>또는<br>사업자<br>등록<br>번호등 | 주식<br>등의<br>종류 | 주식<br>등의<br>수 | 의결권<br>수 | 계약<br>상대방 | 계약의<br>종류 | 계약<br>체결<br>(변경)<br>일 | 계약<br>기간 | 비율         |          | 비고 |
|------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|------------|----------|----|
|            |            |                 |                                |                |               |          |           |           |                       |          | 주식등<br>의 수 | 의결권<br>수 |    |
|            |            |                 |                                |                |               |          |           |           |                       |          |            |          |    |
|            |            |                 |                                |                |               |          |           |           |                       |          |            |          |    |
| 합계(주식등의 수) |            |                 |                                |                |               |          | 합계(비율)    |           |                       |          |            |          |    |

【 기재상의 주의 】

나. 계약 내용

- 보고서 작성기준일 현재 주식등의 보유와 관련한 주요계약이 있는 경우(직전보고 이후 계약 체결·해지 등 중요사항에 변동이 있는 경우 포함) 이를 기재한다. 특히, 타인의 명의로 주식을 소유하거나, 주식담보·주식대차·공동보유 관련 계약, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 제2호 내지 제7호에서 정하는 보유분이 있는 경우 그 내역을 상세히 기재한다.
- 「연번」란에는 주요계약의 기재순으로 일련번호를 기재한다.
- 「성명(명칭)」란에는 보고자 및 특별관계자 중 보유주식등과 관련한 계약이 있는 자의 성명 또는 명칭을 기재한다.
- 「보고자와의 관계」란에는 본인, 특수관계인, 공동보유자 중 해당내용을 기재한다.
- 「주식등의 종류」란에는 주요계약의 대상이 되는 주 식등의 종류를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제139조 각호의 구분에 따라 구체적으로 기재하되, 주권의 경우 의결권 있는 주식(의결권이 일부 제한된 주식 포함), 의결권 있는 주식으로 상환될 주식(의결권이 일부 제한된 주식으로 상환될 주식 포함), 의결권 있는 주식으로 전환될 주식(의결권이 일부 제한된 주식으로 전환될 주식 포함)으로 구분하여 기재한다.
- 「주식등의수」란에는 당해 계약과 관계된 주식의 수를 기재한다.
- 「계약상대방」란에는 당해 계약의 상대방이 개인의 경우에는 보고자와의 관계(“특수관계인”, “공동보유자”, “기타 개인”)를, 법인 또는 단체의 경우에는 그 명칭을 기재한다.
- 「계약의 종류」란에는 보유주식등에 관한 담보계약, 신탁계약, 장외매매계약, 대차계약, 공동보유계약 등 계약의 종류를 기재한다.
- 「계약기간」란에는 담보기간, 신탁기간, 대차기간 등 보유주식에 대하여 합의된 계약존속 기간을 기재한다.

- 「합계 비율」에는 주요계약이 체결된 주식등의 수에 대하여 제2부 「가. 주식등의 종류별 보유내역」상 “주식등의 보유비율”과 동일한 방법으로 계산한 비율을 기재한다.
- 「비고」란에는 장외매매계약의 이행시기, 공동보유계약의 주요내용 등을 간략히 기재한다. 단체 등의 업무집행자로서 주식등을 보유하거나 공유하고 있는 경우에는 그 취지를 기재한다.
- 양도제한조건부 주식 등 주식기준보상 계약에 따라 의결권 있는 주식을 받을 권리를 부여받고 가득조건을 만족하여 그 주식을 수령한 경우에는 권리부여일, 가득조건, 부여방법, 양도 제한기간 및 양도제한 방법, 주식의 수의 조정에 관한 사항 등에 대해 주석으로 기재한다.

【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 계약과 관계된 의결권 수 및 보유비율 등의 추가 기재를 위한 표를 이용하여 기재한다.
- 「의결권의수」란에는 당해 계약과 관계된 의결권 수를 기재한다.
- 「합계 비율」에는 주요계약이 체결된 주식등의 수에 대하여 제2부 「가. 주식등의 종류별 의결권 내역」상 “의결권의 보유비율”과 동일한 방법으로 계산한 비율을 기재한다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보<br>유지비율 | 기타 |
|----|--------|------|-----|-----|------------|----|
|    |        |      |     |     |            |    |
|    |        |      |     |     |            |    |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

| 연번 | 주식등의 수 | 의결권 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보<br>유지비율 | 기타 |
|----|--------|-------|------|-----|-----|------------|----|
|    |        |       |      |     |     |            |    |
|    |        |       |      |     |     |            |    |

【 기재상의 주의 】

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

- 「나. 계약 내용」의 「계약의 종류」란을 담보(질권설정계약, 양도담보계약 등 담보권 설정 형식을 불문한다)로 기재한 경우 담보계약의 내용을 기재한다.

- 「연번」란에는 「나. 계약 내용」의 「연번」을 기재하되, 대상 주식등을 달리하여 담보 조건이 다른 경우 담보 조건별로 일련번호를 부기한다(예 : 1-1, 1-2, ...).
- 「주식등의 수」란에는 「나. 계약 내용」의 「주식등의 수」를 기재하되, 대상 주식등을 달리하여 담보 조건이 다른 경우 담보 조건별 주식등의 수를 기재한다.
- 「대출금액」란에는 주식등을 담보로 계약 상대방으로부터 받은 대출약정 상 대출금액을 기재한다.
- 「채무자」란에는 담보 제공자와 채무자가 다른 경우로서 채무자가 개인의 경우에는 보고자와의 관계(“특수관계인”, “공동보유자”, “기타 개인”)를, 법인 또는 단체의 경우에는 그 명칭을 기재한다.
- 「이자율」란에는 대출약정상 계약 상대방에게 지급하여야 하는 이자금액을 연이율로 환산하여 기재한다.
- 「담보유지비율」란에는 기한의 이익상실 사유로서 대출금액 대비 유지하여야 하는 최소 담보 주식등의 가치를 백분율로 표시한다.
- 「비고」란에는 기한의 이익상실에 따른 담보 주식등에 대한 처분권한 이전 외 채권자에게 의결권 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 각 호에 따른 소유에 준하는 보유자로서 권한을 부여하는 조건이 있는 경우 이를 기재한다.

【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 담보 계약과 관계된 의결권 수 추가 기재를 위한 표를 이용하여 기재한다.
- 「의결권 수」란에는 「나. 계약 내용」의 「의결권 수」를 기재하되, 대상 주식등을 달리하여 담보 조건이 다른 경우 담보 조건별 의결권 수를 기재한다.

## 2. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

### (1) 취득자금등의 개요

| 성명 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|----|---------------------|---------|--------|-------|----------|
|    |                     |         |        |       |          |

## (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

### ○ 자기자금의 경우

| 성명 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|----|---------------------|------------------|
|    |                     |                  |
|    |                     |                  |

### ○ 차입금의 경우

|              |  |       |  |
|--------------|--|-------|--|
| 차입자          |  | 차입처   |  |
| 차입금액         |  | 차입기간  |  |
| 주식등의 담보제공 여부 |  | 담보 내역 |  |

### ○ 기타의 경우

| 성명 | 생년월일 또는<br>사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|----|---------------------|------------------|
|    |                     |                  |
|    |                     |                  |

### 【 기재상의 주의 】

#### 2. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

##### (1) 취득자금등의 개요

- 「자기자금」, 「차입금」란에는 당해 주식등의 취득시 사용한 자금총액을 자기자금과 차입금으로 구분하여 기재하고, 「기타」란에는 상속, 증여, 대물변제, 교환등 취득자금 없이 취득한 원인 또는 계약을 기재한다.

##### (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

- 주식등을 취득하기 위하여 사용되었거나 사용예정인 자금에 대한 구체적 조성경위 및 원천(취득예정인 경우에는 자금조달계획 포함)을 기재한다.
- 「자기자금의 경우」에는 각 보고자 및 특별관계자별로 출자(현물출자, 투자회사(펀드)의 출자금 포함) 또는 증자, 근로소득, 자산매각, 투자이익, 상속, 증여 등 자기자금이 형성된 조성경위 및 원천(차입금을 일시적으로 예금한 경우 등은 제외)을 기재한다.

- 「차입금의 경우」에는 차입자(실제 차입계약 당사자), 차입처[개인인 경우에는 보고자와의 관계(“특수관계인”, “공동보유자”, “기타 개인”)를, 법인·단체인 경우에는 그 명칭을 기재], 차입금액, 차입기간, 주식등의 담보제공여부 및 담보제공 주식수 등 담보내역을 기재한다.
  - 「기타의 경우」에는 각 보고자 및 특별관계자별로 주식등을 상속, 수증 등 매매이외의 방법으로 취득한 경우 그 내용을 기재한다.
- ※ 단순투자 목적으로 보고한 자가 보유목적을 일반투자 목적으로 변경보고 하는 경우 보유분 전체에 대한 취득자금 원천을 기재한다.

(별표)

## 보고자 및 특별관계자의 세부인적사항

| 성명 | 보고자와의<br>관계 | 주민등록번호등 | 생년월일 | 주소 | 전화번호 |
|----|-------------|---------|------|----|------|
|    |             |         |      |    |      |
|    |             |         |      |    |      |

\* 보고자가 개인인 경우 뿐만 아니라 법인, 단체인 경우도 기재한다. 이 정보는 보고서의 심사 또는 조사 목적에 한하여 이용되며 공개되지 아니함

### 【 기재상의 주의 】

- 「성명」란에는 보고자 및 특별관계자의 그 성명을 기재한다.
- 「보고자와의 관계」란에는 본인, 특수관계인, 공동보유자 중 해당내용을 기재한다.
- 「주민등록번호등」란에는 내국인인 경우 주민등록번호를, 외국인의 경우에는 금융감독원장이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되, 투자등록번호가 없는 경우에는 여권번호, 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여한 고유번호를 기재한다.
- 「생년월일」란에는 보고서 본문에 기재한 생년월일을 기재한다.
- 「주소」란에는 내국인인의 경우 주민등록표상(또는 법인등기부등본상)의 주소를, 외국인인 경우 외국인투자등록서류상의 주소 전체를 기재한다.
- 「전화번호」란에는 보고자 및 특별관계자와 통화할 수 있는 직통 전화번호를 각각 기재한다.



## 증빙자료

### 【 기재상의 주의 】

- 규정 제3-12조에 따라 대량보유상황보고서 제출시 본인 및 특별관계자별로 각각의 주식등의 변동사항을 확인할 수 있는 매매보고서(증권회사지점장 직인이 있는 서류), 기타 취득 또는 처분을 증빙할 수 있는 자료와 보유주식등에 관한 주요 계약서사본(계약서를 작성한 경우에 한한다)을 보고자 및 연명보고자별로 각각 첨부하여야 한다.

\* 매매보고서의 경우 증권사가 발행한 매매내역 전산파일을 첨부할 수 있으며, 증빙자료가 서면자료일 경우 스캔하여 이미지파일로 변환하여 첨부하여야 한다.

- 민법상 조합의 경우 조합원 명부, 조합규약 또는 출자증서 등 조합원별 출자비율을 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인이 장내매매를 통하여 주식등을 취득 또는 처분하는 경우에는 그 취득 또는 처분에 관한 증빙자료의 제출을 생략할 수 있다. 이 경우 외국법인의 경우 대량보유상황보고서를 신규로 제출하는 때에 당해 감독기관의 인가, 허가 또는 등록 확인서 등 당해 업무를 영위하는 법인임을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

제1호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조 제1항 제1호 및 제2호

제2호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조 제2항

제3호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조 제3항 제1호부터 제14호

제4호 그 밖에 이에 준하는 법인으로 감독원장이 정하는 법인

## 위임장(특별관계자)

### 【 기재상의 주의 】

- 대량보유상황보고서의 보고자가 규정 제3-11조에 따라 특별관계자 전원의 위임을 받아 당해 보고자 및 당해 특별관계자 전원의 보고서를 연명으로 하여 제출하는 경우 당해 보고자는 그 특별관계자 전원으로부터 보고에 관한 일체의 사항을 위임받은 사실을 증명할 수 있는 서면을 받아 최초 연명보고서 및 특별관계자 추가시 이를 첨부하여 제출해야 한다.

(작성 예시)

위 임 장

수임인 성 명: (서명 또는 날인)  
주 소:  
주민(법인)등록번호:

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제153조제4항에 따라 위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조와 관련된 일체의 권한을 위임합니다.

년 월 일

위임인 성 명:  
주 소:  
주민(법인)등록번호: (서명 또는 날인)

# 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :      년    월    일

보고서작성기준일 :      년    월    일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

## 보고자 :

### 【 기재상의 주의 】

#### 1. 보고의무 발생일

최초보고의 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제200조제3항 각호의 날을, 변동보고의 경우 동법시행령 제200조제4항 각호의 날 중 가장 빠른 날을 기재한다.

#### 2. 보고서 작성 기준일

「보고서 작성 기준일」에는 최종거래일 또는 보고서 작성일 전일 등 임원·주요주주 특정 증권등 소유상황보고서 작성시 기준으로 한 날을 기재한다.

#### 3. 보고자

개인의 경우에는 주민등록표상 성명을, 법인의 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을, 기타 단체의 경우에는 정관·규약등의 명칭을 기재한다. 보고자가 외국인(외국법인 포함)인 경우에는 외국인투자등록증상의 성명을 기재한다.

## 1. 발행회사에 관한 사항

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 회사명    |  |      |  |
| 법인가분   |  | 회사코드 |  |
| 발행주식총수 |  |      |  |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| 회사명    |  |         |  |
| 법인가분   |  | 회사코드    |  |
| 발행주식총수 |  | 의결권의 총수 |  |

### 【 기재상의 주의 】

- 「회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 기재하며, ○○○(주) 또는 (주)○○○ 형태로 기재한다.
- 「회사코드」란에는 한국거래소가 상장법인에 부여한 국제표준증권코드 중 발행회사를 인식할 수 있는 고유코드인 6자리를 기재한다.
- 「법인가분」란에는 유가증권상장법인, 코스닥상장법인, 코넥스상장법인 중 해당내용을 기재한다.
- 「발행주식총수」란에는 보고서 작성기준일 현재 해당 회사가 발행한 주식의 종류를 불문하고 그 주식수를 모두 합산하여 기재한다.

### 【 기재상의 주의- 복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 총수가 포함된 표를 이용하여 기재한다.
- 「의결권의 총수」란에는 원칙적으로 보고서 작성기준일 현재 의결권의(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 총수를 기재한다. 이 경우 자기주식등 관계법령에 의해 일시적으로 제한된 의결권은 의결권의 총수에 포함한다.

## 2. 보고자에 관한 사항

|                            |                 |  |        |  |
|----------------------------|-----------------|--|--------|--|
| 보고구분                       |                 |  | 보고자 구분 |  |
| 성명<br>(명칭)                 | 한글              |  | 한자(영문) |  |
|                            | 생년월일 또는 사업자등록번호 |  |        |  |
| 주소(본점소재지)<br>[읍·면·동까지만 기재] |                 |  |        |  |
| 발행회사와의 관계                  | 임원(등기여부)        |  | 직위명    |  |
|                            | 선임일             |  | 퇴임일    |  |
|                            | 주요주주            |  |        |  |
| 업무상 연락처<br>및 담당자           | 소속회사            |  | 부 서    |  |
|                            | 직 위             |  | 전화번호   |  |
|                            | 성 명             |  | 팩스번호   |  |
|                            | 이메일 주소          |  |        |  |

### 【 기재상의 주의 】

- 「보고자 구분」란에는 “개인(국내)”, “개인(외국)”, “국내법인”, “외국법인” 등 중 선택하여 표기
- 「성명(명칭)」란에는 「3. 성명(명칭)」에 따라 기재하며, 반드시 한글과 한자(한자로 표기할 수 없는 외국인의 경우 영문)를 모두 기재한다.
- 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 개인의 경우에는 주민등록표상의 생년월일을, 국내법인의 경우에는 사업자등록번호를, 외국법인의 경우에는 금융감독원장이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되 투자등록번호가 없는 경우에는 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여한 고유번호를 기재한다. 이 경우 생년월일을 기재함에 있어서는 1970년 1월 1일생인 자의 경우 700101과 같이 연, 월, 일의 순서로 6자리 숫자를 기재한다.
- 「임원(등기여·부)」란에는 등기임원인지, 비등기임원인지를 기재한다.
- 「직위명」란에는 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 등 실제 사용하는 직위의 명칭을 기재한다.

### 3. 특정증권등의 소유상황

#### 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

|       | 보고서<br>작성 기준일 | 특정증권등          |       | 주권     |       |
|-------|---------------|----------------|-------|--------|-------|
|       |               | 특정증권등의<br>수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| 직전보고서 |               |                |       |        |       |
| 이번보고서 |               |                |       |        |       |
| 증 감   |               |                |       |        |       |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

|       | 보고서<br>작성 기준일 | 특정증권등              |       | 주권           |       |
|-------|---------------|--------------------|-------|--------------|-------|
|       |               | 특정증권등의<br>의결권 수(주) | 비율(%) | 의결권의<br>수(주) | 비율(%) |
| 직전보고서 |               |                    |       |              |       |
| 이번보고서 |               |                    |       |              |       |
| 증 감   |               |                    |       |              |       |

#### 【 기재상의 주의 】

- 「직전보고서」란에는 직전보고서 작성기준일 현재의 주권, 기타 특정증권등의 수량 및 비율을 각각 기재한다. ‘신규’보고인 경우에는 “-”을 기재한다.
- 「이번보고서」란에는 이번보고서 작성기준일 현재의 주권, 기타 특정증권등의 수량 및 비율을 각각 기재한다.

#### ※ 비율산정 방식

- 주권 비율 = 소유 주식수/총발행 주식수(반올림하여 소수점 둘째자리까지 기재한다. 이하 같다)
- 전체(계) 비율 = “나. 특정증권등의 종류별 소유내역”중 합계의 비율 산정방식과 동일

- 「증감」란에는 직전보고서에서 이번보고서의 특정증권등의 수 및 비율을 단순 차감하여 기재한다.

- 증자 등으로 인해 발행주식 총수가 변동된 경우에는 표 하단에 그 내용을 기재한다.

#### 【 기재상의 주의-복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권 수 및 보유비율, 복수의결권 존속기간 및 의결권의 총수 등의 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.

- 「직전보고서」란에는 직전보고서 작성기준일 현재의 주권, 기타 특정증권등의 의결권 수량 및 비율을 각각 기재한다. ‘신규’보고인 경우에는 “-”을 기재한다.

- 「이번보고서」란에는 이번보고서 작성기준일 현재의 주권, 기타 특정증권등의 의결권 수량 및 비율을 각각 기재한다.

※ 비율산정 방식

• 주권 의결권 비율 = 소유 주식의 의결권 수/총발행 주식의 의결권 수(반올림하여 소수점 둘째자리까지 기재한다. 이하 같다)

• 전체(계) 의결권 비율 = “나-1. 특정증권등의 종류별 의결권 소유내역”중 합계의 비율 산정방식과 동일

- 「증감」란에는 직전보고서에서 이번보고서의 특정증권등의 의결권 수 및 비율을 단순 차감하여 기재한다.

- 증자 등으로 인해 발행주식 총수의 의결권 수가 변동된 경우에는 표 하단에 그 내용을 기재한다.

## 나. 특정증권등의 종류별 소유내역

| 특정증권등의 내역 |                    |            |                   |              |            |                |    |           |           |
|-----------|--------------------|------------|-------------------|--------------|------------|----------------|----|-----------|-----------|
| 주 권       | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전 환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 이익참가부<br>사채권 | 교 환<br>사채권 | 증권<br>예탁<br>증권 | 기타 | 합 계       |           |
|           |                    |            |                   |              |            |                |    | 주수<br>(주) | 비율<br>(%) |
|           |                    |            |                   |              |            |                |    |           |           |
| A         | B                  | C          | D                 | E            | F          | G              | H  |           |           |
|           | I                  |            |                   |              |            |                |    |           |           |

| 발행주식 총수<br>(J) | 주식외 특정증권등의 수<br>(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%)                                   |                           |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                |                                   | 특정증권등의 소유비율<br>[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100 | 주권의 소유비율<br>(A / J) × 100 |
|                |                                   |                                           |                           |

\* 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

나-1. 특정증권등의 종류별 의결권내역

| 특정증권 등의 의결권 수 |              |       |                |              |      |           |
|---------------|--------------|-------|----------------|--------------|------|-----------|
| 주권            |              |       |                | 주식외<br>특정증권등 | 합 계  |           |
| 주권의 종류        | 1주당<br>의결권 수 | 의결권 수 | 복수의결권의<br>존속기간 | 의결권 수        | 의결권수 | 비율<br>(%) |
|               |              |       |                |              |      |           |
|               |              |       |                |              |      |           |
|               |              |       |                |              |      |           |
| 합계            |              | K     |                | I            |      |           |

  

| 의결권 총수<br>(L) | 주식외 특정증권등의<br>의결권 수<br>(B+C+D+E+F+G+H=I) | 보유비율(%)                                             |                                        |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|               |                                          | 특정증권등의 의결권 소유비율<br>$[K+I / L+I-(F+G+H)] \times 100$ | 주권 의결권의<br>소유비율<br>$(K/ L) \times 100$ |
|               |                                          |                                                     |                                        |

\* 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권에탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

【 기재상의 주의 】

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

- 「특정증권등의 내역」란에는 보고서 제출일 현재를 기준으로 소유하는 특정증권등의 수와 소유비율을 기재한다.
- 주권은 주식의 수를 기재하며, 주권이외의 것은 잠재주식의 수(주식으로 환산한 수)를 기재하되, 신주인수권행사, 전환청구, 교환청구를 할 수 있는 기간이 경과한 것은 소유하고 있는 특정증권등의 수에서 제외한다.
- 신주발행시에는 당해 주권의 효력이 발생할 때까지 그 발행에 관계되는 주권은 특정증권등의 수에서 제외한다.
- 보유하고 있는 주식등이 유상증자시 주주에게 발행된 신주인수권증서나 분리형신주인수권부사채에서 채권과 별도로 발행된 신주인수권증권일 경우 신주인수권이표시된 것란에 기재한다.
- 신주인수권증서를 교부받아 신주의 인수신청을 한 경우에는 주권이 발행될 때까지 신주인수권이표시된것란에 기재한다.



- 소유하고 있는 특정증권등이 주권, 신주인수권이표시된것, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 증권예탁증권외 다른 증권일 경우 기타란에 그 소유내역을 기재하고 표하단에 해당증권에 대한 내용을 간략히 기술한다.
- 주식등을 민법상 공유에 의하여 소유하고 있는 경우에는 공유부분을 자기의 소유분으로 하여 기재한다.
- 상속재산인 특정증권등에 대해서는, 상속인이 1인인 경우 상속인은 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정될 때까지 당해 상속재산에 속하는 특정증권등을 특정증권등의 수에서 제외할 수 있으며, 상속인이 수인인 경우 상속인은 상속재산에 속하는 특정증권등과 관계되는 유산분할이 종료될 때까지 당해 특정증권등을 특정증권등의 수에서 제외할 수 있다.
- 주식기준보상에 따라 양도제한 조건이 부과된 주식을 지급받은 경우에는 주권으로 기재하고, 지급일, 가득조건, 양도제한기간 및 양도제한 방법 등에 대해 주석으로 기재한다.

#### 나.-1. 특정증권등의 종류별 의결권내역

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권 수 및 소유비율 등의 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「특정증권등의 내역」란에는 보고서 제출일 현재를 기준으로 소유하는 특정증권등의 의결권 수와 소유비율을 기재한다.
- 주권은 주식의 종류와 종류별 의결권 수를 기재하며, 주권이외의 것은 잠재된 의결권 수(주식으로 환산한 수)를 기재하되, 신주인수권행사, 전환청구, 교환청구를 할 수 있는 기간이 경과한 것은 소유하고 있는 특정증권등의 의결권 수에서 제외한다.
- 의결권이 일부 제한된 주식을 소유한 경우 의결권을 행사할 수 없는 사항, 의결권 행사 또는 부활의 조건 등에 대해 주석으로 기재한다.
- 신주발행시에는 당해 주권의 효력이 발생할 때까지 그 발행에 관계되는 주권은 특정증권등의 의결권 수에서 제외한다.
- 주식등을 민법상 공유에 의하여 소유하고 있는 경우에는 공유부분을 자기의 소유분으로 하여 그 의결권 수를 기재한다.
- 상속재산인 특정증권등에 대해서는, 상속인이 1인인 경우 상속인은 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정될 때까지 당해 상속재산에 속하는 특정증권등을 특정증권등의 의결권 수에서 제외할 수 있으며, 상속인이 수인인 경우 상속인은 상속재산에 속하는 특정증권등과 관계되는 유산분할이 종료될 때까지 당해 특정증권등을 특정증권등의 의결권 수에서 제외할 수 있다.

## 다. 세부변동내역

| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의<br>종류 | 소유주식수(주) |    |     | 취득/처분<br>단가(원)** | 비고 |
|------|------|--------------|----------|----|-----|------------------|----|
|      |      |              | 변동전      | 증감 | 변동후 |                  |    |
|      |      |              |          |    |     | ( )              |    |
|      |      |              |          |    |     | ( )              |    |
| 증 감  |      |              |          |    |     |                  |    |

\* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

\*\* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

### 다-1. 의결권의 세부변동내역

| 보고사유 | 변동일* | 특정증권 등의<br>종류 | 의결권의 수 |    |     | 취득/처분<br>단가(원)** | 비고 |
|------|------|---------------|--------|----|-----|------------------|----|
|      |      |               | 변동전    | 증감 | 변동후 |                  |    |
|      |      |               |        |    |     | ( )              |    |
|      |      |               |        |    |     | ( )              |    |
| 증 감  |      |               |        |    |     |                  |    |

\* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일. 복수의결권 주식의 보통주 전환시 그 전환일

\*\* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

#### 【 기재상의 주의 】

##### 다. 세부변동내역

- 직전 보고일 이후 이번 보고서작성기준일까지의 변동내역을 변동일자 순으로 기재한다.
- 「보고사유」란에는 장내매수(매도), 시간외대량매수(매도), 장외매수(매도), 유상(무상)신주취득, 신규상장(등록), 실권주인수, 전환사채·신주인수권부사채·교환사채등의 권리행사, 주식옵션의 권리행사 또는 권리행사배정, 신규보고, 합병 등 증감의 원인이 되는 사유를 기재하되 적당한 사유가 없을 경우 “기타”로 기재하고 「비고」란에 구체적인 내용을 기재한다.
- 「변동일」란에는 임원선임의 경우 그 선임일, 주요주주가 된 경우 그 주식 취득일 등(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제200조제3항 각 호) 및 장내매매의 경우 결제일, 장외매매의 경우 주권인도일 또는 잔금수령일 등(동 시행령 제200조 제4항 각 호)으로서 실제로 특정증권등이 변동된 날을 기준으로 하여 변동일자 순으로 기재한다.

- 「특정증권등의 종류」란에는 특정증권등의 종류별로 구분하여 기재한다. 소유증권이 금융투자상품인 경우 ‘기타’로 표시하고 해당증권에 대한 내용을 비교란에 간략히 기술(필요시 표 하단에 별도의 주석으로 기재)한다.
- 최초 「변동전」란에는 직전보고서에 기재된 특정증권등의 수를 기재한다. 그 다음의 「변동전」란부터는 직전 변동일의 “변동후”란에 기재된 특정증권등의 수를 기재한다.
- 「증감」란에는 직전보고일 이후 이번보고서 제출일까지 일자별·매수/매도별로 변동된 특정증권등의 수를 기재하되, 감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기한 후 기재한다.
- 「변동후」란에는 「변동전」 특정증권등의 수에서 증감된 후의 특정증권등의 수를 기재한다.
- 「취득/처분단가」란에는 그 날의 처분 또는 취득 수량으로 가중평균한 단가를 기재한다. 이 경우 신주인수권이 표시된 것, 전환사채, 주식옵션을 취득 또는 처분하는 경우 매수·매도 단가는 다음과 같다.
  - 신주인수권이 표시된 것의 경우 신주인수권의 행사가액
  - 전환사채의 경우 주식으로의 전환가액, 교환사채의 경우 교환가액
  - 콜옵션 권리행사로 취득하는 주식의 매수단가  

$$= (\text{옵션대금} + \text{옵션권리행사대금} - \text{옵션권리행사차금}) / \text{권리행사로 취득한 주식수}$$
  - 풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식의 매수단가  

$$= \text{권리행사가격}$$
  - 풋옵션 권리행사로 처분하는 주식의 매도단가  

$$= (-\text{옵션대금} + \text{옵션권리행사대금} + \text{옵션권리행사차금}) / \text{권리행사로 처분한 주식수}$$
  - 콜옵션 권리행사배정으로 처분하는 주식의 매도단가  

$$= \text{권리행사가격}$$
- 「비고」란에는 보고사유가 장외거래, 시간외대량거래, 상속/피상속, 증여/수증, 차입/대여, 대물변제수령/변제 등 상대방이 특정된 거래일 경우 거래상대방에 대한 성명(법인인 경우 법인명)을, 기타일 경우 그 구체적인 변동내용을 기재한다.

#### 다-1. 의결권의 세부변동내역

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 의결권의 세부변동내역 기재를 위한 표를 추가하여 사용한다.
- 「변동일」란에는 임원선임의 경우 그 선임일, 주요주주가 된 경우 그 주식 취득일 등(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제200조제3항 각 호) 및 장내매매의 경우 결제일, 장외매매의 경우 주권인도일 또는 잔금수령일 등(동 시행령 제200조 제4항 각 호), 보통주 전환시 보통주 전환일 등으로서 실제로 특정증권등이 변동된 날을 기준으로 하여 변동일자 순으로 기재한다.
- 「변동전」란에는 직전보고서에 기재된 의결권 수를 기재하고, 「증감」란에는 직전보고일 이후 보고서 작성기준일까지 변동된 의결권 수를 기재하며(감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기), 「변동후」란은 「변동전」의결권 수에 증감된 의결권 수를 가감하여 기재한다.

(별표)

## 보고자의 세부 인적사항 등

|     |         |  |
|-----|---------|--|
| 보고자 | 성명      |  |
|     | 주민등록번호등 |  |
|     | 주소      |  |
|     | 전화번호    |  |

\* 보고자가 개인인 경우 뿐만 아니라 법인인 경우도 기재한다. 이 정보는 보고서의 심사 또는 조사 목적에 한하여 이용되며 공개되지 아니함

### 【 기재상의 주의 】

- 「주민등록번호 등」란에는 내국인의 경우에는 주민등록번호 또는 사업자를 기재하고, 외국인의 경우에는 금융감독원장이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되 투자등록번호가 없는 경우에는 여권번호, 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여받은 고유번호를 기재한다.
- 주소는 내국인의 경우 연락 가능한 주민등록표(또는 법인등기부등본) 상의 주소, 외국인의 경우 외국인 투자등록증 상의 주소 전체를 기재한다.
- 전화번호는 보고자와 통화할 수 있는 직통 전화번호를 기재한다.

## 증빙자료

### 【 기재상의 주의 】

- 본 보고서 제출시 특정증권등의 변동상황을 확인할 수 있는 매매보고서(증권회사 지점장의 직인이 날인된 서류), 기타 취득 또는 처분을 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.
- \* 매매보고서의 경우 증권사가 발행한 매매내역 전산파일을 첨부할 수 있으며, 증빙자료가 서면자료일 경우 스캔하여 이미지파일로 변환하여 첨부하여야 한다.

<별지 제46-1호 서식> : 임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서

# 임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

거래시작일 :       년   월   일

보고의무발생일 :   년   월   일

보고서작성기준일 :   년   월   일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 거래계획을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

【 기재상의 주의 】

1. 거래시작일

거래계획상 거래시작일(결제일)을 기재한다.

2. 보고의무 발생일

거래시작일(결제일)로부터 30일전 일자(거래시작일은 제외)를 기재하되, 해당 일자가 토요일 또는 공휴일인 경우 보고서는 그 전 영업일까지 제출하여야 한다.

3. 보고서 작성 기준일

「보고서 작성 기준일」에는 보고서 작성일 전일 등 임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서 작성시 기준으로 한 날을 기재한다. 보고서 작성 기준일은 보고의무 발생일보다 빠르거나 같아야 한다.

4. 보고자

개인의 경우에는 주민등록표상 성명을, 법인의 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을, 기타 단체의 경우에는 정관·규약등의 명칭을 기재한다. 보고자가 외국인(외국법인 포함)인 경우에는 외국인투자등록증상의 성명을 기재한다.

## 1. 발행회사에 관한 사항

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 회사명    |  |      |  |
| 법인구분   |  | 회사코드 |  |
| 발행주식총수 |  |      |  |

【 기재상의 주의 】

- 「회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 기재하며, ○○○(주) 또는 (주)○○○ 형태로 기재한다.
- 「회사코드」란에는 한국거래소가 상장법인에 부여한 국제표준증권코드 중 발행회사를 인식할 수 있는 고유코드인 6자리를 기재한다.
- 「법인구분」란에는 유가증권상장법인, 코스닥상장법인, 코넥스상장법인 중 해당내용을 기재한다.
- 「발행주식총수」란에는 보고서 작성기준일 현재 해당 회사가 발행한 주식의 종류를 불문하고 그 주식수를 모두 합산하여 기재한다.

## 2. 보고자에 관한 사항

|                            |                 |  |        |  |
|----------------------------|-----------------|--|--------|--|
| 보고자 구분                     |                 |  |        |  |
| 성명<br>(명칭)                 | 한글              |  | 한자(영문) |  |
|                            | 생년월일 또는 사업자등록번호 |  |        |  |
| 주소(본점소재지)<br>[읍·면·동까지만 기재] |                 |  |        |  |
| 발행회사와의 관계                  | 임원(등기여부)        |  | 직위명    |  |
|                            | 선임일             |  | 퇴임일    |  |
|                            | 주요주주            |  |        |  |
| 업무상 연락처<br>및 담당자           | 소속회사            |  | 부 서    |  |
|                            | 직 위             |  | 전화번호   |  |
|                            | 성 명             |  | 팩스번호   |  |
|                            | 이메일 주소          |  |        |  |

### 【 기재상의 주의 】

- 「보고자 구분」란에는 “개인(국내)”, “개인(외국)”, “국내법인”, “외국법인” 등 중 선택하여 표기
- 「성명(명칭)」란에는 보고자의 성명을 반드시 한글과 한자(한자로 표기할 수 없는 외국인의 경우 영문)로 모두 기재한다.
- 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 개인의 경우에는 주민등록표상의 생년월일을, 국내법인의 경우에는 사업자등록번호를, 외국법인의 경우에는 금융감독원장이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되 투자등록번호가 없는 경우에는 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여한 고유번호를 기재한다. 이 경우 생년월일을 기재함에 있어서는 1970년 1월 1일생인 자의 경우 700101과 같이 연, 월, 일의 순서로 6자리 숫자를 기재한다.
- 「임원(등기여부)」란에는 등기임원, 비등기임원, 해당없음(-) 중 선택하여 기재한다.
- 「주요주주」란에는 10%이상주주, 사실상지배주주, 해당없음(-) 중 선택하여 기재한다.
- 「직위명」란에는 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 등 실제 사용하는 직위의 명칭을 기재한다.



### 3. 특정증권등의 소유상황 및 거래계획

#### 가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황

| 특정증권등의 내역 |                    |           |                   |              |           |                |    |           |           |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------------|----|-----------|-----------|
| 주 권       | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전환<br>사채권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 이익참가부<br>사채권 | 교환<br>사채권 | 증권<br>예탁<br>증권 | 기타 | 합 계       |           |
|           |                    |           |                   |              |           |                |    | 주수<br>(주) | 비율<br>(%) |
|           |                    |           |                   |              |           |                |    |           |           |
| A         | B                  | C         | D                 | E            | F         | G              | H  |           |           |
|           | I                  |           |                   |              |           |                |    |           |           |

| 발행주식 총수<br>(J) | 주권의 특정증권등의 수<br>(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%)                                   |                           |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                |                                   | 특정증권등의 소유비율<br>[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100 | 주권의 소유비율<br>(A / J) × 100 |
|                |                                   |                                           |                           |

\* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정

#### 【 기재상의 주의 】

##### 가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황

- 「특정증권등의 내역」란에는 보고서작성기준일 현재를 기준으로 소유하는 특정증권등의 수와 소유비율을 기재한다.
- 주권은 주식의 수를 기재하며, 주권이외의 것은 잠재주식의 수(주식으로 환산한 수)를 기재하되, 신주인수권행사, 전환청구, 교환청구를 할 수 있는 기간이 경과한 것은 소유하고 있는 특정증권등의 수에서 제외한다.
- 신주발행시에는 당해 주권의 효력이 발생할 때까지 그 발행에 관계되는 주권은 특정증권등의 수에서 제외한다.
- 보유하고 있는 주식등이 유상증자시 주주에게 발행된 신주인수권증서나 분리형신주인수권부사채에서 채권과 별도로 발행된 신주인수권증권일 경우 신주인수권이표시된 것란에 기재한다.
- 신주인수권증서를 교부받아 신주의 인수신청을 한 경우에는 주권이 발행될 때까지 신주

인수권이 표시된 것란에 기재한다.

- 소유하고 있는 특정증권등이 주권, 신주인수권이 표시된 것, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 증권예탁증권외 다른 증권일 경우 기타란에 그 소유내역을 기재하고 표하단에 해당증권에 대한 내용을 간략히 기술한다.
- 주식등을 민법상 공유에 의하여 소유하고 있는 경우에는 공유부분을 자기의 소유분으로 하여 기재한다.
- 상속재산인 특정증권등에 대해서는, 상속인이 1인인 경우 상속인은 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정될 때까지 당해 상속재산에 속하는 특정증권등을 특정증권등의 수에서 제외할 수 있으며, 상속인이 수인인 경우 상속인은 상속재산에 속하는 특정증권등과 관계되는 유산분할이 종료될 때까지 당해 특정증권등을 특정증권등의 수에서 제외할 수 있다.
- 주식기준보상에 따라 양도제한 조건이 부과된 주식을 지급받은 경우에는 주권으로 기재하고, 지급일, 가득조건, 양도제한기간 및 양도제한 방법 등에 대해 주석으로 기재한다.

## 나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 세부거래내역

| 거래일<br>(결제일) | 거래방법 | 특정증권등의<br>종류 | 특정증권등의<br>수(주식수) | 취득/처분<br>단가(원)* | 거래금액** | 비고 |
|--------------|------|--------------|------------------|-----------------|--------|----|
|              |      |              |                  |                 |        |    |
|              |      |              |                  |                 |        |    |
| 합계           |      |              |                  |                 |        |    |

\* 주식 외의 증권인 경우 해당 증권인 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권인 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미

\*\* 주식 외의 증권인 경우 해당 증권인 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권인 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한 금액을 의미

### 【 기재상의 주의 】

#### 나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 거래내역

- 「거래방법」 장내매수, 장내매도, 장외매수, 장외매도, 시간외대량매수, 시간외대량매도, 기타 등의 거래방법을 기재한다. 기타를 선택한 경우 표 아래에 상세 거래방법을 주기로 표시한다.
- 「거래일」은 해당 거래의 결제일로서 다음을 기준으로 하여 기재한다.
  - 증권시장이나 파생상품시장에서 특정증권등을 매매하는 경우에는 그 결제일
  - 증권시장이나 파생상품시장 외에서 특정증권등을 매수한 경우에는 대금을 지급하는 날과 특정증권등을 인도받는 날 중 먼저 도래하는 날
  - 증권시장이나 파생상품시장 외에서 특정증권등을 매도한 경우에는 대금을 수령하는 날과

특정증권등을 인도하는 날 중 먼저 도래하는 날

- 특정증권등을 증여하거나 증여받는 경우에는 그 특정증권등을 인도하는 날
- 그 외의 경우에는 「민법」·「상법」 등 관련 법률에 따라 해당 법률행위 등의 효력의 발생일
- 「특정증권등의 종류」란에는 특정증권등의 종류별로 구분하여 기재한다. 증권이 금융투자 상품등인 경우 ‘기타’로 표시하고 해당증권에 대한 내용을 표 하단에 별도의 주석으로 기재한다.
- 「특정증권등의 수」매수/매도별로 변동된 특정증권등의 수(주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미)를 기재하되, 감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기한 후 기재한다.
- 「취득·처분단가」란에는 주권인 경우 그 주식의 매매단가를, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 결제일 기준 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 기재한다. 이 경우 신주인수권이 표시된 것, 전환사채, 주식옵션을 취득 또는 처분하는 경우 매수·매도단가는 다음과 같다.
  - 신주인수권이 표시된 것의 경우 신주인수권의 행사가액
  - 전환사채의 경우 주식으로의 전환가액, 교환사채의 경우 교환가액
  - 옵션의 권리행사로 취득하거나 처분하는 주식의 매매단가= 권리행사가격
- 「비고」란에는 주권이 아닌 특정증권등의 실제 매매금액(=단가×수량)을 기재한다.

## 다. 거래계획

### (1) 거래 목적

| 거래목적 |
|------|
|      |

#### 【 기재상의 주의 】

다. 거래계획

#### (1) 거래 목적

- 해당 거래를 하는 목적(예, 투자금 회수목적, 단순투자목적, 전략적 파트너십 설정 등))을 구체적으로 기재한다.

### (2) 거래수량 및 거래금액

| 거래<br>개시일<br>(결제일) | 거래<br>종료일<br>(결제일) | 거래기간 | 거래방법 | 특정증권등의<br>종류 | 특정증권등의<br>수(주식수)<br>① | 취득/처분<br>단가(원)② | 거래금액③ | 비고 |
|--------------------|--------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------------|-------|----|
|                    |                    |      |      |              |                       |                 |       |    |
|                    |                    |      |      |              |                       |                 |       |    |

① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미

예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득·처분이 가능한 주식의 수량

② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권등의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권등의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미

예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

**※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 “예상 수량 및 단가”를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있습니다.**

#### 【 기재상의 주의 】

다. 거래계획

#### (2) 거래수량 및 거래금액

－ 「거래방법」 장내매수, 장내매도, 장외매수, 장외매도, 시간외대량매수, 시간외대량매도, 기타 등의 거래계획상 거래방법을 기재한다. 기타를 선택한 경우 표 아래에 상세 거래방법을 주기로 표시한다.

－ 「거래개시일」 및 「거래종료일」은 거래계획상 결제예정일을 기준으로 하여 기재한다.

－ 결제예정일은 다음을 기준으로 하여 기재한다.

- 증권시장이나 파생상품시장에서 특정증권등을 매매하는 경우에는 그 결제예정일
- 증권시장이나 파생상품시장 외에서 특정증권등을 매매하는 경우에는 그 결제예정일과

#### 인도예정일 중 빠른날

- 특정증권등을 증여하거나 증여받는 경우에는 그 특정증권등의 인도예정일
- 그 외의 경우에는 「민법」·「상법」 등 관련 법률에 따라 해당 법률행위 등의 효력의 발생 예정일
- 「거래기간」은 「거래종료일」에서 「거래개시일」을 차감한 일자에 1일을 더하여 기재한다.
- 「특정증권등의 종류」란에는 특정증권등의 종류별로 구분하여 기재한다. 증권이 금융투자 상품등인 경우 ‘기타’로 표시하고 해당증권에 대한 내용을 표 하단에 별도의 주석으로 기재한다.
- 「특정증권등의 수」 거래계획상 매수/매도별로 변동될 특정증권등의 수(주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미)를 기재하되, 감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기한 후 기재한다.
- 「취득/처분단가」란에는 주권인 경우 그 주식의 매매단가를, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매 단가를 기재한다. 이 경우 신주인수권이 표시된 것, 전환사채, 주식옵션을 취득 또는 처분 하는 경우 매수·매도단가는 다음과 같다.
  - 신주인수권이 표시된 것의 경우 신주인수권의 행사가액
  - 전환사채의 경우 주식으로의 전환가액, 교환사채의 경우 교환가액
  - 옵션의 권리행사로 취득하거나 처분하는 주식의 매매단가 = 권리행사가액
- 「거래금액」란에는 「특정증권등의 수」에 「취득/처분단가」(거래예상단가)를 곱한금액을 기재한다. 실제 거래는 해당 거래금액의 70%~130% 범위내에서 거래하여야 한다.
- 거래기간 중 다른 종류의 특정증권을 거래하는 경우 행을 추가하여 「특정증권등의 종류」별로 기재한다.
- 「비고」란에는 주권이 아닌 특정증권등의 예상 매매금액(=단가×수량)을 기재한다.

### [3] 취득/처분단가 산출근거

| 특정증권등의<br>종류 | 취득/처분<br>단가(원) | 취득/처분단가 산출근거 |
|--------------|----------------|--------------|
|              |                |              |
|              |                |              |

#### 【 기재상의 주의 】

다. 거래계획

#### (3) 취득/처분단가 산출근거

- 「취득/처분 단가」란에는 거래계획상 특정증권등의 예상 취득/처분 단가를 기재한다.
- 「취득/처분 단가 산출근거」란에는 취득/처분 단가를 산출하는데 사용한 방법, 주가정, 산출내용, 기준시점 등을 구체적으로 기재하여 제3자가 그 가액을 검증할 수 있도록 상세하게 기재한다.
- 거래기간 중 다른 종류의 특정증권을 거래하는 경우 행을 추가하여 「특정증권등의 종류」별로 기재한다.

#### [4] 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

| 특정증권등의<br>종류 | 계약<br>체결일 | 주요 계약의 내용<br>(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등) |
|--------------|-----------|------------------------------------------|
|              |           |                                          |
|              |           |                                          |

##### 【 기재상의 주의 】

##### 다. 거래계획

##### (4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

- 거래계획 제출 시점에 거래 예정 특정증권등과 관련하여 체결된 계약이 있는 경우 주요 계약내용을 기재한다.
- 「주요계약의 내용」란에는 거래가격(단가) 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등을 구체적으로 기재한다.
- 거래기간 중 다른 종류의 특정증권등을 거래하는 경우 행을 추가하여 「특정증권등의 종류」별로 기재한다.

#### 라. 거래규모 판단

|                                   | 특정증권등의 수(주) | 취득/처분<br>단가(원)* | 거래금액 | 비고 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|------|----|
| 거래개시일<br>기준 직전<br>6개월간 합산<br>거래내역 |             |                 |      |    |
| 거래계획                              |             |                 |      |    |
| 합 계                               |             |                 |      |    |
|                                   | P           |                 |      |    |

| 발행주식 총수<br>(J) | 거래 특정증권등의 수<br>(P) | 특정증권등의 거래비율(%)<br>$[P / J+P^*] \times 100$ |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                |                    |                                            |

\* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외

## 마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황

| 특정증권등의 내역 |                    |             |                   |              |             |                |    |           |           |
|-----------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|----|-----------|-----------|
| 주 권       | 신주<br>인수권이<br>표시된것 | 전 환<br>사채 권 | 신주<br>인수권부<br>사채권 | 이익참가부<br>사채권 | 교 환<br>사채 권 | 증권<br>예탁<br>증권 | 기타 | 합 계       |           |
|           |                    |             |                   |              |             |                |    | 주수<br>(주) | 비율<br>(%) |
|           |                    |             |                   |              |             |                |    |           |           |
| A         | B                  | C           | D                 | E            | F           | G              | H  |           |           |
|           | I                  |             |                   |              |             |                |    |           |           |

| 발행주식 총수<br>(J) | 주권외 특정증권등의 수<br>(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%)                                           |                                  |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|                |                                   | 특정증권등의 소유비율<br>$[A+I / J+I-(F+G+H)^*] \times 100$ | 주권의 소유비율<br>$(A / J) \times 100$ |
|                |                                   |                                                   |                                  |

\* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기

초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정

【 기재상의 주의 】

마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황

- 거래계획상 거래 완료후를 기준으로 소유하게 되는 특정증권등의 수와 소유비율을 기재한다.
- 기타 기재상의 주의사항은 ‘가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황’의 기재상의 주의사항을 참고하여 기재한다.



(별표)

## 보고자의 세부 인적사항 등

|     |         |  |
|-----|---------|--|
| 보고자 | 성명      |  |
|     | 주민등록번호등 |  |
|     | 주소      |  |
|     | 전화번호    |  |

\* 보고자가 개인인 경우 뿐만 아니라 법인인 경우도 기재한다. 이 정보는 보고서의 심사 또는 조사 목적에 한하여 이용되며 공개되지 아니함

### 【 기재상의 주의 】

- 「주민등록번호 등」란에는 내국인의 경우에는 주민등록번호 또는 사업자를 기재하고, 외국인의 경우에는 금융감독원장이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되 투자등록번호가 없는 경우에는 여권번호, 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여받은 고유번호를 기재한다.
- 주소는 내국인의 경우 연락 가능한 주민등록표(또는 법인등기부등본) 상의 주소, 외국인의 경우 외국인 투자등록증 상의 주소 전체를 기재한다.
- 전화번호는 보고자와 통화할 수 있는 직통 전화번호를 기재한다.

<별지 제46-2호 서식> : 임원·주요주주 특정증권등 거래계획 철회보고서

# 임원·주요주주 특정증권등 거래계획 철회 보고서

증권선물위원회 귀중  
한국거래소 귀중

년 월 일

보 고 자      성    명  
                  주    소                      전화번호

## 【 기재상의 주의 】

- 보고자의 유형에 따라 개인의 경우에는 주민등록표상 성명을, 법인의 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을, 기타 단체의 경우에는 정관·규약등의 명칭을 기재한다. 보고자가 외국인(외국법인 포함)인 경우에는 외국인투자등록증상의 성명을 기재한다. 또한, 주소는 읍면동까지만 기재하고 전화번호는 연락가능한 전화번호를 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조의3 제4항에 따른 임원·주요주주등 특정증권 거래계획에 대한 철회보고서 작성에 사용된다.

## 1. 철회사유

가. 철회사유 보고일 :   년   월   일

나. 철회사유

| 철회사유 발생일 | 년   월   일                                                                         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 철회사유     | 1. 사망,<br>2. 회생절차에 따른 매각,<br>3. 시장상황변동, 4.<br>거래상대방 귀책, 5.<br>반대매매, 6.<br>기타 중 선택 |  |

### 【 기재상의 주의 】

- 영 200조의3⑦에 따른 사유(1. 사망, 2. 회생절차에 따른 매각, 3. 시장상황변동, 4. 거래상대방 귀책, 5. 반대매매, 6. 기타)를 선택하고, 상세내용을 기재한다.

## 2. 철회하는 거래계획의 개요

가. 거래계획보고서 제출일 :   년   월   일

나. 발행회사에 관한 사항

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 회사명    |  |      |  |
| 법인가분   |  | 회사코드 |  |
| 발행주식총수 |  |      |  |

【 기재상의 주의 】

- 「회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 기재하며, ○○○(주) 또는 (주)○○○ 형태로 기재한다.
- 「회사코드」란에는 한국거래소가 상장법인에 부여한 국제표준증권코드 중 발행회사를 인식할 수 있는 고유코드인 6자리를 기재한다.
- 「법인가분」란에는 유가증권상장법인, 코스닥상장법인, 코넥스상장법인 중 해당내용을 기재한다.
- 「발행주식총수」란에는 보고서 작성기준일 현재 해당 회사가 발행한 주식의 종류를 불문하고 그 주식수를 모두 합산하여 기재한다.

다. 철회대상 거래계획

| 거래<br>개시일<br>(결제일) | 거래<br>종료일<br>(결제일) | 거래방법 | 특정증권등의<br>종류 | 특정증권등의<br>수(주식수)① | 취득/처분<br>단가(원)② | 거래금액③ | 비고 |
|--------------------|--------------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------|----|
|                    |                    |      |              |                   |                 |       |    |
|                    |                    |      |              |                   |                 |       |    |

- ① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미

<예시> CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜 옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득·처분이 가능한 주식의 수량

- ② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권등의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권등의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미

<예시> CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

【 기재상의 주의 】

- 거래계획보고서상 보고한 내용을 동일하게 기재한다.

라. 철회시점까지 거래내역

| 변동일 |     | 거래<br>방법 | 특정증권등의<br>종류 | 특정증권등의<br>수(주식수)<br>① | 취득/처분<br>단가(원)② | 거래금액③ | 비고 |
|-----|-----|----------|--------------|-----------------------|-----------------|-------|----|
| 체결일 | 결제일 |          |              |                       |                 |       |    |
|     |     |          |              |                       |                 |       |    |
|     |     |          |              |                       |                 |       |    |

【 기재상의 주의 】

- 거래계획상 거래개시일 이후 거래가 있는 경우에 작성한다.
- 「변동일」은 체결일과 결제일을 모두 기재한다.
- 「거래방법」장내매매, 장외거래, 시간외대량거래 등의 거래방법을 기재한다.
- 「특정증권등의 종류」란에는 특정증권등의 종류별로 구분하여 기재한다. 증권이 금융투자 상품등인 경우 ‘기타’로 표시하고 해당증권에 대한 내용을 표 하단에 별도의 주석으로 기재한다.
- 「특정증권등의 수」매수/매도별로 변동된 특정증권등의 수(주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미)를 기재하되, 감소의 경우에는 주식수 앞에 “-”로 표기한 후 기재한다.
- 「취득/처분단가」란에는 주권인 경우 그 주식의 매매단가를, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 결제일 기준 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 기재한다.
- 「비고」란에는 주권이 아닌 특정증권등의 실제 매매금액(=단가×수량)을 기재한다.

마. 철회하는 거래내용

| 거래<br>방법 | 특정증권등의<br>종류 | 특정증권등의<br>수(주) | 거래금액 | 비고 |
|----------|--------------|----------------|------|----|
|          |              |                |      |    |
|          |              |                |      |    |

【 기재상의 주의 】

- ‘다. 철회대상 거래계획’에서 ‘라. 철회시점까지 거래내역’을 제외한 내용을 기재한다.

<별지 제47호 서식> : 의결권대리행사권유 참고서류

# 의결권대리행사권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

## 【 작성지침 】

- i. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 제1항에 따라 상장주권의 의결권 대리행사의 권유를 하고자 하는 자는 동 참고서류 및 위임장용지의 각 항목을 ‘기재상의 주의’를 참고하여 작성한다.
- ii. 권유자는 위임장 용지와 참고서류를 의결권 피권유자에 제공하기 시작하는 날 2일 전(시행령 제153조제1항 각 호(공휴일, 근로자의날, 토요일)에 해당하는 경우를 제외하고, 참고서류 제출일 및 피권유자 송부일은 불산입)까지 금융위원회 및 한국거래소에 제출하여야 한다. 제출일이 시행령 제153조제1항 각 호에 해당하는 경우에는 그 전일까지 제출한다.
- iii. 권유자가 당해 상장주권의 발행인, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 ‘III. 주주총회의 목적사항’의 제목만 기재할 수 있다.
- iv. 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만 있는 경우 동 사항만 기재하여 서식을 작성하고 추후 나머지 안건이 확정된 경우 정정서류를 제출할 수 있다. 이 경우 늦어도 주주총회일 7영업일 전까지 정정서류를 제출하여야 한다.

권 유 자: (성 명) (전화번호)  
(주 소)

작 성 자: (성 명) (부서 및 직위)  
(전화번호)

【 기재상의 주의 】

- 제출연월일에는 참고서류를 제출하는 날짜를 기재한다.
- 권유자에는 개인인 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인인 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을 기재하고, 의결권대리행사와 관련하여 업무상 연락 가능한 주소 전체와 전화번호를 기재한다.
- 작성자에는 실제로 참고서류를 작성한 자의 성명, 부서 및 직위, 전화번호를 기재한다.

< 의결권 대리행사 권유 요약 >

|                              |  |               |  |
|------------------------------|--|---------------|--|
| <b>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항</b> |  |               |  |
| 가. 권유자                       |  | 나. 회사와의 관계    |  |
| 다. 주주총회소집공고일                 |  | 라. 주주총회일      |  |
| 마. 권유 시작일                    |  | 바. 권유업무 위탁 여부 |  |
| <b>2. 의결권 대리행사 권유의 취지</b>    |  |               |  |
| 가. 권유취지                      |  |               |  |
| 나. 전자위임장 여부                  |  | (관리기관)        |  |
| (인터넷 주소)                     |  |               |  |
| 다. 전자/서면투표 여부                |  | (전자투표관리기관)    |  |
| (전자투표 인터넷 주소)                |  |               |  |
| <b>3. 주주총회 목적사항</b>          |  |               |  |
| <input type="checkbox"/>     |  |               |  |

## 【 기재상의 주의 】

### < 의결권 대리행사 권유 요약 >

- 권유자와 회사와의 관계에는 권유자가 당해 회사일 경우는 “본인”으로 기재하고, 기타 주주의 경우는 “최대주주”, “주주”, “계열회사”, “계열회사 임원” 등으로 기재한다.
- 주주총회소집공고일, 주주총회일에는 주주총회소집공고에 따른 해당 사항을 기재한다.
- 권유 시작일에는 피권유자에 대한 참고서류 및 위임장용지의 교부 시작일을 기재한다. 참고서류는 권유 시작일 2일 전까지 금융위원회 및 한국거래소에 제출하여야 하며, 이때 공휴일, 근로자의 날, 토요일은 제외하고, 참고서류 제출일 및 권유 시작일 산입하지 않는다.
- 권유업무 위탁 여부에는 권유자가 의결권대리행사 권유업무를 권유자(법인인 경우 임직원을 포함) 이외의 자에게 위탁하는 경우 이를 표시한다.
- 권유취지에는 의결권대리행사 권유의 목적 및 취지에 대해 한 줄로 간략하게 기재한다.
- 전자위임장 여부에는 권유자가 전자투표관리기관 등을 통하여 본인확인 절차 등을 거쳐 참고서류를 교부하고, 전자적으로 위임장을 수여 받고자 하는 경우 이를 표기하고, 전자 위임장 관리 기관 및 위임장 수여와 관련한 인터넷 주소를 표기한다.
- 전자/서면투표 여부에는 주주총회시 발행인이 이사회 결의를 거쳐 전자투표관리기관 등을 통하여 전자적 방법으로 의결권을 행사(이하, ‘전자투표’라 함)할 수 있도록 하거나 또는 발행인이 정관으로 서면에 의한 의결권을 행사(이하, ‘서면투표’라 함)할 수 있도록 했는지 여부를 표기하고, 전자투표가 가능한 경우 전자투표 관리기관 및 그 인터넷 주소를 기재한다.
- 주주총회 목적사항에는 주주총회 각 목적사항의 제목을 기재한다.



## I. 의결권대리행사 권유에 관한 사항

### 1. 권유자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|-----------|-------|------|------------|----|
|             |           |       |      |            |    |

#### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 권유자와의<br>관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|-------------|-----------|-------|------|------------|----|
|             |             |           |       |      |            |    |
|             |             |           |       |      |            |    |
| 계           |             |           |       |      |            |    |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

### 1. 권유자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유<br>주식수 | 소유비율 | 소유<br>의결권 수 | 의결권<br>소유비율 | 회사와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|-----------|-----------|------|-------------|-------------|------------|----|
|             |           |           |      |             |             |            |    |

#### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 권유자와<br>의 관계 | 주식의<br>종류 | 소유<br>주식수 | 소유<br>비율 | 소유<br>의결권 수 | 의결권<br>소유비율 | 회사와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|----|
|             |              |           |           |          |             |             |            |    |
|             |              |           |           |          |             |             |            |    |
| 계           |              |           |           |          |             |             |            |    |

#### 【 기재상의 주의 】

##### 1. 권유자에 관한 사항

- 성명(회사명) : 주주총회를 개최하는 당해 회사의 비용으로 권유하는 경우 권유자 성명에는 대표이사 또는 임직원이 아닌 회사명을 기재

- 소유주식수·주식의 종류·소유비율 : 권유자가 소유하고 있는 주식수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 및 의결권 있는 주식총수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 대비 소유비율을 기재
- 의결권이 일부 제한된 주식을 보유한 경우 의결권을 행사할 수 없는 사항, 의결권 행사 또는 부활의 조건 등에 대해 주석으로 기재
- 회사와의 관계 : 권유자가 당해 회사일 경우는 “본인”으로 기재하고, 기타 주주의 경우는 “최대주주”, “주주”, “계열회사”, “계열회사 임원” 등으로 기재
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 : 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 권유자를 본인으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조(특별관계자의 범위)에 해당되는 자를 의미하며 각 해당항목을 기재

【 기재상의 주의- 복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 담보 계약과 관계된 의결권 수 및 의결권 비율 추가 기재를 위한 표를 이용하여 기재한다.
- 소유의결권수·의결권소유비율 : 권유자가 소유하고 있는 의결권수(의결권이 일부 제한된 주식의 의결권 수 포함) 및 의결권 총수(의결권이 일부 제한된 주식의 의결권 수 포함) 대비 소유비율을 기재

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유주식수 | 회사와의<br>관계 | 권유자와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|-----------|-------|------------|-------------|----|
|             |           |       |            |             |    |
|             |           |       |            |             |    |

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용>

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유주식수 | 소유<br>의결권 수 | 회사와의<br>관계 | 권유자와<br>의 관계 | 비고 |
|-------------|-----------|-------|-------------|------------|--------------|----|
|             |           |       |             |            |              |    |
|             |           |       |             |            |              |    |

#### 【 기재상의 주의 】

#### 2. 권유자의 대리인 등에 관한 사항

##### 가. 주주총회 의결권행사 대리인

- 권유자의 대리인이 소유하고 있는 주식수(의결권 일부 제한된 주식 포함) 등을 기재하고, 회사와의 관계는 “임원”, “직원” 등 대리인과 회사와의 관계를 기재한다.
- 권유자가 발행인이 아닌 경우에는 대리인과 권유자와 관계를 기재한다. 권유자가 발행인인 경우에는 ‘권유자와 관계’를 기재할 수 있다.
- 의결권이 일부 제한된 주식을 보유한 경우 의결권을 행사할 수 없는 사항, 의결권 행사 또는 부활의 조건 등에 대해 주석으로 기재

#### 【 기재상의 주의- 복수의결권 주식 관련 】

- 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 담보 계약과 관계된 의결권 수 추가 기재를 위한 표를 이용하여 기재한다.
- 권유자의 대리인이 소유하고 있는 의결권수(의결권 일부 제한된 주식의 의결권 수 포함) 등을 기재한다.

## 나. 의결권대리행사 권유업무 대리인

| 성명<br>(회사명) | 구분 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 | 회사와의<br>관계 | 권유자와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|----|-----------|-------|------------|-------------|----|
|             |    |           |       |            |             |    |
|             |    |           |       |            |             |    |

## - 의결권대리행사권유 수탁 법인에 관한 사항

| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|-----|-----|-----|------|-----|
|     |     |     |      |     |

### 【 기재상의 주의 】

#### 나. 의결권대리행사 권유업무 대리인

- 권유자가 개인인 경우 권유자 외의 자가 권유업무를 대리하거나, 권유자가 법인의 경우 소속 임·직원 외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁하는 경우 권유업무를 수행하는 자와 권유업무를 위탁범위를 기재한다.
- 권유업무 대리인이 법인인 경우 권유수탁법인의 법인명, 대표자, 소재지, 위탁범위 및 연락처(전화번호)를 기재한다.
- 참고서류의 제출과 개인정보보호법 제26조상의 인터넷홈페이지 공개의무는 별개임을 유의한다.

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

| 주주총회<br>소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---------------|--------|--------|-------|
|               |        |        |       |

【 기재상의 주의 】

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

- 주주총회 공고일자(소집공고를 하지 않는 경우 소집통지일), 참고서류 및 위임장용지를 피권유자에게 교부하기 시작하는 날과 종료일, 주주총회일을 기재한다.
- 권유 시작일은 참고서류와 위임장 용지를 피권유자에 대한 교부하기 시작하는 날로 참고서류와 위임장은 권유 시작일 2일 전까지 제출하여야 함
- 이 경우 시행령 제153조제1항 각 호(공휴일, 근로자의 날, 토요일)에 해당하는 경우를 제외하고, 참고서류 제출일 및 권유 시작일은 산입하지 않는다. 또한 제출일이 공휴일, 근로자의 날, 토요일에 해당하는 경우에는 그 전일까지 제출한다.

(예시) 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토), 3.3.(일) 제외

나. 피권유자의 범위

|  |
|--|
|  |
|--|

【 기재상의 주의 】

- 의결권대리행사 권유와 관련하여 피권유자의 범위를 기재한다.

예시) 주주 전체, 1,000주 이상 소유한 주주 전체, 최대주주 및 당해회사 임직원을 제외한 1,000주 이상을 소유한 주주 전체 등

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

#### 【 작성원칙 】

- i. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지(자본시장법 시행령 제163조 제2항 제3호를 의미한다) 를 기술하되, 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 포함해서는 아니 된다.

#### 【 기재상의 주의 】

- 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적·확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 기재한다.

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 전자위임장 수여 가능 여부          |  |
| 전자위임장 수여기간              |  |
| 전자위임장 관리기관              |  |
| 전자위임장 수여<br>인터넷 홈페이지 주소 |  |
| 기타 추가 안내사항 등            |  |

【 기재상의 주의 】

- 전자위임장 수여가능 여부에는 권유자가 전자투표관리기관 등을 통하여 피권유자의 본인확인 절차 등을 거쳐 참고서류 및 위임장용지를 교부하고, 전자적으로 위임장을 받을 수 있는 경우 해당 사항을 기재한다.
- 전자위임장의 수여기간, 관리기관, 전자적 위임이 가능한 홈페이지 주소, 기타 전자적 방법으로 위임장을 제공하는 것과 관련한 추가적인 안내사항 등을 기재한다.
- 전자투표관리기관 등이 본인확인 절차를 거치는 전자위임장이 아니고, 서면위임장을 인터넷으로 교부하는 경우에는 동 항목 대신 ‘나. 서면위임장으로 의결권을 위임하는 방법’ 항목에 해당 사항을 기재한다.

## 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 피권유자에게 직접 교부                   |  |
| 우편 또는 모사전송(FAX)                |  |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시         |  |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부               |  |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부<br>(발행인에 한함) |  |

### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---------|--------|----|
|         |        |    |

### - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

|  |
|--|
|  |
|--|

## 【 기재상의 주의 】

### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

- ‘권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법’에는 권유자가 실제 권유를 위하여 참고서류 및 위임장용지의 교부에 사용할 방법을 “O/X”로 표기한다. 복수의 방법을 선택할 수 있으며, 주주총회 소집통지와 함께 송부하는 방법은 발행인만이 가능함에 유의한다.
- ‘위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지’에는 서면 위임장 용지를 인터넷 홈페이지에 게시하는 경우 해당 홈페이지의 명칭과 홈페이지의 주소를 기재한다.
- 인터넷 서비스업체의 주식 관련 게시판, 인터넷 카페 등을 이용하여 참고서류 및 위임장을 교부하는 경우 그 구체적인 사항을 비교란에 기재한다.
- ‘전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 절차’에는 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의하였는지 여부 및 아직 의사표시를 확보하지 못한 경우 추후 확보 계획에 대하여 기술한다.
- 전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하고자 하는 경우 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 가능하므로 피권유자의 동의를 받지 못한 때에는 다른 교부수단을 사용하여야 함에 유의한다.

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

|  |
|--|
|  |
|--|

## 【 기재상의 주의 】

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- ‘피권유자가 위임장을 수여하는 방법’에는 주주총회 전 위임장 접수처의 위치, 우편접수 여부 등 피권유자가 위임장을 수여하기 위한 방법을 구체적으로 기재한다.

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

|  |
|--|
|  |
|--|



【 기재상의 주의 】

- 전자위임장과 서명위임장 이외의 방법으로 피권유자에게 의결권 위임을 받고자 하는 경우 해당 방법을 구체적으로 기재한다.

### 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

【 작성원칙 】

- 권유자가 발행인인 경우 주주총회 일시 및 의결권 행사 방법 등 주주총회와 관련된 사항을 정확하게 기재한다.
- 권유자가 발행인이 아닌 경우 주주총회 소집공고 등의 기재내용을 참조하여 작성할 수 있다.

#### 가. 주주총회 일시 및 장소

|    |  |
|----|--|
| 일시 |  |
| 장소 |  |

【 기재상의 주의 】

가. 주주총회 일시 및 장소

- 주주총회 소집공고에 기재된 주주총회 일시 및 장소를 기재한다.

#### 나. 전자/서면투표 여부

##### ☐ 전자투표에 관한 사항

|              |  |
|--------------|--|
| 전자투표 가능 여부   |  |
| 전자투표 기간      |  |
| 전자투표 관리기관    |  |
| 인터넷 홈페이지 주소  |  |
| 기타 추가 안내사항 등 |  |

【 기재상의 주의 】

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

- 발행인이 전자투표관리기관을 통한 전자투표제도를 도입한 경우 전자투표와 관련한 각 항목별 해당 사항을 기재한다.
- 권유자가 발행인이 아닌 경우 전자투표에 관한 사항을 주주총회 소집공고 등을 참조하여 작성할 수 있다.

☐ 서면투표에 관한 사항

|              |  |
|--------------|--|
| 서면투표 가능 여부   |  |
| 서면투표 기간      |  |
| 서면투표 방법      |  |
| 기타 추가 안내사항 등 |  |

【 기재상의 주의 】

☐ 서면투표에 관한 사항

- 발행인이 정관으로 주주총회에서 목적사항에 대하여 서면투표(서면의결권행사통지서)를 도입한 경우 서면투표와 관련한 각 항목별로 해당 사항을 기재한다.
- 권유자가 발행인이 아닌 경우 서면투표에 관한 사항을 주주총회 소집공고 등을 참조하여 작성할 수 있다.
- 발행인이 서면투표 및 전자투표 모두 도입한 경우 피권유자가 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 함을 기타 추가안내사항 등에 기재한다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

|  |
|--|
|  |
|--|

【 기재상의 주의 】

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 기타 주주(피권유자)가 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 것과 관련하여 추가적으로 기재할 사항이 있는 경우 해당 사항을 기재한다.

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### 【 작성원칙 】

- i. 주주총회 목적사항에 대해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항인 경우 그 내용을 기재한다.
- ii. 권유자가 당해 상장주권의 발행인, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
- iii. 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만 기재하는 경우 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하겠다는 내용으로 서식을 작성하고, 추후 안건이 확정된 경우 늦어도 주주총회일 7영업일 전까지 정정서류를 제출한다.

**이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.**

#### 1. 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>  
제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재  
제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>  
제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)  
제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>  
제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)  
제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【 기재상의 주의 】

1. 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당해사업연도 중 영업상의 중요사항 및 향후 전망 등을 기재

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 당해사업연도와 직전사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)를 요약식으로 작성
- 권유시에 배당에 관한 처리안이 확정되어 있지 아니한 경우에는 아래의 “최근 2사업연도의 배당에 관한 사항”을 작성하고 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 과목란에 “해당 사항 없음”을 기재
- 의결권 대리행사의 권유시 재무제표에 대한 주석은 기재하지 아니할 수 있다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 권유시에 배당에 관한 처리안이 확정되어 있지 아니한 경우에는 최근 2사업연도의 배당 내역(현금배당의 경우 주당배당금, 배당총액, 시가배당을 등, 주식배당의 경우 주식배당을, 1주당 배당주식수 등)을 기재
- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)를 작성한 경우에는 “해당사항 없음”으로 기재

## 2. 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
|        |        |        |

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
|        |        |        |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 2. 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 정관 변경전·후 해당 정관내용 전체를 기재하되 그 변경의 목적을 구체적으로 기재하고 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 등에 해당사항이 없을 경우 “변경의 목적”란에 “해당사항 없음”으로 기재,

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 위와 동일한 방법으로 작성하되 해당사항이 없을 경우 “변경의 목적”란에 “해당사항 없음”으로 기재

다. 각각의 정관 조항별로 찬반을 표시할 수 있도록 위임장 용지를 작성한다. 단, 특정 제도의 도입 등 동일한 목적을 위하여 수 개의 조항을 변경하게 될 때에는 찬반을 한 번만 표시할 수 있도록 위임장을 구성할 수 있다.

### 3. 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명      | 생년월일 | 사외이사<br>후보자여부 | 감사위원회 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의<br>관계 | 추천인 |
|------------|------|---------------|-------------------------|--------------|-----|
|            |      |               |                         |              |     |
|            |      |               |                         |              |     |
| 총 (    ) 명 |      |               |                         |              |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성<br>명 | 주된직업 | 세부경력 |    | 당해법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-----------|------|------|----|----------------------|
|           |      | 기간   | 내용 |                      |
|           |      |      |    |                      |
|           |      |      |    |                      |
|           |      |      |    |                      |

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

### 확인서

【 기재상의 주의 】

- 후보자는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 기재사항이 사실과 일치한다는 내용의 확인서에 자필서명 또는 날인한 후 이를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.

- 동 확인서는 대외 공개되므로 주민등록번호 등 개인정보는 기재하지 않는다.

(작성 예시)

### 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일

보고자: (서명 또는 날인)

### ※ 기타 참고사항

#### 【 기재상의 주의 】

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

- 후보자 성명 : 후보자의 기재순서는 ① 사외이사후보자 여부 ② 추천인별 순으로 기재
- 사외이사 후보자 여부 : 후보자가 사외이사 후보자인 경우는 상법 제382조(선임, 회사와의 관계)제3항, 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 및 3항이 정하는 ‘결격사유 해당여부’를 확인하고 결격사유가 없는 경우에 한하여 “사외이사”로 기재
- 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 상법 제542조의12 제2항 혹은 금융회사 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원을 선임하는 경우 “분리선출”로 기재

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

- 후보자 성명 : “가” 항목 후보자 순서로 기재
- 주된직업 : 주주총회 이전까지 후보자의 활동을 대표할 수 있는 직장명, 직위, 직책 등을 기재
- 세부경력 : 후보자의 최근 10년간 경력을 근무 기간별로 근무처·직책·담당업무 등 근무경력을 내용에 기재한다.
- 당해법인과의 최근 3년간 거래내역 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거



래)제1항의 규정에 의한 거래(제2항에 의해 허용되는 경우도 적시), 동조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 거래, 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우 등)으로 하되 동조 제2항 및 제5항의 규정에 해당하는 거래는 제외

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자가 사외이사 후보자인 경우 사외이사로서의 전문성 및 독립성(예시 : 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 있는 경우 독립적인 직무수행에 영향을 주지 않기 위한 방안 등)을 기초로 직무를 수행하겠다는 내용의 계획을 기재한다.

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 후보자를 이사회(상법 제393조의2의 위원회를 포함한다)에서 추천한 경우 추천 사유를 기재한다.

#### 4. 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명      | 생년월일 | 사외이사<br>후보자여부 | 감사위원회 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의<br>관계 | 추천인 |
|------------|------|---------------|-------------------------|--------------|-----|
|            |      |               |                         |              |     |
|            |      |               |                         |              |     |
| 총 (    ) 명 |      |               |                         |              |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 |    | 당해법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|------|------|----|----------------------|
|       |      | 기간   | 내용 |                      |
|       |      |      |    |                      |
|       |      |      |    |                      |
|       |      |      |    |                      |

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

## 확인서

### 【 기재상의 주의 】

- 후보자는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 기재 사항이 사실과 일치한다는 내용의 확인서에 자필서명 또는 날인한 후 이를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.
- 동 확인서는 대외 공개되므로 주민등록번호 등 개인정보는 기재하지 않는다.

(작성 예시)

### 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항제3호가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일

보고자: (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

- 후보자 성명 : 후보자의 기재순서는 ① 사외이사자후보자 여부 ② 추천인별 순으로 기재
- 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 상법 제542조의12 제2항 혹은 금융회사 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원을 선임하는 경우 “분리선출”로 기재

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

- 후보자 성명 : “가” 항목 후보자 순서로 기재

- 주된직업 : 주주총회 이전까지 후보자의 활동을 대표할 수 있는 직장명, 직위, 직책 등을 기재
- 세부경력 : 후보자의 최근 10년간 경력을 근무 기간별로 근무처·직책·담당업무 등 근무 경력을 내용에 기재한다.
- 당해법인과의 최근 3년간 거래내역 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제1항의 규정에 의한 거래(제2항에 의해 허용되는 경우도 적시), 동조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 거래, 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우 등)으로 하되 동조 제2항 및 제5항의 규정에 해당하는 거래는 제외

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 후보자를 이사회(상법 제393조의2의 위원회를 포함한다)에서 추천한 경우 추천 사유를 기재한다.

## 5. 감사의 선임

### <권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

| 후보자성명      | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|------------|------|-----------|-----|
|            |      |           |     |
|            |      |           |     |
| 총 (    ) 명 |      |           |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 |    | 당해법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|------|------|----|----------------------|
|       |      | 기간   | 내용 |                      |
|       |      |      |    |                      |
|       |      |      |    |                      |
|       |      |      |    |                      |

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

|  |
|--|
|  |
|--|

## 확인서

### 【 기재상의 주의 】

- 후보자는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항제3호가목, 다목, 라목의 기재 사항이 사실과 일치한다는 내용의 확인서에 자필서명 또는 날인한 후 이를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.
- 동 확인서는 대외 공개되므로 주민등록번호 등 개인정보는 기재하지 않는다.

(작성 예시)

### 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항제3호가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일

보고자: (서명 또는 날인)

### <권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

|             |     |
|-------------|-----|
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
|-------------|-----|

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 5. 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

- 후보자 성명 : 후보자의 기재순서는 ① 사외이사후보자 여부 ② 추천인별 순으로 기재
- 최대주주와의 관계 : 상근감사의 경우에는 상법 제542조의10(상근감사)제2항이 정하는 ‘결격사유 해당여부’를 확인하고 결격사유가 없는 경우에 한하여 최대주주와의 관계를 기재(관계가 없는 경우 “없음”)

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

- 후보자 성명 : “가” 항목 후보자 순서로 기재
- 주된직업 : 주주총회 이전까지 후보자의 활동을 대표할 수 있는 직장명, 직위, 직책 등을 기재
- 세부경력 : 후보자의 최근 10년간 경력을 근무 기간별로 근무처·직책·담당업무 등 근무 경력을 내용에 기재한다.
- 당해법인과의 최근 3년간 거래내역 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제1항의 규정에 의한 거래(제2항에 의해 허용되는 경우도 적시), 동조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 거래, 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우 등)으로 하되 동조 제2항 및 제5항의 규정에 해당하는 거래는 제외

다. 후보자에 대한 이사회(추천 사유

- 후보자를 이사회(상법 제393조의2의 위원회를 포함한다)에서 추천한 경우 추천 사유를 기재한다.

<권유시 감사후보자가 예정되어 있지 아니한 경우>

- 선임예정 감사의 수를 기재하되 해당사항이 없을 경우 동 서식을 삭제

## 6. 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|----------|------|---------|---------|
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |

나. 해임하여야 할 사유

| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|----------|------------|
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 6. 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명·생년월일 및 최근 주요약력

- 해임대상자의 성명, 생년월일 등을 기재하되 최근 주요약력은 회사내·외 주요 약력을 기재
- 예정임기 만료일 : 선임시 예정되었던 임기 만료일을 기재

나. 해임하여야 할 사유

- 해임대상자의 해임사유를 구체적으로 기재

## 7. 감사위원회의 위원의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|----------|------|---------|---------|
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |

나. 해임하여야 할 사유

| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|----------|------------|
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 7. 감사위원회의 위원의 해임

가. 해임 대상자의 성명·생년월일 및 최근 주요약력

- 해임대상자의 성명, 생년월일 등을 기재하되 최근 주요약력은 회사내·외 주요 약력을 기재
- 예정임기 만료일 : 선임시 예정되었던 임기 만료일을 기재

나. 해임하여야 할 사유

- 해임대상자의 해임사유를 구체적으로 기재

## 8. 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|----------|------|---------|---------|
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |

나. 해임하여야 할 사유

| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|----------|------------|
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 8. 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명·생년월일 및 최근 주요약력

- 해임대상자의 성명, 생년월일 등을 기재하되 최근 주요약력은 회사내·외 주요 약력을 기재
- 예정임기 만료일 : 선임시 예정되었던 임기 만료일을 기재

나. 해임하여야 할 사유

- 해임대상자의 해임사유를 구체적으로 기재



## 9. 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

|                  |          |
|------------------|----------|
| 이사의 수<br>(사외이사수) | (      ) |
| 보수총액 또는 최고한도액    |          |

(전 기)

|                  |          |
|------------------|----------|
| 이사의 수<br>(사외이사수) | (      ) |
| 실제 지급된 보수총액      |          |
| 최고한도액            |          |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 9. 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

- 전기에는 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수, 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을, 당기에는 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 보수총액 또는 한도금액을 기재하고 괄호안에는 사외이사의 수를 별도로 기재

※ 이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 주주총회의 목적사항 중 「2. 정관의 변경」 또는 「20. 기타 주주총회의 목적사항」에 별도의 항목으로 작성하고 “※기타 참고사항”에는 그 요지를 기재

## 10. 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

|               |  |
|---------------|--|
| 감사의 수         |  |
| 보수총액 또는 최고한도액 |  |

(전 기)

|             |  |
|-------------|--|
| 감사의 수       |  |
| 실제 지급된 보수총액 |  |
| 최고한도액       |  |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 10. 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

- 전기에는 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 감사의 수, 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을, 당기에는 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 감사의 수와 보수총액 또는 한도금액을 기재

※ 감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 주주총회의 목적사항 중 「2. 정관의 변경」 또는 「20. 기타 주주총회의 목적사항」에 별도의 항목으로 작성하고 “※기타 참고사항”에는 그 요지를 기재

## 11. 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

| 성명    | 직위 | 직책 | 교부할 주식 |       |
|-------|----|----|--------|-------|
|       |    |    | 주식의종류  | 주식수   |
|       |    |    |        |       |
|       |    |    |        |       |
|       |    |    |        |       |
| 총( )명 |    |    |        | 총( )주 |

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

| 구 분            | 내 용 | 비 고 |
|----------------|-----|-----|
| 부여방법           |     |     |
| 교부할 주식의 종류 및 수 |     |     |
| 행사가격 및 행사기간    |     |     |
| 기타 조건의 개요      |     |     |

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|--------|------------|------------|---------|-------|
|        |            |            |         |       |

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

| 사업년도  | 부여일 | 부여인원  | 주식의<br>종류 | 부여<br>주식수 | 행사<br>주식수 | 실효<br>주식수 | 잔여<br>주식수 |
|-------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| xxxx년 |     |       |           |           |           |           |           |
| xxxx년 |     |       |           |           |           |           |           |
| xxxx년 |     |       |           |           |           |           |           |
| 계     |     | 총( )명 |           | 총( )주     | 총( )주     | 총( )주     | 총( )주     |

※ 기타 참고사항

## 【 기재상의 주의 】

### 11. 주식매수선택권의 부여

#### 가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주식매수선택권을 부여함으로써 기대되는 경영상의 효과 등을 간략하게 기재

#### 나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

- 금번 주주총회의 결의로 주식매수선택권을 부여받을 개별 대상자별 인적사항 및 교부할 주식의 종류 및 수를 기재하되 직위는 임원과 직원으로 구별하고 해당 직책을 기재

#### 다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기타 조건의 개요

- 부여방법 : 신주발행, 자사주 교부, 행사가격과 시가와의 차이에 대한 현금지급 등 해당 내용을 기재
- 교부할 주식의 종류 및 수 : 금번 주총결의로 부여되는 주식매수선택권의 행사시 교부하게 되는 주식의 종류 및 부여주식 총수를 기재
- 행사가격 및 행사기간 : 주식매수선택권 행사관련 내부규정 및 부여계약서 내용등에 명시된 행사가격 및 행사기간에 대한 내용을 기재
- 기타 조건의 개요 : 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용, 주식매수선택권의 취소에 관한 사항, 행사한도 및 행사횟수 등 중요사항을 간략하게 기재

#### 라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

##### - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

- 총발행주식총수 : 참고서류 제출일 현재 회사가 발행한 주식 수의 합계
- 부여가능 주식의 범위 : 주식매수선택권 부여 관련 내부규정 및 부여계획서 등에 따라 부여가능한 주식의 범위를 기재(예 : 발행주식 총수의 15%)
- 부여가능 주식의 종류 : 주식의 종류를 기재

- 부여가능 주식수 : 부여범위에 따라 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수를 기재
- 잔여주식수 : 참고서류 제출일 현재 잔여 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수를 기재
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
  - 사업년도 : 당해사업연도, 직전2개년도 사업연도 순으로 기재
  - 부여일·부여인원 : 각 사업연도별 주식매수선택권을 부여한 날짜와 부여인원을 기재
  - 주식의 종류·부여주식수 : 각 사업연도별, 부여일별로 주식매수선택권 행사시 교부받게 되는 주식의 종류와 부여주식수를 기재
  - 행사주식수·실효주식수 : 각 사업연도별, 부여일별로 교부받은 주식매수선택권이 행사된 경우 그 행사주식수를 기재하고 실효주식수는 부여취소 등으로 인하여 효력이 상실된 주식수를 기재
  - 잔여주식수 : 부여주식수에서 행사주식수와 실효주식수를 차감한 주식수를 기재
- ※ 주식매수선택권의 행사가격 및 부여주식수 조정기준의 변경에 대한 안건일 경우는 주주총회의 목적사항 중 「2. 정관의 변경」 또는 「20. 기타 주주총회의 목적사항」에 별도로 해당사항을 기재하고 「※기타 참고사항」에 그 요지를 기재

## 12. 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사)

【합병회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

(피합병회사)

【피합병회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

※ 기타 참고사항

## 【 기재상의 주의 】

### 12. 회사의 합병

#### 가. 합병의 목적 및 경위

- 합병을 하는 목적 및 이유, 현재 진행상황 및 향후일정 등을 구체적으로 기재

#### 나. 합병계약서의 주요내용의 요지

- 합병 계약서 상 합병당사자(합병회사 및 피합병회사)에 관한 일반적인 사항, 합병의 방법, 요령, 합병비율 및 산출근거, 합병 당사자간의 출자·채무보증 기타 거래내역, 주식 매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용, 기타 투자자 보호에 관한 내용 등의 주요내용을 간략하게 기재(상법 제523조 제4호에 해당하는 경우 위 주요내용에 준하여 관련 사항을 적절히 기재)

#### 다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

- 합병회사와 피합병회사의 최근 2개년도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)를 요약식으로 작성(상법 제523조 제4호에 해당하는 경우 관련 당사자 등의 위 항목을 기재)

### 13. 회사의 분할 또는 분할합병

#### 가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

#### 나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

#### 다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【분할되는 회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

(분할합병의 경우)

【분할되는 회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |



<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

【합병 회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

13. 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

- 분할 또는 분할합병을 하는 목적 및 이유, 진행상황 및 향후일정 등을 구체적으로 기재

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

- 분할계약서 상 분할 또는 분할합병 당사자에 관한 사항, 분할의 방법, 분할당시 발행주식에 관한 사항, 분할재산등에 관한 사항 등의 주요내용을 간략하게 기재

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

- 최근 2개연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)를 요약식으로 작성하되 분할의 경우는 분할합병의 경우의 서식을, 분할합병의 경우는 분할의 경우의 서식을 삭제

## 14. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

| 성명(상호) | 대표자 | 주소 | 비고 |
|--------|-----|----|----|
|        |     |    |    |

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

14. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

- 영업양도일 경우 상대방인 양수인에 대하여, 영업양수일 경우 상대방인 양도인에 대하여 주소, 성명(상호) 및 대표자를 기재

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

- 영업양수도의 경위 : 영업양수도를 하게되는 필요성, 경위, 향후 일정 등을 기재
- 계약의 주요내용 : 영업양수도 당사자에 관한 사항과 영업양수도의 목적 및 진행상황 및 향후일정, 영업양수도 계약서 상 양수도하고자 하는 영업의 내용 및 범위, 영업양수도 가액산출 및 근거, 평가기관에 대한 사항, 주식매수청구권에 관한 사항, 기타 투자자보호에 관한 사항 등의 주요내용을 간략하게 기재

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 양도인과 양수인간의 출자, 채무보증내역, 담보거래 내역 및 기타 주요 거래내역, 기타 인적 이해관계 등에 대하여 기재

## 15. 「상법」 제3편 제4장 제2절에 따른 주식교환 또는 주식이전

가. 주식교환 또는 주식이전의 목적 및 경위

나. 주식교환 또는 주식이전 계약서의 주요내용

다. 주식매수청구권의 내용 및 행사방법

라. 일방회사의 정관에 주식의 양도에 관하여 이사회의 승인을 요한다는 뜻의 규정이 있고 다른 회사의 정관에 그 규정이 없는 경우 그 뜻

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

15. 상법 제3편제4장제2절의 규정에 의한 주식교환 또는 주식이전

가. 주식교환 또는 주식이전의 목적 및 경위

- 주식교환 또는 이전을 하는 목적 및 이유, 진행상황 및 향후 일정 등을 구체적으로 기재

나. 주식교환 또는 주식이전 계약서의 주요내용

- 주식교환 또는 이전 상대방이 되는 자(완전자회사가 되는자)에 관한 사항과 주식교환 또는 이전 계약서 상 완전모회사의 주식수의 변경 및 주당 금액에 관한 사항, 완전자회사가 되는 자에 대한 신주배정 관련 사항, 완전모회사의 자기주식 처리에 관한 사항, 주식교환 및 이전비율과 그 산출근거 등의 주요내용을 간략하게 기재

다. 주식매수청구권의 내용 및 행사방법

- 주식매수청구권의 범위, 주식매수예정가격 및 산정방법, 주식매수청구권의 행사절차 및 방법, 기간 및 장소, 주식매수대금의 지급방법 등에 대하여 기재

라. 일방회사의 정관에 주식의 양도에 관하여 이사회의 승인을 요한다는 뜻의 규정이 있고 다른 회사의 정관에 그 규정이 없는 경우 그 뜻

- 주식교환 또는 이전의 당사자가 되는 회사의 정관에 주식양도에 대한 이사회승인관련 내용이 있을 경우 그 내용을 기재

16. 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

| 자본전입금액 | 발행신주에 관한 사항 |     |      |       |       | 비 고 |
|--------|-------------|-----|------|-------|-------|-----|
|        | 신주의종류       | 주식수 | 배정비율 | 배정기준일 | 배당기산일 |     |
|        |             |     |      |       |       |     |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

16. 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

- 기타참고사항에는 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행의 목적, 기대효과를 기재하고 신주의 재원(주식발행초과금 등), 신주 교부예정일, 상장(협회등록)예정일, 이사회 결의일 등을 기재

## 17. 주주외의 자에 대한 신주인수권의 교부

가. 주주 외의 자에게 신주인수권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 신주인수권의 목적인 주식의 종류, 수, 발행가액 및 납입기일

| 주식의 종류 | 주식수 | 발행가액 | 납입기일 | 비 고 |
|--------|-----|------|------|-----|
|        |     |      |      |     |
|        |     |      |      |     |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

17. 주주외의 자에 대한 신주인수권의 교부

가. 주주 외의 자에게 신주인수권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주 외의 자에게 신주인수권 부여하는 것에 대한 회사의 정관 내용, 부여하여야 할 필요성 및 이와 관련된 회사의 주요 경영목적 등을 기재

나. 신주인수권의 목적인 주식의 종류, 수, 발행가액 및 납입기일

- 주식의 종류별로 주식의 수, 발행가액 및 납입기일을 기재

## 18. 법 제165조의8에 따른 액면미달의 가액으로 주식발행

가. 주식을 액면미달가액으로 발행하여야 할 필요성의 요지 및 경위

나. 액면미달가액발행의 목적인 주식의 종류와 수, 발행가액 및 납입기일

| 주식의 종류 | 주식수 | 발행가액 | 발행예정일 | 발행방식 | 주금납입일 |
|--------|-----|------|-------|------|-------|
|        |     |      |       |      |       |
|        |     |      |       |      |       |

- 발행가액 산정근거 :

다. 상각이 완료된 액면미달금액이 있는 경우 가장 최근의 액면미달가액 발행내역

| 발행일자 | 주식의종류 | 발행주식수 | 발행가액 | 상각완료일자 | 비 고 |
|------|-------|-------|------|--------|-----|
|      |       |       |      |        |     |
|      |       |       |      |        |     |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

18. 법 제165조의8에 따른 액면미달 가액으로 주식발행

가. 주식을 액면미달가액으로 발행하여야 할 필요성의 요지 및 경위

- 액면미달 주식발행의 회사대내외적 배경, 필요성 등의 요지, 이사회 또는 채권금융기관 등의 결의사항·진행상황 등 발행과 관련된 경위 등을 기재

나. 액면미달가액발행의 목적인 주식의 종류와 수, 발행가액 및 납입기일

- 발행되는 주식의 종류 및 주식수, 발행가액, 발행예정일, 발행방식(주주배정, 주주우선 공모, 일반공모, 제3자배정), 주금납입기일에 관한 사항을 기재하고 발행가액 산정근거를 별도로 기재

다. 상각이 완료된 액면미달금액이 있는 경우 가장 최근의 액면미달가액 발행내역

- 이전에 액면미달금액으로 주식을 발행한 실적이 있는 경우 상각이 완료된 현황을 기재 하되 발행일자별로 구분하여 기재

## 19. 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

나. 자본감소의 방법

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금<br>(발행주식수) | 감자후자본금<br>(발행주식수) |
|---------|-------|------|-------|-------------------|-------------------|
|         |       |      |       |                   |                   |

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 19. 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자본의 감소를 하게되는 배경(예 : 회사의 영업실적 및 대외적 환경 변화 등)과 자본감소 후 향후 전망 및 관련 이사회 결의사항 등을 기재

나. 자본감소의 방법

- 주식병합 등 자본감소의 방법에 대하여 간략하게 기재하고 강제·임의 여부, 유·무상 여부, 차등감자 여부 및 자본감소와 관련된 향후 일정 등을 기재

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

- 자본감소와 관련된 해당항목을 기재하되 “※기타참고사항”에는 대주주와 소액주주의 감자비율 현황 등 특이사항을 기재

## 20. 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

나. 의안의 요지

### 【 기재상의 주의 】

#### 20. 기타 주주총회의 목적사항

- 주주총회의 목적사항 1 ~ 19 항목에 해당하지 않는 사항에 대하여 의안 제목, 의안의 요지 및 참고사항 등을 기재



(별표)

## 위임장용지 작성시 유의사항

### 【 기재상의 주의 】

1. 권유자가 피권유자에게 제공하는 위임장 용지는 참고서류에 기재된 **주주총회의 목적사항** 각 항목에 대하여 피권유자가 찬부를 명기할 수 있게 작성한다.
2. 주주총회의 목적사항 중 「2. 정관의 변경에 관한 사항」, 「3. 이사의 선임」, 「4. 감사위원회 위원의 선임」, 「5. 감사의 선임」, 「6. 이사의 해임」 「7. 감사위원회의 위원의 해임」, 「8. 감사의 해임」에 대하여는 **각각의 정관조항별, 선임·해임되는 자별로 찬성과 반대를 표시할 수 있도록 구분하여 작성한다.** 단, 특정 제도의 도입 등 동일한 목적을 위하여 수 개의 조항을 변경하게 될 때에는 찬반을 한 번만 표시할 수 있도록 위임장을 구성할 수 있다.
3. 전자적 방법으로 주주가 위임장을 권유자에게 수여하는 경우 서명·날인은 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준 준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 전자서명으로 갈음할 수 있다.
4. 주주총회의 목적사항 중 제출일 현재 확정된 일부 목적사항에 대하여 권유하려는 경우 일부 목적사항만 기재되었으며 추후 나머지 목적사항에 대하여 위임장과 참고서류를 교부하겠다는 내용을 기재한다.
5. 위임장 용지에는 의결권을 대리행사 하도록 위임한다는 내용, 의결권 권유자 등 의결권을 위임 받는 자, 의결권 피권유자가 소유하고 있는 의결권 있는 주식 수, 위임할 주식 수, 주주총회의 각 목적사항과 목적사항별 찬반 여부, 주주총회 회의시 새로 상정된 안건이나 변경 또는 수정안건에 대한 의결권 행사위임여부와 위임내용, 위임일자와 위임시간(주주총회의 목적사항 중 일부에 대하여 우선 의결권을 대리 행사하도록 위임하는 경우에는 그 위임일자와 위임시간), 위임인의 성명과 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) 등을 명확히 기재하여야 한다.

※ 위임장용지 작성 예시

(서면 위임장 용지 작성 예시)

## 위임장

본인은 2005년 3월 20일에 개최하는 (주)가나다무역의 제13기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ○○○이 지정하는 (김철수, 김영호) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

| 번호 | 주주총회 목적사항   |                       | 찬성 | 반대 |
|----|-------------|-----------------------|----|----|
| 1  | 정관의 변경      | - 1조 “상호”             |    |    |
|    |             | - 5조 “회사가 발행할 주식의 총수” |    |    |
| 2  | 이사의 선임      | - 홍길동                 |    |    |
|    |             | - 갑을병                 |    |    |
| 3  | 이사의 해임      | - 김갑돌                 |    |    |
|    |             | - 김갑순                 |    |    |
| 4  | 이사의 보수한도 승인 |                       |    |    |

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

| 항 목 | 지 시 내 용 |
|-----|---------|
|     |         |
|     |         |

주주명

(인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간:      년    월    일    시

(전자위임장 용지 작성 예시)

## 위 임 장

본인은 2005년 3월 20일에 개최하는 (주)가나다무역의 제13기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ○○○이 지정하는 (김철수, 김영호) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다                      음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 :                      주
3. 의결권있는주식수 :                      주
4. 위임할 주식수 :                      주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

| 번호 | 주주총회 목적사항   |                       | 찬성 | 반대 | 기권 |
|----|-------------|-----------------------|----|----|----|
| 1  | 정관의 변경      | - 1조 “상호”             |    |    |    |
|    |             | - 5조 “회사가 발행할 주식의 총수” |    |    |    |
| 2  | 이사의 선임      | - 홍길동                 |    |    |    |
|    |             | - 갑을병                 |    |    |    |
| 3  | 이사의 해임      | - 김갑돌                 |    |    |    |
|    |             | - 김갑순                 |    |    |    |
| 4  | 이사의 보수한도 승인 |                       |    |    |    |

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

| 항 목 | 지 시 내 용 |
|-----|---------|
|     |         |
|     |         |

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간:   년   월   일   시

<별지 제48호 서식> : 의결권대리행사권유에 관한 의견표명서

# 의결권대리행사권유에 관한 의견표명서

금융위원회    귀중  
한국거래소    귀중

년    월    일  
년    월    일

의결권대리행사 권유자 성    명 :

의견표명자(의결권대리행사권유 대상 주식의 발행인)

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 기재상의 주의 】

- i. 의결권대리행사권유 참고서류 및 위임장을 제출한 의결권대리행사 권유자의 성명(명칭)을 기재한다.
- ii. 의결권대리행사 권유 대상주식의 주식의 발행인에 대하여 회사명, 대표이사 및 본점소재지 등을 기재한다.

## 【 본 문 】

### 【 기재상의 주의 】

의견표명자는 의결권대리행사 권유에 대한 의견과 그 이유, 주주에게 권유하는 내용이 있으면 그 내용과 이유를 객관적 사실을 기초로 기재한다.

<별지 제49호 서식> : 대량주식취득승인신청서

# 대량주식취득승인신청서

금융위원회 귀중

년 월 일

## 1. 신청자에 관한 사항

|           |  |                    |  |
|-----------|--|--------------------|--|
| 성명(법인명)   |  | 생년월일 또는<br>사업자등록번호 |  |
| 주소*       |  |                    |  |
| 발행회사와의 관계 |  | 업무상 연락처<br>(전화번호)  |  |

\* 주소는 읍·면·동까지 기재

### 【 기재상의 주의 】

#### 1. 신청자에 관한 사항

- 「성명(법인명)」란에는 신청자가 자연인의 경우에는 주민등록표상의 성명을, 법인의 경우에는 등기부등본상의 상호 또는 명칭을, 기타 단체의 경우에는 정관·규약상의 명칭을 기재한다.
- 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 개인의 경우에는 주민등록표상의 생년월일을, 국내법인의 경우에는 사업자등록번호를 기재한다. 이 경우 생년월일을 기재함에 있어서는 1970년 1월 1일생인 자의 경우 700101과 같이 연, 월, 일의 순서로 6자리 숫자를 기재한다.
- 「주소」란에는 개인의 경우 주민등록표상의 주소를, 법인의 경우 등기부등본상의 본점소재지를, 단체의 경우 정관·규약상의 주된 사무소를 기재한다.
- 「발행회사와의 관계」란에는 최대주주, 주요주주, 임원 등 해당사항을 기재한다.
- 「업무상 연락처」란에는 반드시 연락 가능한 전화번호를 기재한다.

## 2. 취득대상 주식의 발행회사

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 회사명   |  | 대표이사  |  |
| 본점소재지 |  |       |  |
| 자본금   |  | 발행주식수 |  |

### 【 기재상의 주의 】

#### 2. 취득대상 주식의 발행회사

- 「회사명」란에는 법인등기부상의 상호를 ○○○(주) 또는 (주)○○○로 기재한다.
- 「대표이사」란에는 법인등기부상 대표이사로 등기된 자 모두를 기재한다.
- 「본점소재지」란에는 법인등기부상의 주된 사무소의 소재지를 기재한다.
- 「자본금」란에는 신청서 작성기준일 현재 자본금 또는 출자총액을 기재한다.
- 「발행주식총수」란에는 신청서 작성기준일 현재 발행주식총수를 기재한다.

## 3. 취득의 목적

## 4. 취득의 원인 및 방법

## 5. 취득예정기간

20 . . . 부터 20 . . . 까지 ( 일간)

## 6. 취득내용

| 종 목 | 소유주식수(소유비율) |       |       |
|-----|-------------|-------|-------|
|     | 현 재         | 취득예정  | 취 득 후 |
|     | 주( %)       | 주( %) | 주( %) |



【 기재상의 주의 】

2. 취득내용

- 「현재」란에는 신청서 작성기준일 현재 신청인이 소유한 주식수와 비율을 기재하고, 「취득 예정」란에는 취득승인을 신청하고자 하는 주식수 및 비율을 기재하며, 「취득후」란에는 「현재」주식의 수에 「취득예정」인 주식의 수를 합산하여 기재한다.

## 7. 소유주식 현황(신청인과 그의 친족 기타 특수관계인 등)

| 성 명<br>(법인명) | 신청자와의<br>관 계 | 소유주식수(소유비율) |       |       |
|--------------|--------------|-------------|-------|-------|
|              |              | 현 재         | 취득예정  | 취 득 후 |
|              |              | 주( %)       | 주( %) | 주( %) |
| 합계           |              |             |       |       |

【 기재상의 주의 】

7. 소유주식 현황

- 「신청자와의 관계」에는 친인척, 계열회사, 계열회사 임원 등 신청자와의 관계를 기재한다.

위와 같이 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다

년 월 일

위 신청인 (인)

(별표)

## 최대주주의 의견서

【 기재상의 주의 】

당해 주식 발행인의 최대주주의 소유주식을 초과하여 주식을 취득하고자 하는 경우에는 최대주주의 의견서를 첨부한다.

## 기타 첨부서류

【 기재상의 주의 】

신청자의 호적등본(또는 등기부등본), 주식취득사유 설명서 등을 첨부한다.

<별지 제50호 서식> : 대량주식취득보고서

# 대량주식취득보고서

금융위원회 귀중

년 월 일

## 1. 취득승인 내용

가. 승인신청자(보고자) :

나. 종 목 :

다. 주 식 수 :

라. 취 득 기 간 :

## 2. 취득내용

| 소유주식수(소유비율) |       |       | 취득년월일 | 취득사유 | 취득방법 | 비 고 |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|
| 취득전         | 취득내용  | 취득후   |       |      |      |     |
| 주( %)       | 주( %) | 주( %) |       |      |      |     |

위와 같이 대량주식 취득내용을 보고합니다.

년 월 일

(별표)

## 사유서

【 기재상의 주의 】

금융위가 승인한대로 주식을 취득하지 아니한 때에 그 사유를 첨부한다.

## 증빙자료

【 기재상의 주의 】

주식취득사실을 확인할 수 있는 서류를 첨부한다.

위와 같이 대량주식 취득내용을 보고합니다.

년 월 일

<별지 제51호 서식> : 자기주식취득 결과보고서

# 자기주식취득 결과보고서

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-8조에 따른 자기주식취득 결과보고서에 사용된다.

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명칭 :

나. 주소 :

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

나. 취득기간 :

3. 취득내용

(단위 : )

| 일 자 | 종 류 | 수 량  |      | 1주당<br>취득가액 | 취득가액<br>총 액 | 매수위탁 증권회사  |      |
|-----|-----|------|------|-------------|-------------|------------|------|
|     |     | 주문수량 | 취득수량 |             |             | 금융투자<br>업자 | 고유번호 |
|     |     |      |      |             |             |            |      |
| 계   |     |      |      |             |             |            |      |

<기재상의 주의>

주1) “취득내용” 중 “1주당 취득가액” 및 “취득가액총액”에는 제수수료를 포함하지 아니한다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

| 취득예정금액(원) |      | 취득가액총액(원) |      | 취득예정<br>금액<br>미달<br>여부 | 미달발생시 사유 |
|-----------|------|-----------|------|------------------------|----------|
| 보통주식      | 기타주식 | 보통주식      | 기타주식 |                        |          |
|           |      |           |      |                        |          |

<기재상의 주의>

- 주1) “취득예정 주식”에는 자기주식 취득과 관련하여 제출한 주요사항보고서상 내용을 기재한다.
- 주2) 실제 취득가액총액이 취득예정금액에 미달하는 경우(취득신고주식수량 이상으로 자기주식을 취득한 경우를 제외한다) 사유를 “미달발생시 사유”란에 기재하고, “사유서 및 소명자료”를 첨부서류로 제출한다.

## 5. 취득후 자기주식등의 보유상황

| [XXXX년 월 일 현재] |                                 |     | (단위 : )                           |      |        |     |
|----------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|------|--------|-----|
| 주식의<br>종 류     | 법 제165조의3의<br>규정에 의한<br>보유상황(A) |     | 법 제165조의3의<br>신탁계약에 의한<br>보유상황(B) |      | 계(A+B) |     |
|                | 수량(비율)                          | 총가액 | 수량(비율)                            | 계약금액 | 수량(비율) | 금 액 |
|                |                                 |     |                                   |      |        |     |
| 계              |                                 |     |                                   |      |        |     |

### <기재상의 주의>

- 주1) “취득후 자기주식등의 보유상황”에는 법 제165조의3의 규정에 의한 취득주식수와 그 비율 및 법 제165조의3의 신탁계약에 의한 취득주식수와 그 비율을 주식의 종류별로 나누어 기재한다.
- 주2) “총가액”에는 취득가액 또는 직전사업연도말 이후 법 제165조의3의 규정에 의하여 처분한 자기주식이 있는 경우 취득가액의 합계액에서 그 처분주식의 취득원가(이동평균법을 적용하여 산정한 금액을 말한다)를 차감한 금액을 기재한다.
- 주3) “계약금액”에는 계약당시의 계약금액 또는 계약금액중 일부해지가 있는 경우에는 해당 신탁계약의 원금중에서 해지비율만큼의 금액을 차감한 금액을 기재한다.
- 주4) 주요사항보고서 제출일전 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행한 경우 교환청구가 되지 않은 자기주식은 보유상황에 포함하여 기재하고, 교환대상 자기주식의 수량 및 교환가액, 권리행사가능기간, 기교환청구주식수 등 교환사채 발행 및 교환청구내역을 부기한다.
- 주5) 주식매수선택권의 행사시 교부할 목적으로 취득하고 있는 자기주식을 규정 제5-4조제2항의 규정에 따라 취득결과보고서 제출전에 이미 교부한 경우에도 처분되지 아니한 것으로 하여 보유상황을 기재하되, 취득기간중에 이미 교부된 자기주식의 종류 및 수, 교부일자 등을 부기한다.

## 6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[XXXX 년 월 일 현재] (단위 : )

| 성명 | 보유주식 변동내역       |       |       |       |
|----|-----------------|-------|-------|-------|
|    | 주식의 종류          | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동 사유 |
|    |                 |       |       |       |
| 계  | 보통주<br>우선주<br>· |       |       |       |
|    | 합계              |       |       |       |

(첨부서류)

- 매매거래내역 증명서류 사본 1부
- 보고내용대로 취득하지 않았을 경우 그 사유서 및 소명자료 1부



<별지 제52호 서식> : 자기주식처분 결과보고서

# 자기주식처분 결과보고서

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조에 따른 자기주식처분 결과보고서에 사용된다.

## 1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명칭 :

나. 주소 :

## 2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

나. 처분기간 :

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

### <기재상의 주의>

주1) “나. 처분기간”은 주요사항보고서 제출후 실제로 자기주식을 처분한 기간을 기재하되 주요사항보고서에 처분방법을 복수로 기재한 경우에는 각 처분방법별로 처분기간을 기재한다. 장외처분의 경우에는 거래일자, 교환사채 발행의 경우에는 발행일자, 이익소각의 경우에는 소각일자 및 주식매수선택권행사에 따른 자기주식 교부의 경우에는 동일한 주주총회 또는 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사에 따라 최초 자기주식 교부일부터 최종 행사에 따른 자기주식 교부일까지의 기간을 기재한다.

주2) “다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수”는 자기주식처분 주요사항보고서상의 처분보고 주식의 종류 및 주식수를 기재하되 주요사항보고서에 처분방법을 복수로 기재한 경우에는 각 처분방법별로 구분하여 기재한다.

## 3. 처분내용

(단위 : )

| 일 자 | 종 류 | 수 량  |      | 1주당<br>처분가액 | 처분가액<br>총 액 | 처분대<br>상 | 매도위탁<br>증권회사 |          |
|-----|-----|------|------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
|     |     | 주문수량 | 처분수량 |             |             |          | 금융투자<br>업자   | 고유<br>번호 |
|     |     |      |      |             |             |          |              |          |
| 계   |     |      |      |             |             |          |              |          |

### <기재상의 주의>

주1) “처분내용”중 “1주당 처분가액” 및 “처분가액총액”에는 제수수료를 포함하지 아니한다.

주2) 교환사채 발행을 위한 처분의 경우 처분가액은 교환가액을 기준으로 작성하며, 증권시장에서 처분한 경우 및 이익소각의 경우 "계"는 이동평균법을 적용한 취득원가를 기재한다.

- 주3) 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식 교부의 경우 처분가액은 동일한 주주총회 또는 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사가격을 기준(행사가격 조정시 조정된 가격)으로 작성하며, 처분수량은 행사에 따른 자기주식 교부수량을 기준으로 작성한다.
- 주4) 주요사항보고서에 처분방법을 복수로 기재한 경우에는 각 처분방법별로 처분내용을 구분하여 기재한다.
- 주5) ‘처분대상’ 기재 시, 동일한 날짜에 다른 대상에게 상이한 가액으로 자기주식을 처분할 경우 복수의 행을 삽입해 처분대상을 구별한다. 단 장내처분 등 대상자를 특정할 수 없거나, 대상자별 처분주식수가 발행주식총수의 1% 미만인 경우 기재를 생략할 수 있다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

| 처분예정주식(주) |      | 처분주식 총수(주) |      | 일치<br>여부 | 차이발생시 사유 |
|-----------|------|------------|------|----------|----------|
| 보통주식      | 기타주식 | 보통주식       | 기타주식 |          |          |
|           |      |            |      |          |          |

<기재상의 주의>

- 주1) “처분예정 주식”에는 자기주식 처분 관련하여 제출된 주요사항보고서상 내용을 기재한다.
- 주2) 실제 처분한 주식총수가 처분예정 주식수와 불일치하는 경우 사유를 “차이발생시 사유”란에 기재하고, “사유서 및 소명자료”를 첨부서류로 제출한다.

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

| [XXXX년 월 일 현재] |                                 |     |                                   |      | (단위 : ) |     |
|----------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|------|---------|-----|
| 주식의<br>종 류     | 법 제165조의3의<br>규정에 의한<br>보유상황(A) |     | 법 제165조의3의<br>신탁계약에 의한<br>보유상황(B) |      | 계(A+B)  |     |
|                | 수량(비율)                          | 총가액 | 수량(비율)                            | 계약금액 | 수량(비율)  | 금 액 |
|                |                                 |     |                                   |      |         |     |
| 계              |                                 |     |                                   |      |         |     |

<기재상의 주의>

- 주1) “처분후 자기주식등의 보유상황”에는 법 제165조의3의 규정에 의한 취득주식수와 그 비율 및 법 제165조의3의 신탁계약에 의한 취득주식수와 그 비율을 주식의 종류별로 나누어 기재한다.

- 주2) “총가액”에는 취득가액 또는 직전사업연도말 이후 법 제165조의3의 규정에 의하여 처분한 자기주식이 있는 경우 취득가액의 합계액에서 그 처분주식의 취득원가(이동평균법을 적용하여 산정한 금액을 말한다)를 차감한 금액을 기재한다.
- 주3) “계약금액”에는 계약당시의 계약금액 또는 계약금액중 일부해지가 있는 경우에는 해당 신탁계약의 원금중에서 해지비율만큼의 금액을 차감한 금액을 기재한다.
- 주4) 주요사항보고서 제출일전 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행한 경우 교환청구가 되지 않은 자기주식은 보유상황에 포함하여 기재하고, 교환대상 자기주식의 수량 및 교환가액, 권리행사가능기간, 기교환청구주식수 등 교환사채 발행 및 교환청구내역을 부기한다.

「처분방식이 시간외대량매매, 장외처분, 기타이면서 대상자별 처분주식수가 발행주식총수의 1%를 초과하는 경우 삽입」(=> 이 문구는 인쇄되지 않음)

## 6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

| 처분대상자 | 회사 또는<br>최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|-------|--------------------|------|----------|----|
|       |                    |      |          |    |

### <기재상의 주의>

- 주1) 주요사항보고서 제출당시 대상자를 미기재 했거나, 대상자에 변동이 생긴 경우 기재한다. 단 장내처분 등 대상자를 특정할 수 없거나, 대상자별 처분주식수가 발행주식총수의 1% 미만인 경우 기재를 생략할 수 있다.
- 주2) “회사 또는 최대주주와의 관계”에는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주, 계열회사, 기타 등으로 기재하며, 최대주주의 특수관계인인 경우에는 구체적인 관계를 비고란에 별도로 기재한다.  
(예시) 최대주주 홍길동의 배우자, 최대주주인 (주)ABC의 임원
- 주3) “선정경위”에는 처분대상자를 선정한 사유를 기재하고, “비고”에는 향후 회사와 처분대상과의 거래계획(자기주식 추가 처분 등), 보호예수 계획 등 기타 투자판단에 참고할 사항을 기재한다.

### (첨 부 서 류)

- 매매거래내역 증명서류 사본 1부
- 보고내용대로 처분하지 않았을 경우 그 사유서 및 소명자료 1부(주식매수선택권 행사와 관련한 자기주식 처분보고의 경우는 제외)
- 교환사채 발행 증빙서류(교환사채 발행을 위한 처분의 경우)

<별지 제53호 서식> : 신탁계약에의한 취득상황보고서

## 신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-10조에 따른 신탁계약에의한 취득상황보고서에 사용된다.

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명칭 :

나. 주소 :

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

|          |  |
|----------|--|
| 회사명 :    |  |
| 회사고유번호 : |  |

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : )

| 일 자 | 종 류 | 수 량  |      | 1주당<br>가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사    |      |
|-----|-----|------|------|------------|-------|------------|------|
|     |     | 취득수량 | 처분수량 |            |       | 금융투자<br>업자 | 고유번호 |
|     |     |      |      |            |       |            |      |
| 계   |     |      |      |            |       |            |      |

<기재상의 주의>

주1) “신탁계약에 의한 해당법인 발행주식 취득내용”중 “1주당 가액” 및 “총가액”에는 제수 수료를 포함하지 아니한다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[XXXX년 월 일 현재]

(단위 : )

| 주식의<br>종 류 | 법 제165조의3의<br>규정에 의한<br>보유상황(A) |     | 법 제165조의3의<br>신탁계약에 의한<br>보유상황(B) |      | 계(A+B) |     |
|------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|------|--------|-----|
|            | 수량(비율)                          | 총가액 | 수량(비율)                            | 계약금액 | 수량(비율) | 금 액 |
|            |                                 |     |                                   |      |        |     |
| 계          |                                 |     |                                   |      |        |     |

<기재상의 주의>

- 주1) “신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황”에는 법 제165조의3의 규정에 의한 취득주식수와 그 비율 및 법 제165조의3의 신탁계약에 의한 취득주식수와 그 비율을 주식의 종류별로 나누어 기재한다.
- 주2) “총가액”에는 취득가액 또는 직전사업연도말 이후 법 제165조의3의 규정에 의하여 처분한 자기주식이 있는 경우 취득가액의 합계액에서 그 처분주식의 취득원가(이동평균법을 적용하여 산정한 금액을 말한다)를 차감한 금액을 기재한다.
- 주3) “계약금액”에는 계약당시의 계약금액 또는 계약금액중 일부해지가 있는 경우에는 해당 신탁계약의 원금중에서 해지비율만큼의 금액을 차감한 금액을 기재한다.
- 주4) 주요사항보고서 제출일전 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행한 경우 교환청구가 되지 않은 자기주식은 보유상황에 포함하여 기재하고, 교환대상 자기주식의 수량 및 교환가액, 권리행사가능기간, 기교환청구주식수 등 교환사채 발행 및 교환청구내역을 부기한다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[XXXX 년 월 일 현재]

(단위 : )

| 성 명 | 보유주식 변동내역           |         |        |       |
|-----|---------------------|---------|--------|-------|
|     | 주식의 종류              | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동 사유 |
|     |                     |         |        |       |
| 계   | 보 통 주<br>우 선 주<br>· |         |        |       |
|     | 합 계                 |         |        |       |

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

<기재상의 주의>

- 주1) 신탁계약 체결후 3개월 경과시점을 기준으로 해당 신탁계약의 자산구성 내역(자기주식은 제외하며, 종목명·수량·금액 등을 말한다) 및 총 신탁계약금액 대비 구성비율 등을 구체적으로 기재한다

(첨 부 서 류)

- 매매거래내역 증명서류 사본 1부

<별지 제54호 서식> : 신탁계약해지 결과보고서

## 신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-10조에 따른 신탁계약해지 결과보고서에 사용된다.



### 1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명칭 :

나. 주소 :

### 2. 신탁계약 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

|          |  |
|----------|--|
| 회사명 :    |  |
| 회사고유번호 : |  |

### 3. 신탁계약 해지내용

(단위 : )

| 해지일자 | 신탁계약 종류 | 계약해지금액 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |

#### <기재상의 주의>

주1) “신탁계약 해지내용”중 “계약해지금액”에는 전부해지의 경우에는 계약금액의 원금을 기재하고 계약금액중 일부해지가 있는 경우에는 신탁계약의 원금에 해당 신탁계약의 재산 중 해지금액이 차지하는 비율(해지비율)을 곱하여 산출한 금액을 기재한다.

### 4. 신탁계약을 통한 해당 법인 발행주식 취득·처분 현황

(단위 : )

| 월 말 | 종 류 | 취 득 |            |              | 처 분 |            |              | 월말현재<br>신탁계약금액 |
|-----|-----|-----|------------|--------------|-----|------------|--------------|----------------|
|     |     | 수 량 | 금 액<br>(A) | 비 율<br>(A/B) | 수 량 | 금 액<br>(A) | 비 율<br>(A/B) |                |
|     |     |     |            |              |     |            |              |                |
| 계   |     |     |            |              |     |            |              |                |

#### <기재상의 주의>

주1) 해당 신탁계약을 통한 자기주식의 취득·처분현황은 최초 신탁계약체결시점 이후 각 월말을 기준으로 작성(해지월의 경우 해지일 기준)하되, 금액은 취득금액으로 한다.

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

| 취득예정금액(원) |      | 취득가액총액(원) |      | 취득예정<br>금액<br>미달<br>여부 | 미달발생시 사유 |
|-----------|------|-----------|------|------------------------|----------|
| 보통주식      | 기타주식 | 보통주식      | 기타주식 |                        |          |
|           |      |           |      |                        |          |

<기재상의 주의>

- 주1) “취득예정금액”에는 자기주식 취득과 관련하여 제출한 주요사항보고서상 내용을 기재한다.  
주2) 실제 취득가액총액이 취득예정금액(신탁계약 체결금액)에 미달하는 경우(신탁계약에 따른 취득신고주식수량 이상으로 자기주식을 취득한 경우를 제외한다) 사유를 “미달 발생시 사유”란에 기재하고, “사유서 및 소명자료”를 첨부서류로 제출한다.

6. 신탁계약 해지후 자기주식등 보유현황

[XXXX년 월 일 현재]

(단위 : )

| 주식의<br>종 류 | 법제165조의3의<br>규정에 의한<br>보유상황(A) |     | 법제165조의3의<br>신탁계약에 의한<br>보유상황(B) |      | 계(A+B) |     |
|------------|--------------------------------|-----|----------------------------------|------|--------|-----|
|            | 수량(비율)                         | 총가액 | 수량(비율)                           | 계약금액 | 수량(비율) | 금 액 |
|            |                                |     |                                  |      |        |     |
| 계          |                                |     |                                  |      |        |     |

<기재상의 주의>

- 주1) “신탁계약 해지후 자기주식등 보유현황”에는 법 제165조의3의 규정에 의한 취득주식수와 그 비율 및 법 제165조의3의 신탁계약에 의한 취득주식수와 그 비율을 주식의 종류별로 나누어 기재한다.  
주2) “총가액”에는 취득가액 또는 직전사업연도말 이후 법 제165조의3의 규정에 의하여 처분한 자기주식이 있는 경우 취득가액의 합계액에서 그 처분주식의 취득원가(이동평균법을 적용하여 산정한 금액을 말한다)를 차감한 금액을 기재한다.  
주3) “계약금액”에는 계약당시의 계약금액 또는 계약금액중 일부해지가 있는 경우에는 해당 신탁계약의 원금중에서 해지비율만큼의 금액을 차감한 금액을 기재한다.  
주4) 주요사항보고서 제출일전 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행한 경우 교환청구가 되지 않은 자기주식은 보유상황에 포함하여 기재하고, 교환대상 자기주식의 수량 및 교환가액, 권리행사가능기간, 기교환청구주식수 등 교환사채 발행 및 교환청구내역을 부기한다.

(첨 부 서 류)

- 신탁계약 해지사실을 확인할 수 있는 서류 1부
- 매매거래내역 증명서류 사본 1부
- 보고내용대로 취득하지 않았을 경우 그 사유서 및 소명자료 1부

<별지 제55호 서식> : 합병등 종료보고서

# 합병등 종료보고서

[합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할]

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 보고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 제출인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할로 인한 주요사항보고서 제출 이후 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조에 따른 합병등 종료보고서에 사용된다.

## 【 작성지침 】

합병등 종료보고서를 기재함에 있어 합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할 등 거래의 성격에 따라 해당사항이 없는 경우에는 그 기재를 생략할 수 있다. 또한 기업공시서식 작성기준 제13장제2절을 적용함에 있어 “증권신고서”는 “주요사항보고서”로 본다.

### I. 일정

기업공시서식 작성기준 제13-2-1조(일정)에서 정한 사항을 기재한다.

### II. 대주주등 지분변동 상황

기업공시서식 작성기준 제13-2-2조(대주주등 지분변동 상황)에서 정한 사항을 기재한다.

### III. 주식매수청구권 행사

기업공시서식 작성기준 제13-2-3조(주식매수청구권 행사)에서 정한 사항을 기재한다.

### IV. 채권자보호에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-2-4조(채권자 보호)에서 정한 사항을 기재한다.

### V. 관련 소송의 현황

기업공시서식 작성기준 제13-2-5조(합병등 관련 소송의 현황)에서 정한 사항을 기재한다.

## Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준 제13-2-6조(신주배정 등)에서 정한 사항을 기재한다.

## Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

기업공시서식 작성기준 제13-2-7조(합병등 전·후의 요약재무정보)에서 정한 사항을 기재한다.

<별지 제56호 서식> : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

## 주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

### 【 작성지침 】

- i. 신고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

### ※ 적용대상

이 서식은 법 제165조의17제1항에 따른 주식매수선택권 부여에 관한 신고에 사용된다.

## 주식매수선택권 부여

|                           |                          |      |  |
|---------------------------|--------------------------|------|--|
| 1. 부여대상자(명)               | 해당 상장회사의<br>이사·감사 또는 피용자 |      |  |
|                           | 관계회사의<br>이사·감사 또는 피용자    |      |  |
| 2. 당해부여주식(주)              | 보통주식                     |      |  |
|                           | 기타주식                     |      |  |
| 3. 행사조건                   | 행사기간                     | 시작일  |  |
|                           |                          | 종료일  |  |
|                           | 행사<br>가격(원)              | 보통주식 |  |
|                           |                          | 기타주식 |  |
| 4. 부여방법                   |                          |      |  |
| 5. 부여결의 기관                |                          |      |  |
| 6. 부여일자                   |                          |      |  |
| 7. 부여근거                   |                          |      |  |
| 8. 당해부여 후<br>총부여 현황(주)    | 보통주식                     |      |  |
|                           | 기타주식                     |      |  |
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) |                          |      |  |
| -사외이사참석여부                 | 참석(명)                    |      |  |
|                           | 불참(명)                    |      |  |
| -감사(감사위원)참석여부             |                          |      |  |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항       |                          |      |  |

### 【대상자별 부여내역】

| 부여대상자명 | 관계 | 부여주식(주) |      | 공정가치 | 비고 |
|--------|----|---------|------|------|----|
|        |    | 보통주식    | 기타주식 |      |    |
|        |    |         |      |      |    |
|        |    |         |      |      |    |

### ※ 기타주식에 관한 사항

|        |  |
|--------|--|
| 정관의 근거 |  |
| 주식의 내용 |  |
| 기타     |  |

### <기재상의 주의>

주1) 주주총회 또는 이사회에서 「상법」 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하



기로 결의한 때 신고한다.

주2) “부여대상자”는 해당 상장회사의 이사·감사 또는 피용자, 「상법 시행령」 제30조제1항 각 호의 관계회사의 이사·감사 또는 피용자별로 인원수를 구분하여 기재한다.

주3) “당해부여주식”, “행사조건”, “당해부여 후 총부여 현황”에는 보통주식과 기타주식을 구분하여 기재한다.

가. 보통주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 표준이 되는 주식

나. 기타주식 : 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 의결권의 행사, 상환 및 전환 등에 관하여 상기 보통주식과 내용이 다른 주식

주4) “부여방법”은 신주발행교부, 자기주식교부 또는 차액보상의 해당방법을 구분하여 기재한다.

주5) “부여결의기관”은 주주총회 또는 이사회에 해당결의기관을 기재한다.

주6) “부여근거”에는 정관상 주식매수선택권 부여 근거조항 및 내용을 기재한다.

주7) “해당 부여 후 총부여 현황”은 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 종류별 부여주식 총수를 기재한다.

주8) 【대상자별 부여내역】의 “부여대상자명”은 등기임원의 경우 성명을 기재하되, 직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에서 해당하는 주식매입선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다. (작성예시 : ○○○)

주9) 【대상자별 부여내역】의 “관계”는 해당 상장회사의 이사·감사 및 피용자 또는 「상법 시행령」 제30조제1항 각 호의 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 구분하여 기재하되, 피부여자의 현 직위(예, 대표이사, 사외이사 등)를 기재한다.

주10) 【대상자별 부여내역】의 공정가치는 부여일 현재를 기준으로 블랙솔즈모형 등 회사가 적용하는 주식매수선택권의 가치산정방식을 이용한 해당 주식매수선택권의 공정가치를 기재한다. 이 경우 해당 공정가치 산정방법 및 주요 가정을 주식으로 기재한다.

주11) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.

주12) “기타주식에 관한 사항”에는 해당 주식의 발행에 관한 정관의 근거, 해당 주식의 내용 등을 기재한다. 해당 주식의 내용은 기업공시서식 작성기준 제3-4-3조(다양한 종류의 주식)의 작성지침에서 정한 사항을 참고하여 기재한다.

<별지 제57호 서식> : 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

# 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융감독원장 귀하

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## 【 작성지침 】

- i. 신고인의 유형에 따라 회사명은 영업자명 등 신고인의 이름을, 대표이사는 업무집행사원, 발기인대표 등 대표자의 이름을 기재한다.
- ii. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제6-7조에 따라 서면으로 제출하는 경우 대표이사의 도장(또는 회사의 직인)을 찍어 제출한다.
- iii. 외국법인등의 경우 대리인에 관한 사항(대리인명, 대표자, 주소, 전화번호 등)을 추가하여 기재한다.

## ※ 적용대상

이 서식은 법 제165조의17제3항에 따른 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고에 사용된다.

## 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| 1. 사외이사 변경 발생일     |            |  |
| 2. 사외이사 변경 인원수     | 선임·재선임(명)  |  |
|                    | 해임·중도퇴임(명) |  |
| 3. 사외이사 변경 전 현황    | 등기이사총수(명)  |  |
|                    | 사외이사총수(명)  |  |
|                    | 사외이사비율(%)  |  |
| 4. 사외이사 변경 후 현황    | 등기이사총수(명)  |  |
|                    | 사외이사총수(명)  |  |
|                    | 사외이사비율(%)  |  |
| 5. 대규모법인여부         |            |  |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |            |  |

### 【사외이사 신규선임·재선임】

| 성명 | 출생<br>년월 | 성별 | 선임<br>구분 | 임기<br>시작일 | 임기 | 사외이사<br>총 재직기간<br>(현 임기포함) | 주요경력<br>및 현직 |
|----|----------|----|----------|-----------|----|----------------------------|--------------|
|    |          |    |          |           |    |                            |              |
|    |          |    |          |           |    |                            |              |

### 【사외이사 해임·중도퇴임】

| 성명 | 출생<br>년월 | 성별 | 임기<br>시작일 | 선임시<br>임기 | 해임·<br>퇴임일 | 해임·<br>퇴임구분 | 해임·<br>퇴임사유 |
|----|----------|----|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
|    |          |    |           |           |            |             |             |
|    |          |    |           |           |            |             |             |

<기재상의 주의>

주1) 주주총회 등에서 사외이사가 선임·재선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 때 신고한다.

- 주2) “사외이사 변경 인원수”는 그 아래에 기재된 ‘사외이사 신규선임·재선임’과 ‘사외이사 해임·중도퇴임’의 인원수를 각각 기재한다.
- 주3) “사외이사비율”은 등기이사총수에 대한 사외이사총수의 백분율을 기재한다.
- 주4) “대규모법인여부”는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 주권상장법인인 경우 기재한다.
- 주5) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주6) 【사외이사 신규선임·재선임】은 주주총회 및 법원 등에 의해 신규로 선임되거나 재선임된 경우 사외이사별로 행을 분리하여 기재한다. “선임구분”은 과거에 사외이사로 재직했던 이력이 있는 경우 재선임으로 기재하며, “사외이사 총 재직기간”은 공시대상 회사에서 사외이사로 근무한 전체 기간을 기재하되, 사외이사가 계열회사에서 사외이사로 재직했던 이력이 있거나, 현재 계열회사에서 사외이사로 재직하고 있는 경우에는 ‘주요경력 및 현직’에 이를 추가하고, 계열회사의 재직기간 및 공시대상회사에서의 새로운 임기를 포함하여 총 [O년O개월] 형태로 기재한다 다만, 공시대상회사와 계열회사의 사외이사를 겸임한 경우 해당기간 중 계열회사에서 사외이사로 재직한 기간은 제외한다.
- 주7) 【사외이사 해임·중도퇴임】은 주주총회 등을 통한 사외이사 해임 또는 중도퇴임(자진사임 결정, 당면퇴임 등)이 발생하는 경우 변경된 이사별로 행을 분리하여 기재한다. “해임·퇴임구분” 중 당면퇴임은 사망 및 상법상 자격상실 등의 경우 선택하고 “해임·퇴임사유”는 자세하게 기재한다.
- 주8) “성명”, “출생년월”, “성별”은 등기 신청 (예정)내역 또는 등기사항증명서상 기재사항과 동일하게 기재한다.
- 주9) “주요경력 및 현직”은 학력, 최근 5년간의 주요직무 및 직위명과 재직기간, 겸직 또는 겸임현황 등을 포함하여 사외이사의 직무수행능력을 평가할 수 있는 경력을 기재한다.
- 주10) 사외이사 임기조정 등을 위해 중도퇴임 후 재선임하는 경우, 【사외이사 신규선임·재선임】과 【사외이사 해임·중도퇴임】에 해당 사실을 각각 기재한다.

<별지 제58호 서식> : 주주총회소집공고

## 주주총회소집공고

년 월 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :

본점 소재지 :

(전 화)

(홈페이지) <http://>

작성책임자 : (직 책)

(성 명)

(전 화)

## I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

### 1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명    |               |               |               |
|----|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |      |      | A<br>(출석률: %) | B<br>(출석률: %) | C<br>(출석률: %) | D<br>(출석률: %) |
|    |      |      | 찬반여부          |               |               |               |
|    |      |      |               |               |               |               |

#### 【 기재상의 주의 】

사외이사 등의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부는 다음 각 호의 방법으로 기재한다.

1. 사외이사 등에는 비상임이사를 포함한다.
2. 의안내용에는 의안 제목 및 주요내용을 기재한다.
3. 사외이사 등의 출석률은 개인별 해당 사업연도 중 개최된 전체 이사회 건수에 대한 참석 비율을 기재한다.
4. 찬반여부란에는 의안별로 찬성 또는 반대로 표시하고 사외이사 등이 이사회에서 반대 의견을 제시하거나 주요의견을 개진한 경우에 의견요지를 별도로 기재한다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 |      |       |
|------|-----|------|------|-------|
|      |     | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
|      |     |      |      |       |

#### 【 기재상의 주의 】

사외이사 등의 이사회내 위원회에서의 활동내역은 다음 각 호의 방법으로 기재한다.

1. 위원회명에는 각종 위원회별로 구분하여 기재한다.
2. 구성원에는 각종 위원회의 구성원인 사외이사 등의 직위와 성명을 기재한다.
3. 의안내용에는 의안 제목 및 주요내용을 기재한다.
4. 가결여부에는 의안별로 가결, 부결, 보류로 기재한다.
5. 부결, 보류된 경우에는 그 사유를 별도로 기재한다.
6. 회의를 통한 업무 외에 이사에 대한 직무감독등 기타 주요활동을 수행한 경우에 별도로 그 내용을 기재한다.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 원)

| 구분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비고 |
|----|-----|--------|------|------------|----|
|    |     |        |      |            |    |

### 【 기재상의 주의 】

사외이사 등의 보수현황은 다음 각 호의 방법으로 기재한다.

1. 구분은 사외이사, 비상임이사 등으로 구분하여 기재한다.
2. 주총승인금액은 주총에서 승인받은 한도금액을 구분항목별로 기재한다.
3. 지급총액은 구분항목별로 합산하여 실제 지급받은 총액을 기재한다.
4. 1인당 평균 지급액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액을 기재한다.
5. 비고란에는 지급총액 산출시 포함된 내역을 기재한다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|------|--------------------|------|------|-------|
|      |                    |      |      |       |

### 【 기재상의 주의 】

1. 상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 하였을 경우 기재한다.
2. 회사와의 관계는 ‘본인(최대주주 본인)’, ‘최대주주의 특수관계인(특수관계인의 종류 기재)’ 또는 ‘해당 상장회사의 특수관계인(특수관계인의 종류 기재)’으로 구분하여 기재하되 특수관계인의 종류는 시행령 제34조 제4항 제1호 내지 제2호의 각목을 말한다.
3. 거래기간은 거래의 유효기간을 기재한다.
4. 대상기간은 정기주총의 경우 직전 사업연도중의 거래내역을, 임시주총의 경우 당해 사업연도중의 거래내역을 기준으로 하고, 거래금액에는 거래의 유효기간 중 발생가능한 거래금액을 모두 기재한다.
5. 비율은 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재한다.

## 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|--------------------|------|------|------|-------|
|                    |      |      |      |       |

### 【 기재상의 주의 】

1. 상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 하였을 경우 기재한다.
2. 회사와의 관계는 ‘본인(최대주주 본인)’, ‘최대주주의 특수관계인(특수관계인의 종류 기재)’ 또는 ‘해당 상장회사의 특수관계인(특수관계인의 종류 기재)’로 구분하여 기재하되 특수관계인의 종류는 시행령 제34조 제4항 제1호 내지 제2호의 각목을 말한다.
3. 거래기간은 거래의 유효기간을 기재한다.
4. 대상기간은 정기주총의 경우 직전 사업연도중의 거래내역을, 임시주총의 경우 당해 사업연도중의 거래내역을 기준으로 하고, 거래금액에는 거래의 유효기간 중 발생가능한 거래금액을 모두 기재한다.
5. 비율은 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재한다.

## Ⅲ. 경영참고사항

### 1. 사업의 개요

#### 가. 업계의 현황

### 【 기재상의 주의 】

업계의 현황은 사업부문별 및 자회사별로 회사가 속해 있는 산업전반에 대해 이해할 수 있도록 산업의 특성, 산업의 성장성, 경기변동의 특성, 경쟁요소, 관련 법령 또는 정부의 규제 등의 사항을 기재한다.

#### 1. 산업의 특성

산업의 특성은 해당 산업의 개요, 국민경제적 지위, 시장의 규모, 성장과정(산업의 연혁), 기타 일반적 특성을 기재한다.

#### 2. 산업의 성장성

산업의 성장성은 산업 전체의 매출액 증가율 또는 시장규모의 증가율 등을 기재하되 최근 5년간에 대하여 중점적으로 기재한다.



### 3. 경기변동의 특성

경기변동의 특성은 일반경기변동과의 관계, 경기변동의 장·단 정도, 계절적 경기변동 여부 및 변동정도 등을 기재한다.

### 4. 경쟁요소

경쟁요소는 경쟁의 특성(독점, 과점, 완전경쟁 여부 등), 진입의 난이도, 경쟁요인(가격, 품질, 광고 또는 판매방법상의 특성 등)을 기재한다.

### 5. 자금조달상의 특성

자금조달상의 특성은 주요 자금 조달원(국내 및 해외), 자금 수급상의 특성 등을 기재한다.

### 6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

관련 법령 또는 정부의 규제 등은 해당 산업에 대한 관련 법령상의 규제, 국내 또는 해외의 규제상황 등을 기재한다.

### 7. 기타

기타는 제1호 내지 제6호 이외의 업계의 현황을 이해하는 데 필요한 사항을 기재한다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

### (2) 시장점유율

### (3) 시장의 특성

### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

### (5) 조직도

#### 【 기재상의 주의 】

##### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

해당 회사 및 자회사의 영업개황 및 사업부문의 구분을 함께 기재한다.

##### (가) 영업개황

영업개황은 회사의 사업전반에 대하여 국내외 시장여건 등 영업환경과 부동산투자의 개요, 그 변동내용 등을 요약하여 기재하며, 기타 영업활동에 직접 영향을 미치는 중대한 사건이 발생한 경우에는 그 내용 및 영향 등을 요약하며 최근 2사업연도분을

기재한다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 사업부문의 구분 ]

1. 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하되, 경영자가 기업의 제활동간의 상호관계 및 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있는 구분방법을 제시하는 경우에는 그 구분에 따른다.
2. 작성자는 구분의 방법 및 취지를 기재한다.
3. 구분된 사업부문에 대해서 정당한 사유가 없는 한 계속성을 유지하여야 한다.
4. 각 사업부문에 속한 주요 제품의 명칭 등에 관하여 요약하여 기재한다.

[ 공시대상 사업부문 ]

1. 작성의 기준

다음 각목의 하나에 해당되면 사업부문으로 기재하여야 한다.

- 가. 해당 부문의 매출액(부문간 내부매출액 포함)이 총매출액의 10%이상이 되는 사업부문  
나. 해당 부문 영업손익의 절대값이 다음 중 큰 금액의 10% 이상이 되는 사업부문
- (1) 영업이익이 발생한 부문의 영업이익 합계액의 절대값
  - (2) 영업손실이 발생한 부문의 영업손실 합계액의 절대값

다. 해당 부문의 자산금액이 총자산의 10%이상이 되는 사업부문

2. 지배적 단일사업부문의 부문별 기재 생략

다음 각목의 전부에 해당되면 ‘사업의 내용’ 중 사업부문에 관한 기재를 생략할 수 있다.

- 가. 해당 부문의 매출액(부문간 내부매출액 포함)이 총매출액의 90%를 초과하는 경우  
나. 해당 부문의 영업손익의 절대값이 상기 제1호나목의 (1)과 (2) 중 큰 금액의 90%를 초과하는 경우  
다. 해당 부문의 자산금액이 총자산의 90%를 초과하는 경우  
라. 해당 부문 이외에 상기 제1호의 기준을 충족하는 부문이 없는 경우

3. 사업부문별 재무정보를 공시함에 있어 과거 연도의 공시기준에 해당하고 장래에도 해당할 것으로 예상되는 부문이 우연히 해당 연도에 해당하지 않을 경우에도 기재 대상 부문으로 다루어 작성한다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 최근 3사업연도의 국내시장점유율 변동추세와 해당 사업연도(부득이한 경우에는 직전 사업연도)의 주요 경쟁회사별 국내시장점유율을 기재한다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 주요 목표시장(주요 영업지역, 자산유형), 수요자의 구성 및 특성, 수요의 변동요인, 기타 시장의 특성을 기재한다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업 등의 내용 및 전망은 해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업(신시장 개척, 기타) 등에 대하여 그

내용과 전망을 기재한다.

(5) 조직도

조직도는 회사 전체에 대하여 작성하되, 회사의 규모 등을 감안하여 각 단계별 단위조직까지 표시할 수 있도록 기재한다. 다만, 한시적인 조직은 기재대상에서 제외할 수 있다.

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### 1. 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【 기재상의 주의 】

1. 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 해당사업연도 중 영업상의 중요사항 및 향후 전망 등을 기재

나. 해당사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 해당사업연도와 직전사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)를 요약식으로 작성
- 배당에 관한 처리안이 확정되어 있지 아니한 경우에는 아래의 “최근 2사업연도의 배당에 관한 사항”을 작성하고 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 과목란에 “해당사항 없음”을 기재
  - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 배당에 관한 처리안이 확정되어 있지 아니한 경우에는 최근 2사업연도의 배당내역(현금 배당의 경우 주당배당금, 배당총액, 시가배당을 등, 주식배당의 경우 주식배당율, 1주당 배당주식수 등)을 기재
- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)를 작성한 경우에는 “해당사항 없음”으로 기재

2. 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
|        |        |        |

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
|        |        |        |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

2. 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 정관 변경전·후 해당 정관내용 전체를 기재하되 그 변경의 목적을 구체적으로 기재하고 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 등에 해당사항이 없을 경우 “변경의 목적”란에 “해당사항 없음”으로 기재,

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 위와 동일한 방법으로 작성하되 해당사항이 없을 경우 “변경의 목적”란에 “해당사항 없음”으로 기재,

3. 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명      | 생년월일 | 사외이사<br>후보자여부 | 감사위원회 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의<br>관계 | 추천인 |
|------------|------|---------------|-------------------------|--------------|-----|
|            |      |               |                         |              |     |
|            |      |               |                         |              |     |
| 총 (    ) 명 |      |               |                         |              |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된 직업 | 세부경력 |    | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|-------|------|----|----------------------|
|       |       | 기간   | 내용 |                      |
|       |       |      |    |                      |
|       |       |      |    |                      |

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진<br>여부 | 법령상 결격 사유<br>유무 |
|-------|---------|----------------|-----------------|
|       |         |                |                 |
|       |         |                |                 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

## 확인서

### 【 기재상의 주의 】

- 후보자는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 기재사항이 사실과 일치한다는 내용의 확인서에 자필서명 또는 날인한 후 이를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.
- 동 확인서는 대외 공개되므로 주민등록번호 등 개인정보는 기재하지 않는다.

(작성 예시)

### 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일

보고자: (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 3. 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

- 후보자 성명 : 후보자의 기재순서는 ① 사외이사후보자 여부 ② 추천인별 순으로 기재
- 사외이사 후보자 여부 : 사내이사, 사외이사, 기타 비상무이사 중 해당사항을 기재하며,

후보자가 사외이사 후보자인 경우는 상법 제542조의8제2항이 정하는 ‘결격사유 해당여부’를 확인하고 결격사유가 없는 경우에 한하여 “사외이사”로 기재

- 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 상법 제542조의12 제2항 혹은 금융회사 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원을 선임하는 경우 “분리선출”로 기재

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

- 후보자 성명 : “가” 항목 후보자 순서로 기재
- 주된직업 : 주주총회 이전까지 후보자의 활동을 대표할 수 있는 직장명, 직위, 직책 등을 기재
- 세부경력 : 후보자의 최근 10년간 경력을 근무 기간별로 근무처·직책·담당업무 등 근무경력을 내용에 기재
- 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)제1항의 규정에 의한 거래(제2항에 의해 허용되는 경우도 적시), 동조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 거래, 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

- 체납사실 여부 : 주주총회 개최일 기준 최근 5년 내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부를 기재(여부만을 표시해도 되나, 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보 추가 기술 가능)
- 부실기업 경영진 여부 : 주주총회 개최일 기준 최근 5년 내에 후보자가 임원으로 재직 한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부를 기재(여부만을 표시해도 되나, 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보 추가 기술 가능)
- 법령상 결격 사유 유무 : 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유가 있는지 여부를 기재

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자가 사외이사 후보자인 경우 사외이사로서의 전문성 및 독립성(예시: 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 있는 경우 독립적인 직무수행에 영향을 주지 않기 위한 방안 등)을 기초로 직무를 수행하겠다는 내용의 계획을 기재

마. 후보자에 대한 이사회(상법 제393조의2의 위원회를 포함한다)의 추천 사유

- 후보자를 이사회(상법 제393조의2의 위원회를 포함한다)에서 추천한 경우 추천 사유를 기재

#### 4. 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명      | 생년월일 | 사외이사<br>후보자여부 | 감사위원회 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의<br>관계 | 추천인 |
|------------|------|---------------|-------------------------|--------------|-----|
|            |      |               |                         |              |     |
|            |      |               |                         |              |     |
| 총 (    ) 명 |      |               |                         |              |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 |    | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|------|------|----|----------------------|
|       |      | 기간   | 내용 |                      |
|       |      |      |    |                      |
|       |      |      |    |                      |

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진<br>여부 | 법령상 결격 사유<br>유무 |
|-------|---------|----------------|-----------------|
|       |         |                |                 |
|       |         |                |                 |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

|  |
|--|
|  |
|--|

## 확인서

### 【 기재상의 주의 】

- 후보자는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 기재사항이 사실과 일치한다는 내용의 확인서에 자필서명 또는 날인한 후 이를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.
- 동 확인서는 대외 공개되므로 주민등록번호 등 개인정보는 기재하지 않는다.



(작성 예시)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일

보고자: (서명 또는 날인)

### ※ 기타 참고사항

#### 【 기재상의 주의 】

##### 4. 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

- 후보자 성명 : 후보자의 기재순서는 ① 사외이사후보자 여부 ② 추천인별 순으로 기재
- 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 : 상법 제542조의12 제2항 혹은 금융회사 지배 구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원을 선임하는 경우 “분리선출”로 기재
- 최대주주와의 관계 : 상법 제542조의11제2항이 정하는(자산규모 1,000억원 미만으로 상법에 의한 감사위원회를 설치한 경우에는 상법 제415조의2) ‘결격사유 해당여부’를 확인하고 결격사유가 없는 경우에 한하여 최대주주와의 관계를 기재(관계가 없는 경우 “없음”)

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

- 후보자 성명 : “가” 항목 후보자 순서로 기재
- 주된직업 : 주주총회 이전까지 후보자의 활동을 대표할 수 있는 직장명, 직위, 직책 등을 기재
- 세부경력 : 후보자의 최근 10년간 경력을 근무 기간별로 근무처·직책·담당업무 등 근무 경력을 내용에 기재
- 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)제1항의 규정에 의한 거래(제2항에 의해 허용되는 경우도 적시), 동조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래, 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외

- 다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무
- 체납사실 여부 : 주주총회 개최일 기준 최근 5년 내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부를 기재(여부만을 표시해도 되나, 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보 추가 기술 가능)
  - 부실기업 경영진 여부 : 주주총회 개최일 기준 최근 5년 내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부를 기재(여부만을 표시해도 되나, 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보 추가 기술 가능)
  - 법령상 결격 사유 유무 : 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유가 있는지 여부를 기재
- 라. 후보자에 대한 이사회(상법 제393조의2의 위원회를 포함한다)에서 추천한 경우 추천 사유를 기재

## 5. 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

| 후보자성명       | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-------------|------|-----------|-----|
|             |      |           |     |
|             |      |           |     |
| 총 (     ) 명 |      |           |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 |    | 해당법인과의<br>최근3년간<br>거래내역 |
|-------|------|------|----|-------------------------|
|       |      | 기간   | 내용 |                         |
|       |      |      |    |                         |
|       |      |      |    |                         |

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진<br>여부 | 법령상 결격 사유<br>유무 |
|-------|---------|----------------|-----------------|
|       |         |                |                 |
|       |         |                |                 |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

## 확인서

### 【 기재상의 주의 】

- 후보자는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 기재사항이 사실과 일치한다는 내용의 확인서에 자필서명 또는 날인한 후 이를 그림파일로 만들어 본문에 삽입한다.
- 동 확인서는 대외 공개되므로 주민등록번호 등 개인정보는 기재하지 않는다.

(작성 예시)

### 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일

보고자: (서명 또는 날인)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

(현행과 같음)

※ 기타 참고사항

## 【 기재상의 주의 】

### 5. 감사의 선임

#### <감사후보자가 예정되어 있는 경우>

##### 가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

- 후보자 성명 : 후보자의 기재순서는 ① 사외이사후보자 여부 ② 추천인별 순으로 기재
- 최대주주와의 관계 : 상근감사의 경우에는 상법 제542조의10제2항이 정하는 ‘결격사유 해당여부’를 확인하고 결격사유가 없는 경우에 한하여 최대주주와의 관계를 기재(관계가 없는 경우 “없음”)

##### 나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

- 후보자 성명 : “가” 항목 후보자 순서로 기재
- 주된직업 : 주주총회 이전까지 후보자의 활동을 대표할 수 있는 직장명, 직위, 직책 등을 기재
- 세부경력 : 후보자의 최근 10년간 경력을 근무 기간별로 근무처·직책·담당업무 등 근무 경력을 내용에 기재
- 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)제1항의 규정에 의한 거래(제2항에 의해 허용되는 경우도 적시), 동조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 거래, 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외

##### 다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

- 체납사실 여부 : 주주총회 개최일 기준 최근 5년 내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부를 기재(여부만을 표시해도 되나, 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보 추가 기술 가능)
- 부실기업 경영진 여부 : 주주총회 개최일 기준 최근 5년 내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부를 기재(여부만을 표시해도 되나, 내용에 대한 부가적인 설명이나 그 밖의 정보 추가 기술 가능)
- 법령상 결격 사유 유무 : 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유가 있는지 여부를 기재

##### 라. 후보자에 대한 이사회와 추천 사유

- 후보자를 이사회(상법 제393조의2의 위원회를 포함한다)에서 추천한 경우 추천 사유를 기재

#### <감사후보자가 예정되어 있지 아니한 경우>

(현행과 같음)

## 6. 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|----------|------|---------|---------|
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |

나. 해임하여야 할 사유

| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|----------|------------|
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

## ※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 6. 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명·생년월일 및 최근 주요약력

- 해임대상자의 성명, 생년월일 등을 기재하되 최근 주요약력은 회사내·외 주요 약력을 기재
- 예정임기 만료일 : 선임시 예정되었던 임기 만료일을 기재

나. 해임하여야 할 사유

- 해임대상자의 해임사유를 구체적으로 기재

## 7. 감사위원회의 위원의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|----------|------|---------|---------|
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |

나. 해임하여야 할 사유

| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|----------|------------|
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

7. 감사위원회의 위원의 해임

가. 해임 대상자의 성명·생년월일 및 최근 주요약력

- 해임대상자의 성명, 생년월일 등을 기재하되 최근 주요약력은 회사내·외 주요 약력을 기재
- 예정임기 만료일 : 선임시 예정되었던 임기 만료일을 기재

나. 해임하여야 할 사유

- 해임대상자의 해임사유를 구체적으로 기재

8. 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|----------|------|---------|---------|
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |
|          |      |         |         |

나. 해임하여야 할 사유

| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|----------|------------|
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

8. 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명·생년월일 및 최근 주요약력

- 해임대상자의 성명, 생년월일 등을 기재하되 최근 주요약력은 회사내·외 주요 약력을 기재
- 예정임기 만료일 : 선임시 예정되었던 임기 만료일을 기재

나. 해임하여야 할 사유

- 해임대상자의 해임사유를 구체적으로 기재

9. 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

|                  |            |
|------------------|------------|
| 이사의 수<br>(사외이사수) | (        ) |
| 보수총액 또는 최고한도액    |            |

(전 기)

|                  |            |
|------------------|------------|
| 이사의 수<br>(사외이사수) | (        ) |
| 실제 지급된 보수총액      |            |
| 최고한도액            |            |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

9. 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

- 전기에는 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을, 당기에는 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 보수총액 또는 한도금액을 기재하고 괄호안에는 사외이사의 수를 별도로 기재

※ 이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 주주총회의 목적사항 중 「2. 정관의 변경」 또는 「20. 기타 주주총회의 목적사항」에 별도의 항목으로 작성하고 “※기타 참고사항”에는 그 요지를 기재

10. 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

|               |  |
|---------------|--|
| 감사의 수         |  |
| 보수총액 또는 최고한도액 |  |

(전 기)

|             |  |
|-------------|--|
| 감사의 수       |  |
| 실제 지급된 보수총액 |  |
| 최고한도액       |  |

※ 기타 참고사항



【 기재상의 주의 】

10. 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

- 전기에는 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 감사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을, 당기에는 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 감사의 수와 보수총액 또는 한도금액을 기재

※ 감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 주주총회의 목적사항 중 「2. 정관의 변경」 또는 「20. 기타 주주총회의 목적사항」에 별도의 항목으로 작성하고 “※기타 참고사항”에는 그 요지를 기재

11. 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

| 성명    | 직위 | 직책 | 교부할 주식 |       |
|-------|----|----|--------|-------|
|       |    |    | 주식의종류  | 주식수   |
|       |    |    |        |       |
|       |    |    |        |       |
|       |    |    |        |       |
| 총( )명 |    |    |        | 총( )주 |

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

| 구 분            | 내 용 | 비 고 |
|----------------|-----|-----|
| 부여방법           |     |     |
| 교부할 주식의 종류 및 수 |     |     |
| 행사가격 및 행사기간    |     |     |
| 기타 조건의 개요      |     |     |

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

| 총 발행 주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|----------|------------|------------|---------|-------|
|          |            |            |         |       |

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

| 사업연도  | 부여일 | 부여인원  | 주식의<br>종류 | 부여<br>주식수 | 행사<br>주식수 | 실효<br>주식수 | 잔여<br>주식수 |
|-------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| xxxx년 |     |       |           |           |           |           |           |
| xxxx년 |     |       |           |           |           |           |           |
| xxxx년 |     |       |           |           |           |           |           |
| 계     |     | 총( )명 |           | 총( )주     | 총( )주     | 총( )주     | 총( )주     |

## ※ 기타 참고사항

### 【 기재상의 주의 】

#### 11. 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주식매수선택권을 부여함으로써 기대되는 경영상의 효과 등을 간략하게 기재

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

- 금번 주주총회의 결의로 주식매수선택권을 부여받을 개별 대상자별 인적사항 및 교부할 주식의 종류 및 수를 기재하되 직위는 임원과 직원으로 구별하고 해당 직책을 기재

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기타 조건의 개요

- 부여방법 : 보통주(우선주) 신주발행, 자사주 교부, 행사가격과 시가와의 차이에 대한 현금지급 등 해당 내용을 기재
- 교부할 주식의 종류 및 수 : 금번 주총결의로 부여되는 주식매수선택권의 행사시 교부하게 되는 주식의 종류 및 부여주식 총수를 기재
- 행사가격 및 행사기간 : 주식매수선택권 행사관련 내부규정 및 부여계약서 내용등에 명시된 행사가격 및 행사기간에 대한 내용을 기재
- 기타 조건의 개요 : 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용, 주식매수선택권의 취소에 관한 사항, 행사한도 및 행사횟수 등 중요사항을 간략하게 기재

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

- 총발행주식총수 : 참고서류 제출일 현재 회사가 발행한 보통주와 우선주의 합계
- 부여가능 주식의 범위 : 주식매수선택권 부여 관련 내부규정 및 부여계획서 등에 따라 부여가능한 주식의 범위를 기재(예 : 발행주식 총수의 15%)

- 부여가능 주식의 종류 : 기명식 보통주 등 주식의 종류를 기재
  - 부여가능 주식수 : 부여범위에 따라 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수를 기재
  - 잔여주식수 : 참고서류 제출일 현재 잔여 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수를 기재
    - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
  - 사업연도 : 해당사업연도, 직전2개년도 사업연도 순으로 기재
  - 부여일·부여인원 : 각 사업연도별 주식매수선택권을 부여한 날짜와 부여인원을 기재
  - 주식의 종류·부여주식수 : 각 사업연도별, 부여일별로 주식매수선택권 행사시 교부받게 되는 주식의 종류와 부여주식수를 기재
  - 행사주식수·실효주식수 : 각 사업연도별, 부여일별로 교부받은 주식매수선택권이 행사된 경우 그 행사주식수를 기재하고 실효주식수는 부여취소 등으로 인하여 효력이 상실된 주식수를 기재
  - 잔여주식수 : 부여주식수에서 행사주식수와 실효주식수를 차감한 주식수를 기재
- ※ 주식매수선택권의 행사가격 및 부여주식수 조정기준의 변경에 대한 안건일 경우는 주주총회의 목적사항 중 「2. 정관의 변경」 또는 「20. 기타 주주총회의 목적사항」에 별도로 해당사항을 기재하고 「※기타 참고사항」에 그 요지를 기재

## 12. 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사)

【합병회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

(피합병회사)

【피합병회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

12. 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

- 합병을 하는 목적 및 이유, 현재 진행상황 및 향후일정 등을 구체적으로 기재

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

- 합병 계약서 상 합병당사자(합병회사 및 피합병회사)에 관한 일반적인 사항, 합병의 방법, 요령, 합병비율 및 산출근거, 합병 당사자간의 출자·채무보증 기타 거래내역, 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용, 기타 투자자 보호에 관한 내용 등의 주요내용을 간략하게 기재(상법 제523조제4호에 해당하는 경우 위 주요내용에 준하여 관련사항을 적절히 기재)

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

- 합병회사와 피합병회사의 최근 2개년도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)를 요약식으로 작성(상법 제523조제4호에 해당하는 경우 관련 당사자 등의 위 항목을 기재)

13. 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【분할되는 회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

(분할합병의 경우)

【분할되는 회사명】

<대차대조표(재무상태표)>>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

【합병 회사명】

<대차대조표(재무상태표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

13. 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

- 분할 또는 분할합병을 하는 목적 및 이유, 진행상황 및 향후일정 등을 구체적으로 기재

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

- 분할계약서 상 분할 또는 분할합병 당사자에 관한 사항, 분할의 방법, 분할당시 발행 주식에 관한 사항, 분할재산 등에 관한 사항 등의 주요내용을 간략하게 기재

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

- 최근 2개연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)를 요약식으로 작성하되 분할의 경우는 분할합병의 경우의 서식을, 분할합병의 경우는 분할의 경우의 서식을 삭제

14. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

| 성명(상호) | 대표자 | 주소 | 비고 |
|--------|-----|----|----|
|        |     |    |    |

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

14. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

- 영업양도일 경우 상대방인 양수인에 대하여, 영업양수일 경우 상대방인 양도인에 대하여 주소, 성명(상호) 및 대표자를 기재

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

- 영업양수도의 경위 : 영업양수도를 하게 되는 필요성, 경위, 향후 일정 등을 기재
- 계약의 주요내용 : 영업양수도 당사자에 관한 사항과 영업양수도의 목적 및 진행상황 및 향후일정, 영업양수도 계약서 상 양수도하고자 하는 영업의 내용 및 범위, 영업양수도 가액산출 및 근거, 평가기관에 대한 사항, 주식매수청구권에 관한 사항, 기타 투자자 보호에 관한 사항 등의 주요내용을 간략하게 기재

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 양도인과 양수인간의 출자, 채무보증내역, 담보거래 내역 및 기타 주요 거래내역, 기타 인적 이해관계 등에 대하여 기재

15. 상법 제3편제4장제2절의 규정에 의한 주식교환 또는 주식이전

가. 주식교환 또는 주식이전의 목적 및 경위

나. 주식교환 또는 주식이전 계약서의 주요내용

다. 주식매수청구권의 내용 및 행사방법

라. 완전모회사 또는 완전자회사가 되는 회사의 정관에 주식의 양도에 관하여 이사회 승인을 요한다는 뜻의 규정이 있을 경우 그 내용

※ 기타 참고사항



【 기재상의 주의 】

15. 상법 제3편제4장제2절에 따른 주식교환 또는 주식이전

가. 주식교환 또는 주식이전의 목적 및 경위

- 주식교환 또는 이전을 하는 목적 및 이유, 진행상황 및 향후 일정 등을 구체적으로 기재

나. 주식교환 또는 주식이전 계약서의 주요내용

- 주식교환 또는 이전 상대방이 되는 자(완전자회사가 되는 자)에 관한 사항과 주식교환 또는 이전 계약서 상 완전모회사의 주식수의 변경 및 주당 금액에 관한 사항, 완전자회사가 되는 자에 대한 신주배정 관련 사항, 완전모회사의 자기주식 처리에 관한 사항, 주식교환 및 이전비율과 그 산출근거 등의 주요내용을 간략하게 기재

다. 주식매수청구권의 내용 및 행사방법

- 주식매수청구권의 범위, 주식매수예정가격 및 산정방법, 주식매수청구권의 행사절차 및 방법, 기간 및 장소, 주식매수대금의 지급방법 등에 대하여 기재

라. 완전모회사 또는 완전자회사가 되는 회사의 정관에 주식의 양도에 관하여 이사회 승인을 요한다는 뜻의 규정이 있을 경우 그 내용

- 주식교환 또는 이전의 당사자가 되는 회사의 정관에 주식양도에 대한 이사회승인관련 내용이 있을 경우 그 내용을 기재

16. 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

| 자본전입금액 | 발행신주에 관한 사항 |     |      |       |       | 비 고 |
|--------|-------------|-----|------|-------|-------|-----|
|        | 신주의종류       | 주식수 | 배정비율 | 배정기준일 | 배당기산일 |     |
|        |             |     |      |       |       |     |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

16. 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

- 기타참고사항에는 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행의 목적, 기대효과를 기재하고 신주의 재원(주식발행초과금 등), 신주 교부예정일, 상장예정일, 이사회 결의일 등을 기재

17. 주주외의 자에 대한 신주인수권의 교부

가. 주주 외의 자에게 신주인수권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 신주인수권의 목적인 주식의 종류, 수, 발행가액 및 납입기일

| 주식의 종류 | 주식수 | 발행가액 | 납입기일 | 비 고 |
|--------|-----|------|------|-----|
|        |     |      |      |     |
|        |     |      |      |     |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

17. 주주외의 자에 대한 신주인수권의 교부

가. 주주 외의 자에게 신주인수권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주 외의 자에게 신주인수권 부여하는 것에 대한 회사의 정관 내용, 부여하여야 할 필요성 및 이와 관련된 회사의 주요 경영목적 등을 기재

나. 신주인수권의 목적인 주식의 종류, 수, 발행가액 및 납입기일

- 주식의 종류별로 주식의 수, 발행가액 및 납입기일을 기재

18. 자본시장법 제165조의8 규정에 의한 액면미달 가액으로 주식발행

가. 주식을 액면미달가액으로 발행하여야 할 필요성의 요지 및 경위

나. 액면미달가액발행의 목적인 주식의 종류와 수, 발행가액 및 납입기일

| 주식의 종류 | 주식수 | 발행가액 | 발행예정일 | 발행방식 | 주금납입일 |
|--------|-----|------|-------|------|-------|
|        |     |      |       |      |       |
|        |     |      |       |      |       |

- 발행가액 산정근거 :

다. 상각이 완료된 액면미달금액이 있는 경우 가장 최근의 액면미달가액 발행내역

| 발행일자 | 주식의종류 | 발행주식수 | 발행가액 | 상각완료일자 | 비 고 |
|------|-------|-------|------|--------|-----|
|      |       |       |      |        |     |
|      |       |       |      |        |     |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

18. 자본시장법 제165조의8에 따른 액면미달 가액으로 주식발행

가. 주식을 액면미달가액으로 발행하여야 할 필요성의 요지 및 경위

- 액면미달 주식발행의 회사대내외적 배경, 필요성 등의 요지, 이사회 또는 채권금융기관 등의 결의사항·진행상황 등 발행과 관련된 경위 등을 기재

나. 액면미달가액발행의 목적인 주식의 종류와 수, 발행가액 및 납입기일

- 발행되는 주식의 종류 및 주식수, 발행가액, 발행예정일, 발행방식(주주배정, 주주우선 공모, 일반공모, 제3자배정), 주금납입기일에 관한 사항을 기재하고 발행가액 산정근거를 별도로 기재

다. 상각이 완료된 액면미달금액이 있는 경우 가장 최근의 액면미달가액 발행내역

- 이전에 액면미달금액으로 주식을 발행한 실적이 있는 경우 상각이 완료된 현황을 기재 하되 발행일자별로 구분하여 기재

19. 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

나. 자본감소의 방법

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금<br>(발행주식수) | 감자후자본금<br>(발행주식수) |
|---------|-------|------|-------|-------------------|-------------------|
|         |       |      |       |                   |                   |

※ 기타 참고사항

【 기재상의 주의 】

19. 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자본의 감소를 하게되는 배경(예 : 회사의 영업실적 및 대외적 환경 변화 등)과 자본 감소 후 향후 전망 및 관련 이사회 결의사항 등을 기재

나. 자본감소의 방법

- 주식병합 등 자본감소의 방법에 대하여 간략하게 기재하고 강제·임의 여부, 유·무상 여부, 차등감자 여부 및 자본감소와 관련된 향후 일정 등을 기재

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

- 자본감소와 관련된 해당항목을 기재하되 “※기타참고사항”에는 대주주와 소액주주의 감자비율 현황 등 특이사항을 기재

20. 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

나. 의안의 요지

【 기재상의 주의 】

20. 기타 주주총회의 목적사항

- 주주총회의 목적사항 1 ~ 19 항목에 해당하지 않는 사항에 대하여 의안 제목, 의안의 요지 및 참고사항 등을 기재

#### IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

##### 가. 제출 개요

| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---------|-----------------|
|         |                 |

##### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

###### 【 기재상의 주의 】

##### 가. 제출 개요

- i. 제출(예정)일에는 금융위원회와 거래소에 사업보고서 및 감사보고서를 제출한 또는 제출할 날짜를 기재한다.
- ii. 사업보고서 등 통지 등 방식에는 ① 2주전 통지 ② 2주전 공고 ③ 1주전 전자문서 발송 ④ 1주전 회사 홈페이지 게재 중 해당 내용을 기재한다.

##### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- i. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음을 명시한다.
- ii. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 함을 명시한다.
- iii. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정인 경우 게재 예정인 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 등을 기재한다.